rilsa

Dítě v rodičovském konfliktu II.

Rodičovství před a po rozchodu

2024

Dítě v rodičovském konfliktu II.

Rodičovství před a po rozchodu

Sylva Höhne

Jana Barvíková

Naděžda Křečková Tůmová

Jana Paloncyová

Tereza Frömmelová

Praha, RILSA

2024

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu *„Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“* (IP70612), řešeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., v letech 2019–2024.

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní veřejná licence (http://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00
jako svou 621. publikaci
Vyšlo v roce 2024, 1. vydání, počet stran 293
Tisk: RILSA

Recenze: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

ISBN 798-80-7614-476-7 (print)
798-80-7614-477-4 (pdf)

https://www.rilsa.cz

Abstrakt

Studie se zaměřuje na okolnosti související s rozpadem úplné rodiny z hlediska porozchodového nastavení péče a výživy dítěte, komunikace mezi rodiči, zkušenosti se soudním řízením, využívání služeb odborné pomoci atd. V tomto kontextu porovnává případy, kdy je dítě aktuálně v převážné péči jednoho rodiče, s těmi, kdy o něj víceméně rovnoměrně pečují oba rodiče. Studie prezentuje výsledky kvantitativního a kvalitativních šetření realizovaných v rámci výzkumného projektu *„Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče“* (2019–2024).

V případě převážné péče o dítě data potvrdila výrazné zastoupení matek jako hlavních pečujících. Rovnoměrná péče, kdy o dítě pečují oba rodiče víceméně stejným dílem, spočívá v polovině případů na principu pravidelného střídání týdenního pobytu dítěte u každého z nich. Dobrým východiskem pro bezkonfliktní porozchodové vyjednávání v otázkách uspořádání péče o dítě, jeho běžných záležitostí a nastavení výživného se ukázaly být dobré vztahy rodičů ještě za doby společného soužití. Přibližně třetina rodičů se bezprostředně po rozchodu na podrobnostech v oblasti nastavení péče a výživy dítěte dokázala (téměř) bez potíží domluvit, více než desetina měla mezi sebou naopak velké konflikty. Úpravu péče a/nebo výživného řešila prostřednictvím soudu zhruba polovina rodičů s dítětem v převážné péči a přibližně dvě pětiny s dítětem v rovnoměrné péči. Většina z nich se soudila pouze jednou a odcházela od soudu s vlastní dohodou, nastolenou zpravidla bez pomoci odborníků. Dohodnout se ale většinou dokázali i ti, kteří se nesoudili. Bez ohledu na typ péče nedocházelo ve většině rodin v porovnání s obdobím po rozchodu k zásadním změnám v jejím nastavení. Pokud jde o vztahy mezi rodiči, jejich komunikaci a případné vtahování dítěte do jejich konfliktu, lépe si vedli rodiče s rovnoměrnou péčí. Při řešení rozpadu rodiny spoléhali rodiče spíše než na pomoc odborníků na vlastní síly. Pokud odborníky vyhledali, obrátili se nejčastěji na pracovníky OSPOD, právníky či advokáty.

Klíčová slova: rodina; rozvod; rozchod; uspořádání péče o děti; péče jednoho z rodičů; výlučná péče; střídavá péče; společná péče; převážná péče; víceméně rovnoměrná péče; rodičovství; rodičovský konflikt; výživné

Abstrakt

The study focuses on circumstances related to the breakup of complete families in terms of the post-separation setting of childcare and maintenance arrangements, communication between the parents, experience of court proceedings, the use of professional assistance services, etc. It compares cases in which children are currently in the primary care of one of the parents with those in which both parents take care of their children more or less equally. The study presents the results of quantitative and qualitative research conducted as part of the *“Impacts of the level of parental conflict on children and the role played by specific forms of post-divorce care arrangements”* research project (2019–2024).

In the case of the primary custody of children, the data confirmed the significant representation of mothers as the main care providers. Equal custody, in which both parents take care of the child more or less equally, is based in half of the cases on the principle of the regular weekly rotation of the residence of the children with each of the parents. Good relations between the parents even during cohabitation was found to provide a good starting point for the conducting of conflict-free post-separation negotiations concerning childcare arrangements, the resolution of routine matters and the setting of maintenance arrangements. Approximately one-third of the parents were able to (more or less) agree without difficulties on the details of childcare and maintenance immediately following separation, while more than one-tenth experienced major conflicts in this respect. Around half the parents with children in primary custody and around two-fifths with children in equal custody resorted to the courts to settle custody and/or alimony issues. Most of the parents attempted court arbitration just once and left the court having come to an agreement without the assistance of experts. However, even those who did not resort to the courts were able to find consensus in most cases. Regardless of the type of custody, in most families no fundamental changes occurred in terms of care settings compared to the period following separation. Concerning the relationship between the parents, their level of communication and the involvement of the children in conflict situations, parents with equal custody fared better. When dealing with the breakup of the family, the parents preferred to rely on their own initiative rather than to seek the assistance of experts. Those who decided to use the services of experts most often consulted Social and Legal Protection of Children Authority (OSPOD) experts or lawyers.

Keywords: family; divorce; separation; childcare arrangements; one-parent custody; sole custody; shared custody; joint custody; primary custody; more or less equal custody; parenthood; parental conflict; maintenance

Obsah

Úvod ... 7

1. Metodologie výzkumu ... 13
1.1 Kvantitativní dotazníkové šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* ... 13
1.2 Kvalitativní šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* ... 15
1.3 Kvalitativní šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/ rozvodu?“* ... 17

2. Základní sociodemografické údaje o respondentech výzkumu „Dítě v rodičovském konfliktu 2021“ a jejich domácnostech ... 20
2.1 Uspořádání péče o dítě ... 23
2.2 Sociodemografické charakteristiky expartnerů a jejich domácností ... 25
2.3 Finanční a bytová situace respondentů ... 28

3. Partnerství před rozchodem a okolnosti rozpadu úplné rodiny ... 32
3.1 Soužití před partnerskou krizí a obavy z dopadů rozchodu ... 32
3.2 Rozpad rodiny a porozchodové konflikty ... 47

4. Rozchody rodičů s dětmi z pohledu resortu spravedlnosti ... 54
4.1 Právní úprava péče o děti a vývoj judikatury střídavé péče ... 55
4.2 Výsledky opatrovnických soudů v případu rozchodu/rozvodu rodičů podle dat Ministerstva spravedlnosti ... 64
4.2.1 Počty rozhodnutí opatrovnických soudů v letech 2008 až 2022 ... 66
4.2.2 Výsledky prvních rozhodnutí opatrovnických soudů o péči a výživě ... 69
4.2.3 Dosažení výsledku dohodou rodičů ... 74
4.2.4 Vliv věku dítěte ... 77

5. Současné uspořádání péče ... 82
5.1 Rodiny podle míry konfliktu mezi rodiči za přítomnosti dítěte ... 82
5.2 Současné uspořádání péče a jeho dodržování ... 88
5.3 Vztahy a komunikace v rodině ... 93
5.4 Uspořádání péče o děti v každodenní praxi ... 109

6. Cesta k současnému uspořádání péče ... 119
6.1 Situace v rodinách bezprostředně po rozchodu ... 119
6.2 Soudní řízení ... 128
6.3 Rodiny, jež neprošly soudním řízením ... 143

7. Současné nastavení výživného ... 148
7.1 Potřeby dítěte versus možnosti rodiče ... 148
7.2 Aktuální úprava výživného ... 150

8. Cesta k současnému nastavení výživného ... 163
8.1 Soudní řízení o výživném ... 165
8.1.1 První soudní řízení o výživném ... 166
8.1.2 Další soudní řízení o výživném ... 173
8.2 Úprava výživného bez soudního řízení ... 175
8.3 Dohoda na úpravě výživného bez soudního řízení ... 177
8.4 Konflikty mezi rodiči ohledně výživného z pohledu dětí ... 180

9. Odborná pomoc dětem a rodičům v souvislosti s rozpadem rodiny ... 184
9.1 Využívání služeb na podporu a pomoc dospělým po rozvodu/rozchodu ... 185
9.1.1 Profesionální pomoc rodičům v dotazníkovém šetření ... 185
9.1.2 Profesionální pomoc rodičům v hloubkových rozhovorech ... 199
9.2 Profesionální pomoc dětem a její využívání ... 220
9.2.1 Škola ... 221
9.2.2 Kontakt dětí s psychologem/psychoterapeutem ... 222
9.2.3 Kontakt dětí s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ... 226
9.2.4 Vnímání skupinových programů pro děti procházející rozpadem rodiny ... 228
9.2.5 Kontakt dětí s OSPOD ... 235
9.2.6 Znalecké posudky a účast dětí v soudním řízení ... 240
9.2.7 Rady pomáhajícím profesionálům od mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny ... 243

10. Bilance rozchodu s partnerem ... 245
10.1 Dopady rozchodu do vybraných oblastí života bývalých partnerů ... 247
10.2 Zpětné celkové hodnocení rozchodu a porozchodového období ... 255

Shrnutí ... 263

Doporučení pro rodinnou politiku ... 276

Literatura ... 286

Úvod

Jana Barvíková, Sylva Höhne

Studie přináší dílčí výsledky projektu *„Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče"* (zkráceně *„Dítě v rodičovském konfliktu"*), řešeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) v letech 2019 až 2024. Jak už název projektu napovídá, jeho cílem bylo zmapovat dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a roli, jakou v nich hraje konkrétní forma uspořádání péče po rozchodu/rozvodu, a to z hlediska různých okolností souvisejících s rozpadem úplné rodiny s dětmi. Pozornost byla zaměřena na vývoj vztahu a konfliktu mezi rodiči před a po rozchodu, způsob nastavení uspořádání péče o děti a jejich výživy po rozchodu rodičů a zkušenosti i každodenní život rodičů a dětí v jednotlivých formách péče. Záměrem bylo nahlédnout na problematiku porozchodového uspořádání nejen očima rodičů a dětí, ale i pohledem dalších aktérů (soudců, pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, advokátů, psychologů atd.), se kterými rozcházející se rodiče, případně jejich děti přicházejí do styku.

K naplnění cílů projektu proto byla realizována řada kvalitativních a kvantitativních sociologických šetření, a to jak s odborníky zapojenými do řešení rodičovského konfliktu, tak s veřejností, zvláště pak s rodiči nezletilých dětí se zkušeností rozchodu/rozvodu a s mladými lidmi ve věku 16 až 29 let, kteří v dětství či dospívání zažili rozchod/rozvod svých rodičů. Svým zaměřením a rozsahem se tak jedná o poměrně jedinečný výzkum, který nebyl v České republice dosud realizován a jehož dalším motivem bylo přispět k tomu, aby rozchod rodičů byl pro další život dětí co možná nejmenší zátěží.[1] Z výstupů celého projektu čerpá nejen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ale jsou určeny i odborníkům zapojeným do porozchodového vyjednávání či nastavení uspořádání péče a výživy dětí a v neposlední řadě i laické veřejnosti.[2]

V českém kontextu se jedná o téma hojně diskutované odbornou i laickou veřejností. Účastníci těchto poměrně vyhrocených debat se však bohužel zřídka opírají o vědecké poznatky, data či zahraniční zkušenosti a jejich argumenty mnohdy odrážejí spíše jejich osobní názory a preference nebo zažité, někdy až mýtické představy o jednotlivých typech péče (Barvíková, 2019; Barvíková et

---

[1] Podobný cíl sleduje Katedra sociologie FSS Masarykovy univerzity, která realizuje projekt výzkumu střídavé péče z pohledu rodičů, institucionálních aktérů a v retrospektivách dospělých dětí.

[2] Bližší informace o projektu a jeho další výstupy viz https://www.rilsa.cz/projekty/dopady-miry-rodicovskeho-konfliktu-na-dite-a-role-jakou-v-nich-hraje-konkretni-forma-porozvodoveho-usporadani-pece/

al., 2022; Fučík, 2020; Fučík & Šolcová, 2022). Do značné míry je to způsobeno právě chybějícím výzkumem na toto téma v českém prostředí a malým povědomím o dostupných výsledcích zahraničních výzkumů (Höhne & Paloncyová, 2019, 2021; Fučík, 2020; Pavlát, 2010). Ty se převážně kloní k tomu, že z hlediska různých indikátorů děti ve víceméně rovnoměrně rozdělené péči, kdy s každým z rodičů tráví nejméně 30 % svého času, prospívají lépe než děti ve výlučné péči jednoho z rodičů (např. Braver & Lamb, 2018; Nielsen, 2018; Bastaits & Pasteels, 2019; Braver & Votruba, 2018; Turunen, 2017). Za určitých podmínek se však rovnoměrná péče nejeví jako vhodné řešení – jde zejména o různé formy patologie osobnosti, chování, vztahu rodičů, ale i příliš velkou vzdálenost mezi jejich domácnostmi (Nielsen, 2015; Braver & Lamb, 2018; Barvíková, 2019; Smyth et al., 2016). Některé studie rovněž naznačují, že dětem dlouhodobě vystaveným intenzivním konfliktům rodičů se v rovnoměrné péči daří hůře než v péči výlučné (např. Augustijn, 2021; Mahrer et al., 2018; Emery, 2009; McIntosh & Chisholm, 2008; Moyer, 2004). Kontroverze vzbuzuje otázka, je-li rovnoměrná péče spojená s přespáváním u obou rodičů ku prospěchu nejmenších dětí. Ukazuje se také, že kvalita společně stráveného času je pro zdravý vývoj dětí ještě důležitější než to, jak často je dítě s rodičem v kontaktu. Pozornost zaměřená pouze na to, kolik času děti pobývají u kterého z rodičů, tedy odvádí pozornost od toho, co je pro děti nejdůležitější – upevňování a udržování emočního pouta mezi nimi a oběma rodiči (Trinder, 2010; Fehlberg et al., 2011; Smyth et al., 2014; Neale, Flowerdew & Smart, 2003; Steinbach, 2019; Pemová & Ptáček, 2020b).[3]

V průběhu příprav i samotné realizace projektu mohl výzkumný tým sledovat a reagovat na živé diskuse odborné veřejnosti a intenzivní snahy o systémové změny „zdola“, vyvolané nespokojeností s dosavadním modelem ochrany dítěte v rozvodové situaci (Beneš et al., 2019). Mezi jejich hlavní impulzy bezpochyby patří přibližně od roku 2016 intenzivně se šířící povědomí o modelu interdisciplinární spolupráce profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu (po vzoru tzv. Cochemské praxe)[4] za účelem nastavení takového průběhu rozvodového, respektive opatrovnického řízení, který neeskaluje rodičovský konflikt. Na základě prvních příkladů domácí dobré praxe byl tento přístup (v jeho různých variacích) již etablován významnou částí okresních soudů ve spolupráci s OSPOD a místními poradenskými/mediačními službami. Více než kdy dříve je tak nyní kladen důraz na odpovědnost rodičů za dosažení dohody na péči o děti. Jelikož převládá názor, že ve vysoce vypjatých rozvodových situacích je možné dětem pomoci prostřednictvím pomoci jejich rodičům (Rudolph, 2009), do praxe jsou podle příkladů ze zahraničí vedle zmíněné interdisciplinární spolupráce zaváděny některé nové nástroje na podporu rodičů (např. edukace rodičů, rodičovský plán, soudní sociální pracovník). Vznikají i nové služby a aktivity na pomoc dětem jako například skupinové programy pro děti procházející rozchodem/rozvodem rodičů či další programy na podporu

[3] Výsledkům zahraničních studií sledujících dopady modelů rovnoměrné péče na děti se podrobněji věnuje předchozí studie *„Dítě v rodičovském konfliktu I.: Uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů – představy, preference a realita“* (Lehmann & Barvíková, 2023) a také Fučík & Šolcová (2022).

[4] Manuál etablování interdisciplinární spolupráce (Cochemská praxe). Dostupné z: http://cochem.cz/wp-content/uploads/2021/09/MANUAL-final-cochem-bez-orez.pdf

rodin v rozpadu. Snahou je zvyšovat také dostupnost klasických psychologických a terapeutických služeb, jako jsou individuální psychoterapie, rodinná terapie a školní psycholog (*Strategie rodinné politiky 2024–2030*). Podpora konsenzuálního řešení rodičovských konfliktů se stala i jednou z priorit Programového prohlášení vlády České republiky (2022) a Strategie rodinné politiky 2024–2030.

Mezi současné premisy českého opatrovnického soudnictví (Justiční akademie, 2019a) patří, že základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztahy s oběma rodiči a případné narušení vztahu k jednomu z rodičů je jedním z nejzávažnějších následků rozpadu rodiny. Tuto potřebu dítěte zpravidla naplní takové uspořádání poměrů, při kterém jsou do jeho života zapojeni oba rodiče (sdílené rodičovství), přičemž je tím míněna kvalita stráveného času rodiče s dítětem (po emoční i fyzické stránce), nikoli jeho kvantita (tamtéž). To pak nevylučuje žádný ze stávajících legislativně ukotvených typů péče. Až na výjimky totiž nemá na duševní zdraví dítěte a jeho další vývoj negativní dopad samotná forma péče, ale především intenzivní konflikt jeho rodičů, zejména ten konflikt, který bezdůvodně směřuje k narušení vazby dítěte k jednomu z nich.[5] Na to by měla být zaměřena osvěta veřejnosti a edukace rozcházejících se rodičů. Jsou to primárně rodiče, kdo rozhoduje o osudu svého dítěte. Stát je povinen v rámci pozitivního závazku na ochranu rodinného života rodičům poskytnout podporu při deeskalaci rodičovského konfliktu a při snaze o nalezení takové úpravy poměrů k jejich dítěti, která bude v jeho nejlepším zájmu. Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte nelze postupovat podle předem daného schématu, zájem a potřeby konkrétního dítěte je třeba posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť a se snahou o minimalizaci negativních důsledků pro dítě (Justiční akademie, 2022). Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud v rámci zákonných kritérií může zohlednit rovněž to, jakým způsobem rodiče přistoupili k doporučené a/nebo uložené odborné pomoci; zda po ošetření emocí a proběhlé edukaci dokážou lépe zohlednit zájem dítěte; faktické projevy rodičovských kompetencí zaznamenané před soudem, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli odborné pomoci; jak rodiče dodržují zatímní dohody, popřípadě dříve vypracovaný rodičovský plán (Justiční akademie, 2019a).

Rozhodovací praxe českých soudů ohledně úpravy péče o děti se nicméně stále vyznačuje značnou nejednotností a opatrovnické soudnictví se potýká s řadou dlouhodobých systémových problémů.[6] To přispívá k nejistotě rodičů ohledně toho, jak soud v jejich případě rozhodne, a některé rodiče v zájmu dosažení kýženého výsledku podněcuje k využívání konfliktních strategií v soudním sporu. Ty pak mají ve svém důsledku závažné dopady na děti a vztahy mezi rodiči a oslabují možnosti rodičů kooperovat v záležitostech dětí i do budoucna. Podle dosavadních zjištění přispívají emoční

[5] Tato premisa je opatrovnickými soudci opírána o výsledky metastudií zahraničních výzkumů (více viz Fučík & Šolcová, 2022; Lehmann & Barvíková, 2023).

[6] Podnět Výboru pro práva dítěte ze dne 12. 3. 2020 ve věci dlouhodobě nepříznivé situace rodinněprávního a opatrovnického soudnictví. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/Podnet-Vyboru-pro-prava-ditete-k-opatrovnickemu-soudnictvi-12032020.pdf

obsahy názvů péče – výlučná péče a střídavá péče[7] – a špatná informovanost laické i odborné veřejnosti o jejich reálných právních obsazích ke vzniku a eskalaci konfliktu mezi rodiči. U mnohých soudců, advokátů a pracovníků OSPOD pozitivně rezonuje návrh, aby ve výroku soudního rozhodnutí nebyl uváděn typ péče, ale přímo její rozsah pro každého z rodičů. Aktuálně na přípravě změny legislativy, která by to umožnila, pracuje na základě impulzu odborné veřejnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR.[8]

Předkládaná studie je druhou z řady závěrečných studií projektu. Připomeňme, že předchozí studie *„Dítě v rodičovském konfliktu I.: Uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů – představy, preference a realita"* (Lehmann & Barvíková, 2023) se věnovala tomu, jak rodiče s vlastní zkušeností s péčí o dítě po rozchodu vnímají jednotlivé typy péče, jaké jsou jejich preference uspořádání péče o dítě krátce po rozchodu s jeho druhým rodičem a jak se tyto preference liší od modelu, který následně skutečně praktikují. Studie například ukázala, že strategie a preference rodičů vyjednávajících o uspořádání péče o děti se mnohdy dosti liší. Zatímco ženy zpravidla předpokládají, že po rozchodu budou o dítě pečovat minimálně ve stejné míře jako muži, muži vidí svůj podíl na péči maximálně jako rovnoměrný se ženou. Ženy se tudíž snaží zachovat spíše převládající model péče (matky), kdežto někteří muži usilují o jeho modifikaci směrem k rovnoměrnějšímu rozdělení péče. Patrné jsou totiž jejich obavy, že výlučná péče matky jim znemožní podílet se plnohodnotně na výchově a péči o dítě a mohla by vést k oslabení až ztrátě vztahu s dítětem. Výsledky dále poukázaly na převládající názor rodičů, že pro dítě je příznivější stabilita jednoho domova než modely péče založené na střídání domácností obou rodičů. Střídání dvou domovů u modelů s (víceméně) rovnoměrně rozdělenou péčí budí řadu kontroverzí a postoje v této věci zcela zásadně ovlivňují, jaké uspořádání péče rodiče pro své děti preferují. V rámci studie byly představeny také poznatky ze zahraničních výzkumů sledující dopady modelů (rovnoměrné) péče na děti. Samostatná pozornost byla zaměřena na vnímání domova. Ze zjištění vyplynulo, že pocit domova se utváří na základě mnoha faktorů, přičemž skutečnost, že dítě žije výhradně v jedné domácnosti, sama o sobě pro jeho vytvoření není podmínkou. Absence pocitu „domova" souvisí spíše s nenaplněním některých zásadních potřeb dítěte, především vztahové blízkosti s rodiči a dalšími členy jejich domácností, osobního prostoru či možností seberealizace v daných domácnostech a s existencí rodičovského konfliktu.

Hlavním cílem této navazující závěrečné studie bylo popsat okolnosti související s rozpadem úplné rodiny, porozchodové uspořádání péče a výživy dítěte, komunikaci mezi rodiči, ale i jejich zkušenosti se soudním řízením, s využíváním služeb odborné pomoci apod. Záměrem bylo porovnat z těchto hledisek případy, kdy je dítě aktuálně v převážné péči jednoho rodiče, se situací, kdy o něj víceméně *rovnoměrně pečují oba rodiče. Protože skutečné rozdělení péče se reálně mnohdy liší od jejího právního označení (výlučná/střídavá/společná péče) uvedeném v případném soudním rozhodnutí či*

[7] Český právní řád zná tři typy uspořádání péče o děti – výlučnou, střídavou a společnou péči (více viz kap. 4; příp. Lehmann & Barvíková, 2023).

[8] https://sancedetem.cz/o-cem-se-mluvi/jaka-je-pece-stat-chce-ulehcit-rozhadanym-rodicum

od toho, jak rodiče praktikovaný typ péče nazývají, byly jednotlivé typy péče operacionalizovány na základě počtu nocí v měsíci, které dítě obvykle tráví u každého z rodičů.[9] *Abychom tuto definici odlišili od legislativně vymezených variant uspořádání péče, používáme pro rozdělení péče vycházející z počtu nocí u daného rodiče výrazy „převážná" a „(víceméně) rovnoměrná" péče. Za rovnoměrnou péči považujeme uspořádání, v němž dítě přespává u respondenta 9–21 nocí v měsíci nebo se rodiče ve stejném rozsahu u dítěte střídají. Jako převážnou péči označujeme rozdělení, v němž dítě tráví 22 a více nocí v měsíci u jednoho (rezidenčního) rodiče nebo maximálně 8 nocí v měsíci u rodiče druhého (nerezidenčního).*

Monografie je rozdělena do deseti hlavních kapitol. Úvodní kapitola podrobněji nastiňuje metodologii výzkumných šetření, z jejichž dat tato monografie čerpá. Jedná se o dotazníkové šetření „Dítě v rodičovském konfliktu 2021" a kvalitativní výzkum „Jak se vychovávají děti po rozchodu/ rozvodu?" a „Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?". Kapitola Základní sociodemografické údaje o respondentech výzkumu „Dítě v rodičovském konfliktu 2021" a jejich domácnostech, jak již název napovídá, představuje sociodemografické charakteristiky rodičů (respondentů i jejich expartnerů), jejich domácností a také údaje o uspořádání péče o děti, včetně četnosti kontaktu mezi dětmi a rodiči.

Kapitola Partnerství před rozchodem a okolnosti rozpadu úplné rodiny sleduje důvody rozchodu, ale také okolnosti, které rozpadu partnerského svazku předcházely. Zaměřuje se na hodnocení kvality původního partnerství respondenty a případné důvody pro partnerské neshody a problémy, jimž jejich domácnost čelila. Zkoumá, zda a do jaké míry se respondenti během rozchodu potýkali s obavami ze samoty (života bez partnera), z jeho materiálních či finančních dopadů, z dopadů rozchodu na vztah a kontakt s dítětem, z dopadů rozpadu rodiny na dítě a z konfliktů s bývalým partnerem/partnerkou. Zajímá se rovněž, jak rodiče komunikovali o rozchodu s dítětem a zda v období rozchodu vyhledali služby dětského psychologa, terapeuta či jiného odborníka. V neposlední řadě definuje míru porozchodového konfliktu mezi expartnery.

První část kapitoly Rozchody rodičů s dětmi z pohledu resortu spravedlnosti seznamuje čtenáře s právní úpravou péče o děti a vývojem judikatury střídavé péče. Její druhá část pak podává souhrnný přehled o výsledcích opatrovnických soudních řízení na základě anonymizovaných dat Ministerstva spravedlnosti ČR, a sice za každé dítě, u něhož došlo mezi lety 2008 a 2022 k ukončení opatrovnického řízení v případě rozchodu/rozvodu rodičů.

---

[9] Operacionalizace založená na počtu nocí trávených u jednotlivého rodiče je v zahraniční literatuře častá. Obvykle se za rovnoměrnou péči považuje režim, v němž dítě tráví alespoň 30 % času v domácnosti každého z rodičů, objevují se však i vymezení odlišná (srov. např. Steinbach & Augustijn, 2022; Bakker, 2015; Kohutis, 2018; Vanassche et al., 2013; Cancian et al., 2014).

Kapitola *Současné uspořádání péče* se zabývá se aktuálním nastavením péče o dítě a sleduje, jak jsou dodržovány dohody mezi rodiči, které se k němu vážou. Věnuje se komunikaci mezi rodiči, vztahům mezi členy původní úplné rodiny a zjišťuje míru konfliktu mezi rodiči za přítomnosti dítěte. Přibližuje tak různé aspekty uspořádání péče o děti v každodenním životě. Na ni navazující šestá kapitola *Cesta k současnému upořádání péče* se zabývá situací a uspořádáním péče v rodinách respondentů bezprostředně po rozchodu a jeho změnami v průběhu času. Podstatná pozornost je věnována soudnímu řízení, pokud k němu respondenti kvůli uspořádání péče dospěli, ale také rodinám, které si tímto procesem (zatím) neprošly.

V podobném duchu jsou naplněny další dvě kapitoly, tentokrát s ohledem na úpravu výživného. Sedmá kapitola *Současné nastavení výživného* se zaměřuje jednak na to, nakolik mají být zohledněny potřeby oprávněného dítěte a možnosti povinného rodiče při určování výživného, a jednak na to, kdo a v jaké výši má výživné platit a zda své závazky plní. Poté následuje kapitola *Cesta k současnému nastavení výživného*, která analogicky jako v případě péče o dítě představuje okolnosti soudního řízení o výživném a úpravu výživného nesoudní cestou.

Na využívání vybraných odborných služeb (zejména OSPOD, psychologů, advokátů/právníků, mediátorů) zapojených do porozchodového vyjednávání a nastavení péče a výživy dětí se soustředí kapitola *Odborná pomoc dětem a rodičům v souvislosti s rozpadem rodiny*.

Knihu uzavírá kapitola *Bilance rozchodu s partnerem*, která sleduje dopady rozchodu na vybrané oblasti života bývalých partnerů a přináší celkové zpětné zhodnocení rozchodu a porozchodového období respondenty.

1. Metodologie výzkumu

Sylva Höhne, Jana Barvíková

Tato studie je primárně založena na několika datových zdrojích. Předně jde o výsledky **kvantitativního šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“***, v jehož rámci bylo dotázáno na dva tisíce respondentů, rodičů nezaopatřených dětí, kteří zažili vlastní rozchod či rozvod s druhým rodičem svého dítěte. Péči o toto dítě či děti přitom aktuálně sdílejí víceméně rovnoměrně s druhým rodičem nebo mají dítě ve své převážné péči, případně jsou v pozici takzvaných druhých, nerezidenčních rodičů, u nichž kontakt s dítětem není tolik intenzivní. Druhou podstatnou složkou jsou výstupy **kvalitativních šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“*** a ***„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“***, které doplňují či vysvětlují zjištění vzešlá z analýzy kvantitativních dat a rozvíjejí dotazníkem nepostihnutá témata. První z těchto šetření bylo realizováno formou 32 hloubkových rozhovorů s mladými lidmi, kteří v dětství či dospívání zažili rozchod/rozvod rodičů. Respondenty druhého šetření bylo 42 rodičů nezletilých dětí se zkušeností s některým z modelů uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu.

Poměrně specifický pohled na porozvodové a porozchodové uspořádání péče o děti přinášejí data Ministerstva spravedlnosti prezentující **rozhodnutí opatrovnických soudů ve věcech péče a výživy dětí v letech 2008 až 2022**. Doplňují tak výsledky plynoucí ze zmiňovaného kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Analýze těchto dat je věnována podkapitola 4.2.

1.1 Kvantitativní dotazníkové šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*

Přibližně od poloviny srpna do poloviny října roku 2021 byl realizován výzkum zaměřený na péči o děti po rozvodu či rozchodu rodičů. Sběr dat pro RILSA zajistila agentura ppm factum research, s. r. o., a sice kombinací online (CAWI) a osobního (CAPI) dotazování v téměř vyrovnaném poměru 48 : 52. Dotazníkové šetření sledovalo období, kdy se původní rodina rozpadla, ale i aktuální uspořádání péče o děti a okolnosti s ní související. Soustředilo se na průběh soudního řízení, případně na řešení porozvodového uspořádání, které proběhlo bez soudu. Pozornost byla věnována preferencím rodičů v otázce nastavení péče o děti i jejich postojům a zkušenostem, co se stability rodiny, zajištění péče o dítě, úpravy výživného, komunikace s druhým rodičem či využívání odborné pomoci týká. Výzkum si všímal také dopadů rozpadu rodiny na děti (z pohledu rodiče), míry rodičovského konfliktu, který rozchody zpravidla provází, a v neposlední řadě i bilancování prožité zkušenosti s rozchodem.

Cílovou skupinu představovali muži a ženy, kteří měli v době rozchodu nezletilé dítě, přičemž od jejich rozchodu s biologickým otcem či matkou tohoto dítěte uplynulo minimálně 12 měsíců. Podmínkou pro zapojení do výzkumu bylo dále alespoň tříměsíční soužití rodičů ve společné domácnosti v době před jejich rozchodem. Zahrnuti byli pouze rodiče v současnosti v různé míře pečující o dítě, případně osoby, jež se s dítětem alespoň jednou měsíčně stýkají. Vyloučeni z výzkumu byli respondenti v pozici rodičů, kteří nejsou s dítětem vůbec v kontaktu.

Protože jedním z cílů celého projektu, v jehož rámci vznikla tato studie, bylo **porovnat okolnosti související s rozpadem úplné rodiny a následné porozvodové uspořádání v případech, kdy je dítě v převážné péči jednoho rodiče, se situací, kdy o dítě víceméně rovnoměrně pečují oba rodiče**, bylo záměrem mít **srovnatelné četnostní zastoupení těchto dvou typů péče**. Jednalo se tedy o záměrný výběr. Tato volba je opodstatněná z několika důvodů. Zaprvé podle dat Ministerstva spravedlnosti v rozhodnutích opatrovnických soudů o péči o dítě po rozchodu rodičů stále převládá výlučná péče matky (v roce 2022 svěřily opatrovnické soudy při prvním rozhodnutí v 70 % případů dítě matce; viz podkap. 4.2). Absolutní počet rodičů pečujících o děti rovnoměrně by ve výběrovém souboru byl proto příliš malý a neumožňoval by podrobnější analýzu. Zadruhé z podstaty věci chybějí informace o tom, jak si po rozchodu dělí péči o děti nesezdaní rodiče, kteří se neobrátili na soud. V rámci každého typu péče pak měl být dotázán stejný podíl mužů a žen. Podstatným **kritériem**, které ovlivnilo výslednou podobu datové matice, byl **věk nejmladšího dítěte v době rozchodu rodičů**. V návaznosti na výsledky soudních opatrovnických řízení bylo při sběru dat požadováno, aby pro polovinu respondentů platilo, že k rozpadu rodiny došlo, když bylo nejmladšímu dítěti nejvýše šest let, pro další tři desetiny, aby to bylo dítě sedmi- až jedenáctileté, a pro zbývající pětinu se mělo jednat o dítě ve věku 12 až 18 let.

Typ současné péče (tzn. v době výzkumu) byl vymezen počtem dní, resp. nocí, které dítě skutečně tráví u respondenta, nikoli tím, jak rodiče dané uspořádání nazývají či jak bylo případně určeno soudem. V případě převážné péče o dítě se tedy respondentem stal rodič v pozici hlavního pečujícího, kdy dítě přespává výhradně nebo 22 a více nocí v měsíci u něj, ale i rodič, kterého můžeme označit jako nerezidenčního, u něhož dítě přespává nejvýše osm dní v měsíci nebo vůbec, ale se kterým se minimálně jednou měsíčně vídá. Víceméně rovnoměrná péče pak byla definována případy, kdy dítě u respondenta přespává 9 až 21 nocí nebo kdy dítě bydlí na jednom místě a každý z rodičů u něj přespává minimálně devětkrát do měsíce.

Z datové matice obsahující odpovědi celkem od 2 005 respondentů bylo vyloučeno šest případů, u nichž bylo na základě odpovědí v dotazníku identifikováno, že partner zemřel nebo se k sobě oba rodiče vrátili. Výsledný soubor tedy čítá 1 999 respondentů. **Dítě bylo v převážné péči jednoho rodiče u 1 059 respondentů (53 %), rovnoměrná péče o dítě se týkala 940 respondentů.** Četnostní rozložení respondentů ohledně pohlaví a věku nejmladšího dítěte v době rozchodu rodičů se od stanovených kvót do určité míry odchýlilo (tabulka č. 1.1). Dítětem je dále v textu vždy myšleno nejmladší společné dítě rozejitých rodičů.

Tabulka č. 1.1 **Respondenti podle pohlaví a věku nejmladšího dítěte v době rozchodu dle typu současné péče** (sloupcové četnosti v %)

		Převážná péče	Rovnoměrná péče
Pohlaví respondenta	muž	42,6	57,2
	žena	57,4	42,8
Věk nejmladšího dítěte v době rozchodu rodičů	0–6 let*	70,3	57,6
	7–11 let	19,2	29,7
	12–18 let	10,5	12,8

*Pozn.: * Včetně případů, kdy byla respondentka/partnerka ještě těhotná (2,8 %, resp. 1,0 %).*

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Publikace je určena nejen odborníkům, ale i rodičům. Pořízená kvantitativní data byla zpracována v programu SPSS. Metody analýzy byly zvoleny tak, aby odpovídaly charakteru dat, respektive typu proměnných a zároveň byly výstupy srozumitelné široké veřejnosti. V páté kapitole je využita komplexnější metoda (analýza skrytých tříd) pro identifikaci typů rodin dle míry konfliktu rodičů za přítomnosti dítěte. Její aplikace je pro úplnost podrobně popsána, nicméně běžný čtenář může dobře profitovat ze samotných výsledků její aplikace.

1.2 Kvalitativní šetření „Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“

Kvalitativní šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* bylo provedeno v období od podzimu 2020 do jara 2021 formou **32 hloubkových rozhovorů s mladými lidmi ve věku 16 až 29 let, kteří v dětství či dospívání zažili rozchod/rozvod rodičů**. Věkové rozmezí respondentů bylo zvoleno na základě etických, výzkumných i pragmatických důvodů. S ohledem na citlivost tématu a rodinných vazeb v rodinách po rozpadu vztahu rodičů bylo snahou respondenty zatížit co možná nejméně. Z toho důvodu byli dotazováni pouze mladiství a mladí dospělí. U respondentů starších 16 let není nutné získávat souhlas s jejich účastí na výzkumu od rodičů, respektive jejich zákonných zástupců. V případě nutnosti souhlasu by se potomek mohl dostat pod tlak rodičů, zda se do výzkumu vůbec zapojit, jak a o čem v rozhovoru ne/vypovídat. To by mohlo mít výrazný dopad na složení výzkumného souboru, kvalitu získaných výpovědí, ale zejména (i jen potenciální) respondenty v jejich křehkém věku neúměrně zatížit. Nastavení horní věkové hranice ovlivnilo zacílení některých výzkumných otázek, které sledovaly dopady rodinné situace na respondenta i v období dospělosti, zejména pokud jde o fungování v partnerských vztazích, přání založit rodinu apod. Respondenti byli rekrutováni na základě veřejné výzvy a s využitím principu sněhové koule. Sběr rozhovorů probíhal v období pandemie a preventivních opatření, většina rozhovorů tedy byla pořízena online. Zbylé rozhovory se konaly na místě dle výběru respondentů, nejčastěji v jejich oblíbené kavárně, během společné procházky, u nich doma či v zaměstnání. Snahou bylo získat co nejpestřejší soubor

z hlediska uspořádání péče po rozchodu/rozvodu rodičů: 17 respondentů mělo zkušenost s rovnoměrnou péčí nebo kombinací rovnoměrné a převážné péče, 15 pouze s péčí převážnou (tabulka č. 1.2). Do výzkumu se hlásily především mladé ženy, mezi respondenty tedy byly v tříčtvrtinové převaze. Respondenti pocházeli z různých krajů České republiky, z velkých i menších měst a venkova.

Tabulka č. 1.2 **Vybrané charakteristiky respondentů výzkumu „Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“**

		Ženy	Muži
Celkový počet		25	7
Aktuální věk	16–19 let	11	5
	20–24 let	7	2
	25–29 let	7	0
Zkušenost s typem péče – dle počtu nocí	jen s výhradní/převážnou péčí	13	2
	jen s (víceméně) rovnoměrnou péčí	6	2
	s oběma typy péče	6	3
Věk dítěte v době, kdy matka, otec a dítě přestali bydlet v jedné domácnosti	0–3 roky	4	0
	4–6 let	5	3
	7–11 let	12	4
	12–15 let	4	0
	16 let a více	0	0
Věk dítěte v době, kdy se rodiče rozvedli/rozešli	0–3 roky	5	0
	4–6 let	3	3
	7–11 let	15	4
	12–15 let	2	0
	16 let a více	0	0

Pozn.: V souboru nebylo dítě v době rozchodu starší 15 let. Počty věků dítěte v době, kdy matka, otec a dítě přestali bydlet v jedné domácnosti, a v době, kdy se rodiče rozvedli/rozešli, se liší v závislosti na tom, která z těchto událostí v dané rodině nastala dříve.

Zdroj: Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?

Kvalitativní šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* (stejně jako i níže popsané šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*) navazovalo na konzultace projektu s experty realizované v rámci předvýzkumu v roce 2019, na expertní rozhovory a expertní fokusní skupiny se zástupci profesí a institucí dotčených problematikou rodičovského konfliktu (psychologové, pracovníci OSPOD, soudci, advokáti, pedagogové základních škol, odborní referenti Ministerstva práce

a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti). Některá témata a otázky byly do scénářů rozhovorů zařazeny i s ohledem na jejich doporučení a potřeby praxe.

Rozhovory s mladými lidmi se zkušeností rozvodu rodičů se zaměřovaly na tematické okruhy jako vnímání vlastní rodiny a partnerství rodičů před rozchodem, okolnosti rozchodu – jeho prožívání, dopady a hodnocení, případná participace dítěte na nastavení péče po rozchodu –, na prožívání a hodnocení zažitých modelů péče, pocit domova, využívání odborné pomoci, kontakt a vztahy s rodiči, se sourozenci a širší rodinou, dále na prožívání nových partnerských vztahů rodičů a osobní zkušenosti z rekonstituovaných/komponovaných rodin, vztahy s novými partnery rodičů, rovněž na reflexi, co by od rodičů bývali potřebovali jinak, a také se dotkly doporučení rozcházejícím se rodičům a pomáhajícím profesionálům.

1.3 Kvalitativní šetření „Jak se vychovávají děti po rozchodu/ rozvodu?“

Kvalitativní šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* bylo realizováno formou **42 hloubkových rozhovorů s rodiči nezletilých dětí se zkušeností s některým z modelů uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu** (včetně atypických forem, jako je například péče o dítě v jedné domácnosti). Část komunikačních partnerů se do výzkumu přihlásila na základě veřejné výzvy, většina však byla rekrutována mezi respondenty dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“.* Kontakty respondentů, kteří v dotazníku vyjádřili souhlas s následným rozhovorem, byly agenturou předány výzkumnému týmu v RILSA, na jejich e-mailové adresy pak byly rozeslány online screeningové dotazníky. Na základě takto pořízených dat byli posléze vybíráni a oslovováni respondenti pro rozhovory. Rozhovory byly pořizovány od dubna 2021 do dubna 2022, většina z nich proběhla online. I zde bylo snahou získat co nejpestřejší výzkumný soubor z hlediska modelů uspořádání péče o děti po rozchodu/rozvodu. Ve 24 rodinách našich respondentů byla v době výzkumu aplikována (víceméně) rovnoměrná péče a v 18 rodinách výhradní či převážná péče respondenta či druhého rodiče. Poměr pohlaví byl v tomto výzkumném souboru vyrovnaný, do výzkumu bylo zapojeno 21 žen a 21 mužů (tabulka č. 1.3). Byli oslovováni respondenti z různých krajů České republiky, z velkých i menších měst a venkova.

Rozhovory s rodiči rozvíjely témata jako partnerství, důvody a okolnosti rozchodu, vyrovnávání se s rozchodem, dopady rozchodu na děti, řešení úpravy péče o děti (včetně případných soudních řízení) a její fungování, vztahy mezi rodiči od rozchodu a jejich schopnosti komunikace a kooperace v záležitostech dítěte. Dalšími dotčenými tématy byly funkčnost případných uzavřených dohod, vztahy mezi rodiči a dětmi, nová partnerství a nově zformovaná rekonstituovaná/komponovaná rodina, využívání odborné pomoci pro děti a dospělé, dostatečnost systému a potřeba systémových změn. Rodiče také bilancovali rozchod a reflektovali vlastní kroky v souvislosti s péčí o děti, jejím nastavením, každodenním fungováním a dopady na děti.

Tabulka č. 1.3 **Vybrané charakteristiky respondentů výzkumu „*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*“**

		Ženy	Muži
Celkový počet		21	21
Zažil/a již dříve rozchod s druhým rodičem některého ze svých dětí?	ano	2	0
	ne	19	21
Počet společných dětí v době rozchodu/rozvodu	1	12	8
	2	8	13
	3	1	0
Věk nejmladšího dítěte při rozchodu	0–3 roky	5	5
	4–6 let	13	10
	7–11 let	2	6
	12–15 let	0	0
	16 a více	1	0
Aktuální věk nejmladšího dítěte	0–3 roky	1	0
	4–6 let	3	3
	7–11 let	11	9
	12–15 let	4	5
	16 a více	2	4
Jak je péče nyní mezi matku a otce rozdělena? Nejmladší dítě přespává…	výhradně u mne	5	1
	výhradně u druhého rodiče	0	2
	u mne 1–8 nocí v měsíci	0	4
	u mne 22 a více nocí v měsíci	5	1
	u mne 9–21 nocí v měsíci	9	11
	na jednom místě, každý z rodičů u něj přespává minimálně 9 nocí v měsíci	2	2
Aktuální typ péče o nejmladší dítě – dle počtu nocí	výhradní/převážná péče – rezidenční	10	2
	výhradní/převážná péče – nerezidenční	0	6
	(víceméně) rovnoměrná péče	11	13
Typ péče o nejmladší dítě dle posledního pravomocného rozhodnutí soudu	moje výlučná péče	6	1
	výlučná péče druhého rodiče	0	6
	střídavá péče	5	5
	společná péče	3	5
	péče nebyla upravena soudem	7	4

Zdroj: Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?

Pro výstupy z obou kvalitativních šetření platí, že v textu obsažené doslovné citace z rozhovorů jsou v souladu se zvyklostmi v kvalitativním výzkumu ponechány v hovorové řeči. Z citací byla pro lepší porozumění odstraněna slovní vata (jako, prostě apod.). Číslo v závorce za citací je interní kód respondenta, součástí kódu je informace o průběhu péče, která se v rodinách může během života měnit. V zájmu zachování anonymity a soukromí našich respondentů zde ani v dalším textu neuvádíme informace, které by mohly umožnit jejich identifikaci. Všechny citované pasáže z rozhovorů byly anonymizovány, vlastní jména byla změněna. Vynechané pasáže v citacích jsou opatřeny kulatými závorkami a třemi tečkami (...).

Záznamy rozhovorů ze všech kvalitativních šetření byly doslovně přepsány, pořízené přepisy pak kódovány a analyzovány pomocí softwaru ATLAS.ti; pro tyto účely byla zvolena metoda otevřeného kódování dle obsahu a kategorizace s následnou tematickou analýzou.

2. Základní sociodemografické údaje o respondentech výzkumu „*Dítě v rodičovském konfliktu 2021*“ a jejich domácnostech

Sylva Höhne

V návaznosti na nastavení podmínek výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* je žádoucí představit i další sociodemografické charakteristiky respondentů a jejich domácností (tabulky č. 2.1 a 2.2). Z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání převládali mezi dotázanými muži i ženami středoškoláci s maturitou, a to v obou sledovaných typech péče. Vysokoškolsky vzdělaní muži byli zastoupeni zhruba z jedné třetiny, maturitního vzdělání nedosáhla necelá pětina. Ženy měly oproti mužům častěji jen základní vzdělání a bylo mezi nimi méně vysokoškolaček. Také ekonomická aktivita se mezi muži a ženami dle očekávání lišila. Zatímco všichni muži byli s výjimkou jednotlivců výdělečně činní jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ekonomické postavení žen bylo rozmanitější. Většina dotázaných žen sice také patřila k pracujícím (ženy mající dítě v rovnoměrné péči o dost častěji než ženy, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z rodičů), ve vyšší míře ale byly na mateřské či rodičovské dovolené (příp. v domácnosti) nebo nezaměstnané.

Tabulka č. 2.1 **Vybrané sociodemografické charakteristiky respondentů** (v %)

		Převážná péče		Rovnoměrná péče	
		muži	**ženy**	**muži**	**ženy**
Vzdělání respondenta	základní, bez maturity	19,3	24,7	16,7	21,6
	s maturitou	49,4	46,7	48,9	49,5
	vysokoškolské a vyšší	31,3	28,6	34,4	28,9
Sociálně-ekonomické postavení respondenta	zaměstnanec, OSVČ	97,1	74,5	97,0	84,8
	nezaměstnaný	0,4	4,1	1,1	3,2
	mateřská/rodičovská dovolená, v domácnosti	0,9	16,4	0,6	9,2
	jiné*	1,6	4,9	1,3	2,7
Věk respondenta	19–35 let	20,0	26,8	19,1	28,1
	36–40 let	21,1	27,1	27,7	31,1
	41–45 let	26,6	24,3	26,4	24,1
	46 a více let	32,4	21,7	26,8	16,7

*Pozn.: * jiné = důchodce, student, jiné ekonomické postavení*

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dotázaní muži byli častěji vyššího věku než ženy. V případě převážné péče o dítě představovali nejpočetnější skupinu muži starší 45 let a ženy nejvýše čtyřicetileté. Věková struktura mužů majících dítě v rovnoměrné péči byla vyrovnanější, s výjimkou nejmladší kategorie, u žen však stejně jako u převážné péče převládaly mladší ročníky.

Dotazníkového šetření se účastnili respondenti ze všech krajů ČR a z různých velikostních kategorií obcí (tabulka č. 2.2). Respondenti mající dítě v rovnoměrné péči se mírně častěji rekrutovali z největších, ale i nejmenších obcí, z hlediska regionálního pak více z hlavního města Prahy a ze Středočeského kraje. Naproti tomu rodiče, jejichž dítě bylo v převážné péči, častěji žili v obcích s 5 až 19 tisíci obyvateli a v rámci krajského srovnání pocházeli mírně častěji než rodiče s rovnoměrnou péčí z Moravskoslezského či Olomouckého kraje.

Pro dokreslení současné životní situace respondentů je žádoucí zajímat se také o složení jejich domácnosti a o stávající uspořádání péče o (nejmladší) dítě. Přestože více než polovina respondentů se s druhým rodičem svého dítěte rozešla, když bylo toto dítě předškolního věku (viz tabulka č. 1.1), v současnosti, přesněji v době výzkumu bylo toto dítě nejvýše šestileté zhruba u čtvrtiny dotázaných (tabulka č. 2.2). **Nejčastěji dosáhlo dané dítě věku povinné školní docházky, tedy 7 až 15 let.**

Pokud bychom se soustředili na to, kolik (v době výzkumu) nezletilých dětí měl respondent s bývalým partnerem, **ve třech čtvrtinách partnerství se jednalo pouze o jedno dítě mladší 18 let** (75 % v případě převážné péče, 74 % u rovnoměrné péče), v další přibližně čtvrtině o dvě takové děti (23 %, resp. 25 %). Tři a více dětí mladších 18 let mělo (v době výzkumu) s expartnerem minimum dotázaných (2 %, resp. 1 %).

Data dotazníkového šetření sice neobsahují informace o tom, v jakém typu domácnosti se rozejití rodiče po rozpadu úplné rodiny nacházeli, umožňují však rozlišit, zda nyní (tj. v době výzkumu) žijí s novým partnerem nebo sami, zda mají v domácnosti nezaopatřené děti, případně zda jsou přítomny i další osoby (prarodiče, zaopatřené děti, další příbuzní, jiné osoby). To může mít vliv na řadu oblastí, o které jsme se zajímali, například na ekonomickou situaci domácnosti, spokojenost v osobním životě či zvládání péče o dítě. **Představitelé tzv. rekonstituovaných rodin** (tj. rodiny s nevlastním rodičem, případně nevlastním dítětem) **tvořili v datovém souboru přibližně jednu třetinu**, a to jak v případě převážné, tak rovnoměrné péče o dítě (tabulka č. 2.2). Pokud měli dítě v rovnoměrné péči, více než dvoutřetinová většina z nich neměla se svým aktuálním partnerem společné dítě. Zato u dotázaných žijících v době výzkumu v rekonstituované rodině, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z rodičů, jsou podíly těch, kteří mají nebo nemají s novým partnerem společné dítě, takřka vyrovnané. **Zhruba polovina dotázaných s dítětem v převážné i rovnoměrné péči byla v pozici sólo rodiče.** Většina z nich žila jen s nezaopatřenými dětmi, tedy bez dalších osob, a představuje takzvaně čistou neúplnou rodinu. Zbývající kategorii typu domácnosti naplňují samostatně, s partnerem nebo s dalšími osobami žijící respondenti, v jejichž domácnosti se však po většinu dní v měsíci nevyskytuje nezaopatřené dítě. Je zřejmé, že v případě převážné péče o dítě se jedná o nerezidenčního rodiče, u nějž dítě přespává nejvýše osm nocí v měsíci.

Tabulka č. 2.2 **Vybrané charakteristiky domácností respondentů** (v %)

		Převážná péče	Rovnoměrná péče
Věk nejmladšího dítěte (v době výzkumu)	0–3 roky	11,1	6,2
	4–6 let	17,9	18,3
	7–11 let	26,1	38,1
	12–15 let	26,6	24,4
	16–18 let	18,2	13,1
Typ domácnosti respondenta (vztaženo k alespoň polovině dnů v měsíci)	bez nezaopatřených dětí	17,1	18,8
	sólo rodič s nezaopatřenými dětmi (čistá neúplná rodina)	34,1	37,8
	sólo rodič s dalšími osobami (smíšená neúplná rodina)	12,7	12,0
	rekonstituovaná (úplná) rodina	36,1	31,4
Velikost místa bydliště	do 999 obyvatel	10,3	14,3
	1 000–4 999 obyvatel	16,8	15,0
	5 000–19 999 obyvatel	21,9	16,9
	20 000–99 999 obyvatel	23,9	20,3
	100 000 obyvatel a více	27,1	33,5
Kraj	hlavní město Praha	15,6	22,7
	Středočeský kraj	10,8	13,6
	Jihočeský kraj	6,2	4,0
	Plzeňský kraj	5,1	4,5
	Karlovarský kraj	2,8	4,3
	Ústecký kraj	7,6	9,5
	Liberecký kraj	2,8	3,2
	Královéhradecký kraj	4,8	4,5
	Pardubický kraj	5,0	4,6
	Kraj Vysočina	4,2	2,7
	Jihomoravský kraj	10,5	9,4
	Olomoucký kraj	5,6	3,6
	Zlínský kraj	5,9	4,3
	Moravskoslezský kraj	13,0	9,4

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Rezidenční rodiče, tedy respondenti muži i ženy převážně pečující o dítě, byli ze tří pětin v postavení sólo rodičů, ze dvou pětin žili s novým partnerem v rekonstituované rodině. Naopak u tří pětin nerezidenčních rodičů nebydlelo v domácnosti žádné nezaopatřené dítě a většina z nich (60 %) nežila ani s partnerem. U další čtvrtiny se jednalo o rekonstituovanou rodinu a u zbývajících

13 % o sólo rodiče. Ženy respondentky mající dítě v rovnoměrné péči, byly v nadpoloviční většině (56 %) samoživitelkami, další třetina jich žila s novým partnerem v rekonstituované rodině. Situace mužů, respondentů majících dítě v rovnoměrné péči, byla v tomto směru mírně odlišná: 45 % z nich lze označit za samoživitele, ve 30 % utvořili rekonstituovanou rodinu a s 25 % nebydlelo (po většinu dní v měsíci) v domácnosti žádné (jiné) nezaopatřené dítě.

2.1 Uspořádání péče o dítě

Jak již bylo uvedeno výše, **u převážné péče o dítě lze rozlišit, je-li respondent v postavení hlavního čili rezidenčního rodiče nebo druhého, tedy nerezidenčního rodiče**. Téměř tři čtvrtiny (72 %) respondentů s převážnou péčí o dítě představovaly hlavního rodiče (581 žen a 181 mužů), více než čtvrtina rodiče nerezidenčního. Respondentek matek v pozici druhého rodiče přitom bylo v datech velmi málo (jen 27), a to nejen v porovnání s nerezidenčními respondenty otci (270). Současně lze tedy určit, který z rodičů je tím hlavním pečujícím. Data potvrzují výraznou dominanci matek jako hlavních pečujících. V našem výzkumu bylo **80 % (nejmladších) s expartnerem společných dětí v převážně péči matky a zbývajících 20 % v převážné péči otce**. Budeme-li tedy při další analýze zohledňovat, v čí převážné péči se dítě nachází, vyjdeme z tohoto konceptu. U dílčích charakteristik týkajících se domácnosti respondenta budeme zohledňovat, zda respondentem byl hlavní, rezidenční rodič, nebo ten druhý, nerezidenční.

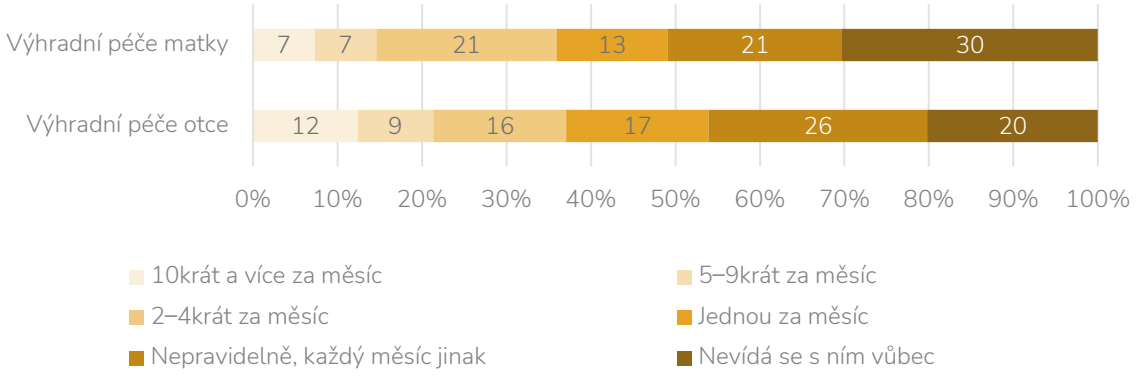
Ačkoli by se dalo očekávat, že matky budou mít v převážné péči spíše menší děti a otcové spíše ty starší, data výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* to nepotvrzují. Rozdíly ale existují dle četnosti péče, respektive míry styku, kontaktu rodiče s dítětem. **V případě převážné péče matky se ve srovnání s převážnou péčí otce častěji jedná o výhradní formu této péče, kdy dítě u druhého rodiče vůbec nepřespává** (56 % vs. 43 %; tabulka č. 2.3). Je-li tedy dítě v péči otce, matka se více – alespoň z pohledu vyššího počtu dní či nocí, které u ní dítě tráví – podílí na jeho péči, než je tomu v opačném případě. U výhradní péče to lze potvrdit četností měsíčního kontaktu nerezidenčního rodiče s dítětem. Přibližně každé páté dítě ve výhradní péči otce (21 %) se s matkou vídá minimálně pětkrát za měsíc. Naproti tomu žije-li dítě výhradně u matky, jen 14 % z nich se s otcem vídá pětkrát měsíčně nebo častěji. Zcela bez kontaktu s druhým rodičem je přitom 30 % dětí ve výhradní péči matky, resp. 20 % dětí ve výhradní péči otce (graf č. 2.1). Dokladem častějšího styku dítěte s nerezidenční matkou než s nerezidenčním otcem je i nastavení režimu, v jakém probíhá. Zatímco děti v převážné péči matky tráví se svým otcem nejčastěji jeden až dva víkendy v měsíci, případně ještě jeden či dva dny navíc, u dětí v převážné péči otce je nejčastějším režimem týdenní střídání pobytu u každého rodiče.

Tabulka č. 2.3 **Typy převážné a rovnoměrné péče podle vybraných specifik** (v %)

		Převážná péče	Rovnoměrná péče
Dítě v převážné péči	matky	80,4	x
	otce	19,6	x
Dítě v převážné péči matky	přespává výhradně u ní	56,3	x
	přespává 22 a více nocí u ní	43,7	x
Dítě v převážné péči otce	přespává výhradně u něj	42,8	x
	přespává 22 a více nocí u něj	57,2	x
Dítě v rovnoměrné péči obou rodičů	přespává u jednoho 9 až 21 nocí	x	98,0
	každý z rodičů u něj přespává min. 9 nocí	x	2,0

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Graf č. 2.1 **Jak často se s dítětem ve výhradní péči matky/otce vídá jeho druhý rodič** (v %)

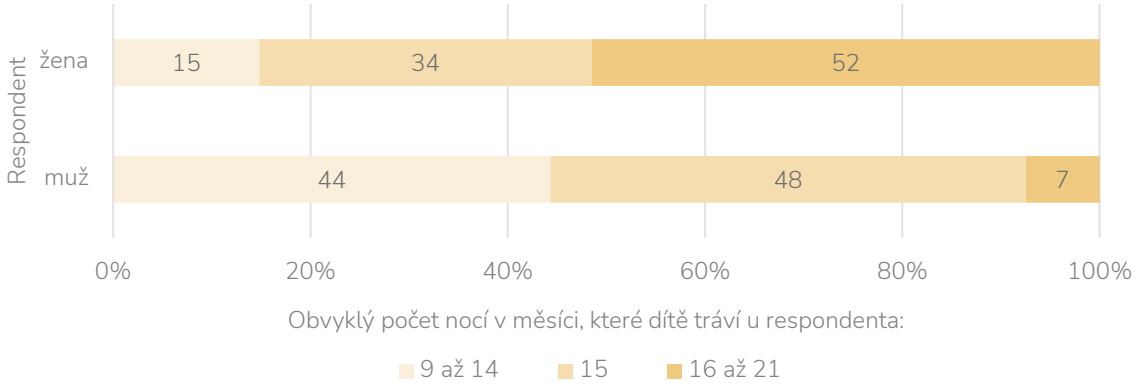


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Rovnoměrná péče o dítě je zpravidla nastavena tak, že dítě střídá bydliště rodičů. Ve výzkumu se objevila pouze 2 % respondentů, jejichž dítě zůstává v jednom bytě a rodiče se zde u něj střídají (tabulka č. 2.3). I v těchto případech je však **míra zapojení matek do péče o děti vyšší než u otců**. Lze to tvrdit na základě počtu nocí, které dítě obvykle u rodičů tráví. Zatímco více než polovina žen majících dítě v rovnoměrné péči sdělila, že dítě u ní tráví 16 až 21 dní v měsíci, z mužů to deklaroval jen každý šestnáctý (7 %). Necelá polovina mužů totiž uvedla, že se jedná o rovných 15 nocí v měsíci a další dvě pětiny zmínily ještě nižší počet nocí (graf č. 2.2). Zhruba v polovině případů (48 %) se rovnoměrná péče o dítě realizuje na principu pravidelného týdenního střídání dítěte u každého z rodičů. Režim odpovídající spíše převážné péči o dítě s rozšířeným stykem, spočívající v tom, že dítě tráví pravidelně jeden až dva víkendy v měsíci a k tomu jeden či dva dny u jednoho rodiče

a zbytek u druhého, se týkal pětiny dětí. Ve zbývajících případech (23 %) funguje rovnoměrná péče o dítě na jiné bázi, většinou ale pravidelné než nepravidelné. Roli zde hraje přání dítěte, pracovní vytížení rodičů, blízkost jejich bydliště a jiné, což je mnohdy podloženo vzájemnou dohodou obou rodičů.

Graf č. 2.2 **Obvyklý počet nocí, které dítě v rovnoměrné péči rodičů u nich tráví** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

2.2 Sociodemografické charakteristiky expartnerů a jejich domácností

Kromě sociodemografických charakteristik dotazovaného rodiče je žádoucí blíže poznat také jejich expartnery, tedy druhého rodiče (nejmladšího) dítěte. Naprostá většina dotázaných věděla, jakého nejvyššího vzdělání jejich expartner dosáhl (tabulka č. 2.4). Zatímco ženy, jejichž dítě je v převážné péči rodičů, měly nejčastěji za partnera muže se základním vzděláním nebo vyučeného, ale bez maturity (47 %), expartnerky mužů se stejným uspořádání péče o dítě byly nejčastěji středoškolačky s maturitou (56 %). Vysokoškolského vzdělání dosáhla méně než pětina těchto expartnerů, resp. expartnerek. Vzdělanostní struktura bývalých partnerů respondentů, kteří mají dítě v rovnoměrné péči, byla vcelku odlišná. Ženy expartnerky sice stále nejčastěji zakončily své studium maturitou (52 %), více jich však bylo vysokoškolaček než se základním vzděláním. Muži v postavení expartnerů s dítětem v rovnoměrné péči měli většinou středoškolské vzdělání s maturitou a dále mírně častěji jen základní vzdělání než vysokoškolské. Souhrnně lze říci, že polovina rodičů, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z nich, dosáhla stejné úrovně vzdělání, v dalších třech desetinách měla vyšší vzdělání žena. Současně se ukazuje, že u převážné péče hraje rozdíl ve vzdělanostní úrovni rodičů důležitou roli, neboť **s vyšším vzděláním příslušného rodiče bývá dítě častěji právě v jeho převážné péči**. Žena měla vyšší vzdělání než bývalý muž v 33 % případů její převážné péče o dítě ve srovnání

s 11 %, kdy bylo dítě v převážné péči otce. A podobně v 31 % případů převážné péče otce měl vyšší vzdělání muž, kdežto u převážné péče matky to bylo pouze 16 %. Rovnocenného vzdělání dosáhli oba rodiče v 60 % případů rovnoměrné péče o dítě. Zastoupení rodin, ve kterých měl vyšší vzdělání muž, bylo stejné (pětinové) jako u případů, kdy měla vyšší vzdělání žena. Obecně lze ale říci, že **rodiče mající dítě v rovnoměrné péči, vykazují spíše vyšší vzdělanostní úroveň, než když péče o dítě spočívá převážně na jednom rodiči**. Oba rodiče měli nejvýše základní vzdělání nebo jeden z nich maturitu v 37 % případů převážné péče o dítě, kdežto stejně co do výše vzdělání na tom bylo 28 % rodičů pečujících o dítě rovnoměrně. Naproti tomu vysokoškolsky vzdělaní byli oba rodiče v 18 % případů rovnoměrné péče, resp. v 11 % případů převážné péče o dítě.

Tabulka č. 2.4 **Vybrané sociodemografické charakteristiky expartnerů respondentů** (v %)

		Převážná péče		Rovnoměrná péče	
		muži	**ženy**	**muži**	**ženy**
Vzdělání expartnera	základní, bez maturity	46,7	24,4	29,9	19,1
	s maturitou	35,7	55,7	45,0	52,2
	vysokoškolské a vyšší	15,1	19,1	24,4	28,4
	neví	2,5	0,9	0,7	0,2
Sociálně-ekonomické postavení expartnera	zaměstnanec, OSVČ	78,9	76,1	91,3	87,0
	nezaměstnaný	4,9	5,5	1,7	2,8
	mateřská/rodičovská dovolená, v domácnosti	1,2	10,2	1,0	7,1
	jiné*	3,6	2,4	1,2	0,9
	neví	11,3	5,8	4,7	2,2
Věk expartnera	19–35 let	18,8	29,3	19,2	36,1
	36–40 let	16,9	26,4	25,6	30,9
	41–45 let	25,3	22,6	24,9	21,2
	46 a více let	34,5	16,4	27,9	10,6
	neví	4,4	5,3	2,5	1,3

*Pozn.: * jiné = důchodce, student, ve výkonu trestu, jiné ekonomické postavení*

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

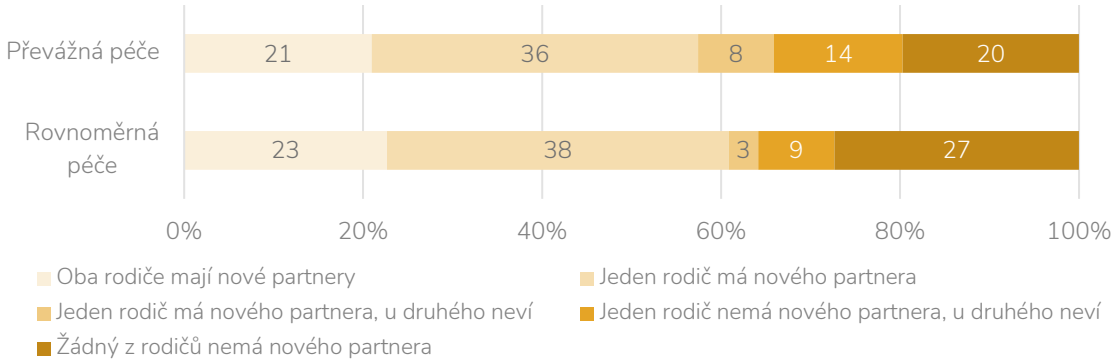
Znalost aktuálního sociálně-ekonomického postavení expartnera byla menší než u jeho dosaženého vzdělání, zvláště v případě převážné péče. Většina expartnerů mužů i žen byla výdělečně činná, ti nepracující představovali převážně nezaměstnané, bývalé partnerky pak ve vyšší míře byly na mateřské či rodičovské dovolené, případně v domácnosti (tabulka č. 2.4). Věková struktura

expartnerů se příliš neodlišovala od věku respondentů. Muži bývají v páru zpravidla starší. Platí to i pro rodiče – bývalé partnery – neboť v 66 % případů, kde je realizována převážná péče o dítě, je otec starší než matka, při rovnoměrné péči o dítě je tento podíl ještě vyšší (77 %). Stejného věku jsou rodiče v dalších 13 %, resp. 10 % případů, podobně zastoupeni jsou bývalí partneři, kde je otec mladší než matka (16 %, resp. 11 %). Věkový rozdíl mezi rodiči činil nejčastěji jeden až tři roky.

O **domácnosti expartnerů**, tedy druhých rodičů nejmladšího dítěte, lze zjistit, zda žijí ve společné domácnosti s novým partnerem a zda tam případně jsou i další nezaopatřené děti. To může mít případně vliv na řadu aspektů péče bývalých partnerů o společné děti. Čtvrtina respondentů, mužů i žen v postavení hlavních pečujících v převážné péči o dítě, však nevěděla, jestli jejich bývalý partner žije v partnerství či nikoli. Další přibližně dvě pětiny si byly jisty, že expartner má nového partnera, podle zbývající necelé třetiny žili v tomto ohledu sami. Při výhradní formě péče, kdy dítě přespává pouze u hlavního rodiče, byla nevědomost o partnerské situaci druhého rodiče větší (30 %), než když druhý rodič měl u sebe dítě jeden až osm dní v měsíci (15 %). V tom druhém jmenovaném případě podle respondentů až polovina expartnerů žila v novém partnerství a dítě se tedy po několik dní v měsíci pravděpodobně setkávalo s nevlastním otcem či matkou. Jen každý šestý nerezidenční rodič, u nějž dítě vůbec nepřespává nebo přespává nejvýše osm dní do měsíce, neznal partnerskou situaci hlavního rodiče. Necelá polovina nerezidenčních rodičů však uvedla, že jejich bývalý partner bydlí s novým partnerem a dítě tedy většinu měsíce žije v úplné rekonstituované rodině s nevlastním otcem či matkou. Také v případě rovnoměrné péče zažívá dítě poměrně často přítomnost nevlastního otce či matky u svého druhého rodiče, neboť podle poloviny respondentů bydlí jejich expartner, s nímž má dítě v rovnoměrné péči, s novým partnerem. Desetina dotázaných partnerskou situaci druhého rodiče neznala, zbývající dvě pětiny respondentů z rovnoměrné péče se domnívaly, že druhý rodič s žádným partnerem nežije.

Podíváme-li se na to z pohledu dětí, jestli se v některé domácnosti setkávají s novým partnerem svého rodiče a mají tedy určitou zkušenost s nevlastním otcem či matkou, ukazuje se, že **zhruba každé páté dítě v převážné i rovnoměrné péči rodičů zažívá více či méně častou přítomnost nevlastního otce i matky, neboť oba jeho rodiče mají nové partnery** (graf č. 2.3). Nejčastější je však situace, kdy má nového partnera pouze jeden z rodičů. V případě převážné péče o dítě platí, že v novém partnerství žije spíše ten druhý, nerezidenční rodič. V případě rovnoměrné péče o dítě bydlely s novým partnerem častěji matky než otcové. Naproti tomu celkově u 20 % dětí v převážné péči a 27 % dětí v rovnoměrné péči nežil ani jeden z rodičů dítěte v novém partnerství.

Graf č. 2.3 **Existence nových partnerství u rodičů majících dítě v převážné nebo rovnoměrné péči** (v %)



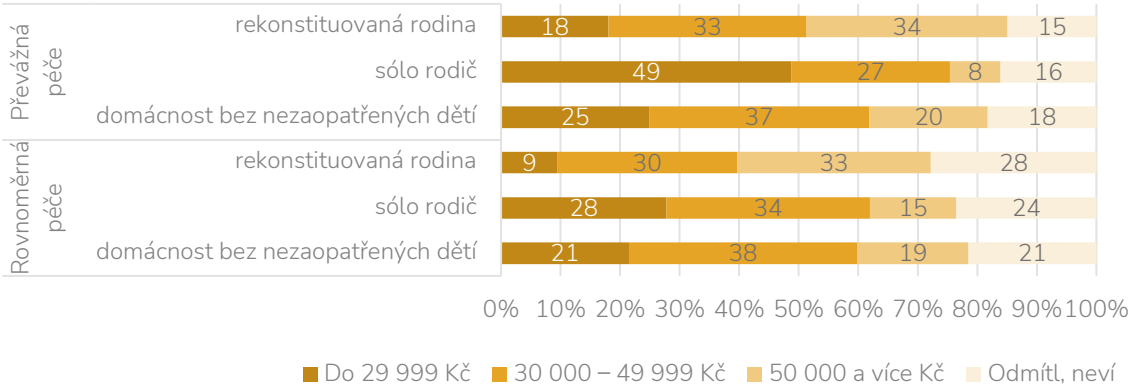
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Určitá neznalost panovala u respondentů rovněž v otázce na alespoň občasnou přítomnost nějakých nezaopatřených dětí v domácnosti druhého rodiče. V případě převážné péče o dítě si tím nebyla jistá necelá pětina dotázaných, u rovnoměrné péče téměř desetina. Zhruba polovina dotázaných v převážné péči a dvě třetiny z rovnoměrné péče uvedly, že s druhým rodičem žádné další nezaopatřené dítě nebydlí. O jejich přítomnosti tedy byla přesvědčena zhruba čtvrtina dotázaných z obou typů péče.

2.3 Finanční a bytová situace respondentů

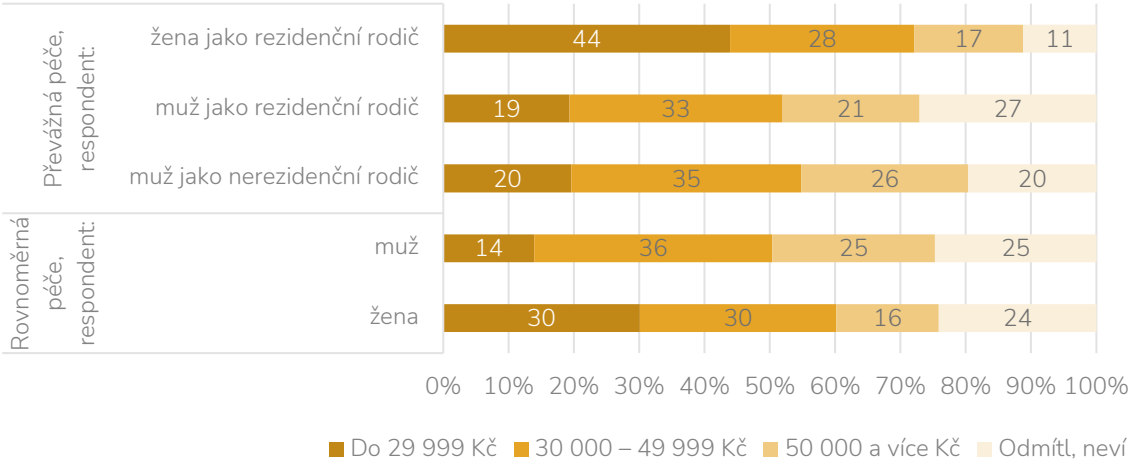
Příjmová situace rodiny se odvíjí od počtu členů domácnosti a jejich ekonomické aktivity. Pro vyjádření čisté měsíční výše příjmů domácnosti byli respondenti požádáni o zařazení se do jednoho z devíti desetitisícových intervalů, přičemž započítat měli veškeré mzdy, platy, sociální dávky, případně čisté příjmy z dalších zdrojů. Podobně jako v jiných výzkumech se i v tomto určitý podíl respondentů odmítl vyjádřit k výši příjmu domácnosti (14 % respondentů s převážnou péčí, 21 % respondentů s rovnoměrnou péčí) a jednotky procent jeho výši neznaly (2 %, resp. 3 %). V rámci zohlednění četnostního zastoupení v jednotlivých příjmových kategoriích a možnosti jejich dalšího porovnání napříč vybranými typy domácností byly původní kategorie zúženy na tři skupiny (graf č. 2.4 a 2.5).

Graf č. 2.4 **Čisté měsíční příjmy domácnosti respondenta podle typu domácnosti a typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Graf č. 2.5 **Čisté měsíční příjmy domácnosti podle pohlaví respondenta a typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Předně se potvrzuje **horší příjmová situace sólo rodičů**, významné jsou ale i **genderové rozdíly**. S nejnižšími příjmy disponovaly matky samoživitelky, které mají dítě v převážné péči. Téměř tři pětiny z nich měly příjem domácnosti nižší než 30 000 Kč (v tom čtvrtina příjem dokonce pod 20 000 Kč a třetina od 20 000 do 29 000 Kč). Ze sólo matek pečujících o dítě rovnoměrně s jeho otcem měla příjem v nejnižší kategorii přibližně třetina (36 %), další třetina (32 %) disponovala příjmem od 30 000 do 49 000 Kč. To z mužů vystupujících v pozici sólo rodiče s dítětem

v rovnoměrné péči nedosáhla 30 000 Kč pětina, třetina hospodařila s 30 000 až 49 000 Kč a další pětina s příjmy ještě vyššími. Přítomnost nového partnera a život v úplné (rekonstituované) rodině výrazně posouvá příjmovou situaci domácnosti do vyšší úrovně.

S nižší příjmovou úrovní domácnosti se pojí častější čerpání sociálních dávek, do kterých měly být zahrnuty dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, důchody, podpora v nezaměstnanosti aj. Zřejmá je opět i **genderová podmíněnost, ukazující na to, že ženy (respondentky) patří k častějším příjemcům sociálních dávek**. Platí to jak v případě rovnoměrné péče o děti, kde čerpání dávek uvedla každá čtvrtá žena, ale jen každý osmý muž, tak u převážné péče o dítě. Rozlišíme-li, zda byl respondent tím hlavním (rezidenčním) rodičem, plynuly sociální dávky do každé třetí domácnosti rezidenčních žen, do každé páté domácnosti rezidenčních mužů a do každé sedmé domácnosti mužů, kteří však nejsou hlavními pečovateli o dítě. Ženy v čele neúplné rodiny se přitom v míře pobírání sociálních dávek nelišily od zástupkyň rodin rekonstituovaných.

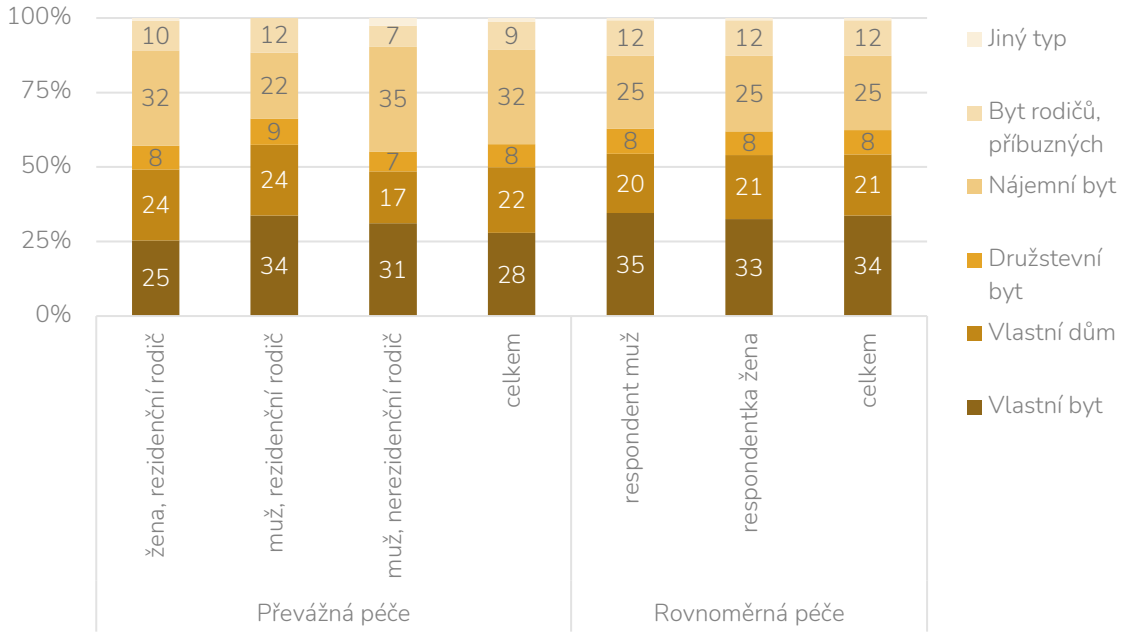
Finanční situace domácnosti je úzce provázána se zkušeností s exekučním řízením. **V době výzkumu byl návrh na exekuci podán u necelých 6 % respondentů s dítětem v převážné péči. U dalších 11 % již byla vypořádána.** Fakt, že s exekucí nikdy nepřišli do přímého styku, sdílelo 81 % dotázaných a zbývající 3 % odmítla na tuto otázku odpovědět. Dle pohlaví respondenta a typu rezidenční péče se neprokázaly statisticky významné rozdíly. **V případě rovnoměrné péče o dítě je nějaká zkušenost s exekucí mnohem nižší**, a to jak u mužů, tak u žen. Celkově na 90 % z nich nebyla exekuce nikdy podána. V době výzkumu ji řešila 2 % dotázaných, dalších 6 % ji mělo již vypořádanou, 2 % se k tomu odmítla vyjádřit. S exekucí se častěji potýkaly nízkopříjmové domácnosti více závislé na sociálních dávkách.

Pokud měli respondenti zhodnotit, jak se jim daří **vyjít s příjmy** domácnosti, ženy byly kritičtější než muži. **Velké nebo určité obtíže vyjádřila až polovina žen majících dítě v převážné péči.** Pokud byly současně samoživitelkami, s těžkostmi při vycházení s příjmy se potýkaly tři pětiny z nich, pokud žily s novým partnerem v rekonstituované rodině, obtíže deklarovala třetina. Naproti tomu muži v postavení rezidenčních i nerezidenčních otců ze dvou třetin nepociťovali téměř žádné obtíže vyjít s příjmem. Problémy při hospodaření s rodinným rozpočtem častěji oproti mužům vyjadřovaly také ženy s dítětem v rovnoměrné péči (46 % vs. 36 %). Dle očekávání se míra potíží při vycházení s měsíčním příjmem domácnosti výrazně snižuje s jeho rostoucí výší. Větší obtíže při nakládání s příjmem jsou dále vázány na aktuálně probíhající nebo již vypořádané exekuční řízení.

Velmi silná je korelace mezi mírou obtíží při vycházení s příjmem domácnosti a tím, nakolik mohou zaplatit dětem vše, co potřebují. Čím větší potíže při hospodaření s rodinnými financemi vyjadřují, tím častěji uvádějí, že dětem nemohou koupit vše potřebné, a naopak. V souhrnu nicméně čtyři pětiny dotázaných (**80 % z převážné péče a 84 % z rovnoměrné péče**) **spíše či určitě nevnímaly, že by nemohly zajistit dětem vše potřebné**. Opomenout však opět nelze genderové diference, neboť nemožnost zaplatit dětem vše, co potřebují, uváděly častěji ženy, a sice jak ty převážně pečující o dítě (23 % ve srovnání s 15 % rezidenčních i nerezidenčních otců), tak ty s dítětem v rovnoměrné péči (22 % oproti 11 % mužů).

V dotazníkovém šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* byla zjišťována také bytová situace dotázaných z hlediska právní formy užívání bytu. **Převažující vlastnická forma bydlení** se potvrdila i zde. Ve vlastním bytě nebo rodinném domě žila zhruba polovina rodičů, dotázaných mužů i žen pečujících o dítě rovnoměrně, ale i přibližně každý druhý rodič, jehož dítě bylo v převážné péči jeho vlastní, případně druhého z rodičů (graf č. 2.6). Třetí nejčastější formou bylo bydlení v nájmu, kde žila čtvrtina rodičů s dítětem v rovnoměrné péči a necelá třetina dotázaných v případě převážné péče. Statisticky významně méně často bydleli v nájmu muži převážně pečující o dítě (22 %). Za „jiným“ typem bydlení (uváděným spíše výjimečně) se skrýval například azylový dům či ubytovna, obecní byt, bydlení u kamarádů, spíše provizorní bydlení v zahradním domku či chatě, ale i spoluvlastnictví bytu s bývalým partnerem. Při zohlednění typu domácnosti vlastní byty, a především domy častěji obývaly rekonstituované rodiny, naproti tomu sólo rodiče ve vyšší míře bydleli v nájemních bytech, ale i v bytech patřících rodičům nebo jiným příbuzným.

Graf č. 2.6 **Právní forma užívání bytu dle typu současné péče o dítě** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

3. Partnerství před rozchodem a okolnosti rozpadu úplné rodiny

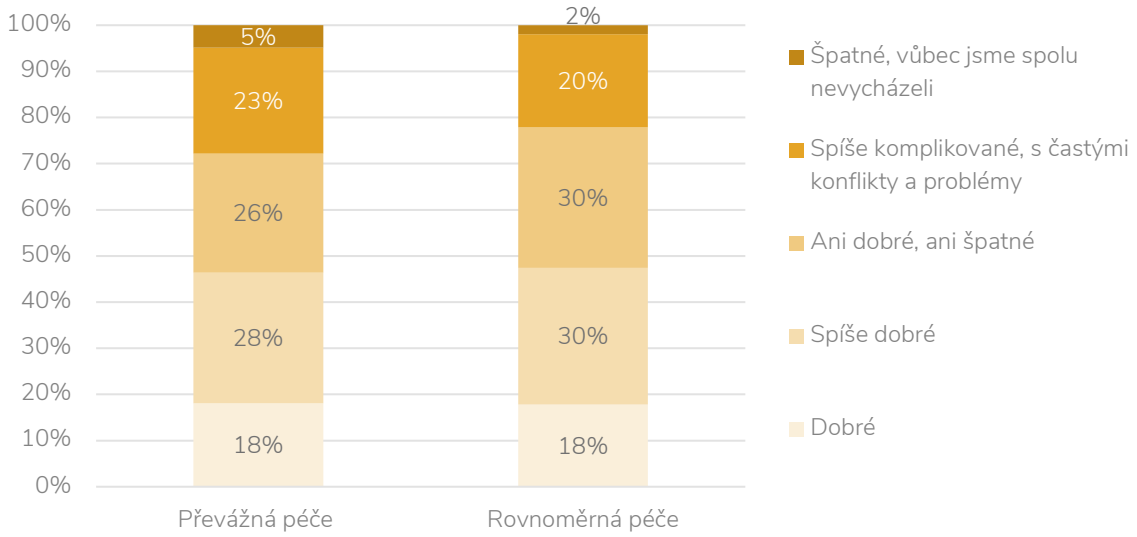
Naděžda Křečková Tůmová, Sylva Höhne, Jana Barvíková

3.1 Soužití před partnerskou krizí a obavy z dopadů rozchodu

Nejen důvody, proč nakonec došlo k samotnému rozchodu, ale rovněž i okolnosti, které rozpadu partnerského svazku, ze kterého vzešly děti, předcházely, mohou být poměrně rozdílné. Dokonce lze předjímat, že podoba partnerství před vypuknutím krize v něm může v některých ohledech naznačovat pozdější porozchodový průběh.

Ohlédnutí za ukončeným vztahem s otcem či matkou svého nejmladšího dítěte dle šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* přináší pozitivní vzpomínky necelé polovině rodičů bez rozdílu v tom, zda v době konání výzkumu o toto dítě pečoval převážně jeden z nich nebo zda tuto péči zajišťovali víceméně společně. **Odlišnosti podle typu současné péče o dítě se ukázaly až v případě neutrálního a negativního hodnocení.** Častěji neutrálně své partnerství před propuknutím partnerské krize ústící v rozpad vztahu hodnotili rodiče pečující v době konání šetření o své nejmladší společné dítě víceméně rovnoměrně (graf č. 3.1). Na základě výsledků šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?"* lze předpokládat, že toto neutrální hodnocení přinášeli zejména rodiče, kteří k rozhodnutí ukončit své partnerství dospěli více méně společně, tedy ti jejichž vztah se postupně vyčerpal, a okolnosti rozchodu nevyhloubily příkopy, které by jim později bránily spolupracovat při péči o děti. **Naopak rodiče s dítětem v převážné péči zpětným pohledem častěji připouštěli, že jejich soužití už v době před partnerskou krizí provázely konflikty, problémy či že spolu vůbec nevycházeli** (graf č. 3.1). Pesimističtěji hodnotili ukončený vztah také převážně pečující rodiče, kteří po dobu trvání vztahu především zajišťovali každodenní péči o dítě, a rovněž i bývalí partneři, kdy ani jeden z páru nedosáhl maturitního vzdělání. Naproti tomu respondenti ze svazků dvou vysokoškoláků, u kterých po rozchodu převzal péči o společné dítě převážně jeden z rodičů, měli na své ukončené partnerství spíše dobré vzpomínky.

Graf č. 3.1 **Hodnocení partnerství před partnerskou krizí dle současného uspořádání péče o dítě** (v %)

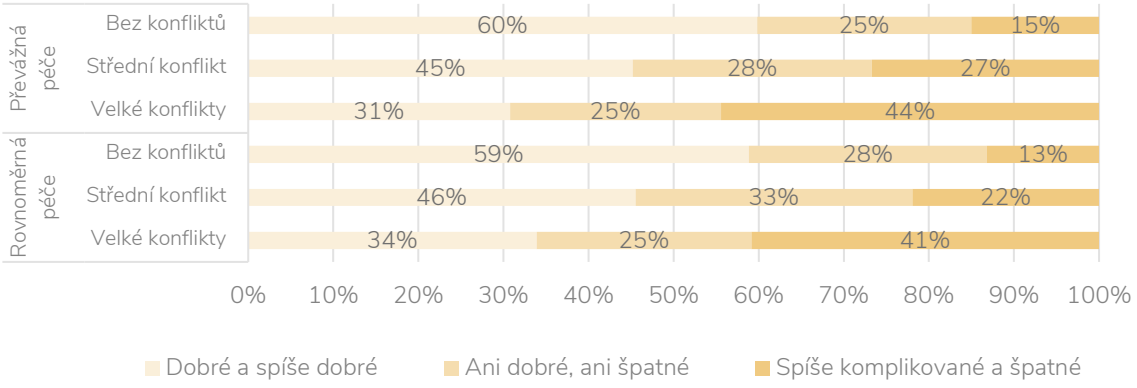


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Tendenci zpětně hodnotit ukončený vztah pozitivně měli jak rodiče s dítětem v převážné péči, tak ti s rovnoměrnou péčí, kteří i první tři měsíce po rozpadu vztahu zvládali ohledně rozdělení péče o dítě, jeho běžných záležitostí i v otázce výživného komunikovat víceméně bezkonfliktně. Naopak s přibývající mírou konfliktu ve výše uvedených záležitostech dítěte v době bezprostředně po rozchodu přibývalo v obou typech péče rodičů, kteří i svůj vztah před partnerskou krizí hodnotili zpětně kriticky (graf č. 3.2).[10]

[10] Míra konfliktu mezi rodiči v prvních třech měsících po rozpadu rodiny ohledně domluvy na rozdělení péče o dítě, řešení jeho běžných záležitostí a otázky výživného je podrobněji popsána v podkapitole 3.2.

Graf č. 3.2 **Hodnocení partnerství před partnerskou krizí podle míry konfliktu po rozchodu dle současného uspořádání péče o dítě** (v %)

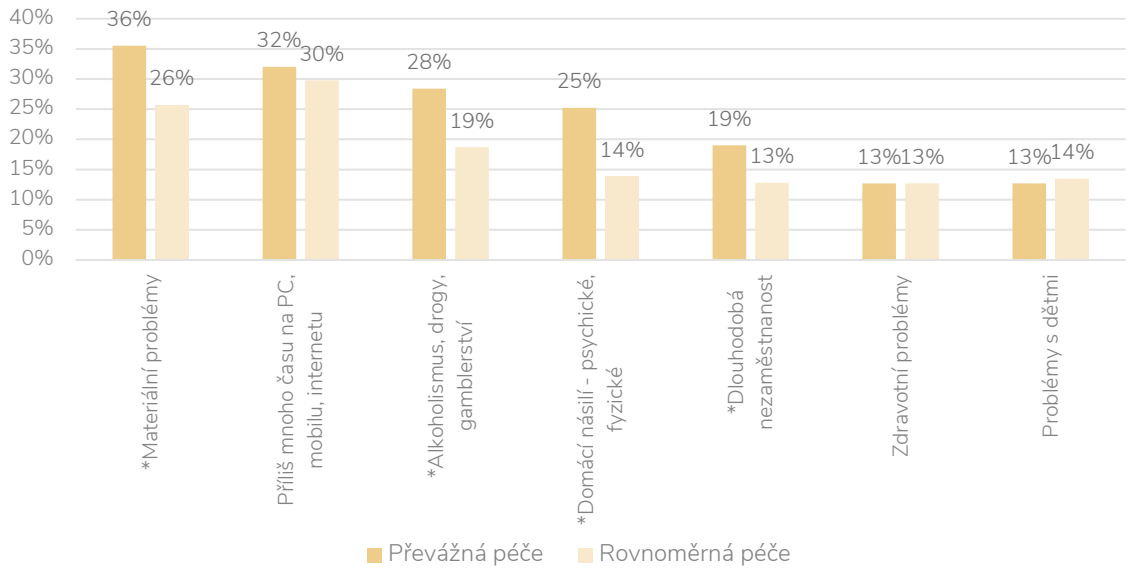


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Porozchodový průběh a uspořádání péče o dítě, ať již v období tří měsíců následujících bezprostředně po rozpadu vztahu, nebo v době konání výzkumu, byly **ovlivněny také problémy, které vztah ještě za doby jeho trvání provázely**. Výskyt většiny problémů před partnerskou krizí připouštěli významně častěji rodiče, jejichž dítě bylo těsně po rozchodu nebo v aktuálně hodnoceném období v převážné péči jednoho z nich. Takřka bez výjimky šlo o problémy týkající se dospělých a mající spíše povahu patologických jevů (graf č. 3.3). V případě problémů dotýkajících se dětí (např. výchovné problémy či špatné známky ve škole) nebo zdravotního znevýhodnění některého člena rodiny (vážná nemoc, fyzické nebo mentální postižení či péče o osobu blízkou) nebyly rozdíly z hlediska současného uspořádání péče o dítě ani rozdělení péče ustaveného těsně po rozchodu statisticky významné.

Bližším pohledem je zřejmé, že nejpalčivějšími byly pro páry před rozchodem v obou sledovaných typech péče o dítě problémy materiálního charakteru, jako jsou finanční obtíže nebo ztráta bydlení, a problematicky bylo také vnímáno věnování přílišného času moderním technologiím (počítač, telefon, internet). Materiální problémy za doby trvání vztahu připustila více než třetina rodin, jejichž nejmladší dítě bylo v době konání výzkumu v převážné péči. Nadměrný čas trávený na počítači, mobilu či internetu trápil necelou třetinu obou srovnávaných skupin. Šlo o nejčastěji se vyskytující se problém pro rodiny, které měly v době konání šetření dítě v rovnoměrné péči. Třetím nejčetněji zmiňovaným problémem po dobu trvání partnerství bylo nadměrné užívání návykových látek či gamblerství a domácí násilí (fyzické i psychické), v obou případech se signifikantně vyšší četností u párů, jejichž nejmladší dítě aktuálně pobývalo v převážné péči jednoho z rodičů. Pětina těchto domácností rovněž přiznala, že čelila minimálně půl roku trvající nezaměstnanosti. Zhruba v každé sedmé domácnosti bez ohledu na uspořádání péče o nejmladší dítě se před krizí vyskytovaly zdravotní problémy u některého z členů (včetně péče o osobu blízkou) a problémy s dětmi, ať již výchovné, nebo týkající se školního prospěchu (graf č. 3.3).

Graf č. 3.3 **Výskyt vybraných problémů v době před partnerskou krizí (pouze kladné odpovědi) dle typu současné péče o dítě** (v %)



Pozn.: U položek označených hvězdičkou jsou rozdíly dle typu současné péče statisticky významné.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Odlišnosti mezi rodinami s rozdílnými typy péče zakládala také kumulace několika výše uvedených typů problémů, kterou pociťovaly častěji páry, o jejichž nejmladší dítě aktuálně pečoval převážně jeden z rodičů. Mezi těmito partnery se významně méně vyskytovali tací, kteří nebojovali za dobu trvání vztahu se žádným z uvedených problémových jevů (31 %, resp. 43 % u rodičů s rovnoměrnou péčí). Signifikantně častěji se u nich ale rovněž objevovaly tři a více problémů zároveň (27 %, resp. 18 % u rodičů s rovnoměrnou péčí). Výskyt problémů za doby trvání vztahu se významně projevil také na zpětném hodnocení společně strávených let. Lépe svůj vztah hodnotili v obou typech současné péče o dítě rodiče, kteří ve svém partnerství nevnímali před propuknutím partnerské krize žádné nebo pouze minimální problémy. Naopak rodiče, kteří ještě za trvání vztahu přiznali více problémů současně, [11] vzpomínali na společné roky významně častěji jako na problematické a konfliktní. Rovněž poznatky z kvalitativního šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* ukázaly, že významně častěji negativně hodnotili své partnerství rodiče s převážnou péčí, v jejichž soužití se před rozchodem vyskytovaly sociálněpatologické jevy, finanční problémy a exekuce.

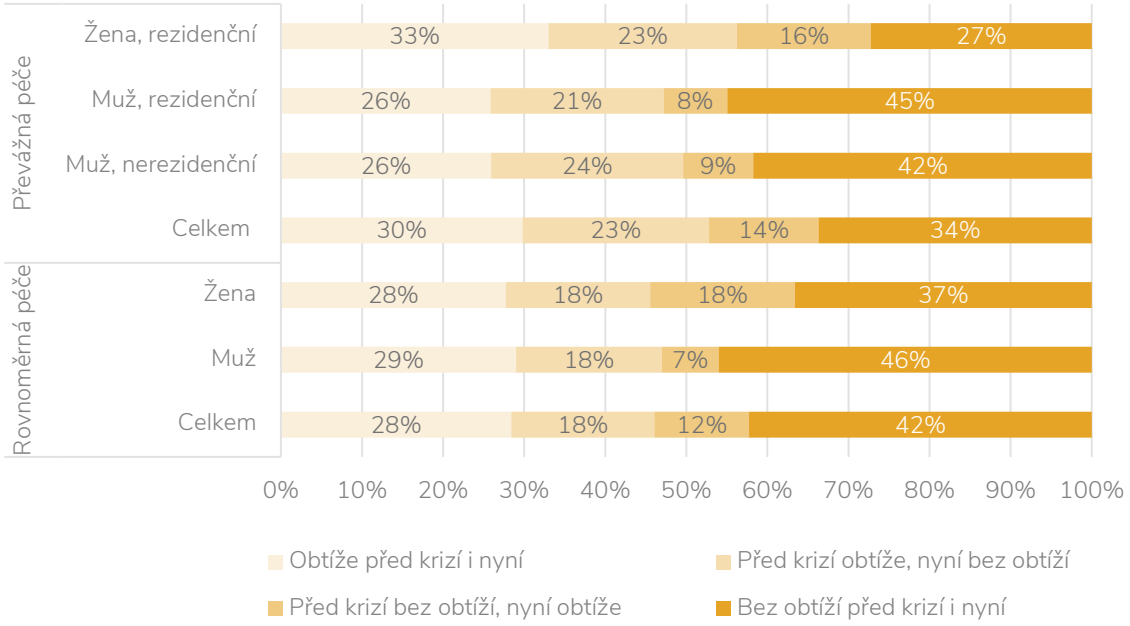
[11] Šlo jednak o problémy jak materiálního charakteru, vč. dlouhodobé nezaměstnanosti, jednak o problémy mající povahu sociálněpatologických jevů, jako jsou domácí násilí či různé typy závislostí. Mezi ně patří i trávení příliš mnoho času na počítači, mobilu či internetu. Naopak na zpětné hodnocení vztahu neměla vliv skutečnost, zda se za jeho trvání v rodině vyskytovaly problémy zdravotního charakteru u kteréhokoli člena, vč. rodičů respondenta.

Problémy materiálního charakteru, které, jak ukázala předchozí zjištění, byly pro nemalý podíl rodičů před rozpadem vztahu palčivé, se často negativně projevují ve schopnosti, respektive **neschopnosti vycházet s celkovými příjmy domácnosti**. **Tu pociťovala v době před propuknutím partnerské krize více než polovina párů, kde péči o společné dítě v době výzkumu zajišťoval převážně jeden z rodičů (52 %) a necelá polovina rodičů o péči se rovnoměrně dělících (46 %).** Z hlediska vzdělání hospodařily v obou typech péče bez obtíží především páry, kde měli oba partneři minimálně maturitní vzdělání, s obtížemi se naopak potýkali ti, kde buď oba, nebo jeden z partnerů maturitní vysvědčení nezískal.

Porovnání dřívější schopnosti vycházet s příjmy a hospodaření s dostupnými financemi v současné době ukázalo na **významně nižší obtíže při hospodaření s financemi u rodičů pečujících o dítě víceméně rovnoměrně**, kdy dvě pětiny z nich jak v době před propuknutím krize ve vztahu, tak i v době konání výzkumu hodnotily své materiální zabezpečení a schopnost dodržovat měsíční rozpočet bezproblémově nebo vnímaly jen minimální problémy. U rodičů s převážnou péčí takto své nakládání s rodinnými financemi v obou obdobích hodnotila třetina. Mezi těmito rodiči však bylo oproti těm s rovnoměrnou péčí více těch, kteří svou současnou finanční situaci hodnotili v porovnáním s obdobím před partnerskou krizí jako lepší. Z pohledu genderu byla v obou typech péče o nejmladší dítě potvrzena **obecně horší materiální situace žen, včetně zhoršení jejich schopnosti vycházet s penězi po rozpadu vztahu. O něco horší byla schopnost vycházet s dostupnými financemi v případě převážně pečujících matek** (graf č. 3.4). Signifikantní vliv na posun v hodnocení hospodaření žen po rozchodu prokázala i skutečnost, zda žena v době dotazování žila v novém partnerském vztahu. Ženy v obou typech péče, které nežily v době výzkumu s novým partnerem, hodnotily svou nynější finanční situaci oproti období ve vztahu významně hůře než ženy, které nový partnerský vztah navázaly. Ženy žijící s novým partnerem navíc pociťovaly v aktuálním hospodaření oproti bývalému vztahu významně častěji zlepšení. Týká se to však pouze těch, které měly své nejmladší dítě v převážné péči. U žen, které se s bývalým partnerem o péči rovnoměrně dělily, se existence nového partnerského vztahu na zlepšení schopnosti vycházet s příjmy neprojevila. U mužů neměl nový partnerský vztah na schopnost vycházet s financemi jak v minulosti, tak v přítomnosti vliv. Oproti očekávání se u retrospektivního pohledu na vycházení s rodinnými financemi v době před partnerskou krizí neprokázal signifikantní vliv věku nejmladšího společného dítěte v době rozpadu vztahu.[12]

[12] Na hranici statistické významnosti (sig. 0,047) byly tyto rozdíly v případě současné převážné péče jednoho rodiče, kdy schopnost vycházet s příjmy za dobu trvání partnerství rostla s věkem nejmladšího společného dítěte v době rozchodu rodičů. Nejvyšší byla v párech, které měly nejmladší dítě ve věku 12 až 18 let, nejnižší u těch, jejichž nejmladší potomek ještě nedosáhl věku školní docházky.

Graf č. 3.4 **Vycházení s celkovými měsíčními příjmy před vypuknutím partnerské krize a v době konání výzkumu dle typu současné péče o dítě** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Rozpady vztahů bývají plné obav z porozchodového fungování a z dopadů rozpadu rodiny jak na děti, tak na vzájemné vztahy nyní již bývalých partnerů. Míra, s jakou si rodiče jednotlivé obavy připouštěli, se významně lišila dle současného typu péče.

Největší strach v souvislosti s rozpadem rodiny vyjadřovali rodiče ohledně dopadů na dítě nebo děti (graf č. 3.5). Velmi silnou nebo silnou starost o to, jak tento krok děti ovlivní, pociťovaly až dvě třetiny rozcházejících se rodičů. O něco nižší obava z těchto dopadů zaznívala od rodičů se současnou převážnou péčí. Mezi nimi se dopadů rozpadu rodiny na dítě obávali méně ti, v jejichž převážné péči se dítě nacházelo (každý devátý rezidenční rodič se těchto dopadů vůbec neobával, u nerezidenčních rodičů to byl každý dvacátý). **Více než polovině rodičů nebyl při rozchodu lhostejný ani následný vztah a kontakt s dítětem nebo dětmi.**[13] Silnou obavu o jeho podobu přitom měli v období rozchodu častěji rodiče, kteří se v porozchodovém vývoji dopracovali k rovnoměrné péči o své společné nejmladší dítě. Rezidenční rodiče v současnosti převážně pečující o dítě strach o kontakt se svým dítětem nebo dětmi naopak častěji dle svých slov vůbec neměli. Rodiče, kteří se

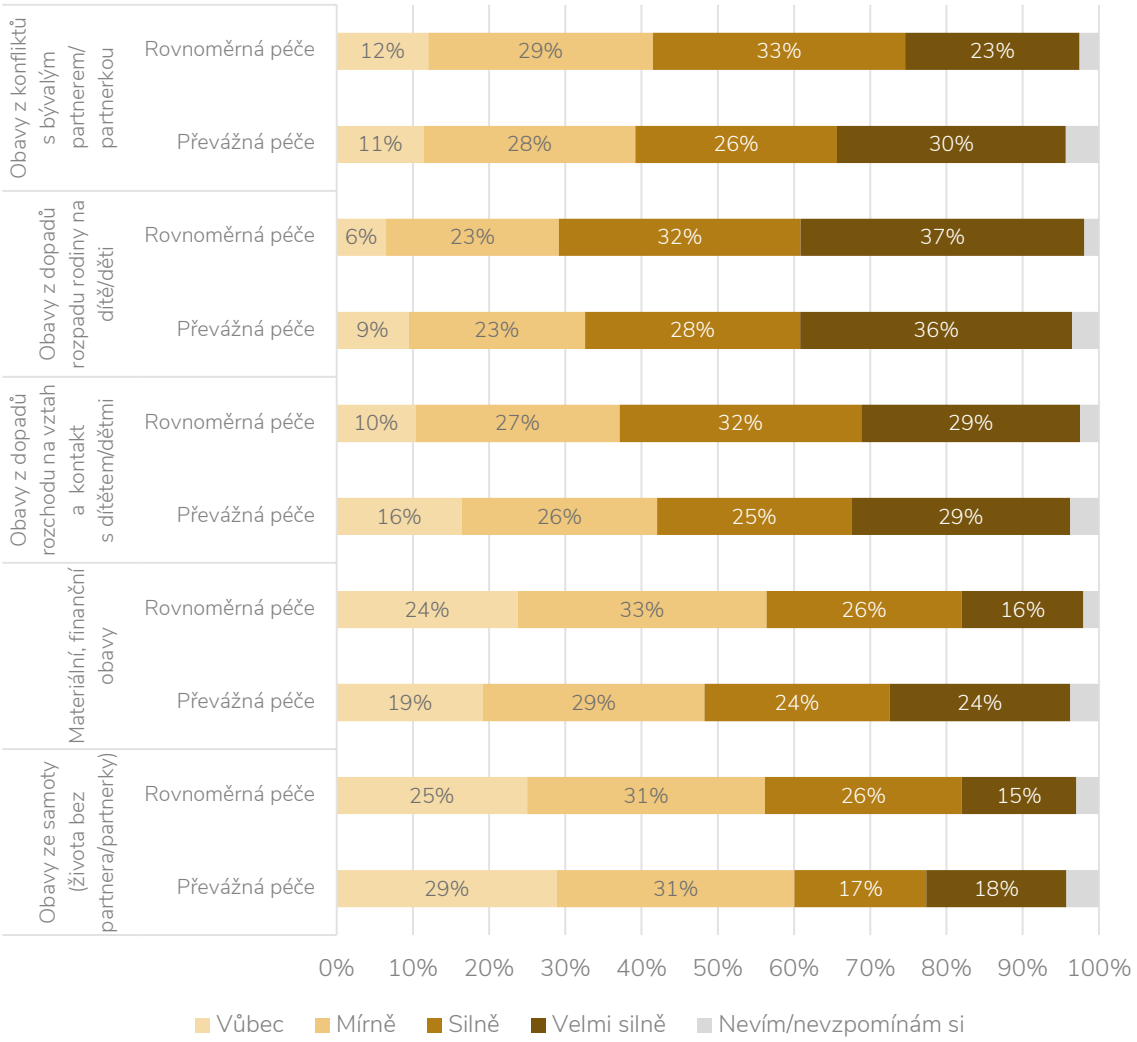
[13] Připomeňme, že podmínkou pro zařazení do výzkumu bylo, aby se rodič s dítětem či dětmi minimálně jednou měsíčně vídal. Lze předpokládat, že u rodičů, kteří jsou po rozchodu s dítětem v menším kontaktu nebo s ním v kontaktu nejsou vůbec, by tato obava byla sdílena daleko méně nebo vůbec. Jedná se však pouze o předpoklad, na základě našich dat to tvrdit nemůžeme.

po rozchodu na péči o společné dítě nebo děti podíleli menšinově, obavu o ztrátu kontaktu s dítětem naopak sdíleli velmi silně nebo silně (64 % oproti 50 % rezidenčních rodičů). **Výraznou starost, deklarovanou více než polovinou respondentů, měli rodiče také z budoucích konfliktů s druhým rodičem svého dítěte nebo dětí.** Velmi silně se jich obávali zejména ti s převážnou péčí, partneři pečující v době konání šetření o dítě rovnoměrně nedávali svým obavám tak silný důraz. Mezi rodiči s převážnou péčí sdíleli strach z budoucích konfliktních situací mezi dospělými především ti, v jejichž péči dítě zůstalo. Tendenci k větším obavám z konfliktů po ukončení vztahu s expartnerem měli v obou typech péče o nejmladší dítě ti, jejichž svazek byl konfliktní již za doby společného soužití. Velmi silnou obavu z konfliktů i po rozchodu měla v této skupině takřka polovina zástupců s dítětem v převážné péči (48 % oproti 38 % rodičů zajišťujících péči o dítě víceméně rovnoměrně). Naopak respondenti, jejichž vztah byl před krizí bezkonfliktní nebo v něm k neshodám docházelo výjimečně, byli bez ohledu na typ současné péče o nejmladší dítě, co se týká obav z konfliktu po rozchodu výrazně klidnější. Patrně tak i přes partnerskou krizi, která jejich vztah rozbila, stále spoléhají na schopnost se s druhým rodičem svého dítěte vzájemně domluvit.

Materiální obavy nebo strach ze života bez partnera (velmi silné nebo silné obavy) sdílel sice méně než poloviční, přesto nezanedbatelný podíl respondentů. Dopadů na materiální oblasti se obávali zejména rodiče, jejichž nejmladší dítě aktuálně pobývalo v jejich převážné péči. Rodiče o dítě po rozpadu vztahu pečující minoritně naopak tuto obavu významně častěji negovali. **Strach ze života bez partnera v době ukončení vztahu** pociťovali ti, kteří o své společné dítě v době výzkumu pečovali víceméně rovnoměrně (graf č. 3.5). Ti, jejichž ratolesti byly v převážné péči jednoho z rodičů, měli signifikantně častěji velmi silné obavy ze samoty v případě, že byli rezidenčním rodičem. Strach ze samoty naopak míjel rodiče, kteří ještě v době ukončení vztahu s matkou nebo otcem svého dítěte navázali nový partnerský vztah (50 % takového obavy vůbec nemělo), silnější byl naopak u těch, jejichž expartner takovýto vztah měl a oni sami ne, (50 % respondentů mělo v těchto případech velmi silné nebo silné obavy ze samoty) a u rodičů, u nichž primární příčinou krachu vztahu s rodičem nejmladšího dítěte byla nevěra (44 % respondentů rozcházejících se z důvodu nevěry mělo v těchto případech velmi silné nebo silné obavy ze samoty).[14]

[14] 77 % respondentů, kteří označili za primární příčinu rozpadu vztahu nevěru, uvedlo, že nového partnera měl v době ukončení vztahu pouze jejich bývalý partner, otec/matka nejmladšího společného dítěte. V 7 % případů měli v této době nový vztah oba a v 9 % byl v novém vztahu pouze respondent. Zbylých 8 % uvedlo, že nový vztah v této době nenavázal nikdo z nich.

Graf č. 3.5 **Obavy z porozchodového průběhu dle typu současné péče o dítě** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Nový partnerský vztah respondenta nebo jeho expartnera v době ukončení společného soužití se promítl kromě obav ze samoty i do jiných obav pociťovaných v době ukončení vztahu s otcem či matkou nejmladšího dítěte. Analýza naznačila, že celkově **větší obavy u respondentů vzbuzovala přítomnost nového vztahu u jejich bývalého partnera**. **Tyto obavy byly ještě umocněny u respondentů, kteří v období rozpadu partnerství sami nový partnerský vztah neměli.** Tato konstelace posilovala obavy nejen v materiální a finanční oblasti, ale také ve sféře vztahů a kontaktů s dětmi, dopadů rozpadu rodiny na dítě a umocňovala i strach, že se ve vztahu s bývalým partnerem či partnerkou objeví konflikty. Naopak pokud bývalý partner v novém vztahu v období rozchodu nebyl, respondent významně častěji takové obavy nepociťoval.

Tabulka č. 3.1 **Pociťované obavy v období ukončení vztahu dle pohlaví respondenta a typu současné péče o dítě** (sloupcová %)

		Převážná péče		Rovnoměrná péče	
		muž	žena	muž	žena
Obavy ze samoty (života bez partnera)	vůbec	28,4	29,3	24,3	25,9
	mírně	**34,6**	28,6	32,7	29,1
	silně	18,4	16,4	27,5	23,6
	velmi silně	12,9	**22,5**	12,6	18,2
	nevím, nevzpomínám si	5,8	3,1	2,8	3,2
Materiální, finanční obavy	vůbec	**29,9**	11,2	**31,0**	13,9
	mírně	**34,1**	25,3	34,9	29,6
	silně	22,4	25,7	24,0	27,9
	velmi silně	9,1	**34,5**	8,0	**26,6**
	nevím, nevzpomínám si	4,4	3,3	2,0	2,0
Obavy z dopadů rozchodu na vztah a kontakt s dítětem	vůbec	10,4	**20,9**	6,7	**15,2**
	mírně	23,1	27,5	24,9	29,4
	silně	**32,8**	20,1	**37,0**	24,6
	velmi silně	30,2	27,6	29,2	28,1
	nevím, nevzpomínám si	3,5	3,9	2,2	2,7
Obavy z dopadů rozpadu rodiny na dítě/děti	vůbec	6,7	**11,5**	4,5	**9,2**
	mírně	24,6	22,0	22,3	23,1
	silně	32,4	25,2	**36,2**	25,6
	velmi silně	33,0	37,7	34,9	40,3
	nevím, nevzpomínám si	3,3	3,6	2,0	1,7
Obavy z konfliktů s bývalým partnerem/partnerkou	vůbec	13,1	10,2	12,6	11,2
	mírně	**32,6**	24,2	31,6	26,6
	silně	**32,4**	22,0	**35,9**	29,4
	velmi silně	18,0	**39,0**	17,3	**30,3**
	nevím, nevzpomínám si	4,0	4,6	2,6	2,5

Pozn.: Tučně vyznačené hodnoty jsou na pětiprocentní hladině statisticky významné četnější výskyty u daného pohlaví v rámci daného typu současné péče.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Na míru stresu v období rozchodu, vyjádřenou pociťovanými obavami, měly vliv i okolnosti ukončení vztahu. Bylo-li toto společným rozhodnutím obou partnerů, významně se to projevilo na redukci materiálních a finančních obav a strachu z konfliktů mezi expartnery. Tito partneři nejspíš řadu postupů po rozchodu dohodli již v rámci rozhodnutí vztah ukončit. Jestliže však nastal rozchod

z popudu partnera, byly posíleny respondentovy velmi silné obavy ze samoty, z budoucího kontaktu s dítětem (především u rodičů dětí v převážné péči) a z dopadů rozpadu rodiny na dítě. Do obav těchto respondentů se nejspíš promítlo zklamání, že partner rozbil jim i dítěti rodinu, a pocity spojené s opuštěním[15]. Byl-li iniciátorem konce vztahu sám respondent, dopadů rozchodu na dítě se většinou vůbec neobával, ale naopak ho tížily silné obavy ze vzniku konfliktů mezi ním a druhým rodičem, jejichž spouštěčem mohlo být právě jeho rozhodnutí vztah ukončit.

Obavy spojené s ukončením vztahu byly rozdílné u mužů a žen. Zatímco **obavy žen spadaly především do oblasti samoty, materiálních dopadů rozchodu na jejich budoucí život a silného strachu z konfliktů** s bývalým partnerem, **úzkost mužů pramenila zejména z oslabení vztahů a kontaktů s dětmi a z dopadů rozpadu rodiny na ně**. Výše uvedené rozdíly mezi muži a ženami platily shodně v obou typech současného uspořádání péče o nejmladší dítě. Výjimkami byl signifikantně výraznější strach ze samoty u žen s dítětem v převážné péči (zejména pokud byly rezidenčními matkami) a silná obava o dopady rozchodu na dítě u mužů, kteří se aktuálně v péči o své nejmladší dítě s bývalou partnerkou střídali (tabulka č. 3.1). Výsledný typ péče byl u nich patrně důsledkem snahy tyto dopady a oslabení svého vlivu na život dítěte po rozpadu vztahu s jeho matkou eliminovat a na životě společného dítěte se i nadále výrazně podílet.

Všechny obavy byly bez rozdílu současného uspořádání péče o nejmladší dítě shodně silněji sdíleny respondenty, kteří zároveň vypověděli, že období tří měsíců bezprostředně po ukončení jejich vztahu s druhým rodičem společného dítěte bylo provázeno středními nebo velkými konflikty ohledně uspořádání péče a výživného na dítě. Naopak ti, kteří ukončení svého soužití a následný tříměsíční průběh označili za bezkonfliktní, signifikantně častěji tyto obavy buď vůbec neměli, nebo je označili jako mírné.

Na míru obav provázející období rozchodu prokázala vliv i kvalita soužití před vypuknutím partnerské krize. Bez ohledu na aktuální uspořádání péče o nejmladší dítě pociťovali rodiče, kteří své soužití označili jako komplikované, konfliktní, případně spolu vůbec nevycházeli, všechny obavy signifikantně silněji než ti, jejichž společné soužití bylo vnímáno jako dobré nebo spíše dobré. Výjimkou jsou obavy z dopadů rozpadu vztahu na dítě nebo děti, které byly rodiči v obou typech současné péče vyjadřovány stejně intenzivně bez ohledu na podobu dřívějšího partnerského soužití. Naopak **obavy z dopadů rozpadu rodiny na dítě nebyly přítomny významně častěji tam, kde se v době společného soužití objevilo nadměrné užívání alkoholu, drog nebo gamblerství.** Těmito rodiči je ukončení vztahu a rozpad takovéto rodiny vnímán pro dítě nejspíš jako vysvobození z nevhodného prostředí. Avšak výskyt sociálněpatologických jevů jako alkoholismu, užívání návykových látek, gamblerství nebo domácího násilí, stejně jako materiální či finanční problémy v době rozchodu, vedl k silnějším obavám z konfliktu s bývalým partnerem po ukončení vztahu.

[15] Ve výpovědích respondentů šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* se v souvislosti s nedobrovolným ukončením vztahu, obzvláště byl-li v jeho pozadí nový partnerský vztah druhého rodiče, objevovaly bezmoc, bolest, pocity ztráty, zrady, ponížení, méněcennosti a oslabená důvěra v partnerské vztahy.

Přestože si rodiče závažnost rozpadu rodiny a jeho vliv na vnímání dítěte často uvědomují a je to nejčetněji zmiňovaná oblast jejich obav z období ukončení vztahu, ne všichni s dítětem na toto téma otevřeně komunikují. Přitom právě **otevřená komunikace o tom, co se ve vztahu rodičů děje, v míře odpovídající jeho věku, může pomoci dítěti celou tuto situaci lépe pochopit a následně i zvládnout**. **Tato praxe není všeobecně sdílena a vůbec nejméně je rozcházejícími rodiči praktikován přístup, kdy s dítětem hovoří oba společně.** Jak naznačují výpovědi respondentů šetření „*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*“ část rodičů má potřebu dítěti o rozchodu říci, někteří to však ani nestihnou, dítě se o rozpadu rodiny dozví jinak, než by si pro něj přáli (viz dále). Rodiče, kteří s dítětem o svém rozchodu a jeho dopadech na něj komunikovat chtěli, v této souvislosti zpravidla pociťovali značný stres, nejistotu, co a jak mu říci, aby mu neublížili. Vyhledávali informace s doporučeními určenými rodičům pro tuto situaci. Někteří obsah a formu rozhovoru také předem konzultovali se svým terapeutem či kvůli tomu kontaktovali dětského psychologa. Na rozhovor se dlouho (i několik měsíců) připravovali, předem promýšleli, jak a kde ho provedou, ladili jeho načasování s ohledem na další významné události v životě dítěte. Rodiče, kteří chtěli dítěti o rozchodu říci společně, tento rozhovor obvykle plánovali spolu. Měli předem domluveno, co kdo z nich dítěti řekne, nebo jeden mluvil za oba. Typické místo, kde takový rozhovor za přítomnosti obou rodičů proběhl, byl gauč v obývacím pokoji. V těchto případech, kdy se rodiče na rozhovor připravili, se dětem dostaly informace a ubezpečení blížící se ideální podobě, lze-li to tak nazvat.

> *„… asi takový ty věci, co se všude píšou, že jí vlastně oba dva máme rádi, že se budeme snažit, aby mohla trávit čas se mnou i s mámou, že všechny, který má ráda, tak o nic z toho nepřijde. Pak jsme řešili, já nevím, od koček přes hračky, přes cestování, že věci, který se budou týkat jí – škola, kroužky a takový věci –, tak že budeme řešit všichni společně, že na tom se prostě nic nemění. Takže aby pochopila, že nějaká změna tam jako bude, že se bude někde stěhovat, ale že zároveň věci, který tvoří… základ a tu jistotu, takže z toho o nic nepřijde nebo ne o většinu, že toho hodně moc zůstane.“* (07 otec – víceméně rovnoměrná péče)

Další skupina rodičů rozchod dětem oznámila společně bez zvláštní přípravy, pokud jde o obsah i formu. Pro všechna aranžmá společného rozhovoru rodičů s dítětem platí, že pokud mluvil jeden za oba, obvykle to byl iniciátor rozchodu. Opouštěný, zraněný rodič zpravidla požadoval, aby právě ten, který rodinu rozbíjí, dětem tuto zprávu předal. Jedna respondentka zmínila, že čekala tři měsíce, než se manžel ke společnému rozhovoru s dítětem odhodlá, a zároveň sama každý den zažívala obrovský stres, kdy to přijde. Jiná se současně cítila být pod tlakem ze strany otce dítěte, který chtěl, aby v rozhovoru s dítětem použila určité formulace vět. Další uvedla, že oproti partnerovi se u ní jednalo již o druhý rozchod, jehož součástí bylo dítě, takže se v tomto ohledu oproti němu cítila zkušenější a přišlo jí tedy i přirozené, že se při společném rozhovoru s dítětem ujme slova právě ona. V některých rodinách s dětmi promluvil jeden z rodičů sám, ač byli původně domluveni, že budou přítomni oba – tento sólový krok odrážel obvyklou vztahovou dynamiku páru (dominantní partner).

Děti se o zamýšleném rozchodu dozvěděly jen od jednoho z rodičů také v případech, kdy iniciátor rozchodu opouštěl partnerství, ve kterém byl dlouhodobě nespokojen, směřoval k převážné péči a k tomu potřeboval ochotu dítěte k odchodu, někdy i kooperaci při něm. Docházelo k tomu zejména

v případech, kdy na straně partnera byly vážné problémy (závislosti, dlouhodobá nezaměstnanost, agresivní chování, domácí násilí), ale nejen v takto závažných situacích. Někdy se rodič snažil dítě na rozchod připravit tím, že před ním dlouhodobě ventiloval své pocity nespokojenosti a poukazoval na z jeho pohledu problémové chování druhého rodiče a problémy ve vztahu.

> *„… v listopadu jsem našla ten byt a od prosince jsme tam bydlely. Takže v tom létě a možná ještě nějakou dobu předtím už jsem občas, když mě* [dcery] *naštvaly, tak jsem něco prohodila. Zase, využila jsem (…) vždycky momentu, když jsem třeba byla na ně naštvaná, a že teda můžu něco plácnout, a když tak to můžu vzít zpět, že jo? (…) Takhle jsem to ze začátku, že já se od nich odstěhuju – ‚né, my chcem s tebou'. A pak třeba s tou Věruškou. (…) Já jsem věděla, že ona je taková přemýšlivá… já jí hodně věcí říkám, co já sama řeším, o čem já sama přemýšlím (…) já vidím, že ona se chytá, že to prostě chápe, že tomu rozumí. (…) A teď jsem říkala – ‚Věruško, a nevšimla sis jako třeba něčeho divnýho mezi mnou a tatínkem a nevšimla sis, co třeba jiný rodiče, že se třeba drží za ruce? Viděla jsi nás někdy držet se za ruce?' – ‚Ne.' – ‚Není to divný?' A takhle jsem jí prostě k tomu naváděla, jo? (…) Byla takovej můj jako spojenec… jak jsem jí (…) zpřístupňovala to, co já prožívám, tak to začala vidět mýma očima a začala si ty věci uvědomovat. Kdybych o tom s ní nemluvila, tak neví nic, tak si to neuvědomí třeba, jo? A možná by to prostě pro ní bylo potom šílený jako, jo? Kdybych prostě najednou z ničeho nic – tak a teď se stěhujem. A ony – Ježiš, co? Když došlo tam k té vyhrocené situaci, kdy… já jsem po něm řvala, on ne, já jsem po něm řvala kvůli těm holkám, že té vyhrožoval, a pak jsem přišla na to, že tuhle jako prostě dofackoval… a pak jsem se s těma holkama zavřela v koupelně, tak Věruška, ta starší, tam úplně skákala radostí, objala mě – ‚mami, já mám takovou radost, žes' mu to konečně řekla!' Úplně z toho měla strašnou radost, protože věděla, že mě ten život ubíjí takhle, že já takhle nemůžu dál…"* (05 matka – výlučná péče)

Jiní rodiče uváděli, že problémy partnerovy problémy a napětí v rodinné atmosféře byly dětem tak zjevné, že rozchod samy očekávaly. Rodiče se například spolu často dohadovali nebo již delší dobu vedli paralelní životy a společný rodinný život se prakticky neodehrával. V některých rodinách děti blížící se rozchod vytušily ještě dříve, než se o něm dozvěděl opouštěný rodič (samy odhalily nevěru rodiče, příp. rodič, který rozchod následně inicioval, je seznámil s novým partnerem, s nímž už udržoval poměr). Další děti se o rozchodu dozvěděly během ostré hádky mezi rodiči, jíž byly svědky, a kde tato informace od jednoho z nich padla, aniž by jim byla určena. Někdy děti dostaly vysvětlení až zpětně, když se samy začaly doptávat. Jednalo se například o situace, kdy rodič náhle nápadně často nepřespával doma či se v jejich nepřítomnosti odstěhoval a domů už se nevrátil, nebo byly přítomny tomu, když si na odchodu balil své věci. Rodiče, kteří rozchod s dětmi nekomunikovali, dále zmiňovali, že na to ve vleku svých emocí tehdy buď ani nepomysleli či v bezradnosti nevěděli, jak na to.

> *„… my jsme jenom automaticky, jak kdyby se jelo na dovolenou… prostě najednou jsem balila věci, a tak jsem říkala – jo, mamka balí věci, teďko bude prostě bydlet* [jinde] *… A já vlastně ani nevím, kdo to* [že se rozešli] *řekl, kdy to řekl, a jak se to vlastně dozvěděly, já to vlastně vůbec nevím. A tohle mě vlastně zaráží doteď, vůbec si to sama v sobě nedokážu zatím vysvětlit. Myslím si, že jsem byla v takovým divným stavu… spousta toho jednání byla strašně iracionální samozřejmě. A že jsem vůbec vlastně v tu chvíli na to* [že by o rozchodu dětem měli říci]

> *nemyslela. Já jsem vlastně byla přesvědčená, že když budu dělat ty věci jako samozřejmě, že ty děti to nějak samozřejmě přijmou (…) Je pravda, že tehdy mně přišly prostě strašně malinký, takže já jsem nevěděla, neuměla jsem si představit, že jim něco říkám k tomu… Ale je pravda… že jsem se vlastně ani v tu chvíli nezajímala o to, jak se cejtí, jestli něco cejtí, jak to prožívají… To až potom, když jsem byla pryč, tak pak samozřejmě začaly se vynořovat různý situace, kdy děti něco řekly. Tak jsme si o tom začaly povídat, co se děje, jak to prožívají a tak."* (23 matka – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

Mladí lidé se zkušeností rozpadu rodiny v šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?"*, kteří o rozchodu rodičů předem nijak zpraveni nebyli, uváděli, že pociťovali velký zmatek a šok a na své pocity byli sami. Ti, pro které byl rozchod rodičů nečekaným životním předělem, kdy bylo náhle ze dne na den vše jinak, by uvítali, kdyby jim rodiče informace k rozchodu dávkovali po krůčkách a připravovali je tak na změny, které se budou dít. Zmíněna byla také potřeba připravit děti na situace, které mohou po rozchodu nastat. Například na to, že se mohou setkávat s tím, že je okolí bude kvůli rozpadu rodiny litovat, nebo že se některý z rodičů může zamilovat (či už se dokonce zamiloval) do někoho jiného a může chtít bydlet i s novým partnerem, založit s ním další rodinu.

> *„A určitě by se ty rodiče měli zamyslet nad tím, co všechno řeknou dítěti. (…) Určitě na to dítě jako pomalu, nevychrstnout na něj všechno hned. (…) Já si myslím, že jsem byla hodně hozená do vody. A najednou všechno bylo úplně jinak, prostě za tejden si můj táta našel jinou práci, a nikdo mi o tom neřekl, jenom prostě ráno mi řekl – já se vrátím příští víkend a nevolej mi, jsem v* [název města]*. A to jako pro mě bylo dost těžký, že jsem ani nevěděla, co se bude dít, mně prostě řekli – rozcházíme se. A teď se začlo všechno jako najednou úplně, takový tornádo okolo mě točit a já jsem vlastně nevěděla ani, co se děje, protože mi to nikdo neřekl, nevysvětlil. A jako z tý mamky strany byla hodně velká jako snaha, ale i tak nemůžu říct, že to pro mě třeba v tu dobu bylo jako dostatečně hodně. Já vím, že ona se snažila hodně a jsem za to ráda, ale v tu dobu mně to nestačilo, furt se prostě děly věci, který jsem nechápala, nikdo mi neřekl, nikdo mi nevysvětlil."* (42 dcera – výlučná péče matky)

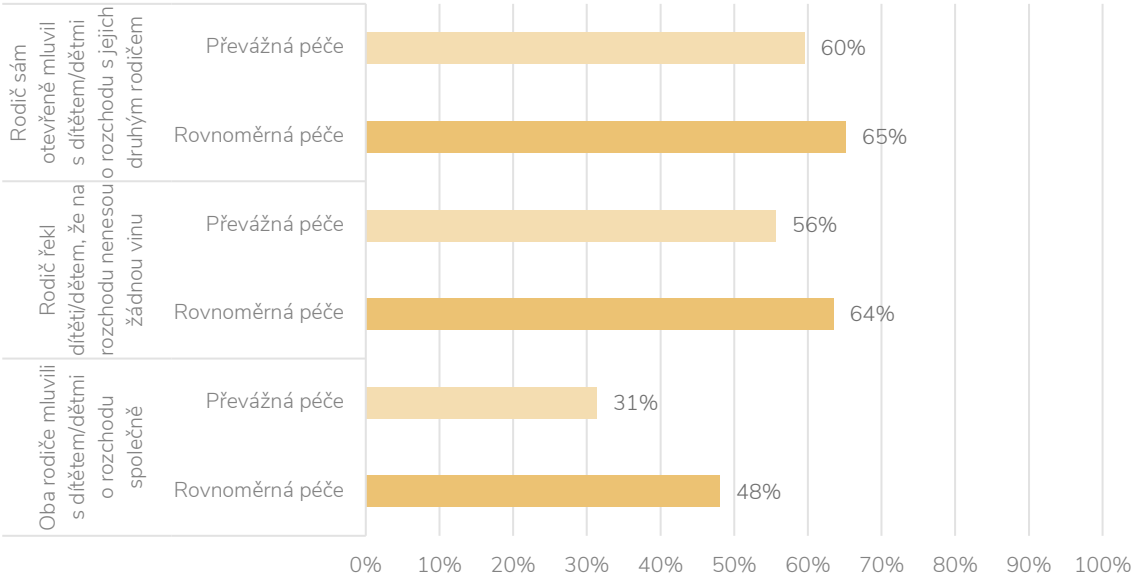
Podle šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* významně osvícenější v komunikaci s dítětem o rozpadu rodiny, ať již samostatně, nebo společně s expartnerem, jsou rodiče, kteří o své nejmladší dítě aktuálně pečovali rovnoměrně[16] (graf č. 3.6). Mezi nimi pak četněji tací, kteří měli péči takto nastavenou již od začátku odděleného soužití.[17]

---

[16] Výsledky kvalitativního šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?"* naznačovaly osvícenější komunikaci rodičů s dětmi o rozchodu u respondentů s vysokoškolským vzděláním. V dotazníkovém šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* se vzdělání projevilo jako statisticky významné pouze u rovnoměrné péče, a to pouze u varianty, že s dítětem o rozchodu promluvili oba rodiče společně. Pokud tedy měli oba rodiče s rovnoměrnou péčí či aspoň jeden z nich vysokoškolské vzdělání, o rozchodu hovořili s dítětem významně častěji společně. Je však třeba zmínit vliv skutečnosti, že mezi rodiči s rovnoměrnou péčí je významně více případů, kdy vysokoškolského vzdělání dosáhli oba bývalí partneři (18 % ku 11 % u rodičů s převážnou péčí).

[17] Takovýchto rodičů jsou dvě třetiny (67 %), čtvrtina (27 %) měla po rozchodu péči převážnou, ale dopracovali se k péči rovnoměrné; 6 % rodičů se současnou rovnoměrnou péčí se tři měsíce po rozpadu vztahu s dítětem takřka nevídalo nebo si uspořádání péče v tomto období již nepamatuje.

Graf č. 3.6 **Komunikace rodičů s dítětem o jejich rozchodu dle typu současné péče o dítě – pouze kladné odpovědi** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Komunikace s dětmi na témata související s rozchodem rodičů v rámci obou typů současné péče o ně signifikantně **rostla s délkou společného soužití s bývalým partnerem a s věkem nejmladšího společného dítěte** (tabulka č. 3.2).[18] Vyšší věk dětí pak patrně dával rodičům vyšší jistotu v tom, jak s dítětem otázky rozpadu rodiny komunikovat.[19] Na téma rozvodu pak v rámci obou typů uspořádání péče o nejmladší dítě s dětmi mluvili významně častěji rodiče, kteří žili v manželství, oproti párům, jejichž vztah byl nesezdaným soužitím. V manželských svazcích mohla kromě celkově vyššího věku společných dětí[20] jedním z vlivných faktorů být skutečnost, že s dítětem může v rámci úpravy péče o děti během rozvodového řízení komunikovat nějaký další subjekt, například soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí a dítě je na to třeba připravit.

[18] Nutno uvést, že čím déle spolu partneři jsou, tím starší jsou i jejich společné děti.

[19] V šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* bylo v době rozchodu nejmladšímu dítěti, u kterého jsme zaznamenali, že s ním rodiče o rozchodu komunikovali, dva a půl roku.

[20] Rodiče, kteří uzavřeli v minulosti manželství, celkově pečovali o starší společné děti. Společné děti maximálně šestileté mělo 20 % (bývalých) manželů a 38 % nesezdaných párů, děti starší 12 let mělo 48 % (bývalých) manželů a 30 % nesezdaných párů.

Tabulka č. 3.2 **Komunikace s dítětem či dětmi o rozchodu rodičů (pouze kladné odpovědi) dle věku dítěte a typu současné péče o dítě** (%)

	Věk nejmladšího společného dítěte v době ukončení společného soužití	Převážná péče	Rovnoměrná péče
Sám s dítětem/dětmi mluvil o rozchodu s jejich druhým rodičem	0–6 let	53,4	56,6
	7–11 let	74,9	74,9
	12–18 let	79,3	84,2
	Věk nejmladšího společného dítěte v době ukončení společného soužití	**Převážná péče**	**Rovnoměrná péče**
Otevřeně s druhým rodičem mluvili společně s dítětem nebo dětmi o rozchodu	0–6 let	24,9	42,3
	7–11 let	45,3	53,8
	12–18 let	52,3	64,2
	Věk nejmladšího společného dítěte v době ukončení společného soužití	**Převážná péče**	**Rovnoměrná péče**
Sám řekl dítěti nebo dětem, že nenese/nenesou na rozchodu žádnou vinu	0–6 let	51,5	56,4
	7–11 let	65,0	72,0
	12–18 let	73,9	77,5

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

S dětmi o rozchodu či rozvodu jak v rámci převážné, tak rovnoměrné péče signifikantně častěji otevřeně hovořil rodič, který o ně za dobu trvání vztahu v každodenních úkonech převážně pečoval (66 % rodičů u převážné péče a 71 % u rovnoměrné péče). Bez zajímavosti není ani zjištění, že **signifikantně častěji s dítětem jak o rozchodu, tak o tom, že odluka rodičů není vinou dítěte, hovořili ti z páru, kteří rozchod iniciovali**. Platí to však pouze pro rodiče, jejichž dítě bylo jak v době těsně po rozchodu, tak v době dotazování v převážné péči jednoho z nich, konkrétně takto vypovídaly častěji rezidenční matky.[21] Ukázalo se tedy, že rodič, který již nechtěl ve společném soužití pokračovat, zároveň cítil silnější potřebu tento krok dítěti vysvětlit, případně, jak již bylo uvedeno, byl partnerem požádán, aby jako viník rozpadu rodiny tuto informaci dítěti sdělil on.

S dítětem o rozpadu vztahu hovořili častěji společně oba rodiče, jejichž rozchod a následné tři měsíce po něm proběhly buď bezkonfliktně, nebo s pouze menšími konflikty (45 % rodičů u převážné péče a 62 % u rovnoměrné péče) a u těch, kteří se i v období před krizí na způsobu výchovy svých ratolestí shodli zcela bez problémů nebo měli v otázce výchovy pouze menší názorové rozpory (38 % rodičů u převážné péče a 50 % u rovnoměrné péče). Šlo rovněž o rodiče, kteří každodenní péči o nezletilé dítě za trvání vztahu zabezpečovali víceméně stejnou měrou (42 %

[21] Ženy byly častějšími iniciátorkami ukončení vztahu (více viz podkap. 3.2).

rodičů u převážné péče a 52 % u rovnoměrné péče) a kteří svůj vztah ukončili po vzájemné dohodě (49 % rodičů u převážné péče a 63 % u rovnoměrné péče). Ukazuje se tedy, že rodiče, kteří byli ještě za doby trvání vztahu zvyklí kooperovat, si tento styl drží i v nelehkém období, kdy musejí oni i jejich společné dítě nebo děti čelit rozpadu rodiny.

V důsledku rozpadu rodiny se část rodičů rozhodne, že pro své dítě **vyhledá služeb dětského psychologa, terapeuta či jiného odborníka. Tento krok je však poměrně ojedinělou praxí a uchyloval se k němu přibližně každý šestý rodič.** Mezi těmi páry, v nichž aktuálně o nejmladší společné dítě pečoval převážně jeden rodič, a těmi, v nichž se rodiče o péči rovnoměrně dělili, nebyl ve vyhledávání této formy pomoci pro děti v souvislosti s rozpadem rodiny žádný rozdíl (u obou typů péče to bylo shodně 16 %). Vyhledání pomoci odborníka navíc nijak nesouvisí s věkem nejmladšího dítěte v době rozchodu rodičů. Tuto formu pomoci vyhledali v obou typech současné péče častěji rodiče, kteří žili v manželství a prošli nebo budou procházet rozvodem, a ti, již mají v souvislosti s rozpadem vztahu zkušenost se soudem o péči i výživě. Pomoc pro děti vyhledaly častěji rodiny, které ještě v době před partnerskou krizí řešily více problémů současně (především to platí pro páry, v nichž o dítě aktuálně pečoval převážně jeden z rodičů) a takové, ve kterých měli partneři už za doby trvání vztahu obtíže shodnout se na výchově dítěte nebo dětí (opět jde jen o páry se současnou převážnou péčí). Služby odborníků na dětskou psychiku využili bez ohledu na uspořádání péče častěji také rodiče přiznávající, že si první tři měsíce po rozchodu vzájemně bránili v kontaktu s dítětem nebo dětmi a měli v tomto období mezi sebou velké konflikty. Pomoci dětských psychologů, terapeutů či jiných odborníků zaměřených na dětskou duši využívali v obou typech současné péče významně častěji také rodiče, kteří v souvislosti s rozchodem s partnerem pomoc takovéhoto odborníka vyhledali i sami pro sebe. Pokud se rodiče kvůli řešeným problémům dostali do kontaktu s OSPOD, lze předpokládat, že odborníka z oblasti duševního zdraví se zaměřením na děti mohli vyhledat i na jeho doporučení.

Výsledky ukazují, že zvládnutí rozpadu rodiny dítětem je závislé zejména na způsobu soužití rodičů před odloučením a na porozchodovém průběhu. **Probíhá-li soužití, ukončení vztahu rodičů i období následující bezprostředně po něm konfliktně, roste riziko, že se konflikt dospělých projeví ve vyšší potřebě přizvat odborníka pro snadnější zvládnutí tohoto období dítětem.**

3.2 Rozpad rodiny a porozchodové konflikty

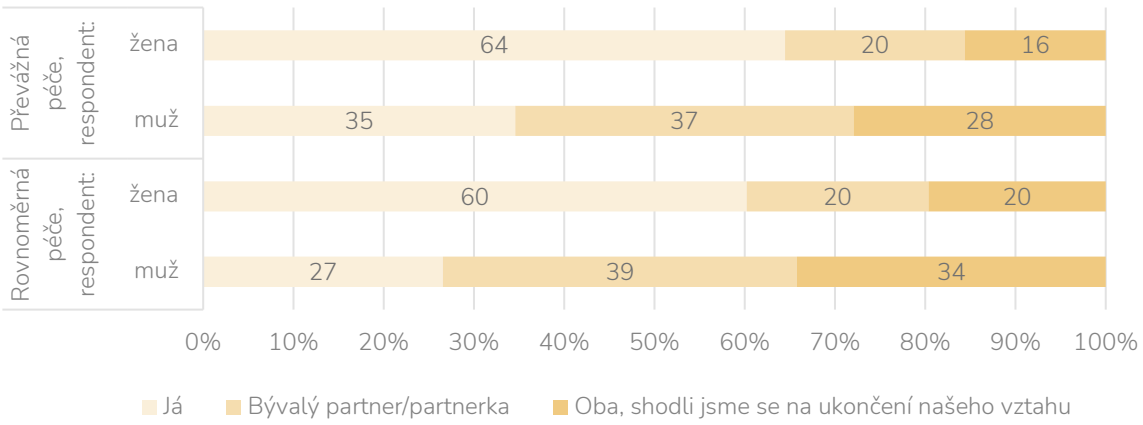
Rodiče spolu přestali žít ve společné domácnosti nejčastěji před dvěma až šesti lety (před konáním výzkumu, tedy v letech 2015–2019). To se týká 53 % těch, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z rodičů, a 65 % těch, kteří mají dítě v rovnoměrné péči. U další třetiny (32 %) respondentů s dítětem v převážné péči uplynulo od rozpadu rodiny sedm a více let, naproti tomu u necelé pětiny (19 %) respondentů podílejících se na péči o dítě rovnoměrně s druhým rodičem nastal rozvod či rozchod před nejvýše dvěma lety. Pro zhruba 90 % respondentů zastoupených v obou typech péče se jednalo o jejich první rozvod či rozchod s druhým rodičem svého dítěte, každý desátý zažil více

takových rozchodů. **Přibližně polovina rozcházejících se rodičů měla celkově jedno společné dítě** (46 % respondentů s převážnou péčí o dítě, resp. 52 % respondentů s dítětem v rovnoměrné péči), **další dvě pětiny děti dvě** (41 %, resp. 38 %).

Hlavními iniciátorkami ukončení partnerského vztahu byly ženy, a to téměř bez ohledu na to, jak byla nastavena současná péče o (nejmladší) dítě (grafy č. 3.7 a 3.8). Do této role se vtělily minimálně tři pětiny respondentek, respondenti je za iniciátory označili také z většiny, byť v menší míře (zhruba ze dvou pětin). Souhrnně tak k rozpadu rodiny došlo přibližně v polovině případů z popudu žen. Muži vyvolali konec vztahu ve čtvrtině případů. Zajímavostí je, že zatímco respondentky určily muže za iniciátory v podobné míře, v jaké uvedly vzájemnou shodu s partnerem, u respondentů mužů se to lišilo dle typu péče o dítě. Ti, kteří s bývalou ženou pečovali o dítě spíše rovnoměrně, častěji zmiňovali, že konec vztahu byl dohodou jich obou (než z iniciativy muže), kdežto ti, jejichž dítě je v převážné péči jednoho rodiče naopak častěji vyjádřili, že za ukončením vztahu stáli oni sami (než shoda obou partnerů). Rozlišíme-li ještě, kdo je v převážné péči o dítě hlavním pečujícím, posiluje se role právě tohoto rodiče jako iniciátora ukončení vztahu. Tento rodič pak má zřejmě i větší šanci mít dítě ve své péči. Za rovnoměrnou péčí o dítě naproti tomu ve vyšší míře stojí dohoda obou partnerů na ukončení vztahu, což může značit jakýsi odrazový můstek pro budoucí rovnoměrnější rozdělení péče o dítě mezi oběma rodiči.

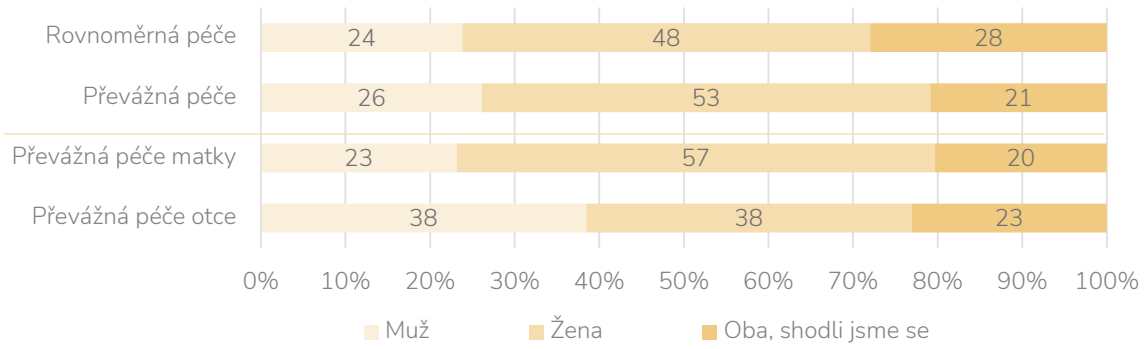
Je-li dítě v převážné péči matky, byl v manželských párech častějším iniciátorem rozpadu úplné rodiny muž, kdežto v nesezdaných partnerstvích žena. V případě převážné péče otce ani při rovnoměrné péči o dítě se rozdíly v závislosti na typu předchozího soužití partnerů a na tom, kdo rozchod inicioval, neprokázaly.

Graf č. 3.7 **Kdo inicioval ukončení vztahu, podle pohlaví respondenta a typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Graf č. 3.8 **Kdo inicioval ukončení vztahu, souhrnně dle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Nakolik bylo ukončení partnerského vztahu rodičů nejmladšího dítěte nečekané, překvapivé či výsledkem okamžitého rozhodnutí a nakolik se jednalo o očekávané vyústění, které se dalo předpokládat nebo vyvstalo z dlouhodobého uvažování, bylo v dotazníku operacionalizováno prostřednictvím dvou[22] výroků s využitím sedmibodové škály, kde zmiňované parametry představovaly krajní hodnoty škály. Většina učiněných rozhodnutí přitom padla na rozhraní těchto dvou extrémů, neboť střední hodnoty škály (3, 4, 5) zvolila více než polovina (52 %) respondentů s dítětem v rovnoměrné péči a přes dvě pětiny (43 %) respondentů s dítětem v převážné péči jednoho z rodičů. Ostatní dotázaní se pak častěji přikláněli k tomu, že ukončení vztahu vzešlo spíše z dlouhodobého rozhodování (29 %, resp. 33 %), než že by bylo nečekané (18 %, resp. 24 %). Dotázané ženy (v obou typech péče) spojovaly konec vztahu spíše s dlouhodobější rozvahou, kdežto muži více volili střední varianty, „tak napůl“ mezi oběma krajními aspekty. Z toho lze vyvodit, že rozpadu rodiny spíše předchází delší promýšlení všech spojitostí a možných dopadů, než že by byl výsledkem impulzivního jednání.

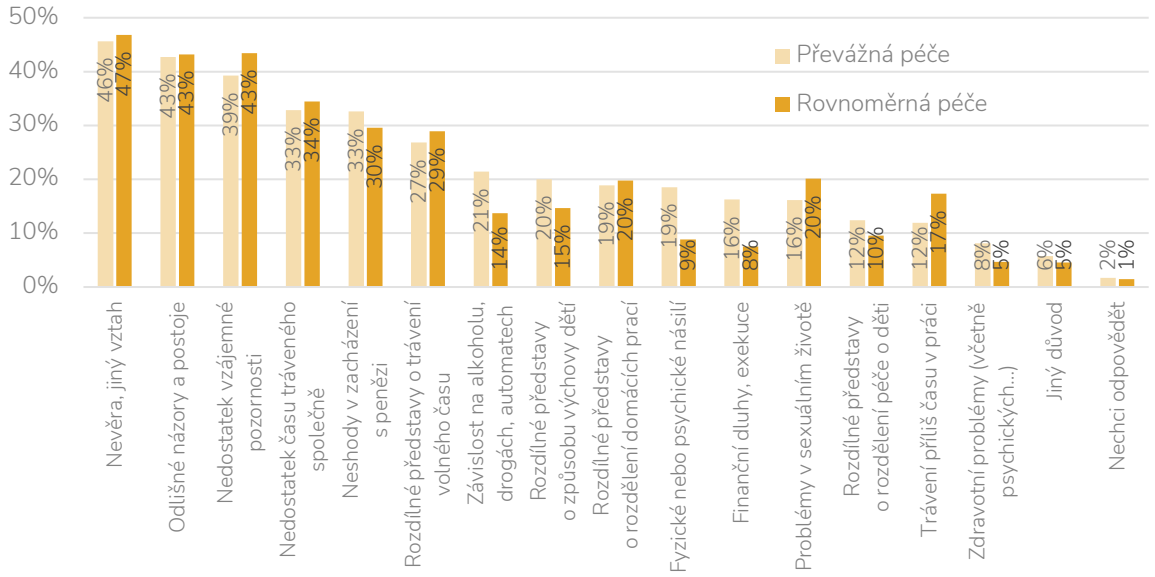
Určitý vliv na míru očekávatelnosti rozchodu rodičů měla forma partnerského soužití, přičemž spíše jeho nečekanost či unáhlenost se více pojila s nesezdanými páry. U respondentů žijících v manželství byla naproti tomu častější střední kategorie, vyjadřující, že rozhodnutí rozejít se bylo napůl výsledkem okamžitého jednání, napůl vyústěním dlouhodobého zvažování. Tyto diference platily jak pro respondenty s dítětem v rovnoměrné péči, tak pro případy, kdy je dítě v převážné péči otců. V případě převážné péče matky o nejmladší dítě se rozdíly dle typu partnerství neprokázaly.

Okolnosti, které vedou k rozvodu či rozchodu, se v čase příliš nemění. Vyplývá to jak ze soudních statistik, podle kterých je hlavní příčinou manželského rozvratu dlouhodobě obecně definovaný

[22] Odpovědi na dané výroky byly filtrovány podle toho, kdo inicioval ukončení partnerského vztahu. Byl-li to respondent nebo se oba partneři shodli, vyjadřovali se k výroku, zda bylo ukončení vztahu výsledkem okamžitého, nebo dlouhodobého rozhodnutí, pokud rozchod inicioval partner, respondenti odpovídali, zda byl konec vztahu pro ně překvapivý, nebo se dal očekávat.

„rozdíl povah, názorů a zájmů“, tak ze sociologických šetření zaměřených na stabilitu rodiny (např. Paloncyová et al., 2023, 2022, 2019). Podle těchto výzkumů patří k nejčastějším důvodům **nevěra, nedostatek vzájemné pozornosti a odlišné názory a postoje**. Potvrzují to i výsledky dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, ve kterém bylo respondentům nabídnuto 16 možných důvodů rozchodu, z nichž měli vybrat jednak všechny hlavní okolnosti, které považovali za relevantní (graf č. 3.9), a jednak jeden nejpodstatnější důvod. V téměř polovině partnerských rozvratů figurovala nevěra či jiný vztah, za nejzásadnější ji označil každý třetí (32 % respondentů s dítětem v převážné péči rodičů, resp. 36 % respondentů s dítětem v rovnoměrné péči). Pomyslné druhé a třetí místo obsadily odlišné názory a postoje a nedostatek vzájemné pozornosti a komunikace, což jsou faktory, na kterých by měl fungující partnerský vztah stavět. V podobné míře (na úrovni 11–14 % dle typu péče) jim respondenti přiřadili i nejpodstatnější vliv při rozpadu rodiny. Přidruženými, avšak stále poměrně častými důvody byl nedostatek času na společně trávené aktivity, ale též neshody v běžném životě rodiny (neshody v zacházení s penězi, rozdílné představy o trávení volného času, o dělbě domácích prací či o způsobu výchovy dětí).

Graf č. 3.9 **Důvody rozpadu vztahu rodičů** (v %)



Pozn.: Respondenti měli vybrat všechny relevantní důvody, proto součet nedává 100 %.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Nezanedbatelnou váhu však měly i různé patologické jevy jako například závislosti (na alkoholu, drogách, herních automatech apod.) či domácí násilí. Tyto skutečnosti daleko častěji uváděli rodiče s dítětem v převážné péči, s následnou vyváženou dělbou péče o dítě by tyto okolnosti byly mnohem méně slučitelné, nicméně i zde se objevovaly. **Různé druhy závislosti však představovaly čtvrtou nejzásadnější příčinu rozpadu vztahu** (u 11 % dotázaných s dítětem v převážné péči rodičů, resp.

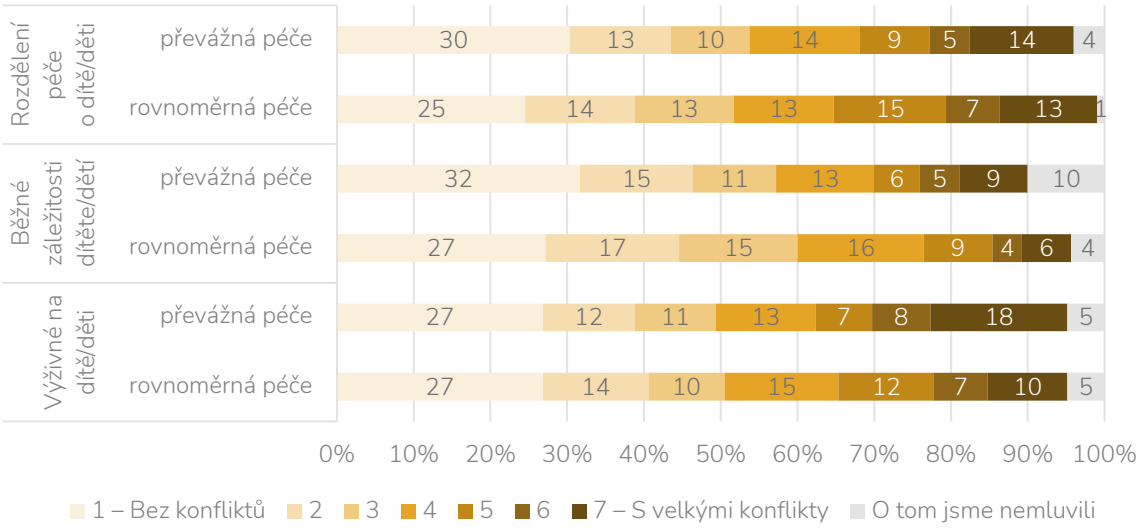
u 7 % dotázaných s dítětem v rovnoměrné péči), fyzické či psychické násilí bylo v případě převážné péče na pátém místě. V rámci „jiného důvodu“ se velmi často opakovala problematická komunikace mezi partnery (hádky, nuda, odcizení, rozdílné představy) i chování (lži, lhostejnost, panovačnost, násilí) a určitá nezralost (mladická nerozvážnost, nezodpovědnost, stereotyp). Negativní vliv byl přisuzován také širším rodinným vztahům, především neshodám s prarodiči, ale též vysokým pracovním nárokům či naopak nezaměstnanosti. Někteří připomínali nedostatek času tráveného s rodinou či upřednostňování společných chvil mimo rodinu (s kamarády apod.).

Porovnáme-li nejpodstatnější důvod uváděný muži a ženami, ukazuje se, že pro ženy (v obou typech péče) byla oproti mužům významně častěji tou nejdůležitější příčinou rozpadu vztahu závislost (na alkoholu apod.) a domácí násilí. Ženy s dítětem v rovnoměrné péči častěji zmiňovaly ještě problémy se zadlužením či exekucí. Muži mající dítě v rovnoměrné péči ve srovnání se ženami pokládali za hlavní příčinu rozvratu rodiny častěji nevěru, ale i nedostatek času tráveného společně. Muži, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z rodičů, v porovnání se ženami ve vyšší míře udávali, že tím zásadním důvodem byly jejich odlišné názory a také rozdílné představy o trávení volného času, případně přílišná časová vytíženost prací.

Pro další nastavení a fungování péče o dítě hraje určitou roli **průběh počátečního vyjednávání mezi rodiči, tedy v prvních třech měsících po rozchodu, o rozdělení péče o dítě, ohledně jeho běžných záležitostí i plnění vyživovací povinnosti**. Míra konfliktnosti v těchto třech oblastech byla sledována skrze sedmibodové škály, kde jednička znamenala, že daná domluva či komunikace probíhala bez konfliktů, sedmička naopak značila velké konflikty. Možnou odpovědí mohla být i samostatná varianta, že o této záležitosti rodiče nemluvili. Vyloučeni z těchto tří otázek přitom byli ti, kteří nebyli s druhým rodičem krátce po rozchodu vůbec v kontaktu. To byl případ 12 % respondentů, kteří v současnosti pečují o dítě rovnoměrně s druhým rodičem, respektive 18 % respondentů, jejichž dítě je v převážné péči jednoho z nich. Rozdíly mezi tím, zda o něj nyní převážně pečuje matka nebo otec se neprokázaly jako statisticky významné.

Jako nejméně konfliktní se jeví vyjednávání ohledně běžných záležitostí dítěte (škola, kroužky, lékař apod.). Zato **s domluvou týkající se uspořádání péče o dítě a placení výživného je spojeno více konfliktů**. Přesto se i v těchto dvou sférách většina dotázaných přiklonila k tomu, že vyjednávání s druhým rodičem probíhalo spíše bezkonfliktně (graf č. 3.10). V případě komunikace o rozdělení péče o dítě a jeho běžných záležitostech se ke zcela bezproblémovému vyjednávání častěji přiklonili ti, jejichž dítě je v převážné péči jednoho rodiče (zvláště jednalo-li se o převážnou péči matky). Ve srovnání s rovnoměrnou péčí je zde ale také vyšší podíl těch, již daná témata vůbec neprobírali. Naproti tomu dotázaní s dítětem v rovnoměrné péči častěji volili střední hodnoty škály v případě vyjednávání o běžných záležitostech dítěte a připouštěli tak mírně častější neshody. Co se týká komunikace ohledně výživného na dítě, podíly dotázaných, kteří ji hodnotili jako zcela či spíše bezproblémovou až napůl mezi konfliktností a bezproblémovostí, se dle typu současné péče nijak nelišily. Za velmi konfliktní však toto domlouvání označila necelá pětina dotázaných s dítětem v převážné péči jednoho z rodičů ve srovnání s desetinou u rovnoměrné péče.

Graf č. 3.10 **Domluva s druhým rodičem (v prvních třech měsících po rozchodu) ohledně rozdělení péče o dítě, jeho běžných záležitostech a výživného dle typu současné péče** (v %)



Pozn.: Pouze respondenti, kteří byli s druhým rodičem v kontaktu (88 % z rovnoměrné péče, 82 % z převážné péče).

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Propojením těchto tří rovin **porozchodového vyjednávání** lze získat **souhrnný index vyjadřující společnou míru konfliktu**. Index vznikl nasčítáním jednotlivých hodnot u těch respondentů, kteří s druhým rodičem komunikovali o všech třech oblastech. Čím vyšších hodnot nabývá, tím vyšší byla míra konfliktu. Po následném vydělení číslem tři bylo možné výsledné hodnoty kategorizovat do tří skupin. První, označená jako bezkonfliktní, nabývala hodnot menších než tři, druhá, vyjadřující střední míru konfliktu, byla naplněna hodnotami tři až pět a do třetí kategorie, vyjadřující velké konflikty, spadaly zbývající hodnoty s maximem na úrovni sedmičky. Doplňkem jsou ještě dvě kategorie: jedna zahrnující ty, kteří s expartnerem nemluvili alespoň o jedné sledované oblasti, a druhá naplněná těmi, kteří nebyli vůbec v kontaktu. Rozdíly mezi respondenty v míře konfliktu při porozchodovém vyjednávání přibližuje tabulka č. 3.3. **Největší skupinu, přibližně třetinu, přestavují respondenti, kteří se s druhým rodičem dokázali krátce po rozchodu domluvit na nastavení péče a výživy dítěte (téměř) bez potíží.** Větší rozpory v jedné oblasti či mírnější konflikty ve všech sférách, a tedy střední míru konfliktu, uváděli častěji dotázaní mající dítě v rovnoměrné péči (33 %). U převážné péče byl naopak vyšší podíl těch, kteří dané záležitosti s expartnerem po rozchodu vůbec neřešili, i těch, kteří s ním nebyli v žádném kontaktu. To mohlo být významnou okolností, která následně přispěla k převážné péči jednoho rodiče. Srovnatelný podíl respondentů na úrovni **11–12 % v obou typech péče zažíval velkou míru konfliktu při porozchodovém vyjednávání s druhým rodičem dítěte**.

Tabulka č. 3.3 **Míra konfliktu při vyjednávání s druhým rodičem krátce po rozchodu dle typu současné péče** (v %)

		Převážná péče	Rovnoměrná péče
Míra konfliktu mezi rodiči při vyjednávání o rozdělení péče o dítě, jeho běžných záležitostech a výživném v prvních třech měsících po rozchodu	bez konfliktů	32,7	35,6
	střední konflikty	27,7	32,6
	velké konflikty	11,0	12,4
	nemluvili o tom	10,7	7,4
	nebyli v kontaktu	17,9	11,9

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Konflikt mezi rodiči při domlouvání o rozdělení péče o dítě, jeho běžných záležitostech a výživném **byl prohlubován faktem, že jeden z rodičů, případně oba bránili druhému rodiči v prvních třech měsících po rozchodu v kontaktu s dítětem**. Respondenti se k tomu, že sami bránili druhému rodiči v kontaktu s dítětem, přiznali v desetině případů (převážné i rovnoměrné péče). V rámci rovnoměrné péče to však častěji byly ženy, které krátce po rozchodu chtěly zamezit otci ve styku s dítětem (15 % vs. 6 % mužů). Vyšší podíl dotázaných však z chování, že jim bránil být ve spojení s dítětem, obviňoval právě druhého rodiče (13 % respondentů převážné péče, resp. 14 % respondentů rovnoměrné péče). I v tomto případě bylo toto omezující chování přisuzováno spíše ženám. Skutečnost, že druhý rodič bránil respondentovi v kontaktu s dítětem, sdílela necelá pětina mužů majících dítě v rovnoměrné péči a rovněž pětina mužů, kteří jsou jak hlavními pečovateli o dítě, tak nerezidenčními rodiči při převážné péči matky o dítě. **Celkově docházelo u každého pátého rozpadlého páru k tomu, kdy jeden z partnerů, případně oba bránili krátce po rozchodu tomu druhému v kontaktu s dítětem.**

4. Rozchody rodičů s dětmi z pohledu resortu spravedlnosti

Jana Barvíková, Tereza Frömmelová

Občanský zákoník upravuje tři formy péče o dítě, o nichž může soud rozhodnout, nežijí-li rodiče společně. Výsledek soudního řízení může být podepřen dohodou rodičů, ke které dospějí sami nebo za pomoci odborníků (právníci, orgán sociálně-právní ochrany dětí, soudce apod.), a to již před samotným řízením nebo během něho.

Svěření do péče jednoho z rodičů / výlučná péče znamená rozhodnutí o tom, kdo z rodičů bude žít s dítětem ve společné domácnosti, převážně o něj pečovat a rozhodovat v jeho běžných denních záležitostech. V rozporu s přesvědčením značné části laické i odborné veřejnosti (Barvíková, 2019; Paloncyová et al., 2022; Rogalewiczová, 2019) a na rozdíl od některých jiných zemí nejsou v České republice rodičovská odpovědnost, povinnosti a práva druhého rodiče omezeny. Dítě zpravidla pobývá převážně u jednoho z rodičů, zatímco druhý (nerezidenční) rodič se s ním stýká v intervalech a v rozsahu dle dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu. U výlučné péče s rozšířeným stykem může být kontakt s nerezidenčním rodičem upraven tak, že se svým rozsahem blíží či rovná střídavé péči. Nerezidenční rodič je povinen hradit dítěti výživné ve stanovené výši.

Dítě svěřené do **střídavé péče** zůstává v péči obou rodičů, přičemž po určitém časovém úseku střídá bydliště rodičů, případně se rodiče střídají v jedné domácnosti u dítěte. Časové úseky, které dítě stráví s každým z rodičů, nemusejí být stejně dlouhé (asymetrická střídavá péče). Pravidla v organizaci péče a úhradě nákladů jsou obvykle specifikována v rozhodnutí soudu.

U **společné péče** není upraveno, kdy má který z rodičů o dítě pečovat, u kterého z nich má bydlet, ani kdo v jaké výši bude přispívat na jeho výživu. To klade vysoké nároky na schopnost rodičů komunikovat a kooperovat, soud proto nemůže dítě svěřit do společné péče bez souhlasu obou rodičů. Aby se předešlo případným budoucím rozepřím a nejasnostem, doporučuje se rodičům upravit pravidla pro organizaci péče a úhradu nákladů alespoň písemnou dohodou, například prostřednictvím rodičovského plánu.

Výsledky kvalitativních šetření (Barvíková, 2019; Lehmann & Barvíková, 2023) naznačují značnou různorodost v naplňování jednotlivých typů péče. Pod stejným označením se v realitě lze setkat se zcela odlišnými fungováními a mezi odlišnými typy s podobnostmi a vzájemnými překryvy. Někteří rodiče považují za důležité, aby byl ve výroku soudního rozhodnutí uveden určitý typ péče, ta však od počátku probíhá jinak. Jedním z důvodů je, že v období rozchodu a řešení péče rodiče mnohdy trpí obavami, že je ten druhý bude chtít o děti připravit, a pokoušejí se pojistit si svou pozici volbou typu péče, který jim z hlediska práva zajistí silnější postavení. Rovněž nelze pominout, že někteří

rodiče volbou typu péče usilují o dosažení určitých pragmatických cílů, například vyměření vyššího/ nižšího či žádného výživného. Mnohdy se uspořádání péče mění v čase a tato změna často nebývá stvrzena či vyvolána novým soudním rozhodnutím, neboť tendencí rodičů je se dalším soudním přím spíše vyhýbat, neriskovat zhoršení vztahů, popřípadě výsledek soudního sporu, který by mohl být v rozporu s přáním rodiče (více viz Lehmann & Barvíková, 2023).

Tato kapitola ve své první části nastiňuje prostřednictvím judikatury střídavé péče a jejího vývoje základní vodítka a dilemata opatrovnických soudů při posuzování zájmu dítěte v jejich rozhodování mezi výlučnou a střídavou péčí. Její druhá část přináší souhrnný přehled o výsledcích opatrovnických soudních řízení na základě anonymizovaných dat Ministerstva spravedlnosti ČR, a to za každé dítě, u něhož došlo mezi lety 2008 a 2022 k ukončení opatrovnického řízení v případě rozchodu/rozvodu rodičů.

4.1 Právní úprava péče o děti a vývoj judikatury střídavé péče

Podle čl. 32 Listiny základních práv a svobod je péče o děti a jejich výchova právem rodičů a děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. **Instituty střídavé a společné péče se v české legislativě objevily v roce 1998** novelou tehdy platného zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, a sice pod názvy střídavá výchova a společná výchova. Pojmy střídavá péče a společná péče zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který oblast rodinného práva upravuje od roku 2014. Jsou zmíněny v pasáži věnované výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství. Podle § 906 a násl. občanského zákoníku před rozvodem manželství rodičů dítěte soud nejprve určí, jak bude o dítě po rozvodu postaráno. *„Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.“* [23] Při svém rozhodování soud musí zvážit zejména **zájem dítěte**.[24] Jsou-li

[23] § 907 odst. 1 občanského zákoníku

[24] *„Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.“* (§ 907 odst. 2 a 3 občanského zákoníku)

stanoviska rodičů ve shodě, či předloží-li společnou dohodu, soud se od jejich stanoviska či dohody odchýlí jen tehdy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Je možno předpokládat, že rodiče nejsou schopni uzavřít a/nebo realizovat dohodu o úpravě poměrů svého nezletilého dítěte, respektive naplňovat jeho potřeby, v případech vysoce konfliktního rozvodu/rozchodu[25], domácího násilí a nadužívání návykových látek (Justiční akademie, 2022).

Rozejdou-li se rodiče, kteří nebyli sezdáni, jejich povinnosti a práva k dítěti nemusejí být upravena soudním rozhodnutím, pokud se dohodnou, jejich dohoda oběma vyhovuje a odpovídá zájmům a potřebám dítěte. **Není-li dohoda mezi nimi možná, může kterýkoliv z nich podat návrh na zahájení soudního řízení ve věci úpravy poměrů ke společným dětem.** V posledních letech se do úvah na případné legislativní změny promítají snahy proces úpravy péče po rozchodu/rozvodu o děti narozené v manželství u nesporných rozvodů, kde jsou rodiče schopni mimosoudní dohody, usnadnit a přiblížit praxi u nesezdaných rozcházejících se rodičů. Dalším podstatným motivem těchto úvah je hledání způsobů, jak ulevit přetíženým opatrovnickým soudům.

Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte nelze postupovat podle předem daného schématu, zájem a potřeby konkrétního dítěte je třeba posuzovat v každém jednotlivém případě zvlášť a se snahou o minimalizaci negativních důsledků pro dítě (Justiční akademie, 2022). Množství faktorů, které mohou zájem dítěte ovlivňovat, je nevyčerpatelné, i proto je zájem dítěte předmětem nekonečného množství více či méně subjektivně zaujatých stanovisek matek, otců, neziskových organizací, psychologů, právníků a dalších odborníků, a v rozhodovací praxi soudů tak záleží zejména na tom, jaké vnímání má v dané věci konkrétní soudce (Trávníček, 2015). To přispívá k nejednotnosti rozhodovací praxe a nejistotě rodičů ohledně toho, jak soud v jejich případě rozhodne, což některé podněcuje k využívání konfliktních strategií v soudním sporu, které mají ve svém důsledku závažné dopady na děti, vztahy mezi rodiči a oslabují možnosti jejich kooperace v záležitostech dětí také do budoucna. Jak vyplývá i z výše uvedené citace občanského zákoníku, do společné péče soud dítě nesvěří bez dohody rodičů. Následující text se věnuje především střídavé péči, neboť její vnímání a rozhodování o ní soudy (střídavá péče vs. výlučná péče) přináší nepochybně nejvíce kontroverzí, a to i s ohledem na posuny v judikatuře Ústavního soudu, jejichž prezentace a interpretace v médiích vyvolala v uplynulých letech leckdy bouřlivou odezvu na straně odborné i laické veřejnosti.

[25] Přesáhne-li intenzita konfliktu určitou mez, rodiče jednají zejména ve svém vlastním zájmu a/nebo proti tomu, co považují za zájem druhého rodiče. Jejich rodičovské kompetence bývají natolik narušené, že nejsou ochotni či schopni jednat v nejlepším zájmu dítěte (Justiční akademie, 2022).

Změny v právní úpravě střídavé péče a jejím výkladu

Sama právní úprava problematiky střídavé péče je (záměrně) velmi obecná[26] a stručná, hlavním vodítkem při její interpretaci a při posuzování vhodnosti střídavé péče (zájmu dítěte) je proto judikatura soudů, zejména Ústavního soudu[27]. Jedinou zásadní změnou v legislativní úpravě střídavé péče od jejího zavedení je, že **občanský zákoník oproti zákonu o rodině postavení střídavé a výlučné péče zrovnoprávnil** – již nepodmiňuje svěření dítěte do střídavé péče tím, že bude zajišťovat jeho potřeby lépe než výlučná péče.[28] **Výrazný posun nicméně nastal v judikatuře soudů, zejména Ústavního soudu.** Zpočátku například judikatura pokládala souhlas obou rodičů za jeden z nepřekročitelných předpokladů střídavé péče, což později názor Ústavního soudu změnil. Soudy také nemají jednotný přístup k řešení situací, kdy rodiče nejsou schopni komunikace, mají velmi vzdálená bydliště nebo by dítě mělo absolvovat základní školní docházku střídavě ve více školách atd. **Několik zásadních rozhodnutí Ústavního soudu vyvolalo ve společnosti protichůdné reakce, zejména rozhodnutí, které média interpretovala tak, že svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem**, zatímco jiná řešení výjimkou, jež vyžaduje prokázání, proč je toto jiné řešení v zájmu dítěte.[29] **V následných zpřesňujících rozhodnutích pak Ústavní soud toto pravidlo korigoval, konstatoval, že střídavá péče není automatickým řešením při rozchodu rodičů**, formuloval základní kritéria, kterými se soudy musejí při posuzování střídavé péče zabývat (tzv. čtyřstupňový test vhodnosti střídavé péče) a řadu okolností majících vliv na konečné rozhodnutí. Ústavní soud tak **obecným soudům poskytl návod**, jakým způsobem postupovat: Nejdříve **je zapotřebí zjistit postoje rodičů.** Má-li se vůbec uvažovat o střídavé péči, oba rodiče nejprve musejí projevit skutečný a upřímný zájem o péči o dítě. Teprve pak soud přistupuje k čtyřstupňovému testu. **Naplňují-li rodiče jeho čtyři kritéria zhruba stejnou měrou, vychází se z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo v péči obou rodičů (tzv. presumpce vhodnosti střídavé péče), a soud by měl zkoumat, nejsou-li v daném konkrétním případě okolnosti, které by vhodnost střídavé péče vylučovaly** (Trávníček, 2015).

---

[26] Právní úprava střídavé péče musí být natolik obecná, aby soudy mohly posoudit její vhodnost vždy dle konkrétních okolností daného případu a v souladu s nejlepším zájmem dítěte.

[27] Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

[28] Původní úprava prostřednictvím § 26 odst. 2 zákona o rodině zněla: *„Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.“*

[29] Nález ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13

Kritéria čtyřstupňového testu jsou následující:

1. existence pokrevního pouta mezi dítětem a osobou usilující o jeho svěření do péče;
2. míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče daného rodiče;
3. schopnost daného rodiče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby;
4. přání dítěte.

Do první skupiny okolností, které mají za následek, že čtyřstupňový test není splněn, vyskytují-li se na straně alespoň jednoho z rodičů či dítěte, patří tyto:

- jeden z rodičů byl v blízké minulosti odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody;
- jeden z rodičů se dopustil fyzického či psychického násilí na dotčeném dítěti;
- jeden z rodičů se prokazatelně dopustil násilí vůči jiným dětem;
- jeden z rodičů se prokazatelně dopustil domácího násilí na druhém z rodičů;
- jeden z rodičů je závislý na drogách, alkoholu či silných lécích snižujících jeho motorické či psychologické schopnosti;
- jeden z rodičů vede nezřízený život;
- jeden z rodičů má diagnostikovány závažné psychické problémy;
- dítě je dosud kojeno (Trávníček, 2015).

V případě, že zmíněné okolnosti nejsou naplněny, nastává **presumpce vhodnosti střídavé péče**. Ta **může být vyvrácena, vyskytují-li se následující specifické okolnosti:**

- specifický zdravotní stav či psychický stav dítěte, pro který by střídavá péče představovala nepřiměřenou zátěž;
- velmi velká vzdálenost bydlišť rodičů, zejména pokud by mohla narušit školní docházku dítěte;
- ve zcela výjimečných případech nevhodná komunikace mezi rodiči (tamtéž).

Střídavá péče může být vyloučena i z jiných důvodů, ale každý takovýto důvod musí být zkoumán. Mezi faktory, které soudy považují za překážku střídavé péče, v českém prostředí nepatří sexuální orientace rodičů, respektive existence registrovaného partnerství. Není ani nijak zohledňováno kouření tabákových výrobků,[30] přestože pasivní kouření zasahuje do zájmu dítěte na zdravém výchovném prostředí.

Ústavní soud později rovněž judikoval, že kritériem pro svěření dítěte do střídavé péče mají být především nejlepší zájmy dítěte, nikoli přání konkrétního rodiče.[31]

Participace a přání dítěte

Soudy mají povinnost informovat děti o záležitostech, které se jich týkají, a **zjišťovat vlastní názor dětí starších dvanácti let**. Na základě právní fikce jsou děti od tohoto věku schopny přijmout informaci, vytvořit si a sdělit vlastní názor.[32] **Dle závěru judikatury jsou děti obvykle již od deseti let schopny se vyjádřit ke svému budoucímu výchovnému uspořádání.** Děti musejí být obeznámeny s tím, jakou váhu a důležitost bude mít jejich názor a přání. Pokud tomu nebrání zvlášť významné okolnosti, **přání dítěte má být zjišťováno přímo soudem (nikoliv v soudní síni, nýbrž v kanceláři soudce či jiném příjemném neformálním prostředí)**. Je-li pohovor proveden pouze pracovníkem OSPOD, je vnímáno negativně, že soudce, který o osudu dítěte rozhoduje, bude vycházet pouze z reprodukce jeho názoru jinou osobou a nebude jej vnímat vlastními smysly. S ohledem na dítě má výslech probíhat v klidné atmosféře, přičemž protokol by měl být pořízen až následně podle zvukového záznamu. Má se za to, že k hodnověrnosti výslechu dítěte může přispět, nezúčastní-li se ho rodiče. Předpokládá se, že děti jsou rodiči lehce ovlivnitelné a jejich výpověď u soudu nemusí být upřímná. **K názoru dítěte soud přihlíží s ohledem na jeho věk, rozumovou a citovou vyspělost. Čím je dítě starší, tím větší má jeho názor váhu** – dle psychologů se s věkem snižuje míra jeho ovlivnitelnosti rodiči, nicméně na druhou stranu vyšší sociální zralost také může umožňovat účelové ovlivňování vlastní výpovědi. **Názor dítěte soud nezavazuje, může se od něj odchýlit.** V případně pochybností, zda dítě není manipulováno některým z rodičů, může soud nechat vypracovat znalecký posudek z oboru psychologie. **Konečné posouzení zájmu dítěte** – co je pro dítě vhodné či prospěšné – však **náleží soudům, nikoliv sociálním pracovníkům OSPOD či soudním znalcům** (Trávníček, 2015).

---

[30] Soudy v USA kouření tabákových výrobků váhu přikládají – rodiči kuřákovi například bylo nařízeno, aby kouřil jen v oddělené místnosti, jinak dojde k ukončení střídavé péče (Trávníček, 2015).

[31] Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1286/18

[32] Naplňování participačních práv dětí bylo věnováno 5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie (Justiční akademie, 2021).

Domluva na střídavé péči a dobrá komunikace mezi rodiči

Shoda na střídavé péči a dobrá komunikace mezi rodiči se všeobecně považují za předpoklad dobrého průběhu střídavé péče. Názor Ústavního soudu se v této věci vyvíjel a několik let bezprostředně po uzákonění střídavé péče přestal souhlas obou rodičů považovat za podmínku pro její nařízení.[33] Jinak by se **odmítnutí střídavé péče jedním z rodičů mohlo snadno stát účinnou cestou, jak svévolně a účelově omezit možnosti druhého rodiče podílet se na výchově dítěte.** Podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v jeho pozdějších nálezech by jednostranné, iracionální, svévolné odmítání komunikace rodiče, který má dítě ve své výlučné péči, s druhým rodičem, vedlo k eliminaci střídavé péče a byly by odstraněny rovnocenné podmínky pro výchovu a péči o dítě druhým rodičem. To platí i o nesouhlasu jednoho rodiče se střídavou péčí (Justiční akademie, 2019a). Dle Ústavního soudu je nutno vykládat právní předpisy tak, aby se zabránilo jejich zneužívání. **Obecné soudy tedy musejí dostatečně zjistit důvody, proč daný rodič není ochoten s druhým rodičem na společné či střídavé výchově spolupracovat, z jakého důvodu nepovažuje střídavou péči pro své dítě za vhodnou, proč upřednostňuje naopak výlučnou péči**, přičemž **za relevantní lze považovat jen takové důvody, jež by mohly intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmů dítěte**. Není-li komunikace mezi rodiči možná z popudu jednoho z nich, je třeba zjišťovat, proč ji odmítá – může ji odmítat z pochopitelných, racionálních a obhajitelných důvodů či naopak. **Pokud by dítě bylo svěřeno do péče rodiči, který je za špatnou komunikaci s druhým rodičem či za její úplnou absenci zodpovědný, byl by tento rodič fakticky odměněn za své protiprávní chování. Je-li příčina na straně obou rodičů, nelze to přičítat k tíži pouze jednoho z nich a svěřit dítě do péče jen toho druhého.** V takových případech by dle Ústavního soudu obecné soudy měly aktivně usilovat o zlepšení vztahů mezi rodiči, například nařízením účasti na rodinné terapii či mediaci, popřípadě prostřednictvím výchovných opatření formou napomenutí či stanovení dohledu (podle § 13 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).[34]

Rodiči, který střídavou péči odmítá z iracionálních důvodů, je doporučeno vysvětlit, že **je v zájmu dítěte, aby bylo v péči spíše toho rodiče, který otevírá druhému rodiči větší výchovný prostor a uznává jeho roli a důležitost v životě dítěte**. Předpokladem je, že to může mít motivační efekt k navázání kooperace s druhým rodičem a zanechání iracionálního odmítání střídavé péče. Má se za to, že **kdyby se střídavou péčí vyslovili nesouhlas oba rodiče, pak by skutečně nebyla v zájmu dítěte** (Trávníček, 2015).

[33] Srov. nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 48/04, s pozdějšími nálezy ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10, a ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. I ÚS 266/10.

[34] Je ovšem otázka, do jaké míry a s jakým efektem jsou tato opatření soudy k řešení konfliktů mezi rodiči využívána. Určitá část rodičů není totiž ani po maximální podpoře, které se jim dostane, schopna nebo ochotna zmírnit vzájemný konflikt (Justiční akademie, 2019a).

Intervaly střídání

Vhodnost střídavé péče ovlivňují i možné intervaly v nichž se rodiče mohou střídat v péči o dítě (dny, týdny, měsíce, půlroky). **To, jak dlouhý má být interval střídavé péče, zákon neurčuje. Délka pobytu u každého z rodičů však nemusí být stejně dlouhá**.[35] U malých dětí jsou doporučovány intervaly střídání co nejkratší a u delších intervalů je obecně vhodné nastavení styku s rodičem během období, kdy je dítě u druhého rodiče. Proti intervalům delším než tři týdny se vymezil Ústavní soud s odvoláním na názory dětských psychologů, podle nichž ztrácejí charakter střídavé výchovy.[36] Přesto by dle Trávníčka (2015) delší cykly neměly být a priori odmítány bez posouzení, zda jsou v konkrétním případě skutečně nevhodné. Situace, kdy by dítě mělo navštěvovat dvě základní školy střídavou péči většinou vylučuje s ohledem na přílišnou náročnost pro dítě, dopady na jeho psychický vývoj, sociální život a vzdělávání (Justiční akademie 2019a). Zatímco psychologové školní dualismus nedoporučují (Justiční akademie, 2019b, Trávníček, 2015), z hlediska judikatury se nejedná o kategorický závěr, a to zvláště v případech, kdy rodiče žijí každý v jiné zemi. Podle judikatury je tato možnost přijatelná (dítě např. tráví polovinu roku v ČR a navštěvuje zde českou základní školu a polovinu roku v zahraničí a navštěvuje tamní školu; Justiční akademie, 2019a).

Čas, který dítě s rodičem tráví nebo může trávit závisí i na zaměstnání rodiče. Pokud tento čas nemůže být přiměřený potřebám dítěte (i vzhledem k jeho věku) a o dítě by se měla starat jiná osoba, platí názor, že střídavá péče v jeho zájmu není.

Věk dítěte

S ohledem na potřeby nejmenších dětí střídavá péče začíná být vhodná až od dosažení určitého (obecně obtížně definovatelného) věku dítěte. Ústavní soud ji vylučuje v období kojení (Justiční akademie, 2019a). **Soudní praxe se převážně ztotožňuje s názory českých dětských psychologů**[37]**, že přibližně do tří let, tedy do obvyklého věku nástupu do mateřské školy, střídavá péče pro děti vhodná není.** Argumentem bývá potřeba dítěte, aby zůstal zachován primární pečovatel, co nejstabilnější prostředí a pravidelný režim (Trávníček, 2015). Nicméně například podle Václava Mertina (Justiční akademie, 2019b) je-li dítě zvyklé přijímat péči přibližně rovnoměrně od obou rodičů a výchovný přístup rodičů se dramaticky neliší, není nutné se obávat rozdělení péče už u dvouletého dítěte. Naopak pokud jeden rodič dosud z různých důvodů nepečoval, je třeba věkovou hranici zvýšit nebo zavést přechodné období, kdy si rodič zvyká na potřeby dítěte a dítě si zvyká na jiné způsoby

[35] Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. IV ÚS 2248/10

[36] Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. II ÚS 1835/12

[37] Klimeš, 2009; Justiční akademie, 2019b

přístupu rodiče. Další významnou věkovou hranicí je nástup dítěte do základní školy, u starších na střední školu – posuzuje se, jaký vliv by měla střídavá péče na školní docházku.

Změna poměrů

Soud může rozhodnout o změně výchovného prostředí (např. z výlučné péče na střídavou či naopak), dojde-li ke „změně poměrů" – na straně rodičů či dítěte. Může se tak stát na základě takzvané subjektivní okolnosti, například jestliže dítě po čase projeví přání být v jiném typu péče, nebo na základě takzvané objektivní okolnosti, například zvyšujícím se věku dítěte. Jelikož vhodnost střídavé péče se odvíjí i od stáří dítěte, **dospělo-li dítě plynutím času od rozhodnutí o výlučné péči do věku, kdy je jeho svěření do střídavé péče již možné, lze to podle některých výkladů považovat za „podstatnou změnu poměrů", která může vyžadovat nové rozhodnutí**. Podle Trávníčka (2015) **soudy nicméně v drtivé většině případů pouhé plynutí času za skutečnost, která by zakládala podstatnou změnu poměrů, nepovažují**.

Vzdálenost bydlišť rodičů a zachování jedné školy

Ústavní soud mezi předpoklady pro střídavou péči zahrnuje i malou vzdálenost bydlišť rodičů, tedy i zachování stejné školy, okruhu kamarádů a dalších mimoškolních činností dítěte. Avšak za podmínku, bez níž by střídavá péče nemohla být praktikována, ji výslovně nepovažuje.[38] Záleží tedy na posouzení konkrétních okolností takového případu. Zjišťuje se názor rodičů, přístup škol[39] a zejména přání dětí. Jak uvádí Trávníček (2015), **soudy v drtivé většině případů střídavou péči za cenu návštěvy více škol současně nenařídí s odůvodněním, že by nebyla v zájmu dítěte**.

Jako problematické se nicméně jeví, že rodič, který chce střídavou péči vyloučit anebo má v úmyslu podstatně omezit možnost nerezidenčního rodiče podílet se na výchově dítěte, či jej dokonce zamýšlí z jeho života prakticky vymazat, toho reálně může dosáhnout tak, že se s dítětem odstěhuje na tak vzdálené místo, že navštěvovat jednu školu ani zachovat styk druhého rodiče s dítětem nebude možné. Pravidelné (dvou)týdenní dojíždění za dítětem na delší vzdálenost totiž pak nemusí být realizovatelné jak prakticky, tak finančně. Zákon rodičům neukládá povinnost zachovat dosavadní bydliště, aby bylo možné střídavou péči praktikovat. Současně to, že bydliště rodičů jsou (budou)

[38] Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2002, sp. zn. III. ÚS 6/05, Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2010, č. j. II. ÚS 1278/10-1 (viz Trávníček, 2015)

[39] Jde zejména o to, zda obě školy vytvoří optimální podmínky pro plnění povinné školní docházky, která ze škol bude jeho kmenovou, tj. hlavně zodpovědnou za vzdělávání a hodnocení žáka; jaké mají školy učební plány a jaká je časová osnova výuky učiva – aby např. nehrozilo, že dítě se bude stejnou látku učit opakovaně a jinou vůbec.

vzdálena, dle dřívější judikatury nemá mít za následek nesvěření dítěte do péče rodiče, v jehož rukách je záruka jeho řádné výchovy.[40] Stojí tak proti sobě dvě základní práva, na jedné straně svoboda každého člověka určit si místo k životu a na druhé straně právo rodičů na péči a výchovu dětí.[41] Soudy by tedy měly **zvažovat, zda přestěhování rodiče nebylo v daném případě jen prostředkem, jak druhému rodiči znemožnit dítě vídat či participovat na jeho výchově**. Svěření dítěte do péče tomu rodiči, který se odstěhoval zjevně proto, aby omezil vliv druhého rodiče, totiž není v souladu se zásadou, že je v zájmu dítěte, aby bylo v péči toho z rodičů, který uznává roli a důležitost druhého rodiče v životě dítěte (Trávníček, 2015; Justiční akademie, 2018).

Jednou z možností obrany proti takovému svévolnému jednání, nebylo-li ještě rozhodnuto o úpravě výchovy nezletilého, je vydání předběžného opatření (dle § 452 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních a § 102 občanského soudního řádu), aby dítě bylo navráceno zpět do původního prostředí. Další možností je využití institutu významné záležitosti (§ 877 občanského zákoníku). Přestěhuje-li se jeden z rodičů s dítětem bez souhlasu druhého rodiče a fakticky tím dítěti změní místo bydliště, lze se domáhat u soudu, aby o tom jako o významné záležitosti rozhodl. To je však možné teprve poté, co změna nastane, a soud pak při svém rozhodování řeší dilema, zda upřednostnit původní stav, či zachování kontinuity nového výchovného prostředí, pokud se s ním dítě mezitím už sžilo. Pokud by soud zjistil, že dítě bylo přemístěno bezdůvodně a došlo tak k nepřiměřenému zásahu do práv dítěte a druhého rodiče, jednalo by se o skutečnost relevantní při rozhodování o změně výchovného prostředí. Kdyby soud došel k závěru, že dítě se s novým prostředím ještě nesžilo a že střídavá péče by nebyla v jeho zájmu, mělo by být svěřeno spíše do péče druhého rodiče (Trávníček, 2015). Zakotvení zásady, že bezdůvodné tedy nijak neopodstatněné odstěhování rodiče, které má za cíl vyloučit jinak vhodnou střídavou péči či omezit možnosti druhého rodiče podílet se na výchově dítěte, může vyústit ve svěření dítěte do péče druhého rodiče, by mohlo mít motivační efekt k vyloučení těchto negativních praktik do budoucna. Svěření dítěte do péče tomu rodiči, jenž se odstěhoval zjevně proto, aby omezil vliv druhého rodiče, totiž není v souladu se zásadou, že je v zájmu dítěte, aby bylo v péči toho z rodičů, který uznává roli a důležitost druhého rodiče v životě dítěte (Trávníček, 2015). Dodejme, že existují výjimečné situace, kdy z ospravedlnitelných důvodů rodič může jednostranně změnit bydliště nezletilého dítěte, jako například z důvodu potřeby ochrany dítěte nebo rodiče před násilným chováním druhého rodiče v případě domácího násilí (Justiční akademie, 2018).

[40] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 12. 1968, sp. zn. 1 CZ 63/68

[41] Řešení této problematiky v zahraničních právních řádech věnuje pozornost Trávníček (2015). Například ve Francii má rodič povinnost svůj úmysl změnit bydliště oznámit s dostatečným předstihem druhému rodiči. Ten se v případě svého nesouhlasu může, než tato změna nastane, obrátit na soud, aby rozhodl, co je v nejlepším zájmu dítěte.

Výživné

Rozsah vyživovací povinnosti rodičů vůči společnému dítěti odpovídá vzájemné relaci jejich majetkových poměrů, schopností a možností (§ 914 občanského zákoníku). Platby výživného nejsou platbami mezi rodiči na dorovnání jejich měsíčních příjmů či jejich životní úrovně, nýbrž náležejí dětem. Částky, které dítě reálně nespotřebuje, by měly být použity na tvorbu jeho úspor. Může tedy, zvláště u střídavé péče, vyvstat potřeba stanovit výživné oběma rodičům, i když mají srovnatelné měsíční příjmy. Neuhrazené výživné je dluhem vůči dítěti, ne rodiči. Poměrně obvyklá praxe, kdy si rodiče při střídavé péči výživné navzájem nehradí či rodič s vyššími příjmy druhému rodiči zasílá jen rozdíl v jim vyměřených částkách, je podle Trávníčka (2015) v rozporu se zákonem (§ 1988 a § 1991 občanského zákoníku). Ten totiž takzvaný zápočet proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, zakazuje, i kdyby se na něm rodiče dohodli. Rodičům se tedy doporučuje zasílat druhému rodiči celou částku výživného nejlépe formou snadno dohledatelné a prokazatelné bezhotovostní platby. Trávníček (2015) varuje, že pokud by dítě po dosažení zletilosti proti svým rodičům, kteří vyměřené výživné na dítě sobě navzájem nehradili, podalo návrh na exekuci, rodiče by při podání návrhu na zastavení exekuce nemohli prokázat, že jednotlivé splátky výživného byly opravdu hrazeny.

4.2 Výsledky opatrovnických soudů v případu rozchodu/rozvodu rodičů podle dat Ministerstva spravedlnosti

První zásadní otázkou, kterou musejí sezdaní rodiče nezletilého dítěte v případě rozvodu vyřešit, je, jak již bylo několikrát zmíněno, nastavení jeho péče a výživy. Opatrovnická řízení nemusejí ale využívat pouze rodiče v manželském svazku. Pokud rodiče nejsou sezdáni, chtějí se rozejít, ale nejsou schopni se sami dohodnout na zajištění péče a výživy dítěte, mohou se také obrátit na opatrovnický soud (Höhne & Paloncyová, 2021).

Jedním ze základních zdrojů dat týkajících se situace dětí po rozchodu rodičů jsou právě statistiky opatrovnických soudů, souhrnně publikované Ministerstvem spravedlnosti. Je však třeba znovu upozornit, že jsou v ní zachyceny pouze ty rodiny, které prošly soudním řízením čili rozvody manželství, a některé rozchody nesezdaných párů. Ve veřejně dostupných statistických výstupech se údaje vážou k souhrnnému počtu příslušných rozhodnutí v soudní opatrovnické agendě, jedno dítě se tudíž objevuje v různých tabulkách (např. v počtech svěření do péče a v počtech rozhodnutí o výživě). Z těchto statistik lze získat pouze základní vhled do problematiky (Höhne & Paloncyová, 2019). Pro hlubší náhled na průběh a zejména výsledky opatrovnických řízení je vhodnější sledovat daný proces z pohledu jednotlivých dětí.

Takto upravená data, použitá k následující analýze, byla získána od odboru statistiky Ministerstva spravedlnosti (MSP), jemuž tímto patří velké poděkování. Jedná se o **anonymizovaná data za každé dítě, u něhož došlo mezi lety 2008 a 2022 k ukončení opatrovnického řízení**. Soubory byly

poskytnuty za jednotlivé kalendářní roky. Získaná data obsahují kromě konkrétního výsledku soudního rozhodnutí také údaje o roku narození dítěte, datum zahájení soudního řízení, či fakt, zda bylo výsledku dosaženo prostřednictvím dohody rodičů, nebo zda musel rozhodnout soud autoritativně. Výsledky rozhodnutí soudu se týkají typu péče, určení vyživovací povinnosti a úpravy styku rodičů s dítětem (Höhne & Paloncyová, 2021).

Nevýhodou dat bohužel je, že pokud se rodiče obrátí na soud opakovaně, není možné jednotlivá řízení týkající se jednoho dítěte propojit. V každém dalším procesu je totiž dítěti přiřazen nový identifikační znak (Höhne & Paloncyová, 2021). Jedním z důvodů je také například skutečnost, že případem se zabývá soud v místě trvalého bydliště dítěte. To se může časem měnit, mimo jiné i právě v důsledku rozchodu rodičů, a případné další řízení pak připadne jinému než původnímu soudu.

Pro orientaci v další analýze je třeba mít přehled o základní terminologii, která je v následujících podkapitolách užívána.

V případě, že je ve věci daného dítěte vedeno opatrovnické řízení zcela poprvé, je výsledkem řízení takzvané první rozhodnutí. Pokud je třeba otázky péče, výživy a/nebo styku dodatečně upravit, a je proto znovu zahájeno řízení opatrovnického soudu, vydá soud takzvané další rozhodnutí (Höhne & Paloncyová, 2021). Podle otázek, které rodiče s pomocí opatrovnického soudu řeší, může tedy být vydáno:

- **První rozhodnutí o péči** v případě, že dochází k úpravě poměrů péče. Dítě jím může být svěřeno do péče výhradně matce, výhradně otci nebo jiné osobě. Zde mluvíme o takzvané výlučné péči. Nebo mohou být do péče zapojeni oba rodiče. Pak se jedná buď o střídavou, či společnou péči.

- **První rozhodnutí o výživě**, pokud je rozhodováno o tom, komu bude udělena vyživovací povinnost dítěte. Vyživovací povinnost může být udělena výhradně matce, otci, jiné osobě nebo může být rozdělena mezi oba rodiče. Zároveň je rozhodováno o tom, v jakém poměru a v jaké výši je výživné stanoveno.

- **První rozhodnutí o styku** v případě, že soud upravuje, kdo je oprávněn se s dítětem stýkat. Rozhodnutí o styku se může vztahovat na jednoho nebo oba rodiče, případně i na další osoby. Do rozhodnutí o styku zároveň spadá i kategorie rozhodnutí, která upravuje to, kdo je oprávněn získávat o dítěti informace.

- **První rozhodnutí pro případ rozvodu** v případě, že je třeba upravit samostatně období do rozvodu rodičů a následně situaci po rozvodu. V této situaci upravuje první rozhodnutí období do rozvodu a první rozhodnutí pro případ rozvodu období po rozvodu rodičů. Rozhodnutí pro případ rozvodu může upravovat péči a/nebo výživu, případně styk, jak bylo zmíněno výše.

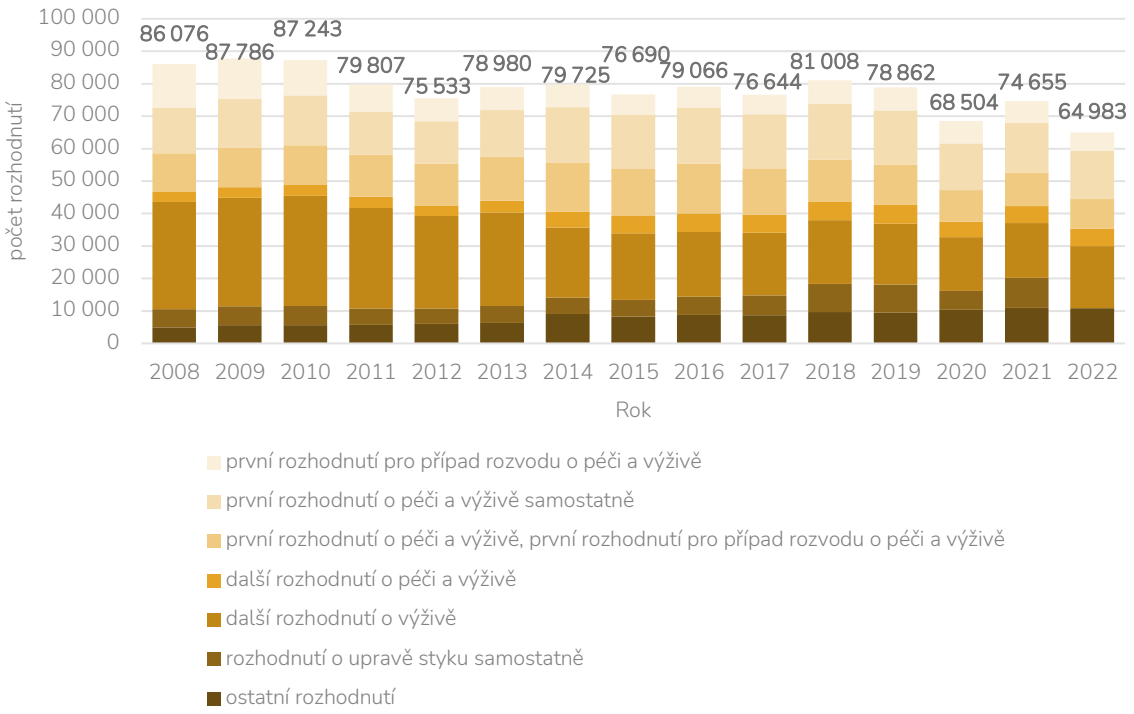
- **Další rozhodnutí**, pokud dochází k nové soudní úpravě péče, výživy a/nebo styku.

Je zřejmé, že výše zmíněné varianty prvního rozhodnutí opatrovnického soudu mohou být vydány v různých kombinacích.

4.2.1 Počty rozhodnutí opatrovnických soudů v letech 2008 až 2022

Na počátku sledovaného období vydaly opatrovnické soudy celkem 86 až 88 tisíc rozhodnutí ročně (graf č. 4.1). V roce 2011 klesl tento počet k 80 tisícům. Kolem této hodnoty se roční počet rozhodnutí opatrovnických soudů pohybuje až do roku 2019. Roky 2020 až 2022 nemůžeme s předchozí časovou řadou zcela srovnávat, ale po doplnění chybějících dat týkajících se úpravy styku nerezidenčního rodiče z oficiálních statistik Ministerstva spravedlnosti se zdá, že roční počet rozhodnutí v posledních letech mírně klesá. A to zejména vzhledem k poklesu počtu dalších rozhodnutí o výživě, ale i prvních rozhodnutí pro případ rozvodu. Tento trend by byl v souladu s faktem, že dle dat Českého statistického úřadu dlouhodobě klesá roční počet uzavřených sňatků i rozvodů (ČSÚ, 2023).

Graf č. 4.1 **Počet rozhodnutí opatrovnických soudů podle typu rozhodnutí, 2008–2022**



Pozn.: Data poskytnutá Ministerstvem spravedlnosti obsahovala rozhodnutí o styku pouze do roku 2019. Za rok 2020 a 2021 byla doplněna údaji z oficiálních statistik MSP, pro rok 2022 ale nebyly informace o počtu rozhodnutí o styku dostupné.

Zdroj: Data MSP

Z grafu č. 4.1 je patrné, že největší část rozhodnutí tvoří další rozhodnutí o výživě. Jimi je dodatečně upravována výživa po již ukončeném předchozím jednání o péči a výživě nebo pouze o výživě. Další rozhodnutí o výživě tvořila mezi lety 2008 a 2013 každoročně 38 % všech rozhodnutí (kolem 30 tisíc rozhodnutí ročně). Mezi lety 2014 a 2019 bylo dalších rozhodnutí o výživě stabilně kolem 24–25 %, tedy přibližně 20 tisíc rozhodnutí za rok. Průměrně v necelých 900 případech za rok byla vydána další rozhodnutí o výživě v kombinaci s rozhodnutím o úpravě styku s rodiči. Od roku 2020 chybějí v datech poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti údaje za rozhodnutí o styku dítěte s rodičem. V covidových letech 2020 a 2021 se podobně jako počty všech soudních rozhodnutí snížily i počty dalších rozhodnutí o výživě (na necelých 17 tisíc), v roce 2022 se již opět přiblížily 20 tisícům.

Dalším nejpočetněji zastoupeným typem rozhodnutí jsou první rozhodnutí o péči a výživě, která budou v dalších kapitolách podrobně analyzována. Jejich podíl ve sledovaném období vzrostl z 15 % (13 tisíc rozhodnutí) v roce 2008 na 19 % (15 tisíc rozhodnutí) v roce 2019. V dalších letech setrval počet těchto soudních rozhodnutí na podobné úrovni. Podíl prvních rozhodnutí o péči a výživě na všech rozhodnutích byl největší v roce 2014, kdy tvořila 20 % rozhodnutí vydaných v daném roce. První rozhodnutí o péči, výživě a styku s rodiči bylo vydáno průměrně v 1 tisíci případů za rok.

Stabilně významně zastoupenými kategoriemi jsou rozhodnutí učiněná pro případ rozvodu. Vzhledem k tomu, že opatrovnické řízení musí nutně to rozvodové předcházet, upravuje tento typ rozhodnutí poměry po rozvodu. Jedná se také o případy, kdy je rozhodováno o prvním svěření dítěte do péče a určení jeho výživy (před rozvodem) současně s jejich úpravou pro případ rozvodu (Höhne & Paloncyová, 2021).

Případů, kdy bylo současně rozhodováno o péči a výživě a zároveň o péči a výživě pro případ rozvodu, bylo v roce 2008 více než 13 % (11,5 tisíce rozhodnutí). Do roku 2016 roční počet těchto typů rozhodnutí rostl a dosáhl maximální hodnoty téměř 14 tisíc, což odpovídá 17 % všech rozhodnutí vydaných v daném roce. Do konce sledovaného období pak klesá počet rozhodnutí o péči a výživě a zároveň pro případ rozvodu opět k 10–11 tisícům rozhodnutí ročně, tedy přibližně na 14–15 % všech rozhodnutí. První rozhodnutí o péči, výživě a styku současně s prvním rozhodnutím pro případ rozvodu bylo vydáno průměrně v 1,1 tisíce rozhodnutí ročně.

Pouze pro případ rozvodu bylo na začátku sledovaného období vydáno 15 % ze všech rozhodnutí (13 tisíc rozhodnutí). Postupně jejich podíl klesal a v posledních letech se pohybuje na úrovni 8–9 % všech rozhodnutí, přibližně 7 tisíc rozhodnutí ročně.

Samostatných rozhodnutí o styku dítěte s nerezidenčním rodičem bylo od roku 2008 do roku 2017 vydáno stabilně kolem 5–6 tisíc ročně, což odpovídá 7–8 % všech rozhodnutí. V letech 2018 až 2019 bylo rozhodnutí o styku téměř 9 tisíc, tedy 11 % všech rozhodnutí. Jak již bylo zmíněno výše, data o rozhodnutích o styku za roky 2020 a 2021 byla doplněna z výkazů Ministerstva spravedl-

nosti ČR.[42] Podle nich bylo v roce 2020 o styku rozhodnuto v necelých 5 tisících případů, to by odpovídalo 9 % všech rozhodnutí v daném roce. V roce 2021 pak bylo vydáno více než 9 tisíc rozhodnutí o styku, tedy potenciálně více než 12 % všech rozhodnutí v daném roce. Údaje za rok 2022 nemáme k dispozici vůbec.

Další rozhodnutí o péči a výživě tvoří dlouhodobě nejmenší část všech rozhodnutí opatrovnických soudů. Od roku 2008, kdy bylo jejich zastoupení necelá 4 % (3 tisíce rozhodnutí ročně), vzrostl jejich podíl na 6–7 % (5 tisíc rozhodnutí) v letech 2014 až 2022. Tento typ rozhodnutí se vztahuje k případu, kdy se rodiče po předchozím prvním (nebo dalším předcházejícím) ukončeném jednání k opatrovnickému soudu vracejí, aby vyjednané podmínky ve věci péče a výživy upravili (Höhne & Paloncyová, 2021). Oproti počtům dalších rozhodnutí, která se týkají pouze výživného, jsou však dané počty nízké (viz graf č. 4.1).

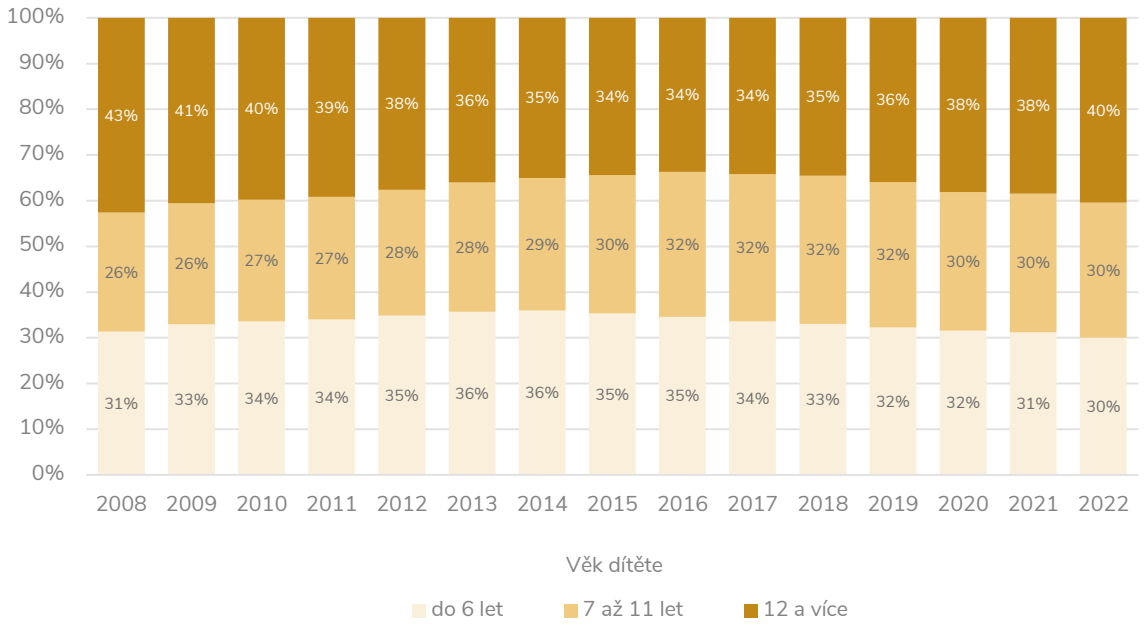
Kategorie „ostatní rozhodnutí“ tvořila v letech 2008 až 2011 do 6 % všech rozhodnutí a následně se počty daných rozhodnutí zvyšují na více než 10 tisíc ročně. Tato kategorie zahrnuje všechny ostatní typy rozhodnutí, které nespadají do výlučných kategorií zmíněných výše. Významnou část tvoří samostatná první rozhodnutí o výživě (průměrně 1,2 tisíce rozhodnutí za rok), samostatná další rozhodnutí o péči (průměrně 1,3 tisíce rozhodnutí za rok) a samostatná první rozhodnutí o péči pro případ rozvodu (průměrně zhruba 500 rozhodnutí za rok).

Nutno ještě poznamenat, že metodicky je v časových řadách skryto několik zlomů týkajících se vybraných parametrů soudních rozhodnutí. První nastává v roce 2014, kdy začala být samostatně evidována společná péče a střídavá péče (do roku 2014 byly tyto dva typy péče uváděny souhrnně). Od roku 2017 pak data zahrnují informace o tom, zda bylo výsledku dosaženo prostřednictvím dohody rodičů, nebo zda musel autoritativně rozhodnout soud.

Z hlediska věku dětí, o nichž ve sledovaném období rozhodl opatrovnický soud (poprvé či opětovně), jsou dlouhodobě na úrovni necelé třetiny zastoupeny děti předškolního věku (graf č. 4.2). Podíl dětí ve věku docházky na první stupeň základní školy se během daných let mírně zvyšoval z 26 % v roce 2008 na 32 % v letech 2016 až 2019, poté klesl na 30 %. Dětí staršího věku se v posledních letech týkaly přibližně dvě pětiny všech soudních rozhodnutí.

[42] Statistické ročenky kriminality a soudních agend a Přehledy statistických listů s kódem S-SL-O (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html).

Graf č. 4.2 **Věková struktura dětí, 2008–2022** (v %)



Pozn.: Hranice nejstarší věkové kategorie dětí byla zvolena proto, že nový občanský zákoník (NOZ) udává 12 let jako milník pro zjišťování názoru dítěte na průběh a výsledek opatrovnického řízení (Höhne & Paloncyová, 2021).

Zdroj: Data MSP

4.2.2 Výsledky prvních rozhodnutí opatrovnických soudů o péči a výživě

Větší pozornost bude nyní věnována **prvním rozhodnutím o péči a/nebo výživě**. Těchto rozhodnutí o péči, výživě, nebo jejich kombinaci bylo v průběhu let 2008 až 2019 vždy kolem 43–48 % (33 až 39 tisíc) všech rozhodnutí vydaných v daném roce. V posledních třech letech dané počty klesaly na **úroveň 30 tisíc ročně**. Do těchto rozhodnutí spadá několik typů a kombinací výsledků opatrovnických soudů.

V průběhu let byla mezi těmito typy rozhodnutí nejvíce zastoupena první rozhodnutí o péči a výživě. V roce 2008 tvořila přibližně 35 % (14 tisíc případů) této skupiny rozhodnutí. V roce 2022 již představovala 50 % (15 tisíc rozhodnutí).

Dále do této skupiny rozhodnutí zahrnujeme také první rozhodnutí o péči a výživě pro případ rozvodu. Ta na začátku sledovaného období tvořila třetinu (13 tisíc případů) této kategorie, v roce 2022 klesla na 19 % (5,7 tisíce případů) z těchto rozhodnutí.

Kombinace prvních rozhodnutí o péči a výživě a rozhodnutí o péči a výživě pro případ rozvodu představovala v roce 2008 více než 29 % (11,5 tisíce rozhodnutí) této kategorie, v roce 2022 pak 31 % (9,2 tisíce případů).

Nejmenší podíl prvních rozhodnutí o péči a výživě tvoří všechny výše zmíněné v kombinaci s rozhodnutím o styku. Těch byla celkem 3 % (1,1 tisíce případů) rozhodnutí z této kategorie v roce 2008 a 8 % (3 tisíce případů) v roce 2019.

První rozhodnutí o péči

Z výsledků opatrovnických řízení od roku 2008 do roku 2022 vyplývá, že **dlouhodobě převažuje model, kdy je dítě svěřeno do primární péče matce, avšak podíl těchto rozhodnutí se od roku 2008 postupně snižoval z téměř 90 % na 70 % v roce 2022** (graf č. 4.3). Tento graf shrnuje všechna první rozhodnutí o péči (vč. prvního rozhodnutí pro případ rozvodu) bez ohledu na to, zda bylo současně rozhodnuto i o výživném, příp. styku.

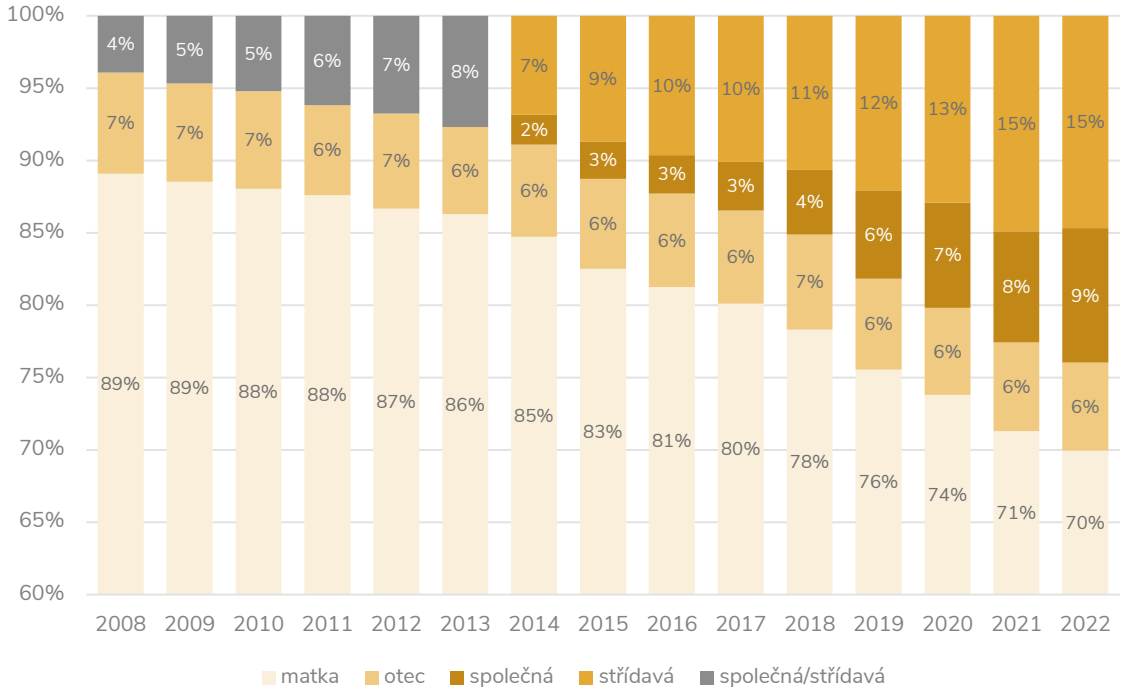
Zastoupení výsledků opatrovnických řízení, kdy bylo **dítě svěřeno do výhradní péče otce, se v průběhu sledovaných let nijak výrazně neměnilo a dlouhodobě se pohybuje na úrovni 6–7 %**.

Poměrně značně se tak od roku 2008 zvyšuje zastoupení dětí, které byly prvním rozhodnutím svěřeny do péče obou rodičů. Do roku 2013 byly formy střídavé a společné péče v datech sledovány dohromady. V období od roku 2008 do roku 2013 se počet dětí, které byly do této spojené kategorie péče svěřeny, téměř zdvojnásobil, v relativním vyjádření z 4 % na téměř 8 %. Od roku 2014 lze již v datech rozlišit péči střídavou a společnou. Zastoupení obou těchto forem péče v čase roste. Společná péče je ale stále velmi výjimečnou, i když nabývá na oblibě. **Do společné péče obou rodičů byla v roce 2014 svěřena pouze 2 % dětí, v roce 2022 pak přes 9 % dětí.**

Také střídavá péče se od roku 2014 stává stále častější. **V roce 2014 bylo do střídavé péče rodičů svěřeno necelých 7 % dětí, v roce 2022 to již bylo kolem 15 % dětí.** Data shrnují všechny případy, kdy byly děti svěřeny do péče oběma rodičům, ale nerozlišují, v jakém režimu je tato střídavá péče určena (tedy jaký časový úsek byl přidělen jakému rodiči apod.).

Z výsledků opatrovnických řízení je tedy **zřejmý trend, kdy výrazně více dětí je svěřeno do péče obou rodičů a od výhradní péče pouze jednoho z nich, v převážné většině stále matky, se pomalu ustupuje**. V roce 2022 bylo do péče obou rodičů svěřeno skoro každé čtvrté dítě, oproti roku 2008 je to tedy o 21procentních bodů více.

Graf č. 4.3 **První rozhodnutí o péči, 2008–2022** (v %)



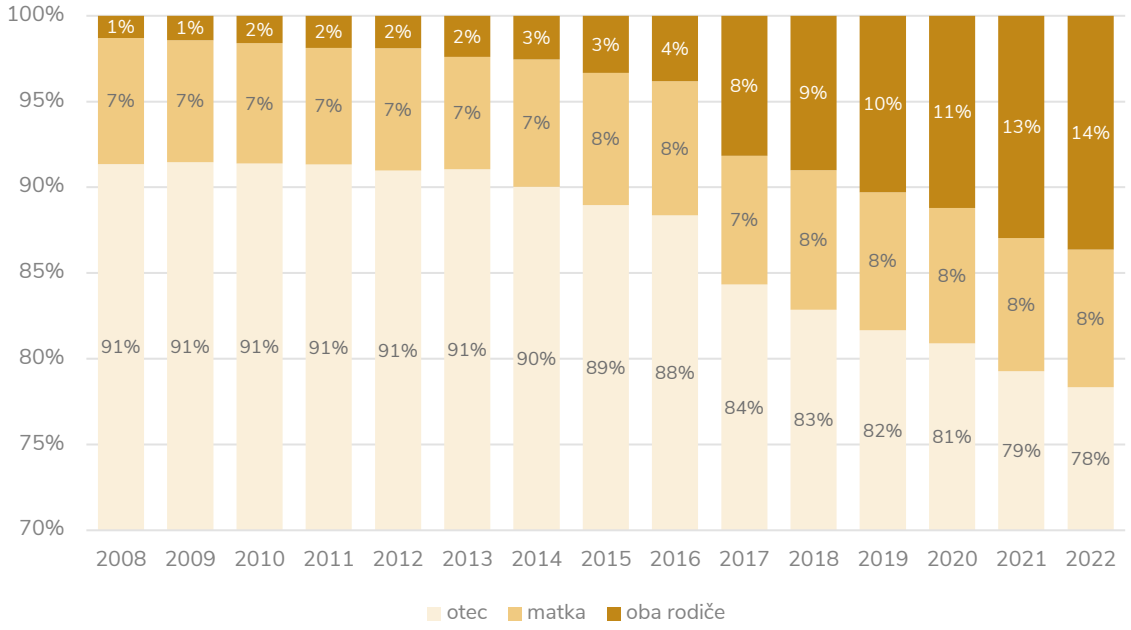
Pozn.: Do roku 2013 není v datech rozlišena společná a střídavá péče.
Zdroj: Data MSP

První rozhodnutí o výživě

Graf č. 4.4 shrnuje všechna první rozhodnutí o výživě bez ohledu na to, zda bylo současně rozhodnuto o péči nebo o styku. V případě prvního rozhodnutí o výživě je patrný trend opačný k tomu, který byl znatelný u prvního rozhodnutí o péči, tedy markantní většina řízení přidělí vyživovací povinnost na dítě otci. V roce 2008 tomu tak bylo v 91 % případů. Trend **prevalence vyživovací povinnosti otce přetrvává po celé sledované období (78 % v roce 2022)**.

Postupem času, podobně jako u rozhodnutí o péči, přibývá případů, kdy se na výživě podílejí, ač třeba v různém poměru, oba rodiče. Zatímco v roce 2008 byla **vyživovací povinnost oběma rodičům** současně udělena pouze u 1,3 % dětí, v roce 2017 se tento podíl skokově zvýšil na necelých 8 % a **v roce 2022** činil již **14 %**. Výhradní vyživovací povinnost matky představovala v průběhu sledovaného období stabilně 7–8 % případů.

Graf č. 4.4 **První rozhodnutí o výživě, 2008–2022** (v %)



Zdroj: Data MSP

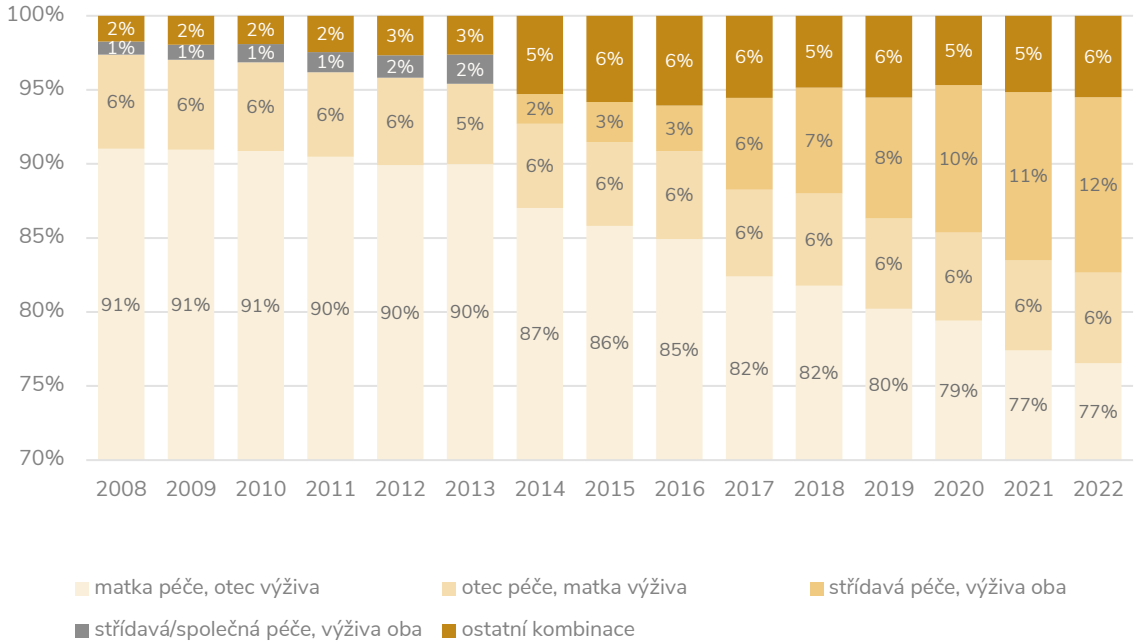
Nejčastější kombinace péče a výživy

V období let 2008 až 2022 bylo v téměř 75 % prvních řízení týkajících se poměrů dětí po rozchodu rodičů rozhodováno o péči a výživě dítěte současně. V grafu č. 4.5 níže jsou zobrazeny typické kombinace rozhodnutí o péči a o výživě.

Výrazně nejvyšší zastoupení má kombinace péče udělené matce a plné vyživovací povinnosti otci. Mezi lety 2008 a 2013 bylo takto rozhodnuto ve více než 90 % případů ročně. V roce 2014 vidíme počínající pokles zastoupení této varianty. Nejnižší zastoupení má kombinace péče matky a vyživovací povinnosti otce v roce 2022, kdy bylo takto rozhodnuto v 77 % případů prvního rozhodnutí.

Současné modernizační trendy rodiny podporují aktivní otcovství, a tedy i to, aby po rozpadu partnerského vztahu zůstali do péče o dítě zapojeni oba rodiče (Paloncyová et al., 2022). **V soudních statistikách se tak zvyšuje nejen zastoupení zapojení obou rodičů do péče (střídavá a společná péče viz výše), ale také sdílené vyživovací povinnosti.** Ta, stejně jako péče, může být vyměřena oběma rodičům v různém poměru.

Graf č. 4.5 **Kombinace péče a výživy v prvním rozhodnutí, 2008–2022** (v %)



Zdroj: Data MSP

Kombinace zapojení obou rodičů do péče i výchovy byla na počátku sledovaného období naprosto minoritní. Opět je třeba odlišit období do roku 2013, kdy je vzhledem k charakteru dat nemožné oddělit společnou a střídavou péči. V období mezi lety 2008 a 2013 bylo o kombinaci společné či střídavé péče s výživou rozdělenou mezi oba rodiče rozhodnuto pouze v 1–2 % případů ročně. Od roku 2014, kdy již oddělujeme střídavou péči, bylo do střídavé péče s výživou rozdělenou mezi oba rodiče do roku 2016 rozhodnuto ve 2–3 % případů ročně. Od roku 2016 je zřejmý nárůst zastoupení tohoto modelu porozvodového uspořádání. V roce 2022 byl tento model zvolen v 12 % případů.

Zajímavý je fakt, že zatímco podíl rozhodnutí, kdy byla péče udělena otci a výživa matce, je po celé sledované období přibližně stejný (5–6 %), rozhodnutí, kdy byla péče udělena matce a výživa otci ubývá. Rozhodnutí soudů, které rozhodly o zapojení obou rodičů jak do péče, tak do výživy (a dalších alternativních kombinací rozhodnutí o péči a výživě) tedy přibývá právě na úkor tradičního modelu péče matky a vyživovací povinnosti otce.

Kategorie „ostatní kombinace“ zahrnuje všechny další kombinace výsledků o péči a výživě. V letech 2008 až 2013 tvořila 2–3 % všech rozhodnutí ročně (méně než 1 tisíc případů ročně). Od roku 2014 je pak zastoupení ostatních kombinací vyšší, jedná se o 5–6 % (do 2 tisíc) případů ročně. V této skupině ostatních kombinací rozhodnutí o péči a výživě dominuje kombinace společné nebo střídavé péče (v letech 2008 až 2013) a střídavé péče (od roku 2014 do 2022) s vyživovací povinností udělenou pouze otci. Průměrně byla tato kombinace zvolena v 527 případech ročně. Další stabilně

zastoupenou kombinací bylo svěření dítěte do péče jiné osoby a udělení vyživovací povinnosti oběma rodičům současně (průměrně 124 případů ročně), pouze matce (průměrně 123 případů ročně) nebo pouze otci (v průměru 62 případů ročně).

Neurčené výživné

V souvislosti s kombinacemi prvních rozhodnutí o péči a výživě je vhodné zmínit téma neurčeného výživného. Data z opatrovnických řízení ukazují, že rozhodnutí o výživě není nutnou součástí rozhodnutí opatrovnických soudů, neboť se vyskytují případy, kdy k danému rozhodnutí o péči není uvedeno žádné rozhodnutí o výživě. V datech Ministerstva spravedlnosti se od roku 2014 objevuje také významné zastoupení rozhodnutí o péči, u nichž bylo příslušné rozhodnutí o výživě označeno jako „jiný výsledek". V letech 2014 až 2022[43] se jedná průměrně o více než 1,5 tisíce rozhodnutí ročně. Tento výsledek rozhodnutí o výživě (a stejně to platí pro rozhodnutí o péči) většinou značí, že návrh byl vzat zpět nebo rozhodnutí nebylo vydáno z jiných důvodů (Höhne & Paloncyová, 2021).

Typem uspořádání péče, kde z jeho definice očekáváme absenci rozhodnutí o výživě, je společná péče (Höhne & Paloncyová, 2021). Pokud bychom se snažili vyčíslit množství případů neurčeného výživného, budeme hledat právě kombinaci společné péče a absence rozhodnutí o výživě. Dále můžeme tyto případy najít v kombinaci společné péče a „jiného výsledku" v případě výživy.

Při této definici případů, kdy současně se společnou péčí není určeno výživné, zaznamenáváme od roku 2014 nárůst počtu tohoto typu porozvodového uspořádání. V roce 2014 nebylo výživné určeno v 703 případech, kdy bylo zároveň rozhodnuto o společné péči. Roční počet narůstá až do roku 2022, kdy nebylo výživné určeno u 2 455 případů společné péče. **V relativním vyjádření se jedná až o 90 % případů, kdy bylo rozhodnuto o společné péči a výživné nebylo stanoveno.**[44] Pokud výživné v kombinaci se společnou péčí určeno bylo, bylo nejčastěji vyměřeno otci, dále pak oběma rodičům.

4.2.3 Dosažení výsledku dohodou rodičů

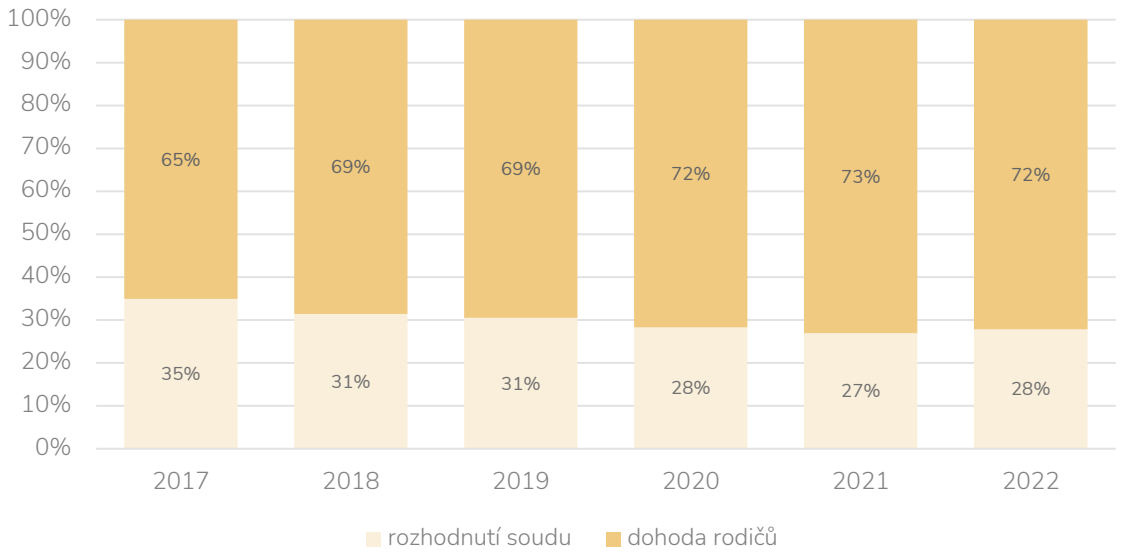
Jak již bylo uvedeno výše, informace o způsobu dosažení výsledku (dohoda rodičů vs. autoritativní rozhodnutí soudu) jsou v datech sledována od roku 2017. Níže je zobrazen počet výsledků prvních rozhodnutí opatrovnických soudů o péči, výživě či jejich kombinaci na základě toho, zda výsledku bylo dosaženo prostřednictvím dohody rodičů, nebo zda musel rozhodnout soud, poněvadž rodiče k dohodě dojít nedokázali. Ve všech sledovaných letech **převažují případy, kdy rodiče dospěli**

[43] Kategorie „jiný výsledek" není do roku 2014 sledována.

[44] Tento údaj se týká let, kdy je možné zcela odlišit společnou péči, tedy od roku 2014 do roku 2022.

k dohodě. Jejich zastoupení přitom v čase mírně stoupá. Na začátku sledovaného období představovaly případy, kdy bylo rozhodnutí dosaženo dohodou rodičů, 65 % výsledků soudního řízení, na konci sledovaného období to bylo již 72 %.

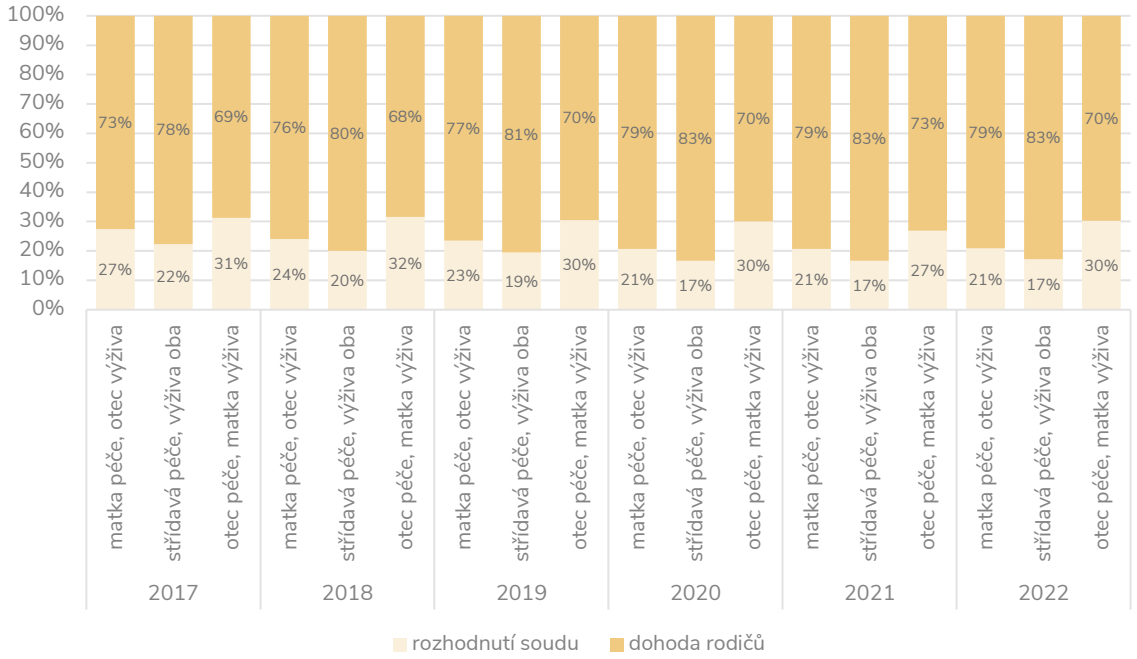
Graf č. 4.6 **Dohoda rodičů a autoritativní rozhodnutí soudu v prvních rozhodnutích o péči, výživě nebo jejich kombinaci, 2017–2022** (v %)



Zdroj: Data MSP

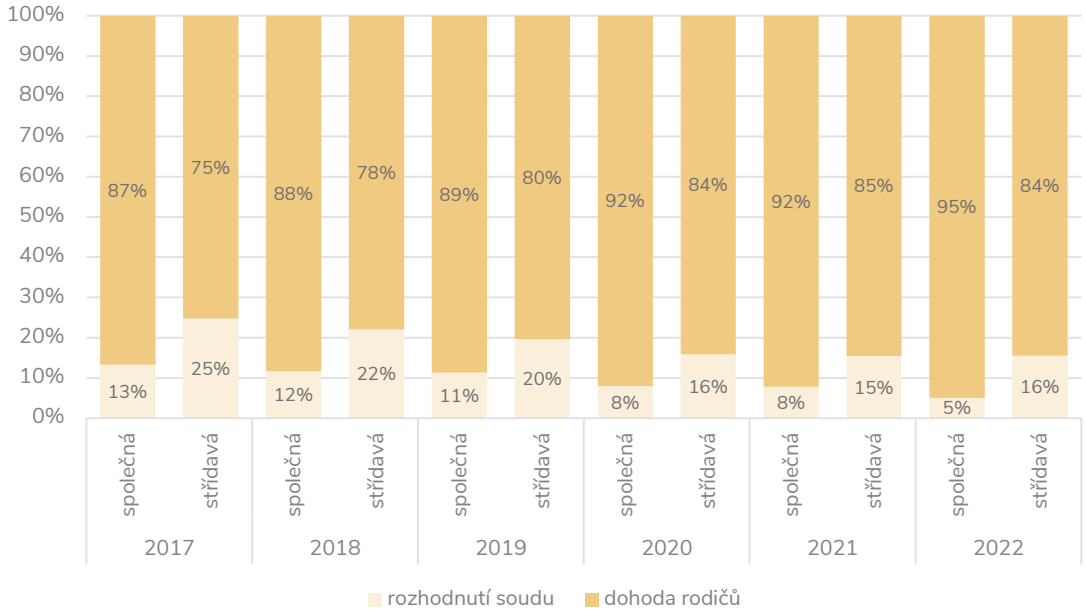
Následující grafy zobrazují zastoupení dohod rodičů a autoritativních rozhodnutí soudu v jednotlivých modelech výsledků řízení opatrovnických soudů. **Nejvíce autoritativních rozhodnutí soudů je vydáno v případě, kdy je dítě svěřeno do výhradní péče otce a vyživovací povinnost je stanovena matce** (graf č. 4.7). Dohoda rodičů stojí v pozadí 69–73 % těchto rozhodnutí v průběhu let 2017 až 2022. V případech, kdy je dítě svěřeno opatrovnickým soudem do péče matky a vyživovací povinnost byla přidělena otci, je podíl případů, kdy k výsledku došlo dohodou rodičů vyšší a v čase se ještě mírně zvýšil z 73 % v roce 2017 na 79 % v roce 2022. **Kombinace střídavé péče rodičů a zároveň sdílení jejich vyživovací povinnosti je ze všech případů podložena dohodou rodičů nejčastěji.** Podíl rozhodnutí založených na dohodě navíc v čase narůstá. Na konci sledovaného období bylo 83 % rozhodnutí výsledkem dohody rodičů.

Graf č. 4.7 **Dohoda rodičů podle kombinace péče a výživy, 2017–2022** (v %)



Zdroj: Data MSP

Graf č. 4.8 **Společná a střídavá péče a dohoda rodičů, 2017–2022** (v %)



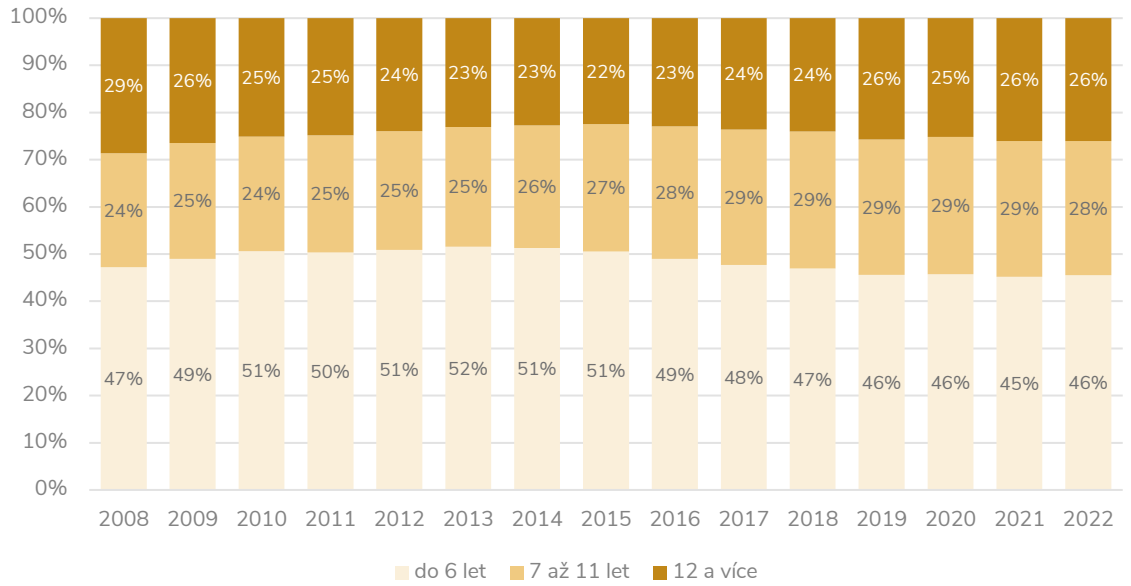
Zdroj: Data MSP

Z hlediska dohody rodičů je zajímavé podívat se na její zastoupení zvlášť u společné a střídavé péče. **U společné péče je v porovnání s ostatními typy výsledků jednoznačně nejvíce zastoupena dohoda rodičů.** Tento výsledek potvrzuje princip, na kterém je společná péče založena, tedy na kooperaci obou rodičů. V případě společné péče bylo **95 %** výsledků dosaženo dohodou rodičů a pouze 5 % rozhodnutí bylo v roce 2022 výsledkem autoritativního rozhodnutí soudu (graf č. 4.8). Střídavé péče bylo také v naprosté většině (přibližně 75 % v roce 2017 a 84 % v roce 2022) dosaženo dohodou rodičů. Ve sledovaných letech přitom rozhodnutí podložených dohodou rodičů v obou typech péče přibývá.

4.2.4 Vliv věku dítěte

Věkové složení dětí, u nichž bylo ve sledovaném období prvně rozhodováno o péči a/nebo výživě, se od celkové struktury sledující věk dětí při opatrovnických řízení bez ohledu na typ rozhodnutí podstatně liší. Zatímco pro všechny rozhodnutí opatrovnických soudů dohromady je každá věková skupina zastoupena přibližně z jedné třetiny, **u prvních rozhodnutí o péči a/nebo výživě je výrazně silněji zastoupena kategorie nejmladších dětí** (graf č. 4.9). V průběhu sledovaných let se podíl nejmladších dětí do 6 let při prvním rozhodnutí pohyboval mezi 45 % a 52 %. Dětí ve věku 7 až 11 let bylo od 24 % do 29 %. Dětí starších 12 let bylo v zobrazeném období od 23 % do 29 %.

Graf č. 4.9 **Věková struktura dětí v prvním rozhodnutí o péči a/nebo výživě, 2008–2022** (v %)



Pozn.: V grafu je zobrazena věková struktura dětí, o nichž bylo vydáno první rozhodnutí o péči a/nebo výživě, tzn. první rozhodnutí pouze o výživě, první rozhodnutí pouze o péči, první rozhodnutí o péči a výživě současně, nebo první rozhodnutí o péči a výživě pro případ rozvodu.

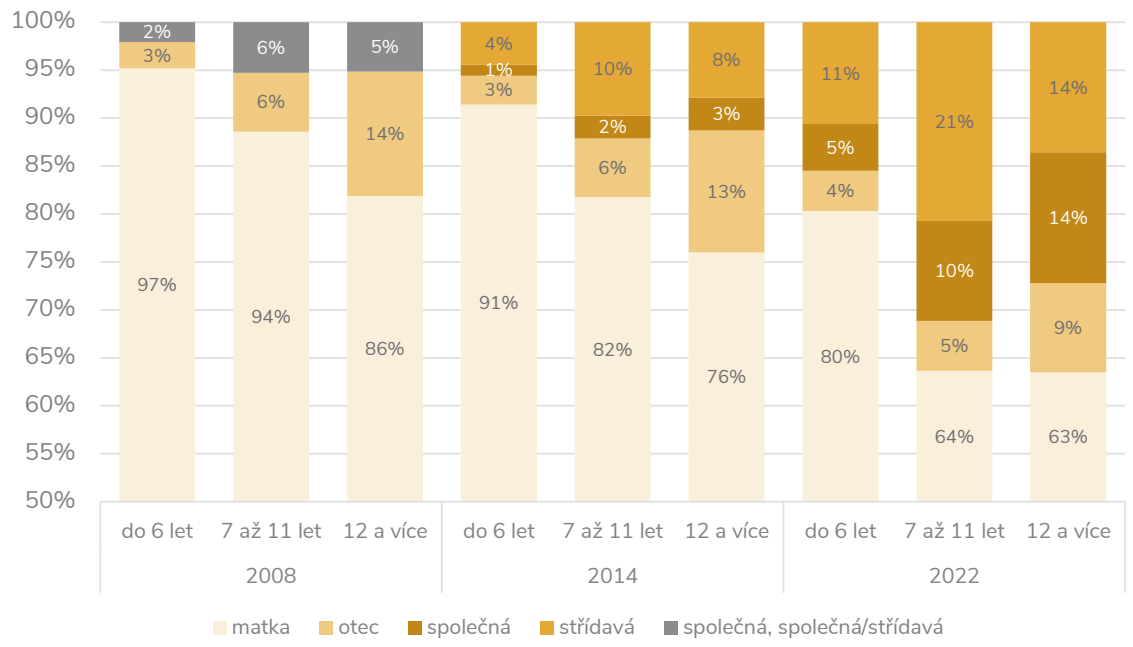
Zdroj: Data MSP

Péče a věk dítěte

Typ stanovené péče se mění nejen v čase (kdy se, jak je zmíněno výše, zvyšuje podíl rozhodnutí o zapojení obou rodičů do péče), ale i s věkem dítěte, o kterém je opatrovnické řízení vedeno. U nejmladších dětí do 6 let je jednoznačně preferována výhradní péče matky, a to ve všech zobrazených letech. U dětí starších je stále převážně rozhodnuto ve prospěch výhradní péče matky, avšak v čase se zvyšuje podíl rozhodnutí ve prospěch obou rodičů (graf č. 4.10).

Společná a střídavá péče je nejméně zastoupena u nejmladších dětí, nicméně od roku 2014 je i v nejmladší věkové kategorii stejný podíl dětí svěřen do střídavé nebo společné péče jako do péče otce. Děti 12leté a starší byly ještě v roce 2014 častěji svěřeny do péče otce než do střídavé či společné péče obou rodičů, v roce 2022 však byla péče otce v této věkové kategorii dětí již zcela minoritní a ustoupila rozhodnutím o některém typu sdílené rodičovské péče (tj. společné i střídavé). Tento trend se čím dál více projevuje s rostoucím zastoupením střídavé a společné péče na všech typech rozhodnutí o péči.

Graf č. 4.10 **Typ péče a věk dítěte, 2008, 2014 a 2022** (v %)



Pozn.: Zobrazené roky byly zvoleny jako začátek a konec časové řady (2008 a 2022) a 2014 byl zařazen z důvodu metodické změny zmíněné již v úvodu této kapitoly (v tomto roce je od sebe poprvé možné oddělit střídavou a společnou péči).
Zdroj: Data MSP

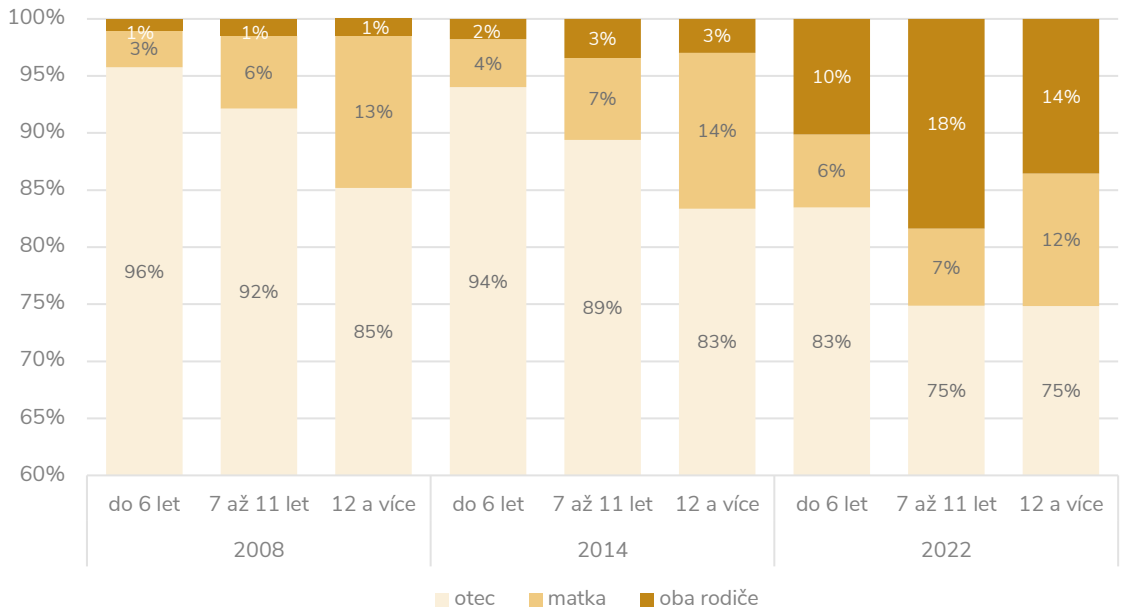
Výživa a věk dítěte

Stejně jako narůstá zastoupení péče obou rodičů, narůstá i zastoupení výsledků, kdy je vyživovací povinnost udělena oběma rodičům (ač její výše může být v různém poměru). Zároveň existují rozdíly i na základě věkové skupiny dítěte. V prvních sledovaných letech bylo pouze v 1 % případů rozhodnuto o sdílení vyživovací povinnosti v případě dětí do 6 let i ve skupině dětí mezi 7 a 11 lety. U nejstarších dětí byla takto vyřešena 2 % případů.

S rostoucím podílem sdílené vyživovací povinnosti se také více diverzifikují rozdíly mezi věkovými kategoriemi dětí. Poprvé v roce 2014 můžeme zaznamenat, že po udělení vyživovací povinnosti otci je nejčastěji výživa dítěte udělena oběma rodičům v případě dětí ve věku 7–11 let. Nejmenší podíl tohoto typu rozhodnutí o výživě přetrvává u nejmladších dětí. Tento trend se až do roku 2022 zesiluje a rozdíly mezi věkovými skupinami se prohlubují. V roce 2022 bylo v případě nejmladších dětí o výživě obou rodičů rozhodnuto v 10 % případů, u dětí ve věku 7–11 let dokonce v 18 %, a u nejstarších dětí v 14 % případů.

Udělení vyživovací povinnosti matce je tím pravděpodobnější, čím je dítě starší. Tento trend se, stejně jako celkové zastoupení tohoto typu rozhodnutí o výživě, po celé sledované období nemění. Bez ohledu na věk dítěte je ve všech sledovaných letech nejčastěji udělena plná vyživovací povinnost otci.

Graf č. 4.11 **Typ výživy a věk dítěte, 2008, 2014, 2022** (v %)



Zdroj: Data MSP

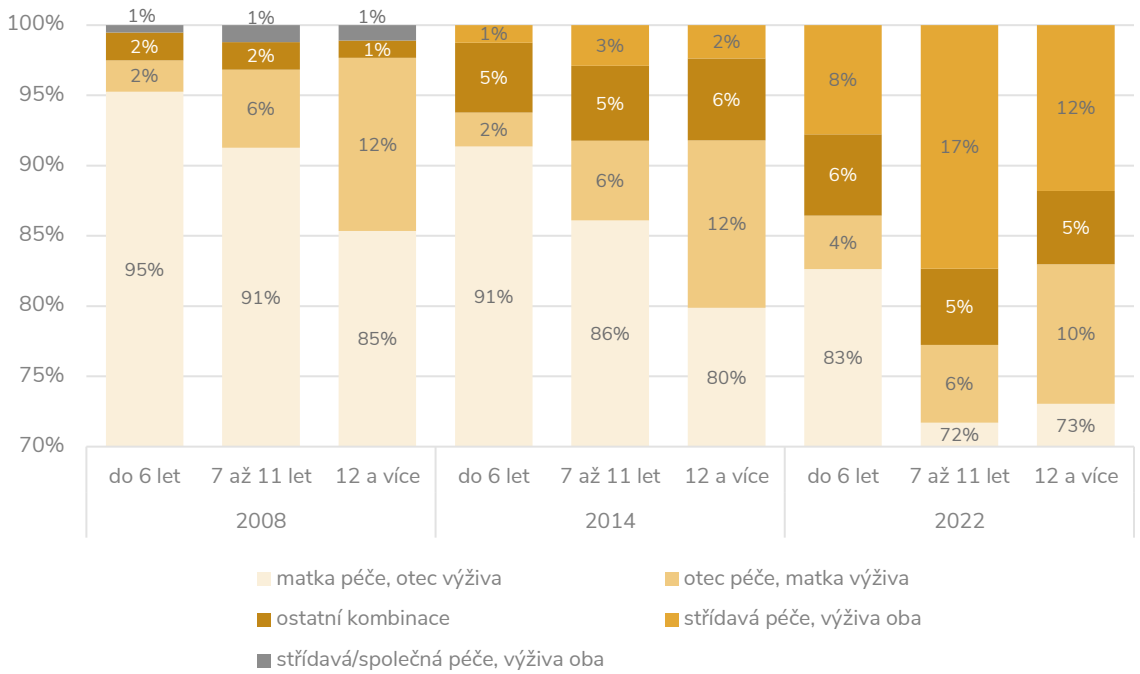
Kombinace péče a výživy a věk dítěte

Společná, respektive střídavá péče a sdílená výživa – i kombinace těchto dvou typů v čase roste. Na začátku sledovaného období bylo o společné či střídavé péči a zároveň společné výživě obou rodičů rozhodnuto pouze v jednotkách případů. V čase však obliba tohoto modelu roste a na konci sledovaného období má již výrazné zastoupení ve všech věkových skupinách dětí. **Na konci sledovaného období je nejčastěji ve prospěch modelu sdílené péče i výživy obou rodičů rozhodnuto v případě dětí ve věku 7–11 let.** Stabilně nejmenší zastoupení má tento typ výsledku u nejmladších dětí.

Kombinace svěření dítěte do péče otce a udělení vyživovací povinnosti pouze matce má po celé sledované období stabilní zastoupení ve všech věkových kategoriích dětí. V případě nejmladších dětí tvoří 2–3% podíl, u dětí ve věku 7–11 let je tato varianta zvolena přibližně v 6 % případů. A nakonec u nejstarších dětí je tento model zastoupen v 10–12 % případů.

Nehledě na věk dětí je nejvíce zastoupen model, kdy dítě je svěřeno do péče matky a vyživovací povinnost je udělena otci. Tento jev koresponduje i se všemi předchozími výsledky. Je však zajímavé, že případů, kdy jsou do péče i výživy zapojeni oba rodiče, narůstá právě na úkor tohoto tradičního modelu. To opět platí v případě všech věkových kategorií dětí.

Graf č. 4.12 **Typ péče a výživy podle věku dítěte, 2008, 2014, 2022** (v %)



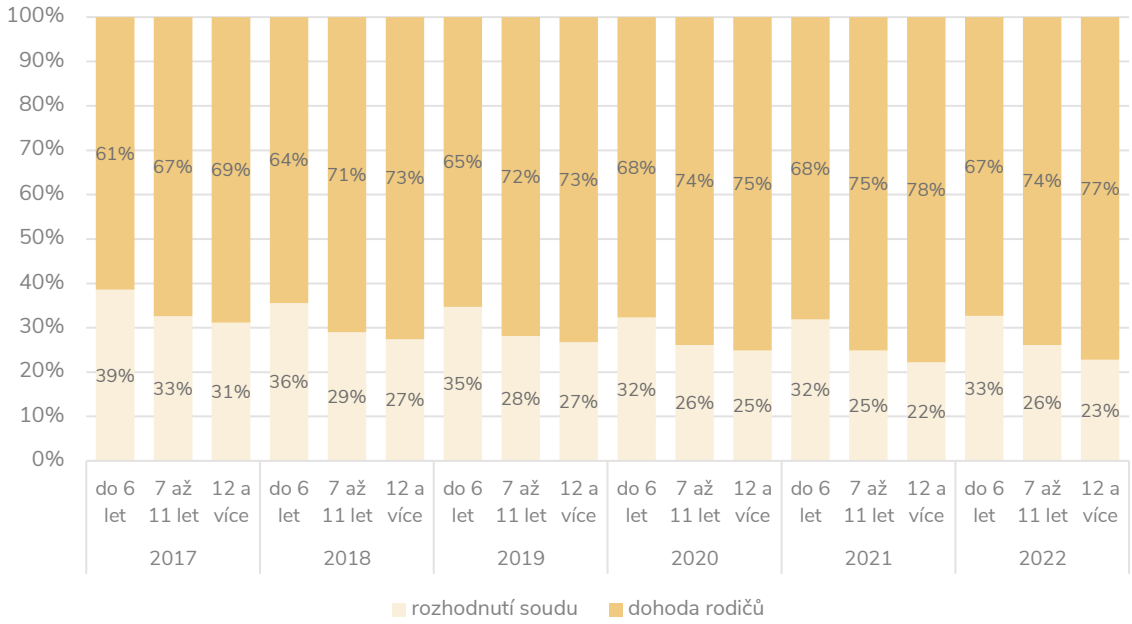
Zdroj: Data MSP

Dohoda rodičů podle věku dětí

S věkem dětí se mění i výše diskutovaná dohoda rodičů, na jejímž základě je rozhodnuto ve věci péče a výživy. **Čím starší dítě je, tím spíše jsou rodiče schopni se dohodnout.** U starších dětí je zároveň již brán i ohled na jejich vlastní názor (Höhne & Paloncyová, 2021). Nejvíce dohod je tedy zastoupeno u nejstarších dětí. Mezi lety 2017 a 2022 tento podíl narostl na 77 %. Rozdělení podílu dohod podle věku dětí je velmi podobné ve všech zobrazených letech. U dětí ve věku 7 až 11 let také v čase narůstá podíl dohod na prvních rozhodnutích o péči a/nebo výživě. V roce 2017 jich bylo 67 %, v roce 2022 dosahoval podíl dohod na rozhodnutích již 74 %.

V případě rozhodnutí týkajících se nejmladších dětí do 6 let je zastoupení nejnižší, avšak v čase narůstá. V roce 2017 bylo 61 % rozhodnutí dosaženo dohodou rodičů. V roce 2022 již byly dohody rodičů zastoupeny z 67 %.

Graf č. 4.13 **Dohoda rodičů podle věku dětí, 2017–2022** (v %)



Zdroj: Data MSP

5. Současné uspořádání péče

Jana Paloncyová, Jana Barvíková

5.1 Rodiny podle míry konfliktu mezi rodiči za přítomnosti dítěte

Aktuální uspořádání péče a to, jak rodičům a zejména dětem vyhovuje, je úzce spjato s celkovou atmosférou v rodině. Ta je ovlivněna tím, jak spolu rodiče dokážou komunikovat a řešit záležitosti týkající se dětí, což se pak v nemalé míře promítá i do vztahů mezi rodiči a dětmi. V rámci sociologických šetření je velmi obtížné postihnout míru konfliktu mezi rodiči, neboť může mít různý charakter jak z hlediska příčin či oblastí třecích ploch, tak z hlediska svého projevu a průběhu, například od absence komunikace přes slovní invektivy po projevy fyzického násilí. Konflikt rodičů má však podle odborníků na dítě největší dopad, je-li samo do něj vtaženo jako jeho účastník (např. jako ten, kdo předává vzkaz jednoho druhému a vyjednává řešení, rodič se o druhém před ním vyjadřuje negativně, nebo ho vůči němu dokonce popouzí) či je „pouze" jeho svědkem (Buscho, 2020; Ballnik, 2012; Pemová & Ptáček, 2020). Zkušenosti psychologů, založené na poznatcích z odborné praxe, podporují i výsledky šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?"* a *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?"*.

> *„… někdy je to dost složitý, protože naši spolu nevycházejí vůbec, jenom třeba přes právníky se bavěj nebo přese mě a přes bráchu. A takže občas to je složitý, protože se nedokážou domluvit a my se nedokážem domluvit, protože nevíme, jak by reagoval ten druhej nebo tak. (…) Někdy je to dost těžký nebo je to náročný v tom, že než se dostanu k mámě, tak táta třeba spěchá na odpověď mámy* [otec odmítá s matkou komunikovat]*, a já než se k ní dostanu, já to nechci s ní řešit po telefonu… Máma zase je zastánce toho, že si to táta s ní musí vykomunikovat sám, takže mu přes nás neodpoví, táta s ní zase komunikovat nechce, takže posílá všechno přes nás a říká, že s ní prostě mluvit nebude. Když si to nedomluvíme my, tak se to nedomluví. (…) Co mám kamarády, tak jako jsou třeba, který mají rozvedený rodiče a rodiče spolu normálně komunikujou, jsou přátelé, a pak jsou rodiče, který na sebe posílají sociálku, takže si myslím, že tohle je ještě jako relativně v pohodě."* (24 dcera – střídavá péče)

> *„… jsem měla ty svoje dva rodiče, jako ty dva nejlepší lidi, a když o sobě mluvili ošklivě, tak mi to dělalo hroznej zmatek (…) A to mi právě dávalo ten pocit, že nevím, co si mám myslet, a hrozně mi bylo nepříjemný, že bych si měla nějak vybírat a stavět se na nějaký strany. (…) Já jsem to nikdy nechtěla řešit nebo rozmazávat, takže jsem se k tomu nevyjadřovala, prostě jsem mlčela, ale pak mi zase to přišlo jako blbý, že neřeknu nic* [a očerňovaného rodiče se nezastanu]. *(…) Tak to si myslím, že by na to si ty rodiče měli dávat fakt pozor."* (34 dcera – střídavá péče)

V rámci šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* bylo respondentům, s cílem pokusit se alespoň částečně postihnout závažnost konfliktu mezi rodiči, předloženo pět výroků, které popisují míru

přítomnosti dítěte během rodičovských sporů. Jednalo se o **(a) hádky (osobní či telefonické) mezi rodiči před dítětem, (b) bránění jedním rodičem tomu druhému, aby se stýkal s dítětem, (c) předávání informací a vzkazů od jednoho rodiče k druhému přes dítě, (d) negativní vyjadřování o druhém rodiči před dítětem a (e) násilí nebo vyhrožování (osobně či po telefonu) mezi rodiči před dítětem**. Někdy k takovému jednání dochází proti vůli jednoho z rodičů, některé děti mu čelí z obou stran.

> *„… už spolu nežijeme fakt dlouhou dobu, děti musí vnímat, že ten náš vztah, pokud nějaký je, tak je čistá ignorace nebo jak to říct… Prostě pokud se mnou někdy komunikuje, tak se mnou komunikuje výhrůžkami (…) Bohužel, když mi třeba zavolá, tak já jsem v autě, a on se ani nezeptá, jestli tam ty děti jsou. A někdy prostě se neudrží, takže ony to slyší.“* (24 matka – formálně společná péče, reálně převážná péče matky)

Četnost výskytu těchto nepříznivých okolností byla měřena u respondentů, kteří jsou s druhým rodičem v kontaktu (84 % u převážné péče[45], 97 % u rovnoměrné péče), a sice skrze pětibodovou škálu podle toho, zda k nim v posledních třech měsících před konáním výzkumu docházelo velmi často, často, občas, zřídka, nebo nikdy. Jistým pozitivem může být, že **většina dětí podle svých rodičů tyto situace aktuálně nezažívá**, zvláště pokud jde o vyhrožování a násilí nebo bránění ve styku s druhým rodičem (tabulka č. 5.1). Na druhou stranu zhruba každé druhé dítě bylo v posledních třech měsících s menší či větší měrou svědkem hádek mezi rodiči, určitého pomlouvání jednoho rodiče tím druhým či bylo nositelem vzkazů a informací od jednoho rodiče k druhému. **Velmi častou nebo častou zkušenost s alespoň jedním z těchto pěti negativních jevů mělo přibližně každé desáté dítě.** Z hlediska typu současného uspořádání péče nelze jednoznačně říci, že by k nim v jednom z nich docházelo častěji. Statisticky významné rozdíly se prokázaly pouze u četnějšího výskytu velmi častých hádek rodičů dětí v převážné péči, častěji absentujícího bránění ve styku dítěte s druhým rodičem při rovnoměrné péči a velmi častého násilí mezi rodiči s dítětem v převážné péči. Naproti tomu nedocházelo k násilí mezi rodiči pečujícími o dítě víceméně rovnoměrně. Celkově jsou ale podíly rodin, kde se uvedené jevy vyskytují podle výpovědi respondentů „velmi často“, velice nízké.

[45] Lze předpokládat, že tento podíl by byl ještě nižší, pokud by do výběrového šetření byli zařazeni i rodiče, kteří jsou s dítětem v kontaktu méně často než jedenkrát do měsíce, případně vůbec.

Tabulka č. 5.1 **Jak často se (nejmladší) dítě nacházelo v posledních třech měsících v některé z následujících situací, dle typu současné péče** (v %)

	Velmi často	Často	Občas	Zřídka	Nikdy
Hádali jsme se s druhým rodičem před dítětem (osobně nebo po telefonu)					
Převážná péče	**3,2**	7,3	14,8	20,7	54,1
Rovnoměrná péče	1,1	5,7	13,2	23,8	56,2
Jeden z nás rodičů nechtěl, aby se dítě stýkalo s tím druhým					
Převážná péče	2,7	6,3	10,0	10,4	70,6
Rovnoměrná péče	1,5	4,3	8,0	10,7	**75,3**
Jeden z nás rodičů předával tomu druhému informace či vzkazy přes dítě					
Převážná péče	3,5	7,3	18,2	23,6	47,3
Rovnoměrná péče	2,3	8,4	20,8	25,2	43,3
Jeden z nás rodičů se o tom druhém vyjadřoval negativně před dítětem					
Převážná péče	3,6	7,8	15,7	22,7	50,2
Rovnoměrná péče	2,3	6,5	15,2	20,9	55,1
Při kontaktu s druhým rodičem došlo mezi námi k násilí nebo vyhrožování před dítětem (osobně nebo po telefonu)					
Převážná péče	**2,7**	5,4	8,9	9,6	73,4
Rovnoměrná péče	0,8	3,6	7,2	8,6	**79,9**

Pozn.: Tučně jsou zvýrazněny statisticky významně četnější výskyty na pětiprocentní hladině významnosti.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Lze předpokládat, že mohou existovat skupiny rodičů, kteří se mezi sebou budou lišit podle toho, jak často takové jednání praktikují. Kategorická povaha proměnných umožnila pro jejich klasifikaci, jež identifikuje skryté skupiny jedinců v datovém souboru na základě jejich podobných charakteristik (Weller et al., 2020), využití statistické analýzy skrytých tříd (latent class analysis – LCA). LCA modely pracují s předpokladem, že pozorované rozložení proměnných je výsledkem kombinace konečného počtu skrytých rozložení. Pomocí pozorovaných proměnných LCA modely identifikují řešení, která nejlépe popisují tyto skryté třídy, v nichž proměnné mají stejné rozložení (Sinha et al., 2021).

Do modelu bylo tedy zahrnuto pět proměnných shrnujících frekvenci (a) hádek, (b) izolace, (c) vzkazování, (d) odsuzování a (e) násilí. Protože většina respondentů zmínila, že dané situace se nedějí nikdy, příp. zřídka či občas, byly některé kategorie sloučeny. Četnost zmíněných situací tak postihuje, zda se vyskytují 1 (nikdy), 2 (zřídka nebo občas) nebo 3 (často nebo velmi často).

Pro výpočet modelu byl využit program R a balík poLCA (Linzer & Lewis, 2011). Do modelu vstoupili všichni respondenti, kteří jsou s druhým rodičem dítěte v kontaktu, a to v rozlišení podle typu aktuální péče o dítě (N = 888 u převážné péče, N = 909 u rovnoměrné péče). Podle dostupné literatury lze oba tyto soubory považovat za dostatečně velké pro LCA (Sinha et al., 2021). Pro každý soubor byly vypočítány čtyři různé varianty modelu s počtem tříd od dvou do pěti. Modely s různým počtem latentních profilů byly srovnány na základě minimalizace Bayesovského a Akaikeho informačních kritérií (BIC a AIC; tabulka č. 5.2), která jsou vhodná pro výběr správného počtu tříd (Sinha et al., 2021). Nižší hodnoty BIC a AIC naznačují nejlepší shodu modelu, což se u obou souborů ukázalo u modelů se čtyřmi třídami.[46]

Tabulka č. 5.2 **Ukazatele vhodnosti pro modely o dvou až pěti třídách**

Počet tříd	Převážná péče		Rovnoměrná péče	
	BIC	AIC	BIC	AIC
2	6 374	6 273	6 059	5 958
3	6 063	5 910	5 852	5 698
4	6 045	5 839	5 844	5 637
5	6 106	5 847	5 904	5 644

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Volbu modelu by měla řídit jak empirická, tak teoretická kritéria (Ram & Grimm, 2009). Proto byly modely u obou souborů hodnoceny též podle jejich teoretické přijatelnosti, srozumitelnosti, výstižnosti a konzistence jednotlivých tříd. Přitom byly kontrolovány průměrné hodnoty a 95% konfidenční intervaly proměnných *hádka, izolace, vzkazování, odsuzování* a *násilí* pro jednotlivé třídy v každém modelu. Modely se čtyřmi třídami, které mají nejmenší hodnotu ukazatelů BIC a AIC, též vystihují hlavní skupiny rodičů dle typu konfliktu, jež předpokládáme na základě teoretického uvážení. U obou souborů je tedy výsledkem **klasifikace respondentů do čtyř tříd, které se mezi sebou liší v četnosti výskytu konfliktu s expartnerem, do něhož je určitým způsobem zapojeno i dítě**:

- Třída 1 s relativně vzácným výskytem všech typů konfliktu
- Třída 2 s občasným výskytem hádek, vzkazování a odsuzování, ale s relativně vzácným výskytem izolace a násilí

[46] Klíčový rozdíl mezi BIC a AIC spočívá v tom, že BIC přísněji penalizuje přidání parametrů do modelu vzhledem k velikosti vzorku, přičemž „trest“ je větší u větších vzorků. BIC obvykle dosahuje lepších výsledků než AIC, zejména u velkých vzorků (Sinha et al., 2021).

- Třída 3 s občasným výskytem všech typů konfliktu
- Třída 4 s relativně častým výskytem všech typů konfliktu

Prostřednictvím klasifikace respondentů do uvedených tříd byla potvrzena převažující skupina těch, již své dítě v posledních třech měsících prakticky nezatahovali do případných rodičovských hádek, pomluv či výhrůžek, dítě nevyužívali jako prostředníka pro předávání vzkazů ani druhému rodiči nebránili se s dítětem setkávat, a to v obou typech péče (tabulka č. 5.3). Na druhé straně **každé desáté dítě v převážné péči a každé šestnácté dítě v rovnoměrné péči rodičů všechny zmiňované situace zažívalo poměrně často**. Občasně byla v tomto ohledu sporu rodičů přítomna šestina dětí. Zbývající **čtvrtina dětí měla zkušenost s tím, že se před nimi rodiči občas hádali, pomlouvali nebo si přes ně posílali vzkazy**. Oproti předchozí skupině však byly tyto děti alespoň ušetřeny možného bránění v kontaktu s jedním rodičem a vyhrožování, až násilí mezi rodiči.

Ženy mající dítě ve své převážné péči se ve srovnání s rezidenčními i nerezidenčními otci ve vyšší míře ocitaly v situacích, kdy se s otcem dítěte občas hádaly, dítě bylo prostředníkem vzkazů předávaných si rodiči skrze něj nebo se jeden z rodičů negativně vyjadřoval o tom druhém (tabulka č. 5.3). Občasné konflikty nejen v podobě zmiňovaných způsobů, ale i závažnějšího zamezování styku s dítětem až možného násilí mezi rodiči častěji platilo pro nerezidenční otce. Rezidenční otcové se pak podobně jako muži víceméně rovnoměrně s expartnerkou pečující o dítě častěji dostávali do situací, kdy s matkou dítěte měli alespoň občasné konflikty před dětmi. U rezidenčních otců je nejvyšší podíl těch, kteří měli za přítomnosti dítěte s jeho matkou celkem časté konflikty doprovázené všemi zvažovanými negativními projevy.

Mají-li oba rodiče vysokoškolské vzdělání nebo alespoň jeden z nich, konfliktním situacím řešeným před dítětem se spíše vyhýbají. Zato rodiče se základním vzděláním jsou více zvyklí být ve sporu za přihlížení dítěte.

Děti předškolního věku v převážné péči jednoho rodiče ve vyšší míře zažívají občas všechny uvedené nepříznivé projevy mezi svými rodiči. V rovnoměrné péči rodičů je tomu jinak, minimálně u dětí čtyř až šestiletých, které takovéto negativní zkušenosti spíše nemají. Naproti tomu děti školou povinné v rovnoměrné péči rodičů bývají svědky občasných hádek a pomluv mezi rodiči, ti mladšího školního věku se pak mnohdy nevyhnou ani častým konfliktům včetně násilí mezi rodiči. Děti 16leté a starší bez ohledu na typ péče oproti nim častěji nezažívají žádné konflikty mezi rodiči. Potřeba, aby spolu rodiče těchto nejstarších dětí komunikovali, je, jak naznačují i výsledky obou kvalitativních šetření, pravděpodobně nižší, neboť náctiletí řadu záležitostí již řeší sami, rovněž proto, že se jim jejich řešení a vyjednávání někteří rodiče nezdráhají přenechat ve snaze vyhnout se kontaktu s druhým rodičem. V některých rodinách může hrát roli i čas, který uplynul od rozchodu a poskytl rodičům prostor pro vypořádání se se situací a vzájemnými zraněními, pro osvojení si nového denního režimu bez větších konfliktů a také pro případné obnovení důvěry ve spolehlivou spolupráci druhého rodiče.

> *„Dřív to bylo, že jsme se snažili si všechno schvalovat… jako nějak se na tom dohodnout, ale postupně, jak jsou ty děti čím dál větší a větší, tak… vlastně spoléháme na to, že v té rodině* [druhého rodiče] *to nějak funguje, jako jeden na druhýho vlastně. A ono to nějak funguje, když je prostě něco důležitýho, tak si akorát napíšem, jaký jsou poslední věci.“* (34 matka – střídavá péče)

Tabulka č. 5.3 **Klasifikace respondentů do čtyř tříd na základě LCA analýzy podle četnosti výskytu negativních situací mezi rodiči za přítomnosti dětí v posledních třech měsících dle typu současné péče a pohlaví respondenta** (v %)

		Mezi rodiči za přítomnosti dítěte			
		nebyly téměř nikdy konflikty	**byly občas hádky, předávání vzkazů a vzájemné odsouzení/pomluvy**	**byly občas konflikty ve všech směrech**	**byly často konflikty ve všech směrech**
Převážná péče	**celkem**	**50,2**	**23,1**	**16,6**	**10,1**
	žena, rezidenční	52,4	25,4	12,6	9,6
	muž, rezidenční	43,0	24,8	18,2	13,9
	muž, nerezidenční	54,1	16,6	21,6	7,7
Rovnoměrná péče	**celkem**	**51,6**	**24,4**	**17,9**	**6,1**
	ženy	55,9	22,1	16,3	5,6
	muži	45,5	27,7	20,2	6,6

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dosud zmíněné čtyři třídy jsou založeny na předpokladu, že rodiče jsou spolu alespoň v nějakém kontaktu. Skutečnost, že spolu rodiče nekomunikují či vůbec jeden druhého nevídají, je však rovněž důležitou informací pro dokreslení atmosféry v rodině po jejím rozpadu. Takoví rodiče pak představují pátou, doplňkovou skupinu (tabulka č. 5.4).

Jak bude dále rozvedeno v podkapitole 5.3, **rodiče, jejichž (nejmladší) dítě bylo v převážné péči jednoho z nich, spolu výrazně častěji než ti s rovnoměrnou péčí nejsou vůbec v kontaktu** (16 %, resp. 3 %)[47]. Tato skutečnost se pak promítá do zastoupení skupin podle míry konfliktu rodičů, kteří spolu v kontaktu jsou. Podíl rodičů s převážnou péčí, již spolu vycházejí dobře, respektive neměli v posledních třech měsících téměř žádné konflikty, do nichž by bylo jejich dítě vtaženo, klesá

[47] Tento podíl by u převážné péče byl ještě vyšší, kdyby z výběrového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* nebyli vyloučeni rodiče, kteří se s dětmi vídají méně než jednou za měsíc, případně s nimi vůbec nejsou v kontaktu.

při zahrnutí páté skupiny na 43 % (srov. tabulky č. 5.3 a 5.4). Podobně se snižuje i podíl v jednotlivých třídách, kde k nějakým konfliktům mezi rodiči docházelo, relativně nejméně se však snížilo zastoupení nejvíce konfliktní skupiny z 10 % na 8 %.

Tabulka č. 5.4 **Klasifikace respondentů do pěti tříd podle četnosti výskytu negativních situací mezi rodiči za přítomnosti dětí v posledních třech měsících dle typu současné péče a pohlaví respondenta** (v %)

		Mezi rodiči za přítomnosti dítěte				
		nebyly téměř nikdy konflikty	byly občas hádky, předávání vzkazů a vzájemné odsouzení/pomluvy	byly občas konflikty ve všech směrech	byly často konflikty ve všech směrech	rodiče nebyli vůbec v kontaktu
Převážná péče	**celkem**	**42,6**	**18,9**	**13,7**	**8,2**	**16,6**
	žena, rezidenční	39,4	19,1	9,5	7,2	24,8
	muž, rezidenční	39,2	22,7	16,6	12,7	8,8
	muž, nerezidenční	51,9	15,9	20,7	7,4	4,1
Rovnoměrná péče	**celkem**	**49,9**	**23,6**	**17,3**	**5,9**	**3,3**
	ženy	42,5	25,9	18,9	6,2	6,5
	muži	55,4	21,9	16,2	5,6	0,9

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Uvedené třídy rodin podle výskytu konfliktu mezi rodiči za přítomnosti dítěte budou v případě, že to bude relevantní, použity i v jiných kapitolách této publikace.

5.2 Současné uspořádání péče a jeho dodržování

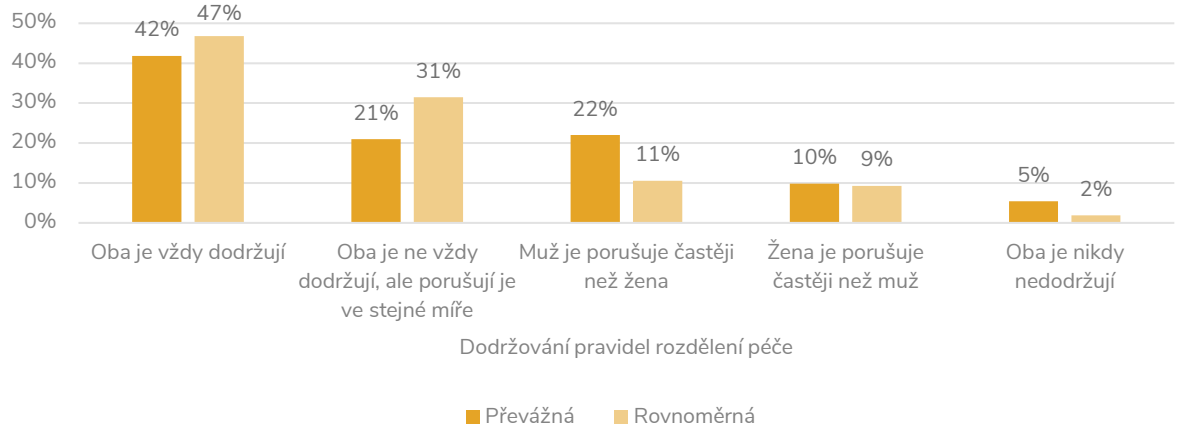
Jak již bylo zmíněno v podkapitole 1.1, rodiny s převážnou péčí jednoho rodiče byly v šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* zastoupeny z 53 % (1 059 respondentů), v ostatních případech pečovali o děti oba rodiče víceméně stejným dílem (47 %; 940). K tomuto uspořádání mohly vést různé cesty, ať již soudní, či mimosoudní. Ne vždy jsou však společná dohoda nebo rozhodnutí soudu striktně dodržovány. **Podle více než dvou pětin (42 %) dotázaných mužů i žen majících (nejmladší) dítě v režimu převážné péče jednoho z rodičů dodržují daná pravidla vždy oba rodiče.** Zhruba pětina dotázaných mužů s tímto režimem péče deklaruje, že pravidly se řídí oba rodiče často, pouze každý dvacátý připustil, že je ani jeden z rodičů nikdy nectí. Na rozdíl od mužů pouze 9 % respondentek z rodin s převážnou péčí uvedlo, že oba dodržují daný režim často (muži 21 %), dalších 17 % bylo přesvědčeno, že ony samy respektují pravidla vždy, zatímco otec dítěte se jimi takto

důsledně neřídí, 11 % dokonce uvedlo, že samy vše vždy dodržují, ale otec dítěte nikdy. Pravidla vždy platí pro oba rodiče v rodinách s rovnoměrnou péčí podle 46 % dotázaných mužů a 48 % žen, mírné porušení (ve smyslu dodržení režimu „často“) připustilo u obou rodičů 29 %, respektive 23 %.

Bez ohledu na to, který z rodičů se zúčastnil šetření, je možné říci, že ve 42 % rodin s převážnou péčí a **ve 47 % rodin s péčí rovnoměrnou se stanovenými pravidly řídí vždy oba rodiče**, v každé páté rodině s převážnou péčí je ne vždy oba dodržují, ale lze říci, že míra nedodržování nastavených pravidel je u obou rodičů stejná (graf č. 5.1). Toto se týká necelé třetiny rodin s rovnoměrnou péčí. V téměř čtvrtině rodin s převážnou péčí je otec méně disciplinovaný než matka, v rodinách s péčí rovnoměrnou je tomu tak pouze v 11 %. V každé desáté rodině v obou typech péče je naopak tím, na koho je menší spoleh, matka.

> *„… ty dohody samozřejmě můžou fungovat, ale prostě musí to být dva lidi, který když něco řeknou, tak to platí. Zrovna v našem případě ty dohody byly úplně zbytečné a nefungovalo to.“* (40 otec – výlučná péče matky)

Graf č. 5.1 **Dodržování dohody nebo soudního rozhodnutí o rozdělení péče o (nejmladší) dítě, podle současného uspořádání péče** (v %)



Pozn.: Výsledky založeny na výpovědích respondenta o sobě a o druhém rodiči. Pohlaví zde reflektuje pohlaví rodiče, nikoliv respondenta.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dodržování pravidel a dohod týkajících se podílu každého z rodičů na péči má vliv na to, jak často se děti ocitají mezi nimi v konfliktní situaci (graf č. 5.2). V 68 % rodin (bez rozdílu v typu současné péče), kde oba rodiče dodržují, co bylo dohodnuto, dítě rodičovský spor téměř nikdy nezažívá, v dalších 22 % je svědkem pouze občasných hádek či je sem tam poslíčkem mezi rodiči. Naopak tam, kde jeden z nich pravidla porušuje, sílí relativně případy, kdy je dítě vystaveno rodičovským

sporům, a to v obou typech péče. Z šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* vyplývá, že extrémně negativní dopady na děti a vztahy mezi rodiči mají situace, kdy rodič marně připravil dítě na kontakt s druhým rodičem, na nějž se těšilo, a rodič si dítě (bez omluvy nebo s pozdní omluvou) nevyzvedne či mu nezavolá.

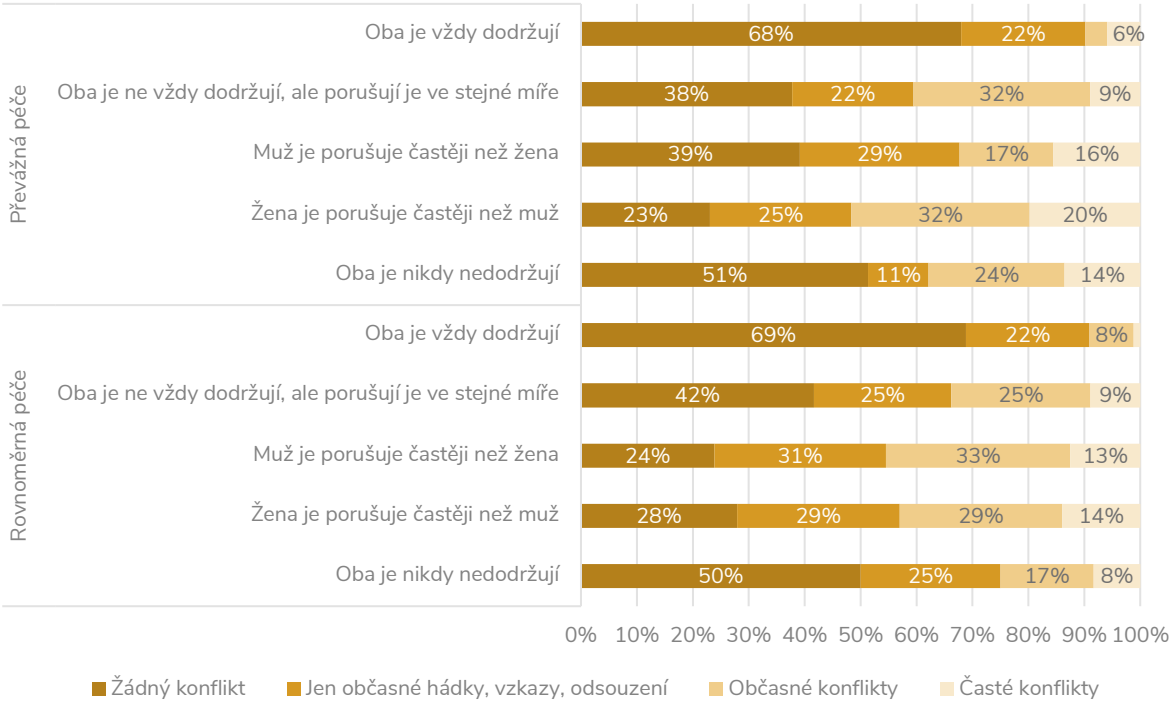
Není bez zajímavosti to, že pokud dohodu ani jeden z rodičů nedrží, každá druhá rodina se zdá být relativně nekonfliktní (*„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*). To lze vysvětlit tak, že tito rodiče jsou flexibilní a jednou se podvolí jeden, podruhé druhý. Dle šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/ rozvodu?“* je část rodičů schopna na péči o děti velmi dobře kooperovat a vycházet si dle aktuální potřeby vstříc již bezprostředně po rozchodu (Obyčejně jde o rodiče, jejichž vztah a vzájemnou důvěru rozchod ani soudní boj nepoznamenal. Mnohdy jde o páry, kde oba cítili, že se jejich partnerský vztah již vyčerpal, dokázali se rozejít slušně, aniž by jeden z nich způsobil druhému bolest či zásadní zklamání, které by do budoucna stály mezi nimi. Zejména však jde o rodiče, kteří se shodli na tom, že blaho a zájem jejich dítěte, je pro ně v každém ohledu na prvním místě.). U další skupiny rodičů má nastavení pravidel péče, ať už v soudním rozhodnutí, či mimosoudní dohodě nebo rodičovském plánu[48], zcela zásadní význam především na počátku, kdy jsou emoce rozjitřené rozchodem a/nebo soudním sporem, vzájemná důvěra i vztahy u dospělých jsou narušeny a rodiče i děti se v nové rodinné situaci teprve učí fungovat (rovněž dětem nastavená pravidla poskytují stabilitu a předvídatelnost). Postupem času (zpravidla v řádu let), pokud oba rodiče plní své závazky, podaří se obnovit důvěru a jejich vztahy se zklidní, i jejich ostražitost a důraz na striktní dodržování nastavených pravidel mnohdy poleví. Bývají pak vůči sobě navzájem schopni větší tolerance a ochoty vycházet si vstříc.[49] Nejen nedodržování dohod, nespolehlivost, ale i přílišné lpění na nastavených pravidlech totiž může dětem i dospělým působit zbytečné komplikace a značný stres (v případě nutnosti předat dítě stůj co stůj v dohodnutý čas na minutu přesně, nekompromisní trvání na návratu z dovolené v obvyklý den předávání dítěte apod.).

> *„… byl Halloween a holky chtěly nabarvit do školy a já jsem ho prosila, jestli nemůžou jít ode mě, že bych jim ráno udělala ty obličeje. A on řekl, že rozhodně ne, a jestli chci, tak ať si je namaluju na parkovišti. Takže jsem je malovala na parkovišti…“* (24 matka – formálně společná péče, reálně převážná péče matky)

[48] Rodičovský plán je dokument, který slouží rodičům k domluvě (a jejímu zaznamenání) o tom, kde bude dítě bydlet, jak často a jak se bude mezi domovy rodičů přemisťovat, jak bude v mezidobí v kontaktu s druhým rodičem, kdy bude s kterým z rodičů trávit prázdniny, svátky, jaká budou pravidla ohledně jeho cest do zahraničí, jak bude zajišťováno vzdělávání a volný čas dítěte, zdravotní péče o dítě, jak budou řešeny finanční záležitosti včetně výdajů nad rámec případného výživného, sociálních dávek a daní, jak se rodiče budou domlouvat na výchovných postupech, omezeních a dalších záležitostech dítěte. Rodičovský plán si mohou rodiče vyplnit sami či za pomoci odborníků (poradce, soudní sociální pracovník atd.). Hotový rodičovský plán pak mohou předložit soudu, OSPOD nebo jiným institucím.

[49] Nicméně ani v případě rozvolnění původní dohoda neztrácí na významu. Její existence umožňuje případný návrat k dříve platným a funkčním pravidlům, pokud by hrozil konflikt. Slouží tak jako pojistka, aby k rozkolu nedošlo.

Graf č. 5.2 **Dodržování dohody nebo soudního rozhodnutí o péči a výskyt konfliktních situací mezi rodiči v přítomnosti dětí podle současného uspořádání péče** (v %)

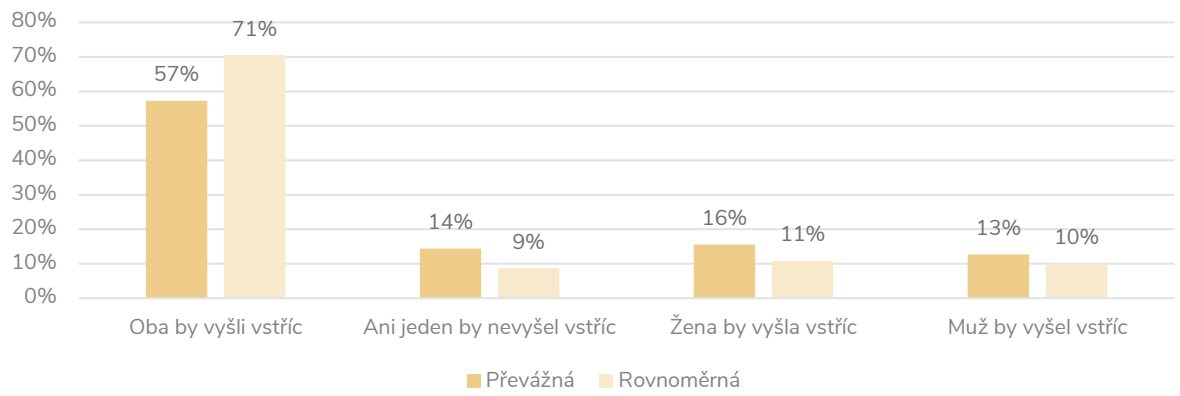


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V realitě mohou nastat okamžiky, kdy jeden z rodičů potřebuje nebo si z různých důvodů přeje změnu kontaktu s (nejmladším) dítětem, chce si například vyměnit dny, kdy má mít dítě ve své péči, či s ním strávit delší dobu. Muži, kteří se zúčastnili šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, jsou v dané otázce obecně více nakloněni změně režimu než ženy. Dotázaní otcové v obou typech péče vyjádřili častěji než dotázané ženy přesvědčení, jež pravděpodobně pramení i z jejich dosavadní zkušenosti, že by jim druhý rodič dítěte vyšel ohledně potřeby změny vstříc (77 % mužů versus 63 % žen s převážnou péčí, 83 % mužů versus 75 % žen s rovnoměrnou péčí). Podobně se však vyjadřují i o svojí vlastní ochotě – 84 % dotázaných mužů s (nejmladším) dítětem v převážné péči jednoho z rodičů se domnívalo, že by matce dítěte vyšli vstříc, ženy se k tomuto klonily v 75 %. Ve skupině dotázaných s rovnoměrnou péčí byly podíly u obou pohlaví opět vyšší, nicméně vyšší ochota mužů zůstala zachována (91 % u mužů a 82 % u žen). Odhlédneme-li od toho, který z rodičů se zúčastnil šetření, pak **v 57 % rodin s převážnou péčí by si vyšli vstříc ohledně změny režimu (např. výměna víkendu, posun návratu) oba rodiče, u dětí v rovnoměrné péči by tomu tak bylo v 71 %** (graf č. 5.3). Oproti tomu by ani jeden z rodičů toto nepřipustil ve 14 % rodin, kde je dítě v převážné péči, a v 9 % rodin, kde se rodiče podílejí víceméně rovnoměrně.

> *„… když je člověk na to dítě sám, tak v momentě, kdy třeba přijdou nějaký pracovní povinnosti, kdy musím pracovat večer, v noci nebo o víkendu a nemám na dceru čas, zrovna když je to v době, kdy jsem s ní, tak vím, že to mě hodně… hodně trápí. A vím, že to stejně má i bývalá partnerka, takže už se občas stalo, že jsem zavolal a říkal jsem – hele, já ji teďka mám mít o víkendu, ale musím být na nějaké konferenci, můžu ji tam vzít a ona tam bude někde sedět v rohu, ale není to* [pro ni] *úplně dobrý. A ona říká – jasně, tak si to prohodíme za jinej víkend, a tak.“* (07 otec – víceméně rovnoměrná péče nesezdaných)

Graf č. 5.3 **Možnost změnit režim péče (výměna dnů, posun návratu apod.) podle současného uspořádání péče** (v %)



Pozn.: Výsledky založeny na výpovědích respondenta o sobě a o druhém rodiči. Pohlaví zde reflektuje pohlaví rodiče, nikoliv respondenta.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Je nasnadě, že větší ochota k flexibilitě týkající se péče o děti je v těch rodinách, kde dochází ke konfliktu rodičů jen ojediněle. **Vůbec nejvyšší míra přesvědčení, že by jak jeden, tak druhý rodič vyšel tomu druhému vstříc**, pokud by potřeboval například změnit dny, kdy má o dítě pečovat, nebo hodinu návratu, **panovala v rodinách s rovnoměrnou péčí, v nichž rodiče dokázali řešit své případné spory sami bez toho, aby jim jakýmkoli způsobem u toho asistovalo dítě, případně děti (82 %)**. Naproti tomu nejčastěji by byl problém tuto ad hoc změnu péče vyřešit v rodinách s převážnou péčí jednoho z nich, kde rodiče nejsou schopni řešit své neshody téměř nikdy v klidu (pouze ve 38 % by si vyšli vstříc).

Výpovědi respondentů v šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* též naznačují, že za nízkou ochotou k ústupkům někdy bývá potřeba ukázat druhému rodiči svou dominanci či jiný spíše osobnostní rys rodiče (zmiňována neústupnost, tvrdohlavost, potřeba mít nad situací kontrolu), ale i obava z případného rozvolnění těžce vybojovaných pravidel. U převážné péče někteří rezidenční rodiče vystupují v pozici, jako když jim dítě patří, a nerezidenčnímu rodiči je jen zapůjčováno. V některých rodinách rodiče minimalizují příležitost pro vzájemné střety tím, že nepožadují nic nad

rámec toho, co považují pro druhého rodiče za přijatelné. U rovnoměrné péče potřebu vyjednávat změnu do značné míry eliminuje důsledné vyhýbání se plánování aktivit s dítětem mimo vlastní čas s ním a stanovení předávacího dne mimo víkend.

> *„Velmi neochotně… vybojovat si tu střídavou péči byla velká hra nervů a stálo to docela dost peněz, takže v žádným případě z toho nebudeme dělat holubník. Ale u nás je to vlastně tak, že děti předáváme ve středu, to znamená že ten víkend je nerušenej. (…) A prázdniny, ty si řešíme víceméně individuálně, už teďka domluvou. To znamená, že se domluvíme, jak má kdo dovolenou, někdo někam jede, nejede, někdo se přizpůsobí jeden rok, druhej se přizpůsobí zase spíše druhej rok. Tam už se dokážeme dobře domluvit. Nikdo si nenaplánuje něco do toho času toho druhýho.* (06 otec – střídavá péče)

5.3 Vztahy a komunikace v rodině

Prvním vhledem do toho, jak v současné době funguje uspořádání péče mezi rodiči, je hodnocení samotného vztahu expartnerů. **V době výzkumu „*Dítě v rodičovském konfliktu* 2021“, charakterizovala třetina respondentů z rodin s převážnou péčí vztah s druhým rodičem jako dobrý či spíše dobrý, třetina se k danému postavila neutrálně, další třetina označila vztah za více či méně konfliktní** (graf č. 5.4). Pro screeningový dotazník šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* byla využita stejná otázka. Respondenti, kteří v dotazníku označili vztah s druhým rodičem jako neutrální, pak v individuálních rozhovorech uváděli, že k druhému rodiči – zejména kvůli jeho chování v období okolo rozchodu a/nebo během soudního procesu – ztratili respekt a pociťují k němu lhostejnost. Při převážné péči mohou vztah a respekt k druhému rodiči navíc komplikovat situace, když se rezidenční rodič postaví do role jediného rodiče a rozhoduje o dítěti sám nebo když nerezidenční rodič nejeví o dítě zájem a je nespolehlivý, co se týká podílu na péči či úhrad výživného a potřeb dítěte nad jeho rámec. V pozadí těchto problémů, zejména na straně nerezidenčního rodiče, bývají někdy i sociálněpatologické jevy, které byly příčinou nebo jedním z důvodů rozpadu rodiny.

Dle výpovědí respondentů šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* lze usuzovat, že jednoznačně nejlépe spolu vycházejí rodičovské dvojice, v nichž oba partneři shodně naznali, že jejich partnerský vztah se již vyčerpal a k rozchodu tak dospěli víceméně ve stejnou dobu. Dále pak ti, jimž se podařilo rozejít (i rozvést) dobře – tedy ohleduplně a férově jak vůči sobě navzájem, tak vůči dětem, po vzájemné domluvě bez použití konfliktních strategií v soudním řízení. Současně se jedná o rodiče, kteří se na sebe mohli spolehnout již před rozchodem a rozchod ani okolnosti, které nastaly po něm, jejich kooperaci na péči o dítě, vzájemnou důvěru a respekt jednoho vůči druhému v jeho rodičovské roli nenarušily. Dalším podstatným rysem je jejich hodnotová a názorová blízkost, zvláště pokud jde o otázky výchovy dětí. Tím nejdůležitějším faktorem pak je, že jejich sdílenou prioritou v jakémkoliv rozhodování je prospěch dítěte před vlastními osobními zájmy a snaha udržovat co možná nejlepší vztahy a komunikaci právě kvůli dítěti. K tomu některé respondenty přivedly vlastní zkušenosti z dopadů rozchodu jejich rodičů na ně samé či převážně

odrazující zkušenosti s konfliktním jednáním rodičů a následnými negativními dopady na děti v jejich blízkém okolí (širší rodina, přátelé, kolegové v práci), případně rady a doporučení odborníků.

Z dat šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* nelze jednoznačně usoudit, zda doba uplynulá od rozchodu rány otupuje a vztahy rodičů se zlepšují. Poznatky z šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* naznačují, že jen pouhý běh času tato zranění nezhojí a vztahy mezi rodiči nezlepší. Podstatná je, ve zkratce řečeno, aktivní snaha obou rodičů se s rozchodem (jeho okolnostmi i průběhem) vyrovnat, vzájemně spolu vycházet a kooperovat na péči o děti podle nastavených dohod (bez ohledu na typ péče). V tom jim může pomoci právě zaměření se na potřeby dětí a jejich nadřazení vlastním, partikulárním zájmům či emocím. Postupem času (zpravidla v řádu let), pokud oba rodiče spolehlivě plní své závazky, podaří se obnovit důvěru a jejich vztahy se alespoň do jisté míry zklidní. Vyvíjí-li však snahu pouze jeden z rodičů, na zhojení ran a zlepšení vztahu to nestačí, naopak mohou přibývat další zklamání a vzájemné příkopy se prohlubovat.

> *„Nemyslím si, že bysme museli cejtit k sobě náklonnost nebo vřelost… Třeba to ani není možný a třeba to už ani nechce jeden nebo druhej. Myslím si, že by bylo strašně hezký, kdyby se někdy podařilo, že by ty děti zažily, že i tak můžou ty lidi* [rodiče po rozchodu]… *nevím, nějakým způsobem uznat toho druhýho, v nějakým respektu a úctě. A my jsme třeba byli schopný spolu fungovat na věcech, který jsou pro děti společně důležitý… Mě třeba mrzí, že (…) nemůžeme bejt společně, já nevím, na školní besídce dětský. Jo? Abysme tam stáli jako dva rodiče, který můžou tam bejt spolu, protože prostě oba chtějí prožívat s dítětem to něco, co je pro něj důležitý. Že to vlastně nejde, že prostě není možný bejt společně v jednom prostoru, že tam pořád je obrovský balík něčeho nevyřešenýho, co tam jako visí. Tak aby tam tohle nebylo, aby se vyčistil ten vzduch… nemusíme se objímat, nemusíme prostě říkat, jak se máme rádi, nemusíme chtít se vyhledávat a trávit spolu dovolený. Ale spíš, aby tam prostě nevisel ten binec, kterej tam furt visí. A vždycky samozřejmě v nějaký krizový situaci se objeví, že tam zase je. Ono se dlouho nic neděje a vypadá to jako, že je to všechno v pořádku, ale jakmile pak vznikne nějaká trošičku krizovější situace nebo konfliktnější, tak se ukáže, že tam prostě ten balík toho bordelu pořád je a že z něj vždycky začne něco vytejkat.“*
> (23 matka – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

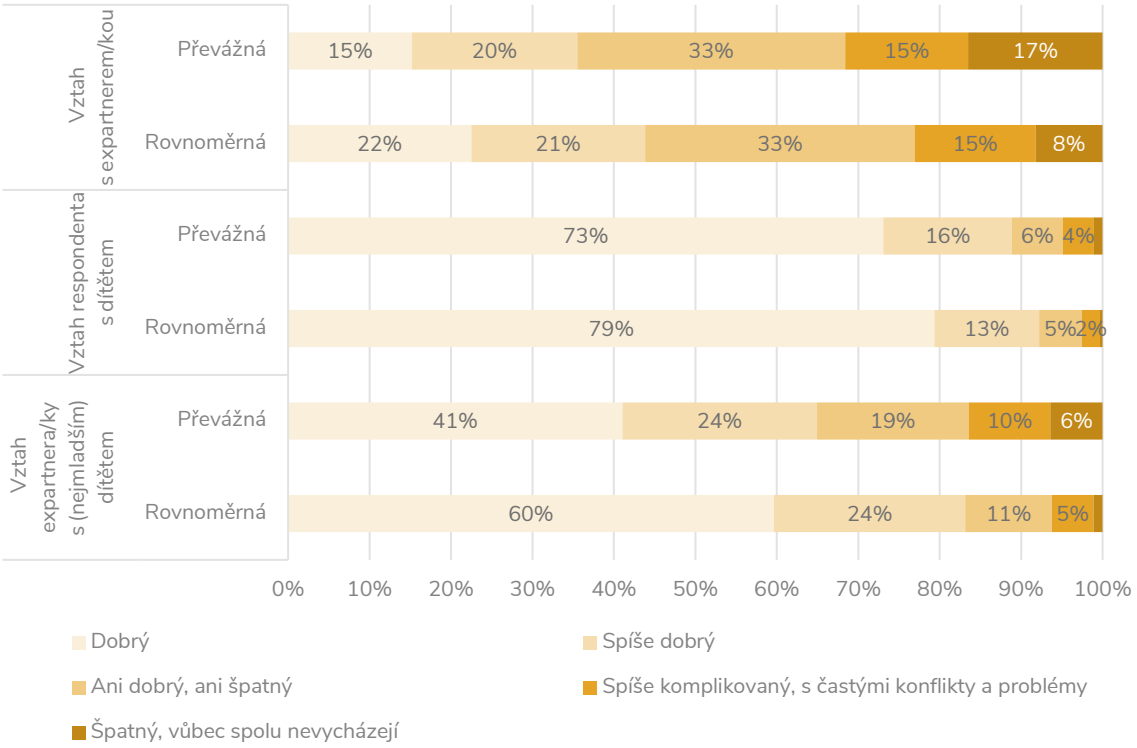
Jako další poměrně důležitý faktor pro přijetí rozchodu, se zdá být spokojenost s vlastním osobním životem. Zatímco někoho naplňuje zlepšení kvality života po ukončení neuspokojivého partnerství, nabytá svoboda či určitý způsob života, pro někoho je její podmínkou spokojený partnerský vztah. Respondenty šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* byl nový spokojený partnerský vztah mnohdy zmiňován jako zásadní zlom ve vzájemných vztazích. A to ve dvou protichůdných směrech. Rodič, který jej navázal, začal být vůči expartnerovi vstřícnější (zpravidla ženy) a jejich vztahy se zlepšily – či naopak svou pozornost a podporu začal směrovat do nového partnerství, popřípadě rodiny (mnohdy muži), což mohlo vést k nižší časové i ekonomické investici do dětí z předchozího vztahu a ve svém důsledku ke zhoršení vzájemných vztahů s jejich rodičem. Pokud jeden z rodičů (i delší dobu po rozchodu) navázal nový vztah, mnohdy to na straně jeho expartnera, který v té době nový vztah neměl, spustilo žárlivost, přinejmenším dočasně oživilo nepříjemné pocity

z rozchodu a více či méně negativně ovlivnilo jeho chování a komunikaci vůči nově zadanému expartnerovi.

V šetření „Dítě v rodičovském konfliktu 2021“ dotázané matky s převážnou péčí v roli rezidenčního rodiče hodnotily vztah s otcem nejmladšího dítěte vůbec nejčastěji jako zcela špatný (21 %). Jako velmi komplikovaný vnímal vztah s matkou dítěte pouze každý desátý otec s převážnou péčí bez ohledu na to, zda s ním dítě žilo pouze některé dny v měsíci nebo po většinu dnů. **Respondenti pečující o dítě či děti v podobné míře jako druhý rodič hodnotili vztahy častěji než předchozí skupina jako dobré (více než dvě pětiny), podobně jako v případě respondentů s převážnou péčí se však třetina přiklonila k neutrálnímu postoji, přibližně každý čtvrtý pak vnímal vztah s druhým rodičem jako problematický**. Rovnoměrná péče klade na komunikaci i vztahy mezi rodiči mnohdy vyšší nároky než péče výlučná (Lehmann & Barvíková, 2023). Výše uvedené výpovědi respondentů jsou tedy poměrně překvapivé, neboť by bylo možné předpokládat, že vztahy rodičů jsou v této skupině nikoli mírně, ale výrazně harmoničtější než v rodinách s převážnou péčí. Zde se nabízí další argument pro posílení služeb párových a rodinných terapeutů, již by dokázali rodiče naučit lépe danou situaci zvládat a posílili tak pozitivní atmosféru nezbytnou pro zdárný vývoj dětí.

Rozpad rodiny a vztahy rodičů po rozchodu mohou ovlivnit i vztah rodičů s (nejmladším) dítětem. **Respondenti z rodin s převážnou péčí považovali svůj vztah s (nejmladším) dítětem za dobrý o něco méně často než respondenti s rovnoměrnou péčí** (73 % versus 79 %, graf č. 5.4). Ke vztahu dítěte s druhým rodičem však byli respondenti kritičtější. V rodinách s převážnou péčí jej za dobrý označily pouze dvě pětiny, mezi těmi s rovnoměrnou péčí se k tomuto přiklonily tři pětiny. Oproti rovnoměrné péči vztahy dětí a rodičů v převážné péči zatěžuje fakt, že rezidenční rodič musí obsáhnout všechny polohy a nároky rodičovství v jedné osobě a nerezidenční rodič má na budování vztahu s dítětem omezený čas, a to spíše v období volna bez zátěže každodenních povinností. Je tedy zřejmé, že ve vnímání vztahu s dítětem hraje roli, zda respondent s převážnou péčí byl v pozici rezidenčního či nerezidenčního rodiče. **Ti, kteří s dítětem většinou bydleli, považovali svůj vztah s ním za dobrý výrazně častěji než ti, kteří ho vídali méně často (81 % rezidenčních matek, 74 % rezidenčních otců, ale pouze 57 % nerezidenčních otců).** V případě vztahu dítěte s druhým rodičem sledujeme opačnou tendenci – pouze dvě pětiny rezidenčních respondentů (mužů i žen) jej označily za dobrý, mezi nerezidenčními otci byl stejného názoru každý druhý. Na vztahy mezi dětmi a rodiči může mít také vliv věk dětí, a to zejména období dospívání. Zatímco v obou kvalitativních šetřeních jsme právě z důvodu zhoršení vztahů a konfliktů mezi dospívajícími dětmi a rodiči zaznamenali i změny v péči, v šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* se vliv věku dítěte na vztahy rodičů s dětmi neukázal. V žádném z typů péče se tedy s rostoucím věkem (nejmladšího) dítěte kvalita vztahu respondenta, ale ani druhého rodiče s dítětem výrazně neměnila. Nabízí se tedy závěr, **že jedním z hlavních faktorů, který má vliv na kvalitu vztahu rodičů s dětmi je rozsah péče**. Poznatky kvalitativních šetření nicméně naznačují další hlubší souvislosti. Mladí lidé v šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* jako lepší hodnotili vztahy s těmi rodiči, z jejichž strany cítili upřímný zájem, empatii, respekt a pozornost i ve smyslu společně aktivně tráveného volného času, her a povídání si. V tomto bývají oproti nerezidenčním rodičům v jisté výhodě rodiče s rovnoměrnou péčí.

Graf č. 5.4 **Vztahy mezi rodiči a dětmi dle současného uspořádání péče** (v %)



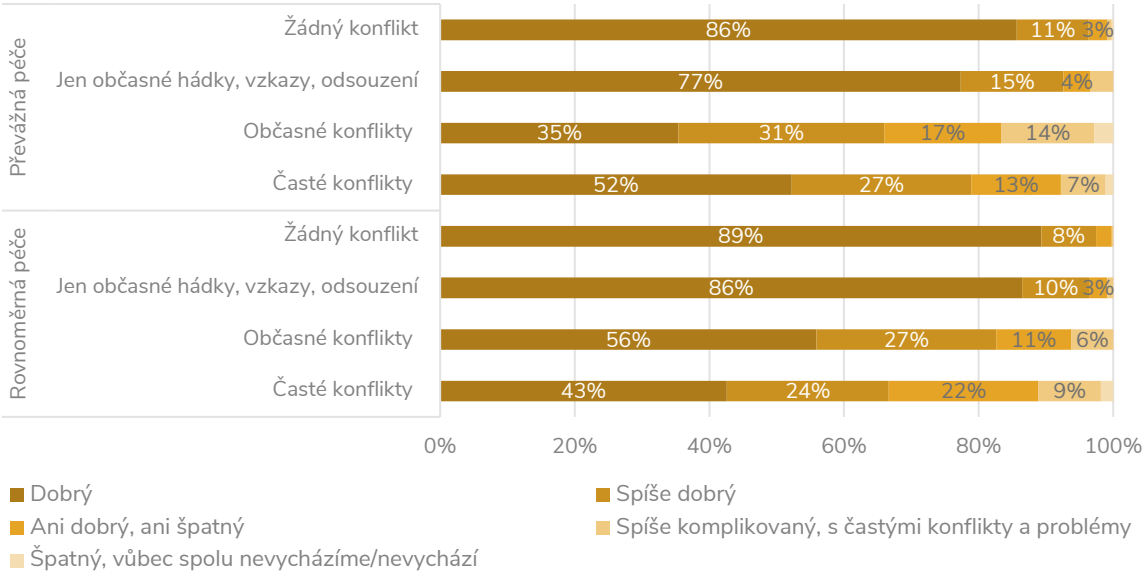
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

K rozvíjení blízkosti s dítětem jim sdílení většího počtu všedních dní i víkendu poskytuje více příležitostí. V této souvislosti také nelze opomenout podstatný fakt, že část nerezidenčních rodičů o děti a kontakt s nimi nejeví zájem a u některých jsou jejich rodičovské kompetence sníženy v důsledku životního stylu a sociálněpatologických jevů v jejich chování (např. závislosti, kriminalita). Do vztahů dětí s rodiči zasahují rovněž případné konflikty mezi rodiči. Ty jsou, jak již bylo zmíněno i v předchozím textu, častější u převážné péče. Vnímá-li dítě jednoho rodiče jako oběť druhého, ukazuje se, že mívá tendenci mu stranit vůči druhému a cítit k němu větší blízkost. A zatímco dítě, které je víceméně rovnoměrně v kontaktu s oběma rodiči, má více příležitostí činit si na rodiče svůj názor na základě vlastních zkušeností s nimi, dítě v převážné péči spíše převezme náhled rezidenčního rodiče na toho druhého. Respondenti hodnotili většinou své otce jako ty, kteří činí komunikaci mezi rodiči složitější, vztahy konfliktnější, zatímco matky se spíše snaží o ústupky. Nejvíce negativního hodnocení se v tomto směru dostávalo nerezidenčním otcům s převážnou péčí, zatímco u otců s rovnoměrnou péčí jejich hodnocení vyznívalo mnohem příznivěji. Stává-li se dítě poslíčkem, který vyřizuje vzkazy jednoho rodiče druhému, či vyjednává-li za rodiče řešení, nezřídka se s tím či oním dostává do konfliktu a vztah s tímto rodičem se problematizuje. Dětem vztah s rodičem někdy komplikuje i jejich jistá povahová či fyzická podobnost s druhým rodičem – rodiče, který na něj nevraží, tato podobnost dráždí a dává to dítěti najevo. Do hodnocení vztahů s rodiči mladými lidmi

se promítaly i jejich vztahy s případnými novými protějšky rodičů. Neustálá přítomnost nového partnera ve společném čase rodiče s dítětem překážela tomu, aby mělo potřebnou míru pozornosti rodiče, tedy prostor zažívat blízkost a jeho projevy náklonnosti. Negativní vztah s partnerem matky či otce (respektive nového partnera vůči nim) je od tohoto rodiče, bez ohledu na typ péče, mnohdy vzdaloval (pocit dítěte, že není vítáno). Některé však pociťovaly bližší vztah s partnerem svého rodiče než s oním rodičem – to platilo zejména v případě těch dětí v rovnoměrné péči, jimž se věnoval partner rodiče více než tento rodič sám. Někteří respondenti tak získali dojem, že rodič o to, aby měl podíl na jejich péči, usiloval spíše proto, aby ublížil druhému rodiči než ze zájmu o ně.

Není překvapením, že hodnocení vztahu respondenta s druhým rodičem se v šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* pozitivně odráží v tom, jakým způsobem řeší případné spory a do jaké míry jsou do nich zapojeny děti. Z dat šetření je však rovněž jasně prokazatelné, že **míra konfliktu mezi rodiči se výrazně odráží i ve vztahu respondenta s (nejmladším) dítětem** (graf č. 5.5). Čím jsou spory rodičů vyhrocenější, tím méně často označil respondent svůj vztah s dítětem za dobrý. Je zajímavé si povšimnout, že při podobné míře výskytu konfliktních situací, kterým je dítě přítomno, hodnotí rodiče pečující o děti se svým expartnerem víceméně stejným dílem častěji než ti s převážnou péčí svůj vztah s dítětem jako dobrý. Výjimku představují rodiny s častými konflikty za přítomnosti dítěte. V těchto případech vnímali respondenti z rodin s převážnou péčí jejich dopad na vztah s dítětem mírněji než ti s rovnoměrnou péčí.

Graf č. 5.5 **Vztah respondenta s (nejmladším) dítětem podle míry konfliktu mezi rodiči za přítomnosti dětí dle současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Obě kvalitativní šetření zachytila, že rodičů se dotýkají těžkosti v komunikaci a vztazích dítěte s druhým rodičem. Platí to zvláště když děti u druhého rodiče narážejí na stejné povahové rysy, kvůli kterým se s ním dostávali do konfliktu sami, a když je jádrem problému necitlivé chování druhého rodiče vůči dítěti. Rodiče se tak mnohdy dítěti snaží pomoci pochopit chování druhého rodiče a radí mu, jak s ním své záležitosti komunikovat. Pokud s druhým rodičem vycházejí, snaží se mu nastínit potřeby dítěte. Jsou-li jejich vztahy napjaté, u starších dětí se zdráhají do konfliktu mezi dítětem a rodičem vstupovat a řešení nechávají spíše na dětech. Z výpovědí mladých lidí, kteří se v dospívání dostávali do konfliktu s rodičem konfliktní, dominantní povahy, se mnohdy dozvídáme, že si osvojili sebezáchovnou strategii vyhýbat se konfliktům a ustupovat, s níž později narážejí ve svých dalších vztazích, včetně partnerských. To, že v různých situacích volili či volí zdánlivě snazší cestu (aby rodiči/druhému neublížili, nedotkli se ho, vyhnuli se konfliktu s ním), zaznívá ve výpovědích mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny často. Jednají tak na úkor svých potřeb a přání, což přispívá k jejich těžkostem a nespokojenosti (např. bydlí u rodiče, kterého litují, namísto s tím, s kterým by žít chtěli).

> *„… já jsem měla i období, kdy jsem skoro vždycky, co jsme přišly od táty, tak jsem brečela, protože právě zase nějak jsme se pohádali nebo tak. Takže… a mamka mě vždycky poslouchala a poradila mi, ale zároveň nikdy fakt neřekla nic špatnýho o tom tátovi, že se divím, ale… (smích) Vždycky mě nechala se vypovídat, což mně hodně pomáhá. (…) Když to ze sebe dostanu, tak zase můžu dál jakoby. (…) Částečně se* [otec] *trochu uklidnil, ale částečně jsem se spíš naučila, jak se tomu vyhejbat a jak s ním jednat, aniž bych ho jakoby takhle tak vyprovokovala k tomu nebo… no.* (03 dcera – nejdříve neformální rovnoměrná péče, později výlučná péče matky)

> *„Vím, že starší syn si teďka trošku stěžoval… že mu příde, že ho táta jako shazuje, když mu něco vytýká, on je takovej silnější, jako není žádnej hubeňour. A on si z něj jako trošku dělá srandu, nebo takový jako… A myslím si, že mu jako chce sdělit správnou věc, ale nemyslím si, že mu jí sděluje správně, jo? Já třeba vím, že když se do tohodle jako vložím já a já mu to napíšu, tak to nebude mít úplně ten správnej dopad… prostě fungujeme spolu už na jiné té úrovni a je to jako výtka. Tak se snažím vždycky vést jako toho syna, aby si s ním jako promluvil on a jakým směrem… aby spolu prostě komunikovali oni víc. (…) Do toho jejich vztahu táta – syn, se snažím radši nevstupovat.“* (34 matka – střídavá péče)

Zaměřme se nyní blíže na vztah mezi rodiči. Ten je po rozchodu utvářen zejména vzájemnou komunikací, již lze charakterizovat jednak frekvencí, jednak kvalitou. Podle vztahových odborníků není možné nekomunikovat, respektive i nepřítomnost interakce je způsob komunikace, který odráží a zároveň ovlivňuje kvalitu vztahu. Aby znesváření rodiče po rozchodu zvládli při vzájemné komunikaci udržet emoce pod kontrolou a její zaměření na dítě a jeho zájmy, doporučují jim vnímat se jako obchodní partnery nebo týmové kolegy spolupracující na projektu, který je pro ně smysluplný a důležitý. Radí jim zachovávat stejnou zdvořilost jako při významných pracovních jednáních, vyjadřovat se stručně, jasně, čistě informativně a zůstávat pouze na úrovni faktů (bez emocí). Vyhnout se obviňování. Držet se tématu a soustředit se na to, co je důležité pro jejich dítě (Buscho, 2020; Ballnik, 2012; Pemová & Ptáček, 2020). Dle výpovědí respondentů šetření *„Jak se vychovávají*

děti po rozchodu/rozvodu?" nejfunkčnější komunikace skutečně bývá u rodičů, kteří mají jako společnou prioritu nadřazení zájmů dítěte nad své vlastní a chovat se k sobě slušně vnímají jako svou povinnost vůči němu. Pokud tomu tak není u obou a tuto snahu vyvíjí jen jeden, z jeho strany zaznívaly výroky jako například *„ukřižovat své ego"*, *„kousat se do ruky"*, charakterizující jeho úsilí potlačit své vzedmuté emoce v reakci na jednání druhého rodiče. Někomu pomáhalo pochopení, že expartnerovo jednání je momentálně to nejlepší, jakého je ve své současné situaci a při svých stávajících možnostech schopen.

> *„… když jsme ty věci řešili ohledně rozchodu, tak jsme řekli – jde nám o to, aby dcera to zvládla a měla ty nejlepší podmínky – a doteďka tak, když všechno řešíme a domlouváme, funguje. (…) Myslím, že i to, že… jsme primárně řešili dceru, tak umožnilo, že teďka máme velice dobrý vztahy, jsme v kontaktu a ten rozchod proběhl vlastně nejjednodušeji a nejmírněji, jak mohl…"* (07 otec – víceméně rovnoměrná péče nesezdaných)

> *„… je to založený na tom, že se k sobě chováme pěkně a jsme schopný se domluvit. Moc nevím, jestli to může fungovat, když to tak není.* (13 matka – víceméně rovnoměrná péče nesezdaných)

> *„… s jeho tátou, musím zaklepat, úplně fantastickej vztah. Teď to klape, jak nikdy předtím to neklapalo. My jsme se nehádali, my jsme neměli nějaké konflikty, my jsme se sobě vyhýbali spíš. Ale malému jsme byli vždycky stoprocentní rodiče, před ním jsme si nikdy nic ošklivého neřekli, ani teď… protože naše povinnost je prostě chovat se pěkně… prostě je to naše povinnost vůči němu, takže nikdy bysme si nehojili nic přes dítě, nic podobného, na to jsme snad oba dva dost schopní rodiče."* (32 matka – nebyli sezdáni, syn od rozchodu střídá domácnosti rodičů, jak sám chce)

> *„… my jsme se ve finále teďka už v posledních letech vždycky na všem dohodli, i když to bylo náročný a člověk musel se kolikrát opravdu kousat doslova do ruky, aby něco neřekl, protože by to nemělo vůbec smysl, takže invektivy nechat bejt a nechat odrazit od sebe (…) Někdy z toho páru bejvalýho někdo má potřebu občas říct něco ošklivýho, aby se do tebe trefil, ale když to necháš bez odezvy, tak v podstatě potom to podstatný se vyřeší a domluví."* (03 matka – nejdříve výlučná péče, později střídavá péče)

Komunikaci usnadňuje též blízkost hodnot, názorů na výchovu a představ o potřebách dítěte, respekt vůči druhému jako rodiči i vůči jeho místu v životě dítěte, spolehlivost v dodržování dohod, zkušenost, že druhý na péči o dítě a v řešení jeho záležitostí ochotně kooperuje, a zmíněná faktická komunikace bez výčitek, obviňování a osobních útoků, zejména dokážou-li ji udržovat oba. Opačné projevy ji naopak blokují.

> *„On byl i hnusnej potom do těch esemesek na mě a já jsem mu něco řekla jako faktickýho a on mi odepsal, dej si deset dřepů' a takový prostě, úplně mimo mísu. Takže jako diskuse nula a já za všechno můžu, když to shrnu."* (10 matka – výlučná péče)

Zaznamenali jsme i pozitivní účinky pandemie, respektive nároků na domácí výuku dětí v období lockdownu a online výuky. Kvůli jejímu zajištění a potřebě podpory dítěte, aby v těchto podmínkách

dostálo svým školním povinnostem, rodiče museli začít více komunikovat, koordinovat své kroky a kooperovat. Kvůli strachu o dítě ho dokázali například začít společně doprovázet na lékařská vyšetření.

> *„… že do školy má mít tohle, do školy má mít tamto, pracovaly děti z domu, u každýho měla svůj počítač, svůj notebook a mohla si komunikovat s kamarádama, s kterýma se neviděla. A my jsme zároveň byli donucený víc spolu komunikovat, víc si dopisovat a říkat si, co prostě se má zlepšit. Předtím jsme si dali jednu zprávu, dlouhej e-mail za tejden (…) A teď jak byl covid, tak jsme vlastně od začátku začali chodit spolu k těm doktorům, když měla nějaký problémy zdravotní, oba jsme tam chtěli být. Začli jsme spolu víc komunikovat, nejenom maily.“* (33 otec – rovnoměrná péče nesezdaných)

Rodiče mající (nejmladší) dítě v rovnoměrné péči byli v posledních třech měsících před konáním šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* s komunikací s druhým rodičem častěji spokojení než ti, jejichž dítě bylo v převážné péči jednoho z nich. **Téměř dvě třetiny rodičů s rovnoměrnou péčí komunikovaly tak často, jak bylo třeba, v rodinách s převážnou péčí tímto způsobem kontakt charakterizoval pouze každý druhý.**[50] Ostatní rodiny se bez rozdílu z hlediska typu péče rozdělily na dvě stejně početné skupiny. Do první skupiny patřili ti, kteří se domnívali, že komunikace mezi expartnery byla častější, než by bylo třeba (16 %), 6 % byla tato frekvence dokonce na obtíž. Druhou skupinu tvořili ti, kteří by chtěli být v kontaktu s druhým rodičem častěji (16 %). Do vnímání komunikace, jak je podle respondenta adekvátní potřebám dítěte i jeho samého, se promítá též míra konfliktu mezi rodiči, do něhož je dítě vtaženo. V rodinách, kde k podobným konfliktům téměř nedochází, spolu rodiče podle respondenta komunikují tak často, jak je potřeba (72 % s převážnou a 79 % s rovnoměrnou péčí). Tam, kde rodiče byli ve sporu poměrně často, je komunikace hodnocena jako adekvátní pouze ve zhruba dvou pětinách případů (44 %, resp. 43 %). V konfliktních rodinách je interakce rodičů hodnocena častěji jako nedostatečná, tedy dochází k ní méně často, než by bylo třeba (29 % s převážnou, resp. 32 % s rovnoměrnou péčí). Výjimkou však nejsou ani případy, kdy je komunikace dle respondenta častější, než situace vyžaduje, a on to vnímá jako obtěžující (12 % s převážnou, resp. 14 % s rovnoměrnou péčí). Respondenti šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* vnímali jako obtěžující zejména útočné a obviňující projevy druhého rodiče. Někteří pociťovali silný stres, jakmile druhému rodiči stáli tváří v tvář, slyšeli jeho hlas apod. Čím méně se s druhým rodičem do kontaktu dostávali, tím byli raději. Pokud tedy respondenti dotazníkového šetření frekvenci komunikace s druhým rodičem označili za nadměrnou, mohlo se jednat i o tyto případy.

> *„… už jsem si taky zvykla, že prostě můžou přijít bomby i do e-mailu… Jeden čas jsem měla období, že jsem se bála otevřít jeho e-mail, co tam zase bude, že když se řešily tady ty soudní*

[50] Jak bylo v předchozím textu již nastíněno, komunikace rodičů s převážnou péčí bývá častěji zatížena hlubšími vzájemnými spory, nerezidenční rodič nezřídka bývá nedobrovolně v postavení rodiče druhé kategorie, rezidenční rodič se někdy potýká s nedostatečným zájmem druhého rodiče o dítě a častěji se nemůže spolehnout na jeho pomoc s výchovu a úhradou jeho potřeb.

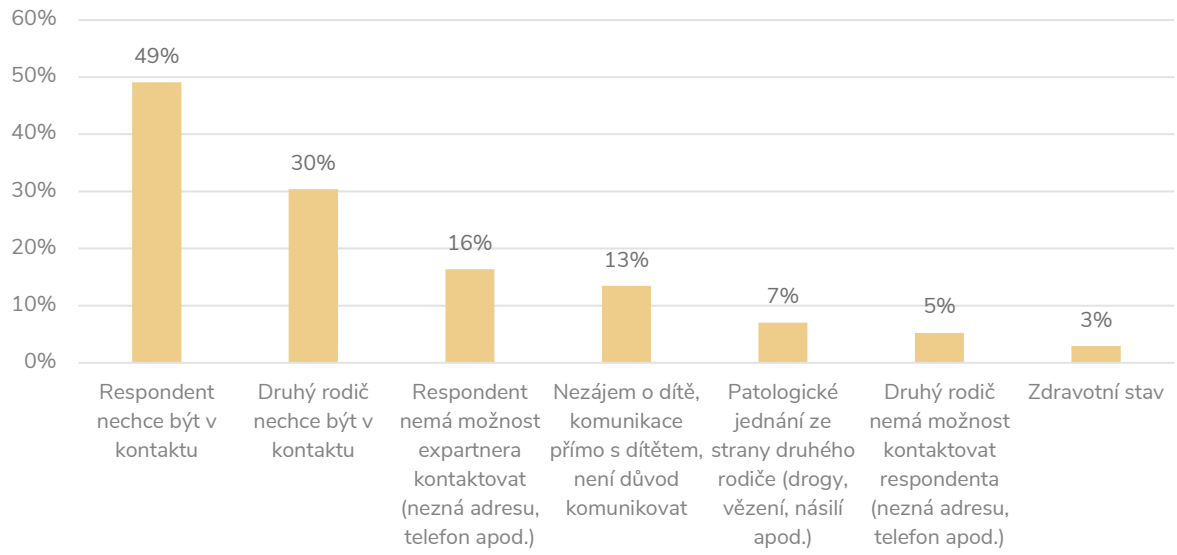
věci a tady tohle, tak to bylo fakt nepříjemný hodně. Teď už to zase není… ale v podstatě čím míň komunikujeme, tím to je lepší samozřejmě.“ (34 matka – střídavá péče)

„Pokud mi telefonovala, ještě když mi telefonovala, a mluvila nesmysly třeba minutu, tak já jsem ten telefon nechal položený a prostě ona stejně mluvila další dvě minuty a urážela, nadávala mi, neptala se, nezajímala se o dceru…“ (41 otec – střídavá péče praktikovaná jako výlučná péče otce, kontakt s matkou zcela utnul)

Někteří si naopak stěžovali na averzi druhého rodiče vůči nim. A vyjadřovali svoji frustraci, že se kontaktu s nimi vyhýbá a odmítá zachovávat elementární slušnost ve vzájemném kontaktu či že jejich expartner má jejich kontakt v aplikacích mobilního telefonu blokován, takže se s ním ani v případě akutní potřeby nemohou spojit jinak než e-mailem, na který zareaguje až po několika hodinách.

V rodinách s převážnou péčí docházelo mnohdy k tomu, že spolu rodiče z různých důvodů nebyli v kontaktu vůbec (16 %, versus 3 % s rovnoměrnou péčí). V této situaci byly tyto rodiny v průměru 54 měsíců. Nejčastěji bylo důvodem pro přerušení či ukončení kontaktu s druhým rodičem to, že s ním respondent ve styku být nechce a/nebo kontakt nevyhledává druhý rodič (pouze případy převážné péče; graf č. 5.6).

Graf č. 5.6 **Důvody, proč spolu rodiče s převážnou péčí jednoho z nich nekomunikují** (v %)



Pozn.: Respondenti mohli vybrat více důvodů, součet proto nedává 100 %.

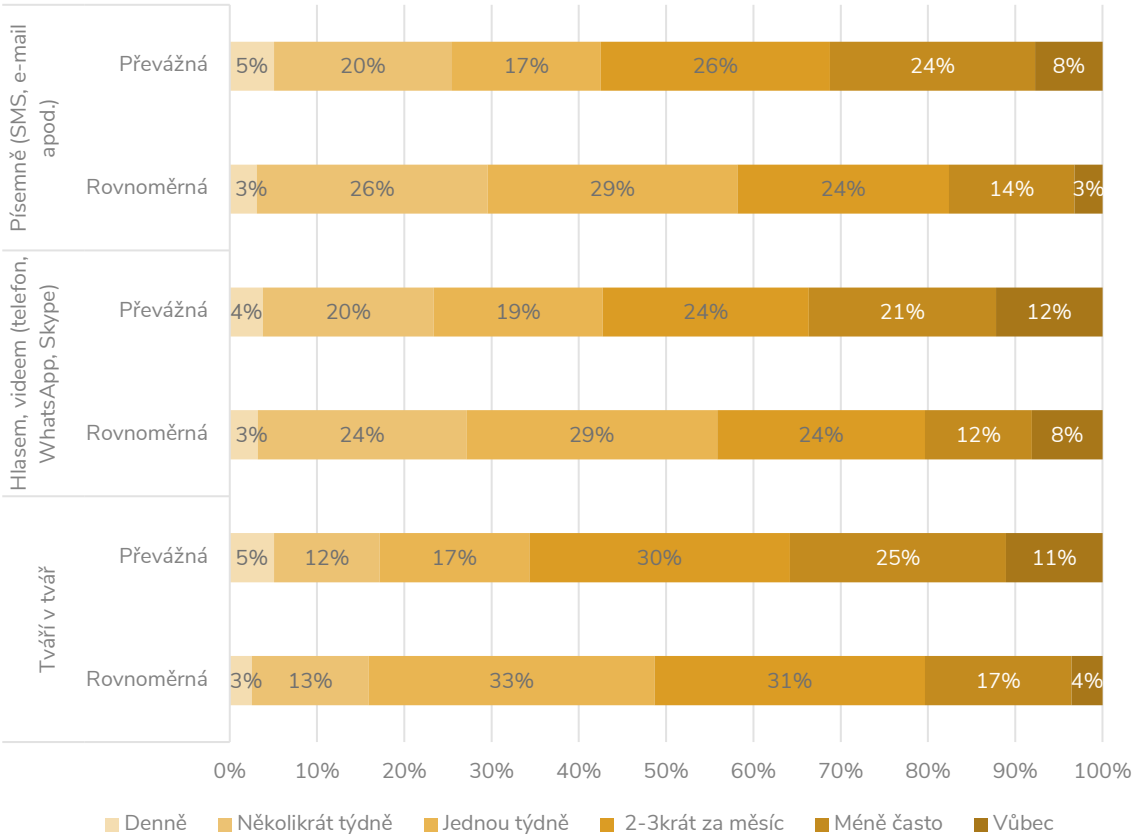
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Ojedinělé nejsou ani situace, kdy rodiče nevědí, jak s tím druhým případně komunikaci navázat. V 7 % rodin s převážnou péčí, kde spolu rodiče vůbec nekomunikují, jsou důvodem různé patologie, například závislost na návykových látkách, gamblerství, domácí násilí, výkon trestu. Případů, kdy spolu rodiče vůbec nejsou v kontaktu, přibývá s věkem (nejmladšího) dítěte v rodinách s převážnou péčí[51], v těch s rovnoměrnou není tento trend znát. Rodiče spolu nekomunikují v každé desáté rodině s převážnou péčí o dítě mladší 12 let, ale téměř v každé čtvrté s dítětem starším. Pokusy respondentů šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* komunikaci s rodičem, který ji odmítá, ozdravit s pomocí terapie či mediace selhaly. Nespolupracující rodič setkání s odborníkem buď odmítl, nebo nemělo dopad (viz kap. 9).

Pokud spolu rodiče komunikují ohledně záležitostí, které se týkají jejich společného nejmladšího dítěte, nelze říci, že by jednoznačně převažovala jedna forma (graf č. 5.7). I z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že **rodiče s rovnoměrnou péčí spolu hovoří častěji než ti s péčí převážnou**, neboť u každého vybraného způsobu je u nich nižší podíl těch, kteří ho v posledních třech měsících vůbec nepoužili, i těch, kteří ho použili méně často než dvakrát až třikrát za měsíc. Rodiče s rovnoměrnou péčí spolu za poslední tři měsíce udržovali kontakt všemi třemi způsoby alespoň jednou v 88 %, ti s převážnou péčí pak využili všechny tři nabízené způsoby v 77 %. **V denním kontaktu alespoň nějakým způsobem spolu bylo jen minimálně rodičů (9 % s převážnou, 5 % s rovnoměrnou).** Každý přibližně třetí rodičovský pár s převážnou péčí se v posledních třech měsících osobně setkal alespoň jednou týdně, každý čtvrtý však maximálně jednou za měsíc, 11 % se pak tváří v tvář vůbec nestýkalo. V rodinách s rovnoměrnou péčí se alespoň jednou týdně osobně setkal každý druhý pár, přibližně každý třetí se pak viděl dvakrát či třikrát za měsíc. Na základě poznatků z šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* předpokládáme, že většina těchto osobních kontaktů tváří v tvář proběhla během předání dítěte. Schůzky rodičů v nepřítomnosti dítěte kvůli řešení jeho záležitostí jsou spíše výjimečné. Mezi rodiči s převážnou péčí byla ve stejné míře zastoupena písemná a hlasová komunikace – jednu a/nebo druhou využívaly více než dvě pětiny z nich minimálně jednou týdně. Ještě běžnější byl tento způsob kontaktu mezi rodiči s rovnoměrnou péčí, kdy spolu písemně a/nebo hlasově komunikovaly alespoň jednou týdně téměř tři pětiny.

[51] Se vzrůstající samostatností dětí rodiče nacházejí méně důvodů spolu vstupovat do kontaktu. Současně kontakt dospívajících dětí s nerezidenčním rodičem řídne, a pokud je vztah narušen, ještě více oslabuje (*„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“, „Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“*).

Graf č. 5.7 **Způsob komunikace rodičů podle současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

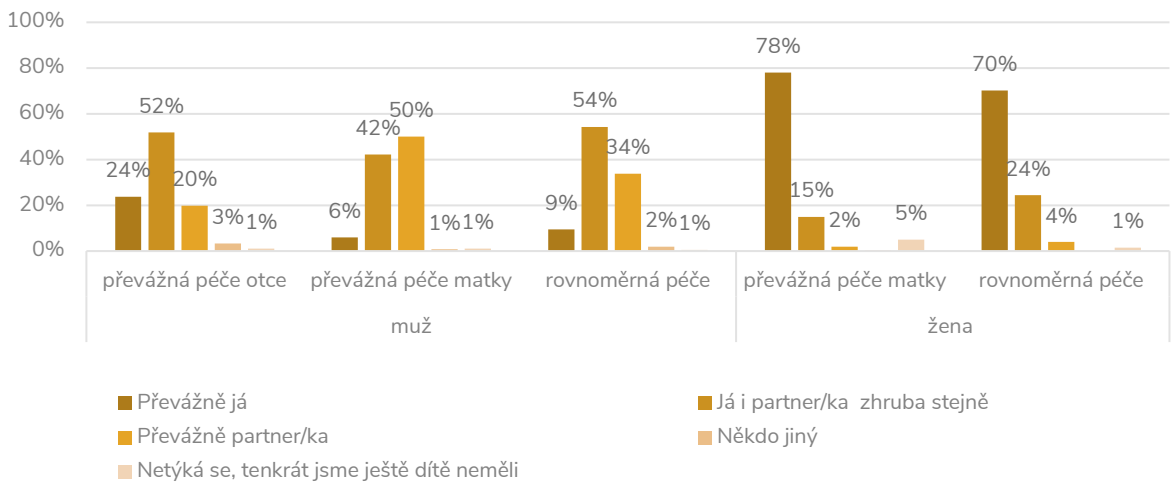
Z výpovědí kvalitativního výzkumu „*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*“ plyne, že převaha písemné komunikace bývá častá v období zjitřených emocí po rozchodu. Zejména v této fázi může být komunikace tváří v tvář či po telefonu pro mnohé ještě příliš náročná. Písemná komunikace dlouhodobě převažuje u rodičů, jimž je vzájemný kontakt nepříjemný nebo mezi nimi dochází ke konfliktům a panuje mezi nimi nedůvěra – mnozí si proto vzájemnou korespondenci ukládají pro případ, že by ji bylo potřeba využít v další komunikaci s druhým rodičem (např. doložit úmluvu, na kterou druhý zapomněl či ji nedodržel) nebo aby ji mohli použít jako důkaz v případě soudního sporu či jednání s institucemi. Písemná komunikace může mít potenciál konflikt jak rozdmýchávat (když je napsané příjemcem pochopeno odlišně, než pisatel zamýšlel), tak tlumit (pokud pisatel nereaguje impulzivně hned ve své první emoci a své sdělení formuluje s odstupem neutrálně a s respektem vůči druhému). Pro svůj potenciál konflikt tlumit a udržet jednání rodičů v mezích slušnosti bývá rodičům po rozchodu doporučována i vztahovými odborníky (Buscho, 2020). Další faktor, který má nepochybně vliv na její hojné využívání i v případě, že mezi rodiči konflikt není a komunikace mezi nimi funguje, je její pohodlnost, pružnost a cenová dostupnost v souvislosti s technologiemi, kterými disponují chytré telefony. Pro běžnou komunikaci, operativní domluvu,

sdílení zážitků a fotek ji využívají také rodiny, kde je komunikace mezi rodiči velmi funkční – stejně jako úplné rodiny bývají v kontaktu a ve spojení přes rodinnou skupinu (dítě a oba rodiče) na některé z chatovacích aplikací.

> *„Máme i společnej chat, kam* [dcera] *píše, co se jí třeba ve škole stalo.“* (07 otec – víceméně rovnoměrná péče nesezdaných)

Stěžejním tématem komunikace mezi rodiči před i po rozchodu by měly být každodenní záležitosti, které se týkají dětí. Příkladem mohou být školní povinnosti, volnočasové aktivity (např. jejich výběr, doprovod na ně), zdraví (např. aktuální stav, potřeba preventivních prohlídek) či nákup oblečení, školních či sportovních pomůcek. **Míra, jakou se o dítě starali v době, kdy o rozchodu ještě neuvažovali, může být jedním z hlavních kritérií pro rozdělení současné péče mezi oba rodiče.** Byl-li respondentem muž, který měl v době výzkumu (nejmladší) dítě ve své převážné péči, pak v polovině případů zastával názor, že se dříve na péči a výchově podíleli oba rodiče zhruba stejně, každý čtvrtý uvedl, že tyto povinnosti spočívaly zejména na něm, každý pátý je přisuzoval zejména matce (graf č. 5.8). To je v kontrastu s tím, jak vypovídali muži, jejichž (nejmladší) dítě bylo v době výzkumu v převážné péči matky a oni sami byli nerezidenčním rodičem, tedy tím, u koho dítě trávilo méně času. Dvě pětiny těchto mužů vnímaly podíl obou rodičů na péči o děti před rozchodem jako rovnocenný, každý druhý však přiznal větší roli matce. Ženy, které byly v době výzkumu hlavními pečujícími, svoji dominantní roli v oblasti péče spatřovaly ve více než třech čtvrtinách již před partnerskou krizí.

Graf č. 5.8 **Zabezpečení každodenní péče o děti před partnerskou krizí podle současného uspořádání péče a pohlaví respondenta** (v %)

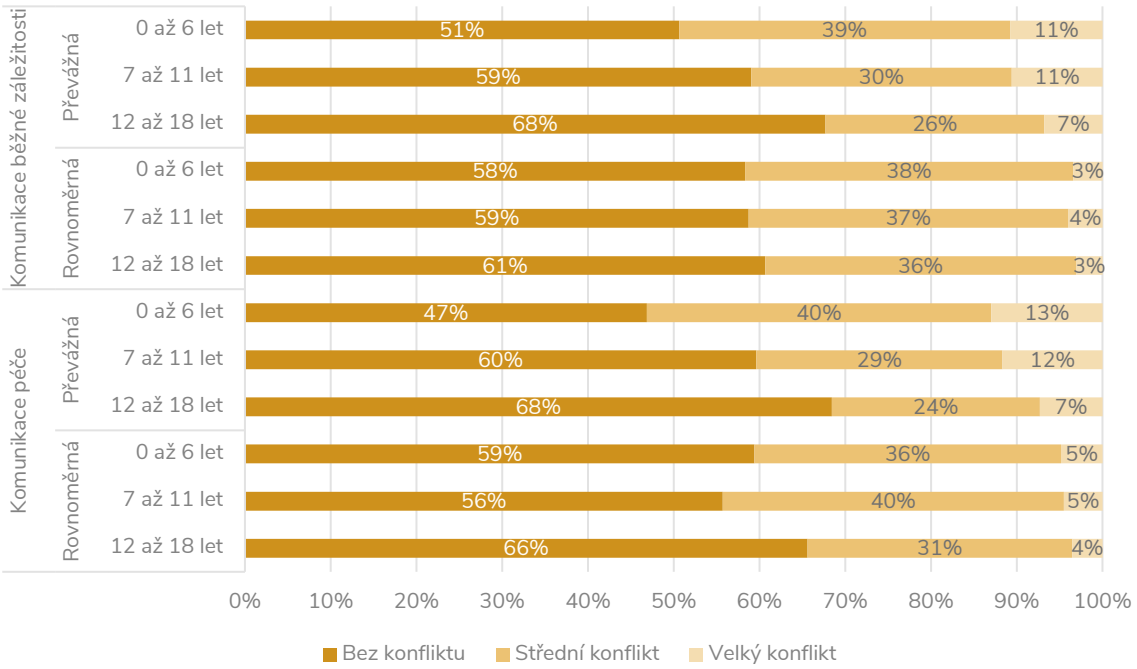


Pozn.: Rodiny, kde byla respondentem matka a dítě bylo v převážné péči otce, nebyly pro nízký počet (N = 27) zahrnuty.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Podobně významněji nazíraly svoji roli i ženy, jejichž dítě bylo v době výzkumu v rovnoměrné péči obou rodičů, významnější podíl přisuzuje otci jen necelá třetina z nich. Naproti tomu dotázaní otcové s rovnoměrnou péčí o dítě/děti se ve více než polovině výpovědí přikláněli ke stejnému podílu obou rodičů na péči již před partnerskou krizí, pouze jedna třetina přisoudila výraznější roli svému protějšku. **Souhrnně lze říci, že ženy obecně přisuzují samy sobě větší roli v péči o děti již v době před partnerskou krizí, a to bez ohledu na typ současné péče, muži se v tomto ohledu vnímají častěji rovnocenně se svými expartnerkami, nebo jim dokonce přisuzují větší podíl než sami sobě.** Intenzivní péči rodičů potřebují zejména děti předškolního a mladšího školního věku. Věk (nejmladšího) dítěte v době rozchodu však neměl významný vliv na zpětnou reflexi respondentů, kdo byl před partnerskou krizí v rodinách hlavním pečujícím.

Graf č. 5.9 **Komunikace mezi rodiči ohledně běžných záležitostí dítěte a péče podle současného uspořádání péče a věku nejmladšího dítěte** (v %)



Pozn.: Respondenti hodnotili komunikaci s expartnerem na sedmibodové škále. Pro přehlednost analýzy byly kategorie sloučeny do uvedených tří.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V posledních třech měsících před výzkumem spolu o běžných záležitostech dítěte komunikovalo devět z deseti rodičů z rodin s převážnou péčí a 96 % s rovnoměrnou péčí. Běžné záležitosti dítěte byly předmětem konverzace mezi rodiči nejčastěji v mladším školním věku (nejmladšího) dítěte (7 až

11 let). V těchto případech se snažilo tyto otázky řešit společně s druhým rodičem 93 % respondentů z rodin s převážnou péčí a 98 % s rovnoměrnou péčí. **Spolu se zvyšujícím se věkem (nejmladšího) dítěte se v rodinách s převážnou péčí snižuje míra nesouhlasu, či dokonce konfliktu v komunikaci o jeho běžných záležitostech** (graf č. 5.9). Starší děti řeší pravděpodobně řadu věcí s rodiči již samy. To souvisí i s tím, že v rodinách se staršími dětmi došlo k rozchodu rodičů již před delší dobou a řada běžných záležitostí ohledně dítěte již byla nastavena či vyřešena. V rodinách s převážnou péčí, kde došlo k rozchodu rodičů již v období let 2003 až 2009, tak tři čtvrtiny rodičů hodnotily komunikaci jako bezkonfliktní, v rodinách, kde byl rozchod nedávný, to byl pouze každý druhý. **V případě rovnoměrné péče věk (nejmladšího) dítěte nemá na míru konfliktu žádný vliv, to znamená, že i v mladším věku se tři pětiny rodičů dokázaly v posledních třech měsících domluvit na běžných záležitostech bez velkých problémů.**

Podobně je tomu v otázkách faktického rozdělení péče mezi rodiče. V rodinách s převážnou péčí se s rostoucím věkem (nejmladšího) dítěte podíl rodičů, kteří tyto rozhovory z posledních tří měsíců považují za konfliktní, snižuje (graf č. 5.9). **U rovnoměrné péče je podíl bezkonfliktních rozhovorů na věku (nejmladšího) dítěte statisticky nezávislý.** Ve schopnosti se s expartnerem domluvit na rozdělení péče a praktických každodenních věcech hraje roli i výše vzdělání. U obou typů péče platí, že pokud má alespoň jeden z rodičů vysokoškolské vzdělání, vzájemná domluva se v porovnání s ostatními v daném období častěji obešla bez větších konfliktů.

O kvalitě vztahu mezi rodiči po rozchodu částečně vypovídá jejich schopnost spolu komunikovat i o jiných tématech, než je výchova a péče o děti. Jedná se například o konverzaci o práci, přátelích, o širší rodině. **V každé páté rodině, a to bez rozdílu typu péče o (nejmladší) dítě, spolu expartneři takto nikdy nehovoří.** Zhruba každý třetí připustil, že o těchto tématech hovoří zřídka, podobně zastoupeni byli ti, kteří takovou konverzaci označili za občasnou. Často nebo velmi často komunikuje s expartnerem o běžných tématech jen přibližně 15 % respondentů. Předpoklad, že čas, jenž uplynul od rozchodu, obrousí hrany a bývalí partneři spolu budou schopni hovořit i o tématech, jež se netýkají společných dětí, se nepotvrdil. Na uvedenou harmonizaci vztahů mezi expartnery nemá nijak významný vliv ani vzdělání. Pouze v rodinách s převážnou péčí jednoho z rodičů se spolu s vyšším vzděláním u obou partnerů zvyšuje také podíl těch párů, které spolu hovoří o obecných věcech často či velmi často (oba se základním vzděláním – 16 %, oba vysokoškoláci – 23 %). Dle výsledků šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* se komunikace a vztahy rodičů mohou časem zlepšit, pokud na obou stranách ustane boj a užívání neférových strategií, začne se dařit kooperace na zajištění potřeb dětí a péče, posílí se vzájemná důvěra a oslabí potřeba se před druhým chránit.

> *T: „Rozešli jste se před pěti lety (…) Asi tři roky fungujete v nějakým stabilním režimu. Jak dlouho už je, jak říkáte, víceméně klid?“*
>
> *R: „Asi poslední dva roky, plus mínus.“*
>
> *T: „A když se teď s maminkou vašich dětí vidíte, jak se u toho cítíte v porovnání s tou dřívější dobou?“*

> *R: „No, s tou dřívější dobou to bylo… jak kdybyste vzala do ruky chřestýše a věděla, že chřestí a že když vás kousne, tak to bude znamenat smrt. A dneska se cítím jenom nepříjemně. Nevyhledávám setkání, přítomnost, ale ani se mu nevyhejbám a ani nemám potřebu se nějak chránit v tomhle směru. Ale pořád tam je prostě… je mi to nepříjemnej člověk. (…) Nemám zájem s ní navazovat jakejkoliv jinej kontakt než takovej ten fakticky věcnej, jako co děti potřebujou, jestli je něco trápí nebo nechtějí…"* (06 otec – střídavá péče)

Pokud se rodičům navíc podaří se s rozpadem vztahu a rodiny vyrovnat a se svým životem po rozchodu jsou spokojenější, než bývali v partnerství, jejich vztah a komunikace se časem může posunout až do kamarádské roviny.

> *„… rozhodně mluvíme i úplně absolutně o všem. Samozřejmě na začátku vždycky je to nějaká organizační věc okolo Tomáše, ale potom se to přelije do nějaké konverzace, kde byl, co dělal, s kým byl, naši přátelé, co dělají na jeho straně, naši přátelé na mojí straně, takže rozhodně to není na bázi nějaké takové – ‚Vyzvedneš dítě v pět.' – ‚Vyzvednu, ahoj, čau.'"* (32 matka – nebyli sezdáni, syn od rozchodu střídá domácnosti rodičů, jak sám chce)

Pro vývoj dítěte je velmi důležité, aby se rodiče shodli na způsobu jeho výchovy. Dostává tak od obou jasné hranice a pravidla, jež pak formují jeho další psychický a sociální vývoj. Pokud pro dítě v obou rodičovských domácnostech platí podobná pravidla, dítě se snáze vyrovnává s přechody mezi oběma světy. Zapojuje-li se do péče o dítě i nový partner, mnohdy rovněž on vnáší do pravidel a dříve zaběhlých zvyklostí svůj vliv.

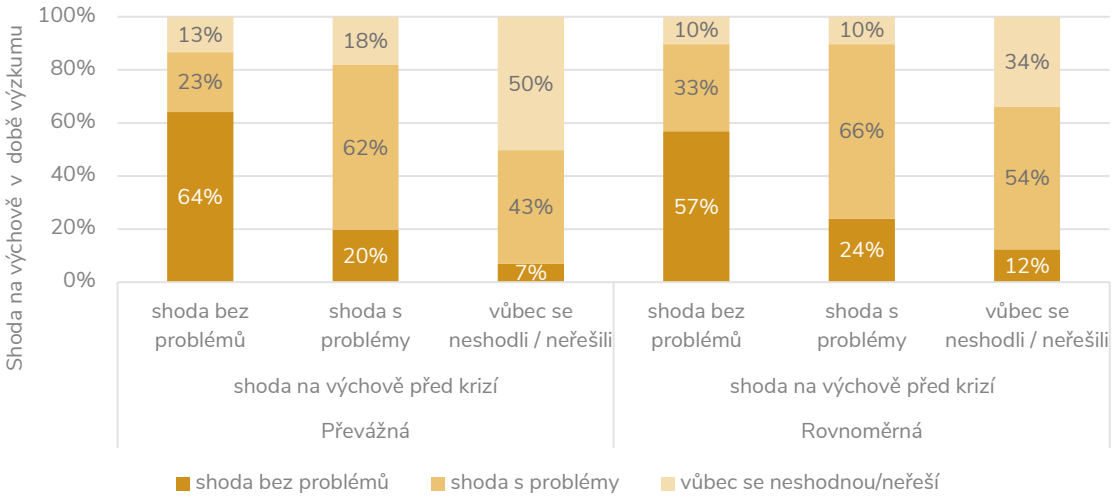
> *„… máme třeba domluvený limity na obrazovky, počítač, telefon. Máme předběžně domluvenou večerku, abysme trochu fungovali tak nějak jednotně. A když se občas něco vyskytne, tak si napíšeme e-mail… co třeba jsme řešili, že ten starší… Furt je nachlazenej a furt se řeší, jestli má zůstat doma nebo jít do školy. (…) A tyhle věci třeba řešíme každej úplně jinak, protože oni fungujou na nějakejch bylinkovejch sirupech a pošlou ho do školy a já zase nemám problém ho nechat den doma…"* (34 matka – střídavá péče)

Je poměrně znepokojivé, že ve 13 % rodin s převážnou péčí o výchově dítěte spolu jeho rodiče vůbec nehovoří.[52] V rodinách s rovnoměrnou péčí je tomu pouze v 6 %. Věk (nejmladšího) dítěte nemá na podíl rodičů, kteří výchovu vzájemně vůbec nekonzultují či nekoordinují, překvapivě žádný vliv. To lze interpretovat tak, že i v adolescentním věku dětí je či by měla dle rodičů být otázka výchovy stále aktuální. **Bez ohledu na to, kolik času děti tráví u jednotlivého rodiče, se na jejich výchově zcela shodne pouze necelá třetina.** Určité problémy, ale nakonec schopnost se na otázkách týkajících se výchovy dítěte či dětí shodnout, připouští v rodinách s převážnou péčí 45 % a v rodinách s rovnoměrnou péčí 55 % respondentů. O výchově spolu hovoří, ale vůbec se na ní neshoduje 12 %, respektive 9 % rodičů.

[52] Tento podíl by pravděpodobně byl ještě vyšší, pokud by do výběrového šetření byli zařazeni i rodiče, kteří jsou s dítětem v kontaktu méně často než jedenkrát do měsíce nebo vůbec.

V otázkách týkajících se v době výzkumu aktuálních diskusí rodičů ohledně výchovy dětí se odráží i míra, s jakou byli schopni řešit tuto oblast v době, kdy spolu rodiče ještě žili. Bez významných rozdílů podle v současné době praktikovaného typu péče nedošlo v této oblasti k žádným změnám ve třech pětinách rodin, ostatní se rozdělily na dvě přibližně stejně početné skupiny, kdy u jedné došlo ke snížení míry konsenzu, u druhé naopak ke zvýšení. **Ti, kteří nyní praktikují převážnou péči jednoho z rodičů a dokázali se na daných otázkách shodnout již před partnerskou krizí, se téměř ve dvou třetinách případů dohodli i v době výzkumu** (graf č. 5.10). Na druhou stranu se po rozchodu zvýšil podíl těch, kteří shodu dříve našli, nyní ji ale hledají s obtížemi či ji nenacházejí (36 %). Podobně ti, kteří připouštěli nějaké problémy již v době společného soužití, je ve více než třech pětinách měli i v době šetření. Každý pátý mající určité potíže dohodnout se během společného soužití vývoj v této oblasti hodnotil naopak kladně. Velmi podobně je tomu i v rodinách praktikujících v současné době rovnoměrnou péči. Ti, kteří se dříve shodli v otázkách výchovy, se ve více než dvou pětinách nyní v přístupu rozcházejí, každý čtvrtý mající však dříve odlišné názory v dané oblasti se nyní přiklání k vyšší míře konsenzu. **U obou skupin rodičů podle typu současného rozdělení péče platí, že pokud měli závažnější problémy v oblasti výchovy dětí v době společného života, je tomu stejně i nyní** (graf č. 5.10).

Graf č. 5.10 **Shoda na výchově dětí před rozchodem a v současnosti podle současného uspořádání péče** (v %)

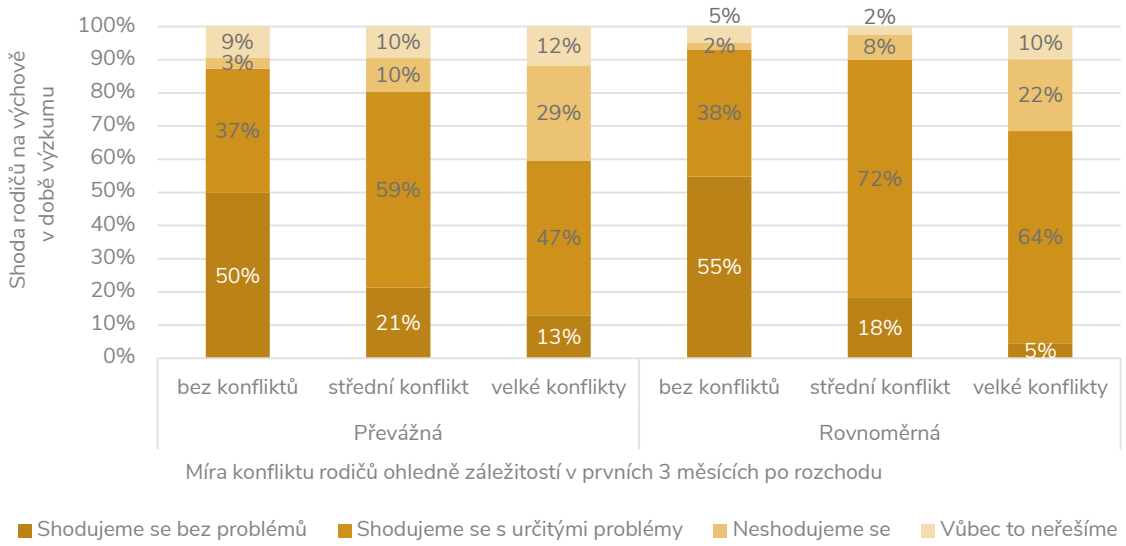


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Podíváme-li se na neshody mezi rodiči obecněji, koreluje současná míra schopnosti přistupovat k výchově dětí jednotně s mírou konfliktů týkajících se obecných principů péče a výživy bezprostředně po rozchodu (viz tabulka č. 3.3). Pokud byl rozchod s ohledem na zájmy dítěte relativně poklidný, bez větších konfliktů, pak se i více rodičů v době výzkumu shodovalo na výchově. Byl-li

rozchod doprovázen velkými konflikty, pak se zdá, že se je doposud nepodařilo překonat a rodiče se na výchově shodli s problémy, či dokonce společnou řeč vůbec nenašli (graf č. 5.11). Vzdělání rodičů nehraje příliš zásadní roli. **Lze pouze říci, že na výchově se dokážou bez komplikací sjednotit nejčastěji rodiče vysokoškoláci s dítětem v rovnoměrné péči (44 %), naopak toto téma vůbec neřeší častěji rodiče se základním vzděláním s dítětem v péči jednoho z nich (25 %).**

Graf č. 5.11 **Shoda rodičů na výchově dětí podle míry konfliktu v době rozchodu podle současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

5.4 Uspořádání péče o děti v každodenní praxi

V případě vyostřených konfliktů, sporů či neshod může v rodinách po rozchodu rodičovského páru docházet i k vyhroceným situacím, kdy jeden brání, třeba i navzdory soudnímu rozhodnutí, druhému v kontaktu s dítětem. Extrémním případem jsou situace, kdy spolu rodiče nejsou v kontaktu vůbec. Jak bylo uvedeno výše v podkapitole 5.1, bylo tomu tak v 16 % rodin s převážnou a ve 3 % rodin s rovnoměrnou péčí. Jedním ze základních hledisek pro to, jak uspořádat péči o děti po rozchodu rodičů, je vedle jejich možnosti a schopnosti spolu komunikovat a sdílet rodičovské povinnosti i radosti rovněž vzdálenost jejich bydlišť. Blízkost bydlišť obou rodičů umožňuje zjednodušení každodenního fungování a lepší spolupráci při zvládání nároků všedních dní i výjimečných situací.

> *„Tím, že jsme v jednom městě, navíc ještě od sebe vzdáleni asi půl kilometru, takže když, já nevím, zpozdí se vlak z* [název města]*, řeknu – ‚jé, nestíhám vyzvedávat dceru, můžeš ji vyzvednout?‘ Tak prostě její máma tam přiběhne a vyzvedne ji, anebo to stejný jako naopak.*

Takže si v tomhle můžeme jakoby pomoct.“ (07 otec – víceméně rovnoměrná péče nesezdaných)

„Já mám třeba kamarády, kterým se rodiče rozvedli. (…) A třeba to vyřešili tak, že si ten druhej našel byt ve stejný ulici. A to podle mě je strašný zjednodušení, jak pro to fungování těch dvou rodin, tak pro to dítě, že přesně, kdybych si něco zapomněla, tak si pro to prostě dojdu ten den. A takhle já, když jsem něco zapomněla, tak buď prostě si to naši museli někde v rámci práce předat, anebo to znamenalo jet přes půlku [název velkoměsta]*, anebo to znamenalo 14 dní počkat.“* (45 dcera – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče matky)

Je-li vzdálenost bydlišť rodičů příliš velká, není víceméně rovnoměrná péče doporučována[53], neboť přináší komplikace v podobě dlouhého a pro dítě i rodiče náročného cestování.

R: Když se máma ani táta neodstěhovali [do jiného města]*, tak od sebe bydleli asi půl hodiny MHD, pak se přestěhoval táta, tak se to protáhlo asi na hodinu, pak se odstěhovala máma, tak jako asi necelý dvě hodiny.*

T: (…) Jak dlouho jste jezdila do školy, dejme tomu, v osmé třídě?

R: Když jsem jezdila od táty, tak jsem jezdila zhruba hodinu, když jsem jezdila od mámy, tak jsem jezdila zhruba hodinu a půl, hodinu a tři čtvrtě, něco mezi tím.

T: Takže jste strávila až tři hodiny a půl na cestě během jednoho dne… Byly to přímé spoje?

R: Ne, ne, přestupovala jsem, většinou to byly tři přestupy z obou stran. (…) Někdy to bylo náročný vzhledem k tomu, že od mamky musím vstávat dřív. A já, jak mám tréninky později, tak přijíždím domů třeba v jedenáct a v šest zase musím odcházet od mamky.

T: Nedokážu si představit, kdy jste se učila, kdy jste to stíhala?

R: No, většinou jsem se učila, že jsem mezi školou a tréninkem buď šla vlastně do klubovny, co máme na tréninku, nebo jsem šla někam do kavárny si sednout, anebo pak ve vlaku ráno, když jsem třeba psala druhej den písemku, tak jsem si to spíš ve vlaku četla ráno (…)

T: Měla ta nutnost přejíždění vliv na to, jaké kroužky jste dělala nebo čemu jste se věnovala?

R: Měla. Měla jsem tréninky, když jsem dělala předchozí sport, tak jsem měla trénink každej den, a měla jsem je odpoledne. A máma byla hodně proti, abych na ty tréninky chodila, protože pak jsem přijížděla pozdě domů a neměla jsem se kdy učit a pak se to odráželo

[53] Jako problematické se nicméně jeví, že rodič, který chce rovnoměrnou péči vyloučit anebo má v úmyslu podstatně omezit možnost druhého rodiče podílet se na výchově dítěte, či jej dokonce zamýšlí z jeho života prakticky vymazat, toho reálně může dosáhnout tak, že se s dítětem odstěhuje na tak vzdálené místo, že navštěvovat jednu školu ani zachovat osobní kontakt druhého rodiče s dítětem nebude možné. Pravidelné (dvou)týdenní dojíždění za dítětem na delší vzdálenost totiž pak nemusí být realizovatelné jak prakticky, tak finančně. U odborné veřejnosti se pro toto počínání rodiče ujal pojem „vnitrostátní únos“. Zákon rodičům neukládá povinnost zachovat dosavadní bydliště, aby bylo možné střídavou péči praktikovat (Trávníček, 2015).

> *vlastně na škole. Jenomže táta zase, pro něj je ten sport důležitej, protože taky sportoval, takže mě nutil chodit na ty tréninky a kvůli tomu se taky hádali.* (24 dcera – střídavá péče)

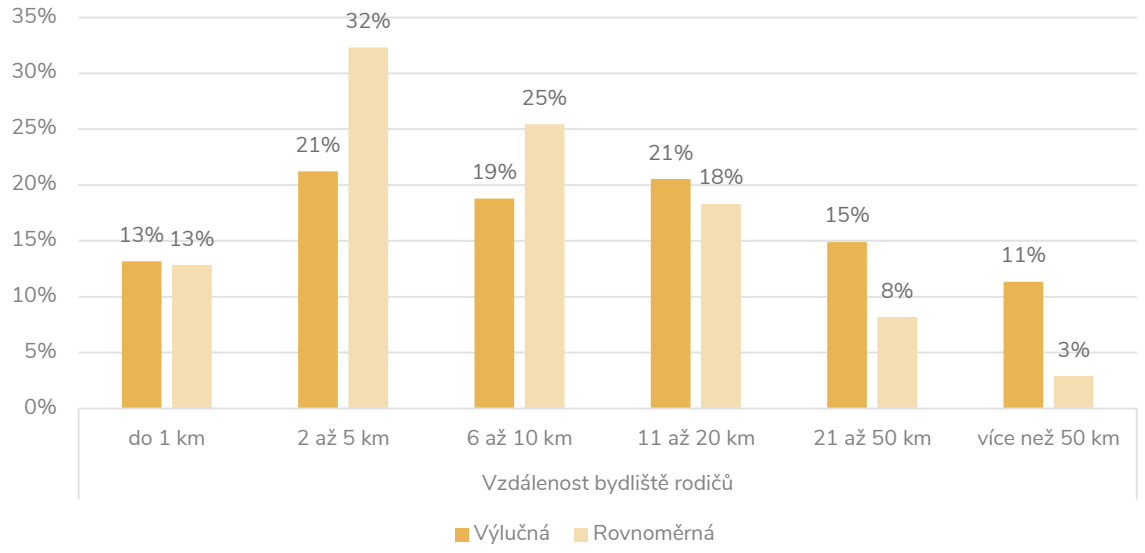
S velkou vzdáleností mezi bydlišti rodičů může být spojeno i to, že dítě musí navštěvovat dvě školy zároveň, pendlováním je vytrhováno ze skupin přátel a vrstevníků, dopady to může mít i na jeho volnočasové aktivity apod. (Trávníček, 2015). Na základě výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* lze říci, že hledisko vzdálenosti je ve způsobu podílu rodičů na péči o dítě bráno v potaz. **Obecně jsou jak v případě převážné, tak rovnoměrné péče bydliště rodičů ve většině případů vzdálena do 20 km** (74 % u převážné, 89 % u rovnoměrné péče; graf č. 5.12). Děti v rovnoměrné péči rodičů musejí při cestě mezi nimi nejčastěji překonat vzdálenost 2 až 5 km (32 %), u dětí, které tráví více času s jedním rodičem, nelze jednoznačně říci, že by z hlediska vzdálenosti mezi rodiči byl nějaký, byť částečně převažující model. Toto platí i při kontrole věku (nejmladšího) dítěte. Není tedy potvrzeno, že mladší děti by měly prostorově k oběma rodičům blíže. **Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi domovy rodičů není většinou příliš velká, byly spíše ojedinělé i případy, kdy respondenti uvedli, že dítě či děti navštěvovaly v důsledku rozchodu rodičů současně dvě základní/mateřské školy.** Zajímavé je, že tuto zkušenost měly častěji rodiny, kde dítě bylo v převážné péči jednoho z rodičů (12 %, versus 8 % v rovnoměrné). Tato praxe se u těchto rodin nelišila ani při kontrole vzdálenosti bydlišť, tedy nebyla častější v těch rodinách, kde rodiče bydleli od sebe dál. Obecně se docházka do dvou škol odborníky nedoporučuje (viz podkap. 4.1). Pokud k ní dochází, není podle šetření „*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?"* tato situace dlouhodobá. Příkladem je rodina, kde poté, co se rodiče shodli na kompromisní rovnoměrné péči, jelikož matka požadovala změnu z letité převážné péče otce na její, dítě několik měsíců střídalo docházku do dvou škol po třech týdnech do té doby, než v tom nadále pokračovat odmítlo a prosadilo si návrat do převážné péče otce (postrádalo kamarády, své pravidelné volnočasové aktivity v místě bydliště otce, nevyhovovalo mu rychlejší tempo výuky, složení třídy a charakter druhé školy – malá „rodinná" škola na maloměstě vs. velká škola ve velkém městě). Dle informací z praxe (pracovníci OSPOD, psychologové apod.) je souběžná návštěva dvou škol při rovnoměrné péči spíše raritou[54], většina námi oslovených odborníků se s ní vůbec nesetkává. Ti, kteří takový případ ve své dosavadní praxi zaznamenali, shodně uváděli, že obvykle neměla dlouhého trvání, neboť dítě, podobně jako v příběhu našeho respondenta, jejími nároky příliš trpělo. V jedné rodině dítě přechodně docházelo do dvou mateřských škol. Důvodem bylo, že matka se po rozchodu připravovala na návrat do místa svého původního bydliště a jezdila kvůli tomu na delší návštěvy k rodičům. Dítě, které bylo v posledním, pro předškoláky „povinném" ročníku mateřské školy, si brávala s sebou. Proto bylo třeba umožnit mu docházku do mateřské školy i tam.

Respondenti šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"*, kteří o souběžné docházce dětí do dvou škol byť jen uvažovali, se na rozdíl od těch, kteří tuto možnost vůbec nebrali v úvahu, častěji se svým expartnerem neshodli na výchově jako takové (69 % versus 52 %). Pro rodiny s převážnou péčí je

[54] Navzdory přímé veřejné výzvě se nám do výzkumu *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?"* žádný mladý člověk s touto zkušeností nepřihlásil.

rovněž častější situace, kdy dítě muselo v souvislosti s rozpadem rodiny měnit alespoň jednou školu (20 % v rodinách s převážnou versus 13 % s rovnoměrnou péčí). To je však třeba nahlížet i v kontextu toho, že se po rozchodu může měnit bydliště dítěte. Školu muselo v souvislosti s rozpadem rodiny měnit pouze 12 % dětí v rodinách, kde byla v době výzkumu praktikována převážná péče matky (respondentky) a ta se v souvislosti s rozpadem rodiny nemusela stěhovat z původního rodinného bydliště. V rodinách, kde ke stěhování matky došlo, měnilo školu 24 % dětí.

Graf č. 5.12 **Vzdálenost bydlišť rodičů podle současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Součástí i příležitostí pro komunikaci a kooperaci mezi rodiči po rozchodu je místo a způsob předání dítěte. U 13 % rodin s převážnou a 18 % s rovnoměrnou péčí přechází dítě mezi domovy rodičů samo. Roli v tom, jak si dítě rodiče předávají, hraje mimo jiné vzdálenost jejich bydliště. Čím je kratší, tím častěji je dítě schopné přecházet mezi oběma domácnostmi samo (do 5 km se každé páté v převážné péči a každé čtvrté v rovnoměrné péči přemisťuje samo, u větší vzdálenosti je to zhruba každé desáté). Je nasnadě, že tento model má přímou souvislost s věkem dítěte a týká se většinou dětí ve věku od 12 do 18 let (ve 27 % v rodinách s převážnou a 35 % s rovnoměrnou péčí se dítě přemisťuje samo). **Za ideální způsob je možné považovat předání dítěte přímo v domácnosti rodičů.** Podmínkou je však taková míra komunikace, že setkání rodičů v prostoru jednoho z nich, který je také částečným domovem dítěte, bude bezkonfliktní a pro dítě bezpečné. **Takový postup volí zhruba každý třetí rodičovský pár a nezáleží přitom na typu péče.** Podobně jsou zastoupeny ty případy, kdy si dítě rodiče předávají na ulici v místě bydliště. Dalším modelem, který se však nejeví podle dat našeho šetření jako příliš rozšířený, je předání dítěte skrze školskou instituci, tedy ráno dítě s věcmi přivede jeden rodič a druhý ho pak odpoledne vyzvedne. Tento způsob je mírně častější

v rodinách s rovnoměrnou péčí (7 % proti 3 % u převážné péče). V ostatních rodinách nejsou místo či způsob předání pevně dané a mění se dle okolností.

> *R: „Vůbec spolu nemluvíme… nebo nescházíme se rozhodně nikde. A i to předávání… Když já je doprovodím ráno do školy a on si je má vyzvednout, tak si je vyzvedne z té školy. Ta starší, ta už nemá družinu, takže ta prostě jde sem, ke mně domů. A on vyzvedne ve škole Viktorku a pak vyzvedne tady u mě Věrušku, ale já u toho nejsem. (…) Pokud je má na víkend, tak potom mi je doveze. Ale to se taky nemusíme vidět. On jenom mi zavolá, že jsou na cestě a pak prostě… buď se vidíme, nebo se nevidíme, že je tam jen vypustí…"*
>
> *T: „A když se vidíte, jaká je většinou atmosféra při tom předávání?"*
>
> *R: „Já mám pocit, on je vždycky takovej – už aby byl pryč. (…) A já třeba mám často tendenci o něčem mluvit. Ono je to furt stejný. Já o něčem chci mluvit a on má tendenci zdrhat."* (05 matka – výlučná péče)

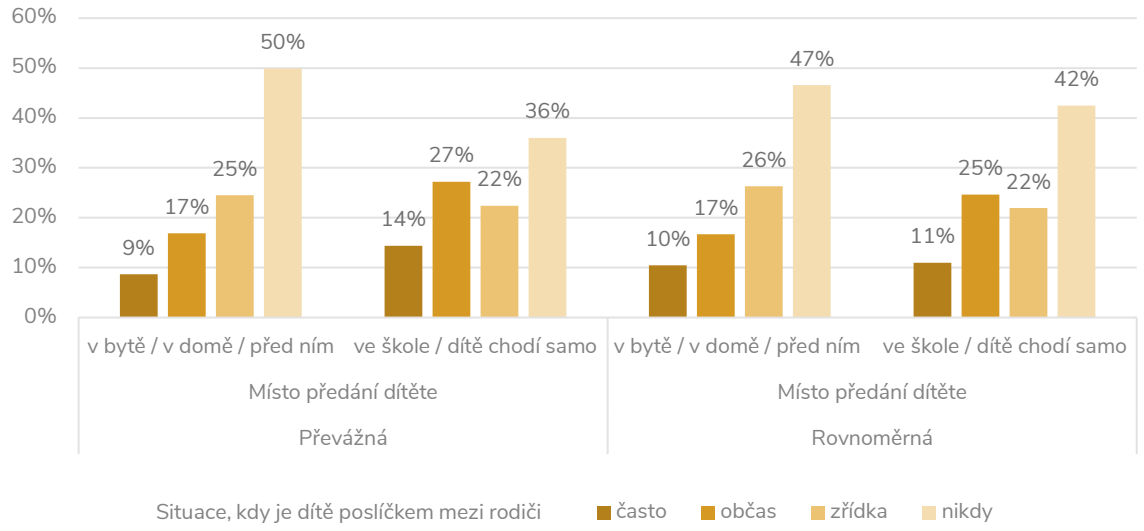
V kvalitativních šetřeních jsme se setkali i s předáváním prostřednictvím domácnosti prarodičů, aby se rodiče nemuseli setkat.

> *„… když se táta odstěhoval do toho baráku, tak na nás vždycky čekal u dědy. Takže jsme vždycky sbalily věci, šly jsme k dědovi, a buď už tam byl, nebo jsme tam na něj počkaly."* (03 dcera – nejdříve neformální rovnoměrná péče, později výlučná péče matky)

Místo předání dítěte jedním rodičem tomu druhému ovlivňuje i to, jakým způsobem si rodiče předávají mezi sebou informace. **Dochází-li k předání přímo v domácnosti či před bytem/domem, stává se o něco méně často, že je dítě mezi rodiči poslem.** U přibližně poloviny rodin s převážnou i rovnoměrnou péčí se toto neděje nikdy, u zhruba čtvrtiny zřídka, u další pak alespoň občas (graf č. 5.13). Pokud je dítě „předáno" skrz mateřskou, základní školu nebo obdobné zařízení péče nebo je dítě již schopné přejít do domova druhého rodiče samo, pak v téměř dvou třetinách rodin s převážnou péčí spolu rodiče komunikují právě přes něho, dvě pětiny občas, či dokonce často. V rodinách s rovnoměrnou péčí se vliv způsobu předání dítěte na četnost situace, kdy je dítě mezi rodiči poslíčkem, statisticky neprojevil.

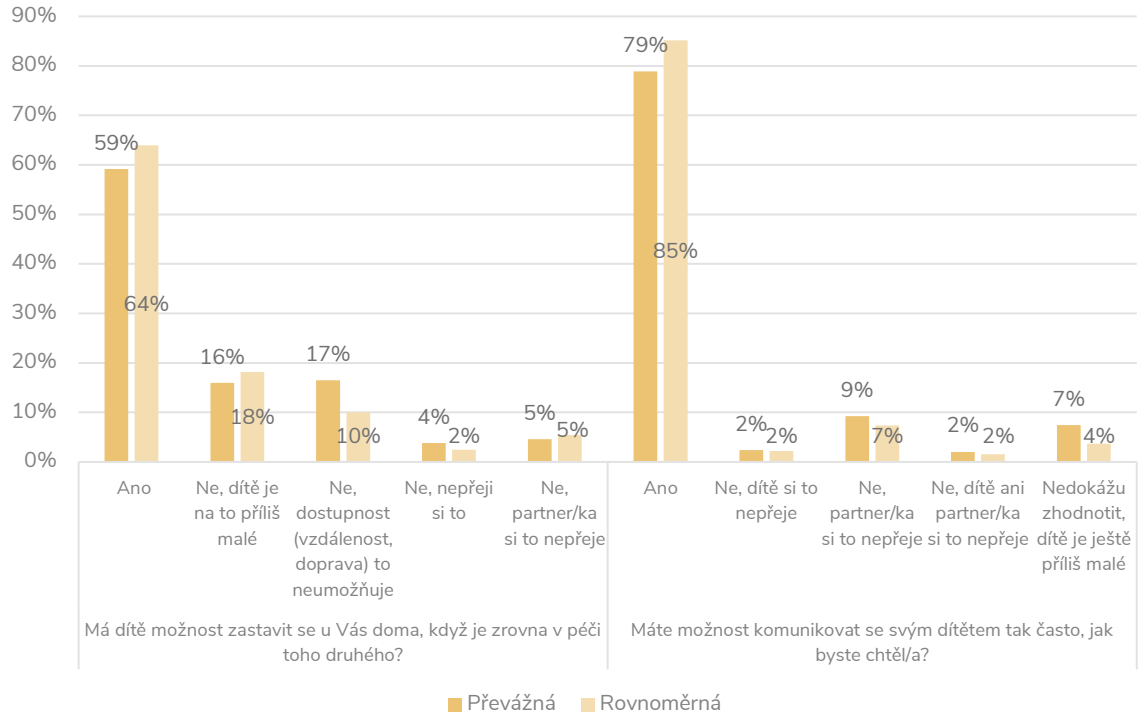
Vzhledem k tomu, že většina rodičů bydlí po rozchodu v nepříliš velké vzdálenosti od sebe, naskýtá se otázka, zda se dítě může během pobytu u jednoho rodiče zastavit v bydlišti toho druhého. Jedná se například o situace, kdy potřebuje nějaké oblečení, hračku či pomůcku do školy nebo na volnočasové aktivity nebo chce i během této doby být v kontaktu s druhým rodičem. Takové případy jsou běžnější v rodinách s rovnoměrnou péčí, kdy tuto možnost mají téměř dvě třetiny dětí, u převážné péče tento režim naráží častěji na větší vzdálenost či špatnou dopravu mezi bydlišti rodičů (17 % versus 10 % u rovnoměrné péče; graf č. 5.14). **Pozitivní je, že v obou typech péče jsou situace, kdy si takové návštěvy jeden či oba rodiče nepřejí, spíše ojedinělé. Podobně je tomu též u jiného způsobu komunikace (telefonickém, online apod.).** V naprosté většině a opět o něco častěji v případě rovnoměrné péče spolu respondent a jeho (nejmladší) dítě mohou komunikovat i tehdy, je-li v péči druhého rodiče (graf č. 5.14).

Graf č. 5.13 **Předávání vzkazů mezi rodiči prostřednictvím dítěte podle místa předání dítěte a současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

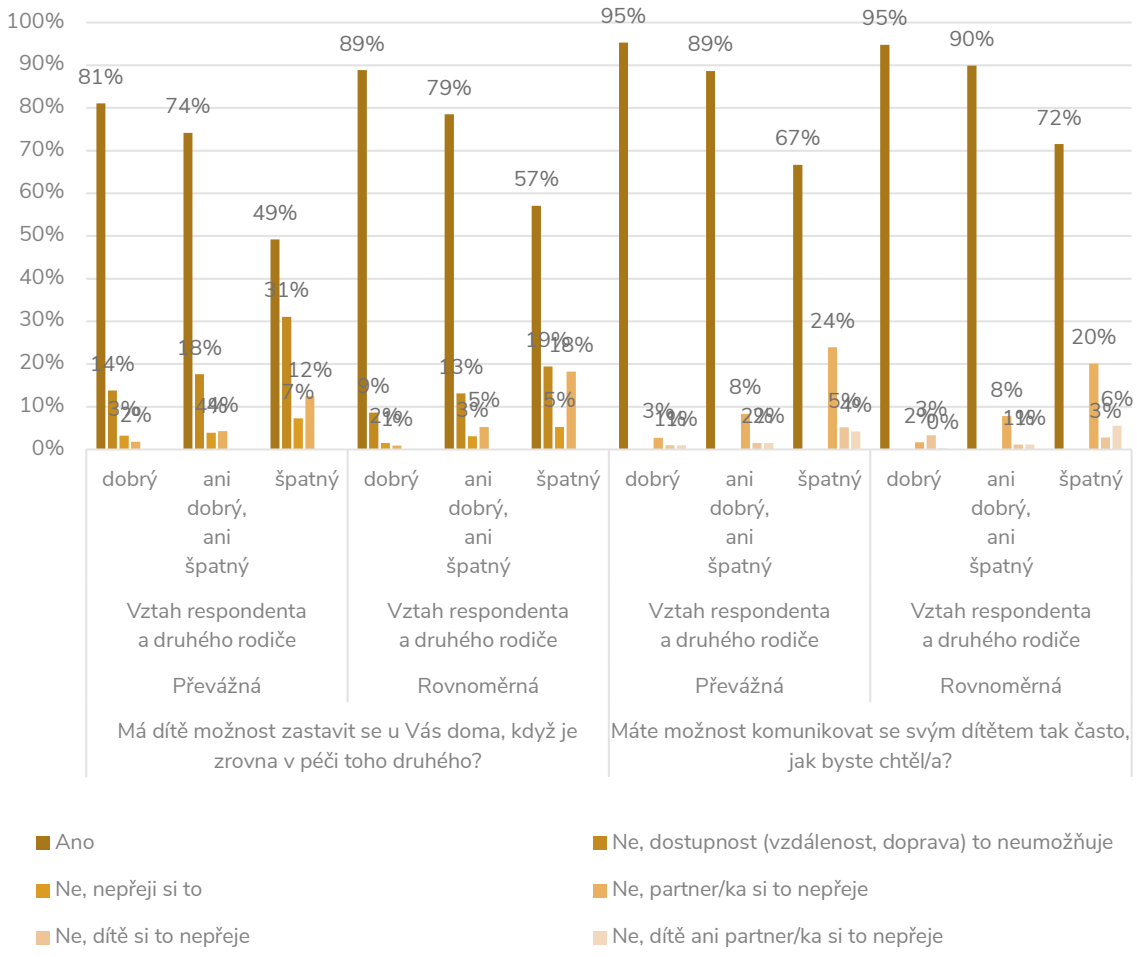
Graf č. 5.14 **Možnost kontaktu respondenta s (nejmladším) dítětem v době, kdy je v péči druhého rodiče, podle současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Kontakt dítěte s rodičem během pobytu u toho druhého je však úzce spjatý s tím, jaké vztahy panují mezi rodiči. Čím jsou horší, tím častěji se vyskytuje situace, kdy si kontakt či komunikaci dítěte s druhým rodičem během pobytu v té době rezidenční rodič nepřeje. Roli v osobním kontaktu pak hraje podle výpovědí respondentů i větší vzdálenost či složitá doprava (graf č. 5.15).

Graf č. 5.15 **Možnost kontaktu respondenta s (nejmladším) dítětem v době, kdy je v péči druhého rodiče, podle současného uspořádání péče a hodnocení vztahu respondenta s druhým rodičem** (v %)

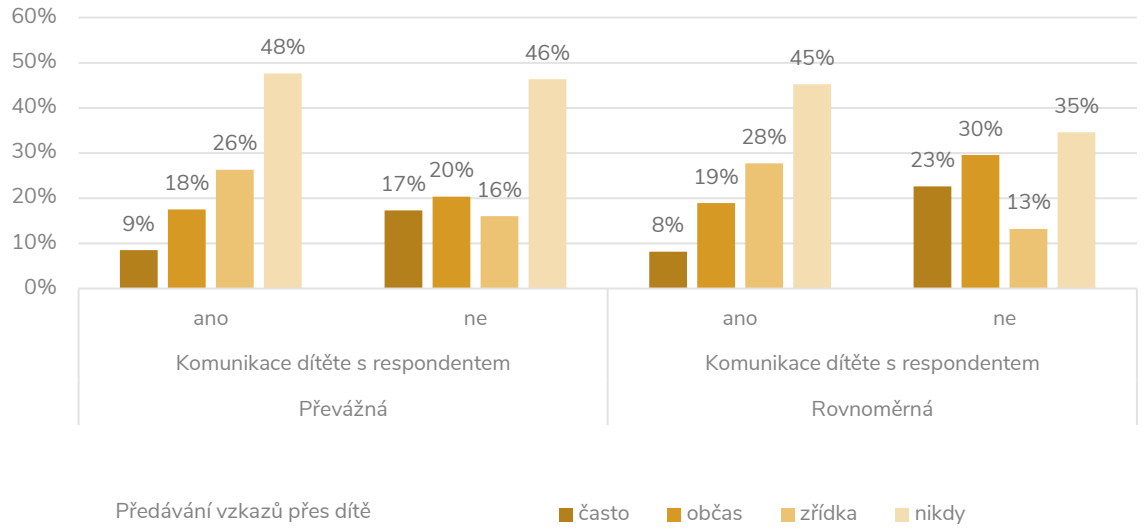


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

To, zda je možné, aby dítě bylo v kontaktu s respondentem v době, kdy je u druhého rodiče, má úzkou souvislost nejen s charakterem vztahu mezi rodiči, ale odráží se to i v tom, zda spolu rodiče komunikují nepřímo přes dítě. Ve více než každé druhé rodině, bez rozdílu typu péče, se tam, kde

respondent může v dané době zůstat v kontaktu s dítětem, stává, že si rodiče posílají vzkazy, informace přes děti. Ve více než každé čtvrté rodině se to děje občas či často (graf č. 5.16). Pokud komunikace mezi dítětem a respondentem v době péče druhého rodiče neprobíhá, pak je dítě v roli poslíčka dokonce ve vyšším podílu rodin, tedy často v 17 % rodin s převážnou péčí a 23 % rodin s rovnoměrnou péčí.

Graf č. 5.16 **Předávání vzkazů mezi rodiči přes dítě podle možnosti komunikace dítěte s respondentem v době, kdy je u druhého rodiče, a podle současného uspořádání péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dopustíme-li se v rozmanitosti životních příběhů jistého zjednodušení, v datech kvalitativního šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* se ukazovaly tři základní skupiny rodin. V té první, bez rozdílu, zda se jednalo o sezdané či nesezdané soužití, byl partnerský vztah poměrně bouřlivý, ani na samém počátku soužití mnohdy nebyl založen na (oboustranně) hlubokém, naplňujícím citu (spíše na náhlém, nečekaném těhotenství, fyzické přitažlivosti či pragmatických důvodech, jako je například nenaplněná touha po rodičovství). V pozadí konfliktů se v chování minimálně jednoho z rodičů mnohdy vyskytovaly sociálněpatologické jevy jako například závislost, potíže najít či udržet si dlouhodobě zaměstnání, vážné finanční obtíže a exekuce. Pro partnera, u něhož byly tyto problémy dominantní, byla charakteristická značná nespolehlivost a impulzivní jednání. Tyto problémy vyústily v rozchod či k němu významně přispěly. Rodič, který nebyl nositelem těchto problémů a současně zajišťoval každodenní péči o dítě, častěji to byla žena, pak s jistou samozřejmostí očekával, že dítě zůstane v jeho převážné péči. Ze strany druhého rodiče v tomto ohledu zpravidla nenarazil na odpor. Pokud (by) narazil, soud (by) pravděpodobně podpořil

převážnou péči právě toho rodiče, jenž péči o dítě dosud převážně zastával. Rezidenční rodič se někdy snažil dítě před kontaktem s tímto rodičem, který vyhodnotil jako nevhodný, chránit, a proto mu bránil. Nerezidenční rodič naopak po rozchodu mnohdy vůbec nejevil o dítě zájem či v tomto směru nebyl příliš aktivní. I pro tyto důvody část těchto rodičů okolo rozchodu nebyla a případně ani dodnes není v kontaktu nebo jen velmi omezeně. Problémy, které předcházely rozpadu rodiny, se často odrážely i v následné každodenní realitě – žádné či jen nepravidelné úhrady výživného, výživné nepokrývající potřeby dítěte, omezený nebo žádný kontakt nerezidenčního rodiče s dítětem a rezidenčním rodičem. Ještě dodejme, že pro tuto skupinu je typické spíše nižší, nematuritní vzdělání, tradiční postoje ohledně role muže a ženy v rodině, zajištění péče o děti a preference převážné péče po rozchodu. Při řešení problémů pro tuto skupinu není typické vyhledávání odborných služeb typu psycholog/terapeut, mediátor, advokát ani informací o rodičovství po rozchodu či doporučení pro rozcházející se rodiče ohledně naplnění potřeb dětí.

Pro druhou skupinu, rovněž bez rozdílu, zda soužití bylo formalizováno sňatkem, je charakteristické, že jeden či oba partneři po jisté době soužití začali ve vztahu pociťovat nespokojenost či nenaplnění. Mohly případně proběhnout i určité pokusy o řešení této nespokojenosti a záchranu vztahu také s využitím psychoterapie. Po určité době partneři dospěli do fáze, že se dohodli, že své partnerství ukončí. Této dohodě mohlo předcházet, že jeden z nich rozchod navrhoval a druhý po kratší či delší době jeho návrh akceptoval poté, co se s myšlenkou rozpadu rodiny vypořádal. Už nějakou dobu před rozchodem mohli vést v podstatě paralelní osobní životy, minimalizovat společný rodinný život a každý trávit volný čas s dětmi sám. Na podmínkách rozchodu, nastavení péče o děti a úhradě jejich potřeb se spolu dohodli s využitím odborné pomoci či bez. Předtím jeden či oba pravděpodobně vyhledávali informace o tom, co děti v době okolo rozchodu a po něm potřebují, mohli kvůli tomu i navštívit psychologa, a dokázali se shodnout na tom, že je pro ně nejdůležitější, aby děti byly spokojené a rozchod na ně měl co nejmenší dopad. Tudíž že ve všech ohledech během rozchodu i po něm upřednostní zájmy dětí nad svými. Nestalo se tedy mezi nimi nic, co by nepřekonatelně poškodilo jejich vztahy do budoucna či mělo výrazně negativní dopad na to, jak jeden smýšlí o druhém. Jako model péče pravděpodobně zvolili rovnoměrnou péči, popřípadě převážnou péči s tím, že druhý rodič zůstane nedílnou součástí života dítěte. Jestliže se soudili, soudu nejspíše předložili dohodu, kterou schválil. Pokud jsou mezi nimi rozmíšky, snaží se je řešit spíše bez přítomnosti dětí a předcházet tomu, aby děti byly do jejich konfliktů vtaženy. Na záležitostech týkajících se dětí spolupracují, vzájemně se o tom podstatném informují. V nejlepším možném případě jejich současný vztah i komunikace mohou být až kamarádské povahy. Pro tuto skupinu je charakteristické spíše střední a vyšší vzdělání, podobné životní hodnoty a představy o výchově dětí. Dítě má pro tyto rodiče významnou hodnotu, rádi s ním tráví čas, pravděpodobně už před rozchodem se na péči o děti podíleli víceméně rovnoměrně a jeden druhého si cenili jako dobrého rodiče.

Pro třetí skupinu, též bez ohledu na to, zda šlo původně o nesezdaný nebo sezdaný pár, je podstatné, že ukončení vztahu, který pro jednoho či oba mohl být alespoň po určitou dobu naplňující a zásadní nebo přinejmenším funkční, a samotný rozchod nebo vyjednávání okolo rozchodu provázel konflikt a/nebo zraňující jednání jednoho vůči druhému. Důvodem rozchodu tedy mohla být nevěra, která

druhého zranila, ponížila a ukončila vztah, v jehož pokračování stále spatřoval smysl. Případně mu mohla předcházet delší krize a intenzivní konflikty, v nichž partneři vůči sobě pozbyli respektu. Mohli využít služeb k překonání krize a pokusu o záchranu partnerství. Mohli využít služeb v souvislosti s řešením záležitostí rozchodu a nastavení péče a úhrady výživy a dalších potřeb dětí. Mohli též vyhledávat informace a kontakt s odborníky ohledně potřeb dětí a doporučení pro rodiče v situaci rozpadu rodiny. V optimistické variantě mohli na základě těchto informací, spolupráce s odborníky, negativních příkladů z okolí a svých hodnot v zájmu dětí dospět k dohodě na rovnoměrné či převážné péči. Mohli omezit komunikaci pouze na nejnutnější míru a vyhýbat se osobním setkáním. Pokud oba plnili své závazky vůči dětem, hojili svá zranění, mohly se případně po čase jejich vztahy postupně začít zlepšovat a i jejich komunikace uvolňovat. V pesimistické variantě k dohodě nedospěli, jeden či druhý mohl začít používat neférové strategie s podporou advokátů orientovaných na výhru v soudním sporu bez zřetele k zájmům dětí, každopádně se rozhořel soudní boj, který mohl být ukončen po prvním rozhodnutí soudu či odvoláními a novými soudními návrhy pokračovat mnoho let. Do této skupiny patřili především rodiče s vyšším a středním vzděláním, ale i nižším. U pesimistické varianty rodiče mnohdy zastávali jiné životní hodnoty a lišily se jejich názory na výchovu dětí. Mnohdy si jeden z rodičovského páru přál smírný rozchod a kooperaci s druhým v záležitostech dětí, ale tento ideál nemohl sám naplnit.

6. Cesta k současnému uspořádání péče

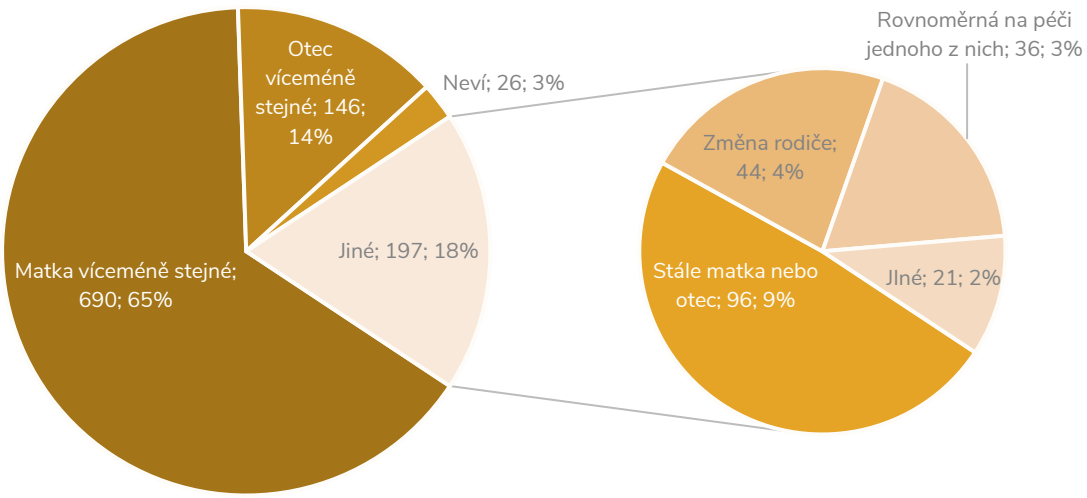
Jana Paloncyová, Jana Barvíková

V 5. kapitole bylo popsáno současné uspořádání péče a jeho fungování v praxi. Cesta k tomuto stavu však mohla mít různý vývoj, ne vždy byla péče a s ní spojené různé další aspekty po celou dobu od rozchodu rodičů stejné. V této kapitole se zaměříme na to, jak vypadalo uspořádání péče bezprostředně po rozchodu a zda došlo v průběhu času k nějakým změnám. Zvláštní pozornost bude věnována soudnímu řízení a také rodinám, které si tímto procesem (zatím) neprošly.

6.1 Situace v rodinách bezprostředně po rozchodu

Základní otázkou, již je třeba si položit, je, zda během doby uplynulé od rozchodu došlo k nějaké zásadní změně v rozdělení péče mezi oba rodiče.

Graf č. 6.1 **Posun v uspořádání péče mezi obdobím prvních tří měsíců po rozchodu a současností – rodiny se současnou převážnou péčí** (v %)

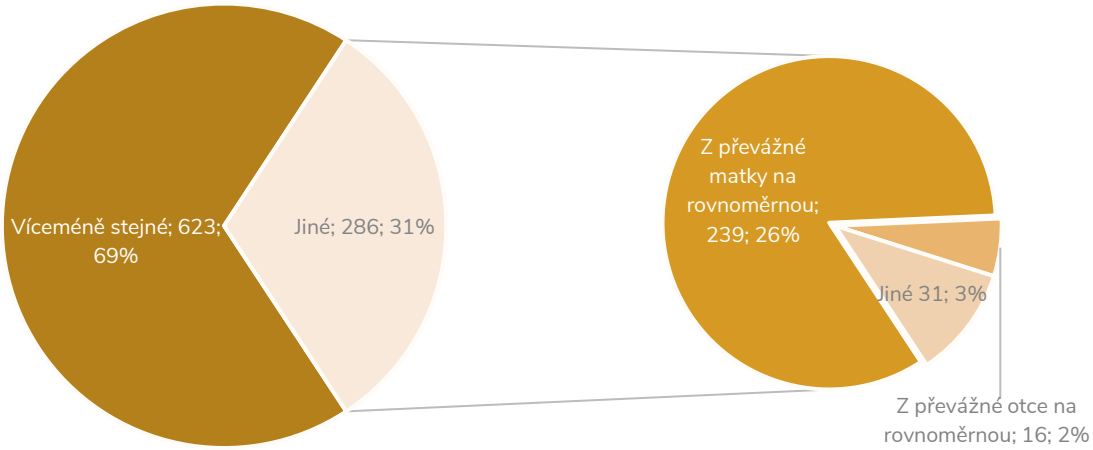


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V rodinách, kde v době výzkumu pečoval o (nejmladší) dítě převážně jeden z rodičů, nedošlo ve většině z nich v porovnání s obdobím po rozchodu k žádným zásadním změnám (graf č. 6.1). Ve dvou třetinách těchto rodin byla i bezprostředně po rozchodu hlavním pečujícím rodičem matka, ve 14 % to byl v té době i v současnosti otec. V každé páté se však podíl rodičů na péči v období prvních tří měsíců po rozchodu lišil od toho stávajícího, v řadě případů (9 %) však hlavní rodič zůstal stejný, ale lišil se například počet dnů či konkrétní dny pobytu dítěte. **Situace, kdy došlo k výrazné změně péče, například změna z rovnoměrné na převážnou, byly spíše ojedinělé.**

Ani u rodin, kde se v době výzkumu starali o (nejmladší) dítě oba rodiče víceméně stejným dílem, nedošlo od rozchodu ve více než dvou třetinách k významným změnám (graf č. 6.2). **U většiny ostatních byla v první fázi po rozchodu hlavním pečujícím rodičem matka** (celkově se to týkalo až čtvrtiny rodin). Na změny uspořádání péče neměl podle našeho výzkumu výrazný vliv věk dítěte v době rozchodu ani doba uplynulá od této události. Bylo to prokázáno pouze v těch rodinách, kde bylo dítě v době konání výzkumu ve víceméně stejné péči obou rodičů a v období rozpadu rodiny bylo dítě v předškolním věku. S postupem času se režim péče v těchto případech zřejmě mírně upravuje podle potřeb dospívajícího dítěte. V obou kvalitativních šetřeních jsme zaznamenali případy, kde vzhledem k předškolnímu věku dítěte v době rozchodu, bylo v prvních letech po rozchodu dítě převážně v péči matky, s přibývající samostatností dítěte pak, zejména ve starším předškolním či mladším školním věku, docházelo k vyrovnávání délky intervalů v péči obou rodičů. Za změnou stála předchozí dohoda rodičů, která do budoucna předpokládala právě tento scénář, či větší ochota nebo zájem druhého rodiče o vyšší míru zapojení v životě dítěte než dosud v souvislosti s různými individuálními důvody, jako například že péče o již odrostlejší dítě otci naháněla menší obavy než dříve péče o velmi malé dítě; otec navázal nový partnerský vztah se ženou, která si s jeho dítětem rozuměla, péči o něj byla schopna a ochotna zastat; ukázalo se, že neplodnost nové partnerky brání početí společného dítěte a péče o dítě jejího partnera mohla do jisté míry saturovat její touhu po vlastním rodičovství. Děti jsou z hlediska vývojové psychologie v různých fázích dětství a dospívání více či méně nastaveny k přijetí nového partnera rodiče. Pokud si tedy dítě předškolního věku a nový partner rodiče byli vzájemně sympatičtí, přirozeně mezi nimi mohl vzniknout oboustranně naplňující blízký vztah. V období puberty a dospívání v rodinách respondentů kvalitativních šetření docházelo ke změnám v péči, respektive rozsahu počtu nocí trávených u toho či kterého rodiče, v souvislosti s potřebou dítěte v rovnoměrné péči ustálit se v domácnosti jednoho z rodičů, potřebou změny prostředí s ohledem na problémy ve vztazích dítěte s rodiči, jejich partnery a dětmi partnerů, se změnami v životě rodičů (nová rodina). Přecházelo-li dítě v tomto období z převážné péče matky do převážné péče otce, obvykle k tomu byly vážné důvody na straně matky, typicky závislost či její neschopnost vyrovnat se s chováním dítěte, které bylo považováno za problémové.

Graf č. 6.2 **Posun v uspořádání péče mezi obdobím prvních tří měsíců po rozchodu a současností – rodiny se současnou rovnoměrnou péčí** (v %)

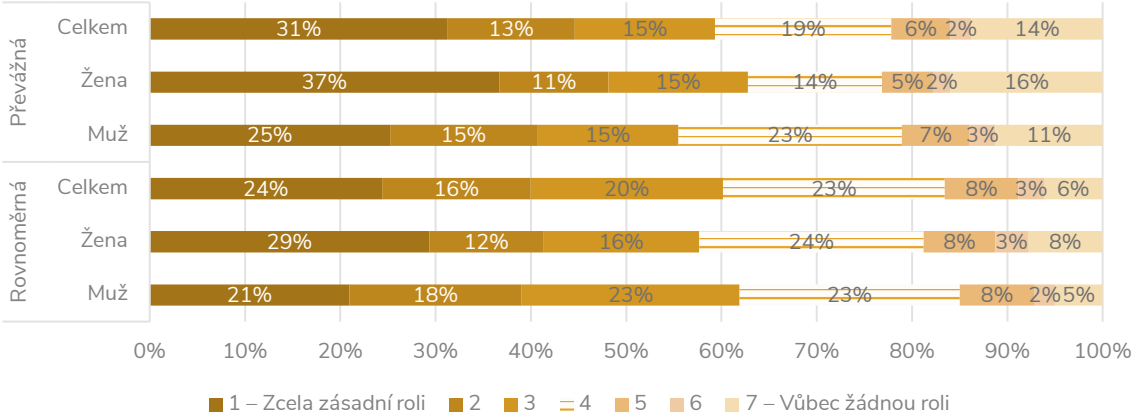


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Nastavení a případná změna uspořádání péče vyplývají z toho, do jaké míry jsou rodiče schopni se o tom v klidu dohodnout. Nejedná se přitom pouze o délku a vymezení dnů pobytu dítěte u každého z rodičů, s touto otázkou souvisí i to, jak dokážou spolupracovat ohledně každodenních záležitostí dítěte a rovněž jak jsou otevření diskusi o nastavení výživného, tedy kdo jej bude hradit a v jaké výši. Vezmeme-li v potaz tyto tři aspekty (viz podkap. 3.2), pak **v rodinách s převážnou péčí v době výzkumu neměla míra konfliktů mezi rodiči v daných otázkách významný vliv na změnu péče mezi obdobím bezprostředně po rozchodu a současností**. Více než jiní ke změně přistoupili pouze ti, kteří měli velké spory (27 % proti 20 % ostatním). **V rodinách praktikujících v současné době rovnoměrnou péči se však neshody v uvedených oblastech v době rozchodu ukázaly jako významný faktor pro to, aby byla péče časem nastavena jinak.** Ti, kteří byli bezkonfliktní, ponechali víceméně stejný režim péče v 83 %, ti s mírnými konflikty došli k jinému uspořádání v 32 % a ti s velkými v 57 %. Jak bylo uvedeno výše, pokud v rodinách s nynější rovnoměrnou péčí změna nastala, jednalo se většinou o případy přechodu od převážné péče matky na rovnoměrnou péči obou rodičů. V těchto rodinách zabezpečovala před partnerskou krizí každodenní péči o dítě či děti zejména matka (62 % versus 45 % v rodinách s rovnoměrnou péčí, kde ke změně nedošlo). Lze tedy usuzovat, že péče matky po rozchodu byla do jisté míry přirozeným pokračováním do té doby běžného zabezpečení každodenních potřeb dětí. Vlivem dalších okolností, jako jsou vyšší věk dítěte, ale i preference jednoho či obou rodičů (potvrzené soudem či dohodnuté mimosoudně), případně samotného dítěte se režim změnil (více podkap. 6.3).

Podle výzkumu veřejného mínění zaměřeného na stabilitu rodiny a péči o děti po jejím rozpadu by měl být při nastavení uspořádání péče o děti kladen větší důraz na potřeby dětí než rodičů (Paloncyová et al., 2022). **Významnou roli by mělo mít v otázce toho, kdo a v jakém rozsahu bude o ně po rozchodu jeho rodičů pečovat, i přání samotného dítěte** (tamtéž). V rodinách, kde k rozchodu došlo a rodiče čelili této situaci v praxi, bylo dle šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* přání dítěte při rozhodování ohledně uspořádání péče bráno v potaz častěji tam, kde bylo (nejmladší) dítě v převážné péči[55], respektive respondenti z těchto rodin tomu přisuzovali zásadnější roli (graf č. 6.3). Na druhou stranu byli v těchto rodinách zastoupeni více ti, kteří dítěti v tomto ohledu nepřisuzovali sebemenší vliv (14 % versus 6 %). V obou skupinách rodin to byly dotázané matky, které se častěji než otcové domnívaly, že pozice dítěte byla jednoznačně vyslyšena. Jedná se zejména o případy, kdy dítě bylo v jejich převážné péči. Otcové se častěji přikláněli ke slabšímu souhlasu až k neutrálnímu postoji, a to zejména ti, kteří byli nerezidenční (za zcela zásadní přání dítěte označilo 17 % proti 37 % rezidenčních). Věk dítěte ani vzdělání rodičů nehrály v této otázce významnou roli.

Graf č. 6.3 **Role přání dítěte při uspořádání péče v prvních třech měsících po rozchodu, podle pohlaví respondenta a současného typu péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Rozchod rodičů probíhá většinou tak, že se jeden z nich odstěhuje ze společného bydliště. Podle výzkumu zaměřeného na sólo rodiče, kteří měli dítě v péči alespoň polovinu dnů v měsíci, změnila své bydliště v důsledku rozchodu přibližně polovina tehdy dotázaných sólo rodičů (Paloncyová et al., 2019). Ti, kteří se stěhovali, si nejčastěji, v pětině případů, pronajali byt, zhruba každý šestý odešel

[55] Pomíjíme případy, kdy se dítě nebylo schopné například z důvodu věku vyjádřit (u převážné péče se to týkalo 22 % rodin, u rovnoměrné 11 %, případně přání neprojevilo 11 %, resp. 13 %).

bydlet ke svým rodičům. Každý desátý samoživitel se odstěhoval do vlastního bytu (který si nově pořídil, příp. jej již vlastnil). V tíživé situaci se ocitlo 6 % rodičů, kteří (dočasné) bydlení našli u svých kamarádů či známých, na ubytovně, v azylovém domě nebo bydleli jinak. Vliv na bytovou situaci sólo rodiče mělo uspořádání péče po rozchodu. Pokud bylo dítě či děti v převážné péči respondenta, zůstal častěji než ti s rovnoměrnou péčí bydlet ve stávajícím bytě či domě (tamtéž).

Rovněž ve výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* **se v rodinách, kde byla v době rozchodu i výzkumu praktikována převážná péče, častěji stěhoval „nerezidenční“ rodič** (60 % otců při péči matky, 53 % matek při péči otce). Rodič, u něhož dítě trávilo více času, tak zůstal častěji bydlet v původní domácnosti. Pokud bezprostředně po rozpadu tyto rodiny praktikovaly rovnoměrnou péči, byl to opět častěji muž, kdo z domácnosti odešel bydlet jinam (64 %). **V případě stejného podílu obou rodičů na péči v době po rozchodu i výzkumu platí podobný model – ve více rodinách si hledal nové bydlení otec** (61 %), obdobně tomu bylo i tehdy, byl-li v těchto rodinách nejprve zvolen model převážné péče matky (otec se stěhoval v 67 %).

Pokud se stěhovala žena respondentka v roli rezidenčního rodiče[56] (48 %), pak byl jejím novým domovem spolu s dítětem ve stejné míře pronajatý byt či dům nebo se uchýlila k rodičům či jiným příbuzným (v obou případech více než jedna třetina stěhujících se). Muž respondent, se kterým dítě trávilo méně času než s matkou a který se po rozchodu stěhoval (77 %), si našel častěji nájemní bydlení než útočiště u příbuzných (43 %, resp. 18 % stěhujících se). Pokud respondent měnil bydliště s „nejmladším“ dítětem, které měl po rozchodu a má i nyní v rovnoměrné péči (67 %), pak se ve dvou pětinách stěhoval do pronájmu a v necelé čtvrtině k příbuzným, a to bez rozdílu, zda se jednalo o dotázaného muže či ženu.

V některých případech se krátce po rozchodu stává, že dítě bydlí výhradně u jednoho rodiče, častěji u matky, a u druhého, častěji u otce, vůbec nepřespává. Již zde se postupně ukazují rozdíly, které se pak odrážejí v typu péče v době výzkumu (graf č. 6.4). V rodinách, kde posléze došlo k úpravě režimu a o dítě se starají oba rodiče, byl i v období po rozchodu daleko více otec přítomen. Tři čtvrtiny těchto otců se s dítětem vídaly minimálně dvakrát měsíčně, více než třetina minimálně pětkrát. V rodinách, kde přetrvala převážná péče, se krátce po rozchodu nevídal se svým dítětem každý čtvrtý otec, minimálně dvakrát do měsíce došlo k setkání ve třech pětinách případů, pětkrát či vícekrát pouze v 17 %.[57] **V každé páté dotázané rodině (překvapivě bez statistického rozdílu ve sledovaných typech péče) však v období po rozchodu docházelo k situacím, kdy podle respondenta jeden z rodičů, případně oba bránili tomu druhému v kontaktu s (nejmladším) dítětem.** V každé desáté rodině to přitom byla matka. Výrazně častěji bránili rodiče v kontaktu dítěte s tím druhým v rodinách s nynější převážnou péčí[58], kde bylo (nejmladší) dítě v době rozchodu v předškolním věku (27 %

[56] Místo, kam se stěhoval druhý rodič (který nebyl respondentem), nebylo zjišťováno, jedná se tedy o místo nového pobytu pouze respondenta, pokud se stěhoval.

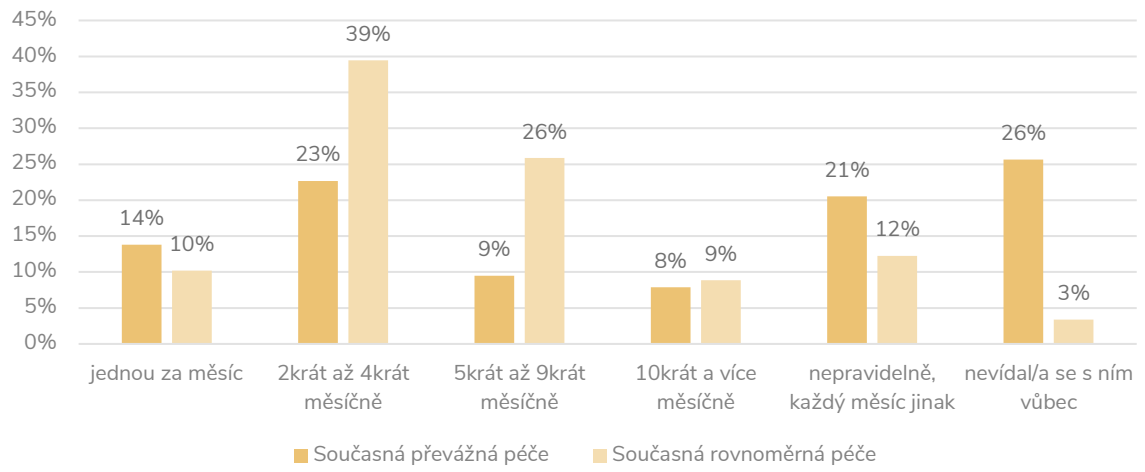
[57] Případy, kdy dítě přespávalo výhradně u otce, jsou ojedinělé a nejsou proto uvedeny.

[58] Jak bylo uvedeno výše, typ péče se při rozchodu a nyní ve většině rodin nelišil.

versus 17 % s dítětem na základní škole). Z hlediska pohlaví to bylo víceméně identické – ve stejné míře kladla překážky matka, otec či oba navzájem. Alarmující je, že mezi obdobím rozchodu a současností se situace v rodinách v tomto ohledu příliš nezměnila. **U téměř dvou pětin těch s převážnou péčí, kde byl problém v kontaktu dítěte s jedním či s oběma rodiči v době rozchodu, přetrvává i v současnosti** (proti necelým 7 % rodin, které dříve bránění styku nezažívaly, ale nyní ano). V rodinách s rovnoměrnou péčí je daný podíl nižší, ale stále nezanedbatelný (25 %).

Další mnohdy pro dítě ne příliš příznivou okolností rozpadu rodiny je úplné přerušení kontaktu mezi rodiči. V prvních třech měsících po rozchodu to bylo poměrně časté (18 % v rodinách s převážnou a 12 % s rovnoměrnou péčí). **I zde platí, že ti rodiče, kteří spolu bezprostředně po rozchodu nekomunikovali, k sobě v oblasti sdílení přinejmenším informací týkajících se jejich dítěte/dětí cestu hledají obtížněji.** Více než jedna třetina rodičů v rodinách s převážnou péčí, kteří spolu nebyli v kontaktu po rozchodu, spolu nekomunikuje ani nyní. V rodinách s rovnoměrnou péčí tomu tak bylo v 10 % případů.

Graf č. 6.4 **Kontakt (nejmladšího) dítěte s otcem po rozchodu v situaci, kdy u něho dítě vůbec nepřespávalo, při kontrole současného typu péče** (v %)



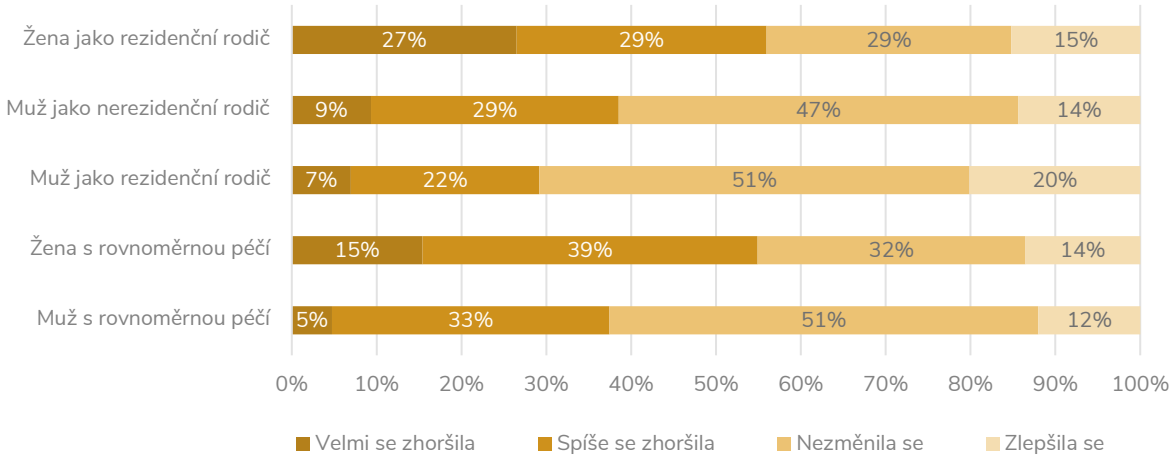
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Vedle uspořádání péče o děti, řešení bytové otázky a zejména emocionálního přijetí skutečnosti, že se rodina rozpadla, čelí mnohdy rezidenční, ale i ti nerezidenční rodiče nové ekonomické situaci. Jak bylo uvedeno výše, otázku bydlení prakticky řeší převážně otcové. **Ženy sice spíše zůstávají bydlet tam, co doposud, ale podle jejich slov se jejich finanční situace častěji než u otců po rozchodu zhoršila** (graf č. 6.5). Je to dáno zejména tím, že domácnost musí vystačit maximálně s jedním příjmem, případně výživným, pokud se již v tak krátké době na něm rodiče dohodnou. Roli hraje i v České republice běžný a rovněž v našem výzkumu potvrzený model muže živitele a matky

pečovatelky, který má za následek čerpání rodičovské dovolené, případně zkrácený úvazek matky v době, kdy pečuje o děti. S tím je spojen nižší výdělek. V širším důsledku se pak stále udržuje poměrně velký gender pay gap (15 % v roce 2021; Eurostat, 2023). Z šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* vyplynul další důležitý fakt. Zůstává-li matka s dítětem v původní rodinné nemovitosti, za niž ještě nebyla splacena hypotéka, povinnost splátek zpravidla přechází na ni. Splátky mohou být pro její měsíční rozpočet velkou zátěží.

Více než každá druhá žena dotázaná ve výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, která měla v té době dítě, případně děti ve své převážné péči, popsala svoji ekonomickou situaci těsně po rozchodu jako horší, více než každá čtvrtá dokonce jako výrazně horší než v období před rozchodem (graf č. 6.5). Podobně tomu bylo i podle žen, které se podílely na péči o dítě s jeho otcem rovným dílem, i když mezi nimi se dvě pětiny klonily k mírnějšímu zhoršení. Nejméně často pociťovali po rozchodu s matkou svého dítěte v porovnání s obdobím života v úplné rodině finanční obtíže muži, kteří měli v době po rozchodu dítě či děti ve své převážné péči (méně než třetina).

Graf č. 6.5 **Finanční situace respondentů v prvních třech měsících po rozchodu** (v %)



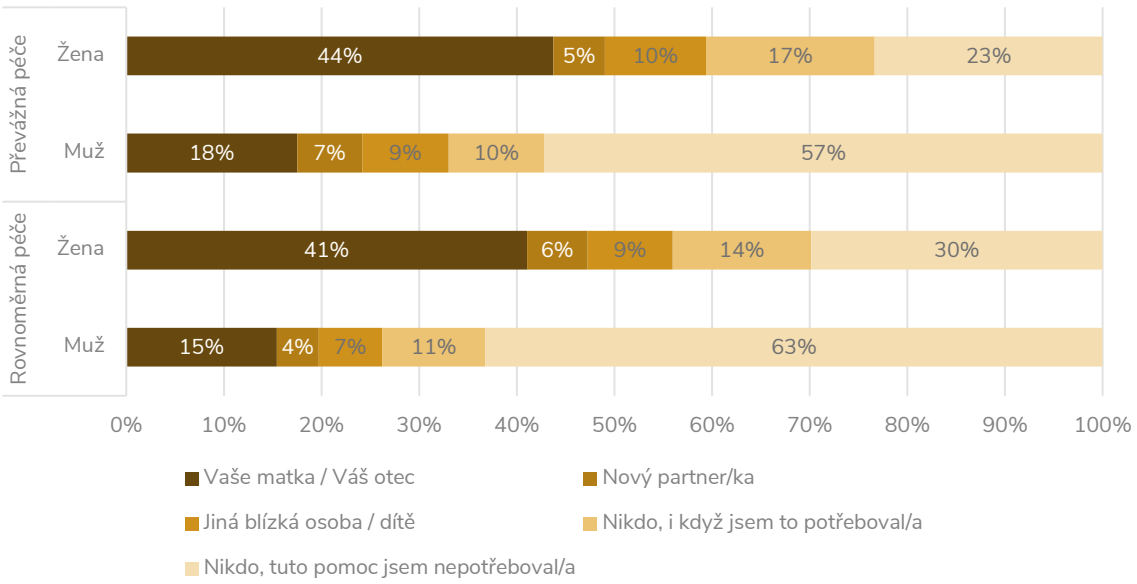
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Muži v roli nerezidenčního rodiče a muži s rovnoměrnou péčí vnímali svoji ekonomickou situaci po rozchodu velmi podobně, respektive v průměru o něco lépe než rezidenční otcové. Na hodnocení ekonomické situace má vliv zejména předškolní a mladší školní věk (nejmladšího) dítěte v době rozchodu. V rodinách s nynější převážnou péčí a s dítětem předškolního věku v době rozchodu se k výraznému zhoršení ekonomické situace přiklonilo 22 % dotázaných, k mírnému pak dalších 26 %. V rodinách se stejným typem péče, ale s dítětem mladšího školního věku, se více rodin zařadilo mezi ty, jejichž ekonomická situace byla o něco horší než před rozpadem rodiny (36 % proti 15 % s výrazným zhoršením). V rodinách s rovnoměrnou péčí, jejichž (nejmladší) dítě bylo při

rozchodu v předškolním věku, pocítilo velké rozdíly v ekonomické situaci rodiny 14 %, menší rozdíly pak 34 %. Ve stejně pečujících rodinách s dítětem na prvním stupni základní školy se respondenti přiklonili, podobně jako v případě převážné péče, k slabšímu finančnímu zhoršení (40 % proti 9 % s významným zhoršením).

V současné době je poměrně běžné, že rodiny mají nějaké půjčky (pomineme-li hypotéku), či dokonce dluhy. Podle Paloncyové et al. (2023) má zhruba každá čtvrtá rodina jednu takovou půjčku, každá sedmá dokonce více. Úplné i neúplné rodiny se v míře čerpání půjček významně neliší (38 % vs. 35 %), avšak v úplných rodinách mají častěji půjčky rodiny s nejmladším dítětem v předškolním věku (41 %) než ty, kde je nejmladší dítě starší 16 let (34 %).

Graf č. 6.6 **Finanční a materiální pomoc v prvních třech měsících po rozchodu podle pohlaví respondenta a současného typu péče** (v %)



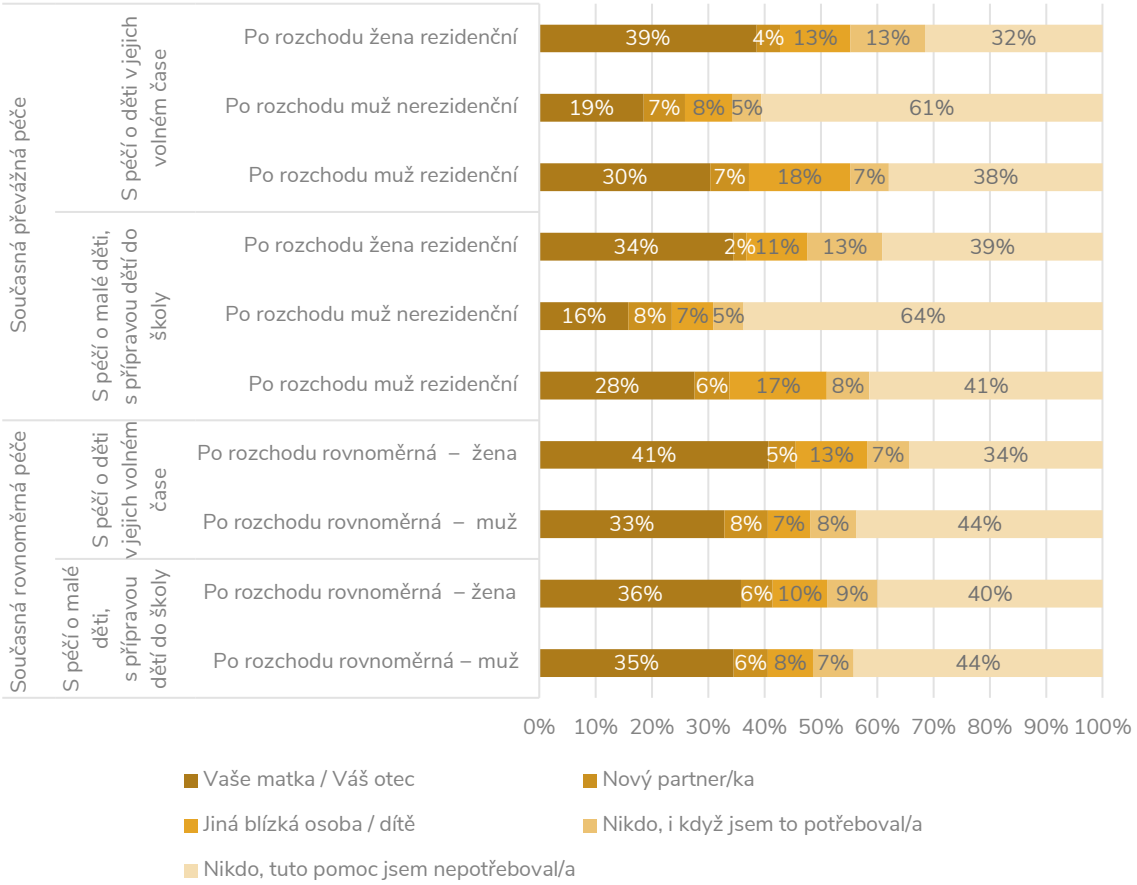
Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Ve výzkumu „*Dítě v rodičovském konfliktu 2021*“ muselo po rozchodu splácet nějaké dluhy či půjčky přetrvávající z doby před rozchodem 38 % rodičů majících dítě v převážné péči a 32 % rodičů s rovnoměrnou péčí. Z doby před rozchodem byly půjčkou nejčastěji zatíženy ženy, které byly bezprostředně po něm i v době výzkumu rezidenčním rodičem (38 %). Došlo-li postupně ke změně z původně převážné péče matky na rovnoměrnou, pak dluhy či půjčky splácelo pouze 26 % dotázaných žen. V rodinách, kde byla nastolena po rozchodu rovnoměrná péče a významně se časem neměnila, bylo finančními pohledávkami zatíženo 35 % dotázaných mužů a 23 % dotázaných žen. Ve výzkumu nebyly dotazovány páry, ale na základě výpovědí lze učinit hypotézu, že byl-li po

rozchodu otec více angažován v péči o dítě či děti, převzal na sebe i častěji předchozí finanční závazky.

Předchozí výzkumy zaměřené na situaci sólo rodičů (Paloncyová et al., 2019; Höhne et al., 2022b) poukazují na poměrně častou a intenzivní pomoc rodinám s dětmi ze strany prarodičů dětí, a to zejména v ekonomické oblasti. Nejinak je tomu i podle tohoto výzkumu. **Finančně či materiálně pomáhali rodiče po rozchodu zejména dotázaným ženám, a to bez ohledu na typ péče** (graf č. 6.6). Muži naopak pomoc v této oblasti častěji vůbec nepotřebovali. Poměrně významně byli zastoupeni ti (o něco více ženy než muži), kteří by danou výpomoc uvítali, ale od nikoho z blízkých se jim jí z různých důvodů nedostalo.

Graf č. 6.7 **Pomoc v oblasti péče o děti v prvních třech měsících po rozchodu podle pohlaví respondenta, tehdejšího typu péče a při kontrole toho stávajícího** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V době rozpadu rodiny je vítaná a mnohdy i potřebná také pomoc s péčí o děti. Zejména v prvním období po rozchodu je třeba celkově se sžít s novou situací i s tím, že je na běžný chod domácnosti a péči o dítě rodič v době, kdy u něj dítě či děti pobývají, zpravidla sám. **Podobně jako ve výše uvedených výzkumech se také v tom stávajícím ukazuje, že výpomoc prarodičů s péčí o pravnoučata je po rozpadu rodin jejich dětí velice rozšířená** (graf č. 6.7). Jako nepotřebnou ji vnímají nejčastěji muži, kteří jsou nerezidenčními rodiči, kdy dítě tráví více času u matky. Přibližně tři pětiny z nich uvedly, že v době rozchodu nepotřebovaly žádnou pomoc s péčí o děti ani jejich přípravou do školy, ani s tím, aby se o děti někdo postaral v jejich volném čase. Rezidenční rodiče, matky i otcové, tuto výpomoc nepotřebovali výrazně méně často (32 % žen a 38 % mužů). **Mezi rezidenčními matkami byly v porovnání s ostatními více zastoupeny ty, které by danou pomoc uvítaly, ale nikdo z blízkých jim ji neposkytl** (13 %). Rezidenční otcové se mohli opřít častěji než matky i o jiné blízké osoby. Mnohdy se jednalo o některé z dětí, které byly pravděpodobně staršího věku a mohly se postarat o mladší sourozence. Pokud se rodičům s převážnou péčí dané pomoci s péčí dostává, opora přichází nejčastěji od prarodičů. Zaměříme-li se na péči rovnoměrnou, jsou v tomto ohledu výpovědi mužů i žen srovnatelné. **Zejména otcové s tímto typem péče častěji než ti nerezidenční připouštějí, že pomoc s péčí o děti potřebují.** I v této skupině rodin se rodiče nejčastěji spoléhají na pomoc svých rodičů.

6.2 Soudní řízení

O tom, jak je péče a výživa v českém kontextu rozdělena mezi rodiče po jejich rozchodu, lze alespoň částečně usuzovat z výsledků opatrovnických soudů. Opatrovnickým řízením musejí projít všechny manželské páry, chtějí-li se rozvést. Nesezdané páry takovou povinnost nemají, na soud se však mohou obrátit, nedohodnou-li se nebo chtějí svoji dohodu stvrdit soudem. **Ve výzkumu „*Dítě v rodičovském konfliktu 2021*“ bylo původně na manželství založeno 60 % rodin, v nichž bylo v době výzkumu (nejmladší) dítě v převážné péči jednoho z rodičů, a 64 % rodin, kde se rodiče o (nejmladší) dítě starali rovnoměrně.** Pokud spolu rodiče dítěte uzavřeli sňatek, tak ti, jejichž dítě bylo v době výzkumu v převážné péči jednoho z nich, již většinou prošli rozvodovým řízením (69 %). Pouhých 8 % žilo stále právně v manželském svazku a na soud se zatím neobrátilo ani kvůli péči o dítě, případně děti – pro naprostou většinu z nich byl rozpad rodiny poměrně nedávnou událostí, neboť tři čtvrtiny těchto párů se fakticky odloučily mezi roky 2019 a 2021. Téměř každý čtvrtý respondent však uvedl, že s bývalým partnerem byli manželi, v době výzkumu již byli rozvedeni, ale na soud se neobrátili. Tato skupina respondentů se v jiných základních charakteristikách neliší od ostatních rodičů s převážnou péčí. Je možné se domnívat, že šlo o případy, kdy soud pouze stvrdil jejich dohodu, a celý proces proto nepovažovali za soudní řízení.[59] Dokládá to i citace jedné

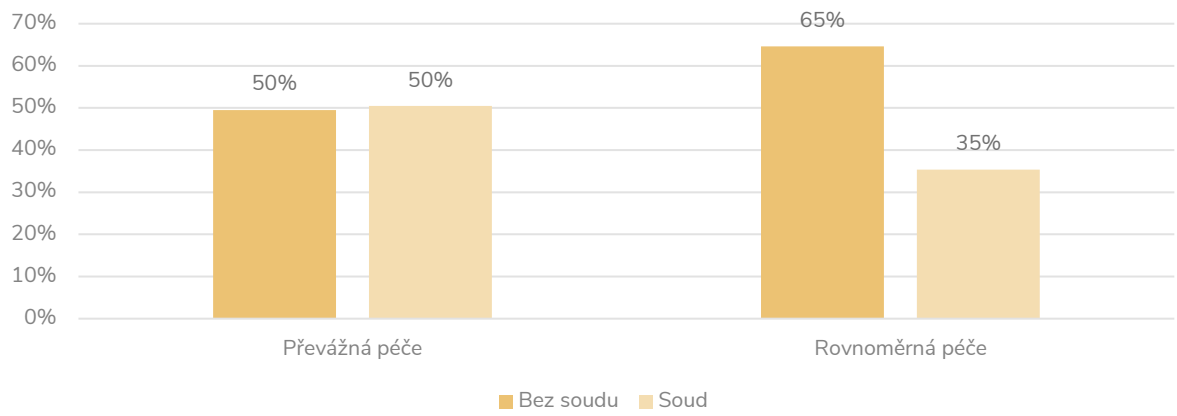
[59] Toto vysvětlení podporují i výpovědi respondentů výzkumu *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*. Pokud nevedli s druhým rodičem ostrý soudní spor o péči o děti a soud schválil jejich dohodu na jejím nastavení, měli tendenci sdělovat a ve screeningovém dotazníku uvádět, že se o péči o děti nesoudili.

z respondentek (níže). Ve skupině respondentů, kteří se v době výzkumu o péči o (nejmladší) dítě s druhým rodičem dělili rovnoměrně, to bylo velmi podobné – 63 % manželů se již rozvedlo, necelých 10 % zatím nikoliv (78 % z nich se odloučilo mezi roky 2019 a 2021) a 27 % se rozvedlo, ale o soudu v dotazníku nevypovídalo.

> *„V otázkách ohledně toho, kolik soudních řízení jsme absolvovali, jsem uváděla nula, nezahrnovala jsem do toho prvotní řízení, kde došlo k oficiálnímu rozhodnutí o svěření dětí do péče a dohodě o výši výživného. To sice soudní řízení bylo, ale jen formální, došlo pouze k sepsání věcí, na kterých jsme byli dávno domluveni, a musel být navíc přítomen někdo jako zástupce dětí. Přesně si to nepamatuji, ale byla to nějaká povinná formalita, v našem případě zcela zbytečná, podobnou dohodu jsme mohli sepsat sami a pouze ji úřadům doložit."*

Zajímavý je však způsob řešení rozchodu nesezdanými páry. **Každý druhý pár, kde se v době výzkumu o dítě, případně děti, staral převážně jeden z rodičů, se kvůli nastavení péče či výživě o děti obrátil na soud. Pokud se po rozchodu starají o dítě oba víceméně stejným dílem, pak se na soud obrátila více než třetina z nich, ostatní se tedy na uspořádání dohodli bez soudu** (graf č. 6.8).

Graf č. 6.8 **Řešení rozchodu nesezdaných partnerů soudem podle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V rámci opatrovnického řízení je možné řešit uspořádání péče a určení výživného najednou či každou oblast zvlášť, avšak většinou se tak v případě prvního soudního rozhodnutí děje současně (Höhne & Paloncyová, 2021). **Podle šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* prošlo soudem 62 % párů praktikujících v době výzkumu převážnou péči a 53 % pečujících o dítě ve stejné míře** (tabulka č. 6.1). Bez rozdílu typu péče se více než dvě třetiny z nich soudily současně o uspořádání péče a stanovení výživného. Ti, kteří měli převážnou péči, se častěji než ti s péčí rovnoměrnou soudili jen o výživné (15 % versus 9 %) a naopak méně často řešili soudně pouze péči (17 %, resp. 24 %).

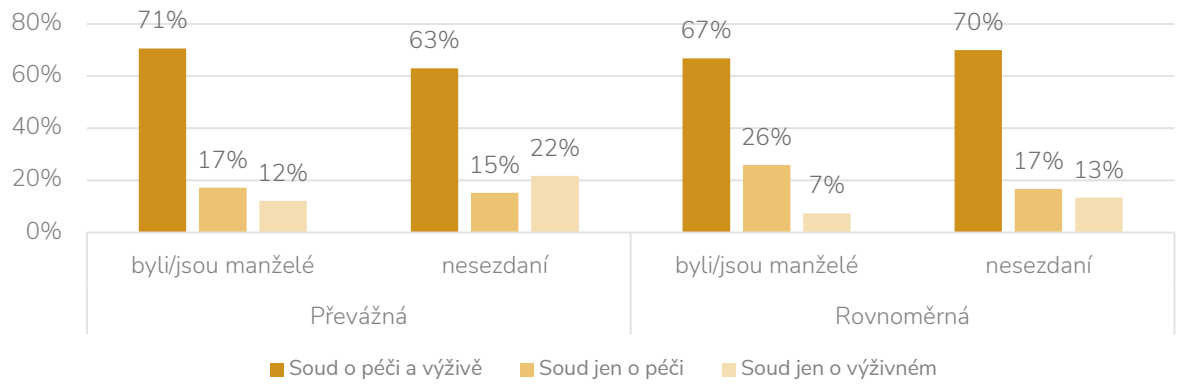
Tabulka č. 6.1 **První soudní řízení podle současného typu péče** (v %)

Soud	Převážná péče	Rovnoměrná péče	**Soudící se**	Převážná péče	Rovnoměrná péče	**Soudící se o péči**	Převážná péče	Rovnoměrná péče
O péči a výživě	41,9	35,9	O péči a výživě	68,1	67,5	Jednou / nyní poprvé	72,5	75,4
Jen o péči	10,2	12,6	Jen o péči	16,6	23,6	Dvakrát / nyní podruhé	15,6	18,2
Jen o výživném	9,4	4,7	Jen o výživném	15,3	8,8	Třikrát a více / nyní soud potřetí a více	12,0	6,4
Žádný soud	38,4	46,9	Celkem	100,0	100,0	Celkem	100,0	100,0
Celkem	100,0	100,0						

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Oblast, s jakou se rodiče obraceli na opatrovnický soud, se lišila podle právní formy jejich vztahu (graf č. 6.9). Manželé, bez ohledu na typ současné péče, nejčastěji řešili spory jak o péči, tak o výživné. Nesezdané páry se oproti manželským párům soudily v rámci jednoho řízení častěji pouze o výživné. To naznačuje, že nesezdané páry byly schopny samostatně se dohodnout na režimu péče o děti, tedy kdy který rodič bude mít děti v péči. V šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* zmiňovali soudní řízení o výživném z nesezdaných pouze ti, jejichž protějšky se do péče o dítě nezapojovaly nebo se zapojovaly v menší míře, než bylo domluveno, a na úhradu jeho potřeb přispívaly nepravidelně, nedostatečně či vůbec (Mezi těmito rodiči se objevovaly i páry, kde dítě bylo v péči matky žijící po rozpadu vztahu v České republice a otec cizinec neměl pravidelné příjmy.).

Graf č. 6.9 **První soudní řízení podle právní formy partnerství a současného typu péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Zaměřme se nyní na průběh soudního procesu, a to nejprve ohledně úpravy péče o nezletilé dítě či děti. Na soud se v této souvislosti obrátila polovina dotázaných bez významného rozdílu v typu současné péče (52 % a 49 %). **Přibližně tři čtvrtiny párů se soudily kvůli péči o děti pouze jednou** (73 % s převážnou péčí, 75 % s rovnoměrnou), u těch, o jejichž dítě pečoval v době výzkumu převážně jeden z rodičů, však byly častější případy, kdy se rodiče obrátili kvůli péči na soud více než dvakrát (12 % versus 6 % s rovnoměrnou péčí; tabulka č. 6.1).

Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.1, přidanou hodnotou výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* je snaha postihnout, v jakém časovém poměru rodiče po rozchodu pečují o děti v realitě, bez ohledu na oficiální pojmy určené soudem. Typ péče byl v šetření vymezen počtem dní, respektive nocí, které dítě tráví u respondenta. V případě převážné péče přespává dítě u jednoho z rodičů 22 a více nocí v měsíci. Víceméně rovnoměrná péče pak byla definována případy, kdy dítě přespává u každého z rodičů 9 až 21 nocí v měsíci, případně kdy dítě bydlí na jednom místě a každý z rodičů u něj přespává minimálně devětkrát do měsíce.

Porovnáme-li tento současný typ péče s výsledkem prvního soudního rozhodnutí, nalézáme určité rozdíly (tabulka č. 6.2). V 79 % rodin s nynější převážnou péčí matky byla i soudním rozhodnutím určena její výlučná péče (včetně tzv. rozšířeného styku). V ostatních případech převažovala v soudním rozhodnutí střídavá či společná péče rodičů (18 %). To může naznačovat, že se jednalo například o asymetrickou střídavou péči (za podmínky, že se od soudního rozhodnutí péče neměnila a dnes odpovídá vymezení převážné péče). Podobně tři čtvrtiny rodin se současnou rovnoměrnou péčí byly v době výzkumu ve shodě s prvním soudním rozhodnutím, v téměř každé čtvrté však byla v prvním soudním rozhodnutí uvedena výlučná péče matky (s rozšířeným stykem). Pokud bylo v době výzkumu (nejmladší) dítě v převážné péči otce, pak byla jeho výlučná péče uvedena ve 47 % soudních rozhodnutí, ale ve 43 % bylo uspořádání péče uvedeno jako střídavá či společná péče. V každém desátém případě bylo dítě svěřeno původně do výlučné péče matky. V případech převážné péče otce, která je (jak bylo uvedeno v podkap. 2.1, 4.2) stále spíše výjimečná, došlo tedy v porovnání s ostatními skupinami nejčastěji k nějaké změně v porovnání s prvním rozhodnutím soudu. Z pohledu věku (nejmladšího) dítěte v době rozchodu je zřejmý vyšší příklon soudu ke střídavé péči spolu se zvyšujícím se věkem dítěte, což potvrzují dostupné statistiky opatrovnických soudů (viz podkap. 4.2). Ve skupině rodin praktikujících v době výzkumu převážnou péči jednoho rodiče se (první) soud přiklonil ke střídavé či společné péči u 21 % dětí, které byly v době rozchodu rodičů v předškolním věku, a u 32 %, které byly ve věku docházky na druhý stupeň základní školy. U praktikujících nyní rovnoměrnou péči byly tyto skupiny zastoupeny ze 67 % a z 86 %.

Tabulka č. 6.2 **Výsledek prvního soudního rozhodnutí o péči podle současného typu péče** (v %)

První soudní rozhodnutí	Současný typ péče		
	Převážná péče matky	Převážná péče otce	Rovnoměrná péče
Výlučná péče matky (včetně s rozšířeným stykem)	79,4	10,3	22,9
Výlučná péče otce (včetně s rozšířeným stykem)	2,5	47,0	2,9
Střídavá / společná péče	18,2	42,7	74,1

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Jak bylo uvedeno v podkapitolách 1.1 a 4.1, je-li soudem určena výlučná péče s rozšířeným stykem, může se v praxi jednat o režim velice podobný střídavé péči, kdy je dítě v péči každého z rodičů po více méně srovnatelnou dobu. A naopak, je-li střídavá péče asymetrická, může se v realitě blížit výlučné, respektive převážné péči. Pokud se podíváme na první soudní rozhodnutí z pohledu počtu dnů, který byl podle výše uvedené logiky převeden na převážnou či rovnoměrnou péči[60], odpovídalo ve skupině rodin s nynější převážnou péčí 63 % prvních soudních rozhodnutí o výlučné péči matky definici její převážné péče, pobyt u otce byl tedy vymezen na maximálně 9 dnů v měsíci (tabulka č. 6.3). Ve více než čtvrtině případů výlučné péče matky (při převážné péči v době výzkumu) však nebyl v rozhodnutí soudu počet dnů styku otce s dítětem stanoven. U výlučné péče otce se soud častěji přiklonil i k úpravě styku – v 90 % byl počet dnů kontakt s matkou nějak určen. V 18 % je však možné soudní rozhodnutí o výlučné péči připodobnit k péči rovnoměrné. Bylo-li (nejmladší) dítě v době výzkumu v převážné péči jednoho rodiče, ale v prvním soudním rozhodnutí byla uvedena střídavá či společná péče, pak se v praxi u dvou pětin případů jednalo o střídavou asymetrickou péči s převažující péčí matky či otce (33 %, resp. 7 %).

Zaměříme-li se na rodiny praktikující v době výzkumu rovnoměrnou péči, ve 14 % případů soudního rozhodnutí o výlučné péči matky odpovídal rozsah kontaktu s otcem péči rovnoměrné, v dalších 10 % nebyl počet dnů stanoven. V ostatních rodinách (75 %) se jednalo o převážnou péči matky. V těchto rodinách tedy postupně došlo k úpravě ve smyslu většího podílu otce na péči. Byla-li v rozsudku uvedena střídavá či společná péče a v době výzkumu se o (nejmladší) dítě starali oba rodiče víceméně stejným dílem, pak se i podle počtu dnů péče každého z rodičů určeného soudem jednalo ve třech čtvrtinách o péči rovnoměrnou.

[60] Převážná péče podle počtu dnů péče rodiče na základě prvního soudního rozhodnutí znamená, že jeden rodič se o dítě stará maximálně 9 dnů v měsíci, rovnoměrná pak definuje péči každého z rodičů v rozsahu 10 až 19 dnů v měsíci.

Tabulka č. 6.3 **První soudní rozhodnutí de iure a podle počtu dnů péče o (nejmladší) dítě při kontrole současného typu péče** (v %)

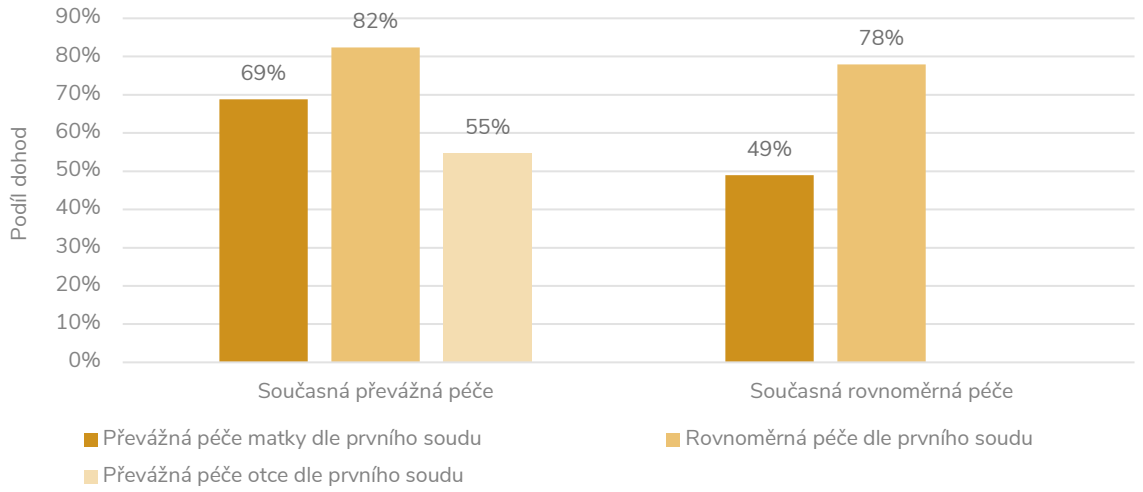
	První soudní rozhodnutí podle počtu dnů péče	První soudní rozhodnutí de iure		
		Výlučná péče matky (včetně s rozšířeným stykem)	Výlučná péče otce (včetně s rozšířeným stykem)	Střídavá / společná péče
Současná převážná péče	Převážná péče matky	62,9	-	32,5
	Rovnoměrná péče	8,6	17,7	46,2
	Převážná péče otce	-	72,6	6,8
	Počet dnů nebyl stanoven	28,4	9,7	14,5
Současná rovnoměrná péče	Převážná péče matky	75,3	x	7,3
	Rovnoměrná péče	14,4	x	76,2
	Převážná péče otce	-	x	1,3
	Počet dnů nebyl stanoven	10,3	x	15,2

Pozn.: Rodiny s výlučnou péčí otce podle prvního soudního rozhodnutí a současnou rovnoměrnou péčí rodičů nejsou z důvodu nízkého počtu uvedeny.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Z dostupných výsledků opatrovnických soudů vyplývá, že značná část rodičů soudících se o péči po rozchodu se na uspořádání dohodne, takže soud nemusí rozhodovat autoritativně. Podle Höhne & Paloncyová (2021) a podkapitoly 4.2 jsou přibližně tři čtvrtiny soudních rozhodnutí podloženy dohodou rodičů. V šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* je to podobně. **V obou skupinách dotázaných podle současného uspořádání péče se 70 % soudících se rodičů dohodlo.** Podobně jako ve výstupech statistiky opatrovnických soudů (tamtéž) bylo podle našeho šetření nejvíce dohod v případech, kdy se (nehledě na de iure pojmosloví) podíleli na péči po rozchodu oba rodiče (v obou typech péče přibližně čtyři pětiny; graf č. 6.10). **Nejméně shody nacházeli rodiče praktikující v současnosti převážnou péči, pokud podle výsledku soudního řízení měl být hlavním pečujícím otec (55 %).** Podobně nízký podíl (49 %) byl uveden tehdy, účastní-li se nyní rodiče na péči stejným dílem, ale podle soudního výsledku měla být hlavním pečujícím matka. Věk dítěte v době rozchodu neměl na míru dohody rodičů v rámci prvního soudního řízení o péči významný vliv. U současné rovnoměrné péče hrála v podílu konsenzuálních rodičů roli výše jejich vzdělání. Čím vyšší bylo u obou partnerů, tím byli častěji schopni shodu nalézt (50 % v párech dvou rodičů se základním vzděláním, 80 % s vysokoškolským).

Graf č. 6.10 **Podíl dohod při prvním soudním řízení o péči podle v něm uvedeného faktického rozdělení péče a současného typu péče** (v %)



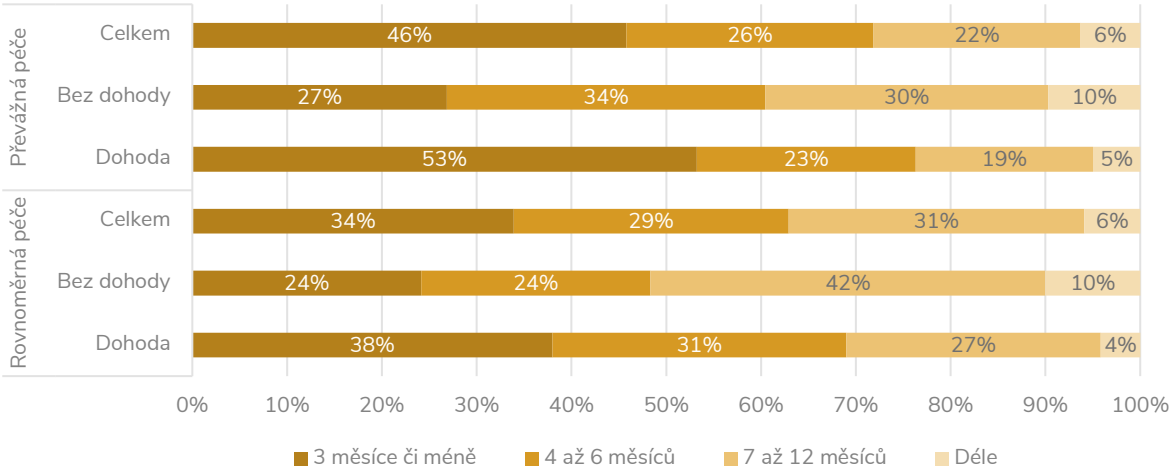
Pozn.: Skupina respondentů se současnou rovnoměrnou a soudem určenou převážnou péčí otce není kvůli malému početnímu zastoupení uvedena.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Jak bylo zmíněno výše, značná část nesezdaných rodičů se v otázkách péče o děti po rozchodu obrátila na opatrovnický soud (viz graf č. 6.8). Lze předpokládat, a data šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* to potvrzují, že nesezdané páry, častěji než manželské páry, spoléhají na soudní rozhodnutí ohledně uspořádání péče o děti, protože jeden nebo oba rodiče chtějí mít tuto otázku potvrzenou soudem, místo aby předkládali společnou dohodu. Výsledky šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* naznačují, že k soudu se z nesezdaných patrně obracejí spíše ti, kteří dohody sami nebyli schopni či ji chtěli mít potvrzenou soudem, aby bylo možné ji v případě nedodržení vymáhat. V případě manželských párů bylo soudní rozhodnutí podloženo dohodou rodičů v 74 % (bez rozdílu na typu péče). Ve skupině nesezdaných našlo u soudu shodu pouze 62 % majících dítě v převážné péči jednoho z nich a 56 % s rovnoměrnou péčí.

To, zda se rodiče dohodli na uspořádání péče po rozchodu, má významný vliv na celkovou délku soudního procesu (graf č. 6.11). **Obecně bylo v případě převážné péče soudní řízení kratší než v případech, kdy se na péči podílejí podobným dílem oba rodiče.** V 72 % rodin v první skupině bylo řízení ukončeno do půl roku, u druhé skupiny tomu tak bylo v 63 %. Pokud se rodiče dohodli, příslušné podíly se zvyšují na 76 %, respektive 69 %, v případě autoritativního rozhodnutí soudu se naopak snižují na 61 % a 48 %.

Graf č. 6.11 **Délka prvního soudního řízení v závislosti na dohodě rodičů a podle současného typu péče** (v %)

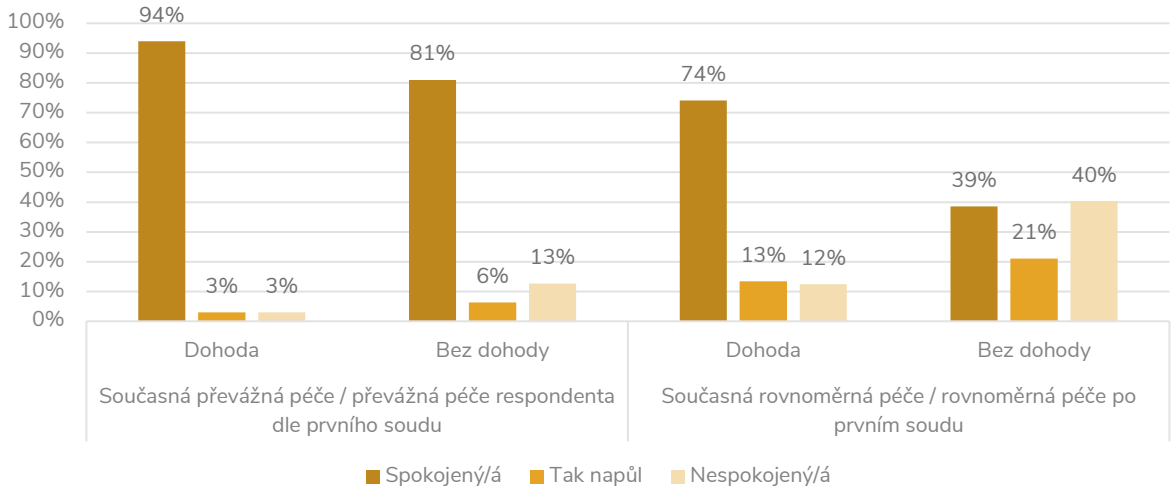


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

K dohodě je možné dospět již před prvním soudním řízením, a to domluvou mezi samotnými rodiči. Tuto cestu zvolily přibližně tři pětiny dotázaných s dohodou (bez významného rozdílu podle současného typu péče). Nezanedbatelnou roli v tomto ohledu však sehrávají i příslušní odborníci (právníci, pracovníci OSPOD apod.), platí to zejména před začátkem soudního řízení. Zhruba pětina dohod rodičů ohledně péče byla uzavřena s jejich pomocí ještě před soudním řízením, dalším 7 % pomohli odborníci dojít ke shodě během něho. V průběhu soudu dospělo k dohodě bez intervence odborníků 10 % rodičů.

Je nasnadě, že vyplynul-li typ péče o děti po rozchodu z dohody rodičů, byl respondent s výsledkem prvního soudního rozhodnutí spokojen častěji než v případě, kdy o uspořádání rozhodl autoritativně soud (graf č. 6.12). Navíc platí, že větší spokojenost vyjadřovali ti, kteří se s partnerem shodli na modelu převážné péče (94 %). Nejméně spokojeni s výsledkem prvního soudního řízení o péči po rozchodu byli ti, jimž byla soudem bez dohody určena rovnoměrná péče obou rodičů a tato péče (s případným dílčími úpravami) byla zachována dodnes (pouze 39 % vyjádřilo spokojenost).

Graf č. 6.12 **Spokojenost s výsledkem prvního soudního rozhodnutí o péči podle typu současné péče a prvního soudního rozhodnutí dle existence dohody rodičů** (v %)



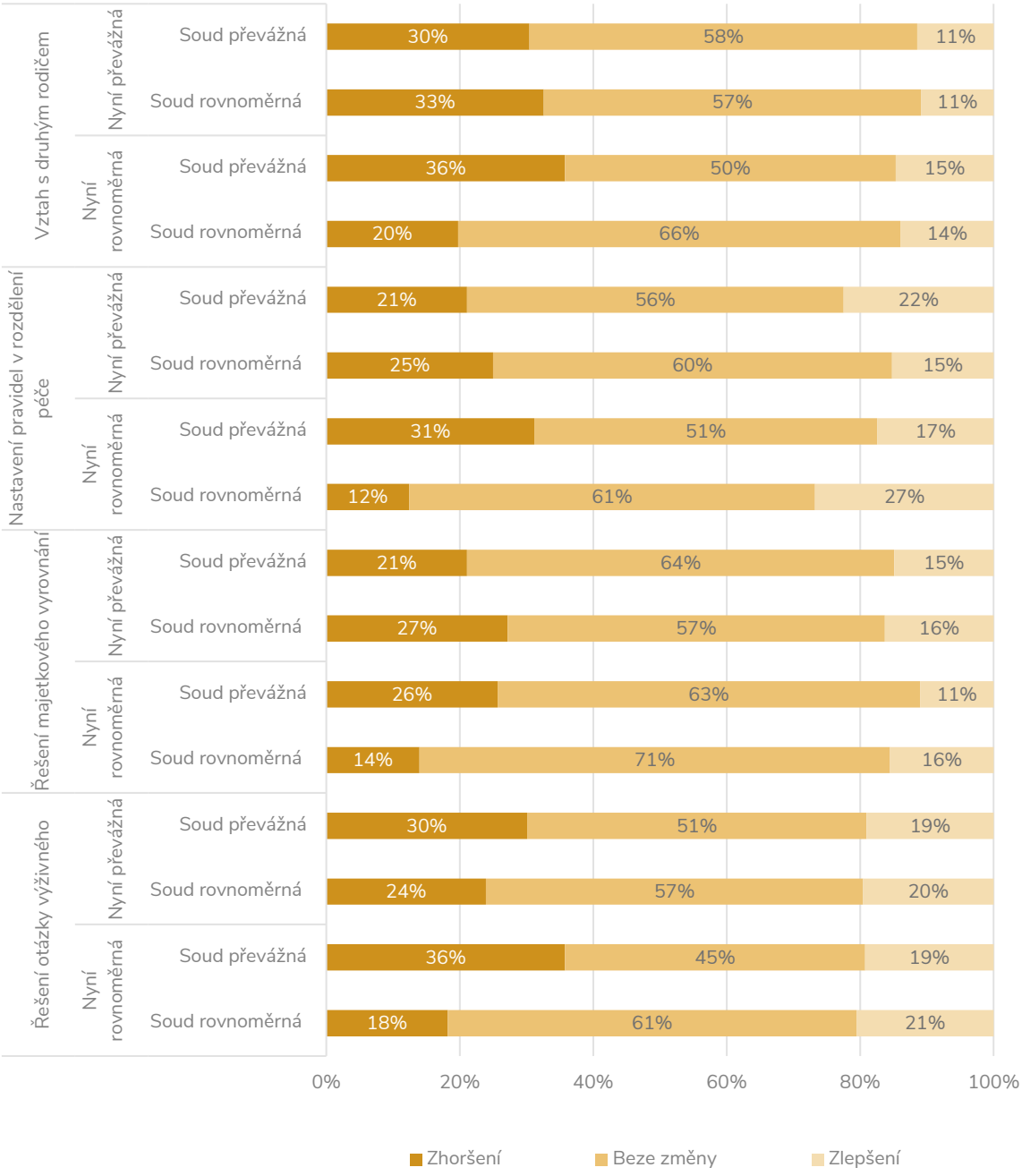
Pozn.: Ostatní kombinace současného typu péče a péče dle prvního soudního rozhodnutí nejsou kvůli nízkým počtům uvedeny.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Soudní rozhodnutí, ať založené na dohodě, či autoritativní, by mělo být, pokud možno, respektováno, pokud se rodiče nedohodnou sami jinak. Lze předpokládat, že ukončení opatrovnického řízení by mělo pomoci řadu oblastí nastavit a snížit tak napětí, jež mezi nimi po rozchodu panuje. Z výpovědí respondentů se zdá, že u párů, které nyní praktikují převážnou péči, nemělo to, jak byla péče prvním soudem nastavena, vliv na hodnocení vybraných oblastí (graf č. 6.13). Více než třetina, bez rozdílu v rozdělení dnů péče podle soudního rozhodnutí, uvedla, že první soudní rozhodnutí o péči vedlo ke zhoršení jejich vztahu s druhým rodičem, každý desátý v něm naopak spatřoval zlepšení. Pro přibližně každého čtvrtého došlo po soudu ke zhoršení pravidel nastavení péče, pro každého pátého k opaku. Podobně tomu bylo i v případě majetkového vyrovnání. Soudní rozhodnutí o péči, ač je často spojeno i s nastavením výživného (viz podkap. 8.1), však přispělo ke zlepšení otázky výživného pouze podle každého pátého dotázaného s nynější převážnou péčí, u přibližně poloviny se tato oblast ani nezlepšila, ani nezhoršila.

V rodinách s nynější rovnoměrnou péčí mělo soudní rozhodnutí na uvedené oblasti různý vliv v závislosti na tom, jak byla péče soudem nastavena. Pokud se měli rodiče již na základě soudu starat o dítě stejným dílem, častěji než v případech dané převážné péče nezaznamenali žádnou změnu ve vybraných oblastech. Převážná péče po rozhodnutí soudu, která se časem překlopila do rovnoměrné, byla více spojována se zhoršením ve všech sledovaných aspektech (graf č. 6.13).

Graf č. 6.13 **Vliv prvního soudního rozhodnutí na vybrané oblasti podle současného typu péče** (v %)

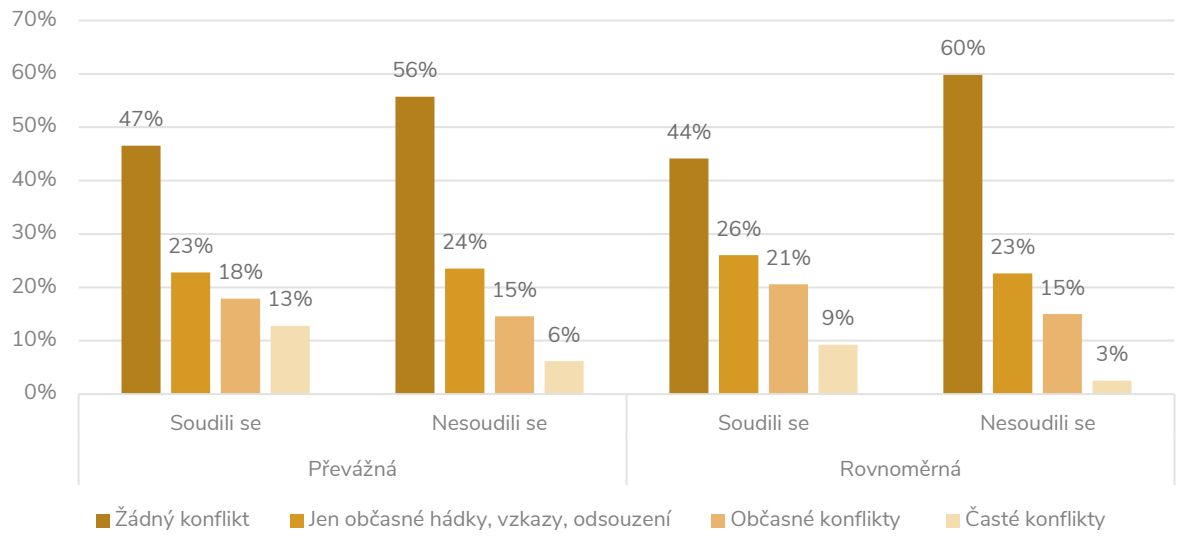


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V ideálním případě by bylo možné předpokládat, že mají-li rodiče rozhodnutí soudu, řídí se jím a případné spory jsou tak alespoň částečně otupeny. Jak bylo uvedeno v kapitole 5, pro dítě jsou

konflikty rodičů velmi zraňující a mohou mít velmi negativní vliv na vývoj jeho osobnosti, ale i vztahu s rodiči a dalšími osobami v jejich životě (Buscho, 2020; Ballnik, 2012; Pemová & Ptáček, 2020). Z dat šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* se zkušenost se soudním řízením nijak zásadně nepromítá do toho, zda rodiče dokážou své neshody řešit, aniž by do nich byly vtahovány děti (graf č. 6.14). Pouze ve 47 % rodin s převážnou péčí, které prošly soudním řízením, řešily v posledních třech měsících své případné konflikty rodiče sami, bez dětí, v rodinách s rovnoměrnou péčí je podíl velmi podobný (44 %). U rodin, které se nesoudily, jsou ty s rodiči řešícími své neshody v posledních třech měsících bez účasti dětí zastoupeny výrazně více (56 %, resp. 60 %). Na druhé straně k velmi častým rodičovským konfliktům za přítomnosti dětí docházelo v posledním čtvrtroce u 13 % rodin s převážnou péčí a 9 % s rovnoměrnou péčí, které mají minimálně jedno rozhodnutí opatrovnického soudu. V rodinách, jež se nesoudily, jsou podíly nižší (6 %, resp. 3 %). Výsledky šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* naznačují, že děti jsou do vzájemných konfliktů nejméně zatahovány rodičovskými páry, které se na potřebě ušetřit je jejich sporů a případných projevů negativních emocí jednoho vůči druhému shodli a své jednání a vystupování tomu podřizují. Někteří k tomu dospěli sami, část na základě doporučení odborníků. Z uvedených výsledků lze usuzovat, že odborníci (OSPOD, soudci, právníci, psychologové apod.) by mohli ještě intenzivněji a systematičtěji, než je tomu doposud, osvětlovat dopady rozpadu rodiny a rodičovských konfliktů na děti ve všech fázích opatrovnického řízení.

Graf č. 6.14 **Výskyt konfliktů rodičů za přítomnosti dítěte v posledních třech měsících dle toho, zda se rodiče soudili o péči a/nebo výživné, při kontrole současného typu péče (v %)**

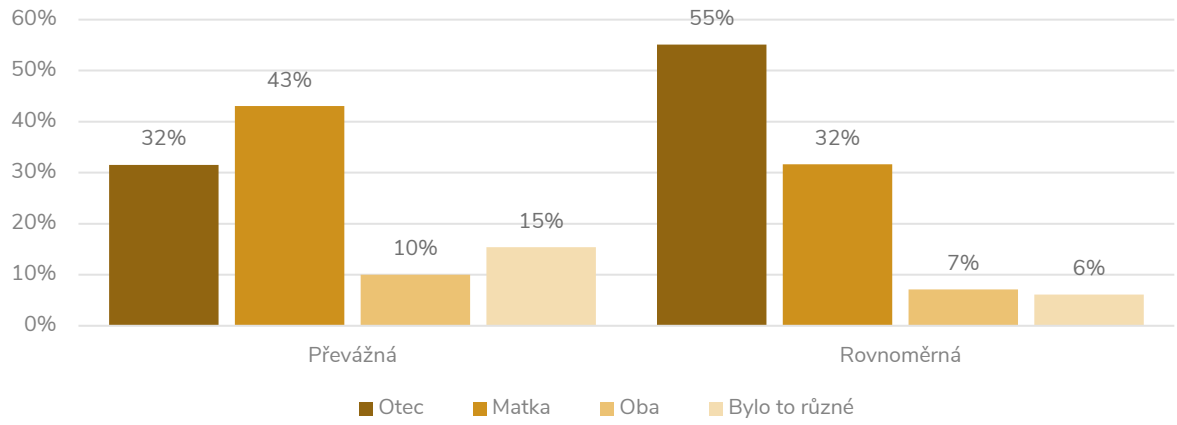


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Proti prvnímu soudnímu rozhodnutí podala pětina rodičů odvolání, v obou skupinách nynější péče se k tomu rozhodl častěji muž (polovina případů odvolání) než žena (třetina případů odvolání, ostatní buď oba, nebo někdo jiný, např. OSPOD). Z hlediska formy péče se jednalo zejména o případy, kdy v době výzkumu byla rodiči praktikována převážná péče a dle prvního soudního rozhodnutí byl nastolen režim s rovnoměrnou péčí. V těchto případech se odvolalo 39 % soudících se rodičů. Tam, kde byla soudem určena převážná péče matky, tomu tak bylo pouze v 19 %.[61] Podobný vzorec lze nalézt ve skupině rodin s nynější rovnoměrnou péčí. Byla-li výsledkem prvního soudního rozhodnutí převážná péče, ve 47 % rodin se jeden, případně oba rodiče odvolali, v případě soudem stanovené rovnoměrné péče jich učinilo tento krok pouze 14 %.

Další cestou, jak změnit pro rodiče či dítě nevyhovující stav v závislosti na tom, jak se mění vnější podmínky, jako jsou například změna bydliště či zaměstnání rodičů, dospívání dítěte nebo založení nové rodiny jedním či oběma rodiči, je **další soudní řízení**. Touto cestou šla přibližně každá čtvrtá rodina, která se již jednou soudila, více soudních řízení přitom zažili spíše ti, kteří měli v době výzkumu převážnou péči (tabulka č. 6.1). Zaměříme-li se na ta další řízení, kde byl v době výzkumu již znám výsledek (86 %), pak tento proces započal ve skupině rodin s rovnoměrnou péčí častěji muž, v těch s převážnou péčí to byla častěji žena nebo to bylo v případě více takových řízení různé (graf č. 6.15).

Graf č. 6.15 **Další soudní řízení podle toho, kdo z rodičů jej inicioval, podle současného typu péče** (v %)

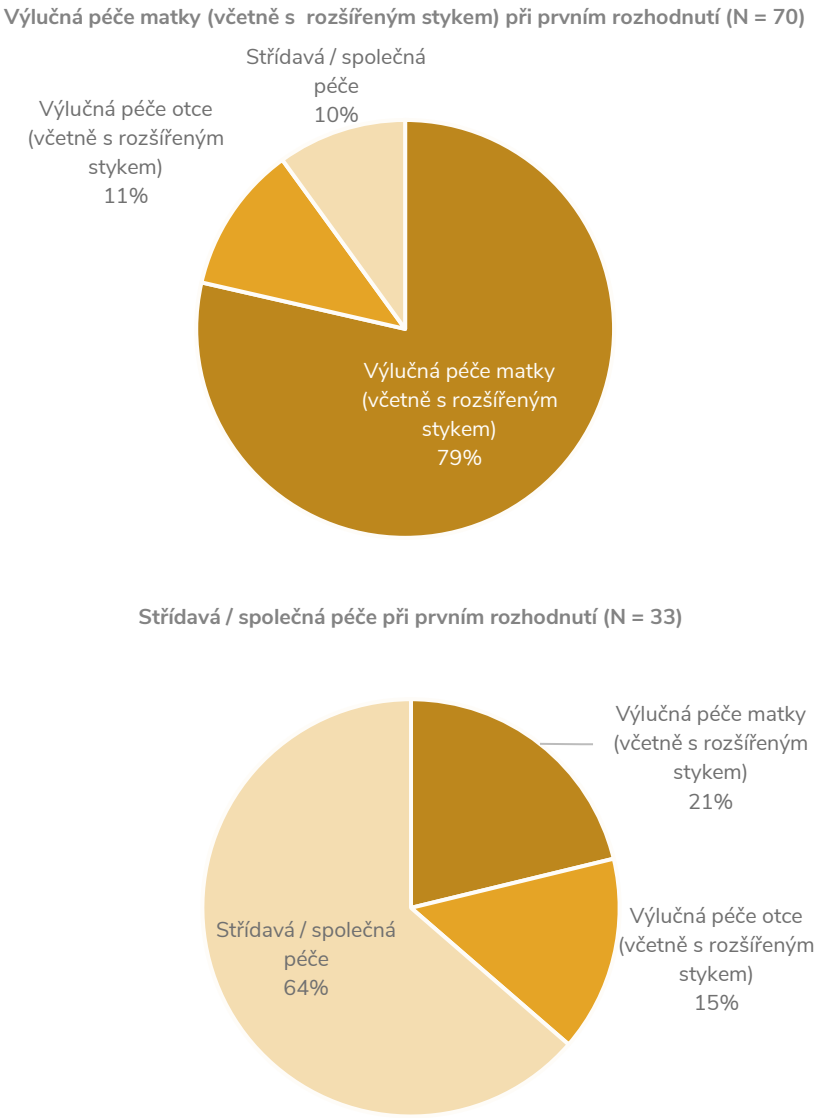


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

[61] V tomto podílu jsou zahrnuti i ti, kteří odpověděli, že se na uspořádání péče dohodli. Jelikož se jedná o dotazníkové šetření, nemusí to nutně znamenat, že dohodu jako oficiální dokument podepsali, ale soud vydal rozhodnutí, se kterým oba souhlasili.

Na změnu péče prostřednictvím soudního rozhodnutí lze nahlížet dvojím způsobem. Tím prvním je pohled de iure na výsledek soudního řízení, tedy s rozdělením na výlučnou péči jednoho z rodičů či střídavou, případně společnou péči rodičů. Jak je uvedeno v úvodu, v praxi se navzdory právnímu pojmu může výlučná péče podobat střídavé péči, je-li styk upraven široce nebo se jedná o asymetrickou střídavou péči. To dává podnět k druhému pohledu na uspořádání péče s ohledem na reálný počet dnů péče v měsíci každého z rodičů.

Graf č. 6.16 **Změna typu péče podle posledního soudního rozhodnutí vzhledem k výsledku prvního rozhodnutí – současná převážná péče** (v %)



Pozn.: Ostatní kombinace nejsou kvůli nízkým počtům uvedeny. S opatrností je však, s ohledem na četnosti, třeba nahlížet i zobrazené kombinace.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Porovnáme-li první a poslední soudní rozhodnutí, lze nalézt ve čtyřech pětinách případů výlučné péče matky (při současné převážné péči) shodu mezi prvním a posledním rozhodnutím (graf č. 6.16). V ostatních případech se v podobném poměru výlučná péče matky změnila na péči otce či střídavou péči. Ve skupině rodin s převážnou péčí v době výzkumu se původní první rozhodnutí o střídavé péči změnilo po posledním soudu v každém pátém případě ve výlučnou péči matky a v každém sedmém otce. V rodinách s nynější rovnoměrnou péčí ve všech případech, kdy soud poprvé svěřil dítě do výlučné péče matky, rozhodl poslední soud o střídavé péči. Podobně, pokud první rozhodnutí nastolilo střídavou péči, další soud ji potvrdil. Pokud se zaměříme na počty dnů péče každého z rodičů, nehledě na právní definici pojmu, došlo posledním rozhodnutím soudu oproti prvnímu k výrazné změně u více než dvou pětin vícekrát se soudících rodin (při kontrole nynější převážné péče). Nejčastější byly případy, kdy původně převážná péče byla posledním soudem upravena na rovnoměrnou a tento režim přetrval až do doby výzkumu (více než třetina posledních soudních rozhodnutí).

Soud musí vždy jednat v zájmu dítěte. I tehdy, podají-li rodiče dohodu o uspořádání péče a výživy po rozchodu či rozvodu, musí soud posoudit, zda je pro dítě vhodná. V opačném případě je vede k její úpravě. Pokud to není možné, rozhodne autoritativně. Uzná-li to za vhodné a žádoucí, může soud mimo jiné vyslechnout i samo dítě. Občanský zákoník určuje jako milník pro zjišťování názoru dítěte věk 12 let, nicméně tato hranice není vnímána striktně jako minimální a mělo by se postupovat individuálně dle schopností konkrétního dítěte. Podle Ústavního soudu České republiky je dosažení 12 let nejzazší možná hranice pro formulování vlastního názoru a přání, neboť dostatečnou rozumovou a emocionální vyspělost, kdy je už dítě schopné uceleně prezentovat bez větší újmy svůj názor před soudem, je nutné posuzovat případ od případu (nelze např. vyloučit, že i devítileté dítě bude natolik rozumově a emocionálně vyspělé na to, aby bylo vyslechnuto přímo před soudem), přičemž většina dětí je schopna se vyjádřit ke svému budoucímu výchovnému uspořádání již po dosažení věku 10 let. Po dosažení této věkové hranice je nezbytné, nebrání-li tomu zvlášť významné okolnosti, zjistit přání dítěte přímo před soudem.[62]

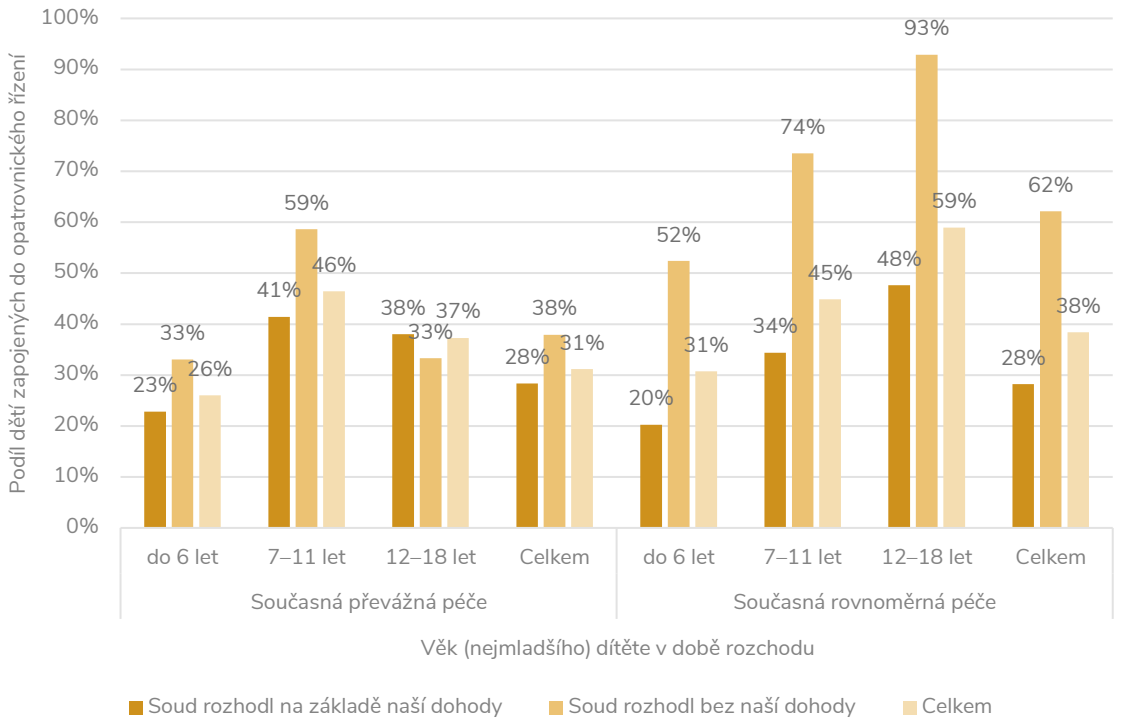
Podle respondentů šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* byla přibližně třetina dětí do tohoto procesu nějak zapojena. Přibližně třetina těchto dětí hovořila se soudcem, více než tři pětiny absolvovaly pohovor s pracovníkem OSPOD[63], u každého čtvrtého byl dokonce vypracován znalecký posudek. Současný ani po prvním soudním rozhodnutí faktický typ péče se do míry zapojení dítěte nijak nepromítl. **Více však byly do soudního jednání vtaženy děti, u nichž byla v prvním soudním rozhodnutí uvedena výlučná péče otce** (49 % proti třetině s výlučnou péčí matky či střídavou péčí). To pravděpodobně zrcadlí skutečnost, že svěření dítěte do péče otce je stále, vzhledem k přetrvávajícímu obecnému modelu péče matky v úplné rodině i po rozchodu, minoritní. V těchto

[62] Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2014, Sp. zn. I. ÚS 2482/13

[63] Zkušenostem dětí z pohovoru s pracovníky OSPOD v šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* je věnována pozornost v 9. kapitole.

případech se tedy soud více než jindy chce opřít i o přání a potřeby dítěte. **V účasti dítěte hraje roli rovněž věk dítěte v době rozchodu rodičů, kdy je patrné nižší zapojení u dětí předškolního věku** (graf č. 6.17). V obou sledovaných typech současného uspořádání péče byly v nejmladší věkové kategorii zapojeny maximálně tři z deseti dětí, u dětí na prvním stupni základní školy to již bylo více než ve čtyřech případech z deseti. U starších dětí je pak jejich účast výrazně častější, pokud o ně pečují rodiče stejným dílem (57 % proti 37 % s převážnou péčí jednoho rodiče). **Výrazný vliv na zapojení dítěte však má to, zda se rodiče na uspořádání péče dohodli.** V rodinách s převážnou péčí je to zřejmé u dětí předškolního a mladšího školního věku, u rovnoměrné však nacházíme výrazné rozdíly mezi konsenzuálními a konfliktními rodiči též u dětí starších. Významnou roli hraje rovněž skutečnost, zda se alespoň jeden z rodičů proti rozhodnutí soudu odvolal. V takových případech soud přizval k vyjádření názoru tři pětiny dětí s převážnou péčí a tři čtvrtiny s péčí rovnoměrnou.

Graf č. 6.17 **Zapojení (nejmladšího) dítěte do opatrovnického řízení podle jeho věku v době rozchodu a současného typu péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

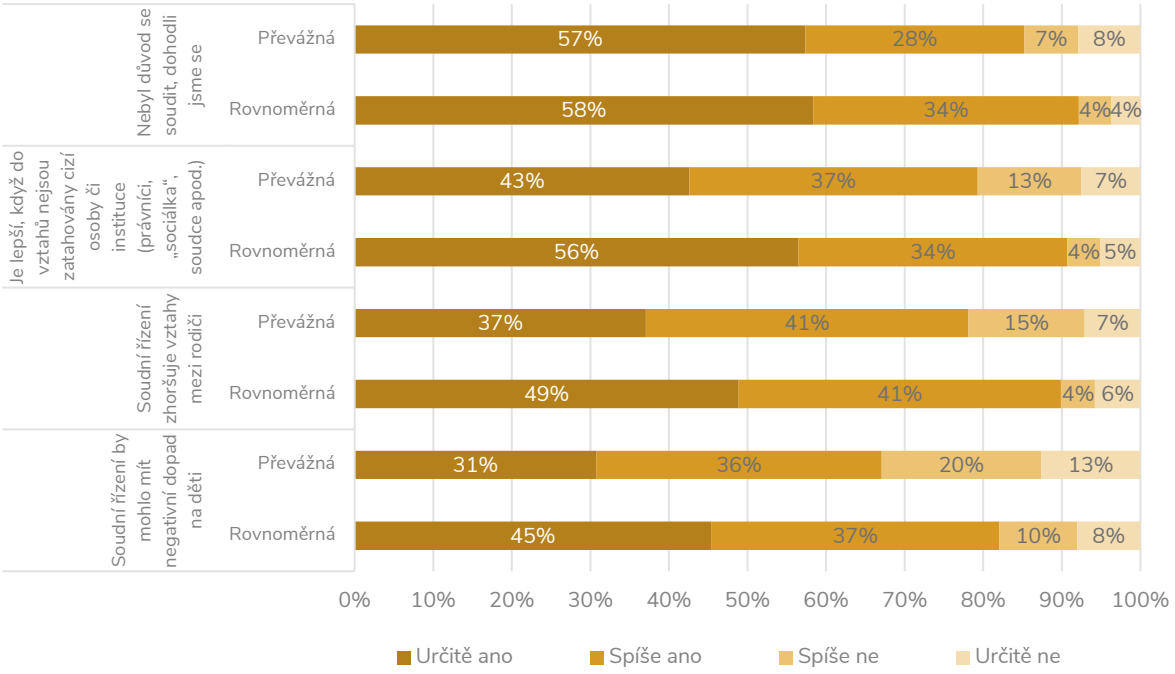
6.3 Rodiny, jež neprošly soudním řízením

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, zcela bez soudu dospělo k současnému uspořádání převážné péče jednoho rodiče 38 % těchto rodin a 47 % rodin s rovnoměrnou péčí. Dalších 9 %, respektive 5 % se nesoudilo o péči, ale soudilo se o výživné. Věk (nejmladšího) dítěte v době rozchodu ani například výše vzdělání jeho rodičů nemá na to, zda se rodiče o péči soudili či nesoudili, vliv. Logicky se však ukazuje, že ti, kteří potvrdili v období bezprostředně po rozchodu velké konflikty s druhým rodičem, k soudu přistoupili častěji než ti, kteří spory neměli (77 % versus 42 % u převážné péče, 75 % versus 32 % u rovnoměrné péče).

V obou typech péče se nejvíce respondentů neobrátilo na soud, protože se byli schopni dohodnout i bez něho (graf č. 6.18). Ostatní důvody byly pro obě skupiny různě silně relevantní. Respondenti s převážnou péčí se častěji než ti s rovnoměrnou přiklonili ke slabšímu souhlasu, ale i celkovému nesouhlasu s tím, že je při rozchodu lépe, když se do záležitostí rodiny nevměšují další osoby a instituce. Naopak více než polovina dotázaných s rovnoměrnou péčí se s tímto stanoviskem shodovala jednoznačně. V podobném duchu jsou patrné rozdíly v míře souhlasu zmíněných skupin s tím, že soudní řízení zhorší vztahy mezi rodiči. **Relativně slabší, ale přesto stále velmi významnou roli v rozhodnutí, zda se soudit, či nesoudit, měl jeho případný dopad na děti.** V potaz ho braly dvě třetiny rodin s převážnou péčí a čtyři pětiny s rovnoměrnou péčí.

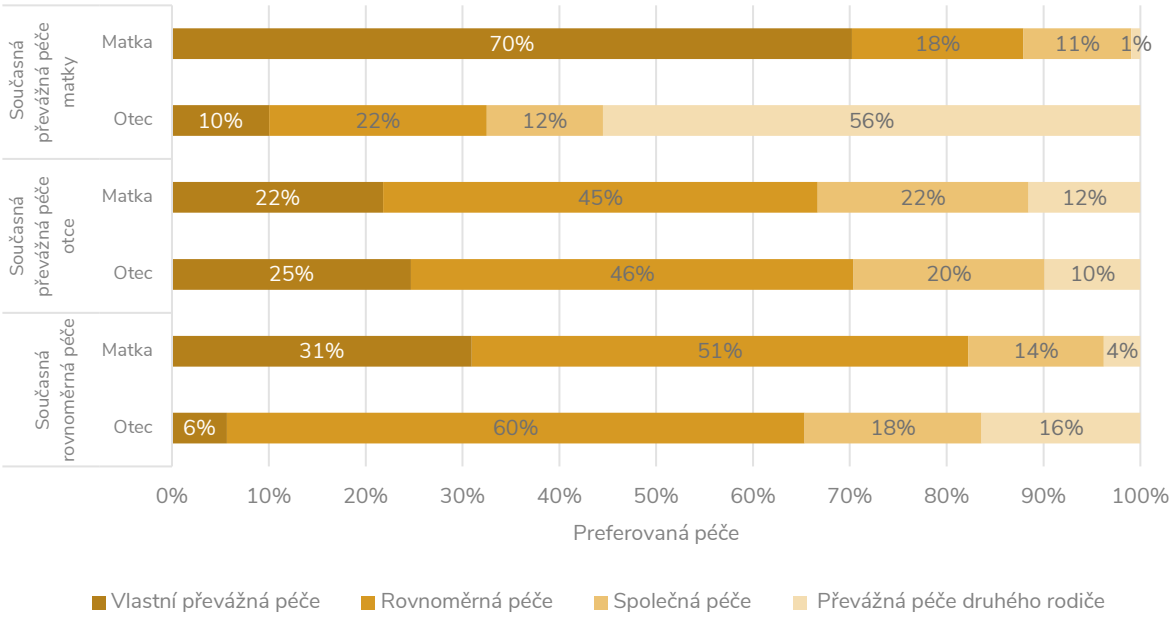
Lze předpokládat, že pokud rodiče neměli potřebu se o péči soudit, nalezli ve velké míře shodu na tom, jak se o péči a výchovu dítěte či dětí podělí. To byl případ většiny z nich, **nicméně každý čtvrtý pár, který se nesoudil, faktickou shodu musel hledat, neboť bezprostředně po rozchodu, v prvních třech měsících, měl každý z rodičů o péči odlišnou představu**. Téměř třetina žen se svojí nynější převážnou péčí preferovala rovnoměrnou nebo společnou péči (graf č. 6.19) a téměř každá třetí s rovnoměrnou si přála svoji převážnou. Ustoupit ze svých pozic musela i necelá polovina mužů v rodinách s převážnou péčí matky, kteří dávali přednost jiné formě. Naproti tomu tři pětiny otců s rovnoměrnou péčí si toto uspořádání přálo. V rodinách s převážnou péčí otce byla jak u matek, tak otců nejčastěji zastoupena preference rovnoměrné či společné péče. Souhrnně lze uvést, že v rodinách, kde se rodiče na péči po rozchodu neshodovali, byly nejčastější ty případy, kdy matka i otec chtěli svoji převážnou péči (v rodinách s nynější převážnou péčí 30 %, s rovnoměrnou péčí 13 %), případně si otec přál rovnoměrnou péči (v rodinách s nynější převážnou péčí 35 %, s rovnoměrnou péčí 55 %).

Graf č. 6. 18 **Důvody, proč se rodiče nesoudili o péči, podle současného typu péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Graf č. 6.19 **Preference typu péče podle pohlaví rodiče v rodinách, které se o péči nesoudily, při kontrole současného typu péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Rodinný život má obecně různé etapy. Ty jsou determinovány zejména partnerskými, rodičovskými i profesními fázemi. Jedním z možných hledisek, která určují předěl jednotlivých etap, je průchod dítěte školním systémem a s tím spojené i jeho postupné dospívání. Zároveň se mění role rodičů od plně pečujících po spíše podporující, přenášející postupně zodpovědnost za záležitosti dítěte na ně samé. To se dotýká i případů, kdy se rodiče rozešli a péče o děti byla soudně či mimosoudně nějak upravena. Ti stejně jako rodiče žijící společně v partnerském svazku by na měnící se potřeby dítěte měli umět reagovat. Měli by ale pravděpodobně více než jiní reflektovat také možnosti toho druhého (např. pracovní podmínky, zdravotní stav, finanční situaci). Péče o dítě či děti klade na každého z rodičů, chtějí-li se podílet na péči a výchově, vysoké nároky, neboť v době, kdy dítě pobývá v jejich domácnosti, jsou na zabezpečení jeho potřeb sami. Neznamená to tedy, že původní uspořádání péče musí zůstat neměnné, jak je to ostatně zřejmé i z podkapitoly 6.1. Změna může nastat (opětovným) soudem či dohodou mezi rodiči. **Bez ohledu na to, zda se rodiče kvůli rozdělení péče někdy soudili či nesoudili, uvedlo 16 % respondentů, že někdy v minulosti došlo k jeho změně bez soudního řízení na dobu delší než tři měsíce.** Rodiče se na tom shodli či dohodli, ač to nutně nemuselo být v souladu s jejich přesvědčením a jeden, případně oba, museli ze svých představ slevit. **Podobně však byli zastoupeni i ti, kteří ke změně nedospěli, ačkoli ji jeden z rodičů chtěl.** Druhý tedy nebyl z různých důvodů (např. pracovních) ochoten či schopen na to přistoupit a nenašli jiný kompromis. V ostatních rodinách, přibližně 70 %, o změnu ani jeden z rodičů nestál.

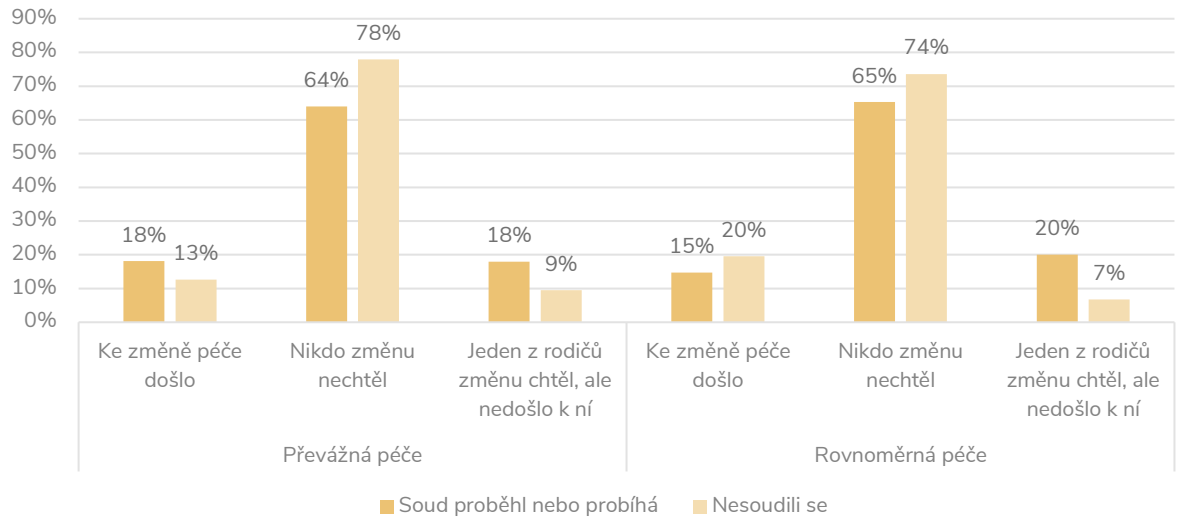
Jak bylo zmíněno výše, nesezdaní rodiče častěji volí soudní řízení o uspořádání péče, pokud jsou v takovém konfliktu, že se nedokážou dohodnout sami, nebo se sice dohodnou, ale chtějí mít dohodu oficiálně potvrzenou, aby byla právně vymahatelná. Připomeňme, že manželé, chtějí-li se rozvést, se musejí na opatrovnický soud obrátit vždy. Přibližně každý čtvrtý soudící se rodičovský pár se soudil více než jednou (tabulka č. 6.1). Nabízí se otázka, zda ti, kteří měli zkušenost s opatrovnickým soudem, byli kromě toho v případě potřeby ochotni a schopni uspořádání péče změnit sami bez soudu. Paralelně je zajímavé sledovat, do jaké míry je mimosoudní dohoda u uspořádání péče trvalá či dochází k její úpravě.

Rodiče, jejichž (nejmladší) dítě bylo v době výzkumu v převážné péči jednoho z nich a neměli zkušenost se soudem, častěji než ti s ní uvedli, že ani jeden z nich nikdy neměl potřebu dříve nastavený systém péče měnit (78 % versus 64 %; graf č. 6.20). Zdá se, že v jejich případě byla mimosoudní úprava péče stabilnější. Ti, kteří se dříve soudili, ve stejném poměru uspořádání péče bez soudu změnili a naopak nezměnili, ačkoli si to jeden z nich přál (po 18 %). Podobně v rodinách se současnou rovnoměrnou péčí nedošlo k modifikaci upořádání péče po dobu delší než tři měsíce bez soudu u těch, kteří se zatím nikdy nesoudili (74 % proti 65 % soudících se). **Ti rodiče, kteří se soudili a o dítě pečovali v době výzkumu podobným dílem, nebyli v jedné pětině přístupni mimosoudní změně, ačkoli ji jeden z nich požadoval. Naopak ti, kteří se nesoudili, byli v pětině případů schopni se na úpravě shodnout.**

V polovině rodin, kde na nějakou úpravu péče bez soudu oba rodiče přistoupili, se na tom podle výpovědi respondentů rodiče dohodli společně (bez rozdílu v typu péče). Pokud bylo (nejmladší) dítě

v době výzkumu v převážné péči jednoho z rodičů, pak si v porovnání s rodinami s rovnoměrnou péčí častěji prosadila změnu péče matka (17 % versus 8 %). V každé přibližně páté rodině (bez významného rozdílu v typu péče) se jednalo spíš o přání či potřebu otce, v ostatních případech nebyl respondent schopen jednoznačně určit, kdo úpravu prosazoval.

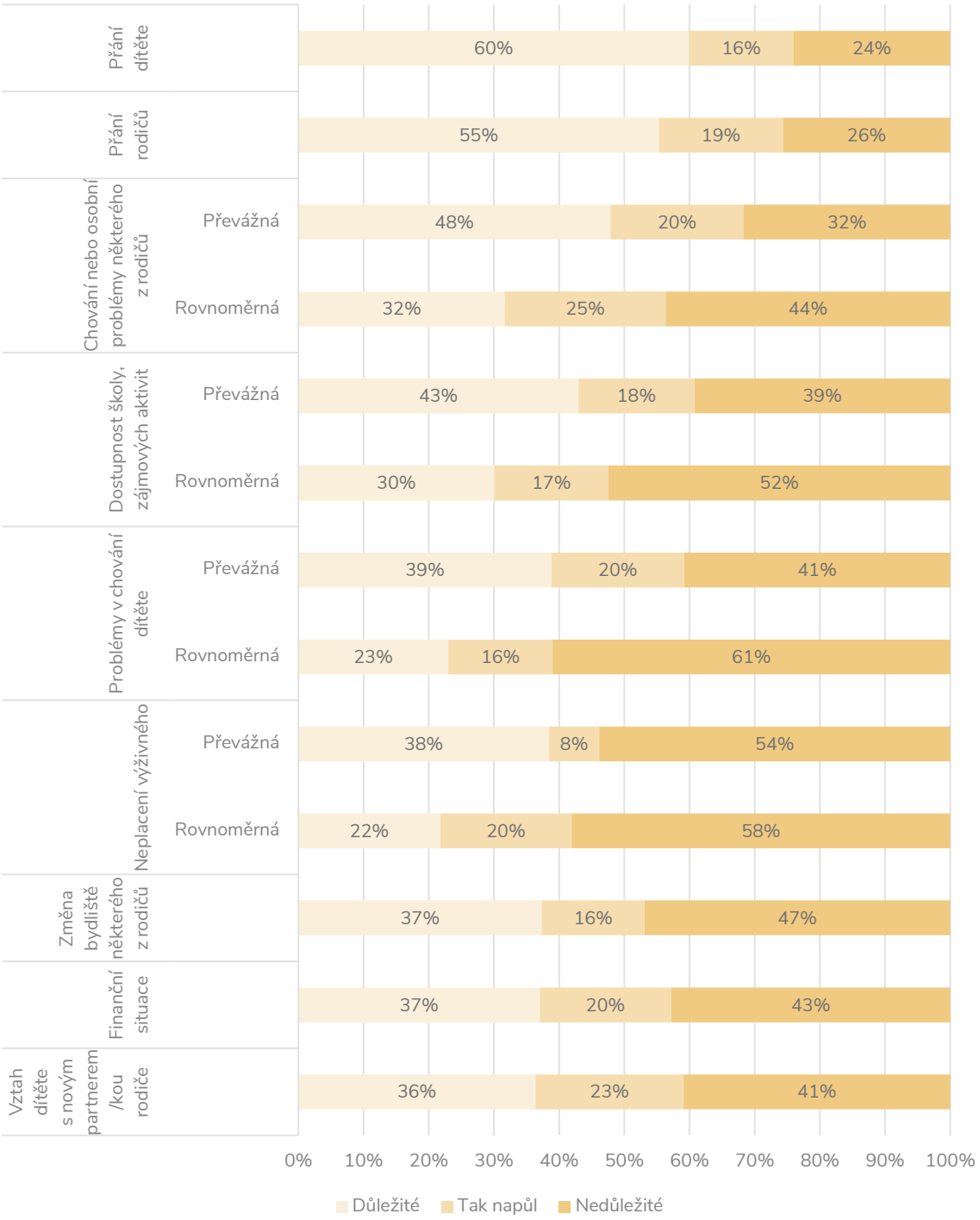
Graf č. 6.20 **Mimosoudní změna uspořádání péče na dobu delší než tři měsíce podle toho, zda se rodiče dříve o péči soudili a současného typu péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Mezi hlavní důvody, proč se rodiče usnesli na změně uspořádání péče bez toho, aby se obrátili na soud, patřilo zejména přání samotného dítěte (graf č. 6.21). Za důležité jej považovaly tři pětiny respondentů. O něco méně ale stále významné bylo přání jednoho nebo obou rodičů. V životě mohou nastat různé krizové okamžiky, kdy je pro rodiče obtížné, či dokonce nemožné postarat se o své dítě či děti. Osobní problémy některého rodiče, případně jeho chování měly výrazný podíl na změně nastavení péče rodičů u téměř každé druhé rodiny s převážnou péčí, ale pouze u každé třetí s péčí rovnoměrnou. Poměrně stejný význam měla bytová a finanční situace, které byly důležitým motivem pro změnu péče u více než každé třetí rodiny. Rodiny podobně reagovaly i na situaci, kdy měl jeden či oba z nich nový partnerský vztah. Poměrně důležitým faktorem pro úpravu péče byla i dostupnost školy či volnočasových aktivit dítěte. Opět větší důležitost tomu přisuzovali respondenti z rodin s převážnou péčí (43 % proti 30 % s rovnoměrnou). V těchto rodinách se častěji objevovaly i problémy s chováním dítěte, jež přispěly k tomu, že se podíl rodičů na jeho péči změnil. Nezanedbatelným faktorem bylo i neplacení výživného, které bylo rovněž častěji tematizováno v rodinách s převážnou péčí.

Graf č. 6.21 **Faktory, jež hrály roli v mimosoudní změně uspořádání péče na minimálně tři měsíce** (v %)



Pozn.: V grafu je zobrazen typ současné péče pouze u důvodů, kde se jejich důležitost v mimosoudní změně péče významně lišila.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

7. Současné nastavení výživného

Sylva Höhne, Jana Barvíková

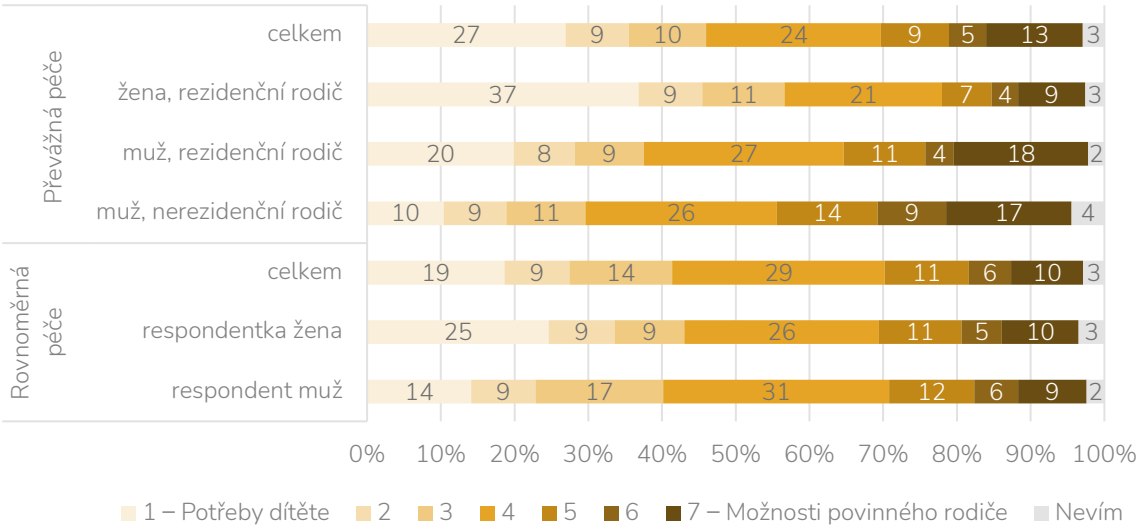
Vedle zajištění péče o děti po rozvodu či rozchodu rodičů by měla být řešena také otázka výživného na dítě či děti. Z praxe opatrovnických soudů plyne, že je-li dítě svěřeno do péče jednoho rodiče, druhému bývá zpravidla stanovena vyživovací povinnost. Při svěření dítěte do střídavé péče bývá povinnost platit výživné dána většinou oběma rodičům, naopak při společné péči nebývá výživné stanoveno (Höhne & Paloncyová, 2021; viz též kap. 4). Ačkoliv to zákon neukládá, při společné péči je vhodné, aby pravidla finančního zajištění potřeb dětí byla mezi rodiči nastavena dohodou uzavřenou mimosoudně, neboť tak lze předejít případným nedorozuměním a neshodám. Vyživovací povinnost je právně zakotvena v občanském zákoníku v § 910 až 923. Zde je mimo jiné specifikováno, že pro určení rozsahu výživného jsou podstatné jak odůvodněné potřeby oprávněného (zpravidla tedy dítěte), tak schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (tj. zpravidla rodiče). Přihlédnout by se zároveň mělo k tomu, v jaké míře povinný rodič o dítě osobně pečuje. Životní úroveň dítěte má být přitom v zásadě shodná s životní úrovní rodičů. Dále přitom platí, že rozejdou-li se rodiče, kteří zatím nesměřují k rozvodu či kteří nebyli sezdáni, jejich povinnosti a práva k dítěti, včetně výživy a finančního zajištění potřeb dítěte, nemusejí být upraveny soudním rozhodnutím, pokud se dohodnou, jejich dohoda oběma vyhovuje a odpovídá zájmům a potřebám dítěte. Není-li dohoda mezi nimi možná, může kterýkoliv z nich podat návrh na zahájení soudního řízení.

7.1 Potřeby dítěte versus možnosti rodiče

Podle výsledků veřejného mínění realizovaného koncem roku 2020 a zaměřeného na stabilitu rodiny by zhruba čtvrtina dotázaných byla **při určování výše výživného** pro rovnoměrné **zohlednění potřeb dítěte i povinného rodiče** (Paloncyová et al., 2022). Necelá pětina občanů ČR by však jasně preferovala potřeby dítěte, stejný podíl pak možnosti povinného rodiče. Čtvrtina mužů i žen by potřeby obou brala v úvahu rovnoměrně. Ostatní ženy se ale ve vyšší míře přikláněly na stranu dítěte, muži by naproti tomu více zohlednili potřeby povinného rodiče. Souvislost s obecným povědomím o častěji převažující péči matek po rozvodu či rozchodu rodičů o dítě a vyživovací povinnosti otců je zde patrná. Položíme-li stejnou otázku těm, kteří mají osobní zkušenost s rozpadem partnerství s druhým rodičem svého dítěte a s následným řešením výživného, výsledky jsou velmi podobné. K posouzení této otázky byla rovněž využita sedmibodová stupnice, kde jeden krajní pól představoval potřeby dítěte a druhý možnosti rodiče, který má výživné platit. **Přibližně každý čtvrtý respondent** (24 %) šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, jehož dítě je v převážné péči jednoho z rodičů, by při nastavování výše výživného **vycházel rovnoměrně z potřeb dítěte a povinného rodiče**. Mezi respondenty majícími dítě v rovnoměrné péči byl tento podíl ještě vyšší (29 %). **Více než dvoupěti-**

nová většina by spíše upřednostnila potřeby dítěte, přičemž dotázaní s dítětem v převážné péči by častěji na možnosti povinného rodiče nebrali žádný ohled (neboť častěji zvolili krajní hodnotu škály na straně potřeb dítěte), kdežto respondenti mající dítě v rovnoměrné péči nebyli tak striktní a přes větší důraz na potřeby dítěte by nechali určitý prostor i na zohlednění poměrů plátce výživného (graf č. 7.1). Naproti tomu **větší příklon k možnostem povinného rodiče vyjádřilo v obou typech péče souhrnně 27 % dotázaných**. Ti s dítětem v převážné péči byli opět vyhraněnější než dotázaní pečující o dítě rovnoměrně.

Graf č. 7.1 **Výše výživného má být nastavena – podle potřeb dítěte nebo podle možností rodiče, který má výživné platit, dle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Odpovědi mužů a žen se však velmi lišily, výrazněji v případě převážné péče o dítě. Pokud byla žena tou hlavní pečující osobou, více než třetina (37 %) by při stanovení výše výživného brala v úvahu pouze potřeby dítěte. **Celkově by (více) k potřebám dítěte přihlížela nadpoloviční většina žen majících dítě ve své převážné péči.** Pravděpodobně se zde promítá skutečnost, že mají dítě ve své péči minimálně 22 dnů v měsíci a většina nákladů spojených s dítětem tedy padá na ně. Muži ve stejném postavení, tedy jako hlavní pečující, by zohlednili pouze potřeby dítěte bez ohledu na možnosti druhého rodiče méně často (20 %), naopak další necelá pětina by upřednostnila jen možnosti povinného rodiče. Lze to chápat jako vyjádření větší vstřícnosti vůči matkám, na které pravděpodobně dopadla povinnost platit výživné, a jejich finanční situaci. Největší podíl rezidenčních otců (27 %) by však byl pro vyvážené zohlednění potřeb obou stran, dítěte i platícího rodiče. Stejně uvažoval i podobný podíl nerezidenčních otců (26 %), jejichž dítě je v převážné péči matky. V jejich

případě je ale nejvíce patrné upřednostnění možností rodiče povinného platit výživné, kterým jsou právě oni sami. Poukazuje to na poměrně značný nesoulad a potencionální zdroj konfliktu, ke kterému v převážné péči o dítě může docházet: zatímco ženy převážně pečující o dítě vyzdvihují v otázce nastavení výživného (více) potřeby dítěte, muži v postavení nerezidenčních otců by větší váhu dali na stranu těch, kteří mají výživné platit.

U rovnoměrné péče o dítě se statisticky významné diference v postojích žen a mužů k této otázce prokázaly pouze v tom, že ženy více inklinovaly k zohlednění potřeb jen u dítěte (25 %), zato muži by vedle potřeb dítěte větší měrou dbali i na možnosti plátce výživného (17 %).

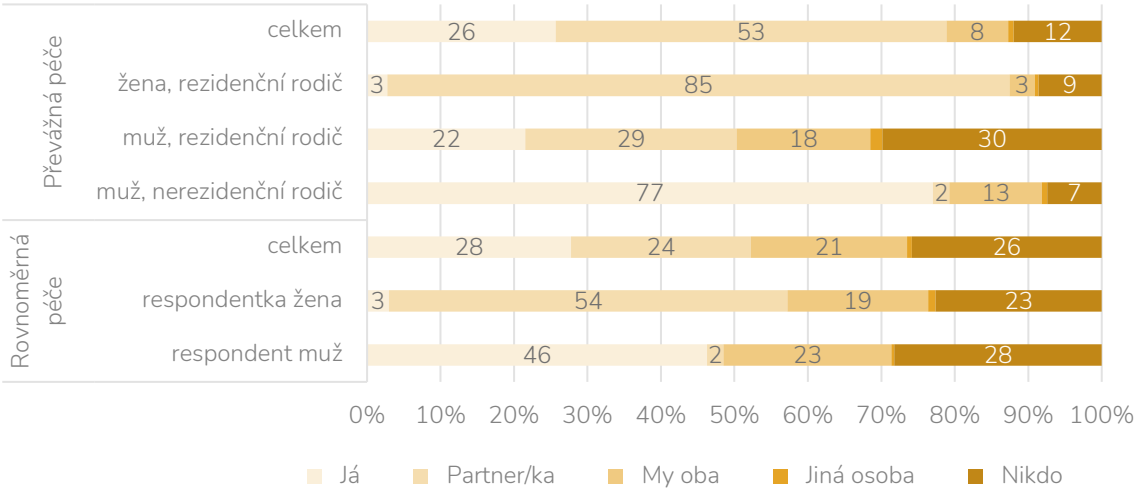
7.2 Aktuální úprava výživného

Předně uveďme, že pojem výživné zde používáme jak pro výživné stanovené soudem, tak na základě jakékoli mimosoudní dohody rodičů. Většina dětí rozvedených či rozešlých rodičů by podle šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* měla dostávat výživné minimálně od jednoho z rodičů. Jiná osoba bývá plátcem výživného spíše výjimečně. Podle rozhodnutí soudu nebo podle domluvy mezi rodiči, kteří soudem neprošli, má v současnosti platit výživné jeden z rodičů nebo rodiče oba v 87 % případů převážné péče a v 74 % případů rovnoměrné péče. V této souvislosti je vhodné připomenout, že mezi respondenty z převážné péče nebyli zahrnuti nerezidenční rodiče, kteří se s dítětem vídají méně než jednou za měsíc nebo vůbec.

U víceméně rovnoměrné péče je mnohem častější, že výživné nemá určené žádný z rodičů, což se týká zhruba každého čtvrtého dítěte (graf č. 7.2). **V další pětině případů by naopak výživné měli hradit oba rodiče. V ostatních případech rovnoměrné péče má vyživovací povinnost spojenou s placením výživného pouze jeden z rodičů, a to v naprosté většině otec.** Souvislost s častější vyživovací povinností otců než matek lze hledat jednak v tom, že i při víceméně rovnoměrné péči je (co do počtu dnů, resp. nocí) dítě více času v péči matky než otce (viz graf č. 2.2; podkap. 2.1). Neméně podstatnou okolností je i zpravidla vyšší příjmová úroveň mužů oproti ženám, což se odráží v tom, že plátci výživného jsou mnohdy právě oni. Častější povinnost hrazení výživného pouze jedním z rodičů (otcem) než oběma rodiči je ale v určitém rozporu s výsledky opatrovnických řízení, podle kterých je tomu právě naopak (Höhne & Paloncyová, 2021; viz kap. 4). Možným vysvětlením tohoto nesouladu by mohla být skutečnost, že i přes vyživovací povinnost obou rodičů hradí u rovnoměrné péče výživné pouze ten, který má platit vyšší částku (což bývá zpravidla otec), a to ve formě rozdílu, o kolik má platit více (než matka). I výsledky kvalitativního šetření „*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*“ naznačují, že se tak někdy děje. Taková praxe je nicméně v rozporu se zákonem (viz podkap. 4.1). Jistý vliv má i zkušenost se soudním řízením o výživě. Pokud k němu někdy došlo, mají oba rodiče v současnosti platit výživné častěji (33 %), než když se nikdy nesoudili (15 %). Na druhou stranu jen u 12 % někdy se soudících rodičů pečujících o dítě víceméně rovnoměrně nemá nyní nikdo platit výživné, kdežto mezi nesoudícími se rodiči je tento podíl trojnásobný (37 %). V návaznosti na nějakou zkušenost se soudním řízením o výživě dítěte je tedy

pravděpodobnější, že bude určen plátce výživného. Nicméně připomeňme, že soud zpravidla neupravuje vyživovací povinnost u společné péče. Určitá souvislost je patrná rovněž podle výše dokončeného vzdělání expartnerů, v čemž se může promítat i jistá schopnost domluvy a finančního zajištění rodičů. Z dat vyplývá, že otec je výlučným plátcem výživného častěji tehdy, má-li pouze základní či nematuritní vzdělání. Zato jsou-li oba expartneři středoškoláci, výživné hradí ve vyšší míře oba. U obou vysokoškoláků je naproti tomu vyšší podíl těch případů, kdy výživné neplatí ani jeden z rodičů, což pramení zřejmě i z jejich vyšší příjmové úrovně, která bývá s vyšším vzděláním spojena. Lze tak předjímat, že vysokoškolsky vzdělaní rodiče s rovnoměrnou péčí snadněji dokážou pokrýt potřeby dětí, případně se na tom vzájemně domluvit, a častěji si tedy nepotřebují platit výživné.

Graf č. 7.2 **Kdo má v současnosti platit výživné na dítě dle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Stanovení vyživovací povinnosti při převážné péči o dítě je diametrálně odlišné. **Je-li dítě v převážné péči matky, má výživné většinou platit pouze otec** (celkově v 82 %). Uvádějí to jak rezidenční matky, tak muži v postavení nerezidenčních otců. Ti však navíc v určité míře (13 %) podotýkají, že i při převážné péči matky mají výživné platit oba rodiče (graf č. 7.2). Matka tak v ojedinělých případech dílčí měrou přispívá na dítě, které tráví několik dní u otce.[64] Takováto situace, kdy mají výživné platit oba rodiče, je ještě běžnější (18 %), je-li dítě v převážné péči otce. Skupina rezidenčních otců má v tomto směru celkově nejvariabilnější odpovědi, za čímž mohou stát specifika těchto respondentů zapojených do výběrového šetření i parametry a proměny nastavení péče.

[64] Pokud nerezidenční muži uvedli, že výživné mají platit oba rodiče (N = 34), matka platí v průměru 2,5 tisíce korun, otcové 4,2 tisíce korun.

Na jedné straně tři z deseti říkají, že výživné nemá aktuálně platit nikdo, podle dalších tří z deseti jej má hradit matka. Každý pátý rezidenční otec uvedl, že přestože má dítě ve své převážné péči, je i plátcem výživného. Jedním z možných vysvětlení podloženým poznatky z kvalitativních šetření (*„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“ a „Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“*) mohou být právě úpravy v nastavení péče směrem k posílení péče otce, ke které může docházet zvláště v období puberty a dospívání dítěte, a to bez formálního stvrzení soudem. Otec tak mnohdy výživné nadále z různých důvodů platí, například proto, aby matka dítě nechala žít v jeho domácnosti a/nebo měla prostředky na zabezpečení potřeb dítěte po dobu jeho návštěv u ní, či se může jednat o částku, která mu nestojí za vyvolání konfliktu nebo soudního řízení. Pro srovnání podle soudních statistik je při svěření dítěte do péče otce vyživovací povinnost zpravidla stanovena jen matkám. Zohledníme-li v datech dotazníkového šetření, zda rezidenční muži někdy prošli opatrovnickým soudem, podíl případů, kdy má výživné platit pouze matka, výrazně vzroste, ovšem na úkor situací, kdy výživné nemá platit nikdo.

Podle formy předchozího partnerského soužití rodičů se diferencovalo to, kdo má platit výživné, ale pouze u převážné péče o dítě. **Rezidenční matky, které byly za otce dítěte provdány, ve vyšší míře uváděly, že výživné má aktuálně platit otec dítěte** (88 % vs. 81 % u nesezdaných). Zato u nesezdaných matek, které převážně pečují o dítě, nebyl plátce výživného častěji stanoven (13 % vs. 5 %). V podobném duchu se vyjadřovali rezidenční muži. Nikdo neměl platit výživné ve 44 % případů, kdy spolu v minulosti žili oba rodiče nesezdaně (22 % pokud žili v manželství), naopak v minulosti vdaným matkám tato povinnost připadala častěji než nesezdaným (34 % vs. 20 %). U nerezidenčních otců nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v určení plátce výživného dle předchozího typu svazku rodičů.

Jak už bylo naznačeno výše, úzká je zde spojitost také s tím, zda se rodiče někdy soudili o určení vyživovací povinnosti. Později se k soudnímu řešení otázky výživného dostaneme ještě podrobněji, zde jen uveďme, že pokud soud o výživné v minulosti neproběhl, častěji nebývá ani stanoveno, kdo má výživné platit. Na druhou stranu prošlo-li jednání o výživném skrze soud, role hlavních plátců byla ještě více posílena. Platí to přitom shodně pro případy převážné i rovnoměrné péče o dítě.

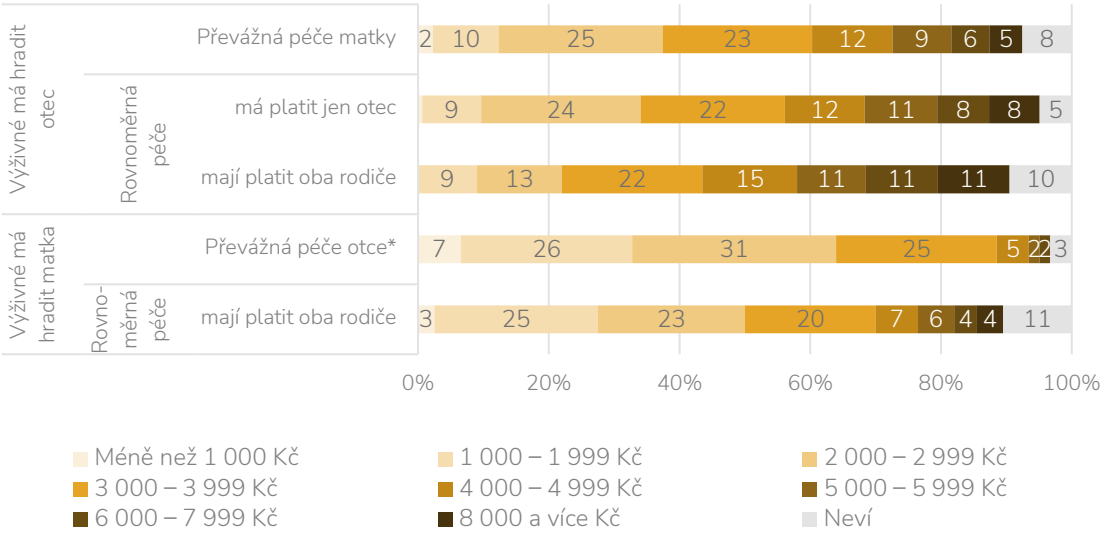
Forma partnerského soužití rodičů a zkušenost se soudním řízením ohledně výživného je však velmi provázána. **Pokud se bývalí partneři někdy soudili o výživné na dítě, z dnešního pohledu nezáleželo na tom, zda dříve žili nesezdaně nebo v manželství.** Jinými slovy, určení osoby, která má aktuálně platit výživné, se v jednotlivých typech péče nijak neliší podle toho, zda expartneři byli či nebyli sezdaní. Jestliže ale soud týkající se výživného na dítě neproběhl, pouze v případě převážné péče matky o dítě se ukázalo, že na dítě nesezdaných rodičů výrazně častěji neplatí výživné nikdo.

Kromě toho, kdo má výživné aktuálně hradit, byla v dotazníkovém šetření sledována i konkrétní výše výživného. Uváděné částky byly velmi rozmanité, řádově od stokorun až po dvě desítky tisíc (maximum činilo 25 000 Kč). Respondenti přitom měli uvést, **v jaké měsíční výši má být výživné na (nejmladší) dítě placeno** bez ohledu na to, v jaké výši tak daná osoba skutečně činí. V návaznosti na předchozí graf č. 7.2 se zde zaměříme na nejčastější případy, kdy má být výživné placeno. To

znamená na výživné, které má při převážné péči matky o dítě hradit otec a při rovnoměrné péči o dítě platit pouze otec nebo oba rodiče. Případy, kdy má výživné platit matka při převážné péči otce o dítě, zmiňujeme vzhledem k nízkým četnostem okrajově.

Nejčastěji uváděnou částkou, kterou mají na dítě platit otcové, byly 3 000 Kč měsíčně, a to ve všech sledovaných typech péče (souvislostem s věkem dítěte je pozornost věnována níže v textu). Matky měly podle výpovědí dotázaných nejčastěji hradit o 1 000 Kč méně. **Výše výživného, kterou mají hradit pouze otcové, se nejčastěji (téměř v polovině případů) pohybovala v intervalu od 2 000 do 4 000 Kč měsíčně** a výrazněji se nelišila podle toho, zda **dítě bylo v převážné péči matky nebo v rovnoměrné péči obou rodičů** (graf č. 7.3). V další třetině až dvou pětinách případů byla daná částka ještě vyšší. V průměrném vyjádření však muži s rovnoměrnou péčí platí více než muži, jejichž dítě je v převážné péči matky (4 tisíce korun vs. 3,6 tisíce korun). S vyšším vzděláním mužů se jimi hrazené částky výživného zvyšují, čímž patrně reflektují jejich lepší příjmovou úroveň. Naprostá většina matek povinných hradit výživné při převážné péči otců o dítě by naopak se svými platbami nedosáhla ani na 4 tisíce korun měsíčně (průměr činí 2,3 tisíce korun). Pro srovnání průměrná výše výživného stanovená otcům opatrovnickými soudy v roce 2022 činila 4 tisíce korun, v případě matek byla poloviční. Každoročně se přitom tyto hodnoty mírně navyšují (Ministerstvo spravedlnosti, 2023).

Graf č. 7.3 **Intervalové rozložení výše výživného, kterou má platit otec/matka, dle typu současné péče** (v %)



*Pozn.: * Na tyto případy je třeba nahlížet s určitou rezervou, neboť zahrnují odpovědi pouze od 61 dotázaných.*

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Pokud se **na placení výživného při rovnoměrné péči o dítě mají podílet oba rodiče**, je poměrně překvapivé, že otcové měli vydávat v průměru ještě vyšší částky (4,5 tisíce korun), než když byli samotnými plátci výživného (jak v rámci rovnoměrné péče, tak zvláště oproti tomu, kdy je dítě v převážné péči matky). **V souhrnu tak platí, že muži mají při rovnoměrné péči o dítě vyšší výživné, než když o dítě převážně pečuje matka** (4,2 tisíce vs. 3,7 tisíce korun). Podobně to nicméně platilo i pro matky, i když zde je to vzhledem ke zmiňovaným nízkým četnostem nutné brát s vědomím možného zkreslení. Opět se ale jedná o jistý nesoulad s výsledky soudních opatrovnických řízení, podle kterých bývá výživné stanovené při střídavé péči nižší než při výlučné péči (Paloncyová et al., 2022, 60–61). Podrobnější analýza přitom ukázala, že vyšší výživné celkově platí muži s dítětem v rovnoměrné péči oproti mužům, jejichž dítě je v převážné péči matky, i v případě, kdy měli dotázaní rodiče zkušenost se soudním řízením o výživném na dítě. S výší dosaženého vzdělání se však tyto rozdíly ztrácejí, respektive přetrvávají pouze u otců s nejnižším, nematuritním vzděláním. Ani v závislosti na aktuálním věku nejmladšího dítěte se tyto diference nepotvrdily, s výjimkou dětí 12letých a starších, na které platí otcové výživné (statisticky významně) vyšší, jsou-li v rovnoměrné péči obou rodičů než v převážné péči matky. Pokud soudní proces týkající se výživného na dítě neproběhl, rozdíly v částkách hrazených muži se dle typu péče neprokázaly jako statisticky významné (průměr činil 4 tisíce korun, resp. 3,8 tisíce korun). Za celkově vyšším výživným na dítě v rovnoměrné péči ve srovnání s převážnou péčí matky v datech *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* jsou tak skryty sociodemografické charakteristiky plátců (otců) a/nebo dětí.

Faktem však zůstávají **v průměru vyšší částky hrazené otci než matkami v případech, kdy mají výživné při víceméně rovnoměrné péči platit oba rodiče** (v průměru se jedná o 4 tisíce korun, resp. 2,9 tisíce korun). Je to patrné také z grafu č. 7.3. V téměř třech čtvrtinách případů má platit více muž (v průměru o 2,4 tisíce korun), **v pětině případů je částka výživného shodná pro matky i otce**. Potenciál vyšších plateb výživného u rodičů s vyšším vzděláním se potvrdil u mužů i žen. Porovnáme-li vzdělanostní úroveň rodičů s tím, kdo z nich platí vyšší výživné, data naznačují (ale zcela jednoznačně statisticky nepotvrzují) jisté tendence k tomu, že vyšší výživné hradí spíše ten z rodičů, který má vyšší vzdělání (to platí především u mužů). Roli v otázce nastavení výše výživného u obou rodičů tak mají rovněž jiné faktory než jen vzdělanostní (příjmová) úroveň (např. s větším rozsahem péče matek o dítě častěji platí vyšší výživné otcové).

Podle statistik Ministerstva spravedlnosti se s rostoucím věkem dítěte zvyšují částky výživného, které má povinný rodič platit (ČSÚ, 2022). Tyto souvislosti se v datech výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* zcela jednoznačně neprokázaly, respektive rozdíly ve vyšších aktuálních platbách výživného na starší děti v porovnání s dětmi menšími nebyly statisticky významné.

O tom, nakolik disciplinovaní jsou rodiče v placení výživného, vypovídají odpovědi na otázku, zda dítě dostává výživné pravidelně a v dohodnuté výši. Data potvrzují, že mezery v tomto ohledu stále existují. **Pečuje-li o dítě převážně matka, dvě třetiny žen respondentek uvedly, že dítě dostává od otce výživné tak, jak má, tedy pravidelně každý měsíc ve stanovené či dohodnuté výši** (tabulka č. 7.1). **Podle další necelé pětiny žen ale platby přicházejí nepravidelně nebo v jiné částce. Žádné**

výživné nedostávalo dítě podle 13 % matek. Zato muži v postavení nerezidenčních otců až v 88 % případů udali, že oni sami platí výživné zcela řádně a špatnou platební morálku mají v mnohem nižší míře. Dodejme, že nerezidenční rodiče (z většiny muži), kteří se s dítětem vídají méně než jednou měsíčně nebo vůbec, nebyli ve výzkumu dotazováni, přičemž jejich disciplinovanost v placení výživného, jak naznačují výsledky šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*, může být mnohem horší. Má-li hradit výživné v rovnoměrné péči o dítě pouze otec, přes 80 % žen řeklo, že tak činí pravidelně a v dohodnuté výši.

Tabulka č. 7.1 **Jak aktuálně platí povinný rodič výživné na dítě dle typu současné péče a plátce výživného** (v %)

		Pravidelně, v dané částce	Pravidelně, v jiné částce	Nepravidelně	Neplatí	Nechce odpovědět
Převážná péče matky	rezidenční matka (R) hodnotí, jak platí otec	67,7	6,3	12,4	13,0	0,6
	nerezidenční otec (R) hodnotí, jak platí sám	88,5	6,3	4,3	0,5	0,5
Rovnoměrná péče obou rodičů, výživné má platit otec	žena (R) hodnotí, jak platí otec	80,7	4,6	10,6	2,8	1,4
	muž (R) hodnotí, jak platí sám	86,7	5,2	4,4	1,2	2,4
Rovnoměrná péče obou rodičů, výživné mají platit oba	žena (R) hodnotí, jak platí otec	71,4	14,3	9,1	2,6	2,6
	muž (R) hodnotí, jak platí matka	74,0	10,6	8,9	4,1	2,4
	žena (R) hodnotí, jak platí sama	76,6	13,0	5,2	3,9	1,3
	muž (R) hodnotí, jak platí sám	78,9	11,4	5,7	2,4	1,6

Pozn.: Připomeňme, že se v žádném v tabulce uvedeném případě nejedná o páry, ale o výpovědi respondentů (R).

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Také sami otcové v tomto uspořádání velmi často (87 %) tvrdili, že výživné platí řádně. V porovnání se situací, kdy je dítě v převážné péči matky, se v případě hodnocení žen jedná o dost vyšší podíl, podle kterého otcové zcela plní svou vyživovací povinnost. Výrazně méně je i případů, kdy k placení výživného vůbec nedochází (3 %). Rovnoměrnější péče o dítě tak pravděpodobně přispívá k tomu, že otcové, jsou-li jedinými plátci výživného, jej platí pravidelně a v dohodnuté částce. Jistý vliv zde může mít i to, že rovnoměrná péče nebývá realizována s rodiči, kteří o dítě nemají zájem, vyskytují se u nich vážné sociálněpatologické jevy, mají diagnostikovány závažné psychické problémy, mají rizikový životní styl, jsou nespolehliví apod. Výsledky kvalitativního šetření *„Jak se vychovávají děti*

po rozchodu/rozvodu?" naznačují, že v takových případech rodiče usilují o svoji převážnou péči. Ani soud by svým rozhodnutím rovnoměrnou péči za těchto okolností s nejvyšší pravděpodobností nepodpořil, takzvaná presumpce vhodnosti střídavé péče by nebyla naplněna (viz podkap. 4.1; Trávníček, 2015).

Mají-li výživné platit oba rodiče při rovnoměrné péči o dítě, dostává dítě podle 71–74 % respondentů výživné od druhého rodiče pravidelně a ve smluvené výši. V podobné míře, na úrovni 77–79 %, pak sami respondenti platí výživné tak, jak mají. Mezi odpověďmi mužů a žen nejsou výrazné rozdíly, jak lze vidět v tabulce č. 7.1, mírně se vyčleňuje jen necelá čtvrtina žen, podle kterých otec posílá výživné v jiné hodnotě nebo nepravidelně.

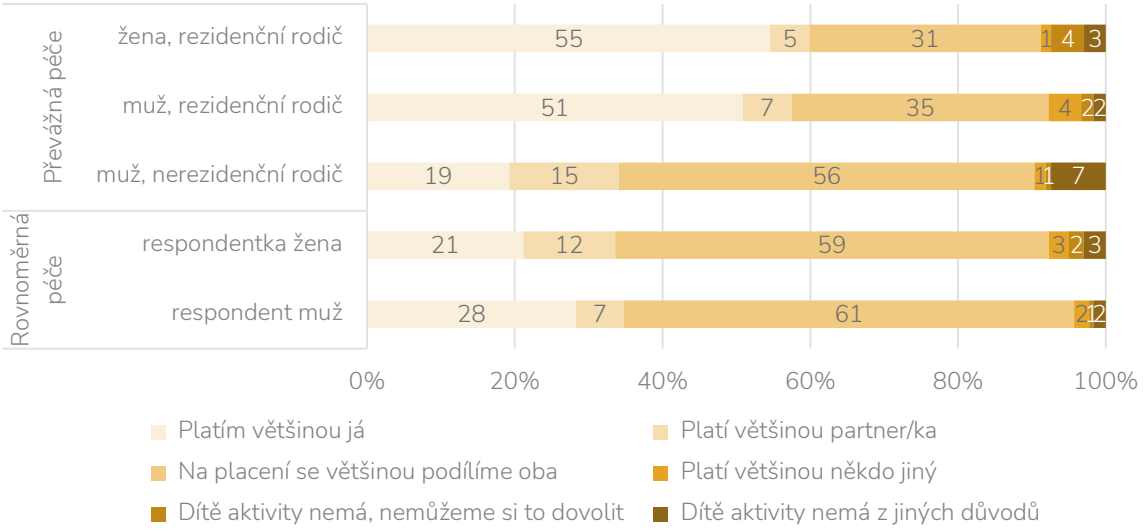
Ženy převážně pečující o dítě, které s bývalým partnerem v minulosti uzavřely manželství, častěji ve srovnání s nesezdanými ženami uváděly, že otec platí výživné na dítě pravidelně a v dohodnuté výši. Naproti tomu nesezdané ženy častěji upozornily na to, že výživné přichází nepravidelně nebo vůbec. Tyto rozdíly do značné míry přetrvávají i tehdy, zohledníme-li, zda se rodiče o výživné soudili. U nesezdaných žen převážně pečujících o dítě, na které má otec platit výživné, se ale navíc prokázaly diference podle zkušenosti se soudním řízením o výživné. Pokud se žádný soud neuskutečnil, ženy hodnotily platební disciplínu otců mnohem kladněji (podle dvou třetin dostává dítě výživné od otce pravidelně a v dohodnuté výši), zato v případech, kdy soud o výživné proběhl nebo probíhá, dostává výživné řádně „jen" polovina žen, respektive dětí, čtvrtina jej vůbec nedostává. Lze se tak domnívat, že tyto nesoudící se nesezdané páry se snadněji dohodly a otcové se více snaží řádně platit výživné zřejmě i s vidinou toho, aby předešli případnému soudnímu procesu. Na druhou stranu nesezdaní směřují k soudu spíše při neschopnosti vzájemné dohody a/nebo za existence velkých konfliktů ohledně porozchodového uspořádání péče o dítě a jeho výživy, jejichž jádrem mnohdy bývá nezájem nerezidenčního rodiče se na péči o dítě a/nebo jeho výživě podílet. To se v důsledku může projevit i v následně horší platební morálce týkající se výživného.

Důvody řádného neplacení výživného čili jeho hrazení v jiných částkách, nepravidelně nebo vůbec **se v jednotlivých typech péče liší**. Je-li dítě v převážné péči matky, nejčastěji (37 %) za neplacením výživného stojí fakt, že **druhý rodič odmítá výživné platit**, u další pětiny (22 %) je důvodem jeho **chybějící (pravidelný) příjem**. Tuto okolnost naproti tomu nejčastěji (47 %) zmiňovali muži převážně pečující o dítě. V případech neplacení výživného při rovnoměrné péči o dítě byly tyto dva důvody zastoupeny ve stejné míře, čtvrtinou případů, další čtvrtina dotázaných uvedla, že se **s druhým rodičem tak dohodli, případně se dohodli jinak**. Srovnatelný (13–15 %) byl u všech typů péče podíl odpovědí, kdy dotázaní neznali důvody řádného neplacení výživného druhým rodičem. Mezi „jinými" okolnostmi, které byly uváděny zhruba v desetině případů převážné i rovnoměrné péče a které mohli dotázaní blíže popsat v doplňujícím komentáři, se vyskytovalo jak určité problematické chování povinných rodičů (problémy s alkoholem, pobyt ve vězení, msta, liknavost, nezájem), tak jejich nepříznivá finanční situace (často spojená s dluhy, exekucemi). Zazněla však i určitá forma dohody, spíše u rovnoměrné péče, kdy si rodiče výživné navzájem neplatí. Někdy ale byla „dohoda" na neplacení výživného povinným rodičem podmíněna jeho souhlasem s převážnou péčí druhého

rodiče o dítě. Zbývající komentáře se týkaly samotné částky výživného, kdy na jedné straně povinní rodiče zpochybňovali jeho výši či oprávněné potřeby dítěte, na straně druhé však jiní naopak přispívali i více, než by měli.

Předmětem úpravy výživného na dítě by mělo být **financování** nejen běžných potřeb dítěte, ale i těch **jednorázových, často nákladnějších aktivit** (např. letních táborů, školních pobytů, dražšího vybavení). Je důležité přesněji stanovit, jak budou tyto výdaje hrazeny. **U převážné péče o dítě leží úhrada nepravidelných, finančně náročnějších aktivit dítěte většinou na tom hlavním, pečujícím rodiči.** S tím se ztotožnila zhruba polovina rezidenčních matek i otců (graf č. 7.4). Vedle běžných, každodenních potřeb dítěte na ně tudíž většinou spadá i finanční zajištění těchto jeho jednorázových aktivit. Dle šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* se taková praxe jeví jako obvyklá zejména v rodinách, kde je mezi rodiči konflikt a/nebo nerezidenční rodič deklaruje nedostatečné příjmy a na úhradu potřeb dítěte přispívá nárazově, nepravidelně či vůbec. Druhou nejběžnější variantou podle kvantitativního výzkumu, kterou zvolila další třetina rezidenčních rodičů, je, že se na jejich placení podílejí oba rodiče. Z dat sice nelze určit, co vše mají rodiče zahrnuto v částce výživného, v tomto případě by se ale mohlo jednat o situace, kdy jde úhrada nákladnějších výdajů na dítě právě nad rámec běžného výživného. Odlišný pohled na tuto záležitost mají muži v postavení nerezidenčních otců. Více než polovina z nich udala, že úhradu jednorázových aktivit dětí si dělí s jejich matkou. Naopak podle každého třetího tyto výdaje platí většinou jen jeden z rodičů.

Graf č. 7.4 **Kdo většinou platí jednorázové nákladnější aktivity (nejmladšího) dítěte, dle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Dle výpovědí respondentů kvalitativního šetření, je-li rezidenčním rodičem matka a rodiče se o nákladnější výdaje dělí, řeší se situace různými způsoby. Někde se rodiče o těchto výdajích domlouvají předem a jejich realizace je podmíněna oboustranným souhlasem. Jinde matka otci předkládá výdaje zpětně, a to jednotlivě formou účtenky, upozornění prostřednictvím SMS či e-mailu, nebo souhrnně za určité období s výčtem konkrétních položek a jejich cen. Otec zpravidla přispívá polovinou, přičemž někteří otcové mají ve zvyku proplatit celý výdaj. Některé výpovědi naznačují konflikty mezi rodiči ohledně toho, jaký výdaj je oprávněný, či nedůvěru otce, jak matka s penězi určenými na úhradu potřeb dětí nakládá. Pro vyšší transparentnost bývá některými využíván účet, kam otec pravidelně posílá určitý obnos, a matka z něj může mimořádné výdaje hradit (jde o podobnou praxi jako u rodin s rovnoměrnou péčí – viz dále v textu). Někteří otcové zmiňovali, že určité vybavení nad rámec výživného pořizují dětem z vlastní iniciativy, nejčastěji se jednalo o elektroniku a sportovní vybavení, s tím, že tak posilují jejich společné pouto. Při používání dané věci si na ně dítě může vzpomenout či se jedná o vybavení k zálibě, kterou spolu sdílejí. Zatímco některé matky takové počínání kvitovaly, jiné je odsuzovaly s tím, že otec si tím kupuje přízeň dětí.

> *„… já jsem jim pořídil oběma notebook. (…) Mám radost, že vědí, že je ode mě a… (smích) že nás to jako trochu spojuje.“* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

Třípětinová většina rodičů majících dítě v rovnoměrné péči se s druhým rodičem na placení těchto aktivit zpravidla podílí (viz graf č. 7.4). Ještě častěji tak činí ti, kteří se podílejí též na placení výživného, ale i ti, u nichž není plátcem výživného stanoven nikdo. Tito rodiče si tak zřejmě mnohem více uvědomují potřebu vzájemné kooperace i v těchto ohledech. V další třetině případů leží úhrada jednorázových aktivit dítěte většinou jen na jednom rodiči. Sami muži respondenti se v této roli spatřovali z 28 %, podle dalších 7 % to je na matkách. Ženy respondentky se za většinového plátce označovaly také častěji (21 %), otcům tuto úlohu ale přiznalo 12 %. Rozmanitost praxe hrazení výživného a úhrad potřeb dětí u rovnoměrné péče naznačují i výsledky šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*. Rozdíly jsou v tom, co je rodiči vnímáno jako výdaj hrazený z výživného či nad jeho rámec (týká se to např. kroužků), co pojímají jako běžné výdaje, které hradí každý zvlášť, a co zahrnují mezi ty, na nichž se podílejí a domlouvají oba. Větší výdaje zpravidla hradí napůl po předchozí domluvě (v některých rodinách rodiče sdílejí napůl i náklady na dítě během dovolené). Má-li otec výrazně vyšší příjmy než matka, je vyšší pravděpodobnost, že tyto výdaje nebo jejich převážnou část hradí z vlastní vůle sám. U pravidelných výdajů za děti (např. školka, obědy ve škole, kroužky) někteří rodiče preferují řešení, že si jejich platby rozdělí (např. jeden z nich v daném roce hradí obědy, druhý poplatek za školku).

V některých rodinách rodiče odesílají výživné či dohodnuté částky (např. určité procento z příjmu) na zvláštní bankovní účet určený na úhradu potřeb dětí a mají konkrétní dohodu, jak s prostředky z tohoto účtu nakládat. Někde je pravidlem, že stravu dětí a drobné výdaje za ně v době své péče platí každý z rodičů ze svého a jen větší či mimořádné výdaje hradí (či si zpětně proplácí) z tohoto zvláštního účtu. Jinde z něho mohou být hrazeny i běžné výdaje za děti. Někde z tohoto účtu čerpají oba rodiče, někde pouze matka a otec nadto hradí také další výdaje. O větších výdajích hrazených z tohoto účtu se rodiče nicméně zpravidla domlouvají. U účtu, k němuž mají přístup oba (včetně

platebních karet), je oceňována praktičnost tohoto řešení a především pak naprostá transparentnost výdajů. V některých rodinách si rodiče vedle společného účtu vedou ještě podrobnější záznamy o svých individuálních výdajích za děti (např. ve sdílené tabulce v Google dokumentech), jinde přiřazují účtenky přímo do bankovního účtu. Důraz na tyto přehledy a možnost kontroly mezi našimi respondenty kladou spíše muži. Zatímco u některých jde možná spíše o nadšení současnými technologickými možnostmi, u některých z nich potřeba kontroly zjevně vyplývá z nedůvěry z období partnerství a tehdejších rozporů ohledně hospodaření a nakládání s penězi (uvážlivé vs. impulzivní nákupy, šetření vs. užívání si peněz). Každopádně transparentní společný účet na úhradu potřeb dětí se jeví jako řešení se značným potenciálem pro rodiny, kde se otec zdráhá posílat prostředky na úhradu potřeb dětí k rukám matky.

Výdaje rodičů na úhradu potřeb dítěte zcela zásadně ovlivňuje, jaké vybavení má mít dítě jen jednou, a jaké se kupuje dvakrát, respektive v každé domácnosti zvlášť. Rovněž v tomto se praxe v rodinách s rovnoměrnou péčí liší. Zásadní se zdá být, do jaké míry rodiče považují věci dítěte skutečně za jeho, tedy že s nimi může svobodně nakládat a také je přenášet i do domácnosti druhého rodiče či je používat, když je s ním. Jedná se o hračky, sportovní potřeby (kolo, lyže, batoh, spací pytel), elektroniku (počítač, play station, mobil), oblečení a obuv. Obvyklejší je, že dítě má základní oblečení u obou rodičů. Rozdílná praxe bývá u zimního oblečení a zimních bot. Jde o nákladnější výbavu a často jen na jednu sezonu, než z ní dítě vyroste. Zatímco někde má dítě tyto věci jen jednou, a rodiče se na jejich pořízení a úhradě domlouvají, jinde přinejmenším jeden z nich trvá na tom, že je bude mít dvakrát. Pokud jde o sportovní vybavení, časté je, že drobnější, levnější věci (např. brusle, koloběžka) mají děti u obou rodičů, zatímco ty dražší (např. kolo) jen jednou. Mnohdy dublování výbavy určuje míra ochoty rodičů dovolit dítěti užívat danou věc v čase s druhým rodičem (pokud jeden z rodičů nedovolí, aby dítě používalo kolo na vyjížďky s druhým rodičem, jemu nezbude než pořídit dítěti druhé) či praktičnost – u některých věcí je skutečně praktičtější mít je dvakrát (méně věcí na přenášení/převážení mezi oběma domácnostmi, možnost se kdykoliv věnovat dané aktivitě, úspora času kvůli vyzvedávání, velká vzdálenost obou bydlišť). Někdy také může jít o způsob, jak se vyhnout potenciálnímu konfliktu s druhým rodičem.

Pokud jde o pořizování věcí, někdy oblečení dětem kupují oba rodiče a někdy spíše jen jeden (ne nutně matka). Někteří rodiče si ve svých výpovědích stěžovali, že zatímco oni kupují dítěti hezké oblečení, druhý rodič pořizuje jen značně obnošené či ho neobstarává vůbec. Zatímco tedy dítě do domácnosti druhého rodiče odchází v novém oblečení, vrací se v takovém, které je třeba nahradit. V některých rodinách oblečení zůstává striktně v domácnosti toho, kdo ho pořídil, dítě se musí po příchodu převléci a oblečení od druhého rodiče dostane až na odchodu. Důvody mohou být různé. Někdo tak činí na základě svého negativního vztahu vůči druhému rodiči, někdo z obavy z konfliktu s ním (např. že by si mohl stěžovat na špatně vyprané či poškozené prádlo), někdo po zkušenosti, že se zakoupené oblečení hromadilo v domácnosti druhého rodiče a s dítětem se nevracelo.

T: „Je to teda tak, že všechny věci má dvakrát?“

R: „Všechny věci má dvakrát, na to jsme naráželi ze začátku, že Simoně se zdálo, že peru ve špatným pracím prášku, takže jsem musel kupovat stejnej prací prášek… a tak dále, takže jsme to udělali ze začátku. A teď už prostě, jak roste, tak od těch devíti desíti let už si ty holky chtějí vybírat svoje oblečení. Takže si vybere to, co chce, u mamky a to, co chce, tak si vybere u mě. Takže má opravdu svoje, ale není to tak, že bysme jak některý rodiče prostě – ‚hele, tyhle boty jsem mu koupil já, stály tisíc korun‘. To dělá můj kolega – tak šup k mámě v sandálích, zima nezima, prostě nic. Tohle by mně bylo líto zaprvé vůči Martince a za druhý to jsou opravdu sviňárny podle mě. Takže opravdu neřešíme boty, ale když si chce vzít něco, že chce se mi ukázat, tak už si to vezme, předtím radikálně nemohla, jo? To jsme si nějak oba dva asi hlídali a teď už to je úplně normální. To, co si nakoupí u mě, tak má u mě, to, co si nakoupí u Simony, u Simony. Jediný, co mi asi přijde trošku blbý je, že má dvě telefonní čísla, že telefon svůj od mamky si nemůže nosit ke mně a můj si tam může vzít, ale zase ho tam nesmí brát.“

T: „Jako že ho tam nesmí používat nebo…?“

R: „Nesmí ho tam používat, jo? Takže já jí maximálně můžu zavolat na její telefon anebo ona, když chce, tak mi může zavolat na můj telefon, ale nesmí si telefon ode mě přinýst k Simoně a nesmí od ní přinýst telefon ke mně, jo? Takže má dvě telefonní čísla, kamarádi jí 14 dní volají na jedno a 14 dní na druhý. Jsme domluvený, že když zrovna bude u mamky, tak já mám zaplej její telefon, a když jí někdo zavolá, tak já mu řeknu, že je zrovna u mamky, a volá tam. To je jediný, co asi zůstalo jako překážka, a to mi připadá jako pitomý.“

T: „A má to nějaký důvod, vysvětlení, proč to takhle Simona potřebuje?“

R: „Jo. My jsme to řešili strašně dlouho a první důvod byl, že u Simony má iPhone a u mě má obyčejný mobil. A ona, že na tom iPhonu má nastavenou aplikaci, kde ji sleduje, když jde ze školy sama… A že má strach, abych já jí tam nedal nějakou aplikaci na sledování.“ (33 otec – rovnoměrná péče nesezdaných)

Přestože se rodiče praktikující rovnoměrnou péči i v oblasti zajištění úhrady potřeb dětí obecně vyznačují nižší mírou konfliktu a vyšší mírou kooperace než rodiče praktikující převážnou péči, komunikace o finančních záležitostech je u některých párů tak ožehavá, že se snaží ji neotevírat, i když je to na jejich úkor (jako např. žena, která kvůli psychickým obtížím není schopna pracovat na plný úvazek a navzdory tomu se snaží dostát závazku hradit výdaje dětí s otcem napůl). Otevřené konflikty ohledně úhrady potřeb dětí, na které se rodiče podílejí společně, u respondentů šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* spočívaly v tom, že jeden z nich koupil vybavení špatné kvality, případně koupil nebo zamýšlel koupit příliš drahé nebo nechtěl přispět na vybavení určené pro sport, jemuž se s tímto dítětem věnuje druhý rodič. Některé situace a výdaje se nicméně měly stát pouze záminkou, jak druhému ublížit (jako např. v případě, kdy se rodiče dohodli, že otec bude hradit kroužky, a matka následně dítě přihlásila na všech sedm kroužků nabízených mateřskou školou jen proto, aby otec musel vydat co nejvyšší částku). Další skupina konfliktů odrážela obavy jednoho z rodičů z oslabení vztahu s dětmi či úbytku společně tráveného času, pokud jim druhý rodič bude dopřávat zážitky a materiální standard, který je nad jeho možnosti. V některých případech se do těchto sporů mohou promítat i výše zmíněné rozdílné způsoby hospodaření a priority ohledně

nakládání s penězi (jako např. v rodině, kde matka vyčítala otci, že si dítě kupuje dovolenými a předměty, které si ona nemůže ze svých příjmů dovolit, ty však podle něj byly ve skutečnosti vyšší než jeho, nicméně ona kvůli svým zbytným impulzivním výdajům nedokáže spořit). Poslední skupina konfliktů se týkala nereflektování změny v nastavení péče odpovídajícím navýšením vlastního podílu na úhradě potřeb dítěte (např. při lockdownu v období pandemie, kdy se rovnoměrná péče přechodně změnila v převážnou).

Specifická situace je v rodinách, kde děti zůstávají v jedné domácnosti a rodiče se tam v péči o ně střídají. V šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* byly zastoupeny pouze rodiny, kde spolu rodiče aktuálně vycházejí, společná domluva jim již nečiní potíže, oba pro sebe i děti nakupují za své a při tom neřeší, kdo z nich zaplatil více či méně. Pokud je byt ve vlastnictví jen jednoho z nich, druhý mu platí příspěvek na nájem.

Obrátíme-li pozornost zpět k datům z dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, v jednotkách procent platí nepravidelné, finančně náročnější aktivity dítěte někdo jiný než rodiče (pravděpodobně např. prarodič dítěte, nový partner rodiče) nebo dítě takové aktivity nemá, ať už z finančních, či jiných důvodů. Za jinými než finančními důvody stojí zpravidla nízký (předškolní) věk dítěte, u starších dětí může být podle výsledků šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* důvodem spíše jejich zdravotní stav či pasivní životní styl rodiče.

Jakákoliv nepravidelnost v placení výživného povinným rodičem negativně ovlivňuje život oprávněných rodičů, respektive dětí a zvyšuje jejich finanční nejistotu. Řada z těch, jimž se nedostává výživné ve stanovené výši a pravidelně, se může od července 2021 obrátit s žádostí o podporu na stát, potažmo na úřad práce. Požádat mohou o **dávku náhradní výživné**, která byla zavedena právě pro tyto situace. Pro nárok na dávku však musí být soudem stanovené výživné a zahájený proces vymáhání dlužného výživného, tedy podán návrh na exekuci nebo na soudní výkon rozhodnutí. Výše náhradního výživného činí rozdíl mezi soudem stanovenou částkou a uhrazeným výživným, maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Podle původního znění zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, bylo možné vyplatit nejvýše 24 dávek (tj. zpravidla po 24 měsíců), říjnová novela z roku 2023 toto omezení prodloužila o dalších 24 výplat. Původní krátkodobost vyplácení dávky byla přitom velmi kritizována samotnými příjemci dávky, jak vyplynulo z výzkumu mezi jejími příjemci (Höhne et al., 2022a). Ti přitom ve více než třetině případů za hlavní důvod řádného neplacení výživného označili skutečnost, že druhý rodič ho odmítá platit. Nepravidelný, nedostatečný či chybějící příjem byl příčinou v další pětině případů, více než třetina dotázaných konkrétní okolnosti neplacení neznala. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že po počátečním vzestupu počtu vyplácených dávek náhradního výživného se jejich počet v prvních třech čtvrtletích roku 2023 pohyboval kolem úrovně deseti tisíc měsíčně.[65]

[65] Více viz https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-vyplacenych-davkach

V šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* nebyla otázka náhradního výživného opomenuta a respondenti se měli vyjádřit k tomu, nakolik by zvažovali podání žádosti. Odpovídali pouze ti, kteří uvedli, že na (nejmladší) dítě má platit výživné některý z rodičů, případně jiná osoba. **Neznalost či nevědomost o možnosti podat žádost o tuto dávku byla pětinová až čtvrtinová.** Připomeňme, že v době konání výzkumu to byla stále relativně nová dávka. Soustředíme-li se na rezidenční ženy převážně pečující o dítě, na nějž má otec platit výživné, pak necelá polovina z nich (47 %) neměla o dávku zájem, zhruba pětina (22 %) o této možnosti nevěděla a další pětina (18 %) o dávku již požádala či to měla v nejbližší době v plánu. Rezidenční muži mající dítě v převážné péči, na které má platit výživné matka či oba rodiče, rovněž z většiny (40 %) nezvažovali podání žádosti, necelá pětina (18 %) tuto možnost ani neznala. Dalších 16 % ale žádost již podalo a 19 % to mělo v blízké době v úmyslu. Nezájem o podání žádosti o dávku náhradní výživné převládal také u respondentů rovnoměrně pečujících o dítě s druhým rodičem. Nicméně i v tomto uspořádání péče byli tací, kteří již takovou žádost podali nebo to chtěli brzy učinit. Jde o 12 % mužů a 20 % žen, pokud mají výživné na dítě platit oba rodiče, resp. 10 % žen, má-li výživné hradit pouze otec dítěte. Spojitost podání žádosti o náhradní výživné s nepravidelností placení výživného či s jeho úhradou v jiné než stanovené částce je evidentní. V kvalitativním šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* byla tato dávka chápána jako pomoc pro chudobou a sociálním vyloučením nejohroženější neúplné rodiny. Pokud se respondent nepovažoval za tuto cílovou skupinu, o podání žádosti o náhradní výživné neuvažoval, i když výživné od povinného rodiče nepřicházelo. Respondentce s dítětem v převážné péči, která by situaci podáním žádosti o náhradní výživné řešit mohla, tomu bránily její přílišné ohledy vůči otci dítěte, snaha nepřivodit mu problémy.

> *„… spousta ženskejm to asi pomůže hodně, asi je to vytáhne úplně z dluhový pasti, aby se někde zadlužily. Já na tom takhle nejsem, kdybych neměla co jíst, tak asi bych po tom taky sáhla. Jo? Ale nejsem v takový situaci, takže zatím to nechávám. Doufám, že* [otec dítěte] *třeba jednou přijde na to, že to má doplatit.“* (28 matka – výlučná péče)

> *„Určitě pro takový ty matky, který jsou třeba na mateřský a mají ten příjem úplně minimální, tak určitě to je něco, co hrozně potřebovaly. Já tomu fandím, tomuhle. Ale určitě to není pro někoho jako jsem já, pro mě určitě ne. Já bych do toho určitě nešel, asi bych to nepožadoval, protože já jsem nikdy netrpěl nějakou nouzí, nebyl jsem v nějaký kritický situaci, kdy bych potřeboval něco podobnýho. Když přišel ten institut, že za neplacení výživnýho se bude brát řidičák, tak v tý době jsem to jednou uplatnil, takže matka rychle doplatila na dceru, co měla ten dluh, aby o ty papíry nepřišla. A od tý doby jsem s tím neoperoval. A o týhle dávce vím, že existuje, ale nikdy jsem ji nevyužil, ani jsem to nezkoumal, protože si nemyslím, že bych byl ten, kterej to nutně potřebuje.“* (39 otec – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče otce)

> *„Já jsem na tohleto měkká, já jsem hodná a nechci asi někomu způsobovat problémy.“* (26 matka – výlučná péče)

Možnost požádat o tuto dávku je jedním z možných nástrojů, jak zlepšit finanční podmínky oprávněných dětí, nicméně na prvním místě by stále měla být zdůrazňována rodičovská odpovědnost v této oblasti a posilovány instrumenty vymáhání jejího porušování.

8. Cesta k současnému nastavení výživného

Sylva Höhne, Jana Barvíková

Úpravu úhrad potřeb dětí ovlivňuje model uspořádání péče o děti, nicméně na jeho preference a volbu mnohdy mívá zásadní vliv mimo jiné právě otázka výživného (více viz Lehmann & Barvíková, 2023). Ta hrála důležitou roli u otců v preferenci rovnoměrné péče před převážnou péčí matky, jak vyplynulo i z výpovědí části matek a otců dotazovaných v šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*. Zatímco tyto matky se domnívaly, že jejich bývalí partneři kalkulovali s nižším výživným (střídavá péče) či s tím, že vyživovací povinnost nebude upravena vymahatelným rozhodnutím soudu (spíše společná péče), tito otcové mezi svými motivy zmiňovali potřebu nastavit výživné a úhradu potřeb dítěte podle svého – tedy nezávisle na soudu, popřípadě i bez ohledu na tabulky s doporučenými procenty ze mzdy, zveřejněné na internetu[66], ale také neochotu poskytovat výživné na dítě a prostředky na úhradu jeho potřeb do rukou matky a potřebu zachovat si kontrolu nad tím, jak s penězi od nich bude nakládáno. Neznamená to nutně, že by cílem těchto otců bylo podílet se na výživě a úhradě nákladů dětí co nejnižší částkou. Naopak, řada z nich prohlásila, že nese převážnou část těchto nákladů, a dodala, že to přináleží k roli otce a sami tak činí rádi. Objevovaly se i zmínky o jejich zohledňování nižšího příjmu bývalé partnerky, ať už s ohledem na rozchod v období (okolo) její rodičovské dovolené, či z důvodu její nižší mzdy.

Jak matky, tak otcové někdy zmiňovali výši výživného jako důvod, proč matka původně preferovala svoji výlučnou péči. Některé pak na střídavou, společnou či výlučnou s rozšířeným stykem přistoupily i proto, že to otec zohlednil ve svém návrhu výše výživného. Důraz matek na výši výživného přitom nevycházel „jen“ z obav o pokrytí pravidelných měsíčních výdajů a zajištění potřeb dítěte. Roli hrál též strach, že pokud by u ní dítě nemělo stejný standard jako u otce, mohlo by chtít být více s ním než s ní.

> *„… chlap ve finále má prostě víc peněz a potom to dopadá tak – ‚no, ale taťka mi tohle koupí!‘ Jo? A ta máma jako ne, jo? (…) Bylo pro nás nejdůležitější, aby ani u něj, a ani u mě neztratil ten svůj životní standard, kterej měl do tý doby, což jsme se teda shodli na určitejch alimentech, abych já mu mohla dopřát to, co mu může dopřát on. A to, si myslím, že bylo jedno jakoby z těch důležitých věcí, aby to vlastně bylo jakoby šťastný, aby to bylo… aby to probíhalo tak, jak má, protože věřím*

[66] Motivem k tomu byla vzájemná shoda rodičovského páru dopřát svému dítěti, co potřebuje, bez ohledu na částky, které jsou doporučovány. Popřípadě se výsledná částka vypočítaná dle v tabulkách doporučovaných procent k poměru ke mzdě zdála otci s ohledem na výši jeho příjmu příliš vysoká vzhledem k reálným potřebám dětí v jejich věku (nespotřebovaná rezerva z nižší částky, která na společném účtu měsíčně narůstá, mu v tom, jak se domnívá, dává za pravdu). Pro kalkulačku výživného viz např. https://vyzivne.justice.cz/kalkulacka-vyzivneho/.

> *tomu, kdyby on u mě strádal, co se týče jakoby finančně, tak si myslím, že by třeba chtěl bejt potom víc s tatínkem.“* (27 matka – formálně výlučná péče matky, reálně střídavá péče)

> *„Vedle toho platím výdaje, tohle jako prostě posílám přímo jí… Ta dohoda byla, že, přece nechceš, aby měli jenom rohlíky‘. Já říkám – ‚ne, nechci.‘ – ‚No, tak mi dávej nějaký…‘ Tak jsme se dohodli prostě na takovýhle částce. Říkám – ‚hele, tak to máš tady příspěvek, není to jakoby výživný,‘ právník mi to tenkrát nazval držhubným (smích) – ‚Podívejte, chcete střídavku, chcete, tak jí tady nějaký peníze dejte a bude klid.‘“* (37 otec – střídavá péče)

Někteří respondenti kvalitativního šetření jako osvědčenou klíčovou pojistku pro případ vzájemného sporu zmiňovali rozhodnutí soudu, kde byly upraveny výše a účel úhrad. Dalo rodičům jasné mantinely a v případě dohadů bylo možné se na ně odvolat. U dalších, a to jak v případech rovnoměrné, tak převážné péče, tuto zásadní roli plnila písemná dohoda mezi rodiči, uzavřená mimosoudně vedle či namísto soudního rozhodnutí, která podrobně upravovala rozdělení, výši a účel úhrad. Osvědčuje se, když je v určitých intervalech (např. vždy před začátkem nového školního roku) aktualizována. Někteří rodiče si od začátku vystačili jen s ústní domluvou. V jistých případech nicméně selhalo jak rozhodnutí soudu, tak dohoda mezi rodiči. Jestliže se tak stalo, poškozený rodič se mnohdy zdráhal vyvolat soudní řízení.[67] Mezi důvody se objevuje snaha nezhoršit vztahy s druhým rodičem soudním řízením, touha mít klid a nemuset s druhým rodičem přijít do konfrontace či kontaktu nebo únava z dosavadních sporů s ním, mimosoudních nebo i soudních. Někdy rodiče soudní žalobou druhému rodiči sice pohrozí, ale nepodají ji. U dospívajících dětí už někteří rodiče vyčkávají, až dítě dosáhne svéprávnosti a soudní při s rodičem bude moci vést samo (viz podkap. 8.4).

Na druhou stranu se ukazuje, že pokud rodiče plní své závazky, mnohdy časem, s ústupem emocí, s narůstající důvěrou, zlepšováním vzájemných vztahů i komunikace, mezi nimi dochází k větší vstřícnosti a vzájemné velkorysosti též v oblasti financí. K úpravě výživného či navýšení prostředků na úhradu potřeb dětí mnohdy dochází pouze na základě dohody rodičů, bez zahájení (dalšího) soudního řízení. Aktuálně poskytované částky se tak mohou lišit od těch daných při posledním rozhodnutí soudu o výživném.

> *„Máme to tak, že mi pošle výdaje, že třeba na tábory, letní tábory nebo kroužky, a pak dám aspoň půlku, abych platil já. My jsme… přes Vánoce jsme se bavili ještě víc o tom, tak zaplatím i vyšší alimenty teďko, teď to jde, že můžu platit i pravidelně trošku víc, ale jinak, co je více náklady, tak mi pošle vlastně tabulku nebo nějaký seznam.“* (16 otec – výlučná péče matky)

> *R: „Teď je výživné stanovené tak, že bych jim měl posílat nějakých dohromady 4 700, vlastně je to částka stanovená, myslím, před čtyřma rokama. A před rokem a půl po dohodě jenom*

[67] V jednom případě měla na povinného rodiče pozitivní účinek pohrůžka uvalení exekuce na řidičské oprávnění při neplacení výživného.

> *mezi sebou jsem tu částku zvedl na 6 200. Jo? Jako 3 100 na každého. Takže tahle částka vlastně chodí teďko do dnešního dne."*
>
> *T: „A to zvednutí na tu vyšší částku z té vaší dohody vzešlo z vaší iniciativy, nebo z iniciativy matky?"*
>
> *R: „Ne, tak vždycky je to její iniciativa, protože ona minimálně dvakrát do roka mi řekne, že je potřeba zvednout výživné, že to a to stojí víc, a podobně, že? No, a před tím rokem a půl mě už v práci celkem přidali, už jsem se dostal na dobře placenou pozici a na internetu, kde jsou ty kalkulačky výživného, tak tam prostě už mně vyskočila ta částka, že bych měl platit vlastně někde mezi těma 5,5 a myslím 7,5 tisícema. Takže jsem jí napsal, že teda jí budu posílat těch 6 200."* (40 otec – výlučná péče matky)

V následujícím textu založeném primárně na datech výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* rozlišíme případy právě podle zkušenosti se soudním řízením. Sledovány budou nejprve okolnosti prvního soudního řízení a případného dalšího soudního procesu o výživném. Dále bude pozornost zaměřena na ty, kteří se o výživné nesoudili. Závěr bude patřit souhrnnému zhodnocení, zda se rodiče někdy dokázali dohodnout na úpravě výživného sami, a to bez ohledu na to, zda se o výživné soudili či nesoudili. Doplňkem bude zpětný pohled na konfliktní situace ohledně výživného mezi rodiči, případně mezi povinným rodičem a oprávněným dítětem, a to očima dětí účastnících se kvalitativního výzkumu.

8.1 Soudní řízení o výživném

Úpravu výživného řešila někdy prostřednictvím soudu polovina dotázaných z šetření *„Dítě v rodičovskému konfliktu 2021"* s dítětem v převážné péči (matek i otců) a dvě pětiny respondentů zastupujících rovnoměrnou péči o dítě. Podstatné je ale současně rozlišení formy předchozího partnerského soužití rodičů dítěte. Jak již bylo uvedeno v podkapitole 6.2, v manželství žijící partneři musejí před rozvodem projít opatrovnickým soudním řízením, ve kterém se rozhodne o úpravě péče o dítě a vyživovací povinnosti rodičů. Z již rozvedených respondentů však „jen" tři z pěti v případě převážné péče a každý druhý s dítětem v rovnoměrné péči uvedli, že záležitosti ohledně výživného řešili soudní cestou. Ostatní tak pravděpodobně rovněž mají soudní rozhodnutí, ale lze se domnívat, že soudní řízení proběhlo spíše formálně, na základě dohody rodičů. Mezi manželskými páry, u nichž ale zatím právní rozvod neproběhl (prošli pouze opatrovnickým řízením), se jich soudního procesu ohledně výživného účastnila třetina (v případě převážné péče), resp. šestina (u rovnoměrné péče). **Partneři, kteří spolu žili nesezdaně, mají zkušenost se soudním řízením o výživném ze dvou pětin (u převážné péče), resp. ve třech případech z deseti (u rovnoměrné péče).**

Míra kontaktu a konfliktu mezi rodiči v prvních třech měsících po rozchodu ohledně domluvy na uspořádání péče o dítě, jeho běžných záležitostí a výživného měla poměrně značný vliv na to, zda se expartneři následně soudili o určení vyživovací povinnosti a nastavení výše výživného. Sledujeme-

li tuto linii u nesezdaných partnerů, pak je zřejmé, že **pokud měli ohledně domluvy zmiňovaných oblastí velké konflikty, výrazně častěji se jich posléze týkalo soudní řízení**. Tato skutečnost přitom platí v obou typech péče, u té v současnosti převážné se k nim ještě přidávají ty případy, ve kterých partneři v prvních třech měsících po rozpadu úplné rodiny nebyli vůbec v kontaktu. **Bez soudního procesu (o výživném) to naopak významně častěji zvládli ti, kteří se tehdy dokázali domluvit bezkonfliktně.** U manželských párů jsou patrné obdobné statisticky významné rozdíly v míře konfliktu a uváděné zkušenosti se soudním řízením jako u nesezdaných partnerů. Pokud bychom to měli vyčíslit, tak **ti, kteří zažívali velké konflikty krátce po rozchodu při domluvě o nastavení péče o dítě, jeho každodenních záležitostech a výživném, přicházeli k soudu dvakrát častěji než ti, již vše dokázali dojednat bez problémů a konfliktů**. Rovněž chybějící kontakt mezi partnery po dobu tří měsíců po rozchodu se promítl do četnějšího (nadprůměrného) výskytu soudního řízení o výživném.

Rodiče aktuálně převážně pečující o dítě mají oproti rodičům s dítětem v rovnoměrné péči nejen častější zkušenost se soudním řízením o výživném (51 % vs. 41 %), ve vyšší míře se k soudu i opětovně vracejí. Pouze jedenkrát se v otázce výživného soudily dvě třetiny rodičů, z nichž jeden má dítě v převážné péči, ale až tři čtvrtiny rodičů, kteří se nyní starají o dítě ve víceméně stejném rozsahu. Pětina rodičů (z obou typů péče) prošla soudem ohledně výživného dvakrát, ti s převážnou péčí se častěji soudili ještě vícekrát (13 % vs. 8 %). Ženy respondentky z obou typů péče měly nějakou zkušenost se soudním řízením častěji než dotázaní muži. Ti, kteří se rozešli teprve před jedním až dvěma lety (před konáním výzkumu), neprošli soudním řízením (zatím) tak často jako ti, kteří žijí odděleně již delší dobu a jejichž zkušenost se soudní úpravou výživného bývá i četnější.

Rozsudek z prvního soudního procesu měli v době výzkumu téměř všichni (96 %, resp. 98 %). U rodičů, kteří se soudili dvakrát, klesá podíl ukončených druhých řízení na 81 %, resp. 84 %, pokud se soudili více než dvakrát. Rozhodnutím z toho posledního soudu disponují tři čtvrtiny těch, kteří pečují o dítě převážně, a tři pětiny těch s rovnoměrnou péčí. U ostatních soud ještě probíhá, zatím nemají pravomocné rozhodnutí nebo byl návrh stažen.

8.1.1 První soudní řízení o výživném

Nyní se budeme blíže věnovat vybraným parametrům prvního soudního řízení o výživném – jednak délce soudního řízení a době uplynulé od rozsudku a jednak existenci dohody mezi rodiči, případné pomoci odborníků, kteří mohli k této dohodě přispět, a eventuálnímu podání odvolání proti soudnímu rozsudku. V případech, kdy řízení o výživném neprobíhalo současně s řízením o péči o dítě, byly zmíněné charakteristiky sledovány v dotazníkovém šetření samostatně, pokud se ale soudní jednání o výživném uskutečnilo souběžně s řízením o péči, byly jmenované indikátory „přebrány“ právě z řízení o péči. V souhrnu tak jsou dané parametry k dispozici za 453 respondentů z převážné péče a 345 z rovnoměrné péče.

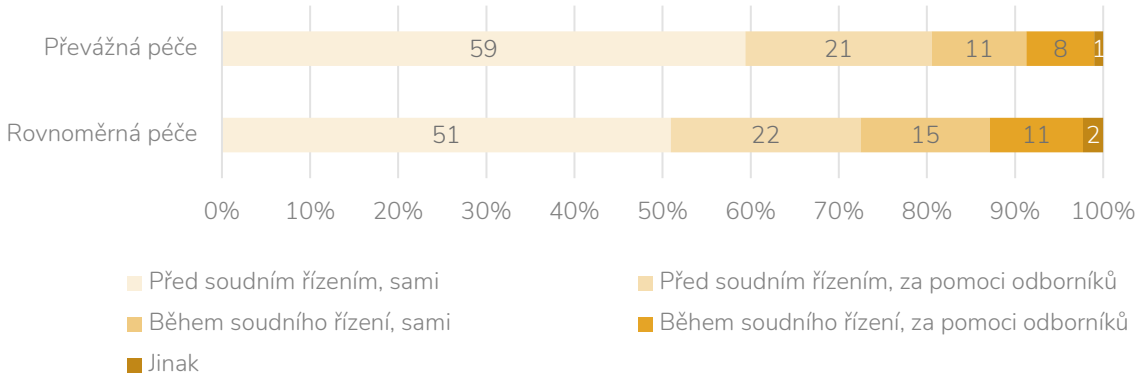
Podle dotázaných ve výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* **probíhalo v obou typech péče zhruba 80 % prvních soudních řízení o výživném současně s prvním soudním řízením o uspořádání péče o dítě**, konkrétně 82 % u převážné péče a 78 % u rovnoměrné péče. Těmito okolnostmi si již nebyla jistá 4 %, resp. 5 % dotázaných, ve zbývajících 14 %, resp. 17 % případů dotázaní uvedli, že se o takový souběh nejednalo. Podle právní formy předchozího svazku expartnerů se přitom odpovědi významně nelišily. U uváděného „nesouběhu“ prvního soudního řízení ohledně výživného s řízením o péči o dítě se lze domnívat, že dotázaní měli vzájemné uspořádání péče o dítě již nějak vyřešené nebo se na něm dokázali dohodnout a neměli pocit, že by se o ně soudili, šlo jim tedy hlavně o úpravu výživného. Nicméně podobné výsledky dokládají i data Ministerstva spravedlnosti založená na verdiktech opatrovnických soudů, podle kterých soudci při prvním rozhodnutí rozhodli společně o péči a výživě dítěte v naprosté většině případů (viz kap. 4).

Pokud dotázaní uvedli konkrétní rok, kdy spolu s expartnerem přestali žít ve společné domácnosti, a rok, kdy první soudní rozhodnutí o výživném nabylo právní moci, ukázalo se, že **k soudnímu řízení dochází velmi krátce po rozchodu rodičů**. Datace za obě události totiž byla nejčastěji zcela stejná nebo byl rozsudek vydán velmi často v roce následujícím po rozchodu. S tím koresponduje i poměrně častá vcelku krátká doba trvání prvního soudního řízení. Podle 43 % dotázaných z převážné péče a 29 % z rovnoměrné péče netrvalo soudní řízení déle než tři měsíce. Podle další zhruba čtvrtiny proběhlo do půl roku. V souhrnu tak **dvoutřetinová většina těch, kteří v současnosti mají dítě v převážné péči a soudili se o výživné, měla soudní rozhodnutí o výživném na dítě k dispozici do šesti měsíců**. **V případě rovnoměrné péče** se to týkalo mírně nadpoloviční většiny (56 %), tito rodiče totiž **častěji zažili déletrvající (7 až 12 měsíců) soudní proces** (29 % vs. 19 % u převážné péče). Více než rok probíhající první soudní řízení bylo spíše výjimečné a dotklo se 5–6 % dotázaných, zbývajících 9 % si na dobu trvání nevzpomnělo. Určitá souvislost je patrná s hodnocením míry konfliktu mezi expartnery při domluvě ohledně výživného v prvních třech měsících po rozchodu. Čím bezproblémovější byly mezi rodiči počáteční dohady týkající se výživného, tím rychleji v této otázce rozhodl i soud. Naproti tomu s vyšší mírou konfliktu se protahovalo rovněž soudní jednání.

Existence dohody rodičů představuje zásadní faktor zkracující délku soudního řízení. Potvrzují to jak data šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, tak statistiky Ministerstva spravedlnosti (Höhne & Paloncyová, 2021). Podle zde představovaného dotazníkového šetření **stála dohoda rodičů za dvěma třetinami soudních rozhodnutí o výživě** bez ohledu na typ aktuální péče o dítě (66 % u aktuálně převážné péče, 63 % u rovnoměrné péče), u zbývající třetiny se jednalo o autoritativní rozhodnutí soudu. Co se týká soudních procesů vyřešených do půl roku, byl podíl dohod na rozhodnutích ještě vyšší (přibližně na úrovni 70 %), zato u déle než rok trvajících řízení byla dohodou podložena necelá polovina rozsudků (45 %). V čase přitom postupně přibývá soudních rozhodnutí na bázi dohody rodičů. Zřejmé je to i podle justičních dat, podle nichž v roce 2017 končily dohodou rodičů dvě třetiny prvních soudních rozhodnutí (o péči a výživě) a v roce 2022 již tři čtvrtiny (Ministerstvo spravedlnosti, 2023; viz též kap. 4).

Rodiče dospěli k dohodě, kterou následně schválil soud, nejčastěji ještě před samotným soudním řízením a bez pomoci odborníků, například z řad orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), právníků, soudců (graf č. 8.1). Pětina však pomoc odborníků využila ještě předtím, než začalo soudní jednání. Šance na uzavření dohody ještě před soudním řízením se tak zdá mnohem vyšší než v jeho průběhu. V rámci něho k dohodě přistoupila pětina až čtvrtina dotázaných a žádnou odbornou pomoc k tomu spíše nepotřebovali. Data naznačují, ale statisticky významně to zcela nepotvrzují, že přijdou-li rodiče k soudu s vlastní dohodou, soudní řízení bývá vyřízeno v co nejkratší době. Na druhou stranu při déletrvajících řízeních se k dohodě častěji dospívá až právě během nich.

Graf č. 8.1 **Kdy a jak jste při prvním soudním řízení dospěli k dohodě o výživném, dle typu současné péče** (v %)

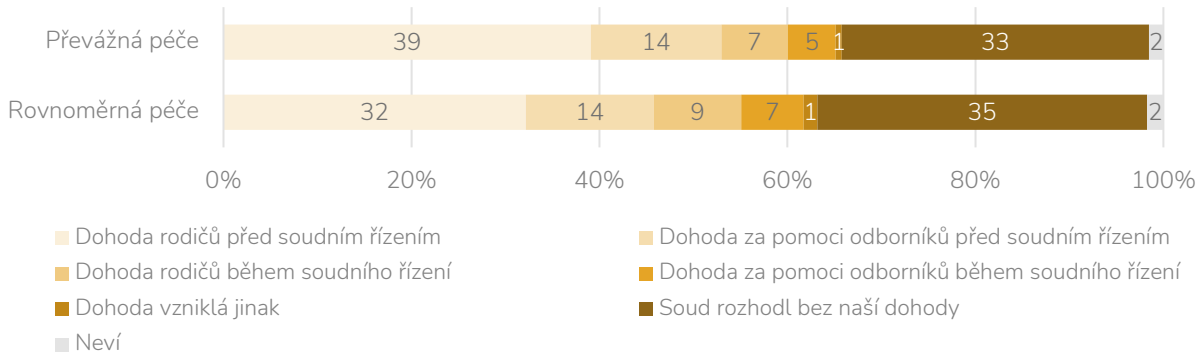


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Z uvedeného vyplývá, že vyhledávat či využívat odborníků pomáhajících s nastavením dohody o úpravě výživného v souvislosti se soudním jednáním zatím stále není příliš obvyklé (viz též kap. 9). V souhrnném pohledu se profilují dvě hlavní skupiny zastoupené přibližně po jedné třetině v obou typech péče. Jednak ta, ve které jdou rodiče k soudu s vlastní připravenou dohodou, jednak ta, u níž žádná dohoda mezi rodiči neexistuje ani před soudním procesem a rodiče k ní v jeho rámci nedospějí, a soud proto vydává autoritativní rozhodnutí (graf č. 8.2). Mezi těmito dvěma skupinami však nebyly prokázány významné rozdíly například dle úrovně vzdělání expartnerů či věku dítěte. Určující vliv tak, zdá se, měl porozchodový konflikt rodičů týkající se vyjednávání ohledně výživného nebo uspořádání péče o dítě a jeho běžných záležitostí. Pokud tato jednání mezi rodiči probíhala bez problémů, zpravidla přicházeli k soudu již s vlastní dohodou. V případě velkých konfliktů či chybějící komunikace rozhodoval mnohdy právě soud bez dohody rodičů. **Pomoc odborníků zainteresovaných do soudního procesu o výživném přivedla k dohodě pětinu expartnerů, častěji ještě před soudním řízením.**

Navzdory očekávání se nepotvrdilo častější rozhodování na základě dohody u rodičů s vyšším vzděláním. Vzdělanostní úroveň expartnerů nediferencovala ani okolnosti, kdy a jak k dohodě došlo, a neměla ani žádný vliv na délku soudního řízení.

Graf č. 8.2 **První rozhodnutí soudů o výživném na základě existence dohody rodičů a dle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

V případech, kdy soud rozhodne na základě dohody rodičů, není možné faktické podání odvolání. Přesto někteří respondenti uvedli (16 % u převážné péče, resp. 13 % u rovnoměrné péče), že i při existenci této dohody bylo proti prvnímu soudnímu rozhodnutí o výživném podáno odvolání nebo i stížnost k Ústavnímu soudu. Naznačuje to, že zmíněná dohoda nemusela být jedním či oběma rodiči přijímána jako zcela vyhovující. **Proti autoritativnímu rozhodnutí soudu při prvním soudním řízení o výživném bylo podáno odvolání až v polovině případů, kdy rodiče nyní pečují o dítě rovnoměrně, a v necelé třetině případů, kdy je dítě v současné době v převážné péči jednoho z rodičů.** Odvolání nejčastěji podával jeden z rodičů (spíše muži než ženy, bez ohledu na typ péče). Četnější výskyt námitek proti rozhodnutí soudu rodiči z rovnoměrné péče či rodiči, jimž oběma byla určena vyživovací povinnost, potvrzují i statistiky Ministerstva spravedlnosti (Höhne & Paloncyová, 2021). V závislosti na věku dítěte, o jehož výživném se jednalo, nebyly zjištěny významné odchylky.

Podle prvního soudního rozhodnutí měl výživné platit zpravidla jeden z rodičů, někdy oba rodiče. Případy, kdy soudní rozsudek neobsahoval konkrétní osobu, jež má platit výživné, byly spíše ojedinělé. Pro určení plátce výživného přitom bylo zásadní, komu soud dítě svěřil do péče. Jednalo-li se o výlučnou či převážnou péči jednoho rodiče, povinnost platit výživné byla zpravidla stanovena druhému rodiči. Například při soudním rozhodnutí o výlučné péči matky (vč. výlučné péče s rozšířeným stykem), měl ve více než 90 % případů vyživovací povinnost dánu otec. Mužům byla určena vyživovací povinnost nejčastěji (přibližně v polovině případů) také tehdy, když se jednalo

o soudem danou střídavou nebo společnou péči o dítě.[68] V další zhruba třetině případů pak měli při stejném typu péče platit výživné oba rodiče. Jak bylo zmíněno výše, jde o určitý rozpor s kompletními justičními statistikami (srov. Höhne & Paloncyová, 2021).

Někteří dotázaní si již nepamatovali konkrétní částku soudem určeného výživného na dítě. Otcům soudci nejčastěji stanovili výživné ve výši 3 000 Kč měsíčně, matkám 2 000 Kč (což v obou případech představovalo i mediánové hodnoty). Při svěření dítěte do střídavé či společné péče v rámci prvního soudního rozhodnutí se průměrné měsíční částky soudem stanoveného výživného určeného otcům pohybovaly mezi 4,1–4,2 tisíce korun, a to bez ohledu na to, zda měl výživné platit otec sám nebo jej měla hradit i matka dítěte. V průměru k nižšímu výživnému (3,4 tisíce korun) pak byli zavázáni muži, o jejichž dítě měla podle soudu převážně pečovat matka. Při kontrole toho, zda se jednalo o původně manželské, nebo nesezdané partnery, nebyly v průměrné výši soudem stanoveného výživného zjištěny významné rozdíly. Vzhledem k tomu, že průměrná výše výživného určeného soudem otcům se zvyšovala s jejich dosaženým vzděláním, lze usuzovat na to, že soudci se při svém rozhodování snaží zohledňovat příjmovou situaci plátce výživného, neboť s výší dosaženého vzdělání zpravidla roste i příjem dotčeného.

Na rozdíl od kompletních soudních statistik, podle kterých se s věkem oprávněného dítěte zvyšují průměrné částky vyměřeného výživného (ČSÚ, 2022), data výběrového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* tuto spojitost zcela jednoznačně nepotvrzují. Patrné jsou pouze statisticky významné rozdíly mezi nižším průměrným výživným stanoveným otcům na děti v převážné péči matky, které v době rozchodu rodičů byly předškolního věku, a vyšším výživným určeným dětem, jejichž rodiče se rozešli, když jim bylo alespoň 12 let. V případě určení střídavé či společné péče pak v průměru vyšší výživné stanovily opatrovnické soudy otcům, jejichž dítěti bylo v době rozpadu úplné rodiny 7 až 11 let (v porovnání s případy, kdy bylo dítě mladší nebo starší).

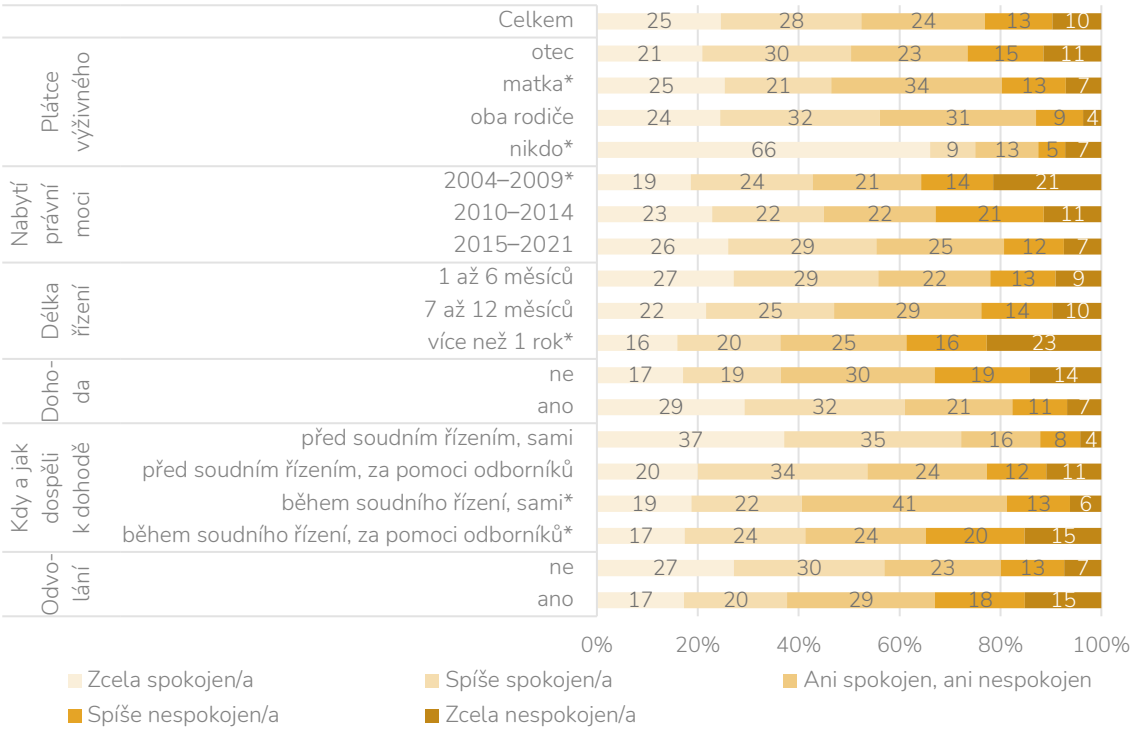
Spokojenost s výsledkem prvního soudního řízení o výživném na dítě byla ovlivňována řadou faktorů. Podle současného typu péče se míra spokojenosti sice nelišila, podle rozsudku o první úpravě péče o dítě však již ano. Pokud bylo dítě svěřeno do převážné péče jednoho rodiče (zpravidla matky), dotázaní vyjadřovali větší nespokojenost, než když soud svěřil dítě do střídavé či společné péče rodičů. S tím souvisí i **větší nespokojenost s výsledkem soudního řízení tehdy, když byl plátcem výživného stanoven otec dítěte**. Pokud jím měla být matka nebo oba rodiče, byli s tím dotázaní častěji spokojeni tak napůl. Nejvyšší spokojenost naopak panovala v případech, kdy neměl výživné podle soudu platit nikdo, i když vzhledem k nízkým četnostem je třeba tento údaj brát s jistou rezervou (graf č. 8.3). K nespokojeným se v tomto ohledu řadily spíše dotázané ženy, s výší dosaženého vzdělání se míra spokojenosti s výsledkem prvního soudního řízení o výživném na dítě neměnila.

[68] Vzhledem k nízkým četnostem soudem dané společné péče byly pro účely komparace s prvním soudním rozhodnutím o výživném tyto případy spojeny do jedné kategorie se soudem stanovenou střídavou péčí.

Jistý vliv na míru spokojenosti měla i existence konfliktu a jeho závažnost mezi rodiči v prvních třech měsících po rozchodu. Pokud se dokázali na rozdělení péče o dítě, řešení jeho běžných záležitostí a placení výživného dohodnout téměř bez konfliktů, výrazně u nich převládala spokojenost s prvním soudním řízením o výživném. Probíhala-li však jejich domluva v těchto oblastech s velkými konflikty, s výsledkem soudního řízení byli ve vyšší míře spokojeni jen napůl nebo vůbec. Soudní proces zklidnění v tomto ohledu spíše nepřinesl.

Spokojenost dotázaných s rozsudkem o výživném se značně lišila podle jednotlivých parametrů soudního řízení (délka trvání, existence dohody rodičů apod.), které jsou však spolu úzce provázány. Například čím rychleji se dané jednání uskutečnilo, tím byli dotázaní spokojenější s výsledkem (graf č. 8.3). Vyšší spokojenost byla dále patrná u těch, kteří soudní proces zažili v nedávných letech. Poměrně **zásadní (pozitivní) vliv na spokojenost měla existence dohody rodičů**, na jejímž základě soud rozhodl. Pokud tato dohoda chyběla, měli dotázaní ke spokojenosti mnohem dále, zvláště ve srovnání s těmi, kteří s vlastní dohodou přicházeli již na počátku soudního řízení.

Graf č. 8.3 **Spokojenost s prvním soudním rozhodnutím o výživném na dítě podle vybraných charakteristik soudního řízení** (v %)



*Pozn.: * Četnostní zastoupení takto označených kategorií bylo poměrně nízké (mezi 40 a 70 případy).*

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Přibližně každý šestý z obou typů péče z těch, kteří měli nějakou zkušenost se soudním řízením o výživném, využil nabídnuté možnosti a přidal vlastní komentář k úpravě výživného (celkem 143 respondentů). Častěji se v tomto směru vyjádřili ti spíše nebo zcela nespokojení se soudním rozhodnutím. V odpovědích se mnohdy opakovalo několik oblastí. Nejčastěji se jednalo o výši výživného. Objevilo se i kladné hodnocení vyjadřující například, že se povinný rodič snaží na dítě přispívat nad rámec výživného. Převažovaly nicméně negativní postoje. Mnozí jen stroze uváděli, že je to málo, že by výživné mělo být vyšší a podobně, někteří dodávali, že nebyly dostatečně zohledněny příjmy povinné osoby. Jiní plátci naopak zdůrazňovali, že výživné je příliš vysoké. Různé způsoby neuvádění či zatajování příjmů povinným přitom představovaly druhou nejčastěji zde specifikovanou oblast. Nemálo byla dále v komentářích připomínána dohoda rodičů, na druhou stranu tato dohoda byla v některých případech soudem změněna. Autoritativní rozhodnutí soudu, zvláště nebralo-li v úvahu skutečnou příjmovou situaci či životní podmínky zúčastněných osob, bylo dalším předmětem kritiky. Jednotky výroků dotázaných se pak věnovaly spíše rozsahu péče o dítě, který se do stanovení výživného rovněž promítal. Pro představu zde citujeme vybrané (delší) konkrétní výroky:

> *„Soud neprověřuje jiné než předložené příjmy. Podvodné a neoficiální příjmy nejsou předmětem jednání. Je opomíjena logická podstata věci – celková ekonomická situace povinného. Jednoduchá matematika, kdy povinný nepřiznává nic nebo minimum, ale výdaje a hobby převyšují příjmy.“*
>
> *„[Expartner] po krachu podnikání pracoval načerno, oficiálně byl bez peněz.“*
>
> *„Hodně málo pro dítě – 100 Kč na den, když otec vydělává 30 000 měsíčně a životní úroveň má být stejná.“*
>
> *„Já byla se stanovenou výší výživného celkem spokojena, neboť otec do té doby neplatil nic. Naopak otec byl s rozhodnutím velmi nespokojen, z těch 2 000 Kč mám dceři i šetřit a nemám čekat, že jí snad ještě někdy něco zaplatí.“*
>
> *„K výživnému ještě platím další výdaje, například oblečení, výbava do školy, tábory, kroužky.“*
>
> *„Na této částce jsem se s druhým rodičem shodla. Částka je nedostatečná, ale byla vypočítaná z příjmu druhého rodiče.“*
>
> *„Na výživném jsme se s maminkou [jméno dcery] dohodli ještě před soudem. Soud tuto dohodu a výši výživného schválil.“*
>
> *„Neúměrná částka k mým příjmům a k tomu hledisku, že jsem hradil veškeré výdaje spojené s dětmi (oblečení, kroužky apod.) i po odchodu z domácnosti.“*
>
> *„Řeší se pouze plat, proč není napsáno, na co a za co je výživné? Konkrétní věci? Já se osobně snažím mít co nejlepší zaměstnání – více peněz –, ale děti jsou na prvním místě a ex pracuje z domova. Vyhovuje jí to. Prostě když má otec víc peněz, tak ať kupuje věci on (oblečení, školy,*

kroužky…), a ne posílat ex. Pak jim člověk stejně musí oblečení na víkend kupovat. Je to na dlouhou diskuzi…"

„Byli jsme domluveni na dvou tisících, soud určil tři tisíce."

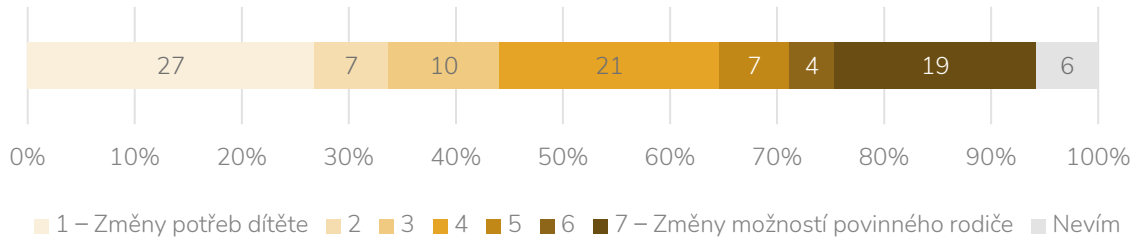
„Soud nebral v potaz, že dcera bydlí půl měsíce u mne, tím pádem bych měl platit jen půl měsíce bývalé ženě."

8.1.2 Další soudní řízení o výživném

Jak již bylo zmíněno v úvodu podkapitoly 8.1, **rodiče, jejichž dítě bylo v době výzkumu v převážné péči jednoho z nich, měli jednak častější zkušenost se soudním řízením o výživném (51 %, resp. 41 % u rovnoměrné péče) a jednak se častěji k soudu kvůli této problematice vraceli (třetina, resp. čtvrtina z nich)**. Pravděpodobnost dalšího soudního procesu se přitom zvyšovala s tím, čím větší byla nespokojenost dotázaného s výsledkem prvního soudního řízení o výživném. Podle očekávání hrálo roli také to, zda první rozsudek vzešel z dohody rodičů nebo byl autoritativním rozhodnutím soudu. Z případů, u kterých soud rozhodl na základě dohody rodičů, se soudila vícekrát necelá pětina, naproti tomu byl-li první rozsudek autoritativním ortelem soudu, s dalším soudním řízením měly zkušenost více než dvě pětiny z těchto případů.

V dotazníkovém šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021"* mělo zkušenost minimálně s druhým ukončeným, případně dalším probíhajícím soudním řízením o výživném 243 respondentů (157 u aktuální převážné péče, 86 u rovnoměrné péče). Nebylo blíže zjišťováno, kdo byl hlavním iniciátorem dalšího soudního řízení. Z porovnání dle genderu jej zažili ve stejné míře dotázaní muži i ženy. Větší odlišnosti se neprokázaly ani podle toho, kdo byl při prvním soudním procesu stanoven plátcem výživného (jen mírně častěji se jednalo o případy, kdy měl výživné platit pouze jeden z rodičů). Jaký důvod tedy vedl rodiče k tomu, že se soudili vícekrát? A co bylo jejich hlavním cílem? Pokud bychom příčiny operacionalizovali změnami potřeb na straně dítěte a možnostmi na straně povinného rodiče, ukazuje se, že to není zcela jednoznačné, i když v souhrnu jsou **častějším důvodem spíše změny na straně dítěte** (graf č. 8.4). Ty za jediný hlavní důvod označil zhruba každý čtvrtý. Na druhé straně každý pátý uvedl, že původcem dalšího soudního řízení o výživném byly výlučně změny možností a poměrů rodiče, který má výživné platit. Podle pětiny dotázaných pak za opětovným soudním procesem stály rovnocenně obě skutečnosti, tedy jiné, nové potřeby oprávněného dítěte i změny možností a poměrů povinného rodiče.

Graf č. 8.4 **Hlavní důvod dalšího soudního řízení o výživném – změny potřeb dítěte nebo možností rodiče, který má výživné platit** (v %)



Pozn.: N = 243

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Sledování souvislostí mezi tím, kdo měl výživné platit podle prvního soudního rozhodnutí, a hlavním důvodem dalšího soudu, nepřineslo jednoduché odpovědi ve smyslu jasného příklonu k jedné či druhé straně. Jinými slovy, nelze jednoznačně říci, že by možnosti povinného rodiče byly častěji spojovány s plátci výživného a naopak potřeby dítěte s příjemci výživného. Poměrně jasná je však spojitost se sledovaným cílem další soudní úpravy výživného. **Zatímco za požadavkem na zvýšení výživného stály mnohem častěji potřeby dítěte, snížení výživného bylo častěji navázáno na možnosti povinného rodiče**. Větší zohlednění potřeb dítěte i povinného rodiče bylo spíše propojeno s jinými žádostmi na úpravu výživného. **V souhrnu představovalo zvýšení výživného zhruba polovinu všech záměrů doprovázejících další soudní řízení o výživném.** Naproti tomu požadavek na snížení výživného byl zastoupen jednou pětinou. Spíše okrajovým cílem bylo v tomto ohledu ukončení nebo naopak zahájení placení výživného. Zbývající přibližně pětina nedokázala vybrat hlavní důvod, protože příčiny mohly být různé.

Porovnáme-li v otázce stanovení osoby, která má platit výživné, výsledek posledního soudního rozhodnutí s tím prvním, panuje v souhrnu **80% shoda**. To znamená, že **osoba plátce výživného se při srovnání prvního a posledního soudního rozsudku nezměnila**. Pokud nějaká změna nastala, jednalo se nejčastěji o to, že plátcem výživného byli nově oba rodiče, a ne pouze jeden z nich. Avšak vzhledem k poměrně nízkým četnostem v jednotlivých kategoriích nelze jít do většího detailu. Nicméně alespoň o mužích, jako nejčastějších plátcích výživného, lze říci, že v 87 % zůstali plátci výživného i podle posledního soudního řízení, a pokud u nich k nějaké změně došlo, častěji byla vyživovací povinnost nově určena oběma rodičům než pouze matce.

V souladu s výše uvedeným jednak převážně nezměněným stavem v osobě plátce výživného a jednak většinovým cílem dalšího soudního řízení, kterým bývají nejčastěji úpravy ve výši výživného (jeho zvýšení či snížení), poukazují data na to, že se **částka výživného stanoveného v posledním rozsudku u většiny plátců změnila, a sice spíše vzrostla**. Pokud si dotázaní pamatovali výši výživného daného při prvním a posledním soudním rozhodnutí o výživném, můžeme v případě mužů

jako (nejčastějších) plátců výživného konstatovat, že jen u třetiny z nich zůstala částka výživného stejná, v necelé polovině případů však muži měli podle posledního rozsudku platit více (než podle prvního soudu) a ve zbývající téměř čtvrtině jim byla stanovena nižší částka. Úsilí o změnu výše výživného přitom nebylo posledním soudem vždy stoprocentně potvrzeno, ale byla dosažena zhruba dvoutřetinová shoda. Lze to vyvodit z toho, že pokud bylo záměrem dalšího soudního řízení zvýšení výživného, tak k tomu ve dvou třetinách případů skutečně došlo a podobně to platilo i pro zamýšlené snížení výživného. Výživné se posledním soudním rozhodnutím oproti tomu prvnímu navýšilo či snížilo řádově o stokoruny až jednotky tisíc. Průměrné snížení činilo 1,9 tisíce korun (medián 1,5 tisíce korun), průměrné zvýšení 1,7 tisíce korun (medián 1,1 tisíce korun).

8.2 Úprava výživného bez soudního řízení

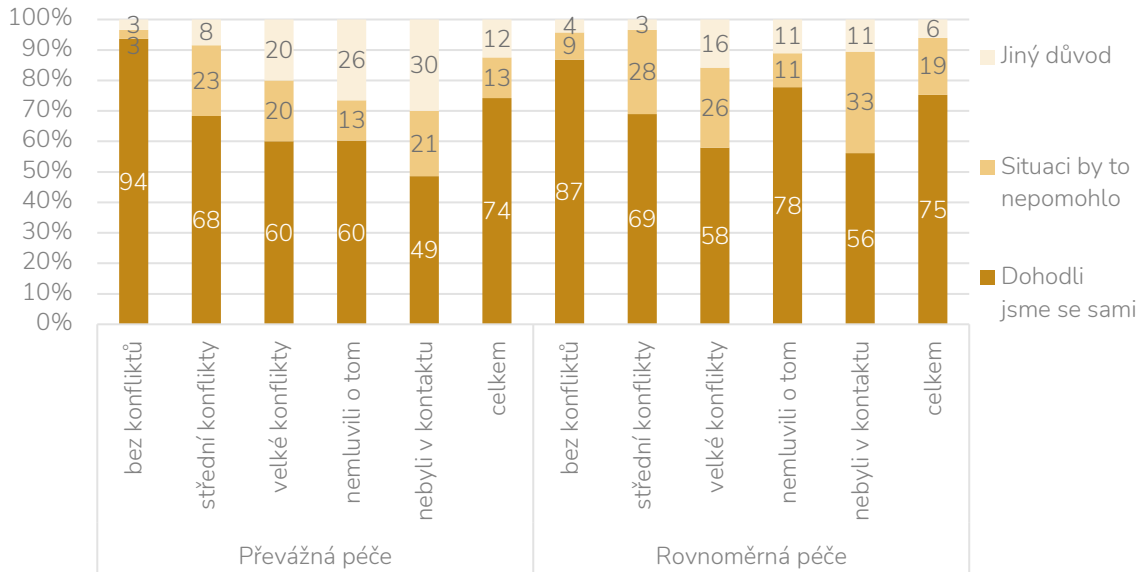
Z výše uvedeného též plyne, že **o výživné na nejmladší dítě se nesoudila zhruba polovina dotázaných rodičů s dítětem v převážné péči (matky nebo otce) a tři pětiny rodičů pečujících o dítě víceméně rovnoměrně**. **Hlavním důvodem, proč se rodiče nesoudili, byla jejich vlastní dohoda.** Tento fakt zmínily **tři čtvrtiny** ze všech nesoudících se respondentů z obou typů péče. Ostatní okolnosti v sobě zahrnovaly určitou obavu, nejistotu či jiné důvody týkající se spíše samé nemožnosti se soudit. Přibližně každý pátý rodič s rovnoměrnou péčí a každý sedmý rodič s převážnou péčí zvolil variantu, že případný soud by situaci nepomohl. Za tím lze spatřovat nedůvěru v to, že soudní řízení by v otázce výživného něco změnilo. Neuvedení otce v rodném listě dítěte samo o sobě nedává možnost soudit se o výživné. Tento fakt se jen mírně častěji dotýkal dětí v převážné péči. V souhrnu jej za hlavní důvod označila jen 3 % rodičů, stejně nízký podíl naproti tomu uvedl, že k soudu sice zatím nedošlo, ale v nejbližší době se k němu schyluje.

Zbývající necelá 3 % dotázaných si z uvedených variant odpovědí nevybrala a popsala „jiný“ důvod, proč se s druhým rodičem nesoudila o výživné. Ten v některých případech poodhalil zákulisí dohody rodičů, která skrývala pomoc prarodičů dítěte (např. *„dohodli jsme se s pomocí zejména jeho rodičů, u kterých teď bývalý partner bydlí, a oni mu pomáhají, mají dítě rádi, proto jsem souhlasila. Taky pomáhají s financemi“)* či fungující stav *(„chlap platí, není důvod“)*. Poměrně často zaznívala nechuť s expartnerem cokoli řešit, být s ním v kontaktu, jeho nezájem či určitý strach *(„nechci od ní nic, děti vychovám bez ní“, „o syna se nezajímá a je lepší to tak nechat než se tahat po soudech a stejně by nic neplatil“, „chci s ním mít co nejmenší kontakt“, „[expartner] vyhrožoval, že dítě vysoudí on. Bála jsem se“)*, ale i skutečnost, že expartner pobývá v zahraničí. Z dalších odpovědí vyplývá, že finance nejsou pro dané rodiče to nejpodstatnější nebo že si žádné výživné prostě neurčili *(„nepotřebuji jeho peníze“, „nepožadovala jsem výživné“)*. Zazněl i stesk nad špatnou finanční situací jednoho či obou rodičů, případně obava z nedostatku prostředků na případný soud *(„abychom oba měli na hypotéku“, „jsme zadlužení a na advokáty nemáme peníze“, „je v dluzích a pracuje načerno“)*.

Podle základních sociodemografických charakteristik respondenta se v odpovědích na zdůvodnění nesoudního jednání ohledně výživného na dítě vyskytly určité diference. V míře dohody se sice muži

i ženy z obou typů současné péče nijak nelišili, shodně ji uváděly zhruba tři čtvrtiny z nich, ostatní muži se ale častěji drželi tvrzení, že situaci by to nepomohlo, kdežto ženy ve vyšší míře udávaly jiné[69] důvody. Úroveň dosaženého vzdělání diferencovala pouze odpovědi mužů, kteří si aktuálně dělí péči o dítě víceméně rovnoměrně s bývalou partnerkou. Vysokoškoláci častěji zmiňovali, že se na tom byli schopni dohodnout sami, kdežto středoškoláci s maturitou se naproti tomu častěji domnívali, že by případný soud situaci nijak nepomohl. Slabý vliv měl věk nejmladšího dítěte v době rozpadu úplné rodiny, ale pouze v případech, kdy je dnes dítě v převážné péči jednoho z rodičů. Čím bylo dítě starší (školního a dospívajícího věku), tím spíše se rodiče dohodli a nesoudili. Nejnižší byla míra dohody rozcházejících se rodičů s dětmi předškolního věku, u kterých se častěji objevovaly jiné důvody.

Graf č. 8.5 **Důvody, proč se nesoudili o výživné, podle míry porozchodového kontaktu a konfliktu ohledně nastavení péče o dítě, řešení jeho běžných záležitostí a výživného** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Míra porozchodového konfliktu mezi expartnery ohledně nastavení péče o dítě a výživného zde opět hrála podstatnou úlohu (graf č. 8.5). Dohodnout se na výživném bez soudního řízení dokázalo až devět z deseti expartnerů, kteří v prvních třech měsících po rozchodu neměli v tomto duchu žádný konflikt. **S rostoucí závažností konfliktu dohod ubývalo** a na významu naopak nabývala určitá skepse nebo jiné důvody. Například pokud byl konflikt rodičů na střední úrovni, tedy s většími či

[69] Za jinými důvody se v těchto případech skrývají souhrnně tři varianty odpovědí. Jedním je tvrzení, že otec dítěte není uveden v rodném listě, dále pak varianta, že k soudu v nejbližší době dojde, a konečně „jiné“ důvody.

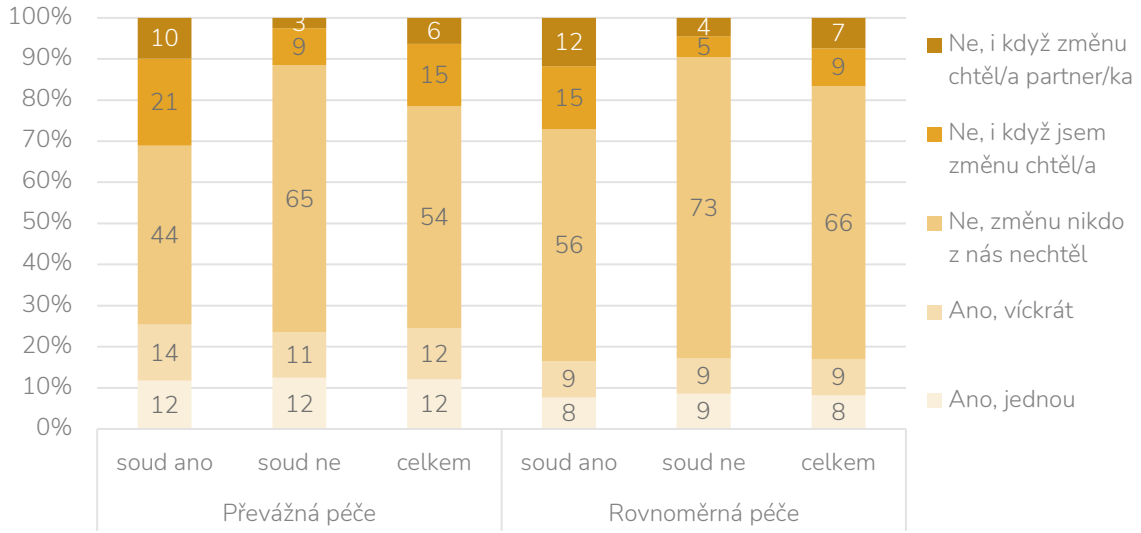
menšími rozpory v některých oblastech, tito podstatně častěji uváděli, že soudní řízení by dané situaci nijak nepomohlo. Častěji se takto vyjadřovali i ti, kteří s bývalým partnerem či partnerkou nebyli po rozchodu vůbec v kontaktu. Jiné důvody (neuvedení otce v rodném listě dítěte, očekávání soudu v nejbližší době a jiné), jež stály v pozadí nesoudní domluvy na výživném, zmiňovali mezi rodiči se současnou převážnou péčí o dítě častěji ti, kteří v tříměsíčním období po rozchodu o nastavení péče a výživy dítěte vůbec nemluvili nebo ani nebyli v kontaktu. U rodičů aktuálně pečujícími o dítě víceméně rovnoměrně, se jiné okolnosti objevovaly ve vyšší míře u těch, kteří se v krátké době po rozchodu domlouvali na uspořádání péče a výživy dítěte jen s velkými konflikty.

8.3 Dohoda na úpravě výživného bez soudního řízení

V neposlední řadě se v otázce výživného soustředíme na to, zda se rodiče dokázali domluvit na změně v nastavení výživného, a to bez soudního řízení. Na tuto otázku odpovídali všichni dotázaní z šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*. Může se přitom týkat jak těch, jimž úpravu výživného někdy stvrdil soud, tak těch, kteří zkušenost se soudem nemají. A právě tato skutečnost se ukázala poměrně zásadním faktorem v tom, proč k případné změně nedošlo. **Téměř každý třetí rodič, jehož dítě je v současnosti v převážné péči jednoho z rodičů a jenž má zkušenost se soudním řízením o výživném, si nějakou nesoudní úpravu v nastavení výživného přál, ale neúspěšně** (graf č. 8.6). Podobně tomu bylo **mezi rodiči s dítětem v rovnoměrné péči**, kde **se to týkalo více než čtvrtiny**. Neměli-li rodiče (s převážnou či rovnoměrnou péčí) zkušenost se soudním procesem, snaha o změnu v placení výživného ztroskotala zhruba u desetiny z nich. Velká většina, zejména rodičů s rovnoměrnou péčí, totiž o změně ani neuvažovala (65 % u převážné péče, 73 % u rovnoměrné péče). **Je-li tedy placení výživného upraveno soudně, častěji je patrná snaha o jeho změnu nesoudní cestou, jejíž výsledek však může být různý.** Nějaká změna v placení výživného, která nebyla stvrzena soudem, nastala u čtvrtiny dotázaných s dítětem v převážné péči jednoho z rodičů, a to bez ohledu na to, zda expartneři někdy prošli či neprošli soudním řízením. Ani u rodičů s dítětem v rovnoměrné péči nehrála v tomto ohledu zkušenost se soudním jednáním roli, podíl rodičů, u kterých došlo ke změně v placení výživného bez nutnosti soudního líčení, byl však nižší (17 %).

Pokud jde o převážnou péči, změnu týkající se výživného nechtěli častěji muži, a to jak ti mající dítě ve své převážné péči, tak nerezidenční otcové (celkově 63 % z nich). Zato u žen převážně pečujících o dítě nějaká změna výživného bez soudního řízení častěji nastala (27 %) nebo jimi samými byla alespoň požadována (22 %). V tomto duchu nechtěl nijak zasahovat do výživného žádný z rodičů „jen“ podle 46 % rezidenčních žen. Rezidenční muži pak dále ve vyšší míře upozornili i na nenaplněné přání matek ohledně změny výživného (11 %). Větší touhu po úpravě výživného (realizovanou i neuskutečněnou) bez zapojení soudu vyjadřovaly ve srovnání s muži také ženy s dítětem v rovnoměrné péči. **Větší snaha matek o nějakou revizi nastavení výživného je tak patrná v obou typech péče.**

Graf č. 8.6 **Došlo někdy od rozchodu rodičů ke změně v placení výživného na nejmladší dítě, a to bez soudního řízení? Podle typu současné péče a zkušenosti se soudním řízením o výživném** (v %)

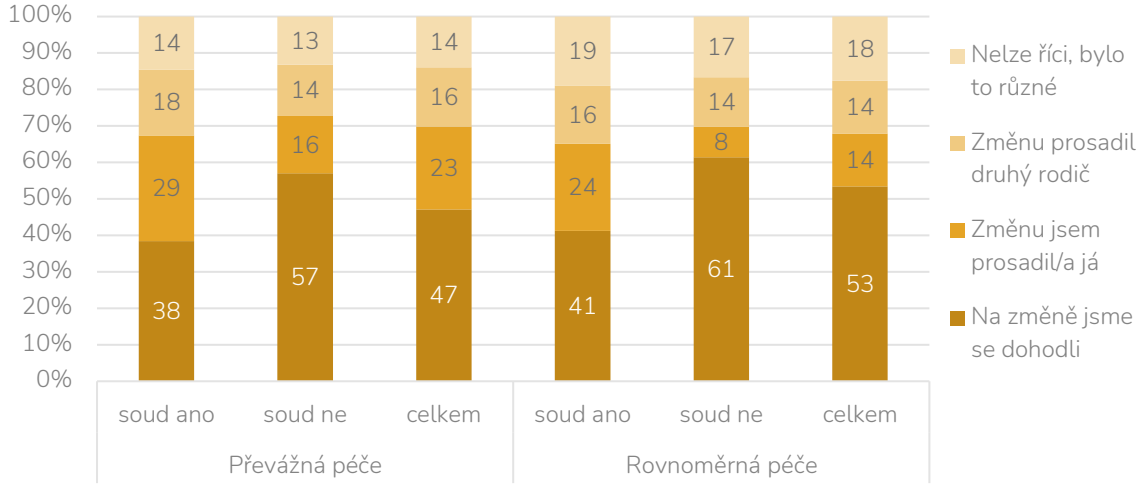


Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Pokud se rodiče rozešli nejvýše pět až šest let před konáním výzkumu, dosud spíše neměli potřebu nastavení výživného jakkoliv měnit. Uplynula-li od rozchodu delší doba, jednou či vícekrát k úpravě v placení výživného (bez soudního řízení) došlo. Nelze přitom ale říci, že čím více času od rozchodu uběhlo, tím snáze se expartneři na změně v otázce výživného dohodli.

Jaké okolnosti tedy vedly k realizovaným změnám výživného (tj. u těch, kteří v předešlé otázce odpověděli „ano“), které byly provedeny bez nutnosti soudního řízení? Sledovalo se, do jaké míry byla změna podložena dohodou rodičů a zda bylo hlavním cílem zvýšení výživného, jeho snížení nebo něco jiného. Jistým pozitivem může být, že **úpravy výživného nejčastěji (přibližně z poloviny) vycházely z dohody rodičů**. Na druhou stranu poměrně **časté byly i případy, kdy změnu prosadil pouze jeden rodič**, pravděpodobně na úkor toho druhého, nebo kdy bylo výsledku dosaženo různě (graf č. 8.7). Typ aktuálního nastavení péče o dítě zde nebyl tím rozhodujícím prvkem, na rozdíl od nějaké zkušenosti se soudním řízením o výživném. Pokud bývalí partneři takovou zkušenost neměli, spíše se na úpravě výživného dokázali společně domluvit. V opačném případě danou změnu častěji prosadil respondent a vzájemná dohoda rodičů byla více upozaděna. Genderové rozdíly se v této souvislosti neprokázaly.

Graf č. 8.7 **Okolnosti realizované změny v placení výživného bez soudního řízení podle typu současné péče a zkušenosti se soudním řízením o výživném** (v %)



Pozn.: V případě převážné péče celkové N = 259, u rovnoměrné péče N = 159

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Podobně jako u změn v nastavení výživného realizovaných skrze další soudní řízení **převažoval záměr o zvýšení částky výživného i u nesoudních úprav**. Četnější byl u případů převážné péče o dítě, u rovnoměrné péče sice také patřil k nejběžnějším motivům, nicméně oproti rodičům s převážnou péčí tito rodiče častěji sdělili, že to nelze jednoznačně říci, protože úmysly byly různé (tabulka č. 8.1). Propojení existence dohody rodičů na úpravě výživného a sledovaného záměru změny naznačuje, že na zvýšení výživného se rodiče spíše dokázali dohodnout, kdežto snížení výživného prosadil spíše respondentův expartner. Tyto souvislosti však nejsou vzhledem k nízkým četnostem v jednotlivých kategoriích statisticky prokazatelné.

Tabulka č. 8.1 **Většinový cíl realizované změny v nastavení výživného bez soudního řízení podle typu současné péče** (v %)

	Zvýšení výživného	Snížení výživného	Ukončení placení výživného	Zahájení placení výživného	Nelze říci, bylo to různé
Převážná péče	64,1	15,4	6,2	3,5	10,8
Rovnoměrná péče	54,1	11,3	5,0	5,7	23,9

Pozn.: V případě převážné péče N = 259, u rovnoměrné péče N = 159

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

8.4 Konflikty mezi rodiči ohledně výživného z pohledu dětí

Konflikty mezi rodiči ohledně výživného a hrazení výdajů na potřeby dětí zmiňovali z respondentů šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* pouze ti, kteří vyrůstali v převážné péči matky. Vztahy mezi jejich rodiči byly popisovány jako velmi narušené, přičemž matka očima těchto respondentů nebyla viděna jako ta, která by byla na vině. Naopak byla vnímána jako ta, která obětavě zabezpečila veškerou péči o děti a nesla veškeré finanční náklady nebo jejich převážnou část, otec jí ztrpčoval život či ji přinejmenším nijak nepodporoval. Dalším společným rysem v těchto rodinných příbězích bylo, že otcové respondentů si po rozchodu založili novou rodinu / měli novou partnerku (té někteří respondenti připisovali negativní vliv na otce, pokud jde o finanční prostředky k zajištění potřeb jeho dětí) či vedli velmi problematický způsob života.

Někteří z těchto respondentů měli určité povědomí o tom, že matka se situaci pokoušela řešit i soudně, a jelikož nezaznamenali zlepšení, domnívali se, že soudní rozhodnutí nijak nepomohlo (část respondentů uvedla, že matka je před bližšími podrobnostmi chránila). V jednom případě efekt soudního řízení, které se táhlo několik let a vyplynula z něho pro otce vedle výkonu trestu odnětí svobody povinnost splatit svůj dluh na výživném, zhatila amnestie prezidenta Václava Klause. Ani poté výživné hradit nezačal a dluh na něm nesplatil. Teprve po letech, v souvislosti s druhým trestním oznámením, které na něj podala mezitím již zletilá, stále studující dcera a kvůli němuž byl k soudu předveden a deportován ze zahraničí, kam předtím odešel, výživné začal posílat. Trestní stíhání tehdy bylo zastaveno. Než usilovat o výkon trestu se jako smysluplnější jevilo ponechat mu možnost vykonávat výdělečnou činnost, na jejímž základě bude moci plnit svoji vyživovací povinnost a splácet dluh na dosud neuhrazeném výživném.

> *R: „***On už měl být dávno někde za mřížema a díky panu Klausovi ten trest se zrušil***.“*
>
> *T: „Jak jste to tenkrát prožívali?“*
>
> *R: „(…)* **My jsme to jako vnímali spíš skrze tu mámu a ta to vnímala samozřejmě negativně.** *(…) Je to… strašně demotivující prostě, když* **oběháváte soudy a strávíte čas na administrativě něčeho***… že vlastně ten člověk, kterej je sám obětí toho byrokratickýho systému* **a pak někdo udělá amnestii a vlastně veškerou vaši snahu jako vyhodí z okna, jo? Je to prostě výsměch.** *Takže…* **my jako děti jsme to asi jako nevnímali nějak extra, ale pro tu mámu to muselo být zdrcující***. Nicméně nevím nakolik ta amnestie…, ona podle mě smazává trest, ale nesmazává vlastně ten trestnej čin, jo? Takže to ještě je otázka… my teď vlastně ani nevíme, jestli to budeme nějak dál jako řešit, protože* **kde jsou ty peníze, který jsou jakoby v dluhu vůči nám, který byly dlužený do tý doby, než přišla ta amnestie, jo? Takže je otázka, jestli tyhle peníze někdy uvidíme***…“*
>
> *T: „Když proběhlo to první trestní řízení, táta měl být odsouzený a přišla amnestie, změnilo se potom něco v tom, jak přispíval na vaše výživný?“*
>
> *R: „On nic neplatil. (…)“*
>
> *T: „A to* [druhé] *trestní stíhání bylo zrušeno kvůli tomu, že projevil dobrou vůli výživný platit, nebo to mělo ještě nějaký jiný důvod?“*

> *R: „(…)* **Je otázka, jestli… ta motivace beztrestného stíhání bude dostatečná pro placení toho výživnýho. Zatím to vypadá, že je, samozřejmě pokud by zmizela, tak to trestní stíhání obnovíme.** *(…) To, na čem jsme se vlastně jako shodli i tehdá s policií a i, myslím si, s tím soudem je, že* **není v nikoho zájmu toho člověka dostat do vězení, jo?** *Že pokud prostě chci, aby ten člověk byl produktivní a platil mi, tak prostě chci, aby byl schopnej pracovat, aby prostě mu nedýchala na záda vazba. (…) A zatím to vypadá, že snad to trestní stíhání nebude nutný. Ale to jako se může hodně rychle změnit.“* (32 dcera – výlučná péče matky)

Spory mezi rodiči o výživné a úhradu jednorázových výdajů, jak naznačuje i dosavadní text, leckdy trvají až do dospělosti dítěte, respektive jeho vysokoškolských let. Někdy je ukončí, když se již dospělé dítě vůči povinnému rodiči ostře vymezí, jindy je nuceno odhodlat se podat na něj žalobu.

> *R: „A ty hádky* [rodičů]*, co se týkalo peněz, tak ty skončily, až když já jsem byla na vysoké. Já (…) když se musím učit, tak se musím učit fakt hodně. A nebyla jsem ten typ, který by do toho mohl mít brigádu, protože vím, že bych to nezvládla. A když jsem na něco potřebovala peníze, na kurz… studovala jsem tělocvik, my jsme jeli na kurz, ale táta se nějak kroutil a vím,* **že tehdá jsem mu řekla, že se má rozmyslet, že mně je to jedno, jestli nechce, abych studovala, tak já půjdu pracovat***, ale ať mi to řekne,* **že mě taky nebaví bejt na něm závislá***, že se ráda osamostatním. A to nevím, to jsem byla třeba ve druháku nebo i v prváku možná a* **od té doby už jsem nikdy neměla problém s ním, tady co jsem mu to řekla***. Takže pak už se to tak nějak začalo všechno víc srovnávat.“*
>
> *T: „A předtím do té doby… byly i nějaké spory o hrazení pravidelného výživného?“*
>
> *R: „Jo, předtím to jo, to bývaly.“*
>
> *T: „I u mimořádných výdajů?“*
>
> *R: „Jo. A to mi přišlo taky všechno zbytečné. (…)* **Já taťkovi do peněženky nevidím, ale nemyslím si, že by s tím byl takový problém***. Já si myslím, že on se* **spíš bál, že by si to mamka nechala pro sebe nebo tak něco***. Takže si myslím, že tohle byl jeho problém.“* (07 dcera – výlučná péče matky)

Někdy dítě po nabytí zletilosti soudní při ohledně výživného s povinným rodičem vede samo, jelikož rezidenční rodič, unavený dohadováními či soudními spory s ním, v nich v jistém momentě už odmítá dále pokračovat, rezignuje a ponechá to na dítěti, až na to v budoucnu bude mít věk.

> *„…máma mně řekla, že ona už s ním k soudu nejde nebo že už se s ním nechce handrkovat, že si mám to vyšší výživný prostě vysoudit sama, až mně padne osmnáct.“* (13 dcera – výlučná péče matky)

Muset žalovat svého rodiče a vést s ním soudní spor, je pro dospělé děti velmi nepříjemné a těžké, někteří se k tomu neodhodlají.

> *„…tak jsme se o tom nějak jako bavili, ale on* [syn] *prostě je tak kategorickej, že řekl, že s ní nechce mít nic společnýho, že mu to za to nestojí.“* (39 otec – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče otce)

Nejtraumatičtější zkušenosti si ze soudního sporu s rodičem odnesli ti, kteří se u soudu setkali s pro ně nepříjemným přístupem soudce (viz též kap. 9) či neférovým jednáním a osobními útoky žalovaného rodiče.

> *„… **když jsem potom šla už studovat vysokou školu… tak mně můj táta furt platil tolik… co… když mi bylo sedm let**. (…) potřebovala jsem platit koleje nebo nějaký ubytování a nějak vyžít s jídlem a tak. A máma, ta je na invalidním důchodu kvůli kolenům a zádům, takže ten* [její] *příjem moc vysokej není, tam vlastně ten její manžel nejvíc pracoval. Tak těch peněz nebylo moc, ale naštěstí se mi podařilo najít levný bydlení na středoškolském internátě, který bylo naproti univerzitě, a mohla jsem tam bejt za tisícovku měsíčně, takže jsem pak se naučila žít s hodně málem. (…)* **Já jsem se to s ním [s otcem] snažila nějak vykomunikovat, ale vlastně jsme se neshodli na částce, takže to skončilo u soudu a ten trval tři roky.** *Vyhrála jsem ho asi dva měsíce před tím, než jsem dokončila bakaláře.* **To, myslím, že už se pokazil ten vztah asi úplně nejvíc, viděla jsem, že on si docela i vymejšlí v těch výpovědích.** *(…) A uvědomila jsem si, že on jako ten moudřejší rodič měl by se spíš snažit jít tím příkladem nebo nějak to urovnat, že… A jestli on se rozhodl si takhle o mně vymejšlet ve svůj prospěch, tak jsem řekla, že to už asi fakt nemá nějakej smysl. A on tam i zahlásil něco ve smyslu, že pokud bych se s ním teďko pokusila navázat kontakt, tak si to vyloží, že to je jenom kvůli penězům…* **Ze mě tam dělal v podstatě, že jsem strašnej materialista, že mi jde jenom o peníze a o jeho osobu se nezajímám** *a takovýhle věci. (…) A ještě jsme narazili na soudkyni, která je známá tím, že nadržuje chlapům všeobecně tady v těch sporech, takže díky tomu se to fakt táhlo ty tři roky, než jsem se odvolala. Tam to dělala už jiná soudkyně a ta řekla ne – prostě bude to takhle, dala mu ještě vyšší* [výživné], *než ta původní rozhodla. A na jedno sezení to rozsekla, že jako fakt čtrnáct stovek, když on za prvý má práci na plnej úvazek, pracoval jako celník, takže měl státní rentu, a do toho vlastní dva byty a pronajímá je, takže jako rozhodně ty prostředky má. (…)* **Vždycky jsem byla úplně na prášky z každýho stání za ty tři roky.** *(…) Teď ještě, jak ta soudkyně vůči mně furt valila, že k nim* [k otci a jeho partnerce] *nechodím… tak jsem se jí snažila vysvětlit, že ten vztah je narušenej, že z jeho strany jsem neviděla zájem, takže prostě… jsem ještě držela takovej jako formální, že jsem ho třeba zvala na taneční, že mohl přijít na maturitní ples a tak. A vždycky našel nějakou výmluvu, proč nemůže, takže… tohle jsem tam taky řekla, že prostě byla tam ta možnost a* **furt jsem podle tý soudkyně byla prostě já ten špatnej a to dítě, co se nestará o tátu a přitom chce jeho peníze***…“* (13 dcera – výlučná péče matky)

Z výpovědí mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny vyplývá, že **neochota povinného rodiče hradit výživné na dítě, jeho usilování o co nejnižší možné částky výživného či zdráhání se hradit nebo přispívat na oprávněné výdaje dítěte může mít značné dopady na vztah dítěte k tomuto rodiči, a především zpochybňovat v dítěti pocit hodnoty, kterou pro tohoto rodiče má**. Má-li dítě s rodičem pozitivní zážitky a zkušenosti, které svědčí o jeho lásce a zájmu, a jejich společně trávený čas je pro něj hodnotný, může se dítě navzdory svému hněvu a zklamání snažit vztah s tímto rodičem zachovat a udržovat kontakt. Naopak, jestliže dítě nemá pocit, že je tímto rodičem milováno a že se o něj zajímá, může to ještě více prohloubit jejich odcizení a přispět k tomu, že dítě nebude mít zájem o udržování kontaktu.

T: Jaký to pro dítě je, když mu táta nechce zaplatit školný nebo když má pocit, že táta dává to nejnižší možný výživný…? Tak co to dítě cítí vůči tomu tátovi?

R: **Měly jsme pocit, že mu na nás nezáleží, že jsme mu tak nějak jako jedno**, *protože vlastně došlo pak i na situace, kdy mamka řešila problémy s penězma a přetahovali se o byt. A tím, že se přetahovali o ten byt a táta ještě snad jako vysoudil z mamky strašný peníze, tak mělo dojít i na situaci, že jsme s ní měly jít bydlet do azylovýho domu. Což teda jsme si říkaly –* **tohle kdyby táta dopustil, tak to snad ani není náš táta, protože jsme přece jenom jeho děti a měl by mít touhu se o nás postarat a zařídit nám prostě všechno, bezpečí a klid, že nemusíme řešit, kde skončíme a tyhle věci.** *Takže měly jsme pocit, že mu na nás nezáleží. I s tím školným, když jsme se domluvily, tak jsme pak říkaly – ty jo, není to fér, domluvili jsme se na tom, a ty to víš, ale prostě děláš, že to není pravda, nevím, proč ti jde tolik o ty peníze. Takže jsme měly pocit, že je lakomej a že nechce nám přispět na to, abychom se měly dobře. Ještě z jeho strany většinou probíhalo to, že když jsme měli nějakej rozhovor, tak on si všechno nahrával. On si to nahrával tím způsobem, že to pak třeba doma upravil, a my jsme tam neslyšely to, co jsme říkaly, ale slyšely jsme to, co jenom chtěl táta, aby tam v tom rozhovoru bylo. Protože on měl nějak jako pocit, že si to musí nahrávat, aby měl důkaz proti nám. My jsme se sešli v mekáči, dali jsme si kafe a on si to nahrával, což jsme vůbec nevěděly. Nějak jsme se s ním domlouvaly na tom školným a pak, když na to přišlo, tak ještě nám pouštěl ten rozhovor, že není to tak prostě. Takže jsme měly dojem, že nám lže… že* **prostě se na nás takhle jakoby vykašlal, že v tom mamku nechal samotnou**, *i když teda* **přesto, že oni se fakt nemají rádi, tak si myslím, že nechat jí samotnou, když už jsme se na tom domluvili** *a když on jí to slíbil, tak teď ona se prostě taky musela dostat do šílený situace s těma penězma, takže* **to, si myslím, že od něj bylo jako hodně zlý**. *Ale nějak jsme se s tím teda jako taky vypořádaly a nějak to tak jako přešlo časem. (…)* **Nemám ráda konflikty a to samý ségra**, *tak* **většinou se snažíme… prostě nějak to přejít**, *nějak si to jako vyřešit samy v hlavě. (…) A nějak si s někým o tom popovídat, ale pak to prostě nechat jít dál a* **zůstat s tím člověkem v kontaktu, protože přijít o něj jenom skrz ty peníze, tak by nás asi hodně mrzelo**, *protože* **zase vím, že on se, když jsme u něj byly na ty víkendy, o nás staral fakt perfektně a bylo to vždycky fajn**, *takže nějak jsme se snažily to přejít jenom skrz to, abychom o něj vlastně nepřišly.* (47 dcera – výlučná péče matky)

9. Odborná pomoc dětem a rodičům v souvislosti s rozpadem rodiny

Naděžda Křečková Tůmová, Jana Barvíková

Rozpad rodiny vnáší výrazné změny do života dětí. Konflikt v rodině vyvolává u dítěte stres, strach, úzkost, nezřídka pocit viny. Podle psychologů mezi nejzranitelnější momenty dětí v souvislosti s rozvodem/rozchodem rodičů patří: když se poprvé o rozvodu/rozchodu dozvědí; když se dozvědí, že jeden z rodičů se odstěhuje nebo že odešel; když se určují podmínky péče; když se hledá finanční dohoda mezi rodiči; když začnou žít odděleným životem u matky/otce; když jeden z rodičů nebo oba začnou mít nové partnerské vztahy; když se rodiče rozhodnou pro další manželství a vznikne nevlastní rodina (Levine & Klineová, 2012). Reakce dětí se liší podle stadia jejich vývoje, temperamentu a pouta s rodiči. Jedním z podstatných faktorů zdravé adaptace dětí na rozchod rodičů je, jak rychle jsou rodiče schopni zbavit se vzájemného nepřátelství a hněvu či jej v zájmu dětí potlačit a začít efektivně spolupracovat s pozorností vůči potřebám dětí, spolupodílet se na jejich výchově tak, aby kvůli rozpadu vztahu rodičů nedošlo k narušení vztahů mezi dětmi a rodiči („přestali jsme být partnery, ale zůstali jsme rodiči"). V psychologické literatuře se pro tento náročný úkol rodičů používají pojmy „spolurodičovství" (Horská & Kraus, 2018), „sdílené rodičovství" (Pemová & Ptáček, 2020) nebo také „rodičovský tým" (Ballnik, 2012).

Navzdory tomu, že přibývá rodičů, kteří chtějí a snaží se řešit dopady svého partnerského rozchodu dohodou a s ohledem na děti, čeští soudci, psychologové a sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany minimálně v posledních patnácti letech setrvale upozorňují, že intenzita rodičovských sporů o děti zde nebývale narostla (Kuchařová et al., 2020). Rodiče, kteří v zajetí emocí a nevraživosti nejsou schopní rozhovoru nebo alespoň minimální dohody, už nemívají prostor pro to, aby skutečně vnímali potřeby svých dětí a pomohli jim situaci rozpadu rodiny zvládat. Jejich rodičovské kompetence jsou v tomto ohledu omezeny. Naopak nezřídka své děti využívají ve vzájemném boji. Důsledky pro život a osobnostní vývoj dětí pak mohou být značně destruktivní. Výše naznačené skutečnosti donedávna byly poměrně silným zdrojem nespokojenosti české odborné veřejnosti s dosavadním modelem ochrany dítěte v rozvodové situaci (Beneš et al., 2019). V důsledku této frustrace se v odborných kruzích přibližně od roku 2015 velmi intenzivně šíří povědomí o modelu interdisciplinární spolupráce profesí zapojených do řešení rodičovského konfliktu (po vzoru Cochemské praxe) za účelem nastavení takového průběhu rozvodového, respektive opatrovnického řízení, který neeskaluje rodičovský konflikt. Více než kdy dříve je nyní kladen důraz na odpovědnost rodičů za dosažení dohody na péči o děti. Jelikož se má za to, že ve vysoce vypjatých rozvodových situacích je možné dětem pomoci prostřednictvím pomoci jejich rodičům (Rudolph, 2009), do praxe jsou podle dobrých zahraničních příkladů vedle zmíněné interdisciplinární spolupráce zaváděny některé nové nástroje na podporu rodičů (např. edukace rodičů, rodičovský

plán, soudní sociální pracovník), byť mnohdy zatím jen experimentálně. Vznikají i nové služby a aktivity na pomoc dětem jako například skupinové programy pro děti procházející rozvodem. Snahou je zvyšovat také dostupnost klasických psychologických a terapeutických služeb, jako jsou individuální psychoterapie, rodinná terapie a školní psycholog (*Strategie rodinné politiky 2024–2030*). V praxi se ukazuje, že bariérou k tomu, aby se nabídka programů a služeb pro děti k dětem skutečně dostala, je často postoj rodičů (Kuchařová et al., 2020).

Je třeba dodat, že obtíže, jež děti přivedou do odborných služeb, mohou u mnohých z nich mít svůj původ ještě v období před rozpadem rodiny. Některé longitudinální studie ostatně ukázaly, že děti se zkušeností rozpadu rodiny často měly více problémů než jiné děti již v období před rozchodem/rozvodem rodičů – šlo zejména o děti z rodin s vysokou mírou konfliktů mezi rodiči (Cherlin et al., 1991; Sünderhauf, 2013).

9.1 Využívání služeb na podporu a pomoc dospělým po rozvodu/rozchodu

Rozpad rodiny s dětmi je velmi náročné období nejen pro samotné děti, ale také pro rozcházející se partnery. Je proto velmi důležité, zda mají možnost sdílet či konzultovat různé okolnosti ohledně rozpadu svého vztahu, zda se jim dostává pomoci v případě zájmu a jak se jim díky radám třetích stran daří zvládat záležitosti související s rozchodem. Míst, kam se mohou rozcházející se rodiče pro rady obracet, je přitom řada. Mohou to být neformální instituce, jako jsou rodina či okruh blízkých osob, internet včetně sociálních sítí a diskusních fór nebo formální služby zajištěné odborníky. V této kapitole se zaměřujeme především na vybrané typy odborné pomoci a profesionály, jako jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, advokáti, mediátoři, pároví, rodinní, ale i dětští psychologové/terapeuti, a jejich využívání rodiči v souvislosti s řešením rozpadu rodiny a jeho dopadů. První část kapitoly přitom vychází z výsledků dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*. Nezbytný kontext pro jejich porozumění a hlubší vhled do dílčích souvislostí pak čtenáři nabízí její druhá část, která přináší poznatky z kvalitativního šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“.*

9.1.1 Profesionální pomoc rodičům v dotazníkovém šetření

Výsledky dotazníkového šetření „*Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* ukazují, že **nejdůležitějším zdrojem rad a informací při řešení různých okolností souvisejících s rozpadem rodiny jsou neformální vazby představované rodinou, přáteli nebo známými**. O radu či informaci se na ně obraceli tři rozcházející se rodiče ze čtyř (75 %). Porovnání rodičů dle typu péče o nejmladší dítě s bývalým partnerem ukazuje na velmi podobnou míru intenzity při hledání podpory a pomoci u rodiny, a to jak z hlediska uspořádání současné péče, tak dle nastavení péče tři měsíce po rozpadu

vztahu. Poznatky z kvalitativního šetření „*Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?*“ naznačují možná úskalí neformální podpory ze strany rodiny, přátel a známých. Jejich rady mnohdy bývají založeny na mylných představách o jednotlivých typech péče, rodičovské odpovědnosti po rozchodu/rozvodu, smyslu výživného, způsobu jeho určování a často posilují příklon rozcházejících se rodičů spíše ke konfliktním, silovým a neférovým strategiím než ke konsenzuálním řešením a sdílenému rodičovství.

Dalšími zdroji rad a informací souvisejících s rozchodem, které využívala přibližně polovina respondentů v šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, **byly internet**[70] **a odborníci.** Přístup k těmto zdrojům se však lišil podle typu péče o nejmladší dítě. **Rodiče, kteří v době dotazování i po rozchodu pečovali o dítě převážně sami, využívali rady a informace z internetu a od odborníků výrazně častěji.** Četnější je pak hledání informací na internetu mezi respondenty muži, jejichž dítě je v současnosti v převážné péči matky. Pro radu se na odborníky obraceli signifikantně častěji také muži. Avšak na rozdíl od těch, kteří hledají pomoc na internetu a diskusních webových fórech, odborníky vyhledávali muži, kteří měli jak v době dotazování, tak v tříměsíční době po rozchodu dítě převážně ve své péči. Signifikantně četnější bylo vyhledávání odborné pomoci také u matek, ale pouze těch s převážnou péčí v období několika měsíců po rozchodu. Internet a diskusní skupiny na sociálních sítích jsou tedy pravděpodobně zdrojem informací či podpory a pomoci pro muže, jimž současné nastavení péče o jejich dítě, které je v převážné péči jejich bývalé partnerky, nevyhovuje a touto neformální cestou hledají mezi osobami ve stejné situaci informaci, jak se s ní vyrovnat, případně ji změnit. Naopak rodiče, kteří mají dítě ve své převážné péči, vyhledávají častěji odborníky patrně s cílem tento stav upevnit či zachovat, pravděpodobně i právně ošetřit.

---

[70] Z šetření „*Jak se vychovávají děti po rozchodu rodičů?*“ vyplývá, že rodiče na internetu narážejí zejména na weby a diskusní fóra skupin a organizací hájících jednostranné zájmy matek vůči otcům a otců vůči matkám s využíváním radikálních a neférových strategií, posilujících konflikt mezi rodiči, hluboce poškozujících jejich vzájemné vztahy a možnosti kooperace na péči o děti a spoluřešení jejich záležitostí do budoucna.

> *„Opravdu z toho čtenýho, co jsem jako četl nebo co jsem komunikoval s lidma z různejch těch organizací, tak mně to absolutně nepomohlo. Tam ty lidi, který v uvozovkách pomáhají, mně přišlo, spíš pomáhají tomu, aby získali nějaký peníze a aby mezi těma lidma vybojovali nějakou hradbu, která už nejde nějakým způsobem potom rozbořit. (…) Konkrétně jsem komunikoval s některejma, který bych asi nejmenoval, každej to ví, jsou to mužský organizace. Konkrétně třeba* [název organizace], *to si myslím, že je příklad toho, že na jedný stránce má naprosto perfektní informace na stránkách, ale na druhý straně prostě prosazujou nějakou v uvozovkách totální válku proti těm ženám. Záleží samozřejmě na osobách, jo? Ale vždycky prostě to, co mně někdo z těch lidí předložil, tak nikdy nebylo to, co bych chtěl já tomu druhýmu člověku dělat nebo abych s tím člověkem mohl existovat ještě za deset nebo za dvacet let. Pokud prostě pudu teďko přes mrtvoly, tak už nikdy nevybuduju to, co se třeba zbořilo. A tak, když jde tomu člověku opravdu o to dítě, naštěstí jsme se oba dva v tomhle tom shodli, tak nemůžeme dělat radikální kroky.“* (33 otec – rovnoměrná péče nesezdaných)

Významně nižší míra potřeby vyhledávat informace a rady v souvislosti s rozvodem či rozchodem jak na internetu a sociálních sítích, tak u odborníků, je u párů, které se již v době do tří měsíců po rozchodu nebo v době konání šetření o péči o dítě či děti rovnoměrně dělily. Tyto dvojice sice shodně s ostatními hledají zastání a podporu v nové situaci především u rodiny, přátel či známých, ale vzhledem ke schopnosti vzájemně se na péči domluvit, střídat se v ní a patrně i vycházet si vstříc (viz kap. 5) již nemají potřebu okolnosti spojené s rozchodem konzultovat mimo okruh nejbližších.

Rady a informace u všech tří zmíněných zdrojů hledaly bez ohledu na současné uspořádání péče o dítě významně častěji také páry, ve kterých si bývalí partneři těsně po rozchodu vzájemně bránili v kontaktu s dítětem, a také rodiče, jimž nebyla aktuální komunikace s expartnerem příjemná, tedy jim buď přišla častější, než bylo dle nich třeba, anebo tuto komunikaci dokonce hodnotili jako obtěžující. Šlo tedy častěji o páry, jejichž rozchod provázely neshody a konflikty, do kterých bylo zatahováno formou omezování kontaktu s druhým rodičem i dítě. Naopak dvojice, jež spolu dle svého sdělení momentálně komunikovaly tak často, jak bylo třeba, se o radu či informace na rodinu, internet či odborníky obracely signifikantně méně. **I zde se tudíž potvrzuje pozitivní vliv schopnosti partnerů domluvit se na celkovém porozchodovém průběhu**.

> *„… ve chvíli, kdyby člověk chtěl někde něco prosazovat, tak bych si nějak ty informace taky hledal, ale protože to bylo o tý dohodě, že jsme se domluvili, a ta dohoda fungovala, potom už teda z obou stran i, tak jsem říkal – tak nebudu se vrtat v nějakejch právních kličkách a v informacích, protože prostě proč, no. Takže jsem vlastně ani ty informace, řekněme, pořádně nehledal, že jsem spíš věřil tomu, že se domluvíme."* (20 otec – nebyli sezdáni, převážná péče matky)

Ve svých hodnoceních užitečnosti výše jmenovaných zdrojů informací při řešení různých okolností souvisejících s rozpadem rodiny, nebyly zaznamenány rozdíly v hodnocení rodičů s různými typy současného uspořádání péče o nejmladší dítě, tedy dle toho, zda o dítě v současnosti pečuje převážně jeden z rodičů nebo zda mají tuto péči rovnoměrně rozdělenou. **Z hlediska užitečnosti informací a rad z výše uvedených zdrojů byly nejlépe hodnoceny ty od rodiny, přátel či známých, s průměrným hodnocením 2,47** (na stupnici od 1 do 5).[71] Z rodičů, kteří se na tento zdroj rady a pomoci rozhodli obrátit, je vždy přibližně čtvrtina shodně hodnotila známkou 1 (27 %), 2 (25 %) nebo 3 (29 %), zhruba každý devátý (11 %) zvolil známku 4 a o něco nižší podíl (8 %) hodnocení 5. **Co do užitečnosti a využitelnosti informací byly o něco hůře hodnoceny rady a informace od odborníků s průměrnou známkou 2,75.** Informace z tohoto zdroje jako nápomocné (hodnocení 1 a 2) vnímaly více než dvě pětiny rodičů (43 %). **Vůbec nejhůře, s průměrnou hodnotou 3,02, byly co do využitelnosti hodnoceny informace z internetu a webových fór.** Zde byl podíl rodičů přidělujících školní známku 1 nebo 2 zhruba třetinový (35 %), stejný podíl hodnotil známkou 4 nebo 5 (35 %).

[71] Na škále od 1 do 5, kde 1 = informace „velmi pomohly" a 5 = informace „vůbec nepomohly".

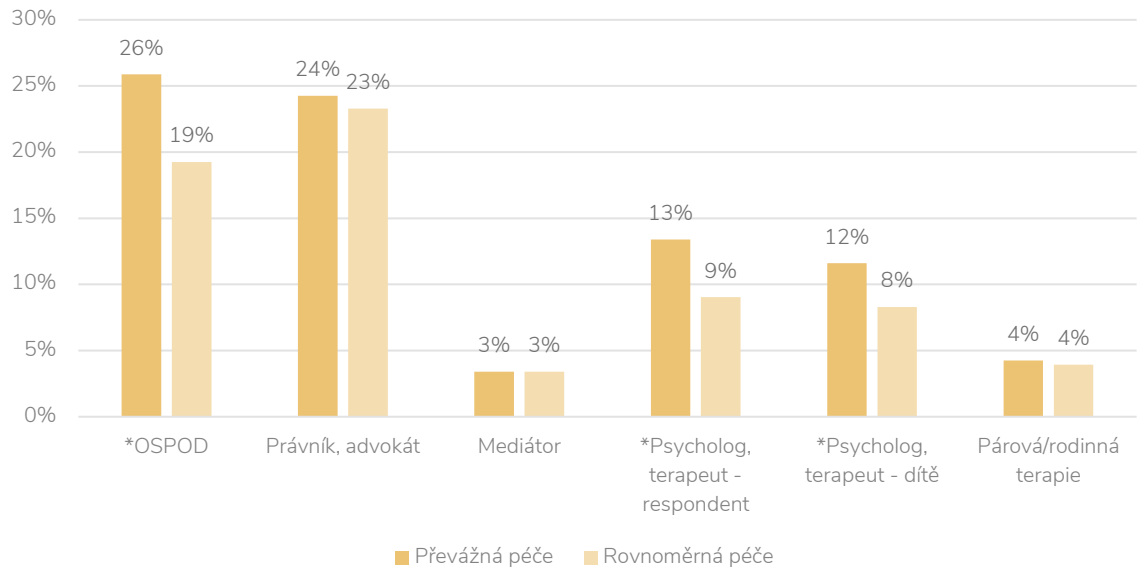
Zacílení na konkrétní odborníky, kteří jsou těmi nejčastěji kontaktovanými v případě rozpadu vztahů s dětmi, ukazuje, že **po rozpadu rodiny byla nejčetnější zkušenost s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a právníky či advokáty** (viz graf č. 9.1). Zatímco s OSPOD se setkali významně častěji rodiče, jejichž děti byly v převážné péči jednoho z nich, u kontaktování právníků či advokátů se mezi sebou rodiče dle současného uspořádání péče o dítě významně nelišili. V obou typech současného uspořádání péče o děti však právníky či advokáty vyhledávali signifikantně častěji rodiče, kteří s otcem či matkou nejmladšího dítěte prošli rozvodem manželství (31 % u převážné péče, resp. 30 % u rovnoměrné péče). Naproti tomu významně častější zkušenost s pracovištěm sociálně-právní ochrany dětí byla zjištěna pouze u rozvedených rodičů, již aktuálně o své nejmladší dítě pečovali víceméně stejnou měrou (23 %). Přístup k vyhledání služeb OSPOD a právníků či advokátů byl dán také genderově – „sociálku“ vyhledaly častěji bez ohledu na typ péče o dítě ženy (v případě převážné péče jich bylo oproti mužům dvojnásobně (33 % ku 16 %). Rovněž právní služby využily častěji ženy, ale pouze ty, o jejichž dítě v době konání šetření pečoval převážně jeden z rodičů (27 %). Z hlediska vzdělání měly o tento typ služby v případě převážné péče větší zájem osoby s vysokoškolským vzděláním (33 %).

Signifikantní odlišnosti zakládala rovněž zkušenost s vyhledáním psychologické či psychoterapeutické pomoci v souvislosti s rozpadem rodiny jak pro dospělého, tak dítě. V případě obou odborníků byla jejich pomoc častější v rodinách, kde o dítě pečoval převážně jeden z rodičů. Odborníci na psychologickou či psychoterapeutickou pomoc dítěti byli významně častěji vyhledáváni rodiči, z nichž v současnosti má jeden dítě ve své převážné péči a kteří zároveň prošli rozvodem manželství (15 %). Z hlediska pohlaví se na psychology a psychoterapeuty pro sebe i děti obracely bez ohledu na uspořádání péče o dítě ženy. Psychologickou pomoc pro dítě vyhledávali s vyšší intenzitou lidé s vysokoškolským diplomem. Využití služeb mediátorů či párových a rodinných terapeutů nebylo obvyklé u rodičů dětí ani v převážné, ani rovnoměrné péči. Zkušenost s těmito typy služeb v souvislosti s rozpadem rodiny měly pouze jednotky procent (graf č. 9.1).

Zaměříme-li se pouze na nejčastěji vyhledávané služby, tedy sociální pracovníky OSPOD a právní služby, signifikantně častěji je v obou typech současného uspořádání péče o nejmladší dítě využívali ti, kterým bylo druhým rodičem v prvních třech měsících po rozpadu vztahu bráněno v kontaktu s dítětem a rovněž rodiče, jejichž rozchod provázely konflikty. Jde tedy opět o páry s problematickou komunikací, která jim komplikuje, ba dokonce znemožňuje se vzájemně dohodnout v záležitostech ohledně dítěte, a byly proto k hledání společného řešení na pomoc nuceni přizvat odborníky.

V počtu vyhledaných služeb či odborníků se mezi sebou rodiče dle typů současné péče o dítě významně nelišili. Shodně necelé tři pětiny vyhledaly pouze jednoho odborníka či službu, čtvrtina dvě služby a zhruba každý šestý se o odbornou pomoc obrátil na tři a více míst. Z těch, kteří vyhledali pomoc pouze jednoho odborníka, se takřka tři čtvrtiny obrátili buď na OSPOD, nebo na právníka či advokáta (34 % a 38 %). Příjemci dvou služeb volili nejčastěji orgán sociálně-právní ochrany dětí a právní služby (46 %), právní služby a pomoc psychologa pro dospělého (11 %) nebo psychologickou pomoc pro dospělého i dítě (8 %), případně služby právníka či advokáta v kombinaci s dětským psychologem nebo psychoterapeutem (7 %). Kombinace ostatních služeb dosahovaly úrovně jednotek procent.

Graf č. 9.1 **Využití služeb či odborníků v souvislosti s rozpadem rodiny dle typu současné péče o dítě** (v %)



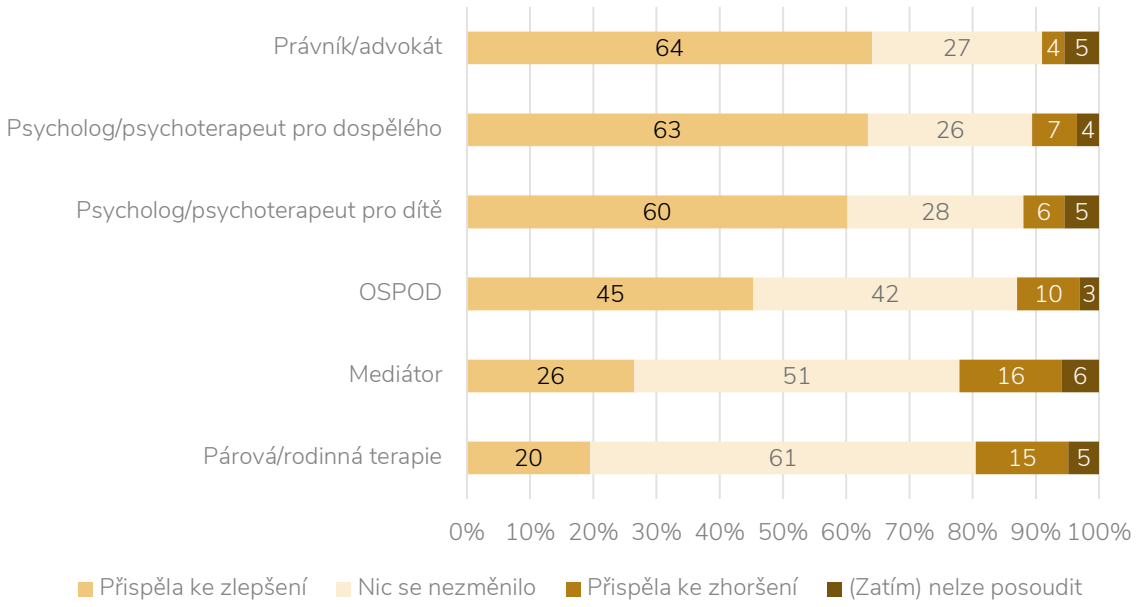
Pozn.: U položek označených hvězdičkou jsou rozdíly dle typů péče statisticky významné na pětiprocentní hladině významnosti.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Při vyhledání odborných služeb je také velmi důležitá nejen jejich dostupnost, ale rovněž praktická využitelnost získaných informací pro vyřešení či alespoň zmírnění momentální palčivé situace. **Nejpřínosnější pro vyřešení problému v souvislosti s rozpadem rodiny byly právní služby a služby psychologů a psychoterapeutů, které pomohly vždy minimálně třem pětinám** těch, kteří je vyhledali. Pracoviště sociálně-právní ochrany dětí přispěla ke zlepšení situace v menší míře (v necelé polovině případů), podobný podíl rodičů měl ale pocit, že se po jejich návštěvě nic nezměnilo. Nejmenší účinek měly služby mediátorů a párových/rodinných terapeutů, o jejichž pozitivním účinku na vyřešení situace je přesvědčena pouze čtvrtina, resp. pětina těch, kteří je vyhledali, přibližně každý jejich šestý klient měl u obou dokonce pocit, že po jejich návštěvě došlo ke zhoršení situace (viz graf č. 9.2). Zohlednění současného uspořádání péče o nejmladší dítě neukázalo v hodnocení přínosu služeb jednotlivých odborníků významné rozdíly mezi rodinami, které pečovaly o dítě formou převážné nebo víceméně rovnoměrné péče.[72]

[72] Jediný signifikantní rozdíl na pětiprocentní hladině statistické významnosti byl zjištěn u hodnocení služeb párových terapeutů, které byly jako přispívající ke zlepšení hodnoceny častěji v rodinách s rovnoměrnou péčí o nejmladší dítě. Vzhledem k nízké četnosti osob, které službu párových/rodinných terapeutů využily (N = 68), je na tyto výsledky nutno pohlížet pouze jako na orientační.

Graf č. 9.2 **Vliv služeb vybraných odborníků na vyřešení situace související s rozpadem rodiny** (pouze ti, kteří službu využili; v %)



Pozn.: Vzhledem k nevýznamným rozdílům v odpovědích u respondentů dle typu současného uspořádání péče o nejmladší dítě prezentuje graf výsledky pro obě skupiny souhrnně. U služeb mediátorů a párové terapie je nízký počet respondentů, kteří službu využili a tudíž mohli ohodnotit (N = 68 a N = 82), proto je na výsledky třeba hledět jako na orientační.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Rozcházející se rodiče neměli vysokou potřebu získávat informace právního charakteru ani ve věci rozdělení péče a výživy dítěte nebo dětí po rozchodu či rozvodu. Totéž platí pro potřebu informovat se o tom, co rodiče mohou udělat pro to, aby rozpad rodiny měl co nejmenší dopad na dítě či děti. Spíše převažovali ti, kteří sdělovali, že informace ani jednoho typu během svého rozchodu nepotřebovali. Ve své potřebě informací z obou oblastí se mezi sebou rodiče nelišili ani dle současného uspořádání péče o nejmladší dítě. Zhruba polovina to nepovažovala za potřebné, co se týkalo informací právního charakteru (50 % u převážné péče, resp. 53 % u rovnoměrné péče o dítě), a tři pětiny v případě informací o tom, jak snižovat dopady rozchodu na dítě (60 % u převážné péče, resp. 61 % u rovnoměrné péče o dítě). **Mezi těmi, kteří považovali právní informace a rady o zmírnění dopadů rozchodu na dítě za potřebné, sice převažovali rodiče, již tyto informace bez ohledu na současné uspořádání péče o nejmladší dítě obdrželi, přesto je třeba upozornit na významnou skupinu rodičů majících pocit, že i přes vyjádřenou potřebu tyto rady nedostali.** V případě informací právního charakteru tuto zkušenost sdílela čtvrtina (23 % u převážné péče, resp. 25 % u rovnoměrné péče o dítě), v případě mírnění dopadů rozpadu rodiny na dítě dokonce třetina (33 % u převážné péče, resp. 36 % u rovnoměrné péče o dítě). Rozdíly dle současného uspořádání typu péče opět nebyly významné.

V potřebě informací právního charakteru a ohledně mírnění dopadu rozpadu rodiny na děti a v míře uspokojení s jejich získáním se mezi sebou signifikantně lišily jednotlivé vzdělanostní kategorie respondentů, a to v případě obou typů současného uspořádání péče o dítě. Vysokoškolsky vzdělané osoby častěji sdílely pocit, že tyto informace nejenže potřebovaly, ale rovněž získaly. Naproti tomu lidé, kteří nedosáhli maturitního vzdělání, měli častěji dojem, že tento typ informací pro ně potřebný není. V potřebě výše zmíněného typu informací se mezi sebou nelišily matky od otců.

Při analýze okolností po rozpadu vztahu se ukázala signifikantně **vyšší potřeba jak informací právního charakteru, tak informací o snížení dopadů rozpadu vztahu na dítě u těch** rodičů majících nejmladší dítě v převážné či víceméně rovnoměrné péči, **jejichž porozchodový průběh byl bouřlivý** a provázený středními a velkými konflikty. Naopak s klesající mírou konfliktu [73] v období těsně po rozchodu se potřeba obou typů informací významně snižovala. Vyhledávání informací týkajících se oblasti práva a psychiky dítěte bylo častější také u respondentů, jejichž rozchod byl výsledkem dlouhého rozhodování, ale pouze u těch, jejichž dítě bylo v době šetření v převážné péči jednoho rodiče (viz tabulka č. 9.1). Při rozlišení rodiče šlo o případy, kdy bylo dítě aktuálně v převážné péči matky. Informace právního charakteru související s rozdělením péče a výživy dětí po rozchodu i informace ohledně maximálního snížení dopadů rozchodu na dítě potřebovali významně častěji rodiče, kteří byli (nebo ještě stále jsou) manželi, a to bez ohledu na současné uspořádání péče o nejmladší dítě.

Rozpady rodin mají dopady na různé oblasti života. Jednou z oblastí, ve kterých chce velká část rodičů tyto dopady minimalizovat, je nepochybně život jejich dětí a jejich potřeby. Protože je situace s rozchodem pro mnoho rodičů nová a reakce dětí na novou situaci mohou být rozmanité, obracejí se rodiče na odborníky různých specializací[74] s cílem získat užitečné informace o tom, jak dopady rozchodu s partnerem, druhým rodičem dítěte, eliminovat nebo zmírnit. Informace od nich pak pro rodiče mohou být různě užitečné. **Dva rodiče z pěti označili konkrétního odborníka, který jim poskytl nejužitečnější informace ohledně potřeb a dopadů rozchodu na děti.**[75] **Zbylé tři pětiny uvedly, že jim užitečné rady v této záležitosti žádný z odborníků neposkytl.** Ve skupině respondentů, kteří nějakého z odborníků jako zdroj užitečných informací vybrali, byli **více zastoupeni ti, jejichž dítě bylo v době šetření v převážné péči jednoho z nich** (46 % vs. 37 % v případě rovnoměrné péče). Z těchto rodičů to pak byli většinou ti, s nimiž dítě převážně žilo (50 % oproti 36 % nerezidenčních rodičů). Převažující podíl rodičů, kteří z hlediska užitečnosti poskytnutých informací nějakého z odborníků označili, vybral pouze jednoho (80 %). Těch, již využili možnosti

[73] Míra konfliktu mezi rodiči v prvních třech měsících po rozpadu rodiny ohledně domluvy na rozdělení péče o dítě, řešení jeho běžných záležitostí a otázky výživného je podrobněji popsána v podkapitole 3.2.

[74] Respondenti měli zhodnotit užitečnost případné pomoci od těchto odborníků: pracovník OSPOD, právník/advokát, mediátor, psycholog/terapeut, soudce.

[75] Maximálně bylo možné označit dva odborníky, jejichž rady byly pokládány za nejužitečnější pro zmírnění dopadů rozchodu rodičů na děti.

označit jako užitečné rady vedoucí ke zmírnění dopadů rozchodu na dítě od dvou odborníků, byla pouze pětina (20 %).

Tabulka č. 9.1 **Potřeba informací v souvislosti s rozpadem vztahu dle okolností jeho průběhu – dle typu současné péče o dítě** (řádková %)

		Převážná péče jednoho rodiče			Rovnoměrná péče obou rodičů		
Informace právního charakteru ohledně rozdělení péče a výživy dítěte		**Potřeboval/a a získala/a**	**Potřeboval/a, ale nezískala/a**	**Nepotřeboval/a**	**Potřeboval/a a získala/a**	**Potřeboval/a, ale nezískala/a**	**Nepotřeboval/a**
Konflikt v prvních 3 měsících po rozchodu	Bez konfliktu	30,1	4,0	**65,9**	29,0	4,5	**66,6**
	Střední konflikt	**43,0**	**14,7**	42,3	40,5	13,7	45,8
	Velký konflikt	45,3	**20,5**	34,2	**56,4**	15,4	28,2
Konec vztahu nastal	(Spíše) okamžitě/nečekaně	39,4	9,6	51,0	37,0	11,0	52,0
	Tak napůl	33,0	12,2	**54,8**	34,6	11,8	53,7
	(Spíše) po dlouhém rozhodování	**44,9**	12,3	42,9	36,7	12,4	50,9
Informace o snižování dopadu rozpadu rodiny na dítě		**Potřeboval/a a získala/a**	**Potřeboval/a, ale nezískala/a**	**Nepotřeboval/a**	**Potřeboval/a a získala/a**	**Potřeboval/a, ale nezískala/a**	**Nepotřeboval/a**
Konflikt v prvních 3 měsících po rozchodu	Bez konfliktu	23,3	8,7	**69,1**	23,9	5,4	**70,7**
	Střední konflikt	**32,4**	14,0	53,6	25,9	**15,7**	58,5
	Velký konflikt	32,5	**24,8**	42,7	**35,0**	**20,5**	44,4
Konec vztahu nastal	(Spíše) okamžitě/nečekaně	25,9	15,1	50,9	27,7	12,7	59,5
	Tak napůl	21,4	14,4	**64,2**	23,6	14,2	62,2
	(Spíše) po dlouhém rozhodování	**32,9**	12,9	54,3	25,5	14,9	59,6

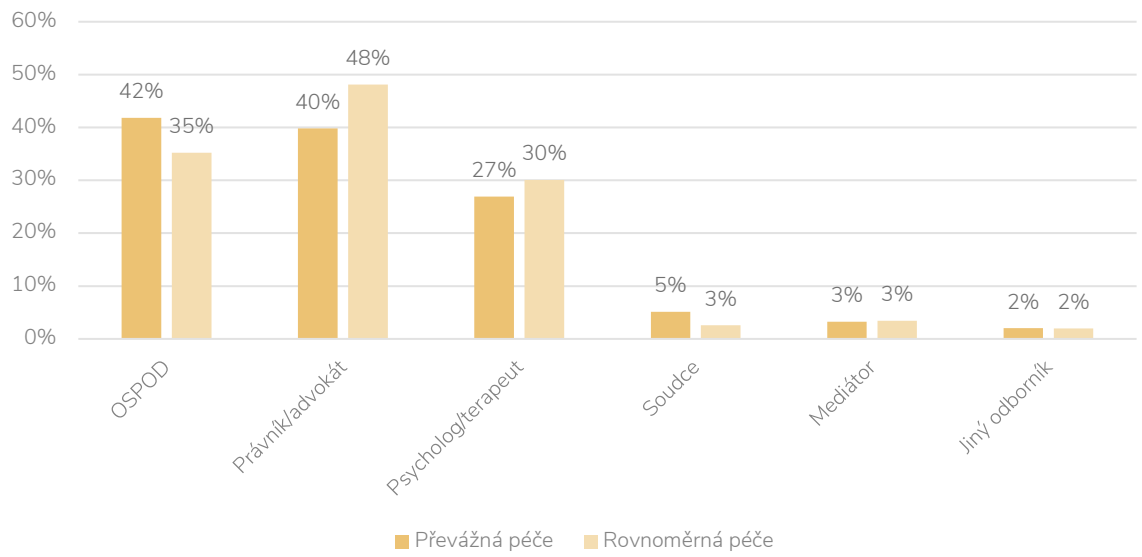
Pozn.: Tučně vyznačené hodnoty jsou statisticky významné četnější výskyty na pětiprocentní hladině významnosti.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Při srovnání odborníků konkrétních specializací byly **ohledně potřeb dětí a dopadů rozchodu na ně vyhodnoceny jako vůbec nejužitečnější informace poskytnuté právníky a advokáty**, a to především rodiči s víceméně rovnoměrnou péčí. **Dvě pětiny respondentů ocenily jako nejužitečnější informace od pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí**. Častěji to uvedli respondenti s převážnou péčí

jednoho rodiče. **Pro více než čtvrtinu byly nejužitečnější rady poskytnuté psychology a psychoterapeuty**, jednalo se častěji o rodiče s rovnoměrnou péčí. Informace od ostatních odborníků byly hodnoceny jako přínosné pouze jednotkami procent případů (viz graf č. 9.3). Mezi rodiči, kteří z hlediska nejužitečnějších informací ohledně dopadů rozchodu na děti označili dva odborníky, volilo nejvíce kombinaci rad od sociálních pracovníků OSPOD a právníků (44 %), pětina od psychologů a právníků (20 %) a každý šestý (16 %) informace od OSPOD a psychologů.[76]

Graf č. 9.3 **Hodnocení odborníků podle poskytnutí nejužitečnějších informací ohledně dopadů rozchodu na dítě dle typu současné péče o dítě** (v %)



Pozn.: Respondenti měli možnost vybrat nejvíce dva subjekty poskytující informace, součet je tudíž vyšší než 100 %.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Hodnocení užitečnosti informací týkajících se situace dětí po rozchodu od právníků či advokátů a od sociálních pracovníků OSPOD se liší také dle toho, zda se rodiče rozvedli, případně se měli rozvést, nebo zda žili nesezdaní, a to bez rozdílu dle současného uspořádání péče o nejmladší dítě. **Ti, kteří se rozvedli nebo se v době šetření rozváděli, si při mírnění dopadů rozchodu na děti častěji cenili rad advokátů nebo právníků, nesezdaní informací, které jim byly poskytnuty na odděleních sociálně-právní ochrany dětí.** Nesporný vliv na profesi vyhledávaných odborníků a následné

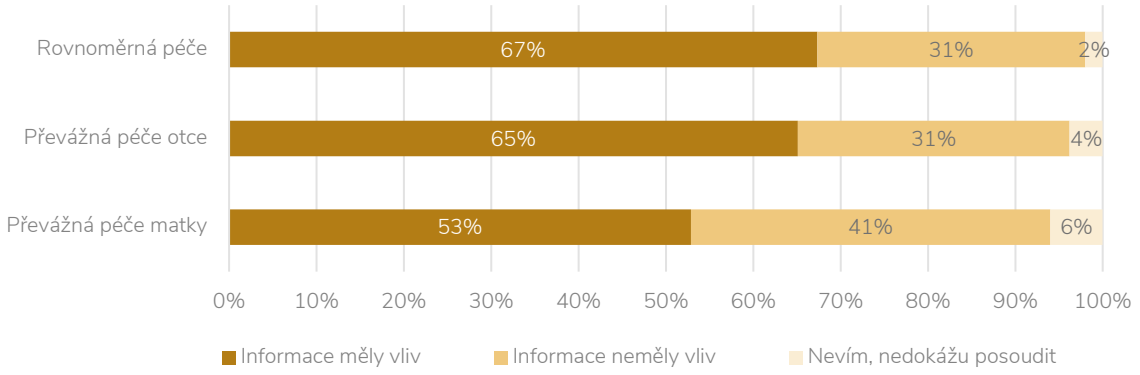
[76] Vzhledem k tomu, že tyto údaje se týkají pouze respondentů, kteří některého z odborníků označili, a z nich pouze těch, kteří zvolili danou kombinaci, dostáváme se na poměrně nízké počty respondentů, které již nelze dále třídit (např. dle současného uspořádání péče o dítě).

hodnocení užitečnosti jejich rad tedy mají nutné procesní náležitosti související s rozvodem. Nesezdaní rodiče vyhledávali služeb právníků a advokátů v mnohem menší míře než ti, kteří tyto služby vyhodnotili jako potřebné pro zastupování a případný bezproblémový průběh rozvodu manželství u soudu.

Rady psychologů nebo terapeutů ohledně eliminace dopadů rozpadu rodiny na dítě oceňovali jako užitečné v podobné míře jak sezdaní i nesezdaní rodiče v současnosti o dítě převážně pečující, tak bývalí manželé nebo partneři bez uzavřeného sňatku zajišťující péči o dítě víceméně rovnoměrně.

Informace ohledně potřeb dětí a dopadů rozchodů na ně poskytnuté různými odborníky, měly u tří pětin rodičů vliv na jejich rozhodování o rozdělení péče o dítě či děti mezi matku a otce. Signifikantně vyšší byl tento vliv na rodiče, kteří se v době konání výzkumu v péči o své děti víceméně rovnoměrně střídali. Naopak těch, kteří nebyli schopni vliv poskytnutých informací na následný výsledek debat o rozdělení péče zhodnotit a těch, kteří se ovlivnit nenechali, je více mezi rodiči, u nichž o dítě pečuje převážně jeden z nich, častěji pak tací, kde převážně pečující je matka (graf č. 9.4).

Graf č. 9.4 **Vliv informací od odborníků ohledně dopadů rozchodu na děti na rozhodování o rozdělení péče o dítě dle současného uspořádání péče o dítě** (v %)



Pozn.: Vzhledem k nízkému početnímu zastoupení převážně pečujících otců (N = 106) je třeba vnímat výsledky pouze jako orientační.

Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Zaměření na odborníky, jejichž informace byly nejčastěji považovány z hlediska mírnění dopadů rozpadu rodiny na dítě za nejužitečnější (tj. OSPOD, právník nebo advokát a psycholog či terapeut), při současném zohlednění aktuálního uspořádání péče o dítě ukazuje, že signifikantní vliv na výsledné rozhodování (bez těch, kteří nedokázali tento vliv zhodnotit) mezi rodiči s dítětem v převážné a v rovnoměrné péči byl pouze v případě informací od **psychologů a terapeutů**. Rodiče **pečující o děti víceméně rovnoměrným dílem významně častěji označili informace od nich jako**

vlivné na jejich rozhodování o tom, jak se budou se svým bývalým partnerem na péči podílet (71 %, resp. 57 %). Rovněž informace od sociálních pracovníků OSPOD, právníků a advokátů byly častěji hodnoceny jako ovlivňující rozhodování rodiči s rovnoměrnou péčí; rozdíly v hodnoceních těchto odborníků však nedosáhly hranice statistické významnosti. Nicméně lze usuzovat, že na rady odborníků ohledně nejlepšího zájmu dětí dají častěji rodiče, kteří jsou obecně častěji schopni v otázkách výchovy a péče o dítě komunikovat, spolupracovat a vycházet si vstříc, což jsou častěji rodiče pečující o své děti i po rozpadu vztahu víceméně rovnoměrně.[77]

Náhled na **důležitost odborné psychologické pomoci**, tedy služby psychologů, psychoterapeutů či párových terapeutů,[78] v různých fázích rozchodu – od propuknutí partnerské krize až k období po rozpadu vztahu – naznačoval **příklon k vnímání prospěšnosti jejich pomoci ve smyslu odvracení nepříznivého (před/po)rozchodového průběhu**. Při řešení partnerských problémů stále ještě ve vztahu, v situacích, kdy rodiče dokonce již uvažují o odloučení, případně k němu směřují nebo mají po rozchodu či rozvodu problém s komunikací o záležitostech dítěte nebo jsou rozchodem citově zranění a hrozí, že by své problémy přenášeli na děti, se k vyhledání výše zmíněných odborníků přikláněla vždy minimálně polovina dotázaných. **Nejvyšší souhlas s důležitostí odborné pomoci byl naměřen u výroků, které popisují nutnost vyhledání odborníků po již proběhlém rozchodu či rozvodu a výslovně zmiňují dopad na děti** (nefunkční komunikace v záležitostech ohledně dítěte a přenos problémů na dítě), kdy souhlas vyjádřily přes dvě třetiny rodičů z obou typů péče. Výrok o nutnosti vyhledat odbornou psychologickou pomoc jako možný způsob záchrany vztahu v případě, že partneři uvažují o rozchodu, byl podpořen nejnižším podílem rodičů zařazených do výzkumu, nicméně nikoliv nezanedbatelným (polovinou z nich). Podíly těch, kteří o prospěšnosti této formy pomoci pro eliminaci dopadů partnerských krizí a rozchodů na děti nebyli přesvědčeni, se pohybovaly od jedné pětiny do dvou pětin. Poměrně překvapivý je v případě všech výroků o potřebě odborné pomoci psychologů a psychoterapeutů v různých fázích rozchodu podíl nerozhodných, který dosahoval 12 až 14 %. Rodiče s převážnou péčí o nejmladší dítě a rodiče, kteří si péči o něj víceméně rovnoměrně dělili, vnímali potřebu odborné psychologické pomoci víceméně podobně, bez statisticky významných rozdílů.[79]

---

[77] Pro rodiče s rovnoměrnou péčí byl rozchod častěji výsledkem vzájemné dohody. Zároveň o svém vztahu před partnerskou krizí předcházející rozchodu mluvili častěji neutrálně (rodiče s převážnou péči jej častěji hodnotili jako špatný nebo spolu vůbec nevycházeli) a vykazovali po dobu vztahu i vyšší míru shody v otázkách výchovy dítěte či dětí. Zároveň u nich byl při rozhodování o budoucím rozdělení péče o děti zjištěn vyšší důraz na hájení potřeb dítěte nad vlastními zájmy. Jde tedy o partnery, kteří kladou důraz na vzájemnou komunikaci, hledání shody i nejlepšího zájmu dítěte.

[78] Důležitost této pomoci byla měřena pomocí souhlasů s výroky popisujícími nutnost vyhledání psychologické pomoci v několika situacích, resp. fázích rozchodu (partnerské problémy, úvahy o rozchodu či jeho velká pravděpodobnost, nefunkční komunikace o záležitostech dětí a přenášení citového otřesu z rozchodu na děti).

[79] S ještě vyšší razancí u všech výroků (tj. celkově vyšším podílem osob, které s výrokem souhlasily), vnímala důležitost vyhledání odborné pomoci psychologa, psychoterapeuta či párového terapeuta v různých fázích

Rozdíly se naopak ukázaly u rodičů s oběma typy uspořádání péče o dítě, kteří mají **osobní zkušenost s pomocí psychologů či terapeutů. Ti se jednoznačně přikláněli k prospěšnosti této formy pomoci** (navíc s vysokými podíly rozhodně souhlasících rodičů z této skupiny respondentů). Naopak nesouhlasící se profilovali častěji mezi rodiči bez zkušeností s touto službou. Rovněž nerozhodní se častěji rekrutovali z těch, kteří neměli s odbornou psychologickou pomocí v souvislosti s rozchodem osobní zkušenost (viz graf č. 9.5).

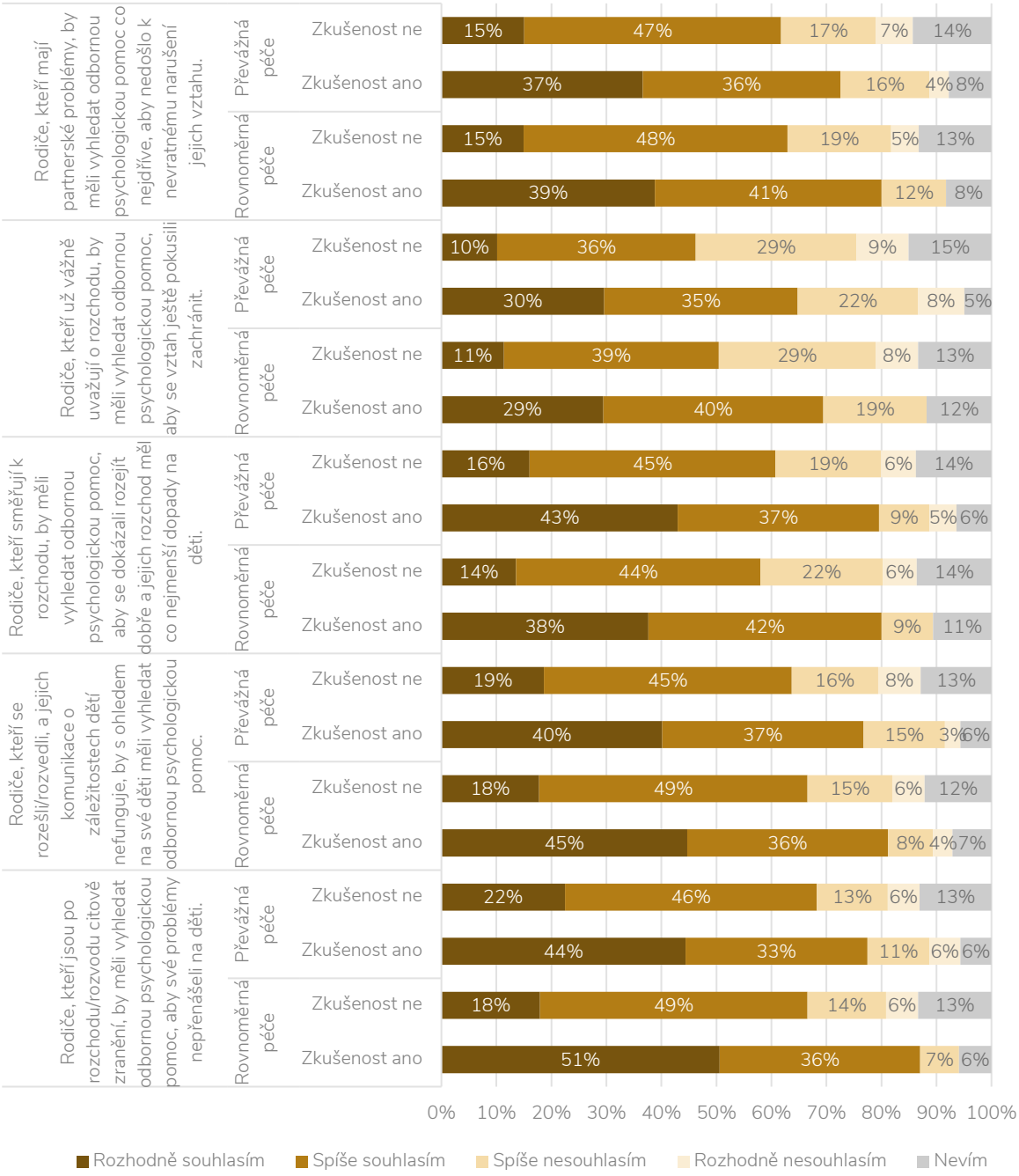
O nutnosti dobré komunikace mezi rozcházejícími se rodiči a potřebě eliminace negativních dopadů rozpadu rodiny na děti hovoří i řada odborníků. Někteří z nich doporučují návštěvu odborných poraden, kde by rodiče mohli získat všechny potřebné informace, jak negativním jevům provázejícím rozchody a rozvody předejít a jak spolu i přes nepřekonatelné neshody, které vyústily v rozpad vztahu, komunikovat. Současně se vedou diskuse, zda by jistá forma edukace rodičů před rozvodem nebo v jeho rané fázi neměla[80] být povinnou součástí tohoto procesu (Barvíková, 2019; Nováková & Poláková, nedat.). Se zastánci tohoto názoru souzněla i část rodičů se zkušeností s rozpadem rodiny. Rodiče, jejichž nejmladší dítě bylo v převážné péči, by dokonce významně častěji tuto službu dali pro všechny rodiče jako povinnou součást řešení rozpadu vztahu. Vedle toho rodiče, kteří se v péči o své nejmladší dítě rovnoměrně střídali, o potřebě takovéto poradny rovněž nepochybovali, ale častěji se přikláněli k názoru, že by mělo jít o doporučovanou možnost, nikoli o povinnost (graf č. 9.6). Vzhledem k tomu, že rovnoměrná péče je na vzájemnou koordinaci a tím pádem i komunikaci náročnější, jde patrně o rodiče, kteří buď byli od začátku schopni se spolu domlouvat, nebo se to vzájemně naučili.[81] Mezi rodiči s převážnou péčí je naopak patrně více těch, jimž komunikace ohledně zajištění dítěte činila či stále činí problémy, což může ústit až v přesvědčení, že služby poraden specializujících se na mírnění dopadů rozpadu rodin na děti a na podporu komunikace mezi rodiči by měly být povinné, protože sami měli obtíže toho dosáhnout vlastními silami.

řešení (i jen možného) rozpadu rodiny také česká veřejnost, které byla v rámci výzkumu veřejného mínění *Stabilita rodiny 2022* položena shodná otázka (více k tomu viz Paloncyová et al., 2022).

[80] Potřeba podat oběma rozcházejícím se rodičům důležité informace před rozvodem nebo v jeho rané fázi se v České republice objevila společně se zaváděním interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnických řízení. Pro detailní teoretické i praktické informace ohledně edukace, včetně zahraničních zkušeností, viz *Metodika edukace rodičů v rozvodové situaci*. Dostupné z: https://edukace.cochem.cz/. Dokument představuje různé formy edukace rodičů a shrnuje principy, na kterých je založené úspěšné a efektivní provázení rodičů a jejich dětí situací rozvodu (Nováková & Poláková, nedat.).

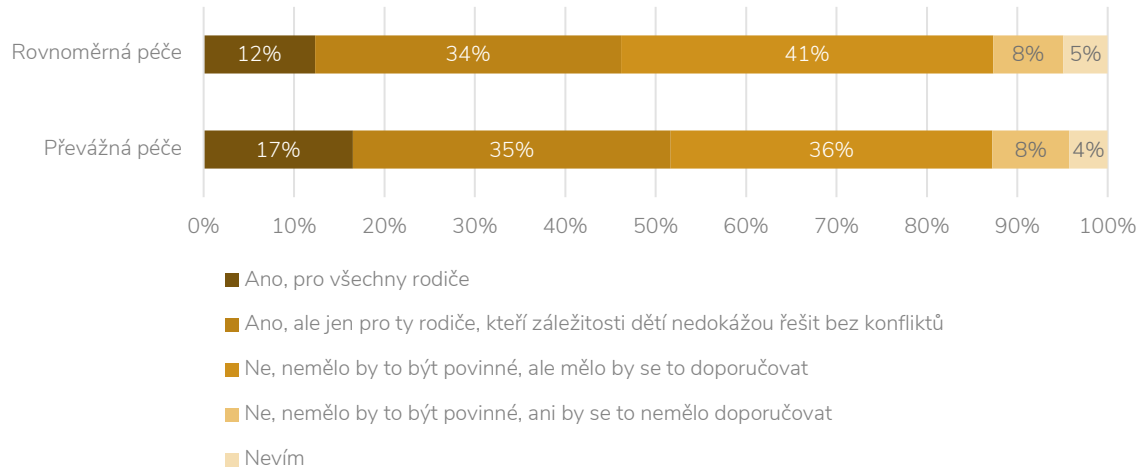
[81] Lepší schopnost společné komunikace u rodičů pečujících o dítě víceméně rovnoměrně potvrzuje i skutečnost, že tito spolu v prvních třech měsících po rozpadu vztahu signifikantně častěji zůstávali v kontaktu.

Graf č. 9.5 **Souhlas s výroky o potřebnosti odborné psychologické pomoci dle zkušenosti se službami psychologů/terapeutů a dle současného uspořádání péče o dítě** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Graf č. 9.6 **Názor na povinné využití služeb poraden pro rozcházející se rodiče dle současného uspořádání péče o dítě** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Větší příklon k povinné návštěvě poraden zaměřených na komunikaci a mírnění dopadů rozpadu rodiny na děti je patrný také mezi těmi, kteří v souvislosti s rozpadem vztahu vyhledali službu OSPOD nebo psychologa, a to buď pro sebe, nebo pro své dítě či děti. Ti, kteří tyto služby využili, se bez ohledu na typ současné péče o dítě přikláněli k povinné návštěvě takovéto poradny. Naopak ti, kteří zkušenost se službami sociálních pracovníků OSPOD, psychologů a psychoterapeutů v souvislosti s rozchodem neměli, upřednostňovali spíše doporučení této formy pomoci. **Vliv pozitivního účinku vybraných forem odborné pomoci pro rozcházející se rodiče, zacílené na psychickou pohodu dospělých a dětí a na optimální uspořádání péče a hájení zájmu dětí, je patrný** a je potvrzen také názorem české veřejnosti. Té byla v rámci výzkumu veřejného mínění *Stabilita rodiny 2020* položena stejná otázka**.** Ve srovnání s veřejným míněním, vyjadřujícím silnější příklon k povinné návštěvě takového poradny, ať již pro všechny rodiče (20 %), nebo pouze pro ty, kteří záležitosti dětí nedokážou řešit bezu konfliktů (40 %), se rodiče, kteří se v dané situaci již ocitli a rozpadem vztahu s dětmi prošli, častěji (31 % vs. 38 %) kloní k podobě této služby nikoli jako k povinné, ale pouze jako k doporučované (více viz Paloncyová et al., 2022).

Navzdory deklarovanému pozitivnímu účinku rad odborníků různých profesí na eliminaci negativních dopadů rozpadu rodiny na život jednotlivých aktérů **není společné vedení rodičů odborníky** různých specializací s cílem, aby se tito dohodli na rozdělení péče o dítě bez vyhraněných konfliktů a dlouhých soudních bojů, **masově sdílenou zkušeností**. Tu totiž deklarovala pouze necelá třetina respondentů (31 %), zbylé více než dvě třetiny sdělily, že něco takového v případě rozpadu svého vztahu nezažily. Odpovědi rodičů s převážnou nebo rovnoměrnou péčí o nejmladší dítě se mezi sebou nelišily. Zkušenost se společným vedením odborníků směřujícím ke vzájemné dohodě rodičů byla častěji sdílena těmi, kteří prošli rozvodem manželství a analogicky častěji i těmi, kteří měli

v souvislosti s rozpadem vztahu zkušenost se soudním líčením (především u těch, u nichž proběhl soud o úpravě péče i výživného, a těch, kteří prošli pouze soudem o úpravě péče o dítě či děti). Naopak nesezdané a ty páry, které v žádné z oblastí soudní líčení (zatím) neabsolvovaly, tuto zkušenost deklarovaly s daleko nižší intenzitou. Oproti původnímu předpokladu nemá i přes postupné zavádění Cochemské praxe v ČR po roce 2016, která tento přístup podporuje, na zkušenost rodičů se společným vedením odborníky k dohodě o rozdělení péče o dítě bez vyhrocených a dlouhých sporů signifikantní vliv rok, ve kterém došlo k rozpadu vztahu. Patrně tedy zatím nejde o cílenou službu rozcházejícím se párům (bez ohledu na jejich právní status), ale na důsledek procesního postupu při rozvodu manželství, při němž je účast vybraných odborníků nezbytná. Pozitivním zjištěním je, že práce jednotlivých odborníků je rozvádějícími se rodiči vnímána jako ucelená a jednotná spolupráce, ne jako nezávisle činěné kroky v gesci dané profese.

Mezi rodiči, kteří při svém rozchodu neměli zkušenost společného vedení odborníky různých profesí vedoucí k jeho zdárnému průběhu, byla **potřeba společného vedení expartnerů k bezkonfliktní a pokud možno rychlé dohodě o rozdělení péče o dítě preferována častěji těmi, kteří měli nejmladší společné dítě v převážné péči, než těmi, již se o péči rovnoměrně dělili** (28 %, resp. 17 %). Preference kooperace více odborníků, vedoucí k rychlé dohodě a odvracející dlouhé soudní boje mezi bývalými partnery, byla častěji vyjadřována rodiči, jejichž rozchod byl v prvních třech měsících provázen velkými konflikty. Naopak ti, jejichž porozchodová fáze probíhala bezkonfliktně, potřebu tohoto přístupu vyjadřovali signifikantně méně často. Zde se opět potvrdila potřeba rychlé a dostupné pomoci pro páry, které spolu obtížně komunikují a jejichž spory se po rozpadu vztahu mohou následně negativně propisovat do života dítěte nebo dětí.

9.1.2 Profesionální pomoc rodičům v hloubkových rozhovorech

9.1.2.1 Kontakt rodičů s dětským psychologem

Rodiče, kteří v období rozchodu vyhledali psychologické poradenství u dětského psychologa[82], se zpravidla chtěli poradit o tom, jak dítěti říci o rozchodu a jak postupovat s ohledem na děti. Vyhledali-li jej oba partneři společně, ženy to kvitovaly a dodávaly, že bylo velmi důležité, že dané informace otcové slyšeli (ještě) od někoho jiného než od nich. Zvyšovalo to tak jejich váhu, slyšet je (pouze) od matek, nepřijali by je. Také matky však mnohdy získaly informace, které korigovaly jejich zažitá

[82] Ačkoliv psycholog a (psycho)terapeut mohou být profese s odlišnou náplní a mohou být vykonávány osobami s odlišným vzděláním a v různých kontextech (zdravotnické zařízení, sociální služby, škola, soukromá praxe), naši respondenti s těmito pojmy ve svých výpovědích zacházeli jako se synonymy. Stejně tak je tedy užíváme v tomto textu i my. Pro úplnost dodáváme, že psycholog na rozdíl od psychoterapeuta nemusí mít psychoterapeutický výcvik a psychoterapeut nemusí být absolventem vysokoškolského studia psychologie, mohl vystudovat jiný humanitní obor v magisterském stupni (více viz https://czap.cz/O-psychoterapii).

přesvědčení a z nich vyplývající nároky a výhrady vůči péči o dítě zastávané otcem v jeho čase s ním. Mělo-li dítě terapeuta kvůli svým potížím ještě předtím, než se rodiče začali rozcházet, či potom, zdrojem informací a zpětné vazby rodičům o dopadech jejich konfliktu na dítě a jeho potřebách byl přirozeně i tento odborník. Efekt mělo, vnímali-li rodiče neutralitu odborníků vůči jim oběma a respektování důležitosti obou v jejich rodičovských rolích.

> *„Takže tam bylo zapotřebí, aby mu někdo jinej než já některý věci vysvětlil. Bylo to úžasný, že tam šli po lince – oba dva jsou kompetentní rodiče. Já se musela smířit s tím, že párky a pizza jsou taky jídlo, a dokonce teplý. Jemu tam vysvětlili, že děti opravdu potřebujou nějakej minimální počet hodin spánku a je fajn, aby chodily spát v určitou dobu, a že není možný, aby u jednoho rodiče spaly pět hodin a u druhýho pak byly nepoužitelný, a že fakt jako jim to škodí."* (09 matka – střídavá péče)

Avšak nedůvěra a konflikt mezi rodiči mohou vstoupit i do výběru dětského psychologa, ať už by účelem kontaktu měla být pouze konzultace s rodiči či odborná pomoc dítěti. Rodič zkrátka odborníka navrženého tím druhým z principu nepřijme, s podezřením, že by mohl být podjatý, druhým rodičem zmanipulovaný. Jedinou cestou, jak pak odbornou pomoc získat, je dle respondentů, kteří se v takové situaci ocitli, ponechat nedůvěřivému rodiči co největší kontrolu nad jejím výběrem.

> *„Vy je* [děti] *nemůžete ani vzít k psychologovi, protože* [otec dětí] *vyhrožuje všem prostě ne trestním oznámením, ale předběžným opatřením a nevím, co všechno, aby náhodou někde nebyl nějaký posudek. A přitom já nejsem ten sběratel těch papírů*[83]*, že bych potřebovala jako to. Tak opravdu jsem nevěděla jako, jak z té situace ven."* (24 matka – formálně společná péče, reálně převážná péče matky)

Využití rodinné terapie jsme v našem souboru zaznamenali pouze v jediném případě, a sice v období následujícím delší dobu po rozchodu rodičů. Jejím cílem byla snaha otce o zlepšení narušených vztahů s jeho dětmi, které se s ním kvůli jeho chování vůči nim časem přestaly stýkat.

9.1.2.2 Kontakt rodičů s individuálním či párovým terapeutem

Individuální terapie

Měli-li respondenti individuální terapii[84] již v období, které předcházelo rozchodu, otázky týkající se dětí a rozchodu mnohdy konzultovali i se svými terapeuty, s nimiž jinak řešili svá osobní témata. Ta často souvisela s nespokojeností ve vztahu, snahou o řešení partnerské krize a následně odhodlává-ním se k rozchodu, přípravou na něj a provázením rozchodem.

[83] Někteří rodiče s dětmi opakovaně obcházejí různé odborníky a vyžadují vyhotovení zpráv ve prospěch jejich názoru a preferencí jako podklad pro jednání soudu.

[84] Pod individuální terapii zde pro zjednodušení zahrnujeme jak kontakt rodiče s poradenským psychologem, tak psychoterapeutem.

Jako poměrně obvyklý model se jevil tento scénář: Matka začne docházet na individuální terapii, přičemž hlavním či jedním z řešených problémů je její nespokojenost ve vztahu. Pokud má zájem na vyřešení vztahových problémů v párové terapii a její protějšek ne, snaží se využít k řešení vztahových problémů svoji individuální terapii. Po nějaké době dojde na její straně k únavě. Partnerský vztah v sobě uzavře a začne se v terapii připravovat na rozchod – tedy pracovat na přijetí tohoto svého budoucího kroku, vypořádávat se s pocity ne/oprávněnosti rozbití rodiny (její zájmy vs. zájmy dětí), se změnami i zraněními, které jí a ostatním členům rodiny přinese, promýšlet si scénář pro rozchod a další život po něm (uspořádání péče o děti, řešení bydlení, jak dětem říci o rozchodu a jak je jím co nejlépe provést). U někoho tento proces trval několik měsíců, u někoho několik let. Někdo setrval u jednoho terapeuta a kontakt s ním pro něj byl v daném období jedním z nejzásadnějších, ne-li tím jediným podpůrným kontaktem s jiným dospělým člověkem. Někdo využíval spíše jednorázové konzultace u vícero odborníků.

> *„A ona* [terapeutka] *mi říkala – a co budete dělat, až jako holkám bude dvanáct a čtrnáct a jedna řekne – mami, už se na to* [udržování manželství] *vykašli, tohle fakt jako nemá cenu. A druhá bude říkat – ne, mami, zůstaň, to prostě jako nemůžeš. Tak uděláte co jako? Na koho vložíte tu zodpovědnost? Co mě zase posunulo o nějaký kilometry dál, že jsem si říkala – no jasně, na koho, když to je moje zodpovědnost?“* (02 matka – střídavá péče)

> *„Moc se se mnou o tom lidi nechtěli bavit, mám pocit, že se to okolí strašně stáhlo. Vlastně jsem měla pocit, že… že jsem v tom zůstala dost sama* (pláče). *A že si uvědomuju, jako že kdybych neměla tu terapii, tak já nevím, jak bych to zvládla. Já mám pocit, že to bylo fakt jako něco, co mě drželo jako nad vodou. Vždycky jak jsem měla ve čtvrtek terapii, vždycky jsem se nějak jako sebrala a pak jsem z toho nějak jako čerpala a vždycky tam jako se doplazila po těch čtyřech a zase se načerpala. A takhle mám pocit, že jsem jako z tý země se pomalu jako zvedala…“* (02 matka – střídavá péče)

> *„… já jsem všechny kroky… vždycky konzultovala s tou svojí terapeutkou a celej ten proces probíhal velmi pozvolna a postupně, aby to bylo vždycky, že se zastabilizujeme v nějakým tom kroku a pak pokračujeme dál. První krok, kterej dcery mohly vidět, bylo, že jsem si vzala matraci a pak už jsem přespávala u nich v dětským pokoji, což taky trvalo nějakou dobu. A to sdělení samotný, to bylo něco, z čeho já jsem se úplně jako hroutila… To jsem ladila asi měsíc, jsem vždycky přijela na terapie a úplně jsem se tam rozložila a brečela jsem a říkala jsem – já vůbec nevím, jak jim to mám říct. A vím, že pak slovo od slova jsme tam ladily v rámci tý terapie, jak to udělat… jestli je na sobě držet, jak je držet, jestli tam u toho má bejt Mirek, nebo to mám dělat jako já, a tak dále. A prostě fakt jsme řešily úplně každej detail, protože já jsem si vůbec neuměla představit, jak jim to mám říct.“* (02 matka – střídavá péče)

Někteří v této fázi nevyhledali přímo psychologa či psychoterapeuta, ale rozchod řešili v souvislosti se svými (psycho)somatickými obtížemi s celostně zaměřeným fyzioterapeutem či alternativním léčitelem.

Po rozchodu individuální terapie sloužila vedle řešení vlastních osobních problémů pro konzultace a ujištění ohledně postupů týkajících se dětí, ať už v souvislosti s porozchodovou situací a péčí, nebo

různými výchovnými situacemi. Mezi další řešená témata patřilo vyrovnávání se s rozchodem a zvládání a reagování na problematické a konfliktní chování druhého rodiče s různou mírou závažnosti. Tedy od těch s nižší mírou zátěže až po ty s enormní mírou zátěže jak pro dospělého, tak pro dítě (např. osobní útoky, vyhrožování, bránění v kontaktu s dítětem). Respondenti, kteří se potýkají s nejzávažnějšími formami problematického a konfliktního chování druhého rodiče, mnohdy docházejí na tyto konzultace, při nichž se radí o svých krocích, dlouhodobě (více let).

> *„Být přijatý se všemi emocemi, moci pracovat se svými strachy, učit se chápat, že pod nepříjemným chováním druhého rodiče může být strach, že vzájemný boj není jediná možná cesta, že je potřeba, aby vyhráli oba, protože prohra jednoho je i prohrou druhého, neboť se odrazí na dětech.*“ (23 matka – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

Jedna z respondentek v rámci práce na sobě mimo individuální terapie absolvovala i doporučený skupinový kurz, aby se naučila zvládat stres a návaly emocí, které u ní vedly ke křiku a agresivnímu chování vůči jejímu dítěti.

> *„A tam* [na kurzu] *vám dali takový manuál, tak ten tak nějak už v hlavě mám, a v situaci, když hrozně jako chci bouchnout, tak prostě odejdu, prostě už to jsem schopná líp snášet.“* (08 matka – výlučná péče)

V případě individuální terapie mezi důvody, které respondentům nebo jejich bývalému partnerovi bránily vyhledat odbornou pomoc, patřila nedůvěra v její účinnost; stud řešit své osobní záležitosti s cizím člověkem; obava, že by k terapeutovi neměl/a důvěru; zábrany vystavit se zkoumání odborníka (nechat ho v sobě „hrabat“); stud přiznat si, že má problém; tendence řešit problémy jejich popíráním; ochota řešit vlastní psychické obtíže pouze medikací (bez psychoterapie); mnohdy ještě z původní rodiny zakořeněný stereotyp, že psychologa/psychoterapeuta vyhledávají jen nemocní a divní lidé (obava ze stigmatizace). V souvislosti s alkoholismem bývalého partnera či partnerky, jenž byl příčinou rozpadu jejich vztahu, zaznívalo, že ten/ta si nutnost pomoci (dlouho) nepřipouštěl/a. Někteří respondenti zmiňovali, že necítili potřebu vyhledat terapeuta, podpora přátel pro ně byla dostačující, a některé to tehdy ani nenapadlo. Nicméně dnes jsou někteří názoru, že vyhledat odbornou pomoc by jim bylo bývalo prospělo.

> *„… asi by bylo i pro mě dobrý třeba si s někým o tom popovídat, s někým… s nějakým odborníkem, protože když jsem to řešila akorát s kamarádkama, tak od těch slyšíte – no, buď ráda, že seš od něj, od blbečka. A tím to hasne. Ale popovídat si s někým, tak jako třeba si povídáme teďko my, tak asi by pomohlo si to v tý hlavě srovnat a nějak si to uzavřít.“* (28 matka – výlučná péče)

Párová terapie

S ohledem na zaměření našeho výzkumu je příznačné, že pokud naši respondenti se svými bývalými partnery absolvovali párovou terapii, nepřinesla zachování jejich vztahu. Vstup do párové terapie

bývá motivován snahou zachránit vztah, potřebou ujasnit si, zda spolu zůstat, či se rozejít, nebo zakázkou nechat se provést rozchodem. Tyto motivy, jak se ukazuje i ve výpovědích respondentů, se u partnerů mnohdy liší a ti o tom vzájemně ne vždy vědí. Zatímco tedy jeden přichází kvůli řešení vztahových problémů s touhou vztah zachovat, jeho protějšek může mít potřebu ujasnit si, zda nadále ve vztahu setrvávat, nebo přichází, protože sám nedokáže partnerovi sdělit, že se s ním chce rozejít, či chce pracovat na tom, jak se rozejít dobře. Existence nepřiznaného nového partnera situaci mnohdy znepřehlední a párovou terapii blokuje (zatímco jeden z partnerů přichází motivován na vztahu pracovat, druhý to jen předstírá).

> *„… na první schůzce jsem se dozvěděl, že oba dva chceme zachránit náš vztah tak napůl, tam mají nějakou stupnici od desíti… od jedné k desíti nebo něco takového. No, a na druhé schůzce jsem se dozvěděl, že se rozvádíme. (…) A myslím si, že to rozhodnutí zase za ní udělal někdo jiný* [nový partner] *a ona nevěděla, jak mi to říct, takže jenom víceméně to byl ten důvod, proč tam chodit do té manželské poradny, žádný jiný důvod k tomu už tehdy nebyl.“* (25 otec – společná péče v režimu střídavé)

> *„Ona to samozřejmě jako stavěla na rozdílnejch jako vlastnostech a tak. Ona nikomu nepřiznala, pravděpodobně ani tam, že má někoho jinýho, jo? …já jsem jako ten pocit samozřejmě nějakým způsobem měl, jenomže jako… hrabat se jí v telefonu prostě nebudu, tak jako furt jsem jí jako nějakým způsobem věřil. No, a pak se to nějak jako proláklo, tak jako – aha. Tak mi to zapadlo, že teda jako jasně, tak se můžu snažit sebevíc, ale je to vlastně úplně jedno.“* (04 otec – výlučná péče matky)

Motivy, respektive zakázka párové terapie se přirozeně vyvíjejí v čase, sezení od sezení. Zatímco na počátku se třeba oba partneři upřímně snažili o zachování vztahu, jeden či oba mohou postupně dospět k tomu, že si chtějí nechat pomoci projít rozchodem.

Nesnaží-li se jeden z partnerů integrovat žádoucí změny, které byly během setkání pojmenovány, druhý to může vnímat jako selhání párové terapie, neboť jeho očekávání nebyla naplněna. Nicméně i když párová terapie nenaplní původní očekávání, nemusí znamenat, že neměla smysl a byla pro klienty bez užitku. Někdy párová terapie učiní očividným, co měl klient strach si plně připustit, ač to sám už dlouho v hloubi věděl a obával se toho – například že vztah už nelze zachránit. Jejím přínosem tedy může být, že klienty posune dál.

> *„… je pravdou, že možná už i v tý době já už jsem věděla, že vlastně stejně to je… že už to je nevratný, že už je to tak jako pokažený“* (11 matka – nejdříve střídavá později převážná péče matky)

Některým rodičům rozchod údajně doporučil párový terapeut. Jednalo se o případy déletrvající terapie, kdy změnám ve prospěch fungování vztahu stála v cestě rezistence partnera či jeho osobnostní rysy. Objevily se rovněž zmínky o bezmoci i na straně odborníka.

> *„… vlastně vůbec k ničemu nevedlo právě díky tomu, že Karel byl hrozně zavřený sám do sebe a nedokázal některé komnaty, prostě nějak jako kdyby nebyly. I dokonce ten pan psycholog,*

> *ke kterému jsme chodili, tak si dost často jako takhle držel hlavu, říkal, že opravdu jako neví už, jak dál, protože ono tam ta jeho emoční rovina byla taková dost… ona skoro ani nebyla."* (11 matka – nejdříve střídavá péče, později péče matky)

Důvody selhání párové terapie spočívaly mnohdy i v jejím příliš pozdním načasování souvisejícím s bariérami vůči ní na straně jednoho či obou. V období partnerské krize před rozchodem partneři o párové terapii buď ani nehovořili, či ji jeden z nich navrhl a druhý (zpravidla muž) byl proti. Navrhla-li ji žena a muž odmítl, často tak učinila ve fázi, kdy už se cítila ve vztahu nespokojená, ale ještě si přála a měla snahu vztah udržet a partnerské problémy řešit. Na rozdíl od ní v této fázi muž mnohdy vlastní nespokojenost nepociťoval, či aspoň ne v takové míře jako ona. Dospěl-li později do fáze, že by na párovou terapii přistoupil, zpravidla už bylo pro ženu pozdě a tento společný krok odmítla. Ženy popisovaly, že se tehdy již cítily marnými pokusy o řešení problémů unavené, vůči partnerovi pociťovaly odcizení a na vztah rezignovaly. Vstup do párové terapie jim tedy nedával smysl, vztah už zachraňovat nechtěly.[85] Pokud na párovou terapii v tomto momentě přistoupily, jejich zakázkou už nebylo vztah zachránit, ale co nejlépe se rozejít, a to zejména s ohledem na děti a potřebu dokázat pro ně fungovat jako rodiče.

Zmiňoval-li respondent, že jemu či ani jednomu z páru možnost pokusit se vztah podpořit párovou terapií ani nepřišla na mysl, bylo to zejména v případech, kdy oba partneři jasně viděli, že jejich vztah nemá budoucnost, nebo u párů, jejichž vztah skončil náhle. Tak tomu bylo, zejména pokud se jeden z nich vážně zamiloval do někoho jiného (*„žádný psycholog by mu to nevymluvil"*). Párová terapie nebyla zvažována ani u párů, v nichž žádný z partnerů nepatří mezi zastánce terapií, či měl-li jeden z nich za to, že druhý by na párovou terapii určitě nepřistoupil, anebo v případech, kdy se respondent domníval, že by párová terapie s ohledem na osobnostní rysy či povahu expartnera neměla smysl, nefungovala by. A to tehdy, spatřuje-li expartner problém vždy a pouze jen mimo sebe, není ochoten ke změně svého náhledu či chování, účelově lže a jde si za svým, bez skrupulí válcuje svůj protějšek. Nebo tehdy, jeví-li se jako uzavřený vůči niterným emocím jak svým, tak druhého a ve vzájemné komunikaci i hádkách vede argumentační, racionální souboje. Z některých výpovědí vůči terapii a psychologům negativně vyhraněných respondentů bylo patrné, že o párové terapii mají mylné představy a na základě nich vyvozují, že v jejich případě by nebyla přínosem. Očekávají například, že terapeut posoudí, kdo z partnerů má pravdu, a podle toho doporučí, jak se chovat; terapeut by měl „opravit" partnera, který za problémy ve vztahu může, ale to se mu nemůže povést; terapeut bude radit a jeho rady budou k ničemu nebo neporadí nic, co už by sami nevěděli; terapeut nechá

[85] Pokud muž odmítl vztahové problémy vidět, řešit, odmítl návrh na párovou terapii, žena je mnohdy přestala ventilovat a stáhla se. Muž tak mohl mylně nabýt dojmu, že se situace zklidnila, žena se přitom od vztahu s ním už vnitřně odpojila a začala směřovat k rozchodu.

> *„… když už jsem měla pocit, že to nezvládáme my sami, tak já jsem i navrhovala, abychom šli na nějakou terapii, to jsem čekala Helenku. A on to zazdil, on to vůbec nechtěl. A to už pak byla jako cesta, kdy já jsem se vlastně uzavřela, on si asi jako myslel, že je to dobrý, protože nic neřeším."* (02 matka – střídavá péče)

oba partnery jen vypovídat a i to se mine účinkem. Dalším důvodem, proč na párovou terapii nikdy nedošlo, bylo, že respondent o její existenci a potenciálu v období problémů během partnerského soužití nevěděl.

> *„Já jsem se nechtěl rozejít… neuměl jsem si představit, že by mně někdo pomohl, když se sám nedokážu dohodnout s paní, kterou jsem měl rád.“* (38 otec – výlučná péče matky)

Potřeba párové terapie nemusí vyvstat, ani když je jeden okolím utvrzován ve svém obrazu o jednoznačné vině toho druhého za společné problémy v partnerství.

> *T: „Měla jste vy někdy potřebu řešit to v poradně, dokud to ještě pro vás nebylo takhle dořešený, rozhodnutý?“*
>
> *R: „Myslím si, že v poradně asi ne, že jsem to asi komunikovala hodně s kamarádkama… A… co mě ještě jako přesvědčilo, že mně přišlo, hodně to vidělo to okolí, že jsem byla vlastně i konfrontovaná s tím, že všichni říkali – on je pořád pryč, jak to dáváš, to musí být hrozný, on furt někam jezdí. Takže možná i to mě ještě k tomu tak nějak dopošťouchlo taky nebo hrálo nějakou jako roli.“* (13 matka – rovnoměrná péče)

Jak vyplývá i z dosavadního textu, ženy bývají vůči párové terapii vstřícnější, byť to neplatí vždy. Mnohé ženy i muži nižší ochotu mužů řešit osobní či partnerské problémy v terapii sami očekávají. V souvislosti se zamítavým postojem mužů k (párové) terapii se tudíž ve výpovědích vyskytlo přirovnání „klasický chlap“. Jaké niterné důvody tedy mohou stát v pozadí jeho odmítání možnosti vstupu do terapie? Dle vyjádření respondentů (tito) muži nechtějí rozebírat s někým cizím své osobní záležitosti a odhalit před ním své soukromí. Vyhledat pomoc jimi může být pociťováno kupříkladu jako přenesení vlastní zodpovědnosti za řešení svých problémů na někoho jiného. S tím je pak spojen vnitřní stud, že si neumějí poradit a problémy vyřešit.

Párové sezení rodičů v období řešení úpravy péče o děti

Společnou jednorázovou konzultaci či dlouhodobější spolupráci s psychologem v období, kdy řeší úpravu péče o děti, mohou rodiče vyhledat z vlastní iniciativy, s ohledem na zájem dítěte jim ji také může doporučit či uložit jako povinnost OSPOD nebo opatrovnický soud (povinnost využít odbornou poradenskou pomoc). V příbězích našich respondentů jsme se setkali se všemi těmito variantami, nicméně ze strany OSPOD šlo o doporučení spolupráce, nikoliv nařízení.[86] Není neobvyklé, že rodiče v této fázi navštíví spíše dětského psychologa než párového terapeuta (viz výše). Někdy rodič, který dochází na individuální terapii, na své sezení přizve druhého rodiče (což může mít svá rizika – viz níže), jindy přicházejí na první konzultaci u terapeuta společně a po vzájemné domluvě. Obvykle je zakázkou těchto setkání nastavení pravidel péče a nastavení chování a komunikace rodičů s ohledem na potřeby dětí. V některých rodinách tato setkání měla kýžený efekt, v některých ne.

[86] Více k této problematice viz Barvíková & Šťastná, 2014.

Máme-li shrnout překážky úspěchu a důvody předčasného ukončení či selhání těchto setkání, které jsme zaznamenali, pak to byly na straně jednoho či obou rodičů zejména: nedůvěra v odbornost daného odborníka, nesouhlas s jeho doporučeními; osobní rezistence vůči změně – neochota činit změny, tvrdohlavost, neústupnost pramenící z potřeby dominovat; agresivní způsoby komunikace (neochota naslouchat, křik, obviňování a urážky druhého rodiče, nebo dokonce terapeuta); čistě formální účast na soudem nařízeném/doporučeném setkání (bez jakékoliv snahy na straně tohoto rodiče), aby rodič splnil uloženou povinnost či naplnil předpokládané očekávání OSPOD a soudu, že se setkání zúčastní.

> *„On teda měl k tomu strašně dlouhej… strašně jako dlouhou dobu odpor, takže vlastně mi pak přišlo, že mu někdo jenom radil, že tam musí jít, aby zase nebyl ten, kdo řekl, že ne. Takže to bylo takový jako z donucení, takže to nedávalo úplně smysl.“* (24 matka – společná péče fungující jako výlučná péče matky)

> *„Já jsem pochopil, co paní psycholožka chce slyšet, a to jsem jí na konci pak řekl. A ona k soudu poslala papír, jako celá ta hra byla o tomhle tom, že vlastně ona nikomu… jako ničemu… mně nepomohla vůbec v ničem…“* (37 otec – střídavá péče)

> *„Tak jako se běžte poradit, jak se rozejít jako normální lidi, což se nepodařilo. Ne, ono i kdybysme navštěvovali nějakou poradnu předtím, tak by to stejně nefungovalo, protože tam to funguje, pokud ty lidi jsou schopni nějakejch korekcí, jo?“* (37 otec – střídavá péče)

> *„My jsme mohli říkat s paní* [psycholožkou]*, co jsme chtěli, a ona* [bývalá partnerka] *stejně mlela si tam svoje, myslela si, že je u soudu a dokáže nás tam zničit nebo co…“* (41 otec – střídavá péče aktuálně realizovaná jako výlučná péče otce)

Jeden respondent sdílel svou negativní zkušenost, kdy byl přizván na konzultaci k terapeutce, s níž už byla delší dobu v kontaktu jeho žena. Měl dojem, že terapeutka není nestranná, nastoluje řešení, k nimž obě spolu dříve dospěly, a jemu nedává prostor. Ani následné párové setkání s jiným, již nestranným terapeutem nebylo úspěšné, neboť žena odmítala ustoupit ze svých představ, a tak následoval soudní spor.

> *„Žena už s ní už předtím x-krát něco řešila, takže já jsem vešel do prostředí, kde ony už byly dohodnutý. A mně v tom jenom jako nějak teda jako… (smích) Řekly – no, prostě to bude takhle, pane. Já jsem říkal – no, tak to jsem udělal pěknou blbost, měl jsem si jako najmout někoho nezávislýho, nějak mně to tenkrát nedošlo.“* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

> *R: „… ten nezávislý terapeut pochopil během prvního sezení nebo dvou, že v podstatě tady není co řešit, takže to jenom nějak rozumně ukončit.*
>
> *T: „Takže se to změnilo z toho, jak zůstat spolu, na jak se dobře rozejít.“*
>
> *R: „Hm, ale tím, že žena si to nějak narýsovala a nechtěla z ničeho uhnout, tak pro mě pak zůstala jediná cesta to teda zkusit u soudu, protože vlastně už jsem neměl jinou možnost, byť jsem se snažil… ona mi ten první den řekla, že se se mnou rozchází, střídavku nepřipustí a že*

> *budu moct bejt rád, že uvidím děti. Tak to vykolíkovala…"* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

Poslední příklad reprezentuje rodičovskou dvojici, která rovněž vystřídala více psychologů včetně nařízené odborné spolupráce s poradenským zařízením. Cíle v podobě funkčního nastavení pravidel se jim však nepovedlo dosáhnout a podařilo se to až soudu a OSPOD – dle otce k tomu u nich byla zapotřebí autorita instituce.

> *„Naštěstí jsme měli paní soudkyni, ta to nastavila, potom ten OSPOD prostě… u nás jako by fungovala nějaká instituce, která přišla zvenku a řekla jako – já jsem ta chytrá instituce, já vám tady poradím a dělejte to takhle. A my jsme oba dva řekli – jo."* (37 otec – střídavá péče)

Párové sezení na podporu komunikace a vztahů rodičů po rozchodu

Využít podporu odborníka za účelem zlepšení komunikace a vztahu rodičů jakkoliv dlouho po rozchodu dle výpovědí respondentů, kteří o to s ohledem na společné děti stáli, brání zejména odmítavý postoj druhého rodiče. Důvodem bývá nechuť se vůbec setkat, komunikovat spolu a být někým třetím vzájemně konfrontován. Absence vůle řešit problémy ve vztahu a snaha eliminovat vzájemný kontakt.

Vyskytl se i případ, kdy otec tuto službu, která je v místě bydliště poskytována ambulantně v rámci střediska výchovné péče, odmítl, jelikož poskytovatel, který jej zastřešuje, provozuje rovněž výchovný ústav. Toto formální organizační propojení se službou s pro něj represivní konotací jej odradilo. Dle sebereflexe jeho expartnerky, je v návalu každodenních povinností snadné nedat prioritu hledání a kontaktování jiného odborníka a konfrontaci s expartnerem, které se sama obává, tak odsouvat.

> *„Ale to je nějaký ambulantní oddělení a tam fungujou i pro nějakej pasťák, i pro ty děti jako nevychovatelný dost. A když to zjistil, tak on tam nechtěl, on říkal – ty si zahráváš s ohněm, oni nás budou někde evidovat. Já říkám – ne, oni se normálně s náma budou bavit, že bysme mohli zlepšit komunikaci. A on tam odmítl jít. A někdo mi říkal – běžte ještě někam, zkus něco, ať navrhne něco on. Ale prostě ještě… ještě jsme se k tomu jako nějak nedostali. Ale asi by to bylo dobrý, já to vím, ale v tý každodennosti toho je tolik, prostě kroužky, škola, já jsem začala chodit do práce, předtím práce nebyla a předtím se všechno dělalo online, tak to všechno bylo… já se teďko, teď se vymlouvám, jo? Kdybych opravdu chtěla, tak začnu na tom pracovat, ale já na to vždycky zapomenu prostě. Jo? Že to není v tom každodenním…, já vlastně se s ním nechci konfrontovat, já se s ním nechci potkat, já s ním vůbec nemůžu mluvit. Tak to je taky jako chyba samozřejmě, jo?"* (08 matka – výlučná péče)

9.1.2.3 Kontakt rodičů s rodinným mediátorem

Vzájemná domluva na úpravě péče o děti, nastavení jejích pravidel, ale i komunikace rodičů s ohledem na potřeby dětí nemusejí být cílem jen na setkání s terapeutem. Pro řadu rodičů, soudců

i pracovníků OSPOD jde o zadání pro setkání s rodinným mediátorem.[87] Mediačním procesem prošlo i několik našich respondentů. Jejich zkušenosti však byly překvapivě převážně negativní – mediace v jejich případě nebyla úspěšná či uzavřená mediační dohoda neměla dlouhého trvání. Většinu případů neúspěšné mediace spojovalo, že byla doporučena/nařízena OSPOD či soudem, a za neúspěchem stálo, že přinejmenším jeden z rodičů k dohodě dospět nechtěl a nebyl ochoten ustoupit ze stanoviska, které sám prosazoval.

> *„To skončilo tím, že žádná ze stran neměla zájem se dohodnout."* (35 otec – výlučná péče matky)

> *„… tam ve chvíli, kdy není nějaká snaha jít do nějakýho kompromisu, tak ani mediátor s tím nic neudělá"* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

Respondenti o svém protějšku obvykle uváděli, že se mediace účastnil formálně, protože věděl, že by mu v soudním procesu uškodilo, kdyby svoji účast odmítl.

> *„Mediace vůbec k ničemu nevedla, to bylo prostě jenom, že si potřeboval odškrtnout čárku jako – tak jsem neodmítnul mediaci. (…) Takže on si to nedovolil odmítnout, ale byla to úplná fraška. Jako – tady si to budu nahrávat prostě…* [otec si během sezení pořizoval audiozáznam] *Vlastně šel tam s jasným stanoviskem, já ostatně taky, ale ta mediace k ničemu nevedla, to prostě nedávalo smysl."* (24 matka – společná péče fungující jako výlučná péče matky)

Někteří vyjadřovali rozhořčení, že pokud jeden z rodičů dohodu u mediátora bojkotuje, nemá to pro něj v soudním procesu žádný dopad, neboť soud se to ani nedozví.[88] Podstupovat mediaci či v ní pokračovat je pak podle nich ztráta času i peněz.

---

[87] Soud má informovat strany sporu o mediaci a doporučit jim využít kteroukoliv ze stávajících forem poskytování mediace – volná živnost, služby pro rodiny, zapsaný mediátor. Může také nařídit účast na prvním setkání se zapsaným mediátorem (jeho účelem je představit a vysvětlit mediaci) či nařídit účast na mediačním jednání (nejdéle na dobu tří měsíců). OSPOD může rodičům využití mediace doporučit či nařídit první setkání se zapsaným mediátorem. Jestliže rodiče doporučení nevyužijí nebo se prvního setkání s mediátorem zúčastní jen formálně, OSPOD má možnost uložit povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, včetně spolupráce s poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi, kteří mají ve své nabídce i bezplatnou rodinnou mediaci. Zde je možno nařídit i minimální délku spolupráce, případně minimální počet setkání (Brzobohatý, 2015).

[88] Jak uvádí Brzobohatý (2015, 121), možnost OSPOD či soudů „koordinovat své kroky s ohledem na průběh mediace je v případě rodinné mediace podle zákona o mediaci mizivá, jelikož mediátor musí zachovávat důvěrnost veškerých informací". Méně svázaní jsou z hlediska zachovávání důvěrnosti poskytovatelé sociálních služeb vykonávající rodinnou mediaci, neboť podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí mají povinnost na vyžádání informovat orgány SPOD i soudy. Nicméně zpravidla poskytují informace pouze o tom, zda se strany mediace zúčastnily, kolikrát, v jakých termínech, zda se ještě dostaví a byla-li uzavřena mediační dohoda. Informace o tom, kdo mediaci zrušil či neumožnil, ani ony většinou neposkytují.

R: „… měli jsme mediaci, přišli jsme tam, ona [bývalá partnerka] *řekla, že nic nechce řešit, šli jsme domů. Jako tu druhou stranu nic nenutí nebo nepostrkuje k tomu, aby měla nějaký vstřícný přístup k řešení toho problému. (…) Co by teda* [zákonodárci] *měli změnit, když jsou tyhle mediace, tak se určí mediátor, všecko je tajný, výsledek je k ničemu a je to právě jako… nebo ne k ničemu, ale když tam jako přídou oba, jeden má tendenci něco řešit a na něčem se domluvit a druhej setrvale všechno odmítá, tak oni to uzavřou a nic se neděje. A to je možná jakoby trošku špatně, protože je to vlastně ztracenej čas. Jejich a těch rodičů, že ten soud čeká třeba na mediaci, vlastně nemá z toho žádnou jako zpětnou vazbu, co bylo, nebylo, protože OSPOD je vázanej mlčenlivostí.“*

T: „Co by teda mělo být podle vás jinak?“

R: „Já si myslím, že by měli soudu otevřeně podat informaci o tom, co, jak proběhlo, s jakým výsledkem. Jo? Vždyť si vemte, že tam někdo čeká na předběžný opatření, aby zase mohl vídat dítě, a teď tam přijde, řekněme třeba otec, ať nejsem tak jako jednostranně zaměřenej, a bude vlastně všechno shazovat a ten soud čeká na výsledek tý mediace a on není. Tak jako pak je to k ničemu, zase tam utíká čas a ty děti neviděj rodiče, rodiče neviděj děti a vlastně je to celý k ničemu, je to jenom zbytečná prodleva. A navíc tím, že vlastně… není z toho žádnej jakejkoliv výstup, tak vlastně ani jeden z těch účastníků nemá motivaci k tomu, aby někam směřoval. Nechci říct jako záměrně, že není tlačenej, protože to asi jako úplně není smysl mediace, ale na druhou stranu, když už teda souhlasím s nějakým jednáním, za kterým jako někdo přijde, je za to placenej, tak asi by se jako krucifix tam něco mělo říct víc, ne jenom tam přijít říct – takhle ne, ne, ne a můžeme jít domů. To k ničemu není.“

T: „Rozumím teda tomu dobře, že by ten soud měl být podle vás informovaný o tom, jestli ty rodiče se oba dva snažili dohodnout?“

R: „Určitě. Jednoznačně.“

T: „Jestli tam jeden z nich tu dohodu nějakým způsobem nemařil, jo?“

R: „Hm. Jo? Protože dneska je to vlastně tak, že soud o tý střídavce rozhodne zejména, když jakoby s ní oba dva souhlasí, a když jeden nesouhlasí, tak čím víc nesouhlasí, tím víc je ten systém nastavenej tak, že vlastně dosáhne toho výlučnýho svěření dítěte do svý péče. Tak to je.“ (06 otec – střídavá péče)

V jiném případě mediace nebyla úspěšná, jelikož obě strany měly opačné cíle své zakázky – zatímco jeden se přišel dohodnout na smírném rozvodu, druhý deklaroval, že chce pracovat na udržení vztahu. (Manžel údajně usilující o zachování vztahu přitom po celou dobu mediační schůzky partnerku urážel, při třetím sezení začal urážet nejen ji, ale i mediátorku a přizvaného psychoterapeuta – mediace byla následně ukončena.)

Důvodem ztroskotání uzavřené mediační dohody, kterou inicioval otec, bylo, že nebyl schopen dodržovat požadavky, které si v mediaci ohledně rozsahu kontaktu s dítětem sám vymohl.

„Tak jsme šli na tu mediaci a ta paní po nás chtěla říct náš příběh, jak se to manželství rozpadlo, tak on to řekl, já jsem to řekla, tam se to hrozně rozcházelo, že jo. A paní říkala – tak jak to teda chcete, Karle, tu péči? A on řekl – já bych Karličku chtěl mít od pátku ne od sedmi

> *až, co máme v dohodě, ale já bych jí chtěl vyzvednout ze školy a dát jí do školy v pondělí a nevracet jí v neděli večer v šest, jak se to dohodlo v dohodě. Já říkám – super, máš to mít, to je ideální. Tak paní koukala a říkala – vážně? Já říkám – jo, nebudem se vídat prostě, vyzvedne dceru ze školy, tam jí vyzvednout musí, protože taková je dohoda, jinak by na něho volali policajty. (...) A potom prostě v září mi volal, po devíti měsících od tý dohody, a řekl, že od toho odstupuje, že to nefunguje. Zase prostě v sedm večer na něj čekáváme, jo?"* (08 matka – výlučná péče)

Jediná úspěšná mediační dohoda byla uzavřena díky domluvě rodičů bezprostředně před čtvrtou mediační schůzkou, kdy otec usilující o střídavou péči matce navrhl kompromisní řešení v podobě výlučné péče s rozšířeným stykem. Respondent přitom připisuje zásluhu na dohodě především sobě, s mediátorem spokojen nebyl.

> *„... ten mediátor, to byla hrůza, to byl takovej šašek, ježišmarja, to bylo hrozný. Normálně jsme se mu i s tou Péti mámou, normálně jsme se tam na sebe koukali a smáli jsme se na sebe jako, jo? Paradoxně teda. (smích) Co on tam vymejšlel, to bylo hrozný, to bylo strašný. A říkám – ty čtyři návštěvy, ty první tři byly úplně k ničemu, úplně k ničemu. Vůbec jako jsme si z toho nic neodnesli, nic se nevyřešilo, tlachání jenom prostě o ničem úplně, jo? A až ta čtvrtá, a to i díky tomu, že než jsme tam šli, tak jsem jí navrhl, že jsme se sešli předtím, asi na deset minut, o deset minut dřív. A víceméně jsme to rozřízli na chodbě, než jsme vlezli k němu jako. Prostě jako... vůbec jsem to nepochopil. Možná kdyby to dělala jiná osoba, toho mediátora, než ten konkrétní člověk, tak by to bylo třeba lepší. To byl hroznej šašek ale."* (42 otec – formálně výlučná péče matky, reálně režim odpovídající střídavé péči)

Situaci, kdy mediace nemůže proběhnout, jelikož druhý z rodičů tomu není nakloněn, popisovala respondentka, která by velmi ráda i kvůli dětem mediaci absolvovala ve snaze zlepšit vztah a komunikaci s jejich otcem, na jeho straně však k tomu vůle není a kontaktu s ní se vyhýbá.

> *„Mně dává smysl třeba mediační služba, prostě opravdu tam mít někoho, kdo pomůže těm lidem nahlídnout ty svoje věci. Což třeba pro mě je těžký dodneška. Já prostě chodím pořád na terapie, hrozně moc mi pomáhá i, že si můžu povídat s kamarádama, že mi prostě někdo řekne, jak to vidí. (...) Já jsem měla pár okamžiků, kdy jsem navrhovala, jestli bysme nešli někam spolu. (...) Ale bohužel, ten můj exmanžel tomu není otevřený, on je hodně přesvědčený, že nemá žádnej problém. Takže vlastně k tomu nikdy nedošlo kvůli tomu, že on chce eliminovat kontakt se mnou na co nejmenší možnej úsek. To znamená, že to osekává na úplně nejnutnější, jak časově, prostorově, prostě jakkoliv. To znamená, že tam není... vůle a chuť řešit vztah mezi náma. Aby se vztah mezi náma napravil do nějaký určitý míry tak, aby ty děti vnímaly, že třeba je jinej. (...) Tam je z jeho strany jenom, abysme spolu nějakým způsobem mohli fungovat, abysme se dohodli ideálně bez konfliktu na těch praktických věcech, které musíme řešit. A víc nic. No. Což třeba mě mrzí, protože si myslím, že to je něco, co ty děti pořád vnímají. A pořád to pro ně je zásadní a myslím si, že kdybysme to spolu jako měli možnost nějakým způsobem opravit, takže by to na ně mohlo mít pozitivní vliv."* (23 matka – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

9.1.2.4 Kontakt rodičů s OSPOD[89]

Pracovník OSPOD může rodiče, kteří řeší záležitosti spojené s rozpadem rodiny (úprava péče o děti, výživné, konflikty, narušené vztahy a problematická komunikace mezi rodiči) znát z předchozího výkonu OSPOD. Častěji však jednoho z rodičů poznává, když on sám OSPOD vyhledá kvůli poradenství v souvislosti s řešením rozpadu rodiny.[90] Nejčastěji však s oběma rodiči vstoupí do kontaktu teprve poté, co soud od jednoho z nich obdrží návrh na úpravu výchovy a výživy dítěte a na základě něho ustanoví ve svém usnesení obecní úřad obce s rozšířenou působností kolizním opatrovníkem dítěte[91]. Rodiče, kteří se o úpravu výchovy a výživy dítěte nesoudí, tedy do kontaktu s OSPOD zpravidla vůbec nepřicházejí. Zatímco u rozvádějících se párů je úprava výchovy a výživy dítěte podmínkou rozvodu, nesezdaní rodiče ji řeší soudně, pouze když se na ni nemohou dohodnout. Nesezdaní rodiče se tedy do kontaktu s OSPOD v souvislosti s rozpadem rodiny dostávají pouze v případě zásadního sporu. Tak tomu bylo i u respondentů hloubkových rozhovorů.

Část respondentů ve svých výpovědích tematizovala své obavy z prvního kontaktu s OSPOD, které u nich ústily v zábrany ho vůbec oslovit či snahu se tomuto a dalším kontaktům zcela vyhnout, případně místo osobního setkání absolvovat pouze telefonický pohovor. Obavy z kontaktu s OSPOD u nich posilovala jednak pověst této instituce[92] a jednak obava z moci pracovníků OSPOD a jejich zákonných pravomocí fatálně ovlivnit výsledek jejich kauzy v jejich neprospěch. U jedné respondentky její obavy vycházely i z negativních vzpomínek z dětství. Návštěvy sociálních pracovnic v domácnosti, které tam podle ní přicházejí „hledat, co rodiče nezvládají, a podle toho, co najdou, mají moc rozhodnout o osudu členů rodiny“, a ne z pozice „já vám přicházím pomoci vaše těžkosti zvládnout“, vzbuzují v rodičích silný stres a ten přenášejí na děti.

> *„… ještě řeknu k sociální pracovnici, já jsem se toho hrozně bála, až… já jsem byla hrozně ráda, že jí stačilo, že mi zavolá, jo? Protože já mám ze svý zkušenosti z dětství… prostě u nás byla sociálka x-krát, tam byly různý stížnosti a já nevím co, takže ona měla posuzovat, jestli žijeme v dobrejch prostředích. A prostě vím nakolik… jak moc je to strašně stresující prvek do tý*

---

[89] Role a možnosti pracovníka OSPOD v souvislosti s řešením rozpadu rodiny sezdaných i nesezdaných párů podrobně popisuje např. Matoušková (2015) nebo Rogalewiczová (2019). K určitým posunům v rolích a postupech pracovníků OSPOD došlo v některých soudních okresech po roce 2016 v souvislosti se zaváděním interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení (Cochemská praxe; viz např. Nováková et al., nedat.). V posledních několika letech se pak hovoří o potřebě změn v pojetí kolizního opatrovníka (viz např. Cochem.cz, 2020), který má v opatrovnickém řízení chránit zájmy dítěte.

[90] Je-li daný OSPOD zapojen do interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení, pravděpodobně v souladu s jejími principy rodiči, který ho kontaktuje jako první, vysvětlí, že se věc týká jejich společného dítěte, a je tedy třeba, aby se rodiče na první schůzku dostavili oba. Důvodem je předejít tomu, aby se druhý rodič cítil znevýhodněn.

[91] Roli kolizního opatrovníka v rámci opatrovnického řízení rodičům vysvětluje video Cochem.cz. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=8trzeHWgRKI

[92] K negativnímu společenskému obrazu pracovníků OSPOD viz Barvíková, 2010; Barvíková & Šťastná, 2014.

> *rodiny. To prostě vnáší to, že vlastně máte pocit, že přijde někdo zvenku a bude vás posuzovat, jak moc dobrej jste rodič, jak moc máte uklizeno, jak dobře zvládáte tu svoji roli. Tak to stresuje vás jako rodiče, pak vy stresujete ty děti. A přijde někdo, kdo má moc o tom rozhodnout, tak to je strašný.* **A že tam choděj z tý pozice jakoby týhle tý moci ty lidi, že tam nechoděj z pozice toho – já vám jdu pomoct to zvládnout. Ne, ale choděj z pozice – já jdu hledat ty místa, kde to nezvládáte, a ty já tady teďko vyndám a ukážu a podle toho my budeme se rozhodovat.** *Jo? Tak to třeba je podle mě strašně destruktivní jako. Ale to je spíš i ta moje předchozí jako zkušenost, naštěstí já jsem se i v tomhle tom vyhla a jsem ráda, že jsem se jí úplně vyhli, že nám do toho vlastně… že jsme se fakt snažili udělat všechno pro to, aby nám do toho ten systém prostě nevlezl* [volbou společné péče dle právní úpravy, reálně fungující jako střídavá péče]. (23 matka – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

Jiná respondentka líčila, jak se obávala dopadu návštěvy na OSPOD u svých dětí předškolního věku, když pro ně s manželem obdrželi písemnou pozvánku, a svůj vnitřní boj, který sváděla, než se odhodlala kontaktovat pracovnici OSPOD a požádat ji, aby děti do kontaktu s OSPOD vstoupit nemusely. A také svůj strach, že se to později v soudním procesu vymstí a děti třeba budou muset absolvovat pohovor se soudcem.

> *„A já jsem hrozně nechtěla děti na OSPOD vzít, protože jsem si neuměla představit, že se jich budou ptát, jak se mají a co si o tom myslí a jak se mají ve školce… a mně prostě přišlo, že my zvládáme tuhle tu realitu* [snaha řešit rozchod dohodou s veškerým ohledem na děti]… *A teďka ony by podle mě vůbec nechápaly, kdo ty lidi* [pracovníci OSPOD] *jsou a na co se je ptají a proč se na to ptají, jo. (…) A vlastně jsem tam volala dvakrát nebo třikrát, než jsem se rozhodla, že je tam prostě nevezmu. Hrozně jsem se bála. A ta sociální pracovnice mě připravovala, že se může stát, že si nemyslí, že se to stane, ale že se může stát, že je pak budou chtít vidět u toho soudu. Takže já jsem prostě s tou nejmenší duší podepsala to, že nepřijdou. Ona řekla, že jsem vlastně úplně první, kdo tohle dělá. (…) Já jsem z toho měla hroznou úzkost, že dělám něco, co se mi třeba ve finále vymstí. A že (…) je ušetřím hracího koutku a pár nevinnejch otázek a ony pak budou stát v soudní síni. Ale jediný… že jsem dala na svojí intuici, jako že to tak má bejt, protože prostě nebylo čeho se chytnout… a moje intuice říkala – nedělej to, bude to dobrý. (…) Ale manžel pak byl úplně vyděšenej, protože když to tam viděl, černý na bílým, tak říkal – to je chyba, měli jsme říct, že je předvedeme. Prostě hrozně se leknul, když tam bylo napsaný – rodiče se rozhodli děti nepřivést. Tak ho chytla taková úzkost, že to potřeboval svalit na mě, že já jsem se tak rozhodla, a vlastně si ošetřoval to, když to dopadne špatně…“* (02 matka – střídavá péče)

Kontakt s pracovníky OSPOD se dařilo minimalizovat především těm rodičovským dvojicím, které se nerozcházely/nerozváděly nepřátelsky a na péči o děti a jejich výživě se dohodly. Nejdelší a nejintenzivnější kontakt s pracovníky OSPOD měli či dosud mají ti, u nichž problémy v komunikaci a vztazích mezi rodiči stále přetrvávají. Jedná se o dramatické kauzy, kde minimálně ze strany jednoho z rodičů dochází či dříve docházelo k osobním útokům, manipulacím, vyhrožování, křivým obviněním apod. Spisová dokumentace bývá v těchto případech objemná, obě strany OSPOD předkládají důkazy, které proti sobě shromažďují (nahrávky, dokumentace písemné korespondence atd.). Tyto rodiny často také využívají celou paletu v místě dostupných sociálních služeb.

> *R: „Teď už je to výrazně klidnější určitě, protože nějaký dva tři roky zpátky jsem si vždycky nahrával předávání dětí, abych byl vykrytej před nějakým křivým obviněním. A dneska už ne."*
>
> *T: „Co vás v tom uklidnilo, že už to dneska nemáte potřebu dělat?"*
>
> *R: „Hm? No dlouho už se neopakovalo žádný nařčení nebo obvinění. (smích) Já jsem byl kolikrát v situaci, že jsem normálně předal děti a na druhej den ráno mi přišel mail z OSPODu, jak to předávání probíhalo, že prej jsem matku atakoval a tak podobně. No, tak když se to stalo poprvý, tak jsem měl naštěstí s sebou svědka, kterej věděl, že se nic takovýho nedělo. A od tý doby jsem si vždycky udělal aspoň audiozáznam, nejlépe i s videem na telefon. A matce i OSPODu jsem sdělil, že každý předávání dětí od tý doby si budu nahrávat. Tak pak měla ještě jeden nějakej takovej jako náběh na pokus. Já říkám – tak se podíváme, jak to bylo. Na OSPODu. A od té doby byl klid."* (06 otec – střídavá péče)

Zkušenosti respondentů s OSPOD se různily. Od mnoha z nich vůči jejich pracovníkům OSPOD zaznívala slova chvály, i když třeba na straně druhého rodiče nebyla vůle po změně, a tak se kauza (dlouho) nevyvíjela podle představ respondenta. Oceňována byla především případná snaha OSPOD o normalizaci komunikace mezi rodiči, neutralita vůči oběma stranám, profesionalita ve vystupování a komunikaci, zaměření na zájem dětí, nabízení relevantních sociálních služeb.

> *„OSPOD bych určitě hodnotil jako velice pozitivně, ten přístup lidskej tam byl naprosto v pořádku, nenechali se do ničeho vmanipulovat, prostě za každých okolností zůstávali nad věcí a zajímali je jedině ty děti a dělali přesně to, co je má zajímat, dělali to prostě tak, jak to má bejt. A… takže v tomhle směru jako určitě skvělý."* (06 otec – střídavá péče)

Pokud jde o výhrady vůči práci či přístupu OSPOD, jednu skupinu představovaly stížnosti některých otců na to, že sociální pracovnice OSPOD v jejich kauze stranily matkám a (bezdůvodně) podporovaly jejich výlučnou péči. Několik jich uvedlo, že ač jejich sociální pracovnice předem avizovaly, že u soudu podpoří střídavou péči, u soudu je zaskočilo, že v konečném návrhu soudního rozhodnutí prezentovaly opačné stanovisko a podpořily výlučnou péči matky.

> *„To, že jsem byl chlap, byl můj největší hendikep u OSPODu."* (39 otec – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče otce)
>
> *„OSPOD setrvale píše, že si myslí, že v nejlepším zájmu dítěte je, aby dítě zůstalo v péči matky. A to je všechno. A nenapíše vůbec proč a není schopen vůbec zdůvodnit na základě čeho. Napíše jenom tady tu větu a nic dalšího nenapíše k tomu. Není to nikde, ani v žádný dokumentaci, která měří jeden a půl metru na výšku."* (01 otec – střídavá péče)

Další skupina výhrad souvisela s nenaplněnými očekáváními rodičů ohledně aktivnější role OSPOD v rodičovském konfliktu. V této souvislosti často zmiňovali, že pracovníci OSPOD jsou přetížení, a nemají čas reagovat na „neextrémní případy" ohrožení dítěte. Někteří očekávali, že OSPOD bude více mediovat dohodu mezi rodiči, provede je řešením rozpadu rodiny, soudní spor by podle nich měla být až poslední instance. Jiní vyjadřovali bezmoc a frustraci, že jsou-li uspokojeny bazální

biologické potřeby dítěte, OSPOD (dostatečně) nekoná proti rodiči, který prosazuje svou vůli na úkor dětí a druhého rodiče.

> *„Takže já jsem třeba třikrát řešil na OSPODu, že mě* [matka] *dopředu neinformuje o tom, že mi děti nedá, a podobně. A oni vždycky jenom… hodinu jsme tam něco sepisovali, vždycky to skončilo tím, že jí domluví. Jo? No, a když se to stalo počtvrté během, já nevím, nějakýho půl roku, tak už jsem teda nevydržel a říkám, na OSPOD už nemělo smysl pro mě chodit. Šel jsem dát stížnost na soud a tam podle mě jí pohrozili teda finanční pokutou, protože od té doby už to fungovalo a doteďka to funguje tak, že už se domluvíme normálně, jo?“* (40 otec – výlučná péče matky)

> *„Já nevím, no, pro mě osobně asi ne, nebo v tomto případě asi nic, protože tam, i když si postěžujete… tak tam dospějete stejně k tomu, že oni nemají žádný páky jako s tím něco udělat, že jo. Já, když jsem tam vychrlil s čím vším nesouhlasím… tak mi tam stejně řekli, nebo vyplynulo mně, že ze zákona v podstatě, když má oblečení a má co jíst a kde bydlet, tak je všechno v pořádku. Všechno ostatní je na domluvě, takže nevím, jestli… nevím, podle mě je to jako… v mým osobním případě to bylo na nic.“* (35 otec – výlučná péče matky)

Pro úplnost dodáváme, že někteří rodiče v tomto ohledu nabyli zcela opačnou zkušenost, aktivita a autorita OSPOD v jejich případě měla efekt a přinesla zklidnění situace.

> *„… následně jsem měl pár výhrůžek, že to pude celý k soudu. A tentokrát se zachovala jako paní z OSPODu velice vstřícně a vlastně si vzala moji bejvalou ženu do péče a najednou po tejdnu změnila názor, řekla – no, tak ať je to teda podle tebe. Jo? Protože* [pracovnice OSPOD] *souhlasila se mnou, že to je prostě hovadina ty děti roztrhávat jenom, aby jako rodiče dokázali, že nevím co, že spádová škola je tam, tak má právo tam chodit do spádový školy. Takže tady zase jako OSPOD zabodoval úplně skvěle… Situaci zklidnil, mojí partnerce to vysvětlil. Což je třeba něco, co já neumím, já neumím v emočních situacích tomu druhýmu vysvětlit, že mám pravdu. (smích) Zatímco takhle, když přišla třetí osoba, prostě paní z OSPODu, tak jako dokázala jí vysvětlit, že – jo, já vím, je to váš bejvalej muž, je to hajzl, ale má pravdu, ty děti by měly chodit do školy spolu.“* (37 otec – střídavá péče)

Ojediněle se ve výpovědích respondentů vyskytly další výhrady zpochybňující profesionalitu konkrétní sociální pracovnice (mezery v odborném vzdělání, nepříjemné vystupování během šetření v domácnosti, nevhodné dotazování dětí, udržování kontaktu s jedním z rodičů v mimopracovním čase).

Pokud jde o výkon kolizního opatrovnictví ve vztahu k dětem, zatímco někteří rodiče by chtěli v souvislosti s řešením rozpadu rodiny své dítě od kontaktu s OSPOD uchránit, jiní mají za to, že by se OSPOD s dítětem během řešení úpravy péče o dítě s ním měl setkat. V případě, že se rodiče na péči o něj dohodnou bez soudu, OSPOD či jiný odborník by měl ověřit, je-li dohoda mezi rodiči ku prospěchu dítěte, zda se mu daří dobře. A s odstupem času by s dítětem, kterému se rozpadla rodina, měl mluvit, zda je vše v pořádku.

> *„… jako za mě, jsem rodič, a ne vždycky děláme správný rozhodnutí a ne všichni myslej na ty děti na prvním místě. (…) Prostě* [ověřit]*, že jim je dobře, že jim nic není, že jim nic neschází nebo spíš, že jim nikdo neubližuje a tak. Protože to se strašně těžko… ve chvíli, kdy je do toho člověk ponořenej* [emoce okolo rozchodu]*, tak ten odstup prostě nemá."* (03 matka – nejdříve výlučná péče, později střídavá péče)

9.1.2.5 Kontakt rodičů s advokátem

Rodiče ve svých výpovědích mnohdy uváděli, že informace a tipy ohledně možného nastavení péče o děti po rozchodu a průběhu soudního řízení získávali také ve svém blízkém okolí – od nového dříve rozvedeného partnera, od přátel a známých, kteří sami prošli rozvodem, nebo mají právní vzdělání. Zde přirozeně záleželo na zkušenosti, osobní zralosti nebo i míře nadhledu těchto neformálních rádců – zatímco muži od otců, kteří sami u soudu neuspěli, jak si přáli, obyčejně dostávali rady, jaké pozice zaujmout, aby měli v soudním sporu s matkou co nejlepší šance, ženy okolí spíše podporovalo v usilování o výlučnou péči. Takové rady pak spíše posilovaly zaujetí pozic protistran a „válečný konflikt".

> *„… našel jsem si něco na internetu, přečetl jsem si k tomu nějaký knížky. No, a snažil jsem se bavit s lidma, který si tím prošli, a ty mi trošku řekli, jak probíhalo u nich, no. (…) Oni mi všichni říkali – nečekej, že dosáhneš svýho. (…) A i vlastně ještě jedno z těch poselství bylo, co si nevymůžeš při tom prvním soudu, pak můžeš už horko těžko dostat…"* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

V některých případech však pro rodiče měly větší sílu odrazující příklady z okolí (vyhrocené vztahy mezi rodiči a jejich dopady na děti) či naopak pozitivní vzory (kooperující a navzájem dobře vycházející rodiče, funkční nastavení péče).

Pokud si rodiče za účelem sepsání návrhu a/nebo zastupování u soudu najali advokáta/právníka, mnohdy jej vybírali prostřednictvím svých sociálních sítí, na doporučení z okolí – tyto právní služby jim tedy poskytl známý, kamarád, blízký zákazník, známý známých či přátel, advokát kolegy z práce, právník známého apod. Někdy šlo skutečně o zkušeného rozvodového advokáta a specialistu na rodinné právo, jindy o obchodního právníka, který byl doporučen s tím, že je ostrý, úspěšný a v soudním sporu s ním klient bude mít naději na výhru.[93]

> *„Ten můj advokát byl údajně obchodní právník, s obchodním právem, a oni mi ho pučili, ta majitelka tady toho domu mi ho vlastně doporučila jako, že je ostrej a že prostě se za mě bude bít. Ale v tý lidsko-právní rovině, tak nějak k tomu nepřistoupil prostě a nezvládnul tu situaci…"* (08 matka – výlučná péče)

[93] Tendence vyhledat advokáta bez specializace na rodinněprávní problematiku je v souvislosti s řešením rodičovských konfliktů považována za problematickou. V těchto kauzách není moudré usilovat o vítězství jedné ze stran za každou cenu, neboť je žádoucí, aby mezi rodiči zůstaly zachovány alespoň elementárně slušné vztahy (Rogalewiczová, 2019; Löblová, 2015; Barvíková, 2019; Barvíková et al., 2022)

Někteří rodiče popisovali, že se jich advokát hned na úvodní schůzce zeptal, zda si přejí soudní spor za každou cenu vyhrát.[94] A buď si přímo stanovil jako podmínku své spolupráce, že cílem bude dohoda či nesporný rozvod, nebo rodiče sami nabyli dojmu, že v opačném případě by od spolupráce s nimi odstoupil. Objevil se i model, kdy advokát rodiče k smírné cestě sám přiměl. Ale i takový, kdy advokát rodiče k dohodě směřoval a jeden z nich ji neumožnil.

> *„… sedli jsme si tam oba dva, oba dva jsme byli špatně naladěný a teď tam měla partnerka nějaký požadavky, který chce. A že to, to, to, to, to. A já jsem zase řekl – s tímhle nesouhlasím, s tímhle nesouhlasím, s tímhle nesouhlasím. Ale ten advokát nám řekl, jak to vypadá v jeho rodině, příklad, že má dva syny, že s manželkou bojovali a že za ty dva roky, co spolu bojovali, tak ztratili oba dva hromadu finančních nákladů a hlavně ten vztah k těm dětem, ty jejich děti byly starší trošku než Martinka. A ať si jako oba uvědomíme, že jsme oba rodiče, že Simona nemůže požadovat nesmyslný věci a zároveň já nemůžu chtít další nesmyslný věci. Řekli jsme si jako, co bysme chtěli jeden od druhýho, a sešli jsme se prostě za čtrnáct dní, až jsme oba dva vychladli a tam jsme se už normálně dohodli, napsali jsme si smlouvu, co budeme dělat, jak se kdo bude starat o dítě, co prostě od koho Martinka bude mít a tak dále. (…) Ten doktor nám prostě nastavil úplně jinou vizi toho, co pro to dítě chceme.“* (33 otec – rovnoměrná péče nesezdaných)

Setkali jsme se i s rodinami, kde se rýsovala dohoda mezi rodiči (alespoň jeden z nich to takto vnímal) a zhatilo ji, když si druhý rodič najmul advokáta, který pak akcentoval jen jeho osobní zájem v podobě maximálního podílu na péči o dítě a v otázce výše výživného. Několik respondentů uvedlo, že jejich protějšek si najal advokáta prostřednictvím organizace tvrdě a bezskrupulózně hájící zájmy jednoho z rodičů vůči tomu druhému (matek vůči otcům a otců vůči matkám), používající přitom strategie, jako jsou například falešná obvinění z domácího násilí či zneužití dítěte. Agresivní advokáty, s tvrdou pověstí a bezohlednými způsoby, měli tendenci najímat si respondenti či dle jejich výpovědí ještě častěji jejich protějšky, které chtěly prosadit svou a neměly zájem na vzájemné dohodě směřující k ústupu z jejich požadavků a představ. U některých přitom nešlo o povahový rys, ale údajně o potřebu pomsty druhému rodiči nebo jednání pod vlivem pocitů ohrožení a vystrašení (jak by jim druhý rodič mohl ublížit a bránit v kontaktu s dítětem), živených advokátem či organizací hájící zájmy jednoho z rodičů. Jedna respondentka to přirovnala k obchodu se strachem.

> *„…* [bývalý manžel] *říkal, že měl nějakou skupinu složenou z detektiva, dvou advokátů, nevím, co všechno, a že se na to jako připravoval právě proto, že když holky získám do péče, tak se*

[94] Na rozdíl od veřejných orgánů, jako jsou soudy a OSPOD, advokát při zastupování klienta nemusí dbát primárně na zájem dětí. Má povinnost hájit klientovo přání, jeho tzv. procesní postoj. A to bez ohledu na to, co si o jeho procesním postoji či o jeho případném výkonu péče o dítě myslí. Nicméně nemá povinnost každý případ přijmout (mimo případy, kdy je ustanoven podle procesních předpisů v civilních věcech; Löblová, 2015). Pokud i přes upozornění advokáta klient trvá na postupu, který ohrožuje zájmy dítěte, lze to, jak uvádí Rogalewiczová (2019), považovat za důvod pro vypovězení smlouvy s klientem. V posledních letech přibývá uvědomělých advokátů, kteří se rodiče snaží vést ke smírnému řešení a zachování slušných a funkčních vztahů do budoucna (více viz Rogalewiczová 2019).

> *odstěhuju na druhej konec republiky a on prostě bude muset jenom platit a nevím co. A já jsem mu říkala, že to tak není, ale už jsem to* [vyvolaný strach] *nedokázala otupit. A ono, když jako ty pseudoodborníci, kteří jsou samozřejmě živi z toho, kolik strachu ve vás vzbudí..., když jim naslouchá někdo, kdo je takovýmhle způsobem sugestibilní, tak pak už s tím nic neuděláte. (...) On mi říkal, jak na mě měl psychologický rozbory, na moje e-maily a takovýhle nesmysly a videozáznamy předávání dětí."* (24 matka – formálně společná péče, pro nezájem otce reálně fungující jako výlučná péče matky)

Agresivní neférové strategie a taktiky se soudě podle příběhů sdílených respondenty nevyplácejí v případech, kdy soudní proces pevně vede soudce respondenty vnímaný jako nestranný. Nicméně vyhrocené soudní boje kromě jejich negativních dopadů na děti mnohdy nezvratně poznamenávají vztahy rodičů a možnosti jejich budoucí kooperace na výchově a péči o děti.

> *„Představte si, že někoho obviníte z toho, že vás týrá, ačkoliv to tak není, a pak se máte za půl roku sejít a říct – hele, potřebovali bysme koupit tady ty knížky do školy, jak se o to podělíme?"* (06 otec – střídavá péče)

S tím souvisí i fakt, že objevila-li se ve výpovědích respondentů lítost nad kroky jimi najatého advokáta, pak šlo o jejich přílišnou tvrdost vůči druhému rodiči. Protějšky rodičů, jejichž advokáti během soudního procesu volili neférové strategie, bez ohledu na to, zda byly s výsledkem soudního sporu spokojeny, uváděly, že jsou rády, že se k podobným krokům nesnížily, procesem prošly v souladu se svým přesvědčením a nemají se za co stydět. Jiní respondenti přiznávali, že jejich emoce a tendence k odvetě krotili právní zástupci, kteří jejich reakce na jednotlivé kroky protistrany z taktických důvodů mírnili.

> *„... pro mě asi je strašně důležitý, že i před těma holkama se nemám za co stydět."* (04 otec – výlučná péče matky s rozšířeným stykem)

> *„V tomhle směru mně asi nejvíc pomohla advokátka, protože já samozřejmě nejsem člověk, kterej by se úplně nechal zatlačit do kouta. Takže když následovala nějaká akce z její strany* [od bývalé manželky]*, tak z mý strany byla velká touha udělat nějakou protiakci. Ale advokátka mě vždycky usměrnila, řekla – neřeš to, nehroť to, ničemu tím nepomůžeš. A měla velikou pravdu, že když člověk zachovává pořád takový ten přístup, jako že to chce nechat v tý smírný rovině, tak je to vlastně to jediný nejlepší, co může udělat. A to platí, nejen než je ta střídavá péče ustanovena soudem, ale i potom. Nemá význam cokoliv hrotit, vždycky je lepší se prostě nějak domluvit, dohodnout a je to jednodušší nakonec pro obě strany a i ty děti."* (06 otec – střídavá péče)

Pokud jde o sepisování návrhu k soudu a zastupování u soudu, rodiče se v tomto ohledu vyznačovali různou mírou samostatnosti a spoléhání se na právní pomoc.[95] Někteří si návrh sepsali zcela sami,

[95] Podle Rogalewiczové (2019) se rodiče ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem stále častěji nechávají zastupovat advokáty, přestože tato soudní řízení nejsou po právní stránce nijak složitá.

s využitím jim dostupných informací (např. jedna respondentka čerpala z knih v knihkupectví, kam opakovaně docházela, aby jimi listovala; jiné respondentce náležitosti návrhu poradila pracovnice OSPOD; dalším byl zdrojem informací internet) a možností (konzultace konceptu návrhu v blízké občanské poradně). Objevil se též model, kdy matka otci předestřela svůj záměr podat návrh k soudu s tím, že jej vypracuje s využitím vzorů dostupných na internetu. Ten se vůči tomuto postupu stavěl nedůvěřivě, raději najal advokátku, nechal si od ní nastínit možnosti a zpracovat návrh úpravy péče a výživy, který pak soudu podal sám. Zatímco někdo, podpořen samostudiem, svého advokáta ještě poučoval, někteří rodiče na něm nechali nejen formu, ale i samotný obsah návrhu.

> *„Já jsem to opravdu pojal dost precizně, takže jak říkám, já jsem si nastudoval zákony, já jsem si nastudoval různý psychologický věci a všecko jsem si dělal sám, (…) Akorát jsem si to nechal od advokátky podepsat, takže jsem i za ní udělal všecku tu práci, ty návrhy. Jo? Ona to pak jenom nějakým způsobem naladila do správný formy a vytiskla. (…) Já jsem naopak ještě i tý advokátce, když se mi něco nelíbilo, tak jsem si to našel a ještě jsem jí opravoval. (smích) Protože ani ona s tím* [se společnou péčí] *neměla žádný zkušenosti. Dá se říct, že já jsem byl její první a poslední společná péče, prostě to si ty lidi běžně nedávají, protože se nesnesou…“* (25 otec – společná péče praktikovaná jako střídavá péče)

> *„Tak mi našli tady toho právníka, kterej prostě řekl – bude to výlučná péče, bude to takhle… tohle sepíšem. Jo? Takže já jsem ani nevěděla, že jsou jiný možnosti výchovný. Doteď to pořádně nevím. (…) Pořád je pro mě dost nepřehlednej ten systém.“* (08 matka – výlučná péče)

Co se týká sepsání návrhu bez advokáta a absolvování soudního řízení bez účasti právního zástupce, motivací zde byla především finanční úspora. Současně nikdo z těchto respondentů neměl vůči protistraně vysoké nároky a zájem svádět soudní boj, spíše naopak. Nechal-li sepsat a podal-li návrh jeden z rodičů, druhý už pak třeba ani nepovažoval za nutné advokáta najímat. U některých z těch, kteří si advokáta nenajali a s výsledkem procesu nebyli spokojeni, se objevovaly pochybnosti, zda by výsledek byl příznivější, kdyby tak bývali učinili.

> *„… jsou to peníze, který jako kde vezmete, že jo. (…) Když šetříte každou korunu, tak je to dost peněz. Je pravda, že z dlouhodobýho hlediska se to pak vyplatí, že když vám ten právník vysoudí lepší to výživný třeba, tak se vám to potom vrátí, ale nevím, no.“* (26 matka – výlučná péče)

> *„Nevím, jestli by tam právní zástupce byl platný, protože už jsem za ty soudy zaplatil celkem dost peněz, tak jsem nechtěl za právníka ještě…“* (41 otec – střídavá péče praktikovaná jako výlučná péče otce)

S rozdílnými reakcemi jsme se setkali u respondentů, kteří byli ze strany expartnera zaskočeni volbou právního zástupce s agresivní pověstí. Zatímco někdo setrval u svého záměru projít řízením bez advokáta, někdo si jej ze strachu najal.

> *„… mně přišla ne žaloba… návrh na projednání péče dítěte. (…) A tam byl podepsanej ten právník od ní, že jo. A tady právě místní, kterej tady soudil kmotry a tak dále, že jo – ty vole,*

> *co se tam bude dít?! No, tak na ten popud jsem si ho vzal. (...) Já jsem se ze začátku bál, že o kluka úplně přijdu, jo?"* (42 otec – formálně výlučná péče matky, reálně režim odpovídající střídavé péči)

Pokud měla protistrana u soudu agresivního advokáta a soudce respondent vnímal jako stranícího druhému rodiči, u soudu se cítil nepříjemně, ať už sám svého advokáta měl, či neměl.

Co se týká vzniku dohody rodičů upravující poměry jejich nezletilých dětí, i zde byla patrna různá míra samostatnosti rodičů a vlivu advokátů na její obsah a formu. Rodiče si ji sepsali buď zcela samostatně, popřípadě najatý advokát jen následně poupravil její formu; nebo oslovili advokáta z okruhu známých jednoho z nich a ten ji zpracoval na základě konzultací s nimi po e-mailu; či dohodu vypracovala rodiči společně najatá advokátka; nebo byla vyjednávána a sepisována s pomocí advokátů na obou stranách.

> *„Jeden z nás vždycky poslal mail, druhej si to přečetl, udělal tam změny, poslal to svýmu právníkovi, ten tam změnil případně nějaký klíčový slovíčka tak, aby to bylo právně správně, a poslali jsme to na druhou stranu."* (09 matka – střídavá péče)

> *„Právnička mně víceméně řekla, co je potřeba, protože já jsem tam šel jenom s tím, že se chceme rozvést, takže se vším souhlasíme, a co máme jak sepsat, tak aby nám sepsala. Takže nám řekla – dělá se tohle, tohle, zařídila veškerý, já nevím, podání k soudu a tyhle ty věci. Sepsala to všechno, relativně slušný peníze jsem jí za to zaplatil, bylo to připravený a musím říct, že z mýho pohledu teda udělala největší krok ta právnička, jo? Asi to pro ni nebylo nějak těžký, jestli to dělala často, ale já jsem vůbec nevěděl, co to obnáší, a byl jsem rád, že to šlo jako na drátkách, jo? Že v podstatě nebyla žádná komplikace. I ta sociálka. Ale zase říkali všichni, že díky tomu, že jsme se na všem dohodli, všechno z naší strany bylo nesporný."* (19 otec – společná péče)

Máme-li shrnout přínos zkušeného rozvodového advokáta, respektive to, co z jeho strany vnímali jako přínosné respondenti, pak šlo zejména o to, že svému klientovi či klientům (byl-li najat rodičovským párem) podával informace, vysvětloval možnosti, zklidňoval jejich emoce, motivoval je ke smírnému postupu, orientoval je na zájmy dětí, navrhoval řešení, sepsal či doladil návrh k soudu / / dohodu rodičů, vysvětloval roli různých aktérů v systému (např. OSPOD, mediátor) a kalibroval očekávání rodičů od nich.

> *„No, v podstatě všechno včetně dohody péče o děti šlo dohodou. Zpětně jsem zjistila, že za to můžu z velký části poděkovat jeho právníkovi, manžela vždycky nechal vychladnout, zklidnil, vysvětlil, proč to má bejt tak. A šlo se dál."* (09 matka – střídavá péče)

Pro ilustraci podrobněji uvádíme případ ženy, která časem vyměnila svého původního advokáta se zaměřením na obchodní právo za zkušeného rozvodového advokáta, a její srovnání obou – tedy výtky k původnímu advokátovi a přednosti toho nového. Z jejího současného pohledu byl původní právník velmi dravý, bojovný, vymýšlel nejrůznější kličky, bil se za ni. V jeho konání převažovalo ego. Nevysvětlil jí některé situace tak, jak byly, nepředával jí všechny informace (neměla k dispozici ani

soudní rozhodnutí). Jelikož nerozuměla jeho jazyku, byla příliš pasivní a nechávala ho rozhodovat více, než měla. V hovoru s ní nasazoval na bývalého partnera. Až příliš se soustředil na její finanční zájmy, vznášel vůči otci dítěte vysoké nároky, což mělo velmi negativní dopad na jejich již dříve problematický vztah. Nový právník je také rozhodný – to ona potřebuje, dává jí to jistotu. Hodně jí vysvětluje, díky němu se orientuje ve svých možnostech a právech. To též potřebuje, neboť otec dítěte na ni setrvale posílá policii, podává na ni stížnosti na OSPOD apod. Nový právník je vůči němu smířlivější, zohledňuje i jeho širší rodinu a dobré vztahy klientky a dcery s ní. Ona si novému právníkovi dovolí říci, když má z určitého kroku obavy (*„cejtím i to, že můžu tady tomu právníkovi novýmu říct, že to nechci takhle prostě, bojím se toho, jo?“*; 08 matka – výlučná péče). Jelikož nový právník uvažuje nad smysluplností kroků, které činí či zvažují, matka doufá, že změna právníka, kterou učinila, by mohla přinést změnu dynamiky jejího vztahu s otcem dcery.

> *„Ale on* [nový advokát] *říkal – ‚když si to sama v sobě srovnáš, když jednou za měsíc, dvakrát za měsíc bude nějaký peklo, bude ti sprostě nadávat…‘ Což mi nadává, jo? A mně to nedělá dobře. A on říká – ‚to nedělá dobře nikomu, ale tím soudem, tím soudním rozhodnutím ho nezměníme, pokud on se nezmění, jo? Ten soud jenom mu řekne – můžeš, nemůžeš, ale ne, jak se k tobě bude chovat dál a zřejmě se to ještě zhorší.‘ Takže tohle to pro mě bylo hrozně důležitý slyšet.“* (08 matka – výlučná péče)

Na tomto místě nutno dodat, že zatímco většina rodičů vyhledává právní pomoc pouze v souvislosti s řešením úpravy péče o děti, jejich výživy a vzájemného majetkového vyrovnání, přičemž délka tohoto období závisí především na míře jejich shody či konfliktu, některým nezbývá než být v kontaktu s právníkem po mnoho let a průběžně s ním konzultovat reakce na neutuchající expartnerovy výpady.

9.2 Profesionální pomoc dětem a její využívání

Kapitola věnovaná využívání profesionální pomoci dětem a dospívajícím v souvislosti s rozpadem rodiny vychází převážně z rozhovorů s mladými lidmi s touto zkušeností v rámci výzkumu *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“*, doplňkově též z rozhovorů s rodiči v šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*. V centru pozornosti jsou vybrané instituce a služby, které s dětmi a mládeží po rozpadu rodiny mohou přijít do kontaktu či se na jejich podporu cíleně zaměřují – škola, OSPOD, psycholog/psychoterapeut, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a skupinový program Dětský průvodce světem rozvodu. Dále jsou řešeny znalecké posudky a účast dětí v soudním řízení (výslech dítěte u opatrovnického soudu, soudní spor s rodičem ohledně výživného po dosažení zletilosti dítěte). Text se zaměřuje především na zkušenosti dětí s těmito institucemi a službami[96], jejich vnímání a na případné bariéry pro jejich využívání. Kapitolu uzavírají doporučení pro

[96] Míra zkušeností respondentů s jednotlivými institucemi a službami se různí, některé kapitoly jsou tedy obsáhlejší, jiné poměrně stručné.

profesionální pomoc dětem a mladým, která vycházejí ze zkušeností respondentů, ale zejména z rad pomáhajícím odborníkům, které sami formulovali ve svých výpovědích.

9.2.1 Škola

Rozpadne-li se dítěti rodina a jeho dosavadní svět je vzhůru nohama, škola pro něj může být důležitou kotvou – místem s předivem vztahů, kde se pro něj nic zásadního nemění[97], kde není přítomno konfliktům rodičů či atmosféře, která je provází. V tomto smyslu se vyjadřovali i někteří mladí lidé z našeho výzkumu. Jedna respondentka například zmínila, že v jistých dobách pro ni byl třídní kolektiv více než rodina a pomáhal ji situaci doma přežít. Jiná uvedla, že byla vždy zvídavá a učení jí v náročných dobách poskytovalo seberealizaci, na rozdíl od některých dalších, jimž naopak kvůli situaci doma koncentrace na školní povinnosti oslabila a jejich školní výsledky se zhoršily.

Z výpovědí mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny vyplynulo několik jejich doporučení, jak škola může podpořit děti, které se vyrovnávají s novou rodinnou situací, adaptují se na nové rodinné uspořádání a snaží se vypořádat s jeho nároky a limity. Některá z nich znějí samozřejmě až banálně, ve školách však, jak se ukázalo v rozhovorech, mnohdy tak samozřejmě naplňována nejsou. Podněty respondentů týkající se podpory dětí ve střídavé péči odrážejí každodenní realitu, s níž se učitelé u těchto dětí často potýkají – zapomínání věcí, úkolů, různá míra rodičovské podpory školní přípravy dítěte. Učitel samozřejmě musí při své práci se třídou citlivě vyvažovat svoji vnímavost vůči potřebám a možnostem konkrétního dítěte a spravedlivý přístup ke všem žákům ve třídě, a především posilovat naplňování odpovědnosti rodičů, co se týká jejich podpory domácí školní přípravy dítěte.

- Škola a vztah žák–učitel by neměly být zaměřeny pouze na výuku, je zapotřebí, aby učitelé byli lidští a o děti se aktivně zajímali (děti se jim pak případně snáze svěří). Pedagogický sbor by měl být informován o složité situaci každého dítěte – aby nevhodnou otázkou či poznámkou neranil, nejitřil případná zranění.

- Učitelé by měli vědět, že pro dítě může být důležité mít možnost se učiteli svěřit (někdy je to jediný dospělý v jejich okolí, se kterým by mohlo o své situaci mluvit). Současně by měli mít povědomí o tom, že míra ochoty a potřeba se svěřit či hovořit o své rodinné situaci před ostatními je u dětí velmi různá. Pro některé je představa, že by se okolí či spolužáci dozvěděli o jejich problémech, pocitech, nebo že by se před nimi dokonce rozplakaly, děsivá. Někdy brání tomu, aby se dítě mohlo svěřit, právě obava, že to nezvládne bez pláče.

- Proto jsou pro ně tak důležité respekt a diskrétnost ze strany školy, učitelů, i školních psychologů (viz dále). Pro některé děti je velmi nepříjemné, mají-li učiteli, když se vracejí z návštěvy psychologa, před spolužáky odpovídat na otázku, kde byly. A následně čelit jejich dotazům či

[97] Není-li právě změna školy jednou z velkých změn, s nimiž se dítě po rozchodu rodičů musí popasovat.

posměškům. Velmi nepříjemné a zatěžující pro ně bývá, jsou-li z vyučovací hodiny před zraky spolužáků vyzvednuti kvůli pohovoru s pracovnicí OSPOD.

- Školní výuka a diskuse během vyučování by měly odrážet povědomí, že úplná rodina není jedinou podobou rodiny. Děti, které do tohoto modelu nezapadají, se mnohdy dostávají do obtížných situací.

- Dětem ve střídavé péči velmi pomáhá, mají-li možnost mít dvě sady učebnic a škola jim vymezí prostor, kde si mohou nechávat své osobní věci. Vítají určité pochopení učitelů pro jejich zapomínání věcí (někdy děti a jejich rodiče ani nevědí, ve které domácnosti danou věc mají), pro jejich omezený přístup ke svým osobním věcem (může být náročné splnit pokyn přinést do školy ze dne na den či v daném týdnu věc, kterou mají u rodiče, u nějž aktuálně nepobývají), pro různou míru rodičovské podpory jejich školní přípravy (mnohdy bývá jeden z rodičů v tomto ohledu důslednější a nápomocnější než druhý) a podpůrná může být i jistá benevolence vůči termínům plnění povinností (i s ohledem na množství času stráveného přesuny mezi domácnostmi či omezenou dostupnost rodiče nápomocnějšího školní přípravě).

Ve výpovědích mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny jsme zaznamenali také důvody, které mohou vést k tomu, že děti nevyhledají školního psychologa, který na jejich škole působí:

- nedostatečná propagace služeb školního psychologa školou – žákům/studentům není jasné, kdo to je a pro koho ve škole je;

- osobní nesympatie vůči osobě školního psychologa;

- předchozí negativní osobní zkušenost se školním psychologem;

- nedůvěra kvůli vztahové provázanosti školního psychologa s pedagogickým sborem;

- stud před spolužáky a ostatními dětmi;

- osobní uzavřenost a rodinná pravidla, očekávání od sebe (vše zvládnout sám, pláč je projev selhání a slabosti);

- osobní negace všeho, co souvisí se školou.

9.2.2 Kontakt dětí s psychologem/psychoterapeutem

Životní příběhy mladých lidí účastnících se našeho výzkumu *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* a dopady jejich rodinné situace na jejich osobnost a duševní zdraví jsou přirozeně velmi rozmanité. Zatímco jedni potřebu odborné pomoci nikdy nepociťovali, jiní ano, avšak ne všem se jí dostalo (důvody budou uvedeny dále v textu). Pokud byli respondenti v kontaktu s některou z pomáhajících

profesí, nejčastěji šlo o psychologa/psychoterapeuta, popřípadě pracovníky nízkoprahového centra (viz podkap. 9.2.3). Někteří byli či dosud jsou medikováni psychiatry, absolvovali například pobyt v psychiatrické nemocnici, odvykací léčbu, pobyt v diagnostickém ústavu a ve výchovném ústavu.

Od dětství po dospělost vedle samotného rozchodu/rozvodu, jeho bezprostředních dopadů a případných konfliktů mezi rodiči či manipulací rodiči někteří respondenti zpracovávali například nezájem nerezidentního rodiče o kontakt s nimi, jeho dluhy na výživném, svůj negativní vztah vůči novému partnerovi rodiče, nevhodné chování nového partnera vůči rodiči či nim samým (domácí násilí), vztahové a komunikační problémy s rodiči, vážné chronické onemocnění rodiče (včetně duševního), úmrtí rodiče. V návaznosti na dopady rozpadu rodiny řešili své osobní problémy různé míry závažnosti a rozsahu (nedostatek sebeúcty, potřeba získávat ocenění od druhých, vztahové problémy, negativní komunikační vzorce z rodiny, nejistoty dospívání, deprese, úzkosti, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a pokusy, experimenty s drogami, závislost na návykových látkách, krádeže).

Impulzy pro kontakt s terapeutem v souvislosti s dopady rozpadu rodiny a jeho načasování se přirozeně lišily. V období mladšího školního věku někteří respondenti bezprostředně po rozchodu rodičů „preventivně“ docházeli k psychologovi, zpravidla z iniciativy matky s úmyslem předejít u nich případným problémům, které by mohly být důsledkem rozpadu rodiny. Jiní se v péči psychologa ocitli v souvislosti s projevy či problémy, které s rozpadem rodiny zjevně souvisely. (Například jedna respondentka si vybavila, že se sestrou vyhrožovaly sebevraždou, pokud se rodiče rozejdou. Zpětně má za to, že tehdy ani nechápaly, co tím říkají. Později se s rozchodem rodičů smířila a hodnotí ho jako pro všechny pozitivní krok.) Další skupina se ve školním věku do kontaktu s psychologem dostala kvůli problémům s prospěchem nebo projevy v chování, jejichž přímá souvislost s rodinnou situací nemusela být zjevná. Několik respondentů zmínilo i potíže se šikanou spolužáky. Respondenti, jejichž obtíže byly rodičům či škole zjevné, se do kontaktu s psychology dostávali i opakovaně, ať už na základě doporučení školy, nebo z vůle rodičů. Častěji šlo o jednorázové (psychologické vyšetření) či krátkodobé návštěvy než o delší spolupráci. Několik respondentů v dětském věku samo vyhledalo školního psychologa nebo naopak byli kontaktováni školním psychologem. Další skupina respondentů se do kontaktu s psychologem dostala opět či poprvé v pozdním starším školním věku a/nebo na prahu dospívání. Někteří vyhledali terapeuta znova či teprve až v dospělosti.

Rovněž hodnocení přínosu terapie či kontaktu s psychologem bylo různorodé. Zatímco někteří žádný přínos nezaznamenali, pro jiné byl kontakt s psychologem zcela zásadní – přinesl jim nějaký důležitý posun, změnu, ať už pro ně osobně, či v náhledu na jejich situaci a potíže rodiče. Pro některé byl psycholog jediným dospělým, jemuž se otevřeli, s nímž mohli sdílet své pocity, byť někteří z nich třeba ani jemu nesvěřili to, co je trápilo nejvíce. Nedůvěra vůči dospělým, stud, nechuť mluvit o svých osobních věcech s cizím člověkem byla jedním z důvodů, proč u některých terapie neměla žádoucí efekt (během sezení jim nebylo příjemně, mlčeli, lhali nebo se vyhýbali tomu podstatnému, neumožnili dostat se hlouběji pod povrch), ale i jednou z hlavních bariér na straně dětí a mladých lidí, aby do kontaktu s psychologem vůbec vstoupili.

> *„… já vím, že mě posílali k nějakejm psychologům taky, když jsem byla na základce. (…) A já to neměla ráda, já jsem se nerada bavila s cizíma lidma o svejch věcech, takže já si pamatuju, že jsem tam šla a jenom jsem mlčela."* (29 dcera – nejdříve výlučná péče matky, pak střídavá péče, následně opět výlučná péče matky)

Uzavřenost pro někoho byla či stále je jediný známý způsob, jak si v dané chvíli zachovat bezpečí, vyhnout se odmítnutí a nepochopení. U někoho šlo o rys, který byl jeho součástí odevždy, u někoho se tato obranná strategie rozvinula po rozchodu rodičů, v souvislosti se ztrátou důvěry v dospělé (dopad traumatu), u někoho se objevila až v dospívání. Nepříjemně byl prožíván dítětem pociťovaný nátlak, aby se během terapie otevřelo, a to jak ze strany terapeuta, tak rodičů, ale v případě hrazené terapie i tlak dítěte vůči sobě samému (aby rodiči investované peníze nebyly promarněny). Dospělí totiž mnohdy od dítěte mylně očekávají, že stejně jako dospělý bude na sezení s terapeutem svá trápení verbalizovat[98] a řešit, a že terapie bude mít rychle zjevný efekt. Dítě se tak může ocitnout v pasti očekávání druhých od něho a jeho očekávání od sebe samého a potom nemusí mít možnost či dostatek času navázat s terapeutem kontakt, vztah a získat k němu důvěru[99]. To pak může mít za následek, že kontakt s odborníkem dítěti kýžený užitek nepřinese. (Touze rodičů po rychlém efektu terapie se přitom nelze divit, mnohdy zažívají velké obavy o dítě a pocity bezmoci. Do jeho terapie pak vkládají velké naděje. Specifika průběhu terapie u dětí přitom jako laici nemohou znát a je potřeba, aby jim tyto informace terapeut dítěte poskytl, a kalibroval tak jejich očekávání.)

> *„Já si myslím, že jsem docela extrovertní. Ale určitě po tom rozvodu nebo rozchodu nebo potom, co si rodiče řekli, že už spolu nejsou, moje introvertnost, když to tak nazvu, začla hodně sílit v tu chvíli. Jako nebyla jsem vyloženě energický a otevřený dítě, ale nikdy jsem do těch čtrnácti nepociťovala problém někomu něco říct a už… a vůbec ne o sobě. Já jsem neměla nikdy problém o sobě mluvit, až v těch třinácti čtrnácti, co si teď vzpomínám, tak jsem si začínala všímat problémů s tím se někomu otvírat a mluvit o sobě.* [Zmiňuje, že se obávala nepochopení, odsouzení a odmítnutí] *(…) Hodně jsem se toho bála, no, bylo to pro mě takový… takovej můj jako strach, asi bych řekla, největší. (…) Já jsem z tý mý psycholožky cejtila velkej tlak ve směru toho… ať se jí otevřu, a já nevím, jestli mi to tak prostě v tu dobu připadalo, jestli jsem si to jako vsugerovala, ale prostě na mě to byl hroznej tlak z její strany a celkově z těch všech stran… jako že když k psychologovi, tak že se čeká, že si tam sednete a teď hned – no, a mám tenhle a tenhle problém… A mně připadalo, že na mě jako každej v tu chvíli házel tuhle informaci, že to musím udělat. A v tu chvíli jsem měla prostě hroznej strach to udělat. (…) Třeba mně říkala, že na to máme jenom hodinu… To je hrozně jako těžký pak, když víte, že máte jenom hodinu a že za to ještě vaši rodiče platí. A teďka nevím, kolik to v tý době bylo,*

---

[98] Proto bývají při práci s dětmi namísto pouhého rozhovoru hojně využívány projektivní diagnostické metody a terapeutické techniky (kreslení, modelování, vymýšlení příběhů, hraní rolí, terapie hrou, hra v terapeutickém pískovišti atd.). Dítěti umožňují vyjádřit a odžít své pocity a problémy jinak, pro něj přirozeněji a bezpečněji než vyprávěním. Cílem bývá společné hledání a podpora zdrojů, schopností a kompetencí dítěte.

[99] Někdy by přitom dítěti mohlo pomoci, kdyby smělo mluvit o něčem jiném než o svých problémech, a to, co ho trápí, otevřít teprve až získá důvěru a odhodlá se k tomu.

> *ale myslím si, že jako byl i jako nátlak, že to je hrozně moc. (…) Prostě mi furt bylo z její strany upomínáno, že na to máme jenom hodinu, ať už něco řeknu. (…) Já bych třeba ocenila i to, kdyby se se mnou chvilku bavila i o něčem jiným než jenom o tomhle, protože mně přišlo, že ona to spíš bere tak jako práci – no a teď mi prostě řekni o tom a nechci slyšet něco jinýho. A já jsem třeba chtěla mluvit zrovna o něčem jiným a vím, že jako za to nebyla sice placená, ale třeba by mě to jako k tomu přivedlo o tom mluvit* [o tom, co potřebovala] *a ona mi tuhle tu možnost nedala, takže jsem… možná proto jsem se jí neotevřela, ale doopravdy si nevzpomínám vůbec, o čem jsme mluvili, jenom vím, že muselo jít jenom o tohle to jedno téma – rodiče."* (42 dcera – výlučná péče matky)

Někteří respondenti zmiňovali důležitost dobrovolnosti kontaktu s psychologem/terapeutem pro to, aby vůbec měl smysl a dítě se mu mohlo otevřít. I zprvu nedobrovolný kontakt se může vyvinout v dobrovolný a užitečný. Nicméně možnost rozhodnout se o ukončení nechtěného kontaktu s terapeutem může být důležitá pro to, aby mladý člověk odbornou pomoc vyhledal, až na to bude zralý.

> *R: „…* **já jsem v jednu chvíli řekla, že sem chodím jenom kvůli tomu, že mě sem dokopala máma, že já chodit v podstatě nechci***. On mně v tu chvíli řekl, že dobře… že to můžeme ukončit, že nemusím tam nuceně chodit. (…)* **Poprvý… mi někdo takhle dal na výběr, když jsem řekla, že tohle já nechci***, tak řekl – dobře, tak nechceš, tak v pohodě.* **Dost mě to zarazilo tenkrát, připadala jsem si tak jako provinile.** *(…) Že jsem něco pokazila."*
>
> *T: „A zůstal ve vás ten pocit toho provinění?"*
>
> *R: „Ne, ne, ne, já právě* **jsem… zpětně spíš jako vděčná, že jsem zažila právě tady ten moment, myslím, že kvůli tomu jsem byla i víc ochotná jít potom na terapii, když se mi už děly věci a už jsem cejtila, že to fakt nezvládám***, tak už jsem jako věděla, že to funguje na tomhle principu, že když nemusím, tak fakt nechci. (…) To mě povzbudilo v tom vlastně si pomoct takhle v tu chvíli, kdy jsem cejtila, že je to špatný. Takže…* **ta dobrovolnost je tam hodně důležitá, když člověk nechce, tak to z toho člověka fakt nikdo nevytáhne a radši si bude vymejšlet, než aby řekl pravdu***."* (13 dcera – výlučná péče matky)

Ve výpovědích respondentů jsme zaznamenali i další důvody předčasného ukončení terapie na jejich straně. Šlo třeba o situace, kdy se intervence psychologa/terapeuta zcela minula se zakázkou, kvůli níž ho respondent kontaktoval. Kupříkladu jedna dívka na prahu dospívání vyhledala psycholožku, aby se poradila, jak řešit spory se svým otcem, a naučila se čelit jeho manipulacím. Z první a zároveň poslední konzultace si spolu s terapeutčiným poučením, že jako dítě musí otce poslouchat, odnesla pocity nepochopení. A ve svém životě si následně osvojila strategii, která jí slouží k přežití, nikoliv k vlastní sebeúctě a zdravým mezilidským vztahům – nehádat se a své křivdy a nepříjemné pocity neřešit, aby se vyhnula konfliktu. Někteří respondenti v období adolescence navštívili psychologa, k němuž docházeli v dětství. Měli však dojem, že v jejich aktuálních těžkostech jim kontakt s ním nepomáhá, že jejich obtíže přesahují jeho úzkou specializaci na dětskou problematiku, a proto obnovený kontakt ukončili. Další respondenti v kontaktu s psychologem odmítli pokračovat, protože jim neseděl způsob jeho práce, terapeutický přístup (metoda), případně k němu nechovali sympatie.

> *„… on prostě seděl a mlčel. A já teď vím, že je to metoda, jo? (smích) Ale předtím jsem to netušila. (…) Já jsem tam vždycky seděla, jednou jsme tam třeba takhle dvacet minut seděli, já jsem nevěděla, co mám říkat, já jsem právě spíš asi potřebovala, aby někdo se mnou mluvil a někdo se mě ptal. A on vždycky prostě seděl, mlčel a tak se jako usmíval a držel ty desky. (…) Takže tam jsem byla dvakrát a tak se mi to strašně nelíbilo, že už jsem tam nešla."* (09 dcera – výlučná péče matky)

Pro někoho byla důvodem k ukončení kontaktu přílišná četnost setkávání – klient vzhledem k pro něj příliš krátkému času od předchozí konzultace neměl tolik témat k řešení a z obavy, že zabírá místo někomu potřebnějšímu a terapeutku připravuje o čas, přestal docházet. Popřípadě ukončení kontaktu předcházel dojem respondenta, že mu sezení už nepřinášela nic nového, připadala mu stále stejná, přestala ho bavit. Takové pocity ovšem mohou signalizovat i to, že se účel setkávání již naplnil a přichází čas na ukončování kontaktu, popřípadě na vyjednání nové zakázky terapie.

Ve výpovědích respondentů jsme zaznamenali různé důvody, které byly bariérou toho, aby se dostali do terapie, když to potřebovali. V některých rodinách to zkrátka nikoho ani nenapadlo. Někde jistou roli hrál i nedostatek peněz na úhradu terapeuta z privátní praxe. Jinde se rodiče nemohli shodnout na odborníkovi, kterého by akceptovali oba – jako v případě respondenta, který po jisté období, měl-li se přesunout k otci, vždy plakal. Než se rodičům podařilo dosáhnout shody, potíže, pro které odbornou pomoc hledali, u něj ustaly. Další bariérou kontaktu s profesionálem byla rodinná pravidla ohledně nutnosti vše zvládnout sám a neříkat si o pomoc, o tom, jak se zachází s emocemi, či nejrůznější mýty o odborné pomoci v oblasti duševního zdraví a zásadní nedostatek povědomí. Jako například v rodině respondentky, kterou rodina nepodpořila v jejím přání vyhledat odbornou pomoc psychologa mimo jiné z obavy, že by pak o tom měla záznam ve své zdravotní dokumentaci a v budoucnu by jí to mohlo uškodit například při ucházení se o zaměstnání.

9.2.3 Kontakt dětí s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež

Někteří respondenti potýkající se s problémy v souvislosti s dopady rozchodu rodičů na jejich vztahové zázemí v rodině uváděli, že v období puberty a dospívání pro ně byl zcela zásadně užitečný kontakt s pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež[100]. Mezi zmiňovanými přednostmi této služby bylo, že tam dítě nebo mladý člověk může docházet dlouhodobě, tak často, jak chce. Má tedy čas k zdejším pracovníkům navázat důvěru, než se odhodlá ke sdílení, aniž by jim někdo (rodič,

[100] Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let. Jsou určena dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně (na velkých sídlištích, v rizikových oblastech apod.). Vedle nabídky pro volný čas uživatelům poskytují poradenství a sociální servis. Jejich služby jsou snadno dostupné, bezplatné a anonymní. Posláním těchto zařízení je doprovázet rizikové, neorganizované děti a mládež v obtížných životních situacích a dále přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Cílem je prevence jejich rizikového chování.

OSPOD, škola) předem definoval jeho obraz nebo příběh. Ten mnohdy obsahuje i chování obecně nahlížené jako problémové (experimenty s návykovými látkami apod.), pracovníky nízkoprahového zařízení však bývá vnímáno v kontextu událostí v životě dítěte, které mu předcházely, a podmínek v jeho rodině. Respondenti u pracovníků zařízení oceňovali pomoc orientovanou na řešení jejich problémů (rozhovor, nasměrování na služby/instituce, doprovod na úřady) a zejména jejich otevřenost, ochotu naslouchat, zájem o ně a dostatek pochopení. Kvitována byla rovněž nastavená pravidla (např. zákaz vstupu pod vlivem návykových látek), která přirozeně vedou návštěvníky, pokud chtějí v zařízení pobývat, aby se rozhodli je dodržovat. Někteří respondenti byly s pracovníky zařízení v kontaktu denně / několikrát do týdne po mnoho let a účastnili se i výjezdových programů.

> *„A pak jsem v pubertě, to mi bylo těch čtrnáct patnáct šestnáct… chodila do nízkoprahovýho klubu u nás. A tam byli výborný lidi… Já jsem tam šla hnedka po škole, do večera, jezdila jsem s nima na pobytovku. Jako na všechny akce. (…)* **Tam děcka stráví odpoledne s lidma, který se jich zeptají, jak se měli, co ve škole, co je novýho, že? A ne jak doma, kde se vás nikdo na nic nezeptá.** *(…)* **V tom nízkoprahu to byli možná první dospělí lidi, kteří s náma… normálně mluvili.** *(…)* **Neřekli nám, že jsme, já nevím, debilní, když hulíme trávu. Ale prostě snažili se s náma ten problém řešit. Ne že by nám něco zakázali a tak, že jo.** *A bylo to prostě dobrý, protože zase tam byly pravidla, že jo, tam člověk nesmí přijít opilej, prostě zfetovanej, cokoliv, takže i spousta lidí jako drželi jsme se, že abysme tam mohli jít prostě.* (09 dcera – výlučná péče matky)

Nevýhodou je, že nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež předchází pověst, že je určeno pro děti a mladé s problémy. Některé respondenty tak od prvního vstupu do tohoto zařízení v místě bydliště odradili jeho návštěvníci. Měli z nich strach či dojem, že nejsou stejná krevní skupina. Někoho neodradili od užívání služeb centra, zejména rozhovorů s kontaktními pracovníky, ale od kontaktu s ostatními uživateli ano.

> *R: „***S nikým [z ostatních návštěvníků] se tam nebavím, ale jenom prostě vidím známý, tak je jako pozdravím***, ale nějak, že bych se s nima bavila…, mi tam přišlo, že jsou jako celkem pochybní i kolikrát, že tam chodili spíš jako feťáci a tak.* **Já jsem tam chodila spíš vyloženě za těma pracovníkama, protože s nima jsem si rozuměla***. Možná by nebylo úplně od věci třeba před tím vstupem toho člověka nějak otestovat, jestli není pod vlivem drog nebo alkoholu, než by ho tam pustili. Ale jinak to tam funguje dobře.“* (18 dcera – převážná péče matky)

Někteří respondenti by tuto službu uvítali, v místě jejich bydliště však nebyla dostupná nebo teprve až v dospělosti zjistili, že nízkoprahové zařízení v jejich čtvrti bylo a oni o něm jen nevěděli nebo se domnívali, že jde o jinou službu. Někteří respondenti však o existenci a zaměření nízkoprahových zařízení nemají žádné povědomí. To poukazuje na potřebu kvalitní informovanosti dětí a mládeže ohledně nabídky služeb dostupných v jejich okolí.

> *„… jako vím, že v* [název města] *je* **nízkoprah a já jsem tam chodila do školy, takže tam jako jsem měla možnost toho nízkoprahu a byla jsem úplně cílovka***, my jsme prostě jako nebyli až tak jako bohatý, vím, že jsme byli nějak sociálně prostě jako na hraně a zároveň i jako prostě různý závislosti a různý prostě jako rizikový chování a všechno. A* **nikdy jsem na ten klub**

> **nenarazila**, *prostě to bylo jako…* **tehdy to bylo, že to je pro ty průseráře** *a já, protože jsem měla samý jedničky ve škole, tak i když jsem byla průserář vlastně jako v chování, tak mě nikdy nikdo nemohl jako potrestat, protože nemůžete dát dvojku z chování někomu, kdo má samý jedničky, to prostě nejde jako. Takže jsem byla jakože krytá, ale zároveň mě to vlastně jako úplně… že mě nikdo neřešil, že vlastně jako* **kdybych propadala, měla bych blbý známky, tak mně třeba jako nabídnou možnost toho nízkoprahu, kterej by mně podle mě strašně moc pomohl, ale protože jsem vždycky měla perfektní prospěch**, *tak jsem byla taková, jako že jsem propadla tím, jako že jsem potřebovala nějakou pomoc, ale zároveň prostě známky jsem měla v pořádku, takže* **mě nikdo neřešil**.*"* (19 dcera – převážná péče matky)

9.2.4 Vnímání skupinových programů pro děti procházející rozpadem rodiny

Skupinový program na podporu dětí procházejících rozpadem rodiny do českého prostředí přinesla Tereza Vránová (Dlouhá, 2014).[101] S využitím zahraniční inspirace sestavila akreditovaný kurz pro jeho lektory[102], kteří jej následně přenesli do různých míst ČR a případně jej různě modifikovali. Objevují se nicméně i jiné obdobně zaměřené programy pro děti v rozvodové situaci, zajišťované různými poskytovateli, na původním konceptu Terezy Vránové zcela nezávislé.[103] Pro bližší představu čtenáře zde nastiňujeme pojetí alespoň výše zmíněného programu: *„Kroužek Dětský průvodce rozvodem je určený dětem ve věku 6–12 let, které jsou vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, která dětem pomáhá se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout. Skupina dětí nabízí sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Kromě prožitkového prvku, děti v kroužku uzavírají nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako ony samotné. Děti mohou rozvod rodičů zvládnout lépe s pomocí dalších kamarádů ve skupině, kteří společně prožívají podobné emoce a příběhy. Věkové období 6 až 12 let bylo vybráno pro jeho hravost, tvořivost a přátelskost, ale také pro možnou rizikovost s ohledem na změny*

[101] https://eurofamnet.eu/toolbox/catalogue-family-support-programmes/family-individual/detsky-pruvodce-rozvodem-childrens

[102] Lektory kroužku nemusejí být jen terapeuti a psychologové, někde je v lektorské dvojici i zástupce jiné profese, který lektorský kurz absolvoval. Pro zjednodušení lektory kroužku v následujícím textu označujeme jako terapeuty.

[103] Česká odborná veřejnost byla v minulosti seznámena například s programy na podporu resilience dětí v situaci rozpadu rodiny, jejichž autorkou je nizozemská výzkumnice Mariska Klein Velderman (https://www.tno.nl/en/healthy/work-youth-health/youth/resilient-youth-parents/preventive-approach-divorce-issues/).

spojené se vstupem do školy, ale i počínajícím obdobím prepuberty, které je náročné ve smyslu utváření se a prosazování svojí identity a názoru.“[104]

Někteří pořadatelé programu se v době bezprostředně předcházející realizaci našeho výzkumu potýkali s tím, že se jim opakovaně nedařilo jeho kapacitu naplnit. Rodiče (případně jeden z nich) k tomu nedali souhlas. Problémy tohoto druhu neřešili poskytovatelé v místech, kde program rodičům pro jejich děti doporučoval soud. Z těchto důvodů jsme se rozhodli zjišťovat názory na tento program a případné bariéry k jeho využívání na straně rodičů a mladých lidí v našich šetřeních.

9.2.4.1 „Kroužek“ – skupinový program pro děti z pohledu rodičů

Rodičům byl během rozhovoru představen koncept Kroužku jako podpůrný skupinový program pro děti, které procházejí či prošly rozpadem vztahu rodičů, v rámci něhož se za přítomnosti jednoho až dvou terapeutů pravidelně schází skupinka dětí podobného věku. Děti zde mají možnost sdílet své pocity, prožitky, zkušenosti a učí se pracovat se svými pocity. Terapeuti se je snaží provést tímto náročným obdobím a pomoci jim zpracovat změny v jejich rodině a dopady těchto změn na ně. Rodiče byli následně tázáni na názor na tento koncept a na jejich případnou reakci, pokud by jim pro jejich dítě taková služba byla v období okolo rozchodu nabídnuta. Rodiče koncept Kroužku většinou zaujal, povědomí o jeho existenci neměl žádný z nich.

Vstřícným postojem vůči Kroužku se vyznačovali rodiče, kteří v minulosti učinili **pozitivní zkušenost se zkušeným dětským psychologem/terapeutem**. Ta spočívala v tom, že dítě během konzultací mohlo sdílet, co jej trápí, svěřit se, ventilovat pocity, které v sobě dusilo, ani před rodiči je neprojevovalo a rodič si toho byl vědom. Někdy rodič ani netuší, čím přesně dítěti kontakt s terapeutem pomohl, nicméně zaznamenal ho jako užitečný. To se stává, pokud rodič dítě k terapeutovi doprovázel, ale sezením přítomen nebyl. (Není-li rodič přítomen sezení, dítě má bezpečný prostor ke sdílení témat, která s osobou rodiče souvisejí.) Vstřícný postoj pak dále zaujímali ti, kteří považují za důležité, **aby dítě mělo možnost sdílet své zkušenosti, pocity s vrstevníky za podpory zkušeného terapeuta (který ví, co a jak) a zažívat, že není zdaleka jediné, jež dané situaci čelí (tzn. zažít normalitu)**:

> *„Pokud by to tahle možnost byla, tak asi bych po tom sáhla, protože si myslím, že to je dobrý. Ty děti tam sdílí teda ty svoje zkušenosti, ty svoje pocity a hlavně ví, že v tom nejsou samy, že tohle to se děje a že to není nic výjimečnýho. A asi by v tom nebyly takový možná ztracený. Že Sofie vlastně, jak chodila do tý vesnický školy, tak tam byla jediná, první dítě jako rodičů, který se rozvádí, ona byla docela za exota a nesla to těžko a… To, že je jediná, ne, že jdeme od sebe, ale že prostě – ‚mami, a proč zrovna my jako, vždyť všichni jsou spolu a oni se třeba taky hádají, ale nerozvádějí se!‘ No, takže jsme o tom museli hodně mluvit, takže by bylo dobrý třeba, kdyby byla nějaká takováhle instituce nebo nějaký takovýhle zařízení, kde by se potkala*

[104] https://eurofamnet.eu/toolbox/catalogue-family-support-programmes/family-individual/detsky-pruvodce-rozvodem-childrens

> *s těma dětma a mluvily o tom, a hlavně nějakej odborník, jak říkáte, psycholog nebo nějakej terapeut, kterej by věděl, jak s těma dětma pracovat, co jim říct a jak s nima postupovat. To určitě kvituju."* (28 matka – výlučná péče)

Pro váhajícího rodiče, který je využití této služby nakloněn, může být při jeho rozhodování významná **pověst poskytovatele**. Jako tomu bylo v případě respondentky, která když se během rozhovoru dozvěděla, že Kroužek v místě blízkém bydlišti nabízí organizace, již zná z reklam, a má důvěru v kvalitu jejích programů, rozhodla se, že účast v něm nabídne své dceři.

> [Název organizace]*, o tom jsem slyšela. No já bych teďko některý ty věci prostě udělala jako… kdybych věděla o tom* [název organizace]*, tak kdybych měla někomu doporučit prostě, když se mu rozpadá vztah a manželství, tak určitě bych jako je tam poslala, aby tam šli prostě. A to jsou ty osobní strachy a tady ty, tak to je tak mocná bariéra, že… ale vnímám to ve svém okolí, že ty… ta reklama na to* [název organizace]*, že tam v tom prostoru je, že prostě mají dobrej program. (…) Takže se zkusím obrátit na tu* [jméno osoby, která zajišťuje Kroužek nabízený zmíněnou organizaci]. (08 matka – výlučná péče)

Někteří by nabídku Kroužku uvítali v **nejtěžším období vypjatých emocí či ve fázi vyostřeného konfliktu** s bývalým partnerem. Další skupina rodičů měla za to, že Kroužek může být **prospěšný dětem, které rozchod rodičů nesou těžce nebo jej provázejí velké konflikty mezi rodiči**. To však podle nich buď nebyl jejich případ, anebo mají za to, že **jejich děti se na rozpad rodiny adaptovaly bez problémů**. Někteří dodávali, že pokud by u dětí problémy zaznamenali a pokud by nabídku Kroužku měli, tak by ji zvažovali či ji dětem nabídli a **ponechali na jejich rozhodnutí**, zda ji využijí. Nabízí se však otázka, do jaké míry rodiče pocity svých dětí skutečně znají a vnímají, neupozorní-li na ně nápadné změny v jejich chování či se samy nesvěří.

Ve výpovědích některých rodičů lze zaznamenat snahu své dítě co nejvíce držet stranou od problémů souvisejících s rozchodem a s tím související **obavu, „aby se v dítěti někdo zbytečně nevrtal"** (tedy že by účast v programu dítě mohla přesvědčit, že má problémy, které nepociťovalo), **či nejistotu, aby v něm účast v takto specificky zaměřeném programu nevyvolala a nestvrdila pocit výlučnosti**. Zkrátka aby se nezačalo cítit jiné než děti, které rozchod rodičů nezažily. Takové obavy a nejistoty rodičů by pak mohly být důvodem, proč by s účastí dětí v Kroužku nesouhlasili ve snaze je ochránit.

> *„Já nevím, ale spíš možná ani ne, protože jestli by v sobě potom on jako neměl třeba nějaký takový pocit, jako že se liší od těch ostatních dětí, že chodí někam mezi ostatní děti, které mají to stejné co on, jako to stejné v uvozovkách, jo? Jestli by potom neměl pocit, že prostě to má nějak jako kdyby jinak, jestli by se necítil, já nevím, těžko říct, co se v té hlavičce honí. Ale spíš bych se klonila k tomu, že ne."* (32 matka – nebyli sezdáni, syn od rozchodu střídá domácnosti rodičů, jak sám chce)

Rovněž jsme u některých rodičů zaznamenali **nedůvěru v účinnost a vhodnost skupinových programů, ať už obecně, či specificky v případě vlastního dítěte**. Obecná nedůvěra vyplynula ze srovnání s pozitivní zkušeností s individuální terapií, rodič nevěřil tomu, že by se dítěti v Kroužku dostalo stejné pozornosti a vztahového napojení mezi ním a terapeutem. Svoji roli zde patrně sehrála

i projekce rodiče – jeho názor mohlo ovlivnit, že ani jemu osobně by skupinový program patrně nemusel vyhovovat. Specifická nedůvěra se odvíjela od osobnostních charakteristik dítěte – rodič předpokládal, že s ohledem na ně by pro toto konkrétní dítě byl skupinový program příliš náročný, stydělo by se před ostatními, nechtělo by se ho účastnit.

Souhrnně lze říci, že **faktory podporující účast dítěte v programu odrážejí motivaci rodičů dítě podpořit, zatímco faktory omezující pravděpodobnost, že by se dítě programu účastnilo, zrcadlí jejich snahu své dítě ochránit**. Byť za cenu, že se mu nemusí dostat pro něj žádoucí odborné podpory. Jak vyplývá z předchozího textu, rodiče, kteří by vůči účasti svého dítěte v Kroužku byli vstřícní, by často nechali na rozhodnutí dítěte, zda se do programu zapojí. Následující část kapitoly, na základě poznatků z rozhovorů s mladými lidmi se zkušeností rozchodu rodičů, nicméně napovídá, že lze předpokládat, že značná část dětí by účast v programu odmítla, pokud by jim byla nabídnuta.

9.2.4.2 „Kroužek“ – skupinový program pro děti z pohledu mladých lidí

Respondentům z řad mladých lidí se zkušeností rozpadu vztahu rodičů v období dětství či dospívání byl koncept Kroužku představen obdobně jako respondentům z řad rodičů. Současně byli tázáni, zda by o účast v tomto programu bývali měli zájem, kdyby by jim v mladším či starším školním věku byla nabídnuta.

Nikdo z mladých respondentů o existenci tohoto programu pro děti nevěděl, všichni se o něm dozvěděli teprve v průběhu výzkumného rozhovoru a mnozí byli jeho konceptem nadšeni (podobně tomu bylo i u respondentů rodičovské generace, viz podkap. 9.2.4.1). Někteří z těchto nadšených si byli jistí, že by o svou účast v Kroužku měli zájem. Jiní vedle nadšení vyjadřovali i menší či větší pochybnosti, zda by v dětském věku byli ochotni se do takového programu zapojit. Někteří si byli neochvějně jisti, že by do něj nevstoupili. Následující pasáže přinášejí motivy, které by je k účasti v Kroužku lákaly či od ní naopak odrazovaly.

U těch, kteří se stavěli vůči programu a své účasti v něm nejvstřícněji, se mezi nejsilnějšími motivy objevoval zisk v podobě **možnosti ventilovat své pocity, nebýt na ně samo**. Pro ty, kteří ve svém okolí neměli nikoho s podobnou zkušeností či se v ní cítili osamoceni, by kroužek byl **příležitostí být součástí „společenství na stejné vlně“**. Přínosem by bylo mít možnost sdílet své pocity a zkušenosti s ostatními, vyslechnout ty jejich a porovnat je se svými. Když dítě vidí, že není jediné, kdo má určitou zkušenost, problém či pocit, nemusí si připadat divné, ziskem by tedy bylo mít **možnost zažívat pocit normality**. Někomu by mohlo přinést úlevu **zjištění, že někdo je v ještě horší situaci**.

> *„Jo, moc ráda bych to ocenila, si myslím, že bych i potkala… nový lidi, který jsou na tom třeba podobně, protože jsem vlastně neměla kolem sebe nikoho, kdo by to takhle měl. Takže jsem s nikým nemohla sdílet to, co jsem zrovna potřebovala sdělit, takže… a vždycky jsem snila o takový skupině lidí, se kterou si budu hrozně jako spřízněná nějak a budu si s nima notovat, takže tady by to bylo asi přesně to, co bych si přála třeba před těma pár lety.“* (37 dcera – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče otce)

> *„Já si myslím, že určitě asi to dítě v tu chvíli potřebuje někoho, kdo třeba zažil to samý, a že by mu to mohlo pomoct pochopit to, že není v tom sám, že se to děje i ostatním dětem a že je to situace, která je docela běžná, a že by měl teda někoho, kdo zažil to samý, takže by si s tím člověkem rozuměl a mohl by s ním řešit to, co řeší i ten druhej, takže by si mezi sebou mohli nějak tak jakoby říct, ty svoje názory a pohledy a co se jim děje a tak. A že by se jim mohlo ulevit."* (47 dcera – výlučná péče matky)

Z výpovědí respondentů vyplývalo, že pocitům osamocenosti v dané zkušenosti děti mnohdy čelí ve školním prostředí. Může být náročné zažívat jinakost vůči ostatním dětem ve třídě, současně vlastní zkušenost rozpadu rodiny či související pocity ani nemusejí představovat (bezpečné) téma k hovoru se spolužáky či před třídou. V tomto směru by Kroužek mohl představovat **bezpečné prostředí** ke sdílení.

> *„Já jsem se cejtila jakoby sama taková v tom, že prostě se kolem mě nikdo nerozváděl, jako určitě byli ve třídě nějaký takoví, ale ne, že bysme se o tom nějak extra bavili. A že vždycky bylo, vím, že se jednou i učitelka zeptala jako, kdo tady má rozvedený rodiče. Já jsem se vždycky přihlásila a bylo to takový blbý, že jsem se v tom vždycky cejtila jako sama, aby se v tom jako necejtili sami, to možná i ten kroužek byl takovej jako, že aby věděli, že nejsou sami, co se jim tady to stalo. Teďko už samozřejmě vím, že v tom nejsem sama a takhle, ale že to bylo takový… takový blbý to bylo, když jsem byla menší."* (11 dcera – výlučná péče matky)

Zazněla rovněž obava, podpořená vlastní aktuální profesní zkušeností respondentky z pozice sociální pracovnice OSPOD, že **ač by dítě o program mohlo mít zájem, nemuselo by se k němu dostat pro nezájem rodičů**. Setkává se s tím, že na určité rodiče neplatí žádné motivační prostředky, nezabírají ani výchovná opatření[105] uložená ve správním řízení OSPOD či soudem, ani jsou-li vymáhána pokutami.

> *„… ta dnešní doba mi přijde tak, že ty rodičovský konflikty jsou tak strašně silný, to, co dřív prostě za nás jako nebylo, si to myslím furt, že to za nás prostě nemohlo bejt tohle, co se děje teď. A ty rodiče ani nedojdou prostě, oni jako… jako v dnešní době je podle mě strašnej problém u těch rozvodů a tady u těch rozvrácených manželství a vztahů, že tam nikdo nehledí na to děcko, ale jako vůbec nikdo, jako celej ten systém na něho vůbec jako nehledí, jo? Ať už my* [OSPOD], *soudy, jo? Pořád je to o těch rodičích, o těch dospělých, kteří se musí domluvit mezi sebou, kteří… oni se nedomluví. Takže jim nařídíte mediaci, na kterou oni nejdou. Tak se jim nařídí rodinná terapie, na kterou oni nejdou. Nařídí se jim tady* [název neziskové organizace], *to se jmenuje „Dítě v centru"* [specifický program zaměřený na dítě v rozpadu rodiny], *tam nepudou. Jo? A oni ví, že jim jako nic v uvozovkách nehrozí, možná pak dostanou třeba pokutu podesátý u soudu, když jim paní soudkyně řekne – ale už tam teda běžte, že? A oni tam zase nepudou, no, takže to je jedno, že? Že je hrozná jakoby škoda, že jako teďka prostě se vůbec na ty děcka jako, jako v celým tom systému prostě jako zapomnělo."* (09 dcera – výlučná péče matky)

[105] K využívání výchovných opatření ze strany OSPOD viz Barvíková & Šťastná, 2014.

Rezervovaný postoj vůči Kroužku zaujímali ti, kteří sice vnímají **užitečnost tohoto programu**, ale nebyli si jistí, jak by v dětství na tuto nabídku reagovali. Někteří z nich si myslí, že **v dětství, zvlášť ve starším školním věku, by patrně nebyli ochotní sdílet své pocity před druhými**. A někteří vyjadřovali i **nejistotu, zda to tehdy vůbec uměli,** či **pochyby, zda by děti byly k někomu, koho tak neznají,** ať už k dospělým, či ostatním dětem, **skutečně otevřené**. V případě jen opatrného zájmu o kroužek **by velice záleželo na tom, kdo by kroužek vedl a jak by se tam dítě cítilo**, zda by mu tam bylo příjemně.

> *„A nevím, jestli by mi tehdy bylo úplně jako příjemný mluvit ještě jakoby před tolika jako lidma o nějaký takhle jakoby osobní věci, i když by jako ty lidi prožívali víceméně to samý. Nevím, jestli bych jako do toho úplně šla tehdy. Ale asi je to tím, že fakt každej… někomu to asi vadí, někomu ne. A když jsou ty děti menší a třeba jakoby si ani neuvědomujou, že je to něco jako zase tolik osobního, těžko říct, no. Ale myslím, že někomu to může pomoct určitě, když to jakoby ze sebe vypustí a jako uleví si tím."* (49 dcera – střídavá péče)

Podle jedné z těch, kteří se domnívají, že v dětském věku by pro ně Kroužek nebyl atraktivní, ale užitečný určitě ano, by **program, kde k tomu kompetentní dospělý pomůže dítěti se otevřít a zpracovat jeho pocity, měl být povinný**. Šlo o jednu z respondentek, která o svých zkušenostech a pocitech souvisejících s rozpadem své rodiny mluvila s někým dospělým poprvé v životě až během našeho výzkumného rozhovoru.

> *„… myslím si, že asi by to pro mě nebylo atraktivní, ale že bych… to je podle mě jako jakýkoliv takovýhle… takovýhle prostě skupiny a tak, takže to prostě jako nikdy není vnímaný jako něco, co by člověk chtěl, ale ve výsledku to je ku prospěchu věci. Jo?* **Že vlastně i to, že by byl člověk vlastně jako dotlačenej někým kompetentním, kdo prostě umí komunikovat, k tomu, aby se otevřel, tak to nemůže být prostě na škodu.** *Jo? Myslím si, že kdybych ty věci ze sebe mohla nějakým způsobem dostat tehdy, a ne až teď* [míněno během tohoto rozhovoru]*, tak že bych jako mohla být jinde s tím, jak ty věci vnímám nebo jak jsou ve mně uložený, vidět, že třeba jako nejsem jediná, kdo to zažívá nebo tak, tak myslím si, že… anebo že bych věděla prostě, co je třeba čeho původcem v nějakejch pocitech, tak by to určitě bylo ku prospěchu věci. Myslím si, že i byť by to mělo být povinný, tak si myslím, že to je ve výsledku jako dobrý. A myslím si, že se do tohodle nemůže nikomu chtít, ale prostě… no, myslím si, že to prostě může být rozhodně dobrý."* (32 dcera – výlučná péče matky)

Jiná respondentka, které samotné dle jejích slov pomohly projít těžkými obdobími její volnočasové aktivity, věří, že Kroužek by jí býval mohl pomoci, ale že **čas a zájmy, které dítěti pomohou se od trápení a starostí odreagovat, stejně zmohou více**.

Nejmenší či žádný zájem o tento typ programu projevovali ti, kteří o sobě uváděli a současně jako hlavní důvod svého nezájmu o program zmiňovali, že **nemají potřebu hovořit o osobním životě s jinými, natož s novými lidmi**, a vyjadřovali **potřebu, řešit si své problémy sami**. Někteří to přisuzovali své **introvertní povaze**. Někteří **výchově a pravidlům**, která **o tom, jak se zachází s pocity** a jak se (ne)vyjadřují, získali v rodině, a která jim dodnes překážejí v tom, aby podporu vůbec přijali či si o ni řekli.

> *T: „Co by pro vás byla ta bariéra?"*
>
> *R: „Hm? (přemýšlí) Já nevím pořádně, možná… to je takový to, jak prostě mi odmala říkali jako – seber se, buď chlap a nebreč tady to a nebreč tam to. Tak možná je to tady tím, možná, to je zase jako čistej odhad, ale možná to má co dělat jako s nějakou tou hrdostí nebo něčím takovým jako hloupým úplně ve finále. Ale nevím, nějak jsem se tady tomu vždycky jako vzpíral prostě, že jsem dělal nebo že jsem říkal, že nemám zájem o* podporu." (40 syn – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče matky)

U těch, kteří se označovali za introverty, se spíše objevovala **preference individuální terapie před skupinovým programem**.

Z výpovědí respondentů vyplývá, že **zdaleka ne všechny děti stojí o to, bavit se o problémech v rodině a vlastních pocitech, které s nimi souvisejí, s vrstevníky**. Některé pro takové sdílení preferují naslouchající a citlivé uši dospělých. Nižší či žádnou potřebou sdílet v rámci Kroužku či tak obecně se vyznačovali dále ti, kteří vnímali jako **dostačující jejich kontakt s psycholožkou v individuálních konzultacích**, které v dětství či dospívání absolvovali, dále pak ti, kterým **alespoň v jedné z domácností, kde se vyskytovali, bylo dobře a bylo zde možné říci cokoliv**, a v neposlední řadě ti, již cítili **pevné zázemí** přinejmenším v jednom z rodičů, prarodičů či spojence v sourozenci. Někteří sami uváděli, že **pokud by v tomto ohledu bývali měli horší podmínky, o Kroužek by třeba stáli**.

> *„A určitě bych jako, pokud bych byl v nějaké takové situaci, že bych neměl toho jako rodiče nebo někoho z rodiny, s kterým jako bych si mohl povídat, tak bych to jako jednoznačně asi ocenil, jo? Jako takovou možnost to jako s někým řešit, jako nevím, jestli jako… jestli bych to potřeboval pravidelně nebo jestli by to stačilo párkrát jednorázově, nevím, no. Ale myslím si, že to určitě jako… tohle, že mi dává jako větší smysl než to první* [pravidelný kontakt s pracovnicí OSPOD – viz podkap. 9.2.5.2]*, že by prostě… mě… formou kontroly co dva roky někdo navštěvoval, takže jako tohle to mi dává větší smysl. Nebo kdybych měl velké problémy, tak bych určitě kontaktoval třeba linku důvěry…"* (27 syn – střídavá péče)

Některými respondenty byl program typu Kroužku nahlížen jako užitečný v období, kdy si dítě zvyká na nový chod rozdělené rodiny, zpracovává změny, které mu do života přináší, nebo čelí-li v souvislosti s rozpadem vztahu rodičů vyhroceným situacím. Těm, kteří dle svých slov **rozpad rodiny nepociťovali jako dramatické období či o něm tak nesmýšlejí** (někteří možná i ve snaze ochránit se), účast v programu nemusí dávat smysl – podobně jako jedna z respondentek by ji mohli vnímat jako ztrátu času a překážku v tom, aby mimoškolní volno využili podle svých představ. (Některé výpovědi respondentů podtrhují důležitost toho, jak je Kroužek dětem prezentován. Jako významné se ukazuje komunikovat počet setkání, aby si dítě předem mohlo udělat zcela konkrétní představu o délce setkávání. Pojem „kroužek" evokuje jeho dlouhodobost, která by některé děti mohla odrazovat.)

> *„Řekla bych, že ani ne, že jako* **mi to nepřijde zase tak jako důležitý, aby se na to jako soustředil celej kroužek***, jako samozřejmě potom, když už je to nějaký jako bouřlivý, ten*

> *rozvod, tak je to něco jinýho, ale stejně jako to není žádnej jako… taková tragédie v mejch očích nebo to, aby jako na to byl vyloženě celej kroužek. Jako myslím, že to, že jsme chodily k tý psycholožce, která nás jako zkontrolovala a párkrát prostě jsme si… a měly jsme to komu říct, ale… hm… A pro některý děti by to asi bylo fajn, já nevím, ale pro mě? Já jsem měla spoustu jinejch kroužků, tak já myslím, že by to pro mě bylo…* **já vím, že bych to vnímala jako ztrátu času…**" (03 dcera – nejdříve neformální rovnoměrná péče, později výlučná péče matky)

Zcela jiný důvod nezájmu o program než všechny dosud zmíněné, spočíval v potřebě **nebýt zařazován do skupiny těch, kteří mají rozvedené rodiče**.

Jedna z respondentek se později v samém závěru rozhovoru k tématu Kroužku ještě spontánně vrátila s tím, že by ji možná bavilo takový program sama vést, neboť má za to, že by to měli dělat lidé, kteří prožitek rozpadu rodiny znají. Shodou okolností přesně tak tento koncept v České republice vznikl. Jeho autorka, respektive iniciátorka, zkušeností rozpadu rodiny a osamocení dítěte se svými pocity, které mohou být jeho součástí, v dětství prošla, a byly jí inspirací i motivací.[106]

9.2.5 Kontakt dětí s OSPOD

Vedle otázek, které mapovaly zkušenost mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny a jejich vnímání této zkušenosti, jsme do scénáře rozhovorů zařadili i další dílčí otázky dle potřeb pracovnic OSPOD[107], s nimiž byl konzultován záměr projektu. Mladých lidí jsme se tedy dotazovali, zda by jako děti ocenili, kdyby se s nimi pracovnice OSPOD po určité době od rozpadu rodiny opětovně sešla (a následně vždy v určitých pravidelných intervalech), aby se zajímala, jak se jim daří, zda jim aktuální nastavení rozdělení péče rodičů vyhovuje, nebo zda potřebují nějakou změnu. Další otázka směřovala k jejich preferenci místa, kde by setkání pracovnice OSPOD s dítětem mělo probíhat, zda na úřadě, doma, ve škole nebo v neutrálním prostředí.

9.2.5.1 Zkušenost dětí s OSPOD

Na úvod je třeba říci, že část respondentů zkušenost s OSPOD vůbec nemá. Kontakt s pracovnicí OSPOD buď vůbec neproběhl (např. pro nízký věk dítěte; sociální pracovnice při předem neohlášené návštěvě dítě v domácnosti nezastihla; OSPOD nebyl do jejich příběhu zapojen, neboť rodiče nebyli sezdáni a na úpravě péče o děti se dohodli sami, případně realizovali pouze rozchod a s rozvodem počkali až do plnoletosti dětí, nebo OSPOD patrně ani nepovažoval za nezbytné se s dítětem setkat), či pokud snad proběhl, respondent si ho vůbec nevybavuje.

---

[106] Tereza Vránová – nikdy jsem nečekala, že založím svoji organizaci. Epizoda z podcastu podCARISTASt. Dostupné z [cit. 7. 12. 2023]: https://ceskepodcasty.cz/epizoda/193568

[107] S ohledem na značnou míru feminizace této profese v textu pro zjednodušení hovoříme o pracovnicích OSPOD, byť mnohde tuto pracovní pozici zastávají i muži. S těmi se však naši respondenti nesetkali.

Pro ty, kteří si své setkání s pracovnicí OSPOD vybavují, šlo buď o smíšenou až pozitivní, nebo neutrální či výrazně negativní zkušenost. Smíšené pocity respondenti jako děti pociťovali předem, než ke kontaktu s pracovnicí OSPOD došlo. Popisovali je jako nervozitu, obavy z toho, co bude, přičemž nakonec setkání vnímali jako pozitivní zkušenost – pracovnice na ně působila příjemně, setkání proběhlo jako „povídání" v neformální neúřední atmosféře, ať už doma, či na úřadě, a dítěti během něj bylo dobře.

> *„No, jakoby ze začátku to bylo, když jsem tam teda jako ještě v tu dobu nebyl nebo jako předtím, než jsem tam měl jít, tak jsem se celkem bál, protože jsem jako nevěděl, co mě čeká. Ale musím říct, že byla fakt příjemná potom, když jsem byl na tom rozhovoru, a že vlastně se asi moc jako… ze začátku jsem byl nervózní, ale to jsem i jako z jinejch projevů a tak, takže pak to ale bylo jako že příjemný, že vlastně do ničeho mě jakoby nenutila a vlastně to bylo takový, jako že jsem ani potom už necítil tu nervozitu tam jako."* (05 syn – výlučná péče matky)

Neutrální zkušeností byla návštěva (u) pracovnice OSPOD pro ty, v jejichž vzpomínkách nezanechala žádné výrazné vjemy.

Negativně ji vnímali ti, kteří:

- před setkáním zažívali nátlak či manipulaci rodiči nebo prarodiči ohledně toho, co mají sociální pracovnici říkat;
- si vybavují atmosféra křiku, hádek mezi rodiči před setkáním;
- při setkání měli obavy mluvit otevřeně a upřímně ze strachu z rodičů a možných důsledků;
- neměli ze setkání se sociální pracovnicí příjemný dojem – sociální pracovnice na dítě nepůsobila přívětivě, nebudila v něm důvěru, její otázky byly nepříjemné (např. proč nechtějí být s maminkou a zda ji nemají rády) či zcela mimo (dojem, že situaci dítěte vůbec nerozumí), odpovědi dítěte pak byly vyhýbavé;
- sociální pracovnicí zvolené místo setkání vnímali jako nevhodné: škola (dítě vytaženo z hodiny, rozhovor na chodbě o přestávce před spolužáky vzbudil posměch spolužáků); domov (obavy, že rodiče vše slyší);

> *„Příšerný. Přišli za náma do školy, pro mě to byla nová škola, cizí škola. A vyhlásili mě tam v rozhlase, že prostě, že mám přijít do ředitelny, že jo, nikdo teďka nevěděl co. A tam na nás čekala nějaká paní, brácha už tam seděl. A pak si vzpomínám, jak se nás tam vyptávala, proč jako nechceme bejt s maminkou a jestli jí nemáme rádi nebo něco takovýho. Ale tak to vůbec nebylo, že jo. Vím, že tam víceméně to mluvení obstaral brácha, přece jenom je starší, tak. Ale jako bylo to nepříjemný, pak si pamatuju, že taky byli u nás doma se podívat. Ale tak tam to bylo aspoň doma, tak to bylo takový lepší, no."* (26 dcera – výlučná péče otce)

> *R: „Já si jí pamatuju jenom jednou, kdy za mnou přišla do školy, jinak už si to nepamatuju, že by za mnou přišla. (…) Já jsem se docela styděla, mně to bylo hodně nepříjemný. Já si pamatuju, že vlastně jsme měli zrovna hodinu a přišel tam ředitel s paní, jako že sociální pracovnicí, že si se mnou potřebuje promluvit. Takže spolužáci se mi pak smáli, to bylo docela hodně nepříjemný teda. (smích)"*
>
> *T: „Hm, hm, takže ten pan ředitel řekl, o co jde, před těmi spolužáky? Že se to dozvěděli?"*
>
> *R: „No, on vlastně řekl, že je tady jakoby sociální pracovnice, která by si potřebovala promluvit jakoby s Janou Novákovou, že mám jít na chodbu. A vlastně probíraly jsme to na chodbě, kde pak byla i přestávka a tak, kde mi to jako moc fakt příjemný nebylo."* (38 dcera – výlučná péče matky)

- nevnímali, že by setkání pro ně mělo nějaký pozitivní dopad – nezměnilo situaci dítěte k lepšímu.

Respondent (bez zkušenosti kontaktu s OSPOD), jehož rodiče se při řešení rozpadu rodiny snažili děti držet stranou a o všem se dohodli sami mezi sebou bez zapojení úřadů, by totéž doporučoval všem rodičům – tedy pokud je to možné, aby dítě od kontaktu s OSPOD ochránili.

> *„No, když se rozvádějí, já nevím, jak to funguje, ale prostě když se rozejdou normálně, tak jak to je s tím dítětem, jestli se to musí někam nahlásit nebo nemusí se to nahlásit, že se prostě rozešli, tak bych to prostě nikam nenahlašoval, vyřešil bych to prostě jako jenom ty dva rodiče mezi sebou, netahal bych do toho žádný úřady a takhle, žádnou sociálku, aby prostě k vám domů chodili lidi a koukali, ptali se tě, do pokoje ti lezli a to. Tak vůbec, to bych do toho vůbec netahal. Jenom prostě, aby si to ty rodiče vyřešili mezi sebou. A při rozvodu to nevím, to nevím, jestli se musí řešit nějak."* (25 syn – převážná péče matky)

Naopak respondentka, která vyrůstala s matkou a sestrou, otec výživné nikdy neplatil, takže čelily finanční tísni, to, že OSPOD s ní nikdy nemluvil, vnímá jako další projev nezájmu úřadů o jejich situaci (matka žádala o blíže nespecifikovaný příspěvek, její žádost byla s ohledem na výši příjmu zamítnuta).

9.2.5.2 Preference dětí ohledně kontaktu s OSPOD

Preference respondentů ohledně možného opakovaného kontaktu s pracovnicí OSPOD, pokud by se s nimi po určité době od rozpadu rodiny bývala opětovně setkala a následně se zajímala v pravidelných intervalech o jejich situaci, spokojenost s rozdělením péče rodičů a případnou potřebu změn, se lišily. Někteří by takový kontakt vítali, případně strpěli a někteří o něj nestojí, popřípadě by se ho obávali.

Ve výpovědích respondentů, kteří se k takovému kontaktu s pracovnicemi OSPOD stavěli vstřícně, se objevovaly motivy vypovídající především o potřebě podpory a opory dítěte: mít někoho, kdo by se o něj zajímal; mít možnost sdílet své pocity a mluvit s někým jiným než někým z rodiny, aby nebylo třeba se kontrolovat, zda se dítě někoho dotkne; mít péči někoho, o němž by dítě vědělo, že je tam pro něj, že by mu mohl s jeho situací pomoci. (Objevila se nicméně též pochybnost, zda by tuto roli měla plnit právě pracovnice OSPOD ve smyslu, že možná spíše než kontakt se sociální pracovnicí dítě potřebuje nabídku terapie.)

> *„Já si myslím, že určitě by to bylo fajn, určitě jakoby, kdyby to z mojí strany, kdyby to probíhalo tak, jak to probíhalo, a já bych měla nějakou takovouhle sociální pracovnici, tak si myslím, že bych to určitě brala pozitivně a určitě by mě to tak jako zahřálo na duši, že se ještě jako někdo o mě zajímá, takže já si myslím, že tady ten přístup je hrozně fajn a myslím si, že bych nebyla jako jediná nebo nebudu jediná, kdo na tohle to bude mít pozitivní názor.“* (42 dcera – výlučná péče matky)

Jiný motiv zahrnoval očekávání, že sociální pracovnice by dítěti snad mohla pomoci zorientovat se v pro něj nepřehledné situaci, předat mu informace o tom, co se může dít dál, či nač si má dát pozor (např. nestát se prostředníkem rodičů, nesklouznout do role jeho partnera, zůstat v rodině dítětem).

> *„Ty jo, já si nedokážu představit, jak bych reagovala jako dítě v tý situaci, kdyby tam přišel ještě někdo cizí se ptát. Možná by to pro mě bylo ještě další jako střípek do toho, že bych možná byla jako zmatená, pokud by mě ten člověk jako nějak nezasadil do kontextu, že vlastně jsem byla zmatená i z toho vztahu jak u mámy, táty, jestli se teda jako vrátěj a tak. Nevím, no, možná by to dělalo tu situaci ještě víc jakoby zvláštní, že vlastně by to vypadalo, že to je ještě něčím speciálnější, protože tam přijde někdo zvenčí a začne se vyptávat. Ale zase na druhou stranu, kdyby mně ten člověk třeba vysvětlil jako, co se mezi mámou a tátou stalo, a nějak mně to prostě přiblížil, co se dělo a co teďko třeba jako se bude dít, možná by to mělo nějakej efekt, jako fakt těžko říct. Já to nedokážu takhle jako posoudit.“* (13 dcera – výlučná péče matky)

Další motiv podporoval předpoklad užitečnosti kontroly situace dítěte, zda je vše v pořádku. Někteří respondenti se zamýšleli nad žádoucí frekvencí takových setkání. Podle některých mohou být užitečná zejména v nižším věku – u mladších dětí by tedy měla být realizována hned po rozchodu, pak s odstupem jednoho až dvou let, u starších dětí jen v případě zájmu. Naopak respondentka, která se po rozchodu rodičů uzavírala do sebe, odpovědím na případné otázky by se tehdy vyhnula a své potíže by popřela, by dnes tato setkání nařídila povinně, s nadějí, že by dítěti mohla pomoci se otevřít, umožnit mu sdílet jeho pocity a poskytnout mu pomoc v jeho situaci.

> *„Ale asi by to bylo fajn podle mě, ale já bych to se svojí hrdostí v tu dobu jako odmítla, že bych řekla – ne, já jsem v pohodě, to bude dobrý. Já si myslím,* **že bych to udělala jako povinně, že prostě za ty dva roky se tam musí jít a popovídat a hodinu budeš sedět a budeš nám vykládat tady, co se ti děje, dokud se to z tebe nedostane. (smích) Takhle bych to potřebovala já v tý době aspoň, no, protože… Já se potom rozmluvím a pak to ze sebe všechno uvolním, ale… v tu dobu jsem to všechno zavírala do sebe** *a vím, že by mi hodně pomohlo, kdybych měla takhle nějakou, řekla bych, péči někoho, o kom bych věděla, že je tam pro mě a že by mi měl pomoct tady s tou situací.“* (37 dcera – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče otce)

Motivem k nesouhlasu byly obavy, že děti jsou rodiči snadno manipulovatelné a takto nastavený systém by rodiče jen povzbuzoval k intenzivnější manipulaci dítěte – s blížící se schůzkou by se jej snažili ovlivnit, co má sociální pracovnici říkat. Další skupina motivů souvisela s mírou ochoty dítěte se pracovnici otevřít. A to jednak v souvislosti s tím, zda by dítě vůbec mělo k pracovnici OSPOD

dostatečnou důvěru, ať už k ní osobně (s ohledem na její osobnost, osobní projev), ve vztahu k úřadu, který zastupuje (OSPOD evokuje, že je něco špatně, a má moc), nebo v kontextu takové situace (spíše formální kontrola z povinnosti, vnímána dítětem jako výslech). Dítěti by tak v otevření se mohly bránit obavy, že by mohlo způsobit jemu nebo někomu z rodičů problémy a situaci dítěte by to přitom nijak nepomohlo či nemuselo pomoci, naopak by to ještě nějakou pro něj nežádoucí změnu mohlo vyvolat. Pro další skupinu jde o tak intimní téma, že by se o něm nechtěli bavit s nikým. Je pro ně obtížné mluvit před cizími lidmi o rodičích negativně, ukazovat cizím své emoce či se před nimi rozbrečet anebo jen podstoupit to riziko, že by během takového hovoru mohli být přemoženi pláčem. Ze všech těchto důvodů by pro tyto respondenty kontakt se sociální pracovnicí představoval stres, o nějž nestojí.

> *„Já si myslím, že v tý době bych z toho byl určitě spíš jako nervózní, že jako spíš než že by tam byl jako někdo cizí, kterej se jako skutečně zajímá o to, jak mi je a jak se cítím, tak si myslím, že by mi to spíš přišlo, že se jako snažej spíš najít něco, co dělají moji rodiče špatně, že jo. Takže samozřejmě já jsem taky jako součástí toho, co chtějí udělat, ale to dítě to podle mě staví do dost nepříjemný situace, kdy jako v podstatě musíme… dostaneme do nepříjemný situace svý rodiče, a i když to tak třeba nemusí bejt, podle mě takovej pocit ty děti můžou mít dost jednoduše.“* (40 syn – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče matky)

> *„Já bych asi jako v ten danej moment potřebovala vědět jako, v co by ten můj hovor mohl vyústit, jo? Protože myslím si, že sociální pracovnice jsou obecně vnímaný jako nějaká hrozba toho, že to dítě může být třeba odejmuto z té péče toho stávajícího rodiče, na druhou stranu taky… teda ne na druhou stranu, ale ta sociální pracovnice je člověk, kterej je prostě mimo to daný místo dění, jo? Takže vlastně vůbec nevidí do těch věcí a ty výpovědi může vnímat jako dost jako vytržený z kontextu a myslím si, že v ten danej moment otázka, v jakým věku bych s nima komunikovala, ale by se mi asi do toho spíš nechtělo, protože přece jenom ta sociální pracovnice není terapeut, je to takový něco mezi, dalo by se říct, justicí a terapeutem nebo tak, jak myslím, že bych to jako vnímala z tehdejšího pohledu. A myslím si, že bych to vnímala jako něco, čím prostě třeba zrazuju tu mámu, nebo že jim říkám, že ta její péče není dostatečná nebo že nejsem spokojená, něco, co jí by způsobovalo stres, a myslím si, že by i to bylo vlastně vnímaný, že bych byla třeba i jako směřovaná k tomu, co mám říkat, jak to mám říkat. Musela bych lhát…“* (32 dcera – výlučná péče matky)

Specifickou skupinou byli respondenti, kteří udávali, že v jejich případě by takové schůzky nebyly zapotřebí. Žádnou změnu nepotřebovali. Například proto, že z jejich pohledu rodiče (ačkoliv spolu třeba nevycházeli) o dětech spolu komunikovali a brali ohled na to, jak co děti cítí, mluvili o tom s nimi a snažili se jejich potřebám a přáním přizpůsobovat. Vždy se pokoušeli najít řešení, které by dětem nejlépe vyhovovalo. Tito respondenti mnohdy dodávali, že pokud to tak nebylo, mohlo by být přínosné, kdyby se někdo nestranný zajímal, jak dítěti je, je-li všechno v pořádku, nechce-li nějakou změnu, a že ten, kdo je nespokojen a bojí se to sám říci, by to možná uvítal.

9.2.5.3 Preference dětí ohledně místa setkání s pracovnicí OSPOD

Pokud jde o místo, kde by setkání pracovnice OSPOD s dítětem mělo probíhat, zda na úřadě, doma, ve škole či neutrálním prostředí, názory a preference mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny se v jejich výpovědích různí. Zpravidla zaznívalo, že by tímto místem rozhodně neměla být škola. Tuto možnost připustila jen jedna respondentka, a sice pod podmínkou, že by se schůzka odehrála tak diskrétně, že by o ní nikdo nevěděl. To, že takové setkání nelze před spolužáky utajit (i kdyby bylo na schůzku odvoláno diskrétně, budou se vyptávat, kde bylo) je hlavním důvodem, proč je škola pro tento účel tak nepřijatelná.

> *„… mně osobně by bylo nepříjemný, kdyby tam takhle za mnou někdo přišel a pak by se ty spolužáci ptali, co se děje, jestli mám nějaký problémy. Takže si myslím, že je spíš lepší, když je to někde jako soukromějc, třeba právě doma, kde se cítí bezpečně.“* (48 dcera – výlučná péče matky)

Velmi ambivalentně je pro místo setkání nahlíženo prostředí domova. Na jednu stranu je vnímáno jako místo bezpečí, kde se dítě může cítit dobře a pohovor zvládnout, na stranu druhou je za nebezpečnou považována přítomnost rodičů pro obavy, že by mohli slyšet, co dítě říká. Zatímco někomu by stačilo, kdyby se schůzka odehrála v jejich pokojíčku a rodiče byli v jiné místnosti, jiní by se cítili v bezpečí, jen kdyby rodiče během setkání se sociální pracovnicí nebyli doma. Pro někoho je než škola či domov pro schůzku se sociální pracovnicí přijatelnější sídlo OSPOD. Pro někoho je úřad naopak nepřijatelný. Někteří by dali přednost prostředí líbivě zařízenému pro děti, jako je například místnost v dětském centru (poradna) nebo park. Objevilo se i doporučení, že by dítě mělo dostat na výběr z možností, a mělo by mít svobodu vybrat si tu, která je pro něj nejvhodnější.

Někteří respondenti se vyslovili, že kontakt se sociální pracovnicí by neměl proběhnout bez ohlášení, že by potřebovali mít možnost se na setkání s ní připravit či být někým připraveni.

9.2.6 Znalecké posudky a účast dětí v soudním řízení

Zkušenost se znaleckými posudky[108] je u respondentů jen velmi ojedinělá a někteří ji patrně nabyli, aniž si to uvědomují. Z kontextu některých vyprávění totiž lze usuzovat, že návštěva odborníka,

[108] Odborný psychologický znalecký posudek nařízený v opatrovnických záležitostech má soudu pomoci orientovat se v rodinných vztazích a poskytnout podklady pro rozhodnutí, které bude odpovídat zájmu dítěte (Matoušek & Pavlát, 2015). Soudce formuluje zadání pro znalce zpravidla jako soubor konkrétních otázek či úkolů. Náklady na vypracování posudku obvykle hradí rodiče napůl rovným dílem. Matoušek & Pavlát (2015) nastiňují některé limity psychologických znaleckých posudků. Skutečné preference dítěte jsou podle nich zjistitelné velmi obtížně. Psycholog se zaměřuje na osobnostní a interakční kontext rozvodového procesu, agenda majetkových zájmů dospělých, která je často ve hře, mu může unikat. V posledních letech je snahou předcházet nadužívání znaleckého zkoumání v řešení úpravy péče o děti a omezit je jen na případy, kdy se to jeví jako nezbytné. Ve vysoce konfliktních rodičovských sporech se stává, že obě znesvářené strany předkládají soudu vlastní znalecké posudky. Obvykle bývají zpracovány bez souhlasu druhého rodiče a soudy k nim zpravidla nepřihlížejí.

kterou absolvovali, byla zaměřena na vypracování posudku pro účely opatrovnického soudu nebo že odborník dlouhodobě pracující s dítětem poskytl svoji zprávu.

> *R: „… nejdřív jsem musel jít za dětskou psycholožkou nějakou, tam si pamatuju, že jsem kreslil nějaký obrázky a vybíral barvičky a takový věci. A že to vlastně bylo docela průhledný, co se ze mě snaží vytáhnout, to bylo takový jednoduchý. Ale odpovídal jsem tam samozřejmě jako normálně, nebo jak jsem to viděl. A vlastně pak to nějak šlo a potom rozhodl soud, potom teda od tý dětský psycholožky, když jsem odešel, tak ta asi jenom zjistila, že jako oba rodiče se ke mně chovají normálně, což byla pravda. A pak soud nějak jakoby… naši se nebyli asi schopný dohodnout a myslím, že jako chtěli nechat rozhodnutí na mně anebo se mě zeptali a já jsem řekl, že nevím, protože jako vyberte si, že jo, mezi dvěma rodičema."*
>
> *T: „Ten rozhovor s psycholožkou, jak jste tam maloval těma barvičkama, tak to byl psycholog, který dělal znalecký posudek pro účely toho soudu?"*
>
> *R: „Je to dost možný nebo já nevím, proč jinak bych tam jakoby chodil prostě, že?"* (40 syn – nejdříve střídavá péče, později výlučná péče matky)

Ve výpovědích respondentů se v souvislosti s pohovory s odborníky, kteří měli posoudit situaci a vypracovat zprávu, opakovaně objevují zmínky o tom, že děti jsou manipulovatelné a že před pohovorem byli jako děti instruováni jedním z rodičů či dalšími příbuznými, co mají říkat. Jejich názor na toto ovlivňování spoluutvářelo, zda se cítili být tlačeni ke lži, či se s tím, co po nich rodič chtěl, sami ztotožňovali a/nebo pro tohoto rodiče měli pochopení (pro jeho obavy, strach). Jako například respondentka z rodiny, kde dle jejích vzpomínek během soužití rodičů docházelo ze strany otce k násilí vůči matce a jeho rodiče matku terorizovali. Zatímco respondentka v rodinném sporu stála za svou matkou, sestra, která byla po rozchodu častěji v kontaktu s otcovou rodinou, od níž slýchala nadávky na matku, byla rozpolcená a nevěděla, ke komu z rodičů se přiklonit.

> *R: „Já bych to možná… no, asi… buď se nás na to ptali na té psychiatrii, tady na ty věci, tam si myslím, že možná se posílal posudek, z tý psychiatrie. A vím teda, že mamka měla vždycky hrozný strach a že nám jako někdy říkala – a řekněte tohle. Taťka ne, mamka jo. Ale jako nebylo to nic špatného, spíš jenom takové, abysme si to uvědomily, nebylo to nic jako proti taťkovi, že bysme měly říct o něm něco špatného. Spíš jenom takové, já nevím, abysme si uvědomily, že s náma vlastně skoro není, že nás vychovává ta mamka."*
>
> *T: „A řekly jste to potom?"*
>
> *R: „Jo, když na to přišlo, tak jo, tak ona to byla pravda. A taťka potom samozřejmě tvrdil, že s náma mamka manipuluje, to si teďka taky vzpomínám tady ty boje, tak nám vlastně říkali* [příbuzní z otcovy strany]*, že mamka s náma manipuluje, že nám lže a tak. To jsem taky neměla ráda."* (07 dcera – výlučná péče matky)

V souvislosti s trendy posledních let, směřujícími k posílení participačních práv dětí[109], jsme se zajímali o zkušenosti dětí, účastnících se pohovoru se soudcem. To, že by dítě v době řešení

[109] K participaci dítěte v opatrovnickém řízení viz podkapitola 4.1.

nastavení péče bylo slyšeno u soudu, je u našich respondentů jen ojedinělá zkušenost. Účast v soudním řízení se tak spíše týká těch, kteří po dosažení zletilosti byli nuceni vést soudní spor s rodičem ohledně výživného. Při úpravě péče o děti dle výpovědí respondentů soud vycházel z informací zprostředkovaných rodiči a/nebo odborníky. Svoji účast u soudu si vybavila respondentka, jejíž rodiče vedli soudní spor o úpravu péče několik let. To, že k soudu musela, si však interpretovala jako selhání svých rodičů ve smyslu, že na věci, které od ní a jejího sourozence soudce zjišťoval, se jich měli ptát jejich rodiče a soudu je měli říci sami. Je tedy otázka, do jaké míry tehdy byla o účelu slyšení soudcem poučena či do jaké míry zapracoval čas a případné poučení soudce se v jejích vzpomínkách neuchovalo.

Pro respondentku, která v dospělosti otce žalovala kvůli dluhu na výživném, byl její výslech v soudní síni mnohem náročnější, než si předem představovala. Soudní síň podle ní není bezpečným prostředím, otázky jsou kladeny takticky, zjišťují více, než by měly, výpověď může být dezinterpretována. Je těžké tam mluvit o osobních věcech, zvlášť když jde o citlivé, negativní a nezpracované záležitosti. Je obtížné vracet se do dávné minulosti. Sama nerozumí tomu, proč soud zjišťuje situaci takto zpětně, a ne v době, kdy se odehrává. Prevencí traumatu z takového soudního procesu by podle ní mohla být jakási justiční terapie – dítě by mělo možnost se u soudu vypovídat v době, kdy k problémům dochází, a jím poskytnuté informace by pro soud byly relevantní.

> *T: „A jaké to pro vás bylo být u soudu kvůli otci?“*
>
> *R: „Hm? Přišlo mi to vlastně vtipný, že jsem tam byla poprvý a jako v době, kdy už to naprosto jako není relevantní, dalo by se říct. Jako beru v potaz to, že tam děti nejsou braný kvůli tomu věku, aby to pro ně třeba nebylo traumatický. Nicméně když se mě třeba někdo u soudu zeptá, jestli jsem se v roce 2011 cítila, že žiju jako v nějakým nebezpečí nebo v nějaký nejistotě ze strany financí, tak je to prostě absurdní, jo? Obzvlášť když se mě někdo ptá v soudní síni, kde to rozhodně není safe space, kdy každý slovo… může být dost jednoduše interpretováno. A rozhodně to není prostor, kde člověk může o takovejchdle věcech mluvit. Vlastně jako teď, i když se o tom bavím s váma, tak je to pro mě hodně těžký a je to rozhodně pro mě tisíckrát víc safe space, ale zároveň prostě, když se mě někdo zeptá, jestli jsem od roku 2011 do roku 2019 pociťovala pocit finanční nejistoty, tak je to pro mě prostě něco, kdy mám jako chuť se tomu člověku jako vysmát do obličeje a zeptat se ho, jestli si ze mě nedělá legraci, jo? Protože to je prostě něco, na co se mě má člověk ptát, když se to děje. Protože v ten danej moment je to autentickej pocit toho dítěte, který to vnímá tak, jak to reálně je. A já teď v dospělosti, když už prostě mám nějaký návyky šetření, tak vlastně já jako nejsem schopná říct, jestli jsem pociťovala… jako jo, vám jsem to teď třeba byla schopná nějakým způsobem skrz iks různejch nějakejch myšlenkovejch pochodů předat, ale tomu soudu, to je prostě jako nemožný. A vlastně tím spíš je to šílenej tlak, protože člověk ví, že se musí vyjádřit negativně, protože jinak to bude braný tak, že to tak prostě nebylo, že člověk nezažíval žádnou finanční tíseň, takže mi přijde, že u toho soudu je to stres.“* (32 dcera – výlučná péče matky)

9.2.7 Rady pomáhajícím profesionálům od mladých lidí se zkušeností rozpadu rodiny

Následující doporučení pro profesionální pomoc dětem a mladým lidem se zkušeností rozpadu rodiny vycházejí především z rad respondentů pomáhajícím odborníkům, které ve svých výpovědích na základě vlastních zkušeností formulovali.

- Získejte si jejich důvěru vytvářením pocitu bezpečí a navázáním vztahu.
- Pečlivě dětem naslouchejte a snažte se rozeznat (zejména u mladších dětí), zda s nimi rodiče manipulují.
- Mluvte s dětmi – omezte metodu ticha (může je znejisťovat a odradit od kontaktu s vámi).
- Pomozte jim sdílet jejich pocity a trápení.
- Neberte na lehkou váhu, co říkají.
- Poskytněte jim slova útěchy a uklidnění.
- Nelitujte je.
- Nedevalvujte a nesuďte je za jejich chování či excesy, ale snažte se s nimi řešit problém, který je pod nimi a je jejich příčinou.
- Pomozte jim nastavit hranice pomocí vyžadování dodržování pravidel.
- Pomozte jim zorientovat se v nepřehledné situaci, porozumět jednání a pocitům jejich rodičů, ale i svým.
- Přibližte jim, co se může dětem po rozchodu v rodině přihodit, jaká úskalí mohou hrozit, tedy nač si mají dát pozor, aby zůstaly dětmi a nepřevzaly role, které jim nepříslušejí (např. aby se nestaly prostředníkem rodičů; nesklouzly do role partnera rodiče; nedávaly přednost potřebám rodičů na úkor svých).

Vybudování vztahu, pocitu bezpečí a dobrovolnost kontaktu

- Nejprve je zapotřebí vybudovat s dětmi vztah, aby docházely dobrovolně.
- Donutí-li děti do služby rodiče, je velká pravděpodobnost, že se dítě zasekne a služba nebude mít efekt.

- Ne každé dítě lze pro spolupráci získat.
- Je-li respektováno rozhodnutí dítěte, že docházet nechce, může to být pro něj důležitý zážitek, který mu umožní vyhledat pomoc, až na to bude zralé.

Jak pomoci otevřít se (nejen) introvertovi?

- Buďte trpěliví, citliví a pokuste se odlehčit situaci – učiňte ji pohodovější, veselejší.
- Poskytněte dítěti čas na navázání vztahu s vámi, důvěry ve vás a nabytí pocitu bezpečí.[110]
- Neterapeutizujte za každou cenu – netlačte do sdílení, ne vždy má dítě náladu řešit problémy – ať se vaše setkání nezakládají jen na problémech a těžkostech.

[110] V tomto ohledu, dle výpovědí některých, mohou být velmi užitečná nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – dítě dochází dlouhodobě, má čas k zdejším pracovníkům navázat důvěru, než začne sdílet, a nikdo (rodič, OSPOD, škola) předem nedefinoval jeho obraz a příběh.

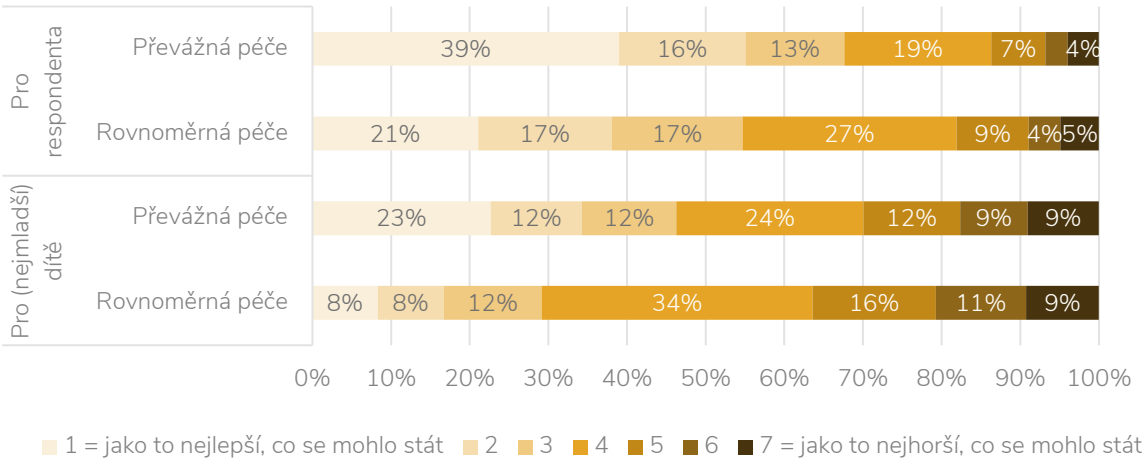
10. Bilance rozchodu s partnerem

Naděžda Křečková Tůmová, Sylva Höhne, Jana Barvíková

Po závažných životních rozhodnutích zpravidla nastupuje po určité době bilance, nakolik byla tato rozhodnutí správná či nakolik se dalo určitým událostem předejít, co mohlo být jinak apod. O celkové zhodnocení porozchodové situace byli požádáni a dotázáni rodiče, jejichž vztah, ze kterého vzešly děti, prošel krizí až nakonec vyústil v rozpad rodiny. Mezi nimi se našli jak ti, kteří zpětně hodnotí rozchod jako to nejlepší, co se mohlo v jejich životě stát, tak ti, již tento krok vnímají negativně a považují ho za nejhorší možné řešení své partnerské krize, a to pro sebe i pro (nejmladší) společné dítě.

Zpětně svůj rozchod jako dobré řešení pro ně samé hodnotili rodiče, kteří v době výzkumu měli dítě v převážné péči. Naopak mezi těmi, kteří pečovali o dítě víceméně rovnoměrně, bylo významně více rodičů, kteří se při bilancování ocitali uprostřed škály, tedy nepřikláněli se ani k negativnímu, ani pozitivnímu hodnocení této životní události (hodnota 4 na sedmistupňové škále). **O něco výraznější názorová polarizace v hodnocení se ukazovala v případě dopadu rozchodu na společné dítě.** Zde byl signifikantně větší příklon k pozitivnímu zpětnému hodnocení této životní změny rodiči s převážnou péčí. Naopak u rodičů, již o své společné (nejmladší) dítě pečovali v době šetření takřka rovnoměrným dílem, byla patrná i významně četnější volba neutrálního, a navíc i negativního hodnocení (kromě krajní hodnoty 7). Tito rodiče tedy svůj rozchod s ohledem na dítě častěji zpětně vnímali jako špatné řešení (graf č. 10.1).

Graf č. 10.1 **Zpětné hodnocení dopadu rozchodu pro respondenta a pro společné (nejmladší) dítě dle současného uspořádání péče o dítě** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Zpětný pohled rodičů s převážnou péčí na dopady svého rozchodu ukázal na **významný příklon rezidenčních rodičů k názoru, že tento životní krok byl jak pro ně, tak pro jejich dítě to nejlepší, co se mohlo stát** (tento názor sdílely dvě pětiny rezidenčních rodičů[111] a pouze každý desátý nerezidenční rodič). **Nerezidenční rodiče naopak oproti rodičům, v jejichž péči se dítě nacházelo, významně častěji sdíleli názor, že ačkoli byl rozchod nejlepším řešením pro ně samé, pro dítě byl tou nejhorší možnou variantou** (11 % nerezidenčních ku 3 % rezidenčních rodičů), **případně že ač měl rozpad vztahu neutrální dopad na ně osobně, na dítěti se toto rozhodnutí dospělých projevilo jednoznačně negativně** (15 % nerezidenčních ku 4 % rezidenčních rodičů). **Nerezidenční rodiče se také významně častěji klonili k názoru, že rozvod byl jak pro ně, tak pro dítě někde na pomezí mezi dobrým a špatným řešením** (36 % nerezidenčních ku 26 % rezidenčních rodičů). Výsledky tedy naznačují, že rodiče, v jejichž péči se dítě nachází, a tudíž o kontakt s ním nepřišli, cítí po ukončení nefunkčního vztahu úlevu jak pro sebe, tak pro své dítě. Naopak rodiče, jejichž kontakt s dítětem po rozchodu oslabil a jsou v pozici rodiče, se kterým dítě převážně nebydlí, mohou po rozchodu zčásti vnímat úlevu pro sebe samé z hlediska odchodu z problematického partnerského vztahu, ale z pohledu dítěte naopak vidí oslabení své role rodiče častěji jako špatné a pro dítě nevhodné řešení. Co se týká rodičů, kteří o své společné dítě pečovali víceméně rovnoměrně, ve vnímání vlivu rozpadu rodiny na ně samé i na dítě se významně lišil pohled mužů a žen. Zatímco ženy vnímaly rozchod signifikantně častěji především pro sebe, ale rovněž pro dítě jako to nejlepší, co se mohlo stát (příp. pro sebe kladně a pro dítě neutrálně), muži častěji pociťovali jeho dopady na sebe i své dítě neutrálně nebo s mírnou tendencí hodnotit vliv rozchodu na dítě na pomezí dobrého a špatného řešení, ale na sebe jako negativní.

Vnímání rozchodu jako toho nejlepšího, co se mohlo respondentovi stát, zaznívalo v obou typech péče významně častěji od rodičů, jejichž bezprostřední porozchododový průběh provázely velké konflikty, co se vyjednávání o nastavení péče a výživného na dítě týká. Konfliktní období po rozchodu mělo vliv i na hodnocení dopadů rozchodu na společné dítě, avšak pouze ve skupině rodičů, kteří v době konání výzkumu pečovali o toto dítě víceméně stejnou měrou. Konfliktní porozchodový scénář však u nich měl na zpětné hodnocení prospěšnosti rozvodu pro dítě opačný vliv než v případě dopadů na ně samé – **ti, po jejichž rozchodu bezprostředně následovalo tříměsíční období s velkými konflikty, ukončení svého vztahu zpětnou perspektivou významně častěji vnímali pro své dítě jako tu nejhorší možnou variantu.** I respondenti s rovnoměrnou péčí, jejichž porozchodové období provázely střední konflikty, významně častěji na negativní straně škály volili hodnocení blízko středové hodnotě (5), rovněž tedy nevnímali rozchod jako něco, co dítěti v konečném důsledku spíše prospělo, ale naopak (bylo to spíše to horší, co se dítěti mohlo stát). Bez ohledu na možný porozchodový konflikt hrála roli při celkovém bilancování rovněž kvalita dřívějšího partnerského vztahu rodičů. **Zpětné vidění rozchodu jako toho nejlepšího jak pro sebe, tak pro dítě, zaznívalo významně častěji od rodičů s převážnou i rovnoměrnou péčí, kteří o svém partnerství před krizí hovořili jako o komplikovaném a špatném.** Pro tyto páry bylo ukončení

[111] Především pak rezidenční ženy (44 % ku 26 % rezidenčních mužů)

partnerství patrně vysvobozením z konfliktního prostředí, což zpětně vnímali jako dobré řešení nejen pro sebe, ale i pro své děti. Rodiče, kteří zpětně hodnotili své partnerství neutrálně (ani dobré, ani špatné) významně častěji vnímali ukončení svého vztahu rovněž bez příklonu k pozitivnímu nebo negativnímu dopadu na sebe či dítě.

Vliv na hodnocení dopadů rozchodu mělo i to, zda byl tento iniciován respondentem, partnerem, nebo zda šlo o jejich společné rozhodnutí. **Respondenti, kteří napříč oběma typy péče ukončení partnerského vztahu sami iniciovali, významně častěji hodnotili rozchod jak pro sebe, tak pro své dítě pozitivně** (na sedmibodové škále hodnoty 1 až 3), tedy jako to správné, co se mělo stát. Tito rodiče patrně svůj rozchod vnímali jako cestu z nefungující rodiny, kterou někteří možná iniciovali nejen s ohledem na sebe, ale i s cílem zajistit poklidné prostředí pro dítě. **Naopak rodiče z obou typů péče, dle kterých k rozchodu došlo z vůle partnera, vnímali jak pro sebe, tak pro své ratolesti rozpad vztahu negativně**, tedy jako špatný scénář (negativní polovina škály, na sedmibodové stupnici hodnoty 5 až 7), kdy byla jak jim, tak jejich dítěti partnerem rozbita rodina. Tento názor je navíc posílen zjištěním, že rozchod jako to nejhorší, co se mohlo jim i dítěti stát, vnímají (bez ohledu na současné uspořádání péče) významně častěji respondenti, pro něž bylo partnerovo rozhodnutí nečekané. Ti, jejichž rozchod, přestože nebyli jeho iniciátorem, bylo dle jejich sdělení možné předpokládat, jej naopak vnímali jako dobré řešení (patrně nevyhovujícího) společného soužití. Oproti předpokladu se na hodnocení dopadů rozchodu neprokázal signifikantní vliv existence nového partnerského vztahu navázaného v době kolem rozchodu ani respondentem, ani jeho bývalým partnerem.

10.1 Dopady rozchodu do vybraných oblastí života bývalých partnerů

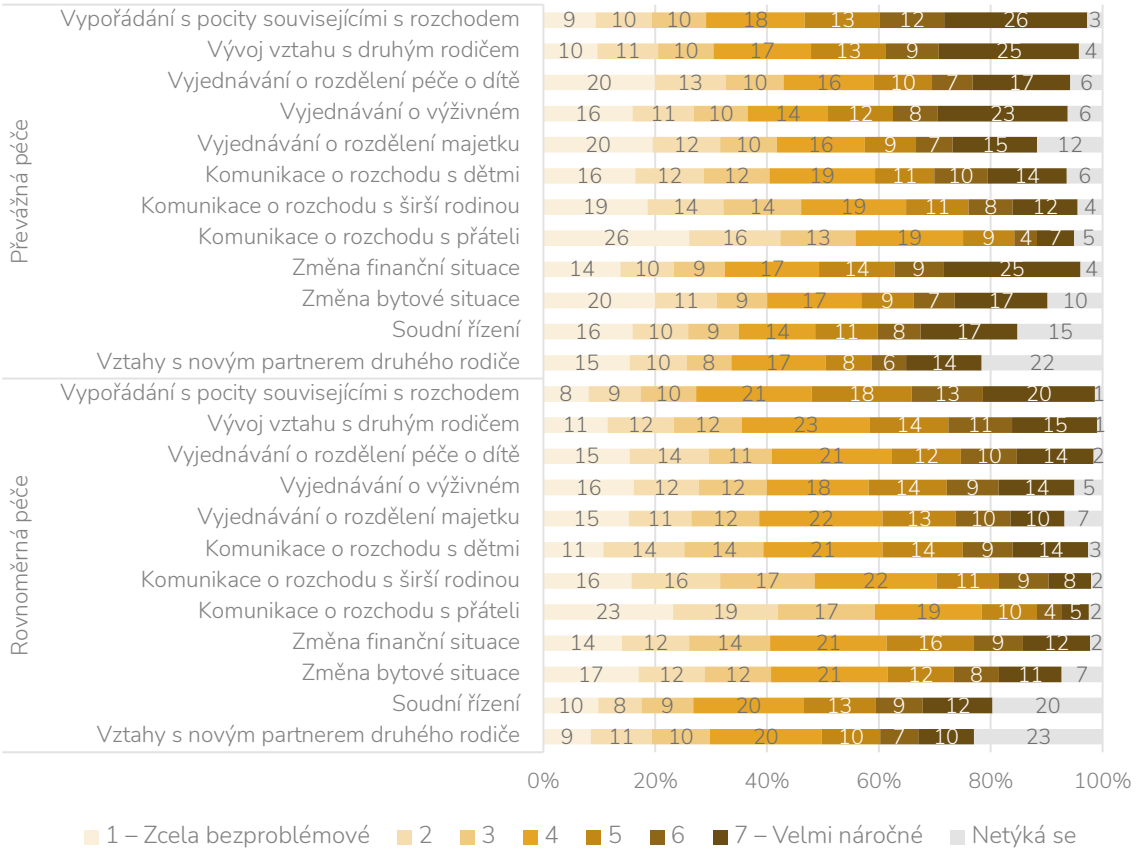
Jak plyne z předchozích kapitol, vyjednávání mezi rodiči i jednotlivé procesy související s rozpadem rodiny mohou doprovázet určité problémy či konflikty. Na druhou stranu rodiče dotázaní ve výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* poměrně často zpětně hodnotili rozchod s druhým rodičem jako to nejlepší, co se mohlo stát pro ně samé, nikoli však již tolik pro dítě (viz graf č. 10.1). Celkově pozitivní pocity z rozchodu však nutně neznamenají, že rodiče dokázali lépe zvládat i jednotlivé záležitosti související přímo nebo nepřímo s rozchodem. Náročnost více či méně nutných okolností doprovázejících rozchod byla v dotazníkovém šetření sledována skrze 12 oblastí či aspektů, u nichž bylo prostřednictvím sedmistupňové škály zjišťováno, nakolik byly pro respondenty bezproblémové či naopak velmi náročné (graf č. 10.2). Pozornost byla zaměřena na nutné záležitosti, ke kterým patří zejména vyjednávání o rozdělení péče o dítě a o výživném, případně o majetku, ale i na vypořádání se s vlastními pocity souvisejícími s rozchodem a na vývoj vztahu s expartnerem. Nelze opomenout ani ty okolnosti, jež nejsou s rozchodem páru nezbytně spojené, nicméně nastávají velmi často. Jedná se například o komunikaci této situace se širší rodinou nebo přáteli či kolegy, možné změny v bydlení a ve finančním zajištění a v neposlední řadě existenci soudního řízení.

Z prvního pohledu na všech 12 sledovaných oblastí nejsou patrné zásadní rozdíly v hodnocení většiny z nich, na určité diference je však vhodné poukázat. Za **nejnáročnější** pokládali dotázaní rodiče tlak na duševní rovnováhu. **Vypořádat se s pocity souvisejícími s rozchodem zvládla bez větších problémů jen necelá pětina dotázaných z obou typů péče**, na druhou stranu **(velmi) obtížné to bylo zhruba pro každého třetího respondenta**, častěji pro rodiče s převážnou péčí o dítě (37 % vs. 33 % u rovnoměrné péče; měřeno dvěma sousedními body na škále 1 a 2, resp. 6 a 7), **zvláště pak pro rezidenční matky** (42 %). Nicméně **ženy, které si péči o dítě víceméně rovnoměrně dělí** se svým bývalým partnerem, vnímaly v tomto směru dosažení psychické vyrovnanosti oproti mužům rovněž častěji jako náročnější (37 %, vs. 30 %). Poměrně zajímavé jsou v tomto ohledu rozdíly dle toho, kdo z rodičů podnítil rozchod. Pokud ho inicioval druhý rodič, bylo pro respondenty mnohem náročnější psychicky se vyrovnat se souvisejícími pocity, a to bez ohledu na typ současné péče a pohlaví dotazovaného. Naproti tomu častěji bez větších problémů se s těmito pocity dokázaly vyrovnat ženy s rovnoměrnou péčí i rezidenční ženy převážně pečující o dítě, ale jen tehdy, když k rozchodu došlo z jejich popudu. Dle výzkumu *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* ženy, které musely zpracovat rozchod, jejž samy neiniciovaly, a smířit se s rovnoměrnou péčí, o niž nestály, zvláště pokud před rozchodem to byly právě ony, kdo péči o děti převážně zajišťoval, pociťovaly jako velmi nespravedlivé, že vedle partnerství a zázemí rodiny, které budovaly, mají přijít i o každodenní soužití s dětmi. Tyto pocity byly ještě výraznější, byl-li důvodem rozchodu nový partnerský vztah otce a jeho jednání při řešení rozpadu rodiny bylo konfliktní a neférové. Muži s rovnoměrnou péčí a nerezidenční muži s dítětem v převážné péči matky se dle výzkumu *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“ s pocity* častěji vyrovnávali bez problému díky tomu, že se na ukončení vztahu oba dohodli. Velké konflikty mezi rodiči v prvních třech měsících po rozpadu úplné rodiny doprovázející vyjednávání o nastavení péče o dítě, jeho běžných záležitostí a výživného náročnost vypořádání se s pocity souvisejícími s rozchodem ještě zvýšily. V případě převážné péče hrál roli věk dítěte v době, kdy se jeho rodiče rozešli, neboť vyšší náročnost vyjadřovali ti, jejichž dítě bylo tenkrát předškolního věku. Ve srovnání s tím bezproblémově to spíše vnímali ti, kteří tehdy měli alespoň 12leté dítě. Dílčí odlišnosti lze u převážné péče o dítě nalézt i z hlediska typu domácnosti, ve které nyní respondenti žijí. Jsou-li v postavení sólo rodiče, častěji oproti ostatním obtížněji vstřebávali své pocity související s rozchodem. Život v rekonstituované rodině naproti tomu přispívá ke snadnějšímu nalezení duševní pohody týkající se vypořádání se s dřívějším partnerským nezdarem a rozpadem úplné rodiny.

Na pomyslném druhém místě se při zpětném ohlédnutí za obdobím od rozchodu po současnost umístil co do náročnosti **vývoj vztahu s druhým rodičem dítěte**. Z respondentů **z převážné péče** jej za velmi těžký označil až každý čtvrtý, připočteme-li k tomu sousední kategorii, jen mírně slabší z hlediska obtížnosti, **považuje vývoj vztahu s expartnerem za náročný až každý třetí**. Ve stejném duchu jej jako nesnadný ohodnotila **přibližně čtvrtina respondentů s dítětem v rovnoměrné péči**. Ženy jsou v tomto ohledu opět kritičtější, respektive ve vyšší míře spojují s tím, jak se od rozchodu vyvíjel jejich vztah s expartnerem, větší těžkosti. Je tomu tak u **dvou pětin žen v pozici hlavních pečujících v převážné péči a u necelé třetiny žen s rovnoměrnou péčí**. Muži bez ohledu na typ péče hodnotili vývoj vztahu se svou expartnerkou jako (velmi) náročný „pouze“ přibližně z jedné čtvrtiny. Jak se dalo očekávat, čím komplikovanější a konfliktnější měli dotázaní vztah s expartnerem, ať už

v minulosti před partnerskou krizí, nebo v současnosti, tím větší náročnost přikládají celkovému vývoji tohoto vztahu. Je nasnadě, že tyto páry častěji zažívaly poměrně velké konflikty krátce po rozchodu při vyjednávání o péči a výživném pro dítě. Navíc ti, jejichž dítě je aktuálně v převážné péči jednoho z nich, spolu dané záležitosti vůbec neřešili nebo ani nebyli v kontaktu. Jisté rozdíly jsou patrné i při zohlednění typu předchozího partnerství, neboť nesezdaní hodnotili vývoj vztahu s expartnerem častěji jako složitější než ti, kteří dříve žili v manželství, a to bez ohledu na typ současné péče. Dáme-li do souvislostí hodnocení vývoje vztahu s expartnerem a posouzení toho, zda byl rozchod pro dotázaného či jeho dítě to nejlepší, nebo nejhorší, co se mohlo stát, výsledky jsou překvapivě ambivalentní. Jak ti, již vnímají rozchod jako to nejlepší, co se mohlo stát, tak ti, kteří jej považují za to nejhorší, co je potkalo, hodnotí vývoj vztahu s expartnerem jako náročný. Lze tedy vyvodit, že hodnocení vývoje vztahu s expartnerem se spíše odvíjí od jiných skutečností (vyjednávání o péči, výživném, kvality vztahu, přítomnosti konfliktů apod.) než od toho, zda byl rozchod dobrým či špatným rozhodnutím. Pokud se rodiče rozešli, když bylo nejmladší dítě alespoň 12leté, jejich vztah se vyvíjel spíše bezproblémově, než když bylo dítě ještě předškolního věku.

Graf č. 10.2 **Hodnocení celkové náročnosti vybraných okolností souvisejících s rozpadem rodiny (od rozchodu po současnost) dle typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Vyjednávání s druhým rodičem o rozdělení péče o dítě, o výživném a o vypořádání majetku je oproti předchozím dvěma aspektům **hodnoceno častěji bezproblémově, nicméně podíl těch, kteří je mají za (velmi) náročné, zůstává stále více než pětinový, v případě vyjednávání o výživném při aktuálně převážné péči o dítě je téměř třetinový**. Otázka výživného v převážné péči tak přináší větší těžkosti, protože jeho plátcem bývá zpravidla jen jeden z rodičů. Opět se zde prokázala úzká spojitost s tím, jak se rodiče dokázali dohodnout na uspořádání péče o dítě, jeho běžných záležitostech a výživném krátce po svém rozchodu. Čím větší konflikty mezi nimi v tomto ohledu byly, tím více toto dohadování hodnotili jako náročnější, a to platí i naopak. Vyjednávání o péči o dítě pokládali za obtížnější častěji rodiče, jejichž dítěti bylo v době rozpadu úplné rodiny nejvýše šest let. V případě dohadů o výživném nehrál věk dítěte významnou roli, stejně tak u majetku. Majetkové vyrovnání však bylo mnohem náročnější pro bývalé manžele, nesezdaní je naproti tomu ve vyšší míře hodnotili jako bezproblémové. Roli zde mohl pravděpodobně sehrát fakt, že nesezdaní nemají tak často společný majetek a častěji hospodaří odděleně (více viz Hamplová, 2015).

Při rozpadu rodiny by měl být vedle nutnosti vyjednávání o nastavení péče a výživy dětí kladen důraz i na to, jak rozchod rodičů a veškeré záležitosti s ním související vysvětlit dětem, samozřejmě s ohledem na jejich věk a mentální schopnosti. Komunikovat tyto záležitosti alespoň v nějakém základním rozsahu je však mnohdy nezbytné či nevyhnutelné i v blízkém okolí rozcházejících se rodičů, tedy v rámci širší rodiny, mezi přáteli, kolegy a dalšími. Při vzájemném porovnání těchto tří skupin se zdá, že čím více se jednalo o (rodinnými vazbami) blízkou osobu nebo osobu, jíž se rozchod rodičů bezprostředně dotýkal, tím více byla komunikace obtížná. Z grafu č. 10.2 je patrné, že **relativně nejnáročnější byla celkově komunikace o rozchodu s dětmi. Za (velmi) náročnou ji považovala necelá čtvrtina rodičů s převážnou i rovnoměrnou péčí**. Na druhou stranu (více než) čtvrtina rodičů ji označila jako (zcela) bezproblémovou. Muži a ženy s rovnoměrnou péčí se ve svém hodnocení nelišili, zato rezidenční ženy převážně pečující o dítě častěji hodnotily tuto komunikaci s dětmi jako bezproblémovou, kdežto nerezidenční muži se více přikláněli ke středovému hodnocení tak napůl (mezi náročnou a bezproblémovou komunikací). Nízký (předškolní) věk dítěte v době rozpadu rodiny z pohledu rodičů často neumožňoval sdílet s ním vše podstatné nebo komunikaci ztěžoval. Podělit se o potřebné informace či zdůvodnění s blízkými příbuznými v širší rodině bylo v porovnání s komunikací s dětmi snadnější, **s nejmenšími těžkostmi mluvili dotázaní rodiče o rozchodu se svými přáteli či kolegy**. Tato sféra představovala při srovnání všech 12 sledovaných oblastí nejméně problematickou oblast, se kterou se bylo potřeba po rozchodu nějak vypořádat. V kvalitativním šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* komunikaci v nejbližším sociálním okolí jako náročnou zmiňovaly především ženy, které rozchod samy iniciovaly a současně narážely na nepochopení svých důvodů pro rozchod i odsudky vyplývající z přesvědčení, že matka rodinu rozbíjet nemá. Některé uváděly, že se kvůli tomu v pro ně nejtěžším období svého života cítily mezi svými nejbližšími samy. Tyto zkušenosti sdílely ženy, které se rozcházely ve velmi útlém věku dítěte (batolecí a mladší předškolní věk) a důvodem k rozchodu byla jejich nespokojenost ve vztahu, již okolí – rodina, mnohdy i přátelé – nechápalo. Významnou roli v tom hrál tradovaný postoj v rodině, že kvůli pouhé nespokojenosti se manželství, v němž jsou děti, neopouští. O to více, pokud matka a otec respondenta kvůli svým dětem v pro sebe neuspokojivém vztahu setrvali. Původní rodina

ženy (zejména její matka) v takových případech někdy ještě dlouho po rozchodu namísto jí podporovala opouštěného partnera (s nímž soucítila), ať už emocionálně, morálně, či prostřednictvím praktické výpomoci s dětmi, v domácnosti apod. Nepochopení vlastními rodiči nicméně pociťovali i někteří rodiče praktikující po rozchodu rovnoměrnou péči. Ti naráželi na přesvědčení prarodičů, že dítě má mít i po rozchodu rodičů jen jeden domov, a to u matky, a že rovnoměrná péče pro děti není vhodná.

S rozchodem partnerského páru s dětmi vzrůstají nároky na finanční a bytové zajištění dvou domácností namísto původní jedné. V situaci, kdy byl v úplné rodině pouze jeden hlavní živitel, se to stávalo ještě složitější právě pro rodiče s nízkým či žádným příjmem. Rodiče s dítětem v převážné péči přitom pociťovali větší obtíže při zvládání změn finanční a bytové situace než rodiče pečující o dítě víceméně rovnoměrně. Dle očekávání se v této otázce potvrdily genderové diference. Pro ženy byl finanční dopad větší, neboť **jako (velmi) náročné vnímalo změny ve finanční situaci až 30 % žen s rovnoměrnou péčí (vs. 14 % mužů), a dokonce 44 % rezidenčních žen**. Rezidenční muži častěji zvládali finanční dopady rozchodu snadněji (37 % je pokládalo za (zcela) bezproblémové, za (velmi) náročné je označilo 19 %), ti nerezidenční spíše tak napůl. V případě dopadů na bytovou situaci byly patrné podobné genderové odlišnosti, nicméně jejich významnost se statisticky neprokázala. Zde však hrála značnou roli okolnost, zda se museli krátce po rozchodu stěhovat. Pokud zůstali v původním bytě či domě, změnu bytové situace vnímali častěji jako bezproblémovou, jestliže se museli přestěhovat, náročnost zvládnutí změny se výrazně zvyšovala.

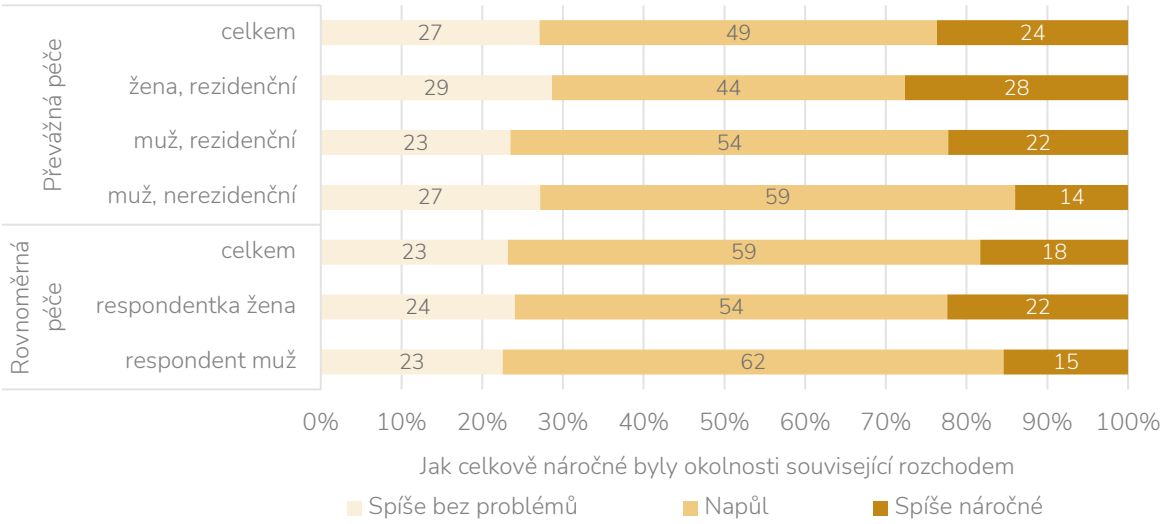
K vnímání obtížnosti soudního řízení se vyjádřila většina respondentů (viz graf č. 10.2), a to přestože řada z nich v dílčích otázkách týkajících se soudního řízení o péči a/nebo výživě uvedla, že se nesoudili (viz kap. 6 a 8). Vzhledem k tomu, že tito respondenti, jak z převážné, tak rovnoměrné péče, hodnotili soudní proces častěji jako bezproblémový nebo napůl jako bezproblémový a napůl jako náročný, podporuje to naši domněnku, že tito rodiče se na uspořádání péče o dítě a výživném dokázali dohodnout a soudní řízení pro ně bylo spíše formalitou. V celkovém pohledu (tj. se zahrnutím těchto spíše bezkonfliktních, „nesoudících se“ případů a s vyloučením těch, kteří zvolili, že se jich soudní řízení „opravdu“ netýkalo) **připadalo soudní řízení častěji jako nenáročné respondentům s dítětem v převážné péči jednoho rodiče** (31 % vs. 22 % u rovnoměrné péče) a neutrálně jej vnímali spíše rodiče s rovnoměrnou péčí (52 % vs. 40 % u převážné péče). K této střední variantě se však ve vyšší míře přikláněli muži, zvláště ti s rovnoměrnou péčí (57 %), ale i ti s převážnou péčí (nerezidenční z 51 %, rezidenční z 46 %). **Každá třetí žena bez ohledu na typ současné péče naproti tomu považovala soudní řízení za (velmi) náročné**, mezi muži se jednalo zhruba o pětinu. Pociťovaná náročnost soudního řízení byla častější, jestliže preference rodičů ohledně porozchodového rozdělení péče o děti nebyly ve vzájemném souladu a rovněž pokud byl vynesený rozsudek (o péči a/nebo výživě) autoritativním rozhodnutím soudu a nebyl podložen dohodou rodičů. Dle očekávání se i v této souvislosti potvrdil vliv míry rodičovského konfliktu v prvních třech měsících po rozchodu. Bezkonfliktní domluvy (mezi rodiči z obou typů péče) ohledně nastavení péče o dítě, jeho běžných záležitostí a výživného významně snižovaly pociťovanou náročnost soudního řízení. Velké konflikty (a v případě převážné péče také chybějící domluva nebo kontakt s druhým rodičem)

ji naopak zvyšovaly. Čím mladší bylo dítě, o nějž rodiče v současnosti pečují víceméně rovnoměrně, tím větší těžkosti pro dotázaného rodiče soudní řízení znamenalo. Respondenti šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* pociťovali soudní řízení vedle vyhroceného konfliktu a bezskrupulózních expartnerových strategií jako náročné také v případech, kdy měli dojem, že postoj a přístup soudce a pracovníků OSPOD se řídí spíše jejich osobními hodnotami a názory než zájmem dítěte. Muži to zmiňovali v případech, kdy bylo z jejich pohledu nemožné či náročné dosáhnout rovnoměrné péče, a to zejména tehdy, když OSPOD i soud v jejich kauze reprezentovala žena sociální pracovnice a žena soudkyně. Někteří otcové uváděli, že byli odborníkem jiné profese (advokát, psycholog) varováni, že u jim příslušného soudu nelze rovnoměrné péče na návrh dosáhnout, a proto se o to oni nepokoušeli. Ženy měly tyto dojmy, pokud preferovaly svou výlučnou péči, a domnívaly se, že soudce – zastánce rovnoměrné péče – by jiný výsledek soudního sporu ani nepřipustil. I ony zmiňovaly, že od svých advokátů měly informace, že se v dané situaci nemá cenu odvolávat, výsledek by to nezměnilo.

Vývoj vztahu s případným novým partnerem druhého rodiče hodnotili čtyři z pěti dotázaných rodičů z obou typů péče (viz graf č. 10.2). Zatímco ti s rovnoměrnou péčí častěji volili tři prostřední kategorie škály, a tedy k tomu měli spíše neutrální postoj (v souhrnu 53 % vs. 42 %), ti z převážné péče se diferencovali buď příklonem k velmi náročnému hodnocení (17 % vs. 13 %), nebo naopak ke zcela bezproblémovému (20 % vs. 11 %). Mezi odpověďmi mužů a žen s rovnoměrnou péčí nebyly žádné velké rozdíly, zato **rezidenční ženy převážně pečující o dítě byly častěji právě těmi, kdo měl s novou partnerkou svého expartnera velmi složitý vztah** (20 % jej hodnotilo jako velmi náročný), **ale významná byla i skupina těch, které jej vnímaly zcela bezproblémově** (24 %). Nerezidenční muži oproti nim častěji hodnotili vztah s novým partnerem své bývalé ženy neutrálně. Při zkoumání pozadí těchto rozdílných postojů žen se neprokázal vliv toho, kdo byl hlavním iniciátorem rozchodu, ale podstatnou **roli hrál fakt, zda dotázané ženy žily s partnerem**. Pokud s ním sdílely domácnost, snadněji se zřejmě vyrovnávaly s tím, že i jejich expartner měl nový vztah. Pokud však rezidenční ženy žily samy, bez partnera, vztah s novou partnerkou otce jejich společného dítěte vnímaly s velkými těžkostmi a výrazně častěji jej měly za velmi náročný. Pro respondentky šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*, které byly partnerem opuštěny, nová partnerka mnohdy symbolizovala to, oč ve svém životě nedobrovolně přišly. Byla-li nevěra příčinou rozpadu partnerství, tak nová partnerka představovala i důvod rozpadu rodiny, do níž respondentky investovaly svoji energii a city. Přítomna byla také žárlivost na novou partnerku, ale i na expartnerovu nově nalezenou životní spokojenost. Zejména pokud se vůči nové partnerce choval lépe než dříve k ní. Jelikož ženy bývají v pozici „třetího rodiče“ aktivní a mnohdy zajišťují i větší podíl praktické péče o děti z partnerova předchozího vztahu, leckdy i než jejich otec, objevovala se i žárlivost kvůli dětem a nelibost, když nová partnerka vedla děti jinak, než by si matka přála. Měla-li nová partnerka otce děti z předchozího vztahu, bylo obvyklé, že otec chtěl, aby se matka přizpůsobila rytmu fungování jeho nové rodiny a například akceptovala jako předávací den dětí den v týdnu, který nevyhovoval jí, nebo dokonce ani jejich společným dětem. Vědomí, že rytmus jejich týdne určuje nová partnerka expartnera či potřeba nového páru koordinovat péči o děti z předchozích vztahů tak, aby jim zůstal nerušený čas pro sebe, vztah matky k ní neposilovalo.

Přibližně tři pětiny všech dotázaných zhodnotily náročnost u každé z 12 nabízených oblastí, další pětina to zvládla s výjimkou jedné a zhruba desetiny se netýkaly tři nebo více oblastí. V souhrnném pohledu tedy můžeme 90% většinu dotázaných (kteří hodnotili problémovost minimálně 10 oblastí) rozčlenit na tři skupiny. Do jedné kategorie byly zařazeni ti, kteří alespoň u šesti z nich zvolili, že je vnímali jako (zcela) bezproblémové (na sedmistupňové škále vybrali variantu 1 nebo 2), druhou skupinu tvořili analogicky ti, kteří nejméně šest z nich označilo za (velmi) náročné (varianta 6 nebo 7). Třetí skupinu pak představovali ti, u nichž bylo nejvýše pět oblastí vnímáno bezproblémově, respektive obtížně a byli tak souhrnně někde na rozhraní mezi dvěma předchozími kategoriemi (zastoupení těchto tří skupin je zobrazeno v grafu č. 10.3). Celkově spíše bezproblémově hodnotil okolnosti související s rozpadem rodiny přibližně každý čtvrtý. Polovina dotázaných z převážné péče naplnila střední kategorii, mezi respondenty s rovnoměrnou péčí to byly téměř tři pětiny. Méně se totiž řadili do skupiny, jež shledala většinu oblastí po rozchodu jako náročnou, na rozdíl právě od rodičů s dítětem v převážné péči. **Pro ženy byly okolnosti související s rozchodem častěji náročnější než pro muže, resp. vícero sledovaných okolností jim přinášelo větší těžkosti**, a to bez ohledu na to, v čí péči aktuálně dítě je. Mužům činily problémy jen některé oblasti, jiné naopak zvládali bez potíží nebo většinu sledovaných záležitostí vnímali jako napůl náročné, napůl problematické. Sólo rodičovství v případě převážné péče je spojeno častěji s větší náročností sledovaných okolností, zato v rekonstituované rodině se většina z nich zvládá častěji bez problémů.

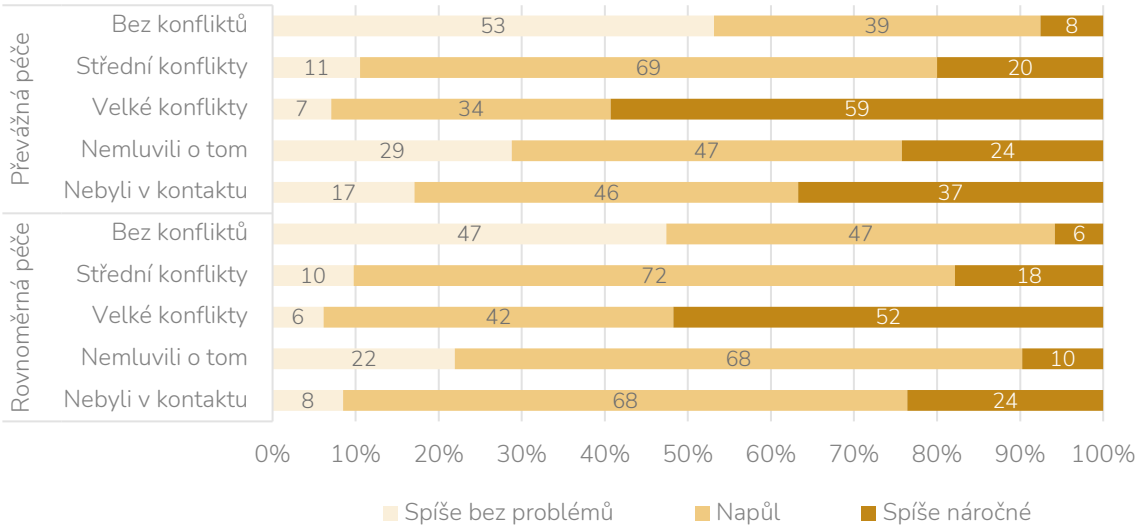
Graf č. 10.3 **Zhodnocení celkové náročnosti okolností souvisejících s rozpadem rodiny dle pohlaví respondenta a typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Zásadním faktorem ovlivňujícím, nakolik se rodiče vypořádávají se všemi záležitostmi souvisejícími s rozchodem, je míra porozchodového konfliktu (graf č. 10.4). Pokud spolu rodiče dokázali v prvních třech měsících po rozchodu vyřešit nastavení uspořádání péče o dítě, jeho běžných záležitostí a výživného bez problémů, snadněji se v obou typech péče zvládli vypořádat i s většinou dalších oblastí spojených s rozchodem. Naproti tomu **velké porozchodové konflikty značně zvýšily náročnost většiny oblastí, které v důsledku rozpadu rodiny přicházely v úvahu a bylo potřeba se jimi zabývat**. Pokud spolu rodiče, jejichž dítě má nyní v převážné péči jeden z nich, nebyli krátce po rozchodu vůbec v kontaktu, bylo pro ně rovněž složitější zvládnout většinu oblastí ve spojitosti s rozchodem.

Graf č. 10.4 **Zhodnocení celkové náročnosti okolností souvisejících s rozpadem rodiny dle míry porozchodového konfliktu a typu současné péče** (v %)



Zdroj: Dítě v rodičovském konfliktu 2021

Věk dítěte v době rozchodu rodičů měl v tomto souhrnném pohledu statisticky významný vliv na náročnost zvládnutí porozchodových záležitostí pouze u rodičů s rovnoměrnou péčí. Ti, jejichž dítěti bylo v době rozpadu rodiny 12 nebo více let, častěji uváděli, že dané okolnosti zvládali spíše bez problémů. Forma předchozího partnerského soužití rodičů jejich vnímání náročnosti těchto okolností nediferencovala. Výsledky šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* v tomto směru naznačují možnou souvislost s věkem rodičů, respektive s mírou životních zkušeností, kterou měli v době či životní fázi, kdy řešili rozpad rodiny. Nadhled, který dodávají životní zkušenosti, řešení řady situací může ulehčit. Dotazníkové šetření však tyto spojitosti nepotvrdilo.

10.2 Zpětné celkové hodnocení rozchodu a porozchodového období

Jak naznačuje i předchozí analýza, rodiče jsou si velmi často vědomi dopadů svého rozchodu na sebe, ale především na společné dítě či děti. Předmětem dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* proto byla i otevřená otázka, co by respondent býval udělal jinak, měl-li by se rozhodovat o stejné situaci se současnými zkušenostmi a s vědomím toho, co po rozchodu následovalo.

Více než dvě pětiny respondentů by se se znalostí všech zkušeností z období po rozchodu v současnosti rozhodly pro úplně stejný scénář, protože buď byly s výsledným řešením spokojeny, nebo jiné řešení podle nich pro jejich situaci nebylo. Přibližně každý šestý (16 %) naopak nevěděl, jak by se aktuálně rozhodl (*„Opravdu nevím“*) a necelá 2 % rodičů při zpětném bilancování obecně konstatovala, že by udělali vše jinak, bez uvedení konkrétní změny. Argumenty pro stejný postup byly například následující.

> *„Udělala bych vše naprosto stejně. Dítě vyrůstá s jedním rodičem (s druhým je v kontaktu, minimálně telefonicky, kdykoli si zamane) v klidné domácnosti. Je to lepší než dva rodiče, kteří se nemohou vystát, neustále se hádají, mají tichou domácnost a doma napětí, které se dá krájet.“*
>
> *„Nevím, asi nešlo nic udělat jinak, zkoušeli jsme to dost dlouho, a stejně to již nefungovalo.“*
>
> *„U nás to nebylo bouřlivé, prostě jsme se už nemohli snést.“*
>
> *„Nic, náš toxický vztah to vyřešilo a nyní spolu vycházíme mnohem lépe, než když jsme byli spolu.“*

Mezi respondenty lze identifikovat nemalý podíl těch, z jejichž vyjádření je patrná lítost nad ukončením vztahu nebo nad tím, jak ke vztahu přistupovali (13 %). Zaznívá od nich názor, že by v současné době o vztah více bojovali, například tím, že by trávili více času s rodinou, více by komunikovali s bývalým partnerem nebo na problémech ve vztahu více pracovali nebo by vyhledali odborníky na vztahy. V této skupině se ale našli i tací, kteří jasně prohlásili, že by se **snažili rozchod zvrátit**, aby k němu vůbec nedošlo. Od několika respondentů přímo zaznělo, že by tak učinili především s ohledem na děti. Obecně častěji zaznívala vyjádření, ze kterých je patrná lítost nad ukončením partnerského vztahu, od rodičů, kteří od začátku měli rovnoměrnou péči nebo se k ní časem dopracovali, a od mužů, kteří častěji projevovali lítost nad tím, že se ve vztahu málo snažili.

> *„Pokusil bych se manželství nějak zachránit, i když je otázka, jestli jenom kvůli synovi, nebo i kvůli sobě, o významu pro sebe pochybuji, pro M. by to určitě mělo smysl.“*
>
> *„Asi bych se více snažila, aby k nevěře nemuselo dojít a byli bychom s bývalým manželem stále spolu. Je to nejlepší pro děti.“*

„Snažila bych se už od prvních náznaků problému v soužití pracovat na vztahu, aby k rozpadu nedošlo. Jinak jsme se snažili dopady co možná nejvíc minimalizovat, takže děti snad moc neovlivnily."

„Snažil bych se míň času trávit v práci a být víc doma."

„Snažil bych se s matkou B. lépe vycházet a zachránit vztah."

„Snažil bych se trávit méně času v zaměstnání a více se věnoval rodině, protože kvůli práci jsem přišel o rodinu a pak kvůli jednomu několikráte trestanému hajzlíkovi i o tu práci, které jsem věnoval všechno. […] A to je to, co mne nejvíc mrzí. Kvůli snaze plnit zodpovědně svou práci jsem ztratil rodinu."

Druhou přibližně shodně početnou skupinu (13 %) respondentů tvořili ti, kteří naopak svého partnerství a výběru partnera jako rodiče svého dítěte nebo přímo i rozhodnutí stát se vůbec rodičem zpětně litovali. Část těchto respondentů výslovně vyjádřila přesvědčení, že rozchod dle jejich názoru měl přijít dříve. Rodiče nahlížející na svůj ukončený vztah jako na příliš dlouho trvající a přitom nefungující se rekrutovali častěji z těch, jejichž dítě nebo děti byly v době konání výzkumu v převážné péči jednoho z nich, významně častěji tento názor sdílely ženy.

„S partnerem jsme se znali krátkou dobu, proto bych dnes chtěla lépe poznat člověka, než s ním budu mít dítě."

„Mělo to být dřív, nemá cenu si něco namlouvat a omlouvat tak nevhodné chování partnera a jeho rodiny. Možná víc vnímat náš vztah z hlediska perspektivy do budoucna ještě před dítětem. Určité náznaky tam byly, že to nebude fungovat v klidu."

„Asi bychom rozchod uspíšili, zpětně mi připadá, že zdaleka nejhorší byla pro dítě nejistota, co bude dál, a vidět trápení obou rodičů v nefungujícím vztahu."

„Rozvedla bych se už po dvou letech manželství, tedy ještě v době, kdy jsme měli jen jedno dítě a MB pil jen čtyři až pět piv denně. Respektive tím, že jsem se kvůli MB výhrůžkám odvažovala rozvést deset let, bych to udělala dávno dávno dávno…"

„Podala bych žádost o rozvod daleko dřív a děti mohly mít klidné dětství."

„Nic, možná bych se nevdala a neměla s ním syna, kterého ale teď miluji nadevše."

„… nepořizovala bych si s takovým člověkem dítě."

„Lépe bych si vybrala partnera a v manželství bych nesetrvávala zbytečně dlouho, pokud by to nefungovalo."

„Vybrala si lepšího otce pro své děti."

„Vybírala bych partnera obezřetněji."

„Nic zásadního, snad jen zvolit jinou partnerku pro život nebo nemít děti."

Další skupina respondentů na svůj bývalý vztah nenahlížela perspektivou hodnocení vztahu, ale spíše postupu, který zvolili v porozchodovém průběhu a který by byl v současnosti jiný, ať již ve smyslu mírnějšího, nebo naopak radikálnějšího postupu, včetně porozvodového vyjednávání ohledně výživného na dítě či děti. V otázce výživného byla u všech respondentů zřejmá tendence být v tomto ohledu neústupnější. Z hlediska současného uspořádání péče o nejmladší dítě by radikálnější postup v porozvodovém vyjednávání včetně důraznosti v otázce výživného praktikovali častěji převážně pečující rodiče, na jejichž bedra nejspíš více dopadá nejen většina péče o dítě, ale rovněž i jejího finančního pokrytí.

„Situaci bych řešila s rozvahou a dohodou."

„Teď mě nic nenapadá, snad jen to, že všechno řešit v klidu."

„Snažila bych se být klidnější, rozvážnější, rozumnější a víc brát ohledy na dceru."

„Snažila bych se více o kompromisy a řešení bez zbytečných emocí."

„Snažil bych se domluvit mimosoudně."

„Zachovat se jinak a nenechat se vyhodit z bytu z minuty na minutu a nemít šanci se bránit a rozloučit s dítětem."

„Větší neústupnost vůči partnerovi."

„Neodešla bych z našeho domova s igelitkou, ale odešel by otec dětí. Soud o péči a výživné by nastal daleko dříve. Výši výživného bych požadovala vyšší – otec nyní nepřispívá na kroužky, tábory, sportovní potřeby, na nic. Větší specifikace časů v rozhodnutí – otec si rozhodnutí přizpůsobuje sobě, dělá neustále zle a ze mě blbce. Při každé příležitosti se do mě naváží, uráží mě, ponižuje."

„Najala bych si právníka dříve než otec a neustupovala ze strachu. Nenechala bych se vydírat otcem a hlavně jeho matkou a manipulovat mnou a dítětem."

„Řekla bych na rovinu, co se mi nelíbí, a nesnažila bych se za každou cenu mlčet a dělat, že nevidím problémy. Nenechala bych se zahnat do kouta."

„Byla bych důslednější ohledně výše výživného – případně bych žádala otce o spoření pro dítě. Taktéž bych chtěla, aby soudy trestaly nečinnost otců při promarněné návštěvě, kdy dítě připravíte ke styku a on nepřijede."

„Tvrdě bych vyžadovala výživné a všechno, na co má N. nárok, soudně, bez jakýchkoliv ohledů na bývalého partnera, protože snahy o jakoukoliv rozumnou domluvu byly z jeho strany marné a zcela zbytečné. Byla to jenom naprostá ztráta času."

„Trvala bych na pravidelném placení výživného, klidně bych podala trestní oznámení, byly jsme kvůli neplacení nebo nepravidelnosti placení nějakou dobu v hmotné nouzi, a to jsem ještě splácela dluhy z tohoto vztahu."

„Řešila bych více výživné a to, že se otec o dítě léta nestaral."

„Soud o výživné bych vyřídila hned, nečekala bych, zda se partner konečně rozhodne platit na syna výživné sám od sebe."

Část respondentů by rovněž volila jiný postup v případě uspořádání péče po rozchodu. Tato tendence byla častější ve prospěch snahy dosáhnout výlučné péče u těch, kteří ji aktuálně měli, ale ještě častěji zaznívalo volání po tomto typu péče z úst rodičů, již o dítě v době konání výzkumu pečovali rovnoměrně.

„Trvala bych na výlučné péči (otec trval na střídavé, ale stejně si děti bere jen dva víkendy v měsíci)."

„Střídavá péče není zas až tak dobrá. Děti stále něco zapomínají u druhého rodiče. Něco mají tam, něco tady. Čím jsou děti větší, tím více bych je nechal pouze u jednoho z rodičů a k druhému rodiči jen na pár dní nepravidelně. Podle potřeby (dovolená, druhý rodič nemůže hlídat apod.)."

„Už bych nepřistoupila na střídavou týdenní péči – tatínek dětí je laxní v přístupu ke školním povinnostem dětí (v covidové době jsem s dětmi těžko doháněla úkoly z jeho týdne, neohlídal to), stejně tak výchova (ponocování, sledování TV do noci, dlouhé trávení času na telefonu), věci na sebe dětem nakupuji převážně já a ony si je odnáší k taťkovi, protože u něj nemají co na sebe…"

„Usiloval bych o svoji výlučnou péči."

„Hned od začátku bych víc bojoval, aby žil kluk se mnou, mohli jsme si ušetřit další starosti."

„Trvala bych na výhradně moji péči a domluvu, kdy chce K. k otci."

„Nenechala bych se ukecat na střídavku."

„Více bych bojovala za to, aby dítě bydlelo výlučně u mě. Bohužel dnešní soudy jsou nakloněny střídavé péči."

„Dal bych si pozor na OSPOD, který nás tlačil do střídavky bez ohledu na to, že S. byla neustále opilá do bezvědomí, pořád jenom mleli o tom, že matka musí dostat šanci k nápravě vztahu s dcerou a vůbec je nezajímalo, že je z toho L. na dně a vyděšená, když ji našla ležet na zemi a nereagovat na nic."

„Víc bych bojoval o dítě, aby ho neměla v péči ona, ale aby byla střídavka."

„Nebránila bych se střídavé péči o syna."

Nešvarem období v době kolem rozchodu bývá i zatahování dítěte do rodičovských sporů a nedostatečná komunikace s dítětem o rozchodu rodičů.[112] Tyto skutečnosti v případě svého dítěte z doby kolem rozchodu přiznala s vědomím, že se jednalo o chybu, 3 % respondentů, bez rozdílů mezi rodiči pečujícími o dítě převážně nebo rovnoměrně.

„Snažila bych se s dětmi více mluvit a snažila se zjistit, jak se cítí."

„Odcházející otec měl více komunikovat s dětmi a vysvětlit svůj odchod."

„Více bych zapojila děti, aby věděly důvody, proč rozvod. Nikdy jsem já osobně děti do tohoto nezatahovala a chtěla řešit jen s exmanželem, ale jak jsem zjistila, on je ovlivňoval řečmi, které nebyly vůbec pravdivé, takže z tohoto důvodu bylo pro mě chybou, že jsem tak neučinila, protože se synem se vztah díky tomu zhoršil."

„Řekla bych jí (dceři) to dřív, nezapírala to."

„Ještě víc bych se snažila při komunikaci s dítětem, protože teď vidím, kolik věcí jsem přehlédla, a troufám si říct, že dcera má skryté psychické potíže."

„Asi bych s dítětem více komunikovala, přestože bylo malé."

„Pokusila bych se lépe vysvětlit M. proč se rozcházíme a jak bude vypadat náš život po tom, co tatínek s námi už nebude."

„Nepřenášel svůj smutek a zklamání na děti."

„Asi bych se snažil více dítěti vysvětlit, že se stává, že už se rodiče nemají rádi, ale že to na vztahu s dítětem nic nezmění, oba ho milují…"

„Neřešila bych spory před dítětem a snažila se vše řešit s chladnou hlavou."

„Snažila bych se víc děti ze všech konfliktů s bývalým manželem vynechat."

„Konflikty by se řešily mimo děti, i kdybych v tu chvíli měla dát za pravdu bývalému partnerovi."

„Asi bych odešel dříve, aby dítě nebylo svědkem našich nesmyslných dohadů o ničem."

Předmětem bilancování bylo rovněž **řešení kontaktu s druhým rodičem**, ať již ve smyslu jeho aktivní podpory, nebo kvůli snaze dítě před tímto kontaktem uchránit. Dále pak **uvědomění si vlastního podílu na rozpadu vztahu v důsledku nevěry nebo zpytování svědomí v otázce nedostatečného boje o dítě či trávení času s dítětem po rozchodu**. Podíl těchto odpovědí na celku činil v každém z výše uvedených témat 1 % či méně.

[112] Více k tomu viz podkap. 3.1.

„Asi bych více bojoval, abych ji mohl vídat. Ale tehdy jsem byl ve zcela jiné materiální, vztahové a bytové situaci."

„Chtěl bych se více stýkat s dítětem, ale bohužel matka a bývalá tchyně tomu brání a očkuje dcerku proti otci."

„Byla bych s dítětem v kontaktu bez přestání bez ohledu na finanční problémy a problémovou komunikaci s partnerem."

„Hlavně chci mít dítě více u sebe a mít vliv na jeho výchovu, což matka nechce pod záminkami, že je O. nemocný, že je špatné počasí atd."

„Dříve bych bojoval o to, aby dcera byla u mě."

„Trvala bych na větším styku (zodpovědnosti) otce se synem, aby otec věděl, o čem výchova je, a aby nebyl jen ten ‚víkendový a zážitkový tatínek'."

„Více se snažila, aby se otec o děti zajímal."

„Nesnažila bych se téměř ‚nutit' nějaký kontakt otci s dítětem, tak jak jsem to dělala, když on nejevil aktivní zájem."

Několik podnětných postřehů po zkušenosti s rozchodem vzešlo i z další otevřené otázky, která dala respondentům možnost vyjádřit k tématu rozpadu partnerského vztahu s dětmi cokoli, co měli potřebu sdělit či co je tížilo. vedle výroků, které byly zopakováním informací z předchozí otevřené otázky případně obecným konstatováním, že se jednalo o velmi těžké období, vzešlo z odpovědí na tuto otázku i několik zajímavých podnětů a postřehů odrážejících názorové a pocitové rozpoložení osob, kterým se rozpadl partnerských vztah s dětmi. Tyto výroky se často dotýkaly možnosti zvládnout rozpad rodiny s minimalizací dopadů na děti.

„Děti nemusí rozchodem trpět, jen je třeba s nimi komunikovat a mluvit, ukazovat lásku a nebát se projevit své city a emoce, přestože jsou negativní."

„Dítě má právo na oba rodiče, na klidné dětství. Neznamená to za každou cenu zachovat nefunkční rodinu, ale uvědomit si, že rodič je pro vývoj důležitý, i když vy ho jako expartnera nesnášíte, byť opodstatněně, a snažit se s ním domluvit, aby dítě nestrádalo steskem. Není to nic snadného, zvlášť když se snaží jen jeden. Ale spokojené dítě za to stojí."

„Je to další etapa života, něco končí, něco začíná. Ač rozchod je velmi těžký, ale při odborné pomoci vše může mít hladký průběh."

„Jsme pár, který zůstal kamarádský, a přála bych tento vztah každému rozvedenému páru, jelikož tím pak netrpí dětí a naučí je do budoucna, že rozvodem nic nekončí, že i po rozvodu se k sobě lidi dokážou chovat hezky a s úctou – díky tomu předáváme dětem zkušenosti do života."

„Po rozvodu se otec daleko více začal věnovat dceři a to, co nechtěl dělat společně, teď dělá s ní – lyže, brusle, výlety. Nyní má dcera skutečně dobrého tátu."

„Přenést se přes své pocity ukřivděnosti a neléčit si to přes děti, mstíme se jen dětem. Díky bohu jsme to dokázali oba vyřešit bez tahanic a psychického mrzačení N., ale bylo to velké sebezapření a dělal jsem to jen pro své dítě."

„Myslím, že patřím mezi ty šťastné, co se dokázali domluvit hlavně s ohledem na dítě, a divím se, kam někdy až spějí třenice mezi rodiči na úkor dětí."

„Bylo fajn, že jsme se dohodli v klidu a bez boje, navrhla jsem to v dané době s tím, abychom to ukončili včas, dokud spolu jsme schopni normálně komunikovat, tak by to mělo být, ne až když je otevřený konflikt."

„Bylo by hezké při rozvodovém řízení otec i matka na stejné lodi. Bohužel se soudce rozhoduje automaticky – péče k matce."

Další část postřehů po prodělané zkušenosti s rozchodem se dotkla nespokojenosti s postupem, se kterým se respondenti setkali. Ač jde nejspíš o selhání jednotlivce v průběhu procesu rozchodu či o osobní dojmy, mohou být tyto postřehy podnětem pro identifikaci slabých míst.

„Nejhorší je to vyprávění na všech stranách – sociálka, u soudu, každý cizí řeší vaše soukromí, fuj."

„Dnešní stanovování péče o děti je to nejhorší, co děti mohlo potkat, soudy vůůůůbec nemyslí na psychickou a fyzickou pohodu dětí! Děti mají byt u matky (pokud je schopná a nejsou tam překážky alkoholismus nebo nějaká psychická porucha), dnešní přístup k otcům, že mají stejná práva jako matky, je nejhorší pro děti, co může být, nemají domov, jsou cestovateli s batůžky, psychika jejich se nedá vrátit do normálu po návratu od otce. Navíc zdravotně jsou taky úplně mimo, protože pracuje psychosomatika!!! Dřívější rozdělení 1× za 14 dní bylo pro děti to nejlepší, nebyl to pro ně takový výkyv a měly stabilitu a zázemí… Tohle, co se děje v dnešní době, to z těch dětí vyrostou chudáci s takovými psychickými problémy, že si to ti soudci vůbec nedokážou představit. Navíc ti soudci tam nemají vůbec co dělat, soudní stání probíhají způsobem, kterým by vůbec žádný proces neměl probíhat… Za hodinu rozhodnout o životě dětí je tristní. A když se člověk domáhá spravedlnosti, tak se jí u českých soudů nikdy nedomůže. Hnus a znechucení, ale člověk se musí smířit s tím, že s tím nic víc neudělá, jen to, co šlo a bylo v jeho možnostech, a zbytek je na dětech, ať to zpracují, bohužel…"

„Kolem rozvodu jsem informací získala celkem dost na internetu, v OSPODu, u právníka i známých. Hodně špatná byla situace po rozvodu, když jsem potřebovala najít zaměstnání s pracovní dobou, abych stíhala doprovázet děti do školy, školky, abych s nimi mohla být odpoledne a v noci, kdy potřebují hlídání. Je hodně málo zaměstnavatelů, kteří chtějí nabírat do zaměstnání matky samoživitelky, a ještě méně těch, kteří nabízejí zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa… Stát by mohl podpořit takové zaměstnavatele, aby jich bylo víc. Méně samoživitelů by bylo odkázaných na různé dávky."

„Nikdo nemůže během pár hodin odhadnout situaci v rodině. Pokud někdo žije s manipulátorem, těžko se z toho dostává sám, natož aby to poznalo okolí. Nedůvěra policie při ohlášení domácího násilí byla zdrcující. Díky tomu jsem prožila další dva roky s tyranem. Nakonec i přes jasné důkazy, jsem byla důrazně upozorněna, že přece nedám zavřít na dva roky otce svých

dětí, že mi to budou vyčítat a že nebudu dostávat alimenty. Takže nevěřím v naše instituce. O vše jsem se musela zasloužit sama, najít si dvě práce, vychovávat sama dvě děti a snažit se, aby jejich vztah s otcem co nejméně utrpěl, protože dítě otce potřebuje, i když je to…"

„Ocenila bych víc pochopení, když jsem sebrala odvahu a svěřila se, že mě partner psychicky týrá, myslím, že valná většina okolí to hodila pod nálepku „je to debil a má blbý kecy". Z blbých keců bych ze stresu nezhubla 25 kg a syn by neplakal v noci ze spaní. Nakonec jsem dokázala mluvit až s terapeutkou."

„Stát by měl více postihovat neplatiče výživného soudně a trestně. Dva roky náhradního výživného od státu není žádné řešení. Opuštění dítěte a nechání všech povinností na matce, která je nemocná a nemá pomoc od někoho jiného, nechápu, proč toto není posuzováno jako trestný čin. Otcové si v této zemi dovolí všechno, je nikdo neupomíná o nic, jen matku, že nestíhá toho otce, který si povinnosti neplní vůbec, jako kdyby ona za něj ručila, když je on také dospělá osoba. Děti pak nemají na tábory, vybavení, kroužky. Pokud otec skrývá svou adresu, zaměstnavatele a pracuje načerno, dítě nikdy nic nedostane. Soud mi napsal, že není v jeho pravomoci tyto údaje dohledat, záloha na exekutora je už tak vysoká, že už ty peníze nikdy nedáme dohromady, abychom to aspoň zkusili vymáhat. Exekutor by údajně ukončil exekuci pro nemajetnost povinného a zálohu v tu chvíli platí matka. Výše zálohy je podobná jako výše zálohového výživného za dva roky, tudíž tuto možnost nevyužijeme. Celá věc by k ničemu nevedla, jen k mému zadlužení."

„Ve snaze vyhnout se krvavým bojům o střídavou péči ze strany otce jsem navrhla společnou péči a podle Cochemské praxe, kterou jsem nastudovala, společně s expartnerem vytvořila rodičovský plán. Byla jsem zahnaná do kouta, cítila jsem, že ztrácím duševní zdraví, a cítila jsem bezmoc – nebyla síla, která by boje ukončila. Děti mi byly unášeny, bylo mi bráněno v kontaktu. A to vše kvůli tomu, že otec nechtěl žádné výživné – a proto dodnes ani žádné nemá. Současný systém chrání zájmy rodičů více než dětí, nepřihlíží k potřebám dítěte a efektivních článků pomoci v celém procesu je velmi málo."

Někteří respondenti cítili potřebu vyjádřit své vlastní pocity po rozpadu rodiny. I zde je možno hledat podněty pro cílení služeb pro rozcházející se rodiče.

„Často se cítím sám a to není dobré."

„Nejhorší období mého života, s těžkým dopadem na úplně všechno, na rodinu, vztahy, zdraví, psychiku…"

„Dávali jste tady otázky, zda by rodiče měli vyhledávat odbornou pomoc (teď nemyslím technickou jako třeba právníky, ale myslím třeba ten OSPOD). Společnost by si neměla dávat otázku, zda rodiče (a i v jiných případech, obecně o čemkoli všichni dospělí) potřebují odbornou pomoc, zda náhodou není na někoho něco moc a tak dále, ale měla by děti k jejich cestě životem vychovávat tak, aby se uměly poprat s životními situacemi samy. Tímto neříkám, že jsem vše provedl správně."

Shrnutí

Hlavním cílem této studie bylo popsat okolnosti spojené s rozpadem úplné rodiny a následné porozchodové uspořádání, zahrnující péči a výživu dítěte, komunikaci mezi rodiči, zkušenosti se soudním řízením, využívání služeb odborné pomoci apod. Studie z těchto hledisek rovněž porovnávala případy, kdy je dítě aktuálně v převážné péči jednoho rodiče, se situací, kdy o něj víceméně rovnoměrně pečují oba rodiče. V rámci realizovaného dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, založeného na záměrném kvótním výběru, byly za tímto účelem získány odpovědi od 1 059 respondentů zastupujících převážnou péči jednoho rodiče a od 940 respondentů s rovnoměrnou péčí. Výsledky kvantitativního výzkumu jsou doplněny dílčími zjištěními z hloubkových rozhovorů jak s mladými lidmi, kteří v dětství či dospívání zažili rozchod či rozvod svých rodičů (*„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“*), tak s rodiči nezletilých dětí se zkušeností s vlastním rozchodem s druhým rodičem dítěte (*„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“*).

Typ současné péče (tj. péče v době dotazníkového šetření) o nejmladší (s expartnerem společné) dítě byl definován počtem nocí, které dítě tráví u respondenta, nikoli tím, jak rodiče dané uspořádání nazývají či jak bylo určeno soudem. Zástupci převážné péče tak byli jednak (rezidenční) rodiče v pozici hlavních pečujících, u nichž dítě přespává výhradně nebo 22 a více nocí v měsíci, ale i nerezidenční rodiče, u nichž dítě přespává nejvýše osm dní v měsíci nebo vůbec, ale se kterým se minimálně jednou měsíčně vídají. **Data dotazníkového šetření** *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* **potvrdila výraznou dominanci matek jako hlavních pečujících, neboť v jejich převážné péči byly čtyři pětiny (nejmladších) dětí.** Zbývají pětina respondentů zastupovala převážnou péči otce. Převážná péče matky měla častěji charakter výhradní formy, kdy dítě u druhého rodiče vůbec nepřespává. Navíc zcela bez kontaktu s druhým rodičem byla téměř třetina dětí ve výhradní péči matky, respektive pětina dětí ve výhradní péči otce.

Víceméně rovnoměrná péče byla ve výzkumu vymezena případy, kdy dítě u rodiče respondenta přespává 9 až 21 nocí. Pouze ve 2 % byla v dotazníkovém šetření zachycena situace, kdy dítě bydlí na jednom místě a každý z rodičů u něj přespává minimálně devětkrát do měsíce. **Míra zapojení matek do péče o dítě je i při tomto vymezení péče vyšší než u otců, neboť zatímco podle poloviny dotázaných žen majících dítě ve víceméně rovnoměrné péči u ní tráví dítě 16 až 21 dní v měsíci, z mužů to deklaroval jen každý šestnáctý.** Necelá polovina mužů totiž uvedla, že se jedná o rovných 15 nocí v měsíci a další dvě pětiny zmínily ještě nižší počet nocí. **Rovnoměrná péče o dítě se v polovině případů realizuje na principu pravidelného týdenního střídání dítěte u každého z rodičů.** Režim odpovídající spíše převážné péči o dítě s rozšířeným stykem, spočívající v tom, že dítě tráví pravidelně jeden až dva víkendy v měsíci a k tomu jeden či dva dny u jednoho rodiče a zbytek u druhého, se týkal pětiny dětí.

Ze sociodemografických charakteristik, které dotázaní uvedli za sebe a za své expartnery, vyplynuly určité rozdíly podle jejich vzdělanostní úrovně. U poloviny rodičů, jejichž dítě je v převážné péči

jednoho z nich, respektive u tří pětin rodičů s rovnoměrnou péčí, dosáhli oba rodiče stejné úrovně vzdělání. Ve třech desetinách převážné péče pak měla vyšší vzdělání žena, v případě rovnoměrné péče byly podíly těchto párů vyrovnané s těmi, v nichž měl vyšší vzdělání muž. V případě převážné péče se dále ukázalo, že **dítě bývá častěji v péči rodiče s vyšším vzděláním. Rodiče mající dítě v rovnoměrné péči však vykazují vyšší vzdělanostní úroveň ve srovnání s těmi, kde péče spočívá převážně jen na jednom z nich.** Velká většina dětí, minimálně třípětinová, zažívá bez ohledu na typ péče určitou zkušenost s nevlastním otcem či matkou, neboť alespoň jeden z rodičů žije v novém partnerském svazku. U převážné péče měl nového partnera spíše nerezidenční rodič, v případě rovnoměrné péče bydlely s novým partnerem častěji dotázané matky než otcové.

Z hlediska typu domácnosti byla aktuálně většina (zhruba polovina) dotázaných rodičů z obou typů péče v postavení sólo rodiče, představitelé rekonstituovaných rodin tvořili v datovém souboru přibližně jednu třetinu. Složení domácnosti přitom značně ovlivňuje její finanční a materiální podmínky. **U sólo rodičů, a zvláště u žen, se potvrdila objektivně i subjektivně horší příjmová úroveň** (v porovnání s rekonstituovanými rodinami). Velké nebo určité **potíže vyjít s příjmy měla až polovina žen majících dítě v převážné péči**, naproti tomu muži v postavení rezidenčních i nerezidenčních otců ze dvou třetin nepociťovali v tomto ohledu téměř žádné obtíže. **Problémy při hospodaření s rodinným rozpočtem častěji oproti mužům vyjádřily také ženy s dítětem v rovnoměrné péči** (46 % vs. 36 %). Větší obtíže při nakládání s příjmem byly vázány na aktuálně probíhající nebo již vypořádané exekuční řízení, s nímž měli nějakou zkušenost spíše rodiče, jejichž dítě je v převážné péči, než rodiče s péčí rovnoměrnou.

Okolnosti rozpadu úplné rodiny

Nevěra, odlišné názory a postoje a nedostatek vzájemné pozornosti si uchovaly prvenství mezi nejčastějšími důvody rozpadu partnerství i podle výsledků dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*. Přidruženou roli hrál nedostatek času na společně trávené aktivity, ale také různé neshody v běžném životě rodiny. V některých případech se však vyskytly i sociálněpatologické jevy jako například závislosti či domácí násilí. **Hlavními iniciátorkami ukončení partnerského vztahu byly ženy, a to téměř bez ohledu na to, jak byla nastavena současná péče o dítě.** Role iniciátora rozchodu měla, zdá se, podstatný dopad na následné uspořádání péče. Zatímco **v převážné péči se tím hlavním pečujícím rodičem stal spíše ten, kdo konec partnerství podnítil, za rovnoměrnou péčí o dítě ve vyšší míře stála dohoda obou partnerů na ukončení vztahu**, což může značit jakýsi odrazový můstek pro budoucí rovnoměrnější rozdělení péče o dítě mezi oběma rodiči. **K rozpadu úplné rodiny došlo spíše po delší rozvaze rodiče nebo rodičů, než že by bylo výsledkem okamžitého rozhodnutí.** Většina vztahů však podle dotazníkového šetření zanikla na rozhraní těchto dvou extrémů: nečekanosti, překvapení či okamžitého rozhodnutí oproti očekávanému vyústění či dlouhodobému zvažování.

Nelze jednoznačně říci, že partnerství, která se rozpadnou, jsou vždy problematická. **Každý druhý rodič z obou typů současné péče totiž zpětně hodnotil své partnerství jako dobré nebo spíše dobré.** Za špatné nebo komplikované s častými konflikty jej označila více než pětina z těch, kteří nyní mají dítě ve víceméně rovnoměrné péči, a více než čtvrtina těch z převážné péče. **Do tohoto hodnocení se významnou měrou promítal fakt, zda se tehdy v rodině vyskytovaly různé problémy (materiálního charakteru, sociálněpatologické povahy, v oblasti zdraví, výchovy dětí apod.)**. Četnější výskyt finančních potíží, ale i nadměrného užívání návykových látek, gamblerství či domácího násilí v rodině však provázel spíše partnery, jejichž dítě je dnes v převážné péči jednoho z nich.

S rozpadem úplné rodiny je spojena řada obav jak z dopadů na děti, tak z budoucího vývoje vztahů či materiálního zabezpečení. **Až dvě třetiny rodičů pociťovaly silné nebo velmi silné obavy** z toho, **jak se jejich rozchod dotkne dětí**, a **více než polovina se obávala, nakolik to ovlivní jejich vztah a kontakt s dítětem**. Ti, kteří jsou dnes v pozici nerezidenčních rodičů (otců) při převážné péči (matky), vnímali tyto obavy ještě silněji, zvláště ve srovnání s rodiči, kteří jsou nyní těmi hlavními pečujícími. **U rodičů majících dítě v rovnoměrné péči byly tyto obavy mírně četnější** než celkově u zástupců převážné péče. Nadpoloviční většina rodičů z obou typů péče se dále obávala možných budoucích konfliktů s expartnerem. **Mezi rodiči s převážnou péčí sdíleli strach z budoucích konfliktních situací s expartnerem především ti, v jejichž péči dítě zůstalo. Ti vyjadřovali také větší obavy z toho, jak zvládnou svoji porozchodovou situaci po materiální a finanční stránce.** Strach ze samoty po rozchodu a ze života bez partnera pociťovali častěji rodiče, kteří o dítě v době výzkumu pečovali víceméně rovnoměrně. Z převážné péče jej častěji vnímali rezidenční rodiče. **Pokud měli rodiče v době rozpadu úplné rodiny sami nový partnerský vztah, jejich obavy ze samoty byly menší, jestliže ale v novém partnerství byl pouze jejich expartner, obavy v tomto směru i v dalších oblastech narůstaly.** Obavy spojené s ukončením vztahu byly v obou typech péče muži a ženami vnímány rozdílně. Zatímco **ženy se častěji obávaly samoty, zhoršení materiálních podmínek a konfliktů s expartnerem, úzkost mužů spíše vycházela z oslabení vztahů a kontaktů s dětmi a z dopadu jejich rozchodu na děti**.

Konfliktní partnerský předrozchodový vztah všechny zmiňované obavy ještě zesiloval. Naproti tomu, pokud spolu partneři vycházeli dobře již před rozchodem, respondenti častěji spoléhali na to, že vše dokážou zvládnout lépe. **Výjimkou ale bylo vnímání dopadu rozchodu na děti, u nichž kvalita partnerství rodičů nehrála významnou roli.** Pokud se ale v původní úplné rodině vyskytlo rizikové chování ve smyslu nadměrného užívání alkoholu, drog či gamblerství, obavy z dopadu rozvodu na děti nebyly tak časté, čímž lze rozpad rodiny chápat pro děti jako určité vysvobození z nevhodného prostředí. Tyto problémy však na druhou stranu podněcovaly obavy z (dalších) konfliktů s expartnerem.

Většina rodičů bez ohledu na typ současné péče se s dítětem snažila otevřeně mluvit o rozpadu jejich rodiny a vysvětlit jim, že na něm nenesou žádnou vinu, častěji však tak činil jen jeden z rodičů než oba společně. Čím bylo dítě starší, tím spíše s ním rodiče o svém rozchodu komunikovali. **Služeb**

dětského psychologa, terapeuta či jiného odborníka využil v souvislosti s rozpadem rodiny jen každý šestý rodič, a to bez ohledu na věk dítěte. Míra využití jeho služeb byla vyšší v případech větších partnerských konfliktů a také tehdy, když měli rodiče sami vlastní zkušenost s odbornou psychologickou pomocí v souvislosti s rozchodem.

Dobré partnerské vztahy ještě za doby společného soužití se ukázaly být podstatnou podmínkou pro bezkonfliktní porozchodové vyjednávání, co se týká uspořádání péče o dítě, jeho běžných záležitostí a nastavení výživného. Jako nejméně konfliktní se jeví domluva ohledně běžných záležitostí dítěte, jako je škola, kroužky, lékař apod. Zato **s nastavením péče a zejména s otázkou výživného je spojeno více konfliktů**. Nicméně minimálně čtvrtina se na každé této záležitosti byla schopná domluvit zcela bez problémů a minimálně polovina jen s nepatrnými konflikty. V souhrnném pohledu se **přibližně třetina expartnerů dokázala krátce po rozchodu domluvit na nastavení péče a výživy dítěte (téměř) bez potíží**. Větší rozpory v jedné oblasti či mírnější konflikty ve všech sférách, a tedy střední míru konfliktu, uváděli častěji dotázaní mající dítě v rovnoměrné péči (33 %, vs. 28 %). **U převážné péče byl vyšší podíl těch, kteří dané záležitosti s expartnerem po rozchodu vůbec neřešili, i těch, kteří s ním nebyli v žádném kontaktu**. To mohlo být významnou okolností, jež následně přispěla k převážné péči jednoho rodiče. Srovnatelný podíl respondentů, na úrovni **11–12 % v obou typech péče, zažíval velkou míru konfliktu při porozchodovém vyjednání s druhým rodičem dítěte**. Konflikt mezi rodiči při domlouvání o rozdělení péče o dítě, jeho běžných záležitostech a výživném byl prohlubován faktem, že jeden z rodičů nebo rodiče oba bránili tomu druhému v prvních třech měsících po rozchodu v kontaktu s dítětem. S tímto jednáním byly spíše spojovány ženy. **V souhrnu docházelo u každého pátého páru k tomu, že jeden z partnerů, případně partneři oba bránili krátce po rozchodu tomu druhému v kontaktu s dítětem.**

Z hlediska materiálního a finančního zabezpečení se rozchod dotýká matek a otců různě. **Ženy sice spíše zůstávaly bydlet ve stávajícím domě/bytě, ale jejich finanční situace se častěji než u otců po rozchodu zhoršila**. Výjimkou však není ani splácení dluhů či půjček vzniklých v době společného soužití. To se dotýkalo 38 % rodičů majících dítě v převážné péči a 32 % rodičů s rovnoměrnou péčí. O něco více byly těmito finančními závazky zatíženy matky v roli rezidenčního rodiče.

Po rozpadu rodiny je vítaná a mnohdy také poskytovaná pomoc širší rodiny, a to v různých oblastech. Velice rozšířená je zejména pomoc prarodičů s péčí o vnoučata. Potřebu zapojení prarodičů mají nejméně často nerezidenční otcové, ti s rovnoměrnou péčí se opírají o své rodiče podobně často jako matky v této pozici i matky v roli rezidenčního rodiče.

Výsledky opatrovnických soudů ve statistikách Ministerstva spravedlnosti ČR

Z analýzy anonymizovaných dat Ministerstva spravedlnosti ČR o ukončených opatrovnických soudních řízeních v případě rozchodu/rozvodu rodičů v letech 2008 až 2022 vyplývá, že **nejčastějším výsledkem soudního opatrovnického řízení je stále model, kdy je dítě svěřeno do péče matce a vyživovací povinnost připadne otci, a to bez ohledu na věk dítěte**. Přibývá však scénářů, kdy je

péče o dítě po rozchodu rodičů přidělena oběma rodičům, a to na úkor svěření do péče matky. Stejný trend je patrný rovněž v případě kombinací typů péče a výživy. Narůstá podíl případů, kdy byla péče i výživa udělena oběma rodičům, oproti dříve jednoznačně převažujícímu modelu, kdy je dítě svěřeno do péče matky a vyživovací povinnost je udělena otci.

Téměř tříčtvrtinová většina prvních soudních rozhodnutí o péči a/nebo výživě dítěte po rozchodu/ rozvodu rodičů je podložena jejich dohodou. Nejčastěji rozhodují opatrovnické soudy na základě dohody o společné péči rodičů (95 % v roce 2022) a dále pak o střídavé péči (84 %). Naopak relativně nejvíce autoritativních rozsudků (cca 30 %) padne při svěření dítěte do péče otce a stanovení vyživovací povinnosti matce.

Střídavou péči a vyživovací povinnost určenou oběma rodičům mají v posledních letech podle soudních statistik nejčastěji děti ve věku 7 až 11 let nebo děti starší. Ke svěření dítěte do péče otce a stanovení výživy matce pak dochází nejčastěji u dětí 12letých a starších.

Péče o děti, komunikace mezi rodiči

Po rozchodu je pro dítě naprosto zásadní, jakým způsobem jsou rodiče schopni spolu komunikovat o jeho potřebách, výchově, materiálním a dalším zabezpečení. Je důležité, aby tato komunikace probíhala přímo mezi rodiči, aniž by dítě bylo přítomno jejich neshodám či bylo jejich prostředníkem. V sociologickém šetření je velmi obtížné postihnout míru konfliktu mezi rodiči. V našem šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* jsme proto využili otázky týkající se toho, do jaké míry je dítě (aktuálně) přítomno rodičovským sporům, od hádek až po násilné střety. V potaz byla rovněž brána skutečnost, že rodiče spolu nejsou vůbec v kontaktu (16 % rodin s převážnou péčí, většinou proto, že jeden nebo druhý či oba nechtějí s tím druhým vůbec komunikovat) a nemohli mít tedy ani spory za přítomnosti jejich potomka. **Více než dvě pětiny rodičů s převážnou péčí** spolu vycházely dobře, respektive **neměly v posledních třech měsících téměř žádné konflikty, do nichž by bylo jejich dítě vtaženo**. **V případě rovnoměrné péče dokázala takto zvládnout komunikaci polovina rodičů**. V každé páté rodině s převážnou a v každé čtvrté rodině s rovnoměrnou péčí zažívaly děti rodičovské hádky, pomluvy či dělaly mezi rodiči prostředníka poměrně často. Konflikty mezi rodiči zahrnující i vyhrožování, případně násilí před dětmi byly časté u 8 % rodin s převážnou a 6 % s rovnoměrnou péčí.

Jak bylo zmíněno výše, výzkum se zaměřil na rodiny, kde po rozchodu rodičů měl dítě v péči převážně jeden z nich, i na rodiny, kde se na péči a výchově podíleli oba rodiče víceméně rovnoměrně. **Daný režim, ať ho nastolil nebo potvrdil soud, či se na něm rodiče dohodli sami, a s ním spojená pravidla poměrně značná část rodičů dodržovala** (42 % s převážnou a 47 % s rovnoměrnou péčí). To, že je jeden, či dokonce oba nedodržují, nemusí být nutně důvodem konfliktu mezi nimi. Jedná se mnohdy o případy, kdy jsou oba rodiče schopni být flexibilní a domluvit se na případných změnách. Nejčastější konflikty jsou mezi rodiči, kde pravidla nedodržuje jen jeden z nich. Poměrně častá je **praxe, že si rodiče vycházejí vstříc, potřebuje-li nebo chce-li jeden z nich například vyměnit dny,**

kdy má mít dítě v péči, posunout návrat. Tato praxe **je běžnější v rodinách s rovnoměrnou péčí** (71 % proti 57 % s převážnou péčí). V souladu s tím respondenti z těchto rodin hodnotili vztah s druhým rodičem častěji než v druhém typu porozchodového uspořádání jako dobrý (více než dvě pětiny versus třetina). Třetina respondentů bez rozdílu typu péče vnímala **současný vztah s expartnerem** neutrálně, **za problematický** jej **označil každý třetí dotázaný s dítětem v převážné péči** jednoho z rodičů **a každý čtvrtý pečující o dítě víceméně rovnoměrně**. S tím se pojí i frekvence a způsob komunikace o záležitostech dítěte mezi rodiči. Podle respondentů **téměř dvě třetiny rodičů s rovnoměrnou péčí komunikovaly tak často, jak bylo třeba, v rodinách s převážnou péčí tímto způsobem kontakt charakterizoval pouze každý druhý**. Spokojenost se sdílením informací je negativně spjata s mírou konfliktů mezi rodiči. K osobnímu setkání rodičů alespoň jednou týdně došlo v posledních třech měsících v každé třetí rodině s převážnou péčí, v každé deváté rodině se však rodiče nesetkali vůbec. V rodinách s rovnoměrnou péčí se alespoň jednou týdně osobně setkal každý druhý pár, přibližně každý třetí se pak viděl dvakrát či třikrát za měsíc. V obou typech je pak běžnější písemná či telefonická (případně jiná hlasová) komunikace mezi rodiči.

V rodinách s převážnou péčí jednoho z rodičů se spolu se zvyšujícím se věkem (nejmladšího) dítěte zlepšuje komunikace rodičů ohledně jeho běžných záležitostí, neboť je vnímána jako méně konfliktní. Roli hraje zejména to, že řadu věcí si již děti dokážou zařídit či vyjednat samy. V rodinách s rovnoměrnou péčí věk dítěte nemá v tomto ohledu vliv, rodiče jsou častěji dle předpokladu schopni být spolu v kontaktu a řešit záležitosti dítěte ve vzájemné shodě. Důležité je i téma výchovy dětí, nastavování pravidel a hranic. V nemalé části rodin s převážnou péčí (13 %) o těchto otázkách rodiče spolu vůbec nemluví. V rodinách s rovnoměrnou péčí je tomu pouze v 6 %. Věk (nejmladšího) dítěte nemá na podíl rodičů, kteří výchovu vzájemně vůbec nekonzultují či nekoordinují, překvapivě žádný vliv. Na výchově se shodne pouze necelá třetina rodičů (bez rozdílu v typu péče). Určité problémy v nalezení konsenzu připouští v rodinách s převážnou péčí 45 % a v rodinách s rovnoměrnou péčí 55 % respondentů.

V obou typech péče zůstali rodiče po rozchodu většinou bydlet v nevelké vzdálenosti od sebe. To, jakým způsobem se dítě přemisťuje mezi oběma domácnostmi, úzce souvisí s věkem. Od 12 let je poměrně běžné, že se přemisťuje samo (ve 27 % v rodinách s převážnou a 35 % s rovnoměrnou péčí). V přibližně každé třetí rodině si dítě rodiče předávají přímo doma, podobný podíl pak na ulici v místě bydliště. Nezáleží přitom na typu péče. **Předání dítěte přes školu je** podle našeho šetření **spíše ojedinělé**. Pozitivně lze vnímat to, že je-li dítě u druhého rodiče, je relativně běžné, že může být v kontaktu i s rodičem respondentem.

Změny uspořádání péče v čase

Uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů může procházet určitým vývojem, například v závislosti na tom, jak se mění potřeby rodičů (změna zaměstnání, bydliště apod.) či dítěte (věk, zdravotní stav apod.). Podle šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* **ve většině rodin, kde v době výzkumu pečoval o (nejmladší) dítě převážně jeden z rodičů, nedošlo v porovnání s obdobím po rozchodu**

k žádným zásadním změnám. Ve dvou třetinách byla i bezprostředně po rozchodu hlavním pečujícím rodičem matka. **Podíl rodičů na péči v období prvních tří měsíců po rozchodu se lišil od toho stávajícího v každé páté rodině se současnou převážnou péčí**. Nešlo však o změnu v podobě rezidenčního rodiče, ale lišil se například počet dnů či konkrétní dny pobytu dítěte u nerezidenčního rodiče. Případy, kdy by došlo k výrazné změně péče, například z rovnoměrné na převážnou, byly spíše výjimkou. **Podobně nenaznaly výrazných změn v uspořádání péče o dítě od rozchodu ani rodiny mající v době výzkumu rovnoměrnou péči. Pokud ano, byla většinou nejprve hlavním pečujícím rodičem matka.** V uspořádání péče po rozchodu rodičů by podle české veřejnosti i dotčených rodičů mělo být respektováno také přání dítěte. Více brali preference dítěte v úvahu ti respondenti, jejichž dítě bylo v době výzkumu v převážné péči jednoho z rodičů. Obecně dětem naslouchaly více matky mající dítě ve své péči. Někdy se však rozchod a s ním spojená zátěž jak v oblasti emoční, tak mnohdy ve sféře finanční může odrazit až v extrémní poloze, kdy jeden z rodičů brání tomu druhému v kontaktu s dítětem. K takovým situacím docházelo v období rozchodu v každé páté rodině (bez rozdílu v typu současné péče). Ve značné části z nich však bránění kontaktu dítěte s rodičem přetrvává i v současnosti, častěji se to týká rodin s převážnou péčí.

Průběh soudního řízení o úpravě péče

Data vycházející z oficiální statistiky výsledků opatrovnických soudů nedokážou jednoznačně identifikovat, zda byla rozpadající se rodina založena na manželství. Podle výzkumu „*Dítě v rodičovském konfliktu 2021*“ bylo původně na manželství založeno 60 % rodin, v nichž bylo v době výzkumu (nejmladší) dítě v převážné péči jednoho z rodičů, a 64 % rodin, kde se rodiče o (nejmladší) dítě starali rovnoměrně. **V případě nesezdaných párů se na soud v otázce uspořádání péče o dítě po rozchodu obrátil každý druhý pár, kde byla v době výzkumu praktikována převážná péče, v případě rovnoměrné to byl každý třetí.** Ostatní se dokázali dohodnout, aniž by museli mít rozhodnutí či posvěcení soudu. Dvě třetiny soudících se párů o úpravě péče o dítě řešily u soudu režim péče i určení výživného najednou. **Tři čtvrtiny z těch, co již soudně řešili uspořádání péče, se soudily pouze jednou, ostatní opakovaně.**

V obou sledovaných skupinách dotázaných podle současného uspořádání péče se 70 % rodičů soudících se o péči dohodlo. Nejčastější jsou dohody jako podklad pro první soudní rozhodnutí v těch případech, kdy se měli o dítě starat rodiče podobnou měrou (přibližně čtyři pětiny). Shodu nacházeli naopak méně často rodiče praktikující v současnosti převážnou péči, pokud podle výsledku soudního řízení měl být hlavním pečujícím otec (55 %), a ti, kteří v současnosti praktikovali rovnoměrnou péči, ale podle soudního výsledku měla být hlavním pečujícím matka (49 %). **Dohoda** přitom **zkracuje délku soudního řízení**. **Ta je obecně kratší v případě převážné péče.** Tři pětiny soudících se rodičů, kteří se na péči dohodli, tak učinili sami ještě před soudním řízením, další pětina dospěla v té době ke shodě za pomoci odborníků. Ostatní se dohodli v průběhu soudního řízení, sami či za pomoci odborníků. **Proti prvnímu soudnímu rozhodnutí podala pětina rodičů odvolání**, v obou skupinách nynější péče se k tomu rozhodl častěji muž než žena. Z hlediska rozdělení péče šlo

zejména o případy, kdy v době výzkumu bylo dítě v převážné péči a dle prvního soudního rozhodnutí byl nastolen režim s rovnoměrnou péčí (odvolání podaly dvě pětiny soudících se rodičů). Tam, kde byla soudem určena a i nyní byla realizována převážná péče matky, se k odvolání uchýlila pouze pětina soudících se rodičů. **V rodinách s nynější rovnoměrnou péčí podala odvolání téměř každá druhá rodina, byla-li výsledkem prvního soudního rozhodnutí převážná péče, ale pouze 14 % těch, kde byla v době výzkumu i soudem nastolena péče rovnoměrná**. Každá čtvrtá rodina se pak rozhodla pro další soudní řízení. Ve čtyřech pětinách případů výlučné péče matky dané prvním rozhodnutím soudu (a při současné převážné péči) byl tento typ péče potvrzen i dalším soudním řízením. **V rodinách s nynější rovnoměrnou péčí ve všech případech, kdy soud poprvé svěřil dítě do výlučné péče matky, rozhodl poslední soud o střídavé péči. Pokud první rozhodnutí nastolilo střídavou péči, další soud ji potvrdil.**

Podle respondentů šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* byla **přibližně třetina dětí do soudního rozhodování o uspořádání péče po rozchodu rodičů nějak zapojena** (bez rozdílu dle aktuálního režimu péče). Více než tři pětiny z nich absolvovaly pohovor s pracovníkem OSPOD, přibližně každé třetí dítě hovořilo se soudcem, u každého čtvrtého byl dokonce vypracován znalecký posudek. Děti byly účastny řízení častěji, byla-li výsledem prvního soudního řízení výlučná péče otce (49 % proti třetině s výlučnou péčí matky či střídavou péčí).

Rodiče (zatím) bez zkušenosti se soudním řízením o úpravě péče

Pokud se rodiče nesoudili, bylo to nejčastěji proto, že byli schopni se sami na péči o dítě dohodnout. Dalšími důvody bylo přesvědčení, že do záležitostí rodiny by se neměly vměšovat další osoby či instituce, a **obavy, že soudní řízení zhorší vztahy mezi rodiči či může mít negativní dopad na děti**. Ten braly v úvahu dvě třetiny rodin s převážnou péčí a čtyři pětiny s rovnoměrnou péčí, které se nesoudily. Ke shodě však i v těchto rodinách docházelo mnohdy obtížně. Například **každá třetí dotázaná matka pečující o své dítě v době výzkumu víceméně rovnoměrně jako otec si přála svoji převážnou péči**. Ke kompromisu se musela uchýlit také necelá polovina mužů v rodinách s převážnou péčí matky, kteří dávali přednost jiné formě, s jejich vlastním větším podílem na péči. Naproti tomu tři pětiny otců s rovnoměrnou péčí si toto uspořádání i přály. Lze říci, že k největším rozdílům v preferencích rodičů, kteří se o úpravu péče nesoudili, docházelo tehdy, přála-li si matka i otec svoji převážnou péči či si otec přál rovnoměrnou péči.

Rodiče, jejichž (nejmladší) dítě bylo v době výzkumu v převážné péči jednoho z nich a neměli zkušenost se soudem, častěji než ti se soudní zkušeností uvedli, že ani jeden z nich nikdy neměl potřebu dříve nastavený systém péče bez soudu měnit. Podobně v rodinách se současnou rovnoměrnou péčí docházelo k modifikaci uspořádání péče po dobu delší než tři měsíce bez soudu častěji u těch, kteří se už někdy soudili, než u těch, kteří tuto zkušenost neměli. **Mezi hlavní důvody mimosoudní změny uspořádání péče o dítě patřilo zejména přání samotného dítěte. Poměrně běžná byla i reflexe osobních problémů některého rodiče, případně jeho chování. Roli měla bytová**

a finanční situace některého z rodičů, nový partnerský vztah a dostupnost školy či volnočasových aktivit dítěte.

Nastavení a placení výživného

V souladu s legislativou by většina rodičů při nastavování výše výživného přihlédla jak k potřebám dítěte, tak k možnostem rodiče, který má výživné platit. Ženy mající dítě ve své převážné péči, ale i ženy pečující o dítě víceméně rovnoměrně s jeho otcem však potřeby dítěte v této souvislosti zdůrazňovaly mnohem výrazněji, a to v porovnání s muži, zvláště těmi nerezidenčními, kteří by výlučné potřeby dítěte upozadili ve prospěch vyváženosti potřeb obou stran nebo v zájmu rodiče povinného platit výživné. Nejen tento názorový rozpor, ale častěji i velké konflikty doprovázející porozchodové vyjednávání rodičů o výživném při převážné péči o dítě lze chápat jako potvrzení toho, že **otázka stanovení výživného bývá častým zdrojem konfliktů mezi rodiči**.

V současné době, tedy v době realizace dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“*, měla většina dětí rozvedených či rozešlých rodičů dostávat výživné alespoň od jednoho z rodičů. **Bez ohledu na to, zda bylo výživné stanoveno soudem, jej na dítě v převážné péči matky měli v 82 % případů platit otcové**, **u dětí v rovnoměrné péči byl v polovině případů plátcem výživného jen otec, v pětině oba rodiče a ve čtvrtině případů nikdo**. Podle rezidenčních mužů neměl ve 30 % případů výživné na dítě v jeho péči platit nikdo, stejný podíl uvedl, že jej má hradit matka dítěte, výjimkou ale nebyly ani situace, kdy výživné šlo za oběma rodiči. K placení výživného na dítě pravidelně a v dohodnuté výši dochází podle výpovědí respondentů až u tří čtvrtin dětí v rovnoměrné péči, na nějž mají platit výživné oba rodiče. Je-li plátcem výživného při rovnoměrné péči o dítě pouze jeho otec, pravidelně a ve stanovené výši platí výživné více než 80 % z nich. **Nejkritičtěji hodnotily platební disciplínu otců ženy převážně pečující o dítě, podle kterých platí muži řádně výživné „jen“ ve dvou třetinách případů.** Neochota povinného rodiče dostát svým závazkům, co se týká výživného na dítě, se negativně promítá do jejich vzájemného vztahu.

Zkušenost se soudním řízením o výživné

Podle dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* řešil úpravu výživného někdy prostřednictvím soudu **každý druhý rodič s dítětem v převážné péči matky či otce a dva z pěti párů s dítětem v rovnoměrné péči**. Zkušenosti nesezdaných partnerů se soudním řízením o výživném jsou oproti manželům menší, neboť jej zažily dvě pětiny rodičů s převážnou péčí a tři desetiny rodičů s rovnoměrnou péčí o dítě. V návaznosti na míru porozchodového konfliktu ohledně nastavení péče o dítě, jeho běžných záležitostí a výživného lze říci, že **soudní řízení představovalo nástroj pro to, jak v tomto ohledu pomoci vyřešit velké rodičovské konflikty** nebo upravit uspořádání péče a/nebo výživy dítěte při zcela chybějícím kontaktu s druhým rodičem. Ne vždy však soudní řízení naplnilo toto očekávání ke spokojenosti rodičů.

Rodiče se na soud obraceli zpravidla velmi krátce po svém rozchodu. K vydání rozsudku došlo do šesti měsíců od zahájení procesu u dvou třetin rodičů v současnosti s převážnou péčí a u mírně nadpoloviční většiny rodičů s rovnoměrnou péčí. V jejich případě trvalo soudní řízení spíše déle. **Velké porozchodové konflikty mezi rodiči představují faktor prodlužující soudní řízení o výživném**, na druhé straně k jeho zkrácení přispívá **dohoda rodičů**. Ta **stála v pozadí dvou třetin prvních soudních rozhodnutí o výživném**. K dohodě dospěli rodiče nejčastěji sami ještě před začátkem soudního jednání, s pomocí odborníků dosáhla dohody zhruba třetina expartnerů (celkově pětina všech, již se o výživné soudili), častěji ještě před soudním řízením než v jeho průběhu.

Při svěření dítěte do péče matky určil ve více než 90 % případů soud povinnost platit výživné otci. Při stanovení střídavé či společné péče měli podle rozhodnutí soudu v polovině případů hradit výživné otcové, v další třetině případů oba rodiče. To je v určitém rozporu se soudními statistikami Ministerstva spravedlnosti, podle nichž jsou plátci výživného při střídavé péči nejčastěji oba rodiče. Další rozdíl oproti justiční statistice spočívá v tom, že podle dotazníkového šetření bylo průměrné výživné stanovené soudem otcům při střídavé či společné péči o dítě vyšší než při převážné péči. Roli v těchto odlišnostech mohou hrát sociodemografická specifika respondentů, konkrétní úprava péče o dítě a třeba určité zkreslení vzhledem k delší době uplynulé od soudního procesu. Výsledky ukazují, že **soudy zohledňují příjmovou situaci plátce výživného, neboť s vyšším dosaženým vzděláním otce (a tedy obvykle i vyšším příjmem) soudy stanovily v průměru vyšší výživné**.

Na soud se kvůli výživnému opětovně obrátila třetina rodičů s dítětem v rovnoměrné péči a čtvrtina rodičů s dítětem v převážné péči jednoho z nich. Častěji se k soudu vraceli ti, u nichž první rozsudek nevzešel z dohody mezi rodiči, ale byl autoritativním rozhodnutím soudu. **Impulzem pro další soudní řízení byla v polovině případů snaha o zvýšení výživného, za kterou častěji stály nové potřeby dítěte**, o snížení výživného usilovala pětina rodičů, častěji v reflexi změn na straně rodiče povinného platit výživné.

Tři čtvrtiny rodičů z obou typů péče se o výživné nesoudily, protože se na úpravě výživného dokázaly dohodnout. Schopnost této dohody byla dosti podmíněna nekonfliktním porozchodovým průběhem ohledně domluvy rodičů na uspořádání péče a výživy dítěte. Určitá skepse či nedůvěra v to, že by případný soud pomohl danou situaci vyřešit, zazněla od každého pátého nesoudícího se rodiče s rovnoměrnou péčí a každého sedmého rodiče s převážnou péčí. Za jinými důvody, proč se rodiče o výživné nesoudili, se skrývalo neuvedení otce v rodném listě dítěte, nechuť s expartnerem cokoliv řešit, jeho nezájem o dítě, špatná finanční situace, ale i vyhlídka na to, že se na soud v blízké době obrátí.

Potřeba změn v nastavení výživného

Bez ohledu na zkušenost se soudním řízení o výživném je vhodné sledovat, zda se rodiče dokázali domluvit na nějaké změně v nastavení výživného, aniž by k tomu potřebovali soud. **Dvoutřetinová většina nesoudících se rodičů s převážnou péčí o dítě a tříčtvrtinová většina rodičů s rovnoměrnou péčí** takovou **potřebu, jakkoliv od rozchodu změnit nastavení výživného na dítě, neměla.**

U další čtvrtiny, resp. šestiny k nějaké změně (bez soudního řízení) došlo, a sice nejčastěji ke zvýšení výživného, přičemž ze tří pětin se na nové úpravě dokázali rodiče shodnout, v ostatních případech si ale změnu prosadil zpravidla jen jeden z rodičů. **Přibližně v každém desátém rodičovském páru bez zkušenosti se soudem chtěl jeden z rodičů jinak upravit výživné, dohodnout se spolu ale nedokázali, takže k žádné změně nedošlo.** Takové případy se tak dříve či později mohou potenciálně dostat až k opatrovnickému soudu. Ještě vyšší potenciál v tomto ohledu mají ti, kteří už soudním procesem prošli (přibližně třetina rodičů s převážnou péčí a čtvrtina rodičů s rovnoměrnou péčí chtěla nesoudní změnu výživného, ale neuspěla). Pro oba typy péče přitom platí, že bylo-li někdy výživné upraveno soudně, rodiče se častěji snaží tuto úpravu změnit i nesoudní cestou, což se však většinou nepodaří ke spokojenosti jich obou.

Vyhledávání a využívání odborné pomoci v souvislosti s rozchodem

Rozchod je v životě dospělého považován za druhý nejvíce stresující podnět hned po náhlém úmrtí blízké osoby (Matoušek, 2015). I pro děti je značnou zátěží, která se zvětšuje s mírou konfliktu mezi rodiči a změn, které mu do života přinese. Data dotazníkového šetření *„Dítě v rodičovském konfliktu 2021“* naznačují, že při řešení rozpadu rodiny rodiče spoléhají spíše na vlastní síly, než aby vyhledali profesionální pomoc.

Okolnosti související s rozpadem vztahu jsou s cílem tuto informaci sdílet, případně získat nějakou radu rozcházejícími se rodiči komunikovány nejčastěji v rámci nejbližšího sociálního okolí, tedy rodiny, přátel či známých. Zde získané informace a rady jsou zároveň vyhodnocovány jako ty nejužitečnější. O něco menší část rodičů vyhledává rady a informace související s rozchodem rovněž na internetu či u odborníků, častěji jde o rodiče s převážnou péčí o nejmladší společné dítě. **Pakliže období bezprostředně po rozchodu provázejí konflikty, potřeba vyhledat odborníky či získávat informace z internetu či diskusních fór roste.**

Zaměříme-li se na konkrétní odborné profese, rodiče v souvislosti s rozpadem rodiny kontaktují **nejčastěji pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a právníky či advokáty**. Zatímco s OSPOD se setkali významně častěji rodiče, jejichž děti byly v době výzkumu v převážné péči, právníky či advokáty vyhledávaly obě skupiny rodičů víceméně shodnou měrou. Častěji však ti, kteří prošli rozvodem manželství. Mezi odborníky, kteří jsou též poměrně často za daných okolností kontaktováni, patří psychologové či terapeuti jak pro dospělé, tak pro děti. Z hlediska přispění k vyřešení problémů, s nimiž se na ně rodiče obrátili, jsou spolu s právnickými profesemi tito specialisté označováni za nejpřínosnější. Hodnocení pomoci od pracovníků OSPOD vyznívá o něco méně pozitivně, tedy s nižším podílem těch, kteří jejich pomoc vyhodnotili kladně a s vyšším zastoupením těch, již měli pocit, že jejich kontaktování na situaci nic nezměnilo.

Odbornou pomoc formou psychologického poradenství, psychoterapie, mediace a právní pomoci vyhledávají spíše rodiče s vysokoškolským a maturitním vzděláním a častěji jsou v jejím nalezení

též úspěšní. Ukazuje se tedy jako důležité mít na zřeteli i potřebu podpory forem edukačních programů a služeb dostupných rodinám, kde rodiče mají menší tendenci nebo zájem vyhledávat informace a odbornou pomoc. Toto se častěji týká rodičů s nižším než maturitním vzděláním. **Nutnost vyhledat odbornou psychologickou pomoc vnímají rodiče bez ohledu na typ péče jako nejdůležitější především v souvislosti s mírněním dopadů rozpadu rodiny na děti**. Konkrétně v případech, kdy je komunikace o záležitostech dětí mezi bývalými partnery nefunkční a také když hrozí, že by se problémy dospělých mohly na děti přenášet. **Prospěšnost odborníků v oblasti duševního zdraví dospělých a dětí označují za mnohem důležitější ti, kteří mají s pomocí psychologů či terapeutů osobní zkušenost**.

Dle šetření *„Jak se vychovávají děti po rozchodu/rozvodu?“* bývá bariérou k tomu, aby se nabídka programů a služeb pro děti k dětem skutečně dostala, často právě postoj rodičů. Výzkum *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* naznačuje, že děti své problémy a pocity často uzavírají v sobě, mnohdy aby nepřidělávaly rodičům starosti. Ti o nich v důsledku toho ani nevědí. V případech intenzivního konfliktu mezi rodiči pro děti nemusí být bezpečné je sdílet, třeba i z potřeby nepopudit ještě více jednoho rodiče proti druhému. Důvěra dítěte vůči rodiči může být okolnostmi rozchodu narušena. Děti mohou pociťovat takový chaos, že se ve svých pocitech a přáních samy nevyznají, neumějí je bez pomoci pojmenovat, a tedy ani sdílet. Rodiče často váhají svým dětem zprostředkovat odbornou pomoc kvůli nedůvěře v její účinnost, přetrvávajícím mýtům o službách v oblasti duševního zdraví a snaze chránit dítě před tématy a hovory spojenými s rozpadem rodiny v naději, že tak dítě situací projde snadněji. Navíc se někdy obávají, že by odborná pomoc mohla v dítěti posílit pocity jinakosti oproti dětem z úplných rodin.

Dle šetření *„Jak se žije dětem po rozchodu rodičů?“* bývá na straně dětí nejvýznamnější bariérou přístupu k odborné pomoci uzavřenost, stud a nedůvěra vůči dospělým. Aby se tyto děti pomáhajícímu profesionálovi otevřely, potřebují poskytnout (dlouhý) čas k navázání důvěry. **Účinnou odbornou podporu častěji nezískají děti nedůvěřivé, uzavřené, stydlivé, děti s dobrým prospěchem** (dobrý prospěch zacloní problémy dítěte, které okolí nejsou navenek zjevné) **a děti s výrazně problémovým chováním** (v případě, že problémové chování zastíní jeho příčiny, a proto jim není věnována pozornost). Ukazuje se **potřeba široké škály služeb pro děti v situaci rozpadu rodiny** – některé děti preferují sdílení svých pocitů v rámci bezpečí skupinových programů pro děti procházející rozchodem; ty, které o to nestojí, ocení spíše individuální terapii. Dětem, které potřebují k otevření se delší čas, mohou lépe vyhovovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kam jejich uživatelé docházejí dobrovolně tak často a dlouho, jak sami chtějí. Ukazuje se rovněž **potřeba kvalitní informovanosti dětí a mládeže ohledně nabídky služeb dostupných v jejich okolí** (včetně školního psychologa). Z obou kvalitativních šetření vystupuje, že **nedůvěru dětí i dospělých vůči pracovníkům OSPOD posiluje společenský obraz, který mají**.

Zpětné hodnocení rozchodu

Ohlédnutí za rozchodem s partnerem optikou toho, zda šlo o dobré, nebo špatné řešení, je poměrně diferencované. Celkově lze vysledovat, že **ukončení vztahu bylo jako správný krok vnímáno častěji z hlediska dospělých, nikoli jako příznivý scénář pro děti**. Méně přesvědčeni byli o správnosti rozpadu rodiny jak z hlediska svého, tak dopadů na dítě rodiče s rovnoměrnou péčí. **Bylo-li společné soužití problematické a konfliktní, bylo jeho ukončení rodiči z obou typů péče častěji popisováno jako úleva, a to jak pro ně, tak pro společné děti**. Se stejným pocitem vnímali ukončení vztahu častěji i ti, kteří jej sami iniciovali. Nejnáročnější bylo pro rodiče s převážnou i rovnoměrnou péčí po rozpadu rodiny vypořádat se s pocity souvisejícími s rozchodem a vývojem vztahu s bývalým partnerem. **Pro převážně pečující rodiče byly oproti rodičům dělícím se péči o dítě víceméně rovnoměrně dvakrát častějším zdrojem stresu obavy ze změny finanční situace, jako náročnější vnímali rovněž vyjednávání o výživném a okolnosti související se změnou bytové situace**.

Studie zodpověděla řadu otázek týkajících se života a problémů dospělých a dětí po rozpadu vztahu rodičů. Datová základna, pořízená v rámci jednotlivých šetření realizovaných v průběhu projektu, je velmi bohatá a do budoucna poskytuje možnost rozvíjet jednotlivá zkoumaná témata hlouběji, než umožňuje rozsah této studie. Pokud jde o žádoucí směr příštího výzkumu, v České republice dosud nebylo realizováno kvantitativní šetření zaměřené na mladé lidi se zkušeností rozpadu rodiny, které by mohlo ověřit poznatky a hypotézy vzešlé z kvalitativních šetření provedených formou individuálních rozhovorů s touto cílovou skupinou. Rovněž chybí výzkum, který by ukázal zastoupení převážné a víceméně rovnoměrné péče na reprezentativních datech.

Doporučení pro rodinnou politiku

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
- Rady rozcházejícím se rodičům ze strany širší rodiny, přátel, kolegů v zaměstnání často bývají založeny na mylných představách o jednotlivých typech péče, rodičovské odpovědnosti po rozchodu/rozvodu, smyslu výživného, způsobu jeho určování a mnohdy posilují příklon rozcházejících se rodičů ke spíše konfliktním, silovým a neférovým strategiím než ke konsenzuálním řešením a sdílenému rodičovství. - Emoční obsahy názvů péče – péče jednoho z rodičů / výlučná péče a střídavá péče – a špatná informovanost laické i odborné veřejnosti o jejich reálných právních obsazích a důsledcích pro děti přispívají ke vzniku a eskalaci konfliktu mezi rodiči. Pojem společná péče a vymezení jeho právních podmínek veřejnost nezná, což brání širšímu využívání tohoto typu péče. - Informace (o jednotlivých typech péče, možných modelech uspořádání péče po rozchodu/rozvodu rodičů apod.) jsou roztříštěné a dohledatelné jen s určitým úsilím. Rodiče na internetu narážejí na weby a diskusní fóra skupin a organizací hájících jednostranné zájmy rodičů	***Hledat a podporovat způsoby šíření osvěty k posílení nové kultury řešení situace po rozpadu rodinného soužití ve smyslu sdíleného rodičovství a zachování kontinuity rodičovských rolí, které mohou mít dopad na všechny segmenty společnosti.***	Jako vhodné způsoby šíření osvěty se jeví: - **mediální kampaň se širokým zásahem** (cílené spoty v médiích a na sociálních sítích, popularizační články atd.), veřejná podpora tvorby filmů, televizních seriálů a filmových dokumentů s touto tematikou připravovaných ve spolupráci s odborníky. Pro realizaci mediální kampaně se širokým zásahem by bylo žádoucí využít zkušenosti profesionální agentury prostřednictvím veřejné zakázky. - **specializovaný webový portál** – uživatelsky přívětivý webový portál by měl sloužit jako rozcestník státem garantovaných informací o jednotlivých typech péče, průběhu soudního řízení, již zpracovaných informačních a metodických manuálů (edukace rodičů, zavádění interdisciplinární spolupráce), relevantních výzkumů a literatury apod. Web je vhodné rozdělit na sekce pro rodiče, děti a odbornou veřejnost.	Stát Dotační programy MPSV, MK Podpora zapojení soukromých donorů Spolupráce s odbornou veřejností, výzkumnými pracovišti
	Informace šířené prostřednictvím osvěty laické i odborné veřejnosti na téma „potřeby dětí po rozchodu a jejich zajištění“ založit na poznatcích z výzkumu a zkušenostech z praxe.	**Na základě aktuálního stavu poznání by cílem osvěty veřejnosti (laické, ale i odborné) mělo být zvýšení obecného povědomí** o tom: - že rozchod rodičů nemusí dítě poškodit, pokud nejednají proti jeho zájmům a potřebám; - co dítě po rozchodu od rodičů potřebuje a jaké chování rodičů a jeho okolí mu ubližuje; - že přítomnost obou rodičů v životě dítěte má nenahraditelný význam; - že nezájem rodiče o kontakt s dítětem a jeho životní podmínky (snaha o co nejnižší výživné, dluhy na výživném, zdráhání se úhrad oprávněných výdajů nad rámec výživného) může mít velmi negativní dopad na jeho pocit vlastní hodnoty a sebeúctu; - že mnohem více než samotný typ péče mívá na duševní zdraví dítěte, kvalitu jeho života a další vývoj negativní dopad intenzivní konflikt mezi rodiči, zejména zejména pokud bezdůvodně směřuje k narušení vazby dítěte k jednomu z nich;	

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
využíváním radikálních a neférových strategií, které posilují konflikt mezi rodiči, poškozují jejich vztahy a možnosti kooperace v péči o děti a řešení jejich záležitostí do budoucna. Vyjadřují potřebu informací, jejichž platnost je garantována státem. Jako forma je upřednostňován specializovaný webový portál.		- že existence dvou domovů ve střídavé péči (víceméně rovnoměrné péči rodičů) nemusí pro většinu dětí představovat zásadní problém, takové uspořádání nicméně nemusí vyhovovat každému dítěti či mu nemusí vyhovovat ve všech fázích dětství a dospívání; - že to, zda a kde se dítě cítí být doma, mohou rodiče ovlivnit (např. tím, jak s dítětem jednají, jak se mu věnují, podmínkami, které mu ve svých domácnostech a místě bydliště vytvářejí, ale i způsobem, jakým před ním hovoří o druhém rodiči a jeho domácnosti a jak se k druhému rodiči chovají, či uvážlivým výběrem svého případného nového partnera sdílejícím s dítětem společnou domácnost a podporou dobrých vztahů mezi nimi); - že potřeby dětí se liší a neexistuje jedno univerzální řešení funkční pro všechny – péče o děti po rozchodu/rozvodu tedy má být nastavována s ohledem na individuální potřeby dětí a možnosti rodičů a v průběhu času je třeba její nastavení upravovat dle měnících se potřeb dětí a možností rodičů; - že pobyt u každého z rodičů nemusí být stejně dlouhý – u malých dětí jsou doporučovány intervaly střídání co nejkratší; v případě delších intervalů je během období, kdy je dítě v péči jednoho rodiče, vhodné nastavit osobní kontakt dítěte s druhým rodičem (např. společné odpoledne nebo večer a případně i noc); - že v zájmu dítěte a rodičů je konsenzuální řešení rozchodu, porozchodového uspořádání péče o děti a jejich výživy a majetkového vyrovnání, neboť neférové jednání a používaní konfliktních strategií ničí vztahy v rodině a do budoucna omezuje možnosti spolupráce rodičů při péči o děti; proto je vhodné vyhledávat spíše advokáty zaměřující se na rodinné právo a preferující nesporný rozvod (např. prostřednictvím Unie rodinných advokátů); - jaké služby pro rodiče a děti jim v jejich situaci mohou být nápomocny a že je užitečné je využít atd.	

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
Někteří rodiče získali dojem, že postoj a přístup soudce a pracovníků OSPOD se v jejich případě řídil spíše osobními hodnotami a názory než zájmem dítěte. Muži to zmiňovali v případech, kdy bylo z jejich pohledu nemožné či náročné dosáhnout rovnoměrné péče (systém z jejich pohledu straní ženám a výlučné péči). Ženy měly tyto dojmy, pokud preferovaly svou výlučnou péči, a domnívaly se, že soudce – zastánce rovnoměrné péče – by jiný výsledek soudního sporu ani nepřipustil. Dostávaly se k nim informace od dalších odborníků, že u daného soudu nelze dosáhnout střídavé/výlučné péče, a proto se ani nevyplatí podávat návrh/odvolání.	***Profesní aktivity, postupy a rozhodování jednotlivých aktérů systému (OSPOD, soudy, advokáti atd.) by měly být opřeny mj. o aktuální empiricky doložené důsledky různých parametrů porozvodových uspořádání.***	- Jejich dostupnost by zvýšilo, kdyby kritéria hodnocení vědy a výzkumu více oceňovala popularizaci vědeckých výsledků, rovněž kdyby výzkumné granty ve větší míře umožňovaly financování studií s tímto zaměřením. - Přístup odborníků k relevantním materiálům, literatuře a výzkumným výsledkům by usnadnilo zřízení specializovaného webového portálu (viz výše) a jejich šíření prostřednictvím profesních asociací.	Úřad ministra pro vědu, výzkum a inovace MPSV, MS Profesní asociace
Edukace rodičů (psycho-sociálně-právní poradenství) v situaci rozpadu rodiny v současné době není v rámci ČR systematicky nijak uchopena a velmi záleží i na konkrétním nastavení způsobu a úrovni (spolu)práce místních institucí (OSPOD, poradenské sociální služby, soudy atd.). Zpravidla určité penzum informací rodičům v situaci rozpadu rodiny předávají advokáti, pracovníci OSPOD, mnohdy i soudci. V soudních okresech, kde je úspěšně aplikována interdisciplinární	***Podporovat zvýšení nabídky edukace rodičů v situaci rozpadu rodiny.***	**Využít přitom stávajících příkladů dobré praxe a vypracovaných manuálů edukace**: - V posledních letech vzniklo „zdola“, tedy z iniciativy neziskových organizací, sociálních služeb, soudů a OSPOD, několik (pilotních) edukačních projektů a programů podporujících rozcházející/rozvádějící se rodiče individuální nebo skupinovou formou, např. Aperio (Praha), Spondea, z. ú., (Brno) – (Nováková & Poláková, nedat.). - Některé soudy v rámci pilotního ověřování nabyly úspěšné zkušenosti s novou pozicí soudního sociálního pracovníka, majícího v náplni mj. edukaci rodičů. - Byly zpracovány informační a podpůrné materiály pro rodiče (informační letáky, brožury, tzv. rodičovský plán; např. Pemová & Ptáček, 2020b;	MS, MPSV Soudy, neziskové organizace Dotační programy MPSV

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
spolupráce (dle Cochemské praxe), bývá určitý způsob edukace rodičů vyjednán a nastaven, důležitou zásadou pak je, aby rodiče od všech zmíněných aktérů v systému dostávali stejné informace a aby se případné vstupní edukační schůzky na OSPOD účastnili oba rodiče společně. Uvedená nabídka je však nyní dostupná spíše lokálně, nikoliv na území celé ČR. Žádoucí je rovněž zprostředkování osvědčených, konfliktům předcházejících způsobů řešení různých situací a problémů, kterým rodiny v/po rozpadu čelí.		Matoušek et al., nedat.b), ale i manuály pro edukační programy (např. Pemová & Ptáček (2020a), Nováková & Poláková, nedat.). Zpracování uvedených informačních materiálů a metodických manuálů bylo zpravidla podpořeno z veřejných zdrojů. Obvykle jsou prezentovány na webu organizace, která je zpracovala, a případně na webu donora. Využití veřejných zdrojů, z nichž byly pořízeny, a jejich šíření by zefektivnilo, kdyby byly dostupné prostřednictvím výše uvedeného specializovaného webového portálu. - Rovněž se rozšiřují skupinové programy pro děti procházející situací rozpadu rodiny. - Vytvářet edukační materiály srozumitelné všem skupinám rodičů, včetně těch s nižším vzděláním či sociálním zázemím.	
V rámci odborné veřejnosti je vedena diskuse, zda by psycho-sociálně-právní edukace rozcházejících se rodičů měla být povinnou součástí procesu rozvodu, respektive soudního řešení úpravy péče o děti a vyživovací povinnosti. Dle příkladů dobré zahraniční praxe (Nováková & Poláková, nedat.) se osvědčuje, když informace o potřebách dětí po rozpadu rodiny a doporučení na podporu komunikace mezi rodiči obdrží i ti, jejichž rozchod neprovází konflikt. Programy edukace rodičů lze přitom realizovat i široce dostupnou formou e-learningu.		**Zvážit zavedení povinného absolvování edukace formou e-learningu**, např. dle dánského příkladu dobré praxe (Nováková & Poláková, nedat.). Jedná se o řešení s potenciálně vysokým přínosem a minimálními nároky na rodiče.	MS, MPSV

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
Například v Dánsku musejí sezdaní rodiče povinně absolvovat kurz spolupráce po rozvodu formou e-learningu ještě před tím, než se dostaví k soudu. Termín prvního soudního jednání dostanou až po absolvování tohoto kurzu oběma rodiči (Nováková & Poláková, nedat.).			
V soudních okresech, kde je úspěšně aplikována interdisciplinární spolupráce (dle Cochemské praxe), zpravidla bývá prostřednictvím místních interdisciplinárních skupin (sdružujících soudce, pracovníky OSPOD, soudní sociální pracovníky, další odborníky na právo, mediaci, psychologické a sociální poradenství) nastaven určitý způsob edukace rodičů a je sjednocena rozhodovací praxe místních soudců. Postupně zde dochází k rozvoji potřebných služeb, spolupráce a vzdělávání všech zapojených systémových aktérů. Systém je tak pro rodiče přehlednější a rozhodovací praxe soudců předvídatelnější.	***Podporovat rozvoj interdisciplinární spolupráce.***	**- Využít přitom stávajících příkladů dobré praxe a na základě zkušeností v různých soudních okresech již zpracovaných manuálů zavádění interdisciplinární spolupráce do praxe** (Beneš et al., 2019; Matoušek et. al., nedat.a; Nováková, Poláková & Churavá, nedat.) Za inspirativní z hlediska přístupu a definovaného postupu interdisciplinární spolupráce lze aktuálně považovat např. soudní okresy Hodonín, Tachov, Kladno, Vsetín, Ústí nad Labem a Liberec. - Zmíněné zpracované manuály zavádění interdisciplinární spolupráce by měly být snadno dostupné prostřednictvím výše zmíněného specializovaného portálu. **- Podporovat při okresních soudech vznik nové pozice soudního sociálního pracovníka.**	MS, MPSV
Stávající nabídka dotovaných psychologických a psychoterapeutických služeb je nedostatečná, služby poskytované v privátních praxích jsou pro	***Zvýšit dostupnost kvalitních psychologických, psychoterapeutických služeb.***	- Legislativně zakotvit psychoterapii poskytovanou v sociálních službách a v rámci živností. - Pokračovat v podpoře využívání hrazených psychoterapeutických služeb prostřednictvím preventivních programů zdravotních pojišťoven.	MPSV Dotační programy MPSV, krajů a obcí MZ

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
značnou část populace finančně obtížně dostupné. Legislativní zakotvení psychoterapie poskytované v sociálních službách a v rámci živností, které by mohlo poskytovat určitou záruku kvality těchto služeb, chybí.			Komunitní plánování Zdravotní pojišťovny
Rodiny při řešení situace rozpadu rodiny a souvisejících problémů spoléhají především na vlastní síly. Odbornou pomoc formou psychologického poradenství, psychoterapie, mediace a právní pomoci vyhledávají spíše lidé s vysokoškolským a maturitním vzděláním.	***Podporovat rozvoj služeb pro potřeby rodičů s nižším vzděláním a multiproblémové rodiny.***	- V koncepční činnosti na národní i regionální úrovni (MPSV, kraje, obce a města) týkající se sociálních služeb a jejich financování je třeba mít na zřeteli podporu služeb zacílených na skupiny s nižším vzděláním a jejich specifické potřeby.	MPSV Dotační programy MPSV, krajů a obcí Komunitní plánování
Na straně dítěte bývá nejvýznamnější bariérou přístupu k odborné pomoci případná uzavřenost, stud, nedůvěra vůči dospělým. Aby se tyto děti pomáhajícímu profesionálovi otevřely, potřebují poskytnout (dlouhý) čas k navázání důvěry. Účinnou odbornou podporu častěji nezískají právě děti nedůvěřivé, uzavřené, stydlivé, ale ani děti s dobrým prospěchem (dobrý prospěch zacloní problémy dítěte, které okolí nejsou navenek zjevné) a děti s výrazně problémovým chováním (v případě, že problémové chování zastíní jeho příčiny, a proto jim není věnována pozornost). Některé děti preferují	***Podporovat širokou škálu služeb pro děti v situaci rozpadu rodiny.***	- Podporovat širokou škálu služeb pro děti v situaci rozpadu rodiny. - Podporovat kvalitní informovanost dětí a mládeže ohledně nabídky služeb dostupných v jejich okolí (včetně školního psychologa).	MPSV Dotační programy MPSV, krajů a obcí Komunitní plánování Poskytovatelé služeb pro děti v situaci rozpadu rodiny

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
sdílení svých pocitů v rámci bezpečí skupinových programů pro děti procházející rozchodem; ty, které o to nestojí, ocení spíše individuální terapii. Dětem, které potřebují k otevření se delší čas, mohou lépe vyhovovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kam jejich uživatelé docházejí dobrovolně tak často a dlouho, jak sami chtějí. Ukazuje se rovněž potřeba kvalitní informovanosti dětí a mládeže ohledně nabídky služeb dostupných v jejich okolí (včetně školního psychologa).			
Nedůvěru dětí i dospělých vůči pracovníkům OSPOD posiluje společenský obraz, který mají. Mnozí vstupují do kontaktu s OSPOD s obavami či se mu vyhýbají.	***Podporovat zlepšení obrazu a společenské prestiže pracovníků OSPOD u veřejnosti.***	- Aktivně prezentovat pozitivní dopady práce OSPOD (v médiích se objevují spíše negativní kauzy, seriálová a filmová tvorba zobrazuje negativní stereotypy této profese – „paní Zubatá“). - Posílit OSPOD personálně, a to za lepších podmínek finančního ohodnocení; tím snížit pracovní přetížení pracovníků a umožnit jim věnovat více času jednotlivým případům. - Zajistit pravidelné supervize sociálních pracovníků (prevence syndromu vyhoření) a kontinuální vzdělávání, včetně vzdělávání zaměřeného na jednání s rozcházejícími se rodiči a možné porozchodové scénáře. - Podporovat vznik informačních letáčků/brožurek o činnosti OSPOD. - Podporovat tvorbu filmů, televizních seriálů a filmových dokumentů s touto tematikou, do spolupráce na přípravě scénáře zapojit sociální pracovníky. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že pozitivní prezentace profese v umělecké tvorbě může zvýšit prestiž dané profese a zlepšit její vnímání veřejností (Barvíková, 2010).	MPSV, MK Profesní komory sociálních pracovníků Pracovníci OSPOD Dotační programy MPSV, MK

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
Rodinná mediace je zatím využívána spíše sporadicky. Laická veřejnost o jejím účelu a průběhu nemá dostatečné povědomí – za více než deset let existence její zákonné úpravy neproběhla žádná kampaň, která by tuto službu veřejnosti blíže představila. Její úspěšnosti mnohdy brání nezájem o dosažení dohody, jen formální účast jednoho z rodičů na setkání s mediátorem nebo její špatné načasování do nevhodné fáze konfliktu mezi rodiči.	***Podporovat povědomí laické i odborné veřejnosti o mediaci, o jejím průběhu a účelu.***	- Realizovat osvětovou kampaň o mediaci, o jejím průběhu a účelu. - Plánovat první setkání rodičů s mediátorem ideálně po absolvování edukativního psycho-sociálně-právního poradenství (programu) pro rozcházející se rodiče, které jim může pomoci ujasnit si zakázku, s níž chtějí do mediačního procesu vstoupit, a podpořit jejich motivaci pracovat na dohodě ve prospěch dítěte. - Indikaci a správné načasování doporučení mediace soudem / nařízení účasti na prvním setkání se zapsaným mediátorem, konzultovat se soudním sociálním pracovníkem obeznámeným s případem.	MS Justiční akademie, Asociace mediátorů ČR
	Podporovat dovednosti mediátorů motivovat (i nemotivované) rodiče k dohodě.	- V rámci komplexních mediačních výcviků a dalšího vzdělávání pro mediátory prohlubovat jejich dovednosti motivovat rodiče k dohodě a hledat a podporovat potenciál k dohodě i u těch, kteří na setkání s mediátorem přicházejí bez této motivace.	Asociace mediátorů ČR a další vzdělávací instituce v oblasti mediace
Konflikt mezi rodiči mnohdy vzniká ze systému samotného či je jím podporován. Jedním z hlavních důvodů je jeho nejednotnost a nepředvídatelnost. Nevědí-li rodiče, jaký přístup OSPOD a soudu a výsledek soudního řízení mohou očekávat, přispívá to k jejich nejistotě a mnohdy i k zaujímání konfliktních strategií na úkor konsenzuálních řešení. V oblasti rodinněprávního a opatrovnického soudnictví zůstává dlouhodobě	***Podpořit jednotnost a předvídatelnost systému včetně rozhodovací praxe opatrovnických soudů v rodinněprávních věcech a posílit důvěru veřejnosti ve vymahatelnost práva.***	- Definovat a přenastavit systém dle zásady, že hlavní odpovědností rodičů je dosáhnout konsensuálního řešení (dohody) ve prospěch zájmů dětí (s výjimkou specifických situací, kdy není důraz na dosažení dohody na místě – např. neléčená závislost rodiče na návykových látkách, nekompenzované psychiatrické onemocnění, výkon trestu, ohrožení bezpečí dítěte/rodiče projevy domácího násilí). - Posílit metodické vedení OSPOD ze strany MPSV v zájmu sjednocení přeneseného výkonu státní správy. - Řešit dlouhodobé problémy rodinněprávního a opatrovnického soudnictví.	MS, MPSV Justiční akademie
	Zrušit názvy typů péče vymezené zákonem o rodině.	- Podpořit schválení návrhu legislativní změny aktuálně připravované Ministerstvem spravedlnosti ČR, která má umožnit zrušení názvů typu péče a počítá s vymezením žádoucích minimálních pravidel péče a vyživovací povinnosti v soudním rozhodnutí.	MS

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
nedořešena řada problémů a nedostatků – např. podceňování této agendy a její nízká prestiž; praxe přidělování opatrovnických případů; nezavedení povinné specializace na soudech; nedostatečné vzdělávání soudců. Ač dochází k dílčím zlepšením – např. pokud jde o posílení nabídky vzdělávání (kterou nicméně využívá víceméně stejný okruh soudců s aktivním zájmem o danou oblast), specializace opatrovnických soudců a vznik specializovaných senátů na některých soudech – problematika stále není dostatečně systematicky řešena a situace na jednotlivých soudech se nadále liší. O odvolání proti rozhodnutí opatrovnického soudce nižší instance často rozhoduje soudce odvolacího soudu bez této specializace a bez praxe v rodinném právu. Neexistence mechanismu sjednocení judikatury (dovolání k Nejvyššímu soudu) je kompenzována zapojováním Ústavního soudu do řešení sporných, kontroverzních rozhodnutí. Odbornou veřejností pozitivně rezonuje návrh úpravy legislativy, aby ve výroku soudního rozhodnutí nebyl		- Komunikováním a vysvětlováním připravovaného návrhu, a to jak odborné a laické veřejnosti, tak členům Parlamentu ČR, podpořit správné pochopení důvodů, záměrů a důsledků novely. - Zvyšovat povědomí o nástrojích, které mohou podpořit nastavení a dodržování pravidel péče a výživy (mimosoudní dohoda rodičů, rodičovský plán).	

pokračování tabulky

Zjištění z výzkumného projektu	Doporučované řešení	Navrhovaný způsob realizace	Gesce
uváděn typ péče, ale přímo její rozsah pro každého z rodičů a došlo tak ke zrušení označení typů péče, které svými nevhodně zvolenými názvy přispívají k eskalaci konfliktu mezi rodiči (viz výše).			

Literatura

AUGUSTIJN, Lara, 2021. The relation between joint physical custody, interparental conflict, and children's mental health. *Journal of Family Research*, 33(3), 613–636.

BAKKER, Wilma, 2015. *Post-separation families: Residential arrangements and everyday life of separated parents and their children*. Dissertation. Enschede: Ipskamp Drukkers B.V.

BALLNIK, Peter, 2012. *Otcem i po rozvodu.* Praha: Portál.

BARVÍKOVÁ, Jana, 2010. Vliv mediálního obrazu profese sociálního pracovníka na její vnímání veřejností. *Fórum sociální politiky*, 4(6), 24–27. Dostupné z: https://www.rilsa.cz/clanek/vliv-medialniho-obrazu-profese-socialniho-pracovnika-na-jeji-vnimani-verejnosti/

BARVÍKOVÁ, Jana, 2019. *Zpráva z fokusních skupin Dítě v rodičovském konfliktu. Výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče*. Praha: VÚPSV, v. v. i.
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vv_003.pdf

BARVÍKOVÁ, Jana & Anna ŠŤASTNÁ, 2014. *Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi.* Praha: VÚPSV, v. v. i.
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_384.pdf

BARVÍKOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ & Lucie ŽÁČKOVÁ, 2022. Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace. *Policy Papers VÚPSV, v. v. i.,* 1. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/PP_01-2022.pdf

BASTAITS, Kim & Inge PASTEELS, 2019. Is Joint Physical Custody in the Best Interests of the Child? Parent-Child Relationships and Custodial Arrangements. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(11–12), 3752–3772.

BENEŠ, Martin, Kateřina MALÁ, Kateřina SVOBODOVÁ, Marie JAROLÍMOVÁ, Kateřina SVOBODOVÁ, Luisa KRAMERIUSOVÁ & Eliška SLUKOVÁ, 2019. *Metodika implementace Cochemské praxe na Mostecku.* Mosty – sociálně psychologické centrum, z. s., Okresní soud v Mostě a Ústecký kraj.

BRAVER, Sanford L. & Michael E. LAMB, 2018. Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts. *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(5), 372–387.
DOI: https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454195

BRAVER, Sanford L. & Ashley M. VOTRUBA, 2018. Does Joint Physical Custody "Cause" Children's Better Outcomes? *Journal of Divorce & Remarriage*, 59(5), 452–468.
DOI: https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454203

BRZOBOHATÝ, Radek, 2015. Role mediace a mediátora v rodinném konfliktu. In. MATOUŠEK, Oldřich et al. *Děti a rodiče v rozvodu*. Praha: Portál, 109–134.

BUSCHO, Ann Gold, 2020. *The Parent's Guide to Birdnesting: A Child-Centered Solution to CoParenting During Separation and Divorce*. Avon, Massachusetts: Adams Media.

CANCIAN, Maria, Daniel R. MEYER, Patricia R. BROWN & Steven T. COOK, 2014. Who Gets Custody Now? Dramatic Changes in Children's Living Arrangements After Divorce. *Demography,* 51(4), 1381–1396. DOI: https://doi.org/10.1007/s13524-014-0307-8

ČSÚ, 2022. *Zaostřeno na ženy a muže – 2022*. Praha: ČSÚ.
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2022

ČSÚ, 2023. *Demografická ročenka ČR – 2022*. Praha: ČSÚ.
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-ceske-republiky-2022

DLOUHÁ, Tereza, 2014. *Dětský průvodce světem rozvodu* (pracovní sešit pro dětské účastníky stejnojmenného skupinového programu).

EMERY, Robert E., 2009. Joint Physical Custody: Is joint physical custody best, or worst, for children? [online]. Psychology Today. Dostupné z [cit. 4. 9. 2023]: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/divorced-children/200905/joint-physical-custody

EUROSTAT, 2023. *The unadjusted gender pay gap, 2021*. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_unadjusted_gender_pay_gap,_2021_(difference_between_average_gross_hourly_earnings_of_male_and_female_employees_as_%25_of_male_gross_earnings).png

FEHLBERG, Belinda, Bruce SMYTH, Mavis MACLEAN & Ceridwen ROBERTS, 2011. *Caring for children after parental separation: would legislation for shared parenting time help children?* Family Policy Briefing 7. Oxford: University of Oxford Press.

FUČÍK, Petr, 2020. Public Attitudes Toward Shared Custody: The Czech Republic. In. *Divorce in Europe: New Insights in Trends, Causes and Consequences of Relation Break-ups*. European Studies of Population 21. Cham: Springer, 253–270.
Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-25838-2_12

FUČÍK, Petr & Michaela ŠOLCOVÁ, 2022. Nové formy rodičovství: střídavá péče a hledání jejích důsledků pro děti – přehledová studie. *Sociální studia*, 19(2), 35–54.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/32988/28399

HAMPLOVÁ, Dana, 2015. Nesezdané soužití – společné bydlení bez společné peněženky? *Sociologický časopis*, 51(2), 261–278. DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.2.161

HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2019. *Péče o děti po rozvodu či rozchodu. Výsledky předvýzkumu v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče*. Praha: VÚPSV, v. v. i.
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_002.pdf

HÖHNE, Sylva & Jana PALONCYOVÁ, 2021. Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení. *Demografie,* 63(1), 3–21. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-12021

HÖHNE, Sylva, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ & Jana PALONCYOVÁ, 2022a. *Náhradní výživné: Souhrnná výzkumná zpráva.* Praha: VÚPSV, v. v. i.
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_505.pdf

HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC & Ivana RAČÁKOVÁ, 2022b. *Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče*. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_510.pdf

HORSKÁ, Eliška & Jakub KRAUS, 2018. Rodiče a výchova: Spolu, či proti sobě? In. LACINOVÁ, Lenka et al. *Všichni moji blízcí: adolescenti a dospělí kolem nich*. Brno: Masarykova univerzita.

CHERLIN, Andrew J., Frank F. FURSTENBERG, Jr., P. Lindsay CHASE-LINSDALE, Kathleen E. KIERNAN, Philip K. ROBINS, Donna Ruane MORRISON & Julien O. TEITLER, 1991. Longitudinal Studies of Effects of Divorce on Children in Great Britain and the United States. *Science,* 252(5011), 1386–1389. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2875912

JUSTIČNÍ AKADEMIE, 2018. *1. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů*. Kroměříž. Dostupné z: https://www.jacz.cz/images/rodinnepravni_sympozium/1_%20sympozium_Protipravni_zmena_bydliste_nezletileho.pdf

JUSTIČNÍ AKADEMIE, 2019a. *3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Střídavá péče*. Kroměříž. Dostupné z: https://www.jacz.cz/images/rodinnepravni_sympozium/3_sympozium_Stridava_pece.pdf

JUSTIČNÍ AKADEMIE, 2019b. *Závěry panelové diskuse psychologů a sociologů na téma střídavá péče*. Dostupné z: https://www.jacz.cz/images/rodinnepravni_sympozium/zavery_panelove_diskuse_psychologu.pdf

JUSTIČNÍ AKADEMIE, 2021. *5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení*. Kroměříž. Dostupné z: https://www.jacz.cz/images/rodinnepravni_sympozium/5._rodinepravni_sympozium_zavery.pdf

JUSTIČNÍ AKADEMIE, 2022. *6. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Jak pracovat s nekompetentními rodiči.* Kroměříž. Dostupné z: https://www.jacz.cz/images/rodinnepravni_sympozium/6_sympozium_Jak_pracovat_s__nekompetentn%C3%ADmi_rodi%C4%8Di.pdf

KLIMEŠ, Jeroným, 2009. *Střídavá výchova a styk s dítětem po rozchodu*. Dostupné z: http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/stridava_vychova.pdf

KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2020. *Zpráva o rodině 2020*. Praha: VÚPSV, v. v. i.
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf

KOHUTIS, Eileen A., 2018. Commentary on: Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income or parental conflict. *Journal of Child Custody*, 15(3), 211–217. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/15379418.2018.1539937

LEHMANN, Štěpánka & Jana BARVÍKOVÁ, 2023. *Dítě v rodičovském konfliktu I. Uspořádání péče o děti po rozchodu rodičů – představy, preference a realita*. Praha: RILSA. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_545.pdf

LEVINE, Peter A. & Maggie KLINEOVÁ, 2012. *Trauma očima dítěte*. Praha: MAITREA.

LINZER, Drew A. & Jeffrey B. LEWIS, 2011. poLCA: An R Package for Polytomous Variable Latent Class Analysis. *Journal of Statistical Software*, 42(10), 1–29.
DOI: https://doi.org/10.18637/jss.v042.i10

WARDENAAR Klaas J., 2024. Latent Profile Analysis in R: A tutorial and comparison to Mplus. Dostupné z: https://psyarxiv.com/wzftr/download

LÖBLOVÁ, Olga, 2015. Role a možnosti advokáta. In. MATOUŠEK, Oldřich et al. *Děti a rodiče v rozvodu*. Praha: Portál, 159–170.

MAHRER, Nicol E., Karey L. O'HARA, Irwin N. SANDLER & Sharlene A. WOLCHIK, 2018. Does Shared Parenting Help or Hurt Children in High Conflict Divorced Families? *Journal of Divorce & Remarriage* 59(4), 324–347. DOI: https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454200

McINTOSH, Jennifer & Richard CHISHOLM, 2008. Cautionary notes on the shared care of children in conflicted parental separation. *Journal of Family Studies*, 14(1), 37–52.

MATOUŠEK, Oldřich, 2015. Rozvod jako náročná životní situace dospělých. In. MATOUŠEK, Oldřich et al. *Rozvod jako náročná životní situace dospělých.* Praha: Portál, 19–24.

MATOUŠEK, Oldřich & Josef PAVLÁT, 2015. Role a možnosti znalce psychologa. In. MATOUŠEK, Oldřich et al. *Děti a rodiče v rozvodu.* Praha: Portál, 135–142.

MATOUŠEK, Oldřich, Jana TOMEŠOVÁ, Sylva HÖNIGOVÁ, Ivana KAHOVCOVÁ & Andrea VESELÁ VONDRÁŠKOVÁ, nedat.a. *Cochemská praxe v regionu Písek a Milevsko. Manuál zavádění Cochemské praxe pro zúčastněné profesionály*. Písek: Prostor pro sociální práci, z.s. Dostupné z: https://www.prostor-

socialniprace.cz/images/publikace/Manual_zavadeni_Cochemske_praxe_pro_zucastnene_profesionaly.pdf

MATOUŠEK, Oldřich, Sylva HÖNIGOVÁ, Eva KADLČÁKOVÁ, Klára ŠAFAŘÍKOVÁ & Andrea VESELÁ VONDRÁŠKOVÁ, nedat.b. *Rozcházíte se? Zavádění Cochemského přístupu do praxe*. Písek: Prostor pro sociální práci, z. s. Dostupné z: https://www.prostor-socialniprace.cz/images/publikace/Zavadeni_Cochemskeho_pristupu_do_praxe.pdf

MATOUŠKOVÁ, Ivana, 2015. Role a možnosti pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. In. MATOUŠEK, Oldřich et al. *Děti a rodiče v rozvodu*. Praha: Portál, 75–107.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, 2023. *České soudnictví 2022: Výroční statistická zpráva*. Dostupné z: https://justice.cz/documents/2509270/0/Ceske_soudnictvi_2022_verze_k_publikaci.pdf/510f7a37-4987-4fe7-9a2a-3a710cd9f406

MOYER, Sharon, 2004. *Child Custody Arrangements: Their Characteristics and Outcomes*. Background paper. Department of Justice Canada. Dostupné z: https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/parent/2004_3/pdf/2004_3e.pdf

NEALE, Bren, Jennifer FLOWERDEW & Carol SMART, 2003. Drifting Towards Shared Residence? *Family Law*, 33(12), 904–908.

NIELSEN, Linda, 2015. Shared Physical Custody: Does It Benefit Most Children? *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 28(1), 79–138.

NIELSEN, Linda, 2018. Joint Versus Sole Physical Custody: Children's Outcomes Independent of Parent–Child Relationships, Income, and Conflict in 60 Studies. *Journal of Divorce & Remarriage* 59(4), 247–281.

NOVÁKOVÁ, Markéta & Pavla POLÁKOVÁ, nedat. *Metodika edukace rodičů v rozvodové situaci*. Cochem.cz, z. s. Dostupné z: https://www.cochem.cz/wp-content/uploads/2022/05/metodika_ekudace_rodicu_v_rozvodove_situaci.pdf

NOVÁKOVÁ, Markéta, Pavla POLÁKOVÁ & Pavla CHURAVÁ, nedat. *Manuál etablování interdisciplinární spolupráce*. Cochem.cz, z. s. Dostupné z: http://cochem.cz/wp-content/uploads/2021/09/MANUAL-final-cochem-bez-orez.pdf

PALONCYOVÁ, Jana, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE & Věra KUCHAŘOVÁ, 2019. *Neúplné rodiny*. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf

PALONCYOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Jana BARVÍKOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ & Kristýna JANUROVÁ, 2022. *Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění*. Praha: RILSA. Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_509.pdf

PALONCYOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2023. *Zpráva o rodině 2023*. Praha: RILSA.
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_548.pdf

PAVLÁT, Josef, 2010. Problémy studií argumentujících pro střídavou péči. *Česká a slovenská psychiatrie*, 106(3), 162–166.

PEMOVÁ, Tereza & Radek PTÁČEK, 2020a. *Sdílené rodičovství. Metodika programu*. Národní institut pro děti a rodinu. Dostupné z: https://sdilenerodicovstvi.cz/#pro-odborniky

PEMOVÁ, Tereza & Radek PTÁČEK, 2020b. *Sdílené rodičovství. Brožura pro rodiče.* Národní institut pro děti a rodinu. Dostupné z: https://sdilenerodicovstvi.cz/#pro-rodice

Podnět Výboru pro práva dítěte ze dne 12. 3. 2020 ve věci dlouhodobě nepříznivé situace rodinně-právního a opatrovnického soudnictví. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/Podnet-Vyboru-pro-prava-ditete-k-opatrovnickemu-soudnictvi-12032020.pdf

Programové prohlášení Vlády ČR, 2022. Dostupné z: https://vlada.gov.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf

RAM, Nilam & Kevin J. GRIMM, 2009. Methods and measures: Growth mixture modeling: A method for identifying differences in longitudinal change among unobserved groups. *International journal of behavioral development,* 33(6), 565–576.
Dostupné z: https://doi.org/10.1177/0165025409343765

ROGALEWICZOVÁ, Romana. 2019. *Dítě v rodičovském konfliktu: Jak zůstat dobrým rodičem i po rozchodu.* Prague: Leges.

RUDOLPH, Jürgen, 2009. *Ty jsi MOJE dítě. Cochemská praxe – cesty k lidštějšímu rodinnému právu*. Drážďany: Cochem.cz. Dostupné z: http://www.cochem.pro/ty-jsi-moje-dite.pdf

SINHA, Pratik, Carolyn S. CALFEE & Kevin L. DELUCCHI, 2021. Practitioner's guide to latent class analysis: methodological considerations and common pitfalls. *Critical care medicine*, 49(1), e63.

SMYTH, Bruce, Richard CHISHOLM, Bryan RODGERS & Vu SON, 2014. Legislating for shared-time parenting after parental separation: Insights from Australia? *Law and Contemporary Problems* 77(1), 109–149.

SMYTH, Bruce, Jennifer McINTOSH, Robert EMERY & Shelby L. Higgs HOWARTH, 2016. Shared-time parenting: Evaluating the risks and benefits to children. In. DROZD, Leslie, Michael SAINI & Nancy OLESEN (eds.). *Parenting Plan Evaluations: Applied Research for the Family Court*. Oxford: Oxford University Press.

STEINBACH, Anja, 2019. Children's and Parents' Well-Being in Joint Physical Custody: A Literature Review. *Family Process*, 58(2), 353–369.

STEINBACH, Anja & Lara AUGUSTIJN, 2022. Children's Well-Being in Sole and Joint Physical Custody Families. *Journal of Family Psychology,* 36(2), 301–311.
DOI: https://doi.org/10.1037/fam0000875

Strategie rodinné politiky 2024–2030. Praha: MPSV. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Strategie+rodinn%C3%A9+politiky+2024-2030.pdf/f256340c-9229-a4de-6f0a-90f7ad343fef

SÜNDERHAUF, Hildegund, 2013. *Wechselmodell: Psychologie-Recht-Praxis: Abwechselnde Kinderbetreuung durch Eltern nach Trennung und Scheidung*. Berlin: Springer VS Wiesbaden.

VANASSCHE, Sofie, An K. SODERMANS, Koen MATTHIJS & Gray SWICEGOOD, 2013. Commuting between two parental households: The association between joint physical custody and adolescent wellbeing following divorce. *Journal of Family Studies* 19(2), 139–158.
DOI: https://doi.org/10.5172/jfs.2013.19.2.139

TICHÁ, Kristýna & Helena ŠAŠKOVÁ, 2021. *Dítě v rodičovském konfliktu*. Písek: Prostor pro sociální práci, z. s. Dostupné z: https://www.prostor-socialniprace.cz/images/publikace/Dite_v_rodicovskem_konfliktu_2022.pdf

TRÁVNÍČEK, Milan, 2015. *Střídavá péče*. Praha: C. H. Beck.

TRINDER, Liz, 2010. Shared residence: a review of recent research evidence. *Child and Family Law Quarterly*, 22(4), 475–498.

TURUNEN, Jani, 2017. Shared Physical Custody and Children's Experience of Stress. *Journal of Divorce & Remarriage* 58(5), 371–392. DOI:
https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1325648

WELLER, Bridget E., Natasha K. BOWEN & Sarah J. FAUBERT, 2020. Latent class analysis: a guide to best practice. *Journal of Black Psychology*, 46(4), 287–311.

Zákony a judikatura

Listina základních práv a svobod.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. I. ÚS 48/04.

Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2661/10.

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. I ÚS 266/10.

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. II ÚS 1835/12.

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I ÚS 2482/13.

Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1286/18.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 12. 1968, sp. zn. 1 CZ 63/68.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2002, sp. zn. III. ÚS 6/05.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2010, č. j. II. ÚS 1278/10-1.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. IV ÚS 2248/10.